

NOTAS TÉCNICAS E AÇÕES

SISTEMA DE JUSTIÇA

SÉRIE CEJ

CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL



Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes.



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal



CEJ
CENTRO
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin

Presidente

Ministro Luis Felipe Salomão

Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários

Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas

Ministro Joel Ilan Paciornik

Desembargador Federal João Batista Gomes Moreira

Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho

Desembargador Federal Carlos Muta

Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira

Desembargador Federal Francisco Roberto Machado

Desembargador Federal Vallisney de Souza Oliveira

Membros efetivos

Ministro Messod Azulay Neto

Ministro Paulo Sérgio Domingues

Ministro Teodoro Silva Santos

Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seix

Desembargador Federal Marcus Abraham

Desembargador Federal Luís Antonio Johonsom Di Salvo

Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha

Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira

Desembargador Federal Ricardo Machado Rabelo

Membros Suplentes

Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos

Secretário-Geral

NOTAS TÉCNICAS E AÇÕES

SISTEMA DE JUSTIÇA

SÉRIE CEJ

CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL



CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

GRUPO DE DECISÃO

Ministro Luis Felipe Salomão – Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários
Ministro Sérgio Luiz Kukina – Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça

Desembargadores(as) Federais responsáveis pelos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNACS – TRFs 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Regiões:

Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas – Desembargadora Federal do TRF da 1ª Região
Marcus Abraham – Desembargador Federal do TRF da 2ª Região
Luis Antonio Johonsom di Salvo – Desembargador Federal do TRF da 3ª Região
Vivian Josete Pantaleão Caminha – Desembargadora Federal do TRF da 4ª Região
Joana Carolina Lins Pereira – Desembargadora Federal do TRF da 5ª Região
Vallisney de Souza Oliveira – Desembargador Federal do TRF da 6ª Região

Desembargadores(as) Federais Coordenadores(as) dos Juizados Especiais Federais:

Consuelo Yoshida – Desembargadora Federal do TRF da 3ª Região
Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho – Desembargador Federal do TRF da 5ª Região

GRUPO OPERACIONAL

Magistrados(as) responsáveis pela pesquisa:

Rafael Leite Paulo – Juiz Federal do TRF da 1ª Região
Michele Menezes da Cunha – Juíza Federal do TRF da 2ª Região
Eurico Zecchin Maiolino – Juiz Federal do TRF 3ª da Região
Taís Schilling Ferraz – Desembargadora Federal do TRF da 4ª Região
Marco Bruno Miranda Clementino – Juiz Federal do TRF da 5ª Região
Vânila Cardoso André de Moraes – Juíza Federal do TRF da 6ª Região (Coordenadora)
Caio Castagine Marinho – Juiz Federal Presidente da Associação dos Juizes Federais do Brasil – AJUFE

Juízes(as) responsáveis pelos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNACS:

Clodomir Sebastião Reis – Juiz Federal do TRF da 1ª Região
Odilon Romano Neto – Juiz Federal do TRF da 2ª Região
Gustavo Chies Cignachi – Juiz Federal do TRF da 4ª Região
Carmen Elizângela Dias Moreira de Resende – Juíza Federal do TRF da 6ª Região
Vânila Cardoso André de Moraes – Juíza Federal em Auxílio na Corregedoria-Geral, representante da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
Otávio Henrique Martins Port – Juiz Federal em Auxílio na Corregedoria-Geral, representante do Centro de Estudos Judiciários

Juízes(as) Federais responsáveis pela Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais – RIJEF:

João Carlos Cabrelon de Oliveira – Juiz Federal do Colegiado da TNU
José Godinho Filho – Juiz Federal do TRF da 1ª Região
Gabriela Rocha de Lacerda Abreu – Juíza Federal do TRF da 2ª Região
Ângela Crisitna Monteiro – Juíza Federal do TRF da 3ª Região
Luísa Hickel Gamba – Juíza Federal do TRF da 4ª Região
Thiago Mesquita Teles de Carvalho – Juiz Federal do TRF da 5ª Região
Marina de Mattos Salles – Juíza Federal do TRF da 6ª Região
Eliana Rita Maia Di Pierro – Juíza Federal representando a Associação dos Juizes Federais do Brasil – AJUFE
Daniel Machado da Rocha – Juiz Federal Auxiliar da Presidência da TNU

Servidores(as) responsáveis pelos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNACS:

Ciro Grynberg – Secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF
Marcelo Ornelas Marchiori – Assessor-Chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça – STJ
Ricardo Teixeira Marrara – NUGEPNAC – TRF 1ª Região
Morgana Marassi Magalhães – NUGEPNAC – TRF 2ª Região
Cristino Alves Brandão – NUGEP – TRF 3ª Região
Roberta Maria Urrutia Pereira – NUGEPNAC – TRF 4ª Região
Danielle Gomes Albuquerque de Aguiar – NUGEPNAC – TRF 5ª Região
Leandra Mara Fernandes Zocrato – NUGEPNAC – TRF 6ª Região

Secretariado:

Maria Amélia Mazzola – Secretária do Centro de Estudos Judiciários – SCE
Viviane da Costa Leite – Secretária da Turma Nacional de Uniformização – STU

NOTAS TÉCNICAS E AÇÕES

SISTEMA DE JUSTIÇA

SÉRIE CEJ

CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

VOLUME 3

Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento
e gestão de demandas e precedentes.



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal



CENTRO
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Copyright © Conselho da Justiça Federal – 2026

Tiragem: 2.000 exemplares

Impresso no Brasil.

É autorizada a reprodução parcial ou total desde que indicada a fonte.

As opiniões dos autores não refletem, necessariamente, a posição do Conselho da Justiça Federal.

ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL

Centro de Estudos Judiciários

Maria Amélia Mazzola – Secretária do CEJ

Amanda de Oliveira Gomes – Assessora B (TNU)

Maria Aparecida de Assis Marks – Diretora da Divisão de Biblioteca e Editoração (Dibie/CEJ)

Milra de Lucena Machado Amorim – Chefe da Seção de Editoração / SEEDIT

Helder Marcelo Pereira – Assistente V / SEEDIT (projeto gráfico e diagramação)

Telma Cristina Ikeda Gondo – Assistente III / SEEDIT

Marla de Fátima Neres Cordeiro – Técnica Judiciária / SEEDIT

Rayanne Rodrigues dos Santos – Estagiária / SEEDIT

Revisão dos originais: Centro de Revisão de Documentos e Publicações (CEREVI)

C755e Conselho da Justiça Federal (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes / Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. – Brasília: Centro de Estudos Judiciários, 2025. 646 p. – (Série CEJ. Notas técnicas e ações [do] Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal ; v.3)
ISBN 978-65-89718-15-4

1. Nota técnica, coletânea. 2. Precedente judicial. 3. Prova pericial. 4. Efeito vinculante. 5. Ação previdenciária. 6. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 7. Benefício da justiça gratuita. 8. Inteligência organizacional. I. Conselho da Justiça Federal (Brasil). Centro de Estudos Judiciários. II. Série CEJ. Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

CDU 34.06

Capítulo I – Artigos

Capítulo II – Notas Técnicas aprovadas pelo
Centro Nacional de Inteligência
da Justiça Federal (CIn)

Capítulo III – Notas Técnicas aprovadas pelo
Grupo Operacional (GO) do Centro Nacional
de Inteligência da Justiça Federal (CIn)

Prefácio – Ministro Luis Felipe Salomão	11
--	-----------

Capítulo I

Centros de Inteligência: Justiças Estadual, Trabalhista e Federal atuando em rede para o tratamento adequado dos conflitos – Vânia Cardoso André de Moraes.....	19
---	-----------

Problemas complexos são organismos vivos: a adoção da perspectiva sistêmica na atuação dos Centros de Inteligência – Taís Schilling Ferraz	31
--	-----------

O sistema multiportas e a inteligência judicial – Marco Bruno Miranda Clementino	50
--	-----------

A valorização dos precedentes judiciais no Brasil e a consequente redução da disfuncionalidade do sistema de julgamento repetitivo de idênticas questões de direito – Marcelo Ornellas Marchiori e Aline Carlos Dourado Braga	71
---	-----------

Capítulo II

Notas Técnicas aprovadas pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn)

2019

Nota Técnica n. 22 – Gratuidade Judiciária: critérios e impactos da concessão	97
---	-----------

Nota Técnica n. 23 – Admissibilidade de Recursos Especiais pelos TRFs....	122
---	------------

Nota Técnica n. 24 – Tema 6 – Perícias judiciais	127
--	------------

Nota Técnica n. 25 – Fator previdenciário.....	141
--	------------

2020

Nota Técnica n. 26 – Forma de aferição de ruído, quando existente medição por picos, para o período anterior a 2003.....	149
--	------------

Nota Técnica n. 27 – Tempo rural.....	156
---------------------------------------	------------

Nota Técnica n. 28 – Competência para as ações impugnativas de dívida ativa inscrita	169
--	------------

Nota Técnica n. 29 – Alta programada administrativa	175
Nota Técnica n. 30 – Precatórios – Parcela superpreferencial.....	187
Nota Técnica n. 31 – Depósitos judiciais em processos arquivados.....	196
Nota Técnica n. 32 – Estudos sobre estratégias para solução de temas previdenciários de julgamentos perante o STF, STJ e TNU que ensejam sobrestamento de processos	200
Nota Técnica n. 33 – Ausência de uniformidade de entendimento no Poder Judiciário sobre a competência para realização de perícias ambientais para comprovação da especialidade de períodos laborados	207

2021

Nota Técnica n. 34 – Medidas de desjudicialização das ações de vícios construtivos.....	217
Nota Técnica n. 35 – Desconto em benefícios previdenciários e pagamento de empréstimos e cartões de crédito	225
Nota Técnica n. 36 – Afetação do tema dos picos de ruído.....	245
Nota Técnica n. 37 – Demandas relacionadas ao Seguro DPVAT.....	248
Nota Técnica n. 37a – Demandas relacionadas ao Seguro DPVAT – Supervisão de Aderência.....	272
Nota Técnica n. 38 – Tema Repetitivo n. 1.090 do STJ	281
Nota Técnica n. 39 – Habeas corpus coletivo proferido por tribunais superiores.....	287
Nota Técnica n. 40 – Multirreincidência e/ou reincidência específica.....	295

2023

Nota Técnica n. 41 – Governança do acervo de processos sobrestados no âmbito dos tribunais.....	307
Nota Técnica n. 42 – Impactos da relevância da questão federal nos TRFs.....	322
Nota Técnica n. 43 – Cumprimento da decisão do STF no precedente resultante do Tema n. 1.102 (revisão da vida toda).....	331

Nota Técnica n. 43 – ADENDO – Cumprimento da decisão do STF no precedente resultante do Tema n. 1.102 (revisão da vida toda)	339
--	------------

2024

Nota Técnica n. 44 – Tema Repetitivo n. 1.198 do STJ	340
Nota Técnica n. 45 – Indenização por invalidez permanente	367
Nota Técnica n. 46 – Possibilidade de cessão de créditos previdenciários ..	385
Nota Técnica n. 47 – Tema Repetitivo n. 692	406
Nota Técnica n. 48 – Instrução Concentrada em ações sobre aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida	414
Nota Técnica n. 49 – Formulários-padrão on-line de distribuição de processos, por assunto, nos Juizados Especiais Federais	433
Nota Técnica n. 50 – Ratificação da Nota Técnica n. 1/2024, da Rede de Inovação e Inteligência da 4ª Região – Prevenção e tratamento da litigiosidade superveniente de desastre climático	446
Nota Técnica n. 51 – Racionalização do processo de execução fiscal – Supervisão de aderência	452

2025

Nota Técnica n. 52 – Tema Repetitivo n. 1.246 do Superior Tribunal de Justiça.....	462
Nota Técnica n. 53 – Uniformização de entendimento sobre a natureza material ou processual das questões que tratam de honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais	475
Nota Técnica n. 54 – Possibilidade de unificação e soma das penas de reclusão e detenção para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.	487
Nota Técnica n. 55 – Estabelece medidas preventivas relacionadas ao recebimento das petições iniciais, à redação de dispositivos e à construção de fluxos diferenciados nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, no âmbito das ações coletivas.	498

Nota Técnica n. 56 – Mapeia as medidas adotadas para aprimorar o processamento e julgamento das execuções fiscais, principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário.	500
Nota Técnica n. 57 – Competência para julgamento e requisitos para concessão judicial de medicamentos	502
Nota Técnica n. 58 – Recomendações sobre o cumprimento de decisões judiciais que concedem medicamentos	505
Nota Técnica n. 59 – Litigância abusiva decorrente da inclusão indevida de pedidos de indenização por danos morais no valor da causa	527
Nota Técnica n. 60 – Tema n. 64. Ações repetitivas de desconstituição e indenização com base em descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações e sindicatos	569
Nota Técnica n. 61 – Tema 1.270 do STF: liquidação e cumprimento aglutinado de sentença coletiva como estratégias essenciais de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva	592
Nota Técnica n. 62 – Apoio a processos estruturais envolvendo o cumprimento das obrigações impostas pelo STF aos entes federativos na ADPF 976	614
Nota Técnica n. 63 – Focos de anomalia da litigância em relação ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e tratamento judicial adequado ..	624

Capítulo III

Notas Técnicas aprovadas pelo Grupo Operacional (GO) do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn)

Nota Técnica n. 1/2022 – GO/CIn – Multa penal após vigência da Lei n. 13.964/2019	631
Nota Técnica n. 1/2023 – GO/CIn – Revisão da vida toda – Encaminhamento ao STF	641

PREFÁCIO

Ministro Luis Felipe Salomão

“Nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo chegou” (Vitor Hugo)

Em um cenário de exponencial crescimento da litigiosidade, aliado à escassez de recursos para a expansão da estrutura judiciária, impõe-se – de maneira inadiável – a adoção de políticas de prevenção de conflitos e de gestão qualificada de precedentes.

É precisamente nesse contexto que se insere a atuação sistêmica dos Centros de Inteligência, uma ideia cujo tempo chegou.

Instituídos pela Portaria n. 369, de 19 de setembro de 2017, de iniciativa do Ministro Mauro Campbell Marques, então Corregedor-Geral da Justiça Federal, os Centros de Inteligência (CIs) têm por finalidade antecipar comportamentos, identificar padrões de litigância abusiva, orientar políticas de prevenção e, sobretudo, restaurar a racionalidade na utilização do sistema judicial e na administração dos precedentes qualificados. Ao congregiar magistrados, servidores, advogados públicos e privados, procuradores e representantes de diversas instituições, os CIs consolidam um ambiente estruturado de cooperação interinstitucional – característica essencial da Justiça contemporânea.

Com o propósito de sistematizar a atuação dos CIs e, em observância à sua missão institucional de fomentar pesquisas e divulgar estudos voltados ao aprimoramento da Justiça Federal, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) apresenta à comunidade jurídica o terceiro volume da série *Notas Técnicas e Ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal*. A publicação da série consolidou-se como referência para pesquisas de mestrado e doutorado, além de se tornar fonte de disseminação de boas práticas para outras áreas do sistema de justiça.

O primeiro volume apresentou o Centro Nacional e os Centros Locais de Inteligência, destacando a redefinição do papel do magistrado contemporâneo. Tal papel ultrapassa a análise estritamente processual dos autos e passa a incorporar o diálogo institucional, a abordagem cooperativa e a busca de soluções adequadas a conflitos complexos e multifacetados. Os Centros Locais de Inteligência, nesse sentido, viabilizam um sistema integrado de monitoramento das ações judiciais, fortalecendo tanto o modelo multiportas quanto o sistema de precedentes introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015. Esse arranjo pos-



sibilita a identificação precoce de potenciais focos de litigiosidade e a adoção de medidas antecipadas, contribuindo para reduzir o ingresso de novas demandas.

O segundo volume reuniu artigos que exploram aspectos teóricos e práticos dos resultados alcançados pelos Centros de Inteligência, com especial destaque para a integração entre as instâncias do Judiciário e para a contribuição dos CIs ao modelo brasileiro de precedentes, caracterizado por uma abordagem *bottom-up*. Tal modelo reforça a participação ativa de magistrados e servidores na construção de soluções cooperativas e tecnicamente informadas para problemas de natureza sistêmica.

Nesse contexto, foi ainda publicado um volume especial dedicado à atuação dos Centros de Inteligência durante a pandemia de Covid-19, analisando o impacto das Notas Técnicas produzidas e os expressivos resultados obtidos em um contexto de urgência sanitária e institucional.

Desde o lançamento do primeiro volume, em 2017, a atuação dos Centros de Inteligência da Justiça Federal passou por expressiva expansão. Em 2020, sua estrutura foi estendida a todo o Judiciário brasileiro, por ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, consolidando um modelo nacional de governança da litigiosidade.

Este terceiro volume apresenta a consolidação dos resultados alcançados pelos Centros de Inteligência, refletindo a maturidade institucional do modelo e reafirmando sua centralidade na transformação das práticas de gestão de conflitos no âmbito da Justiça brasileira.

Os Centros de Inteligência representam uma inflexão paradigmática no modo de atuação do sistema de Justiça, ao transformarem conhecimento institucional acumulado em mecanismos sistemáticos de prevenção de litígios. Mediante o emprego de métodos científicos, análise de dados e instrumentos de gestão baseados em evidências, esses Centros inauguram uma racionalidade orientada não apenas à solução de conflitos já instaurados, mas sobretudo à sua antecipação e mitigação.

A presente obra organiza-se em três capítulos:

O primeiro reúne artigos científicos que examinam o estágio atual da atuação em rede dos Centros de Inteligência no âmbito das Justiças Federal, Estadual e Trabalhista. Adota-se, nesse contexto, uma perspectiva segundo a qual tais Centros podem ser compreendidos como “organismos vivos”, dota-



dos de capacidade adaptativa e sensibilidade ao fluxo dinâmico da litigiosidade. Essa abordagem enfatiza a análise integral dos conflitos, construindo respostas a partir de uma inteligência coletiva, cooperativa e interdisciplinar. Além disso, evidencia-se o papel dos Centros de Inteligência na mitigação das disfunções típicas do julgamento repetitivo de questões idênticas de direito e na consolidação de um espaço institucional adequado ao modelo multiportas.

Os capítulos seguintes apresentam as Notas Técnicas produzidas entre 2019 e 2025 (Notas 22 a 63). Cada Nota Técnica, elaborada a partir de evidências científicas – frequentemente oriundas de análises quantitativas e qualitativas de dados – constitui uma intervenção estratégica capaz de evitar, em numerosos casos, o ajuizamento de milhares de demandas.

Essas Notas abordam temas de elevada complexidade institucional, entre os quais:

- a admissibilidade de Recursos Especiais pelos Tribunais Regionais Federais quando exista tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido oposto, em repercussão geral;
- o levantamento de depósitos judiciais por instituições financeiras oficiais, com identificação de feitos já arquivados;
- a formulação de estratégias para julgamento de temas previdenciários pendentes no STF e no STJ;
- a proposição de critérios de governança para o acervo de processos sobrestados nos tribunais;
- a definição de fluxos procedimentais voltados à prevenção de conflitos decorrentes de eventos climáticos extremos.

Os impactos dessas Notas Técnicas revelam a amplitude institucional dos Centros de Inteligência.

Nesse sentido, apenas como um exemplo significativo, relembre-se que a Nota 34/2021 ensejou melhorias relevantes no monitoramento do Programa *De Olho na Qualidade*, da Caixa Econômica Federal, contribuindo para a prevenção de litígios e para a desjudicialização de disputas relacionadas a vícios construtivos. Posteriormente, um Grupo de Trabalho interinstitucional implementado pela Corregedoria da Justiça Federal ensejou uma série de ações que resultaram na expressiva redução da litigiosidade no tema.



Também outro exemplo importante foi a Nota Técnica n. 48/2024, que versa sobre a Instrução Concentrada, convertida na Recomendação n. 01/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal e que tem sido amplamente adotada, com resultados consistentes na diminuição do tempo de tramitação processual.

A Nota Técnica n. 55/2025, por sua vez, fundamentou a Recomendação n. 07/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, que tem possibilitado a construção de um fluxo nacional para a execução de ações coletivas, com participação articulada das instituições envolvidas, designação de pontos focais nas Procuradorias e aprimoramento das tabelas processuais. Tal recomendação decorreu de Grupo de Trabalho instituído também pela Corregedoria e se baseou diretamente nos estudos prévios desenvolvidos pela Nota.

À luz desse percurso, pode-se afirmar que os Centros de Inteligência excedem a função de meros instrumentos de gestão e se afirmam como genuínas inovações institucionais voltadas à formulação de políticas judiciais baseadas em evidências.

Essas ações contribuem decisivamente para o aperfeiçoamento das decisões, para a redução do congestionamento processual e para o fortalecimento da celeridade e da eficiência. A experiência demonstra que tais resultados dependem, em grande medida, da cooperação entre os agentes que integram o sistema de Justiça.

É fundamental, portanto, aprofundar as potencialidades do tratamento sistêmico da litigiosidade no Brasil, com o uso intensivo de métodos científicos e dados qualificados. Os Centros de Inteligência configuram um ambiente no qual técnica e ética se articulam, possibilitando que a gestão pública da Justiça se realize a partir de uma inteligência compartilhada, inclusiva e cooperativa – um verdadeiro círculo virtuoso institucional.

Boa leitura!

Ministro Luis Felipe Salomão
Corregedor-Geral da Justiça Federal
Coordenador do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Artigos

I CAPÍTULO



CENTROS DE INTELIGÊNCIA: Justiças Estadual, Trabalhista e Federal atuando em rede para o tratamento adequado dos conflitos¹

Vânila Cardoso André de Moraes²

Ementa

Contexto do sistema de Justiça na atualidade. Definição dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. Inovação. Breve histórico da institucionalização dos Centros. Produtividade e eficiência paradoxal. Prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes. Demandas repetitivas e origem dos conflitos. Cooperação judicial. Sustentabilidade. Atuação em rede dos Centros de Inteligência: Justiça Trabalhista, Estadual e Federal. Caso do “limbo previdenciário”.

Palavras-chave: Centros de Inteligência; atuação em rede; limbo previdenciário.

1 Contexto da atualidade

Sistemicamente falando, o Judiciário vive uma crise de excesso de litigiosidade há algum tempo, com várias dificuldades decorrentes do tratamen-

1 Artigo publicado originalmente em: REVISTA eletrônica do Centro Inteligência da Justiça de Minas Gerais, v. 1, mar./2024, Belo Horizonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 539 p.

2 Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), Coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

to individualizado de conflitos massivos que geram repetição de demandas. Acrescente-se a isso um excesso de burocracia, conflitos endoprocessuais gerados pelo próprio sistema de Justiça, algumas políticas públicas insuficientes, e está formada uma avalanche de processos que reproduz demandas, entre as quais muitas são artificiais, decorrentes da própria ineficiência dos procedimentos estatais (Moraes, 2022).

O mundo digital, por sua vez, ao mesmo tempo em que facilita o acesso ao Poder Judiciário, abre as portas para impactos desconhecidos.

Nesse contexto, a simples produção numérica de decisões acarreta uma eficiência paradoxal (Ferraz, 2023), pois, quanto mais se produz numericamente, mais demandas são ajuizadas, eis que a origem dos conflitos não é solucionada. Além disso, constata-se que o tratamento individualizado de demandas de natureza coletiva acaba por gerar uma espiral de desigualdade e ineficiência.

Em paralelo a essas constatações, o diploma processual de 2015 adotou um novo sistema de precedentes, mantendo o sistema recursal existente e sem alterações relacionadas ao acesso à Justiça. O sucesso desse sistema exige a compreensão da sua finalidade transformadora, que transcende a mera uniformização de julgados.

É necessário ter humildade para aceitar que na atualidade a produção do conhecimento não admite mais o voo solo. Na era da comunicação ágil e da inovação, essa construção tem de ser coletiva, num encaixe natural de diversas perspectivas para a formação de escolhas que sejam inclusivas. E o Direito não pode estar fora dessa revolução informacional que veio para ficar (Moraes, 2022).

Nesse contexto histórico, modelou-se a base estrutural para a institucionalização dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, um espaço administrativo de atuação estratégica que permite diálogos interinstitucionais e entre instâncias com a finalidade de prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes. Esse espaço inovador, cooperativo e inclusivo foi inicialmente institucionalizado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF)³ e posteriormente replicado

3 Os Centros de Inteligência foram inicialmente instituídos por meio da Portaria n. 369, de 19 de setembro de 2017, da lavra do ministro Mauro Campbel, corregedor-geral da Justiça Federal à época. Devido aos excelentes resultados alcançados, em 1/10/2018 foi editada a Resolução CJF n. 499, de 11 de fevereiro de 2019, instituindo os Centros de Inteligência pelo CJF, tendo como relator da proposta o ministro Raul Araújo, à época Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), que consignou em seu voto: “A disciplina dos Centros de

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)⁴, interligando em rede seres humanos que atuam nos espaços públicos que compõem a Justiça brasileira, com vistas à produção de conhecimento qualificado para a solução de problemas sistêmicos. Costumam participar dos estudos dos Centros representantes de instituições públicas, privadas, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e integrantes do mundo acadêmico, além de servidores, juízes, desembargadores e ministros. Assim, os parceiros do sistema de Justiça exercitam a cooperação e o comprometimento, buscando aperfeiçoar as relações organizacionais e institucionais.

O fundamento dos Centros de Inteligência é a promoção de soluções consensuais, nas quais o poder de convencimento decorre da cientificidade das estratégias de gestão empregadas. A lógica cooperativa pressupõe também o caráter facultativo de suas recomendações, deliberações e encaminhamentos, que se materializam em notas técnicas.

Os Centros são um design organizacional inovador que está dando certo e vem ao encontro das alterações processuais vivenciadas nos últimos anos, com destaque especial para o princípio da cooperação e do sistema multipor-
tas, ambos materializados no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

A incorporação da conciliação e da mediação como etapas obrigatórias do processo caracteriza o tribunal multipor-
tas, metáfora que revela a possibilidade do direcionamento de casos conflituosos para o método adequado de resolução, deixando o processo judicial de ser a única opção, podendo ser utilizado o espaço dos Centros de Inteligência com essa finalidade.

2 Um pouco da história da institucionalização dos Centros de Inteligência

Mas, afinal, como se chegou até aqui?

Inteligência por meio de uma estrutura normativa mais ampla será fundamental para que eles venham a se firmar permanentemente como o que efetivamente já são: órgãos essenciais para a racionalização de um Poder Judiciário que começa a se dar conta de que, tendo o mundo mudado, deve ele também mudar estratégias para prodigalizar a distribuição de Justiça”. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20499-2018.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2023.

- 4 A experiência serviu de inspiração para a Resolução CNJ n. 349, de 23 de outubro de 2020, que instituiu o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, expandindo para a Justiça Estadual e Trabalhista a exitosa experiência da Justiça Federal. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3547>. Acesso em: 13 fev. 2023.



Para responder a essa pergunta, é preciso voltar o olhar para o passado. A ideia foi sendo lapidada ao longo de vários anos em grupos de trabalho de magistrados e servidores que atuaram em diversos ramos da Justiça, bem como no CJF, no CNJ, na Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), nas Escolas da Magistratura e nas associações de magistrados (Moraes, 2020).

Tecnicamente falando, a proposição de institucionalização foi resultado do projeto estratégico nacional denominado “Pesquisa de Demandas Repetitivas”. Após ter sido afastada a possibilidade da realização de pesquisa nacional, foi apresentada ao então Corregedor-Geral e Diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), Ministro Mauro Campbell Marques, mudança do escopo do projeto, o que foi aprovado pelo Comitê Gestor Estratégico, que passou a ter como resultado esperado a institucionalização e implementação do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal. Assim, os próprios integrantes do Grupo de Pesquisa começaram a produzir os estudos e investigações sobre as demandas repetitivas.

No CJF, em 2015, a pesquisa sobre demandas repetitivas passou a incorporar o portfólio de projetos estratégicos da Justiça Federal, inserido no âmbito do item 4 do macrodesafio do Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Justiça para os anos de 2015/2020.

Durante esse período, foi instalado, em 2015, o 1º Centro Local de Prevenção de Demandas em Natal (RN). Após um longo período de estudos e análise de seus resultados, percebeu-se a necessidade de criação de um espaço institucional junto ao CEJ que permitisse a construção coletiva de conhecimento e soluções para o fenômeno da litigância repetitiva e que atuasse por meio de uma rede de comunicação que interligasse desde o Superior Tribunal de Justiça até as Seções Judiciárias.

Uma conclusão alcançada pelos integrantes do Grupo de Pesquisa foi a necessidade de se chegar à origem dos conflitos que provocavam demandas repetitivas. Constatou-se que o tratamento individualizado de demandas que possuíam origem única gerava uma espiral de desigualdade, pois casos idênticos recebiam tratamentos diferentes.

Em 19 de setembro de 2017, para dar agilidade e efetivação às notas técnicas, instrumento utilizado para apresentar os estudos e conclusões produzidos pelo Grupo de Pesquisa, o Ministro Mauro Campbell Marques assinou a Portaria CJF-PCG-2017/00369, instituindo o Centro Nacional e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal.

Criou-se, assim, um espaço institucional horizontal que permite uma gestão judiciária democrática fundada no diálogo e na cooperação interinstitucional e entre instâncias, com um funcionamento coordenado e dotado de cientificidade. Esses espaços institucionais têm alcançado excelentes resultados, comprovando que a promoção de soluções consensuais construídas coletivamente são o melhor caminho para o aprimoramento institucional e para a resolução de problemas sistêmicos.

Finalmente, em 11/2/2019 foi editada a Resolução CJF n. 499, instituindo os Centros de Inteligência pelo Conselho da Justiça Federal, tendo como relator da proposta o Ministro Raul Araújo, à época Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do CEJ.

A experiência serviu de inspiração para a Resolução CNJ n. 349, de 23 de outubro de 2020, que criou os Centros de Inteligência do Poder Judiciário, expandindo para as Justiças Estadual e Trabalhista a exitosa experiência da Justiça Federal

A partir da edição da Resolução, foram então implantados os Centros de Inteligência nas Justiças Estadual e Trabalhista. Desde então, inúmeras notas técnicas já foram aprovadas, oportunizando o aprimoramento, a efetividade e a eficiência do sistema de Justiça.

3 Redes de Centros de Inteligência e tratamento adequado dos conflitos sistêmicos: caso do “limbo previdenciário”

Uma possibilidade real para a resolução dos conflitos de natureza sistêmica que se avolumam no Poder Judiciário é a atuação em rede dos Centros de Inteligência por meio da cooperação, em sintonia com os dispositivos 67 a 69 do CPC/2015, bem como da Resolução n. 350, de 27 de outubro de 2020, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades. Essa resolução tratou da dimensão processual, em complementação às normas trazidas pelo CPC/2015, bem como aprofundou a dimensão administrativa, consolidando fundamentos para a cooperação judiciária em sentido amplo. Com o estabelecimento das diretrizes e procedimentos, abriu-se o Poder Judiciário para um sistema nacional de cooperação judiciária (Kim, 2020).



A cooperação judiciária tem como marco, no plano internacional, o estabelecimento de uma cooperação comunitária como resposta à conjugação de ordens jurídicas de diferentes países que passaram a integrar a União Europeia (Vasconcelos; Soares, 2014). Portanto, todo esse arcabouço processual e normativo está em sintonia com o momento histórico global e vem amparar a necessidade de uma atuação inovadora do sistema de Justiça.

Nesse contexto, a atuação dos Centros de Inteligência está perfeitamente alinhada com as políticas judiciais da atualidade, necessárias ao desenvolvimento sustentável⁵, com o principal objetivo de instrumentalizar o diálogo interinstitucional, o que pressupõe, essencialmente, uma lógica colaborativa. No mais, os Centros de Inteligência têm por estratégia o emprego de soluções preventivas e coletivo-estruturais. A ideia é agir fora do processo e de forma dissociada do conflito subjetivo, individual ou coletivo. Foca-se genericamente na origem dos conflitos que ensejam demandas repetitivas, nos estímulos silenciosos de litigiosidade identificados no funcionamento do próprio sistema de Justiça e no diálogo entre instâncias para a gestão de precedentes, visando reforçar a devida segurança jurídica, além da padronização de rotinas com o objetivo de reduzir a litigiosidade intraprocessual (Clementino, 2018).

Para a visualização das possibilidades da atuação dos Centros em rede, vale a pena analisar uma situação fático-jurídica que é transversal às competências das Justiças Federal e Trabalhista, com reflexos no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o denominado “limbo previdenciário”.

Constata-se que o desempenho de atividade laboral desencadeia o surgimento de direitos trabalhistas para o trabalhador, bem como opera a sua filiação ao sistema da Previdência Social, momento em que ele se torna segurado e se inicia a proteção previdenciária. Numa primeira análise, tudo parece simples; entretanto, o fato de tornar-se um trabalhador filiado ao Regime Geral de Previdência Social não garante um tratamento adequado na hipótese de

5 A sigla ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz parte da chamada “Agenda 2030”. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas, em 2015, por 193 países-membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods16.html>. Acesso em: 29 mar. 2023.

ocorrência de um conflito relacionado à incapacidade laboral, que pode vir a ser interpretada de forma diferente nas esferas trabalhista e previdenciária.

Com efeito, observa-se a repetição de um fenômeno que tem sido chamado de “limbo previdenciário”, isto é, o exercício de direitos previdenciários decorrentes do contrato de trabalho é negado na esfera administrativa, e, num segundo momento, na esfera judicial. Esse fenômeno possui duas dimensões de análise: a administrativa e a judicial.

Inicialmente, costuma-se ter a decisão administrativa do INSS sobre a cessação do benefício previdenciário por incapacidade, quando o órgão entende pela recuperação da capacidade laboral pelo trabalhador-segurado, decisão que contrasta com o parecer do médico do trabalho do empregador, que atesta sua incapacidade laboral, ficando inviabilizado o retorno ao trabalho. Esse vácuo em que não há a prestação de serviços nem o afastamento oficial, sem a percepção de remuneração, constitui exatamente o período de “limbo” a que está sujeito o empregado.

É intuitivo que o sistema processual existente no Brasil não tem conseguido solucionar com efetividade essa espécie de demanda, considerando o seu direcionamento tradicional para a solução de litígios individuais.

A perpetuação dessa situação, ultrapassando o período de graça, fazia com que o trabalhador-segurado perdesse a qualidade de segurado. Isso porque não estaria em gozo de benefício previdenciário e, não sendo normalmente retomada a relação de trabalho, o trabalhador-segurado não estaria enquadrado em hipóteses que assegurassem sua condição de segurado, criando-se um entrave ao acesso aos benefícios e serviços da Previdência Social. Entretanto, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) pacificou o seguinte entendimento:

Quando o empregador não autorizar o retorno do segurado, por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS, a sua qualidade de segurado se mantém até o encerramento do vínculo de trabalho, que ocorrerá com a rescisão contratual, quando dará início a contagem do período de graça do art. 15, II, da Lei n. 8.213/1991⁶.

6 Tema 300 da TNU (Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência da Justiça Federal).



Levado esse tema para a Rede de Centros de Inteligência, quais encaminhamentos seriam possíveis?

Pode-se apresentar o exemplo de um projeto de governança em regime de cooperação judiciária entre diferentes instituições para desenvolver ações conjuntas com o objetivo de prevenir e resolver conflitos envolvendo matérias previdenciárias e trabalhistas. Referido projeto foi realizado em Belo Horizonte, em 2017, e as instituições participantes foram a UFMG, o PRUNART⁷, a Justiça Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais, a Procuradoria Federal no Estado de Minas Gerais, o INSS, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal⁸.

A cooperação judiciária entre as instituições participantes teve por objetivo identificar problemas que estavam ocasionando o grande número de ações judiciais sobre matérias previdenciárias e trabalhistas e desenvolver medidas para reduzir e prevenir o ajuizamento de demandas envolvendo o assunto.

As iniciativas realizadas por meio do Termo de Cooperação foram descritas em dissertação de Mestrado, a merecer transcrição:

A partir da análise da situação do limbo jurídico previdenciário-trabalhista, o diagnóstico realizado identificou a falta de coordenação entre os diferentes atores que atuam na esfera administrativa (empregador, INSS, perito médico federal, médico do trabalho) e na esfera judicial (magistrados, peritos, PFMG-AGU, INSS), em razão da divisão de competências entre diferentes ramos do Poder Judiciário (Justiça

TNU fixa tese sobre a manutenção da qualidade de segurado durante o período do limbo previdenciário. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2023/janeiro/tnu-fixa-tese-sobre-manutencao-da-qualidade-de-segurado-durante-o-periodo-de-limbo-previdenciario>. Acesso em: 25 jan. 2023.

- 7 O Programa de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça (PRUNART) é uma proposta que envolve a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a partir da identificação de situações-problema de interesse público e social relacionados à organização do trabalho e à administração da Justiça, extraídas do diálogo entre a universidade, as instituições públicas e privadas do trabalho, integrantes do Poder Executivo e do sistema de Justiça e as instituições intermediárias de representação social e coletiva. Disponível em: <https://sites.direito.ufmg.br/prunart/apresentacao/>. Acesso em: 14 fev. 2023.
- 8 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região) *et al.* *Termo de Cooperação Interinstitucional UFMG/TRF1/PFMG/INSS/SPM-ME/TRT3 n.1, de 21 de novembro de 2017*. Belo Horizonte: Tribunal Regional do Trabalho [da] 3. Região, 2019. Disponível em: <https://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/42506>. Acesso em: 27 mar. 2023.



do Trabalho e Justiça Federal), cujos posicionamentos dissonantes têm conduzido a conclusões periciais e decisões administrativas e judiciais antagônicas sobre a mesma situação fático-jurídica, deixando desamparado o trabalhador-segurado, cenário que é um reflexo da aplicação dos métodos difundidos pela ciência clássica, que fragmentam o saber e tornam compartimentalizadas as instituições.

Nesse sentido, ainda que a competência absoluta possa trazer algumas limitações à cooperação, a interação entre os Juízos é viável e desejável, abrindo espaço para a ideia de uma jurisdição compartilhada, que condiz com o objetivo de um Poder Judiciário harmônico.

A partir desse termo de Cooperação foi possível realizar um projeto-piloto oportunizando uma perícia conciliatória, isto é, a realização de uma perícia em que todos os envolvidos participassem (Justiça Federal, Justiça do Trabalho e INSS) para que o resultado pudesse ser aproveitado nas esferas administrativa e judicial.

O perito judicial que atuou na reclamação trabalhista e o perito médico federal se reuniram para a realização de um ato médico pericial. Adotou-se uma metodologia harmonizadora da perícia, com fundamento no Termo de Cooperação Interinstitucional, viabilizando-se reunião e troca de experiências e conhecimento técnico entre peritos e a discussão sobre pontos conflitantes. Os peritos tiveram a oportunidade de ouvir atentamente a história pessoal do reclamante e avaliar conjuntamente sua história médico-previdenciária. Foram compartilhados relatórios e, dessa maneira, puderam chegar a uma apurada compreensão do estado de saúde do trabalhador-segurado e superar a desarmonia que havia se estabelecido entre as conclusões periciais. Assim, conjunta e unanimemente concluíram pela incapacidade laboral.

O estabelecimento de relações interinstitucionais, com a condução do direcionamento pelo Poder Judiciário, na condição de mediador interinstitucional, num ambiente no qual ocorra verdadeira troca de informações e conhecimento entre Magistrado, partes e procuradores e demais interessados (como o INSS), viabilizou que fossem prevenidos efeitos deletérios decorrentes da vulnerabilidade e a hipossuficiência do trabalhador-segurado (Santos, 2023).

Analisando a transcrição acima, é possível verificar que conflitos sistêmicos, como o “limbo previdenciário”, possuem na atualidade um espaço institucional administrativo para serem tratados adequadamente. Iniciativas localizadas são relevantes, como o Termo de Cooperação descrito acima; entre-



tanto, precisamos reverberar essas iniciativas por meio de um procedimento nacional que garanta a isonomia e a previsibilidade. Os Centros de Inteligência surgem exatamente para cumprir essa missão estratégica.

4 Conclusão

A Resolução CNJ n. 349/2020 criou o Centro de Inteligência do Poder Judiciário e a Rede de Centros de Inteligência do Poder Judiciário, expandindo para as Justiças Estadual e Trabalhista uma exitosa experiência da Justiça Federal.

Os Centros de Inteligência do Poder Judiciário são um espaço administrativo de atuação estratégica que permite os diálogos interinstitucionais e entre instâncias com a finalidade de prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes.

Um exemplo da possibilidade da atuação em rede dos Centros de Inteligência é o denominado “limbo previdenciário”, fenômeno transversal às competências das Justiças Federal e Trabalhista que tem reflexos no INSS e acarreta desamparo ao trabalhador-segurado.

É possível verificar que conflitos sistêmicos possuem na atualidade um espaço institucional administrativo para serem tratados adequadamente. Iniciativas localizadas são relevantes; entretanto, precisamos reverberar essas iniciativas e atuar coletivamente por meio de um procedimento nacional que garanta a isonomia e a previsibilidade.

Os Centros de Inteligência surgem exatamente para cumprir essa missão estratégica, pois têm como base a cooperação e o diálogo entre os seres humanos que atuam no sistema de Justiça.

Referências

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (3. Região) *et al. Termo de Cooperação Interinstitucional UFMG/TRF1/PFMG/INSS/SPM-ME/TRT3 n. 1, de 21 de novembro de 2017*. Belo Horizonte: Tribunal Regional do Trabalho [da] 3. Região, 2019. Disponível em: <https://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/42506>. Acesso em: 27 mar. 2023.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Centro Local de Inteligência da Justiça Federal Potiguar: legitimidade pelo diálogo. In: NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda (org.). *Centro de inteligência da JFRN: comissão judicial de prevenção de demandas*. Natal, RN: ESMAFE; Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio



Grande do Norte, 2018. (Cadernos da Magistratura da ESMAFE; v. 1). p. 12-27. Disponível em: https://www.jfpe.jus.br/JFPE/Biblioteca%20Juizes%20que%20atuaram%20na%20JFPE/Biblioteca_Juizes_que_atuaram_na_JFPE/2021/05/12/20210512CentrolocalCader-nos2018.PDF. Acesso em: 27 mar. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n. 349, de 23 de outubro de 2020. Dispõe sobre a criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário e dá outras providências. *DJe/CNJ*, Brasília, DF, n. 346, p. 8-10, 27 out. 2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3547>. Acesso em: 13 fev. 2023.

FERRAZ, Taís Schilling. A litigiosidade como fenômeno complexo: quanto mais se empurra, mais o sistema empurra de volta. *Revista Jurídica da Presidência*, Brasília, DF, v. 25, n. 135, p. 163-191, jan./abr. 2023. Disponível em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/2847/1450>. Acesso em: 28 mar. 2023.

IPEA. *Paz, justiça e instituições eficazes*. Brasília, DF: IPEA, 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods16.html>. Acesso em: 29 mar. 2023.

KIM, Richard Pae; SILVA, Fabiana Andrade Gomes e. A gestão estratégica no Poder Judiciário e seus avanços nos 15 anos do Conselho Nacional de Justiça. *Revista CNJ*, Brasília, DF, v. 4, n.1, p. 207-218, jan./jun. 2020. Disponível em: <https://bibliotecadigital.cnj.jus.br/jspui/bitstream/123456789/164/1/A%20Gest%c3%a3o%20Estrat%c3%a9gica%20no%20Poder%20Judici%c3%a1rio%20e%20seus%20avan%c3%a7os%20nos%2015.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2023.

MORAES, Vânia Cardoso André de. Centros de Inteligência Judiciários: uma inovação perfeita para 2022 (Parte 1). *Consultor Jurídico*, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-jan-09/segunda-leitura-centros-inteligencia-judiciarios-inovacao-perfeita-2022-parte/>. Acesso em: 20 mar. 2023.

MORAES, Vânia Cardoso André de. Como chegamos até aqui? A história dos Centros de Inteligência da Justiça Federal. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil); CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CIN). *Atuação em rede dos Centros de Inteligência da Justiça Federal durante a pandemia: uma forma de institucionalização do sistema multiportas no direito brasileiro*. Ed. especial. Brasília, DF: Centro de Estudos Judiciários – CEJ, 2020. p. 17-21. (Série CEJ. Rede dos Centros de Inteligência da Justiça Federal. Sistema de Justiça. Notas técnicas e resultados). Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/serie-cej-cnijf-1/edicao-especial-atuacao-em-rede-dos-centros-de-inteligencia-da-justica-federal-durante-a-pandemia/@@download/arquivo/>. Acesso em: 29 mar. 2023.



PROGRAMA DE APOIO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO E ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. *Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <https://sites.direito.ufmg.br/prunart/apresentacao/>. Acesso em: 14 fev. 2023.

REVISTA ELETRÔNICA DO CENTRO INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, v. 1, mar. 2024. Disponível em: <https://bd.tjmg.jus.br/items/2a45c122-2151-49a6-825f-dedf675a0c24>. Acesso em: 15 abr. 2024.

SANTOS, Fabiane Cristina dos. *Cooperação judiciária interinstitucional: a institucionalização de um arranjo de governança na prevenção e no tratamento dos conflitos previdenciário-trabalhistas*. 2023. 321 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/fe2b7981-1f7b-4dad-b963-ebadc9a881d1>. Acesso em: 2 jan. 2024.

VASCONCELOS, Antônio Gomes de; SOARES, Mirelle Fernandes. Perspectivas para o exercício de função jurisdicional e para a administração da justiça no estado constitucional democrático. *Revista do Instituto de Direito Brasileiro* (RIDB), Lisboa, v. 3, n. 3, 2014.





PROBLEMAS COMPLEXOS SÃO ORGANISMOS VIVOS: a adoção da perspectiva sistêmica na atuação dos Centros de Inteligência⁹

Taís Schilling Ferraz¹⁰

Sumário

Introdução. 1 O que fazem e de onde vieram os Centros de Inteligência do Poder Judiciário. 2 Espaços de captação, compartilhamento e produção de conhecimento. 3 As várias frentes de atuação. 4 Problemas complexos são organismos vivos: uma perspectiva sistêmica. 5 Trazendo a perspectiva sistêmica para a definição da estratégia de atuação. 5.1 O problema é nosso. 5.2 Identificando padrões sistêmicos em casos reais. 6 Pontos de alavancagem. Considerações finais. Referências.

Introdução

Grandes desafios da prestação jurisdicional, por sua característica complexa, multicausal e multidimensional, não respondem a abordagens lineares,

9 Artigo publicado originalmente na obra: LUNARDI, Fabrício Castagna; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda (Coord.). *Inovação Judicial: fundamentos e práticas para uma jurisdição de impacto*. 1. ed. Brasília, DF: ENFAM, 2021. v. 1.

10 Desembargadora Federal no TRF4, doutora em Ciências Criminais e mestre em Direito pela PUCRS, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação da ENFAM, integrante do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; taissferraz@gmail.com.

nem fragmentadas. Suas características estão interconectadas; a relação de causalidade entre seus elementos é circular e, em alguns casos, tautológica.

Assim é, por exemplo, com os fenômenos da manutenção das taxas de congestionamento, da repetição de demandas, do aumento de casos de prisão provisória, entre muitos outros.

Tratar esses fenômenos de maneira cartesiana, agindo exclusivamente sobre suas exterioridades, não produz efeitos positivos sustentáveis e, não raro, gera consequências indesejáveis.

Metas de produtividade, quando tomadas como principais alternativas, podem ser exemplos de soluções lineares e fragmentadas, pautadas apenas em sinais exteriores de problemas muito mais profundos e abrangentes, cujas causas, por não serem adequadamente consideradas, permanecem ativas, encontrando outros caminhos pelos quais possam extravasar seus efeitos.

Ao desmembrar problemas complexos, na tentativa de torná-los mais administráveis, perde-se a noção intrínseca de conexão com o todo. A lição é de Peter Senge (2017, p. 33) e encontra fundamento no pensamento sistêmico.

É sobre o tratamento de fenômenos complexos, que desafiam cotidianamente o Poder Judiciário, que este artigo incursionará, e sobre o papel que vem sendo desempenhado pelos Centros de Inteligência na identificação de sintomas e causas dos problemas, na localização de possíveis pontos de alavanca-gem, na construção colaborativa de soluções e na projeção das consequências que poderão decorrer das escolhas de intervenção.

Buscando referências teóricas no pensamento sistêmico, e incursionando sobre as atividades que já vêm sendo realizadas no âmbito dos Centros de Inteligência, o objetivo será apresentar um panorama sobre o funcionamento desses organismos, seus pressupostos teórico-práticos e as muitas possibilidades que se abrem, através da articulação em rede da inteligência coletiva, para o adequado tratamento dos desafios cotidianos do Poder Judiciário.

1 O que fazem e de onde vieram os Centros de Inteligência do Poder Judiciário

Captação, canalização e avaliação, sob várias perspectivas, de problemas complexos no contexto do Poder Judiciário; prospecção; construção com-



partilhada de alternativas de prevenção, solução ou tratamento; intervenção e monitoramento desses problemas e projeção de impactos podem ser consideradas, resumidamente, as atuais e já concebidas possibilidades de atuação dos Centros de Inteligência.

A ideia de criação desses espaços não surgiu de uma hora para a outra, tendo sido experimentada e lapidada, ao longo de anos, em grupos de trabalho de magistrados e servidores, que atuaram, em diferentes momentos, espalhados pelos diversos ramos da Justiça brasileira, bem como no Conselho da Justiça Federal, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, nas associações de magistrados e no Conselho Nacional de Justiça (Ferraz, 2019, p. 60-69).

Esses grupos, na origem, dedicaram-se a estudar o fenômeno das demandas repetitivas e estruturais, a compreender a lógica de atuação dos grandes litigantes e do funcionamento de um ainda recente sistema de precedentes.

Tinham à frente, como desafio, encontrar caminhos para o tratamento adequado de questões complexas, e traziam consigo a convicção, produto das vivências até então, de que seria necessário identificar novas estratégias para a abordagem dos antigos e dos novos problemas, já que aumentar a produtividade ou os quadros, modificar sistematicamente a legislação e recorrer a mecanismos sancionatórios, entre muitas outras medidas, revelavam-se como estratégias absolutamente insuficientes e pouco sustentáveis.

A experiência que funcionou como laboratório e que forneceu as bases moldares para a criação dos atuais Centros de Inteligência ocorreu na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, onde magistrados e servidores começaram a adotar uma metodologia que rompia com o modelo vertical de diagnóstico de problemas e tomada de decisões, e que passava a questionar a forma cartesiana de intervenção.

A ideia foi levada ao Conselho da Justiça Federal e, com a criação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, expandiu-se para todas as Seções Judiciárias¹¹.

A Resolução CJF n. 499/2018, elencou, em um rol exemplificativo, as competências do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência, divi-

11 Instituídos inicialmente pela Portaria CJF n.369/2017, editada pelo então corregedor-geral da Justiça Federal, e confirmados pela Resolução CJF n. 499/2018, o Centro Nacional de Inteligência e os Centros de Inteligência das Seções Judiciárias espalharam-se pelo País. Em menos de um ano da sua ratificação, já estavam instalados em praticamente todos os Estados e no Distrito Federal.



didadas em duas grandes vertentes: (I) o monitoramento, com vistas à prevenção, e à racionalização no tratamento das demandas, e (II) a gestão do sistema de precedentes. A importante institucionalização assentou as bases para que fossem identificadas oportunidades de atuação, constituindo-se em fator de encorajamento para a proposição de soluções, que vieram a ser documentadas e difundidas essencialmente através de notas técnicas.

Com o sucesso da metodologia de atuação dos Centros Nacional e Locais de Inteligência na Justiça Federal, estabeleceu-se, rapidamente, uma estratégia de trabalho em rede, com a realização de reuniões periódicas em diversos formatos e com o compartilhamento sistemático de desafios e soluções. Essa estratégia ganhou escala durante o período de pandemia, quando houve a rápida necessidade de redefinição de rotinas para o funcionamento dos serviços e a criação de inúmeras alternativas para dar adequado processamento às demandas judiciais, diante das medidas de isolamento social.

O período funcionou como um grande laboratório para o trabalho colaborativo no Poder Judiciário, em novos e mais disruptivos parâmetros, passando a envolver, gradativamente, Centros de Inteligência que surgiam no contexto da Justiça dos Estados.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça deu ainda maior institucionalização às iniciativas, criando o Centro de Inteligência do Poder Judiciário e orientando os Tribunais de Justiça, do Trabalho e Eleitorais a criarem, também, seus Centros Locais¹².

Esse movimento, que vem se expandindo exponencialmente, já começa a integrar as demais instituições do sistema de Justiça.

2 Espaços de captação, compartilhamento e produção de conhecimento

“Quando as aranhas combinam as suas redes, são capazes de amarrar um leão”. Esse provérbio africano talvez auxilie a dimensionar a potencialidade de um trabalho em rede no Judiciário, diante da multidimensionalidade dos desafios atuais.

12 A Resolução CNJ n. 349, de 23 de outubro de 2020, instituiu o Centro de Inteligência do Poder Judiciário.



A proposta dos Centros de Inteligência não é concentrar a inteligência da instituição em um ou em alguns locais, mas funcionar como espaços qualificados de conexão e compartilhamento que sejam capazes de captar (não capturar) o conhecimento gerado nas mais diversas frentes de atuação do Judiciário, para dar-lhe vazão, difundindo-o, compartilhando-o, qualificando-o ou, através dele, propondo alternativas de solução para desafios complexos, que prestigiem o funcionamento adequado do Judiciário como um todo.

Assim, a partir de iniciativas que podem ter origem no Poder Judiciário, nas instituições do sistema de justiça, nos próprios litigantes e na sociedade em geral, os Centros de Inteligência realizam a afetação e a análise de relevantes questões, em um trabalho de equipe e entre equipes, que ocorre em metodologia horizontal e com a observância de diversos princípios, que já vêm sendo sistematizados por seus primeiros integrantes, com o objetivo de favorecer a disseminação desse modelo cooperativo e efetivo de trabalho (Clementino, 2020).

Dentre tais princípios, especial relevância assumem, por sua perspectiva sistêmica, os da colaboração, da cocriação, da flexibilidade e adaptabilidade, da diversidade e polifonia de ideias e da centralidade do jurisdicionado (Idem).

Um dos princípios operadores da complexidade, identificados por Morin (2005, p. 190) e integralmente consentâneo com os pressupostos de atuação dos Centros de Inteligência, é o da dialogicidade, que traz ínsita a noção de complementaridade e de possibilidade de convivência entre elementos ou ideias que, na aparência, são antagônicos.

Transpondo-se para a realidade do Judiciário, diante de desafios que são comuns a vários segmentos, é natural a existência de dicotomias que, em larga escala, não podem ser simplesmente eliminadas; precisam ser acolhidas.

Trabalhar de forma dialógica significa abraçar as contradições, indo além da proposta dialética de tese, antítese e síntese, segundo a qual, para se chegar à síntese, que será algo diferente de qualquer das hipóteses, será preciso abdicar de uma convicção, o que nem sempre se sustenta ou mesmo se justifica. Talvez isso possa explicar que, na metodologia dos Centros de Inteligência, busquem-se os consensos possíveis, ao invés de se buscar a construção de soluções completas para serem, depois, submetidas a votações e consideradas certas ou erradas, implementáveis ou não.

Trata-se de compreender e conviver com o diferente, sem perder de vista que há um todo maior, que se dirige a um propósito, que precisa ser considerado e que vem traduzido na missão do Poder Judiciário – Realizar Justiça – e nos compromissos do Estado brasileiro pertinentes à atuação judicial, entre eles o da solução pacífica das controvérsias.

3 As várias frentes de atuação

Como julgar tantos processos? Como aumentar a produtividade?

Essas perguntas são feitas constantemente, nos pequenos grupos de magistrados e servidores, nos cursos, no trabalho das corregedorias, nos variados órgãos que se dedicam à gestão estratégica, nas escolas judiciais e nos ambientes externos, inclusive legislativos.

A partir delas, muitas ideias surgiram e foram implementadas, sempre focadas em alcançar maior eficiência na prestação jurisdicional. Sob diversas perspectivas, efeitos foram alcançados, em especial no tema da repetição de demandas, em que muitas soluções foram identificadas e aplicadas, com resultados estatisticamente comprovados.

Não obstante, as dificuldades aumentaram. Ainda que se tenha alcançado um grande aumento na produtividade, a sensação é quase sempre a de *enxugar gelo*. A cada ano, mais processos ingressam no Poder Judiciário.

A eficiência é fundamental, e não há erro em querer alcançá-la. É necessário, porém, formular outras perguntas, ampliando a mirada, procurando por efeitos verdadeiramente transformadores.

Mais do que tentar saber como aumentar a produtividade, talvez seja preciso perguntar, por exemplo, por que o Judiciário é chamado a julgar tantos e cada vez mais processos a cada ano? O que faz com que a sociedade se torne cada vez mais dependente do Judiciário para resolver conflitos? Quais fatores são determinantes para a excessiva recorribilidade nos processos? O que tem dificultado a obtenção de maior coerência e integridade na aplicação do direito? Quais os efeitos do aumento da rapidez no julgamento dos processos sobre a litigiosidade?

Ao estabelecer suas competências de atuação, os Centros de Inteligência procuram estar atentos a essas e outras perguntas mais abertas; daí a proposta de trabalhar em três grandes (embora não exclusivas) vertentes:



- prevenção de demandas;
- monitoramento e racionalização de procedimentos; e
- gestão de precedentes.

Nos Centros de Inteligência, entre outras questões, avaliam-se os possíveis impactos da afetação, pelos tribunais superiores, de determinados temas para julgamento no modelo de precedentes vinculantes, seja no sobrestamento dos processos, seja na solução e futura prevenção de novos conflitos; mapeiam-se dificuldades práticas na interpretação e aplicação dos precedentes, sugerindo-se alternativas de solução que contribuam para o adequado funcionamento do modelo; captam-se movimentos incomuns no ajuizamento de demandas, buscando-se alternativas para que conflitos possam ser solucionados sem necessidade de judicialização, ou possam ter fluxo facilitado de tramitação; detectam-se indicativos de que determinados procedimentos ou escolhas que vêm sendo feitas, dentro e fora do Judiciário, têm provocado maior judicialização ou litigiosidade interna, disseminando-se essa informação e propondo-se a construção colaborativa de soluções; identificam-se situações em que a existência de entendimentos contraditórios esteja causando insegurança jurídica, propondo-se que alguns temas sejam afetados e julgados (ou mesmo revisitados), para uma maior integridade e coerência sistêmica na aplicação dos precedentes; detectam-se riscos, em determinados conflitos, de aumento do volume de recursos e rescisórias, propondo-se medidas de prevenção ou mesmo de modulação de efeitos.

São ações, por vezes pontuais, capazes de acionar uma série de efeitos desejáveis em cadeia, e que contemplam também a previsão de monitoramento ou atenuação de possíveis consequências negativas advindas das iniciativas, sempre com um olhar sobre o todo.

4 Problemas complexos são organismos vivos: uma perspectiva sistêmica

Buscar o todo pela mera análise e soma das partes é a estratégia do pensamento mecanicista, baseado no paradigma cartesiano. Concentra-se a investigação dos fenômenos nas propriedades essenciais das partes que possam ser



investigadas, mensuradas e individualmente tratadas, pressupondo-se que, para conhecer e intervir sobre tais fenômenos, basta desmontá-los e parti-los em unidades menores e mais simples (Ferraz, 2020, p. 170).

Segundo Hock, há quase três séculos trabalha-se diligentemente para estruturar a sociedade, acreditando-se na metáfora da máquina:

[...] que com maior conhecimento científico reducionista, maior especialização, mais tecnologia, maior eficiência, maior educação linear, mais regras e regulamentos, maior comando e controle hierárquico, aprenderemos a construir organizações em que seja possível puxar uma alavanca num lugar e obter um resultado preciso em outro e saber exatamente que alavanca puxar para obter um determinado resultado. Pouco importa se, no processo, os seres humanos forem obrigados a se comportar como engrenagens e parafusos (Hock, 2008, p. 63).

Nem todos os problemas, porém, respondem adequadamente a essa forma de abordagem, que, para funcionar, pressupõe observação e intervenção em ambientes controlados, onde haja razoável estabilidade do ambiente, baixo grau de complexidade dinâmica e menor grau de influência dos observadores sobre o objeto em análise (Andrade, 2014).

Fenômenos complexos não podem ser abordados de forma linear. São totalidades, como organismos vivos. Comportam-se conforme o contexto, modificam-se ao influxo da observação, adaptam-se, sujeitam-se a muitas variáveis interrelacionadas, cujas influências recíprocas podem se modificar com o tempo. Daí que sua abordagem não pode ser cartesiana, muito menos definitiva.

O todo não é, necessariamente, igual à soma das partes. Ele pode ser maior ou menor. Em uma escola, por exemplo, a soma das capacidades individuais dos seus professores, alunos, diretores e funcionários não resulta, obrigatoriamente, num desempenho equivalente da instituição. O resultado poderá ser maior ou menor, a depender da capacidade de trabalharem em conjunto e do compartilhamento de propósitos entre si e com a escola.

Existe uma tendência do ser humano de olhar para um fenômeno complexo aos pedaços, tomando-se os fragmentos captados como elementos suficientes na representação de um todo maior, diagnosticando seus problemas e tomando as decisões sobre como intervir.



No contexto do Judiciário, não é diferente. Diante de desafios altamente complexos e da sensação de perda de controle, aponta-se, não raro, a visão para um elemento que se sobressai e se atua diretamente sobre ele, como se seu comportamento pudesse determinar o funcionamento do todo.

É como tentar enxergar uma imagem através de um espelho quebrado. Passados alguns instantes, desiste-se de olhar o todo e procura-se enxergar toda a realidade através de um fragmento¹³.

Ao observar um problema complexo, num dado momento e lugar, recolhem-se dele elementos visíveis, como a captura de uma foto, e, com base no que esses elementos aparentemente revelam, elabora-se logo um diagnóstico e uma estratégia de intervenção. É comum que não se cogite das interconexões desses elementos com possíveis outros, e que não se faça uma prospecção adequada sobre como se comportariam em outros contextos.

Assim é com as políticas públicas em geral.

Identifica-se um problema de produtividade numa determinada equipe, isola-se, com um olhar nas estatísticas, aquele que menos produz e se atua exclusivamente sobre ele, seja para repreendê-lo, ensiná-lo como agir, condicioná-lo ou mesmo substituí-lo.

Em outro exemplo, identifica-se um aumento da taxa de congestionamento de tarefas em um determinado momento, e aumenta-se a meta de produtividade individual ou coletiva.

São soluções absolutamente cartesianas, que, com frequência, negligenciarão fatores menos exteriores e provocarão consequências não esperadas ao serem adotadas.

O problema é que ao capturar, de um dado contexto, apenas o que é visível, são deixadas na periferia questões que, com o tempo, revelam-se fundamentais, e talvez as mais importantes para uma adequada abordagem dos problemas. Parafraseando Susan Sontag: “fotografar é emoldurar, e emoldurar é excluir” (Sontag, 2016, p. 47).

É o caso dos grandes desafios que impactam a prestação jurisdicional. São contextuais, têm elementos que nem sempre estarão exteriorizados, mas que se interconectam. A relação entre eles quase nunca será linear, sendo bas-

13 A lição é do físico David Bohn (Senge, 2017, p. 33).



tante comum que seja circular, o que explica o comportamento resistente e, muitas vezes, tautológico.

Fenômenos complexos demandam uma abordagem sistêmica, uma abertura à perplexidade e à inteligência coletiva (Senge, 2017, p. 28-29). Para compreender essa ideia, é preciso saber o que se compreende como sistema.

Adotando-se, aqui, a proposta de Meadows, um sistema é um conjunto de elementos interconectados, coerentemente organizado de forma a alcançar um resultado (Meadows, 2008, p. 7).

Extraem-se dessa definição as bases do pensamento sistêmico: há mais que elementos em um sistema, que normalmente são suas exterioridades. A ligação entre esses elementos, quase sempre oculta, tem imensa relevância para o comportamento do todo, que, ademais, está dirigido a um propósito, ainda que disfuncional.

Assim sendo, produzir modificações apenas nos elementos, agindo diretamente sobre eles, sem considerar suas interconexões e sem ter a compreensão do propósito para o qual o sistema está dirigido, não modificará substancialmente o comportamento.

A mudança de um dos integrantes de uma equipe não produz, necessariamente e de forma sustentável, uma mudança no funcionamento da equipe, que, como num organismo vivo, buscará retomar sua forma natural de funcionamento, recuperando seu equilíbrio, ainda que isso signifique manter resultados não desejados.

Pensar sistemicamente, para usar a definição de Stroh (2015, p. 16-17), é a habilidade de entender as interconexões, de forma a atingir um propósito desejado.

Isso vale para os problemas complexos: olhar para um problema de produtividade apenas a partir dos dados estatísticos e, com base neles, aumentar as metas, não se traduz, como regra, em uma abordagem sistêmica, pois esses sinais exteriores, captados nas estatísticas, estão interligados com outros elementos. Agir sem considerá-los, e sem projetar os reflexos sobre o funcionamento do todo, produzirá poucos resultados ou retroalimentará o problema, num movimento circular.

Paradoxalmente, porém, abordagens como essa são ainda comuns e podem ser encontradas com facilidade em muitas políticas judiciárias voltadas à solução de importantes desafios, como o da litigiosidade, da gestão de con-



flitos, da demora da prestação jurisdicional, da integridade e coerência dos julgamentos, entre outras.

Várias causas podem estar contribuindo para um mesmo fenômeno, o que requer uma maior abertura à incerteza e uma grande dose de humildade para reconhecer que não haverá soluções prontas e acabadas, como se receitas fossem.

5 Trazendo a perspectiva sistêmica para a definição das estratégias de atuação

Adotar a perspectiva sistêmica, ao abordar os fenômenos complexos, requer conhecer pressupostos, padrões e princípios de funcionamento dos sistemas, tornando-se capaz de realizar movimentos à luz desses padrões ao diagnosticar e identificar estratégias de intervenção.

Talvez isso possa explicar os bons resultados que vêm sendo obtidos a partir da metodologia de atuação dos Centros de Inteligência. Reconhece-se que, para desafios complexos, como o da prevenção e da administração das demandas repetitivas, do funcionamento adequado do modelo de precedentes, da gestão de pessoas e da redução da litigiosidade, soluções baseadas na linearidade não se sustentam. É atribuída a Einstein a lição de que não se pode continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.

Há também a compreensão de que problemas complexos têm causas diretas e reflexas, interligadas entre si e com outros problemas, que precisam ser consideradas, além do reconhecimento de que sistemas complexos não surgem ao acaso, e de que são desenhados para atingir os resultados que normalmente atingem.

Por mais disfuncionais que possam parecer, os resultados que decorrem do funcionamento de um sistema produzem algum benefício aos que dele participam (Stroh, 2015, p. 5), e, em geral, são produtos de escolhas que, quando realizadas, encontravam alguma justificativa, o que precisa ser considerado quando se decide intervir.

5.1 O problema é nosso

Um dos pilares de sustentação da proposta dos Centros de Inteligência se expressa no mantra “o problema é nosso”.



É comum olhar para os desafios como se fossem fenômenos externos, nos quais o observador não se percebe como parte do problema; como alguém que, em alguma medida, contribuiu para os resultados, ou que vem contribuindo para que se mantenham.

Há uma predisposição, quase natural, e que está bastante enraizada no pensamento ocidental, de enxergar os fenômenos a partir de uma perspectiva externa. A origem está lá fora. E é mais simples adotar essa posição passiva do que reconhecer que a mudança depende – também – daquele que analisa o fenômeno (Ferraz, 2020, p. 225).

Segundo Meadows, não é que alguém deliberadamente crie os problemas ou deseje que eles persistam:

Isso ocorre porque eles são problemas intrinsecamente sistêmicos – comportamentos indesejáveis característicos das estruturas do sistema que os produz. Eles cederão apenas quando recuperarmos nossa intuição, pararmos de culpar, virmos o sistema como a fonte de seus próprios problemas e encontrarmos coragem e sabedoria para reestruturá-lo (Meadows, 2008, p. 3).

Existem alguns padrões de funcionamento das estruturas dos mais variados sistemas. São como verdadeiras *histórias que se repetem*.

Um desses padrões, plenamente aplicável aos problemas sistêmicos que ocorrem nas organizações, foi identificado por Senge, sob a denominação de arquétipo da transferência de responsabilidade. Conhecer esse arquétipo permite compreender a intransigência de certos problemas diante de determinadas estratégias e de que forma se consegue intervir para modificar os resultados¹⁴.

O padrão é transferir a responsabilidade por um problema das suas causas, muitas vezes ocultas, para os seus sintomas, estes aparentes.

É como tratar um problema crônico de coluna fazendo uso apenas de analgésicos. Ainda que a dor (sintoma do problema) precise ser tratada, ela não é a causa da patologia. É comum que o paciente, ao invés de buscar tratar as causas do problema, o que poderá requerer mudança de hábitos posturais, exercícios físicos, cirurgia, perda de peso ou todas essas e outras medidas, apenas au-

14 Meadows (2008, p. 6), ao estudar esse comportamento, o denomina “armadilhas e oportunidades do sistema”.



mente a dose ou o tipo de analgésico, ou passe a fazer uso de anti-inflamatórios.

O alívio dos sintomas, por algum tempo, faz a pessoa acreditar que resolveu o problema. Com o decorrer dos dias, as dores retornam e já não cedem da mesma forma. A tendência, então, é “culpar” o analgésico, que não mais consegue resolver, aumentando-se a dose ou buscando-se outros remédios mais fortes, ao invés de se procurar compreender as causas subjacentes da dor. A responsabilidade fica transferida das possíveis causas do problema de coluna para um dos seus sintomas, a dor, atuando-se apenas sobre ela.

Reclama-se, então, do remédio, que já não é capaz de diminuir a dor, e concentra-se a energia na busca de outros paliativos, porque, afinal, a estratégia funcionou antes, até que surja um paraefeito produzido pelo excesso de uso do antissintomático. As possíveis causas do problema de coluna, porém, permaneceram sempre ativas e intocadas, tornando-o cada vez mais grave e produzindo muitas outras consequências indesejáveis, que atrairão, agora, novas intervenções sobre outros sintomas, num movimento recursivo e espirala (Morin, 2005, p. 61).

Um dos princípios operadores da complexidade, identificados por Morin, denominado recursivo, pode ser representado por uma espiral, indicando que algo, originalmente reconhecido como efeito em um fenômeno, pode assumir, também, a função de causa. Problemas que nascem de circunstâncias singelas podem se agravar devido a esse mecanismo, tornando-se complexos.

Ocorrem fluxos recíprocos de influência entre os elementos, ao invés de mera relação linear, em que um seria a causa e o outro a consequência.

Ao serem identificados tais fluxos, é possível uma intervenção com algum grau de previsibilidade.

5.2 Identificando padrões sistêmicos em casos reais

Muitas políticas públicas são concebidas sem atenção a esses mecanismos de comportamento dos problemas sistêmicos, com resultados bastante semelhantes aos do caso figurado acima.

No Judiciário, muitos exemplos de estratégias que não consideram esse arquétipo, presente no comportamento de problemas sistêmicos, já foram também concebidos e implementados.



Talvez as metas de produtividade sejam um bom exemplo da transferência de responsabilidade. Dirigem-se todos os esforços para reduzir as altas taxas de congestionamento, que nada mais são do que sintomas de um problema muito mais abrangente, expresso, talvez, na pergunta: o que faz com que a população recorra cada vez mais ao Poder Judiciário?

Não se discute que metas sejam importantes, assim como são necessários os analgésicos, no exemplo antes construído. Podem ser necessárias, inclusive para permitir que outras medidas sejam endereçadas às possíveis múltiplas origens de um grande desafio, como o da litigiosidade. Mas não são fins em si mesmas.

Um olhar sobre o problema da litigiosidade, em especial da litigiosidade repetitiva, requer mais do que atenção às estatísticas de distribuição e produtividade. A perspectiva preventiva é essencial. É preciso incursionar sobre possíveis causas e perceber-se como parte nas estruturas do fenômeno.

Ainda que se consiga julgar mais processos do que o número de distribuídos, estará resolvido o problema que vem gerando tamanha judicialização? Será alcançada uma maior pacificação dos conflitos? Serão obtidos efeitos transformadores na perspectiva da sociedade, a destinatária da prestação jurisdicional? E estão sendo considerados os parafeitos dessa atuação sintomática? A que se pode admitir renunciar, quando se estabelecem metas de produtividade que cada vez mais desafiam limites, inclusive de saúde? Como o Judiciário pode estar contribuindo para o aumento da litigiosidade?

Note-se que, ao olhar apenas para o sintoma e atuar diretamente sobre ele, a tendência, considerando o arquétipo da transferência de responsabilidade, é insistir e reforçar o tratamento desse sintoma. No exemplo da meta, investe-se capital humano em soluções inovadoras para julgamento mais rápido dos processos. Utilizam-se novas tecnologias, melhores ferramentas de gestão, entre outras medidas. Num movimento recursivo, culpa-se o sistema processual, porque não dispõe, ainda, de certas funcionalidades que acelerariam o trabalho; culpa-se aquele gestor que ainda não adotou alguma ferramenta de trabalho. Direciona-se toda a inteligência para dar tratamento ao sintoma.

Entretanto, as causas que vêm determinando todos os anos o aumento do número de processos distribuídos permanecem ativas e saudáveis, produzindo cada vez mais resultados, por mais disfuncionais que sejam.

A concentração de toda uma estratégia para eliminar ou reduzir um ou mais sintomas não apenas é insuficiente, ou ineficiente, para dar solução a problemas complexos, como provoca efeitos reflexos, muitas vezes indesejáveis, que tendem a produzir novas intervenções paliativas, num movimento tautológico.

Não se questiona a necessidade de dar tratamento aos sintomas de um problema, mas é preciso perceber que uma intervenção direta sobre eles, sem considerar suas interrelações com as possíveis causas, não contribuirá para a solução do problema de base; antes o exacerbará.

É preciso mudar as perguntas.

6 Pontos de alavancagem

A percepção de que problemas complexos não podem ser tratados com soluções cartesianas não conduz, necessariamente, à conclusão de que estratégias absolutamente complexas e intrincadas terão de ser concebidas antes de qualquer intervenção.

Segundo Senge (2017, p. 121), mudanças pequenas e pouco perceptíveis podem ter excelentes efeitos. A questão é procurar os chamados pontos de alavancagem e, conhecendo as estruturas interconectadas do sistema, realizar movimentos específicos sobre elementos-chave, produzindo reações em cadeia que sejam desejáveis e monitoráveis.

Mudanças nos mecanismos de comunicação interna e externa nas organizações, alterações no fluxo de determinadas atividades e realização de cursos voltados ao desenvolvimento de competências atitudinais podem ser, a depender do contexto, bons exemplos de alavancagem sistêmica.

Nem sempre o ponto de alavancagem é algo evidente. Encontrá-lo pressupõe adotar uma visão sistêmica sobre o problema.

Essa é a abordagem que vem sendo adotada pelos Centros de Inteligência, seja no contexto da prevenção de conflitos, seja no monitoramento e racionalização de procedimentos, seja na gestão de precedentes.

Antes de qualquer proposição, avaliam-se questões que são objeto de afetação em perspectiva sistêmica, procurando-se possíveis causas para os problemas suscitados e suas correlações com outros fenômenos, buscando-se identificar pontos de alavancagem.

As medidas que venham a ser sugeridas, por meio de notas técnicas ou



outras vias, não trazem características como definitividade ou peremptoriedade, nem se pretendem absolutamente resolutivas.

Em geral, são possibilidades de intervenções pontuais, com potencial para produzir efeitos orgânicos desejáveis e evitar consequências indesejáveis. Devidamente contextualizadas, as notas técnicas, que seguem pressupostos do pensamento sistêmico, orbitam as funções primordiais dos Centros de Inteligência: a prevenção de novos conflitos, a racionalização de procedimentos e a gestão de precedentes.



Considerações finais

A verdade é um mosaico, nas palavras da Juíza Federal Vânia Moraes, uma das principais idealizadoras dos Centros de Inteligência. Uma única perspectiva não a revela, nem é capaz de implementá-la. Por vezes, mais importante que encontrar a verdade é abrir espaço, através de perguntas, para que ela se evidencie nas muitas vozes que pretendem portá-la.

Embarcar na ideia de trabalhar em rede, que está na base da criação dos Centros de Inteligência, não leva a destinos certos, definitivos ou absolutos. Trata-se de uma viagem permanente.

A proposta de trabalho nos Centros de Inteligência tem essa compreensão, bem como a de que os desafios da prestação jurisdicional e da administração de processos internos são bastante complexos e requerem abordagens contextualizadas, que considerem muitas variáveis, contemplem variadas perspectivas e atentem para efeitos futuros.

Os problemas não são tomados como fenômenos externos aos observadores; o diálogo interno e interinstitucional é considerado fundamental na construção colaborativa, com o acolhimento de naturais contradições, compartilhando-se da compreensão de que os fenômenos não podem ser vistos aos pedaços, sob pena de não serem consideradas interligações relevantes e as possíveis consequências das ações que venham a ser intentadas.

Uma das lições, que precisa ser bem compreendida por todos aqueles que se dispõem de fato a pensar sistemicamente, é a de que dificilmente haverá soluções definitivas para os problemas complexos. É preciso constantemente revisitá-los. Se o comportamento dos elementos e suas interconexões po-

dem se modificar, a depender de circunstâncias contextuais, algo que ontem funcionou hoje pode não mais ser suficiente ou ser até mesmo inadequado.

Daí o desafio de abraçar a complexidade e aprender a trabalhar com ela, o que requer um forte sentimento de pertencimento, a disposição para o trabalho conjunto e o compartilhamento de visões para o futuro.

Quando todos, sem perderem suas individualidades, valores e motivações, convergem para um propósito comum e encontram vazão, fluem as ideias que, trabalhadas sob um viés concretizador, podem produzir resultados em perspectiva multidimensional, antes sequer visualizados. O propósito é uma poderosa alavanca.

Os Centros Locais e Nacionais de Inteligência são espaços estratégicos que reúnem, em rede, as diversas formas de visualizar os desafios da prestação da Justiça e as muitas possibilidades de com eles trabalhar. Antes de serem polos de produção de soluções inovadoras, os Centros de Inteligência são espaços para perguntas, para pesquisas e para gestão do conhecimento circulante.

Referências

ANDRADE, Aurélio L. *O curso do pensamento sistêmico*. São Paulo: Digital Publish & Print, 2014.

CAPRA, Fritjof. *O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente*. São Paulo: Cultrix, 1982.

CAPRA, Fritjof; LUISI, Pier Luigi. *A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas*. Tradução de Mayra Teruya Eichemberg, Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2014.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Princípios da inovação judicial: a justiça como serviço. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-nov-09/marco-clementino-principios-inovacao-judicial>. Acesso em: 20 maio 2021.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Portaria n. 369, de 19 de setembro de 2017. Dispõe sobre a criação do Centro Nacional e Local de Inteligência da Justiça Federal e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n. 184, p. 115-116, 25 set. 2017. Disponível em: <https://pergamum.cjf.jus.br/acervo/455975>. Acesso em: 20 maio 2018.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Resolução n. 499, de 1º de outubro de 2018. Dispõe sobre a instituição do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da



Justiça Federal e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n. 191, p. 183, 3 out. 2018. Disponível em: <https://pergamum.cjf.jus.br/acervo/459503/>. Acesso em: 24 de abr. 2020.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n. 349, de 23 de outubro de 2020. Dispõe sobre a criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. *DJe/CNJ*, Brasília, DF, n. 346, p. 8-10, 27 out. 2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3547>. Acesso em: 24 jun. 2024.

FERRAZ, Taís Schilling. *Um olhar sistêmico sobre a violência no Brasil: a insuficiência dos mecanismos de controle e repressão*. 2020. 335 f. Tese (Doutorado em Ciências Criminais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

FERRAZ, Taís Schilling. Centros de inteligência: possíveis referenciais teóricos de uma iniciativa que pegou. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes*. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2019. p. 60-69. (Série CEJ. Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Notas técnicas e ações; v. 2). Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2019/08-agosto/cnj-institui-laboratorio-de-inovacao-inteligencia-e-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/NotastcnicasdoCNIJF-vol2.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2020.

FERRAZ, Taís Schilling. Gestão do conhecimento como instrumento para a efetividade do modelo de precedentes: a importância dos centros de inteligência. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes*. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. p. 63-71. (Série CEJ. Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; v.1). Disponível em: https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/DUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_1_-_COMPLETO__2_.pdf. Acesso em: 15 nov. 2019.

HOCK, Dee. *Nascimento da era caórdica*. Tradução de Carlos Salum, Ana Lúcia Franco. São Paulo: Cultrix, 2008.

MEADOWS, Donella. *Thinking in systems: a primer*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2008.

MORAES, Vânia Cardoso André de. Centro Nacional (e locais) de Inteligência da Justiça Federal: um sistema organizacional para a construção de uma instituição eficaz e inclusiva em todos os níveis. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Estratégias de prevenção de conflitos, moni-*



toramento e gestão de demandas e precedentes. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. (Série CEJ. Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; v. 1). p. 13-20. Disponível em: https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/DUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_1_-_COMPLETO__2_.pdf. Acesso em: 15 nov. 2019.

MORIN, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*. 5.ed. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2006.

MORIN, Edgar. *Ciência com consciência*. Tradução de Maria D. Alexandre, Maria Alice Araripe de Sampaio Dória. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

MULLAINATHAN, Sendhil; SHAFIR, Eldar. *Escassez*. 8.ed. Tradução de Bruno Casotti. Rio de Janeiro: Best Business, 2016.

SENGE, Peter M. *A quinta disciplina: a arte e a prática da organização que aprende*. 34. ed. Tradução de Gabriel Zide Neto. Rio de Janeiro: Best Seller, 2017.

SONTAG, Susan, *apud* MULLAINATHAN, Sendhil; SHAFIR, Eldar. *Escassez*. Tradução de Scarcity. Rio de Janeiro: Best Business, 2016, p. 47.

STROH, David Peter. *Systems thinking for social change*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2015.





O SISTEMA MULTIPORTAS E A INTELIGÊNCIA JUDICIAL

Marco Bruno Miranda Clementino¹⁵

Sumário

Introdução; 1. Centros judiciais de inteligência e sistema multiportas; 2. Segurança jurídica e inteligência judicial; 3. Natureza e objeto da inteligência judicial; 4. Instrumentos jurídicos da inteligência judicial; 5. Princípios da inteligência judicial; 5.1. Princípio da preservação da competência jurisdicional; 5.2. Princípio da jurisdição em rede; 5.3. Princípio da horizontalidade; 5.4. Princípio do diálogo entre instâncias; 5.5. Princípio da cooperação; 5.6. Princípio da governança judicial compartilhada; 5.7. Princípio da informalidade e da flexibilidade; 5.8. Princípio da inovação; 5.9. Princípio da prevenção; 5.10. Princípios da segurança jurídica e da isonomia; Conclusão; Referências.

Introdução

Nos últimos anos, o conceito de inteligência se tornou frequentemente associado ao exercício da jurisdição. Todavia, as reflexões e as práticas mais

15 Juiz Federal e Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestre e Doutor em Direito, com formação em inovação e liderança pela Harvard Kennedy School, é coordenador do IBET-Natal, membro do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e do Comitê Nacional da Conciliação do CNJ, além de Presidente do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte.

difundidas a respeito da temática dizem respeito ao emprego da inteligência artificial, ou seja, da capacidade computacional de resolver problemas e tomar decisões de forma evolutiva e autônoma no contexto da prestação jurisdicional, cumprindo-se a previsão de Alan Turing, feita décadas atrás, de que, no futuro, os computadores poderiam pensar (Turing, 1950, v. 59, p. 433-460).

Paralelamente, contudo, a necessidade de pensar sistemicamente a jurisdição brasileira impulsionou também o desenvolvimento de um conceito de inteligência judicial. Diferentemente da inteligência artificial, não se trata da simulação da capacidade humana em busca da exponencialidade de um (talvez irrefletido) comportamento repetitivo de juízes e servidores no exercício de suas funções, assim como de outros atores jurídicos, senão do mais genuíno emprego da inteligência humana coletiva em busca, de uma compreensão sistêmica das causas da litigiosidade excessiva característica da jurisdição brasileira e do apontamento de soluções, dotadas de cientificidade, para enfrentamento do problema a partir da origem dos conflitos.

Este é um trabalho descritivo, até pela pouquíssima literatura sobre o tema e pelo seu relativo desconhecimento por parte dos juristas. Seu objeto é delimitar um conceito de inteligência judicial como uma nova modalidade do sistema multiportas, com a apresentação de seu fundamento, da sua natureza, dos instrumentos nela empregados, assim como dos princípios que a norteiam. A problemática reside na imprescindibilidade da inteligência judicial na gestão do serviço por meio do qual se exerce a jurisdição brasileira, consideradas as suas peculiaridades, com foco no resguardo da segurança jurídica.

A relevância da temática se justifica sob alguns matizes. Primeiro, neste momento em que se discute a possibilidade de a tecnologia vir a substituir, ainda que em parte, a participação humana direta nas atividades jurídicas em geral, o conceito reforça a importância da sensibilidade e da criticidade no exercício de uma jurisdição democrática. Em segundo lugar, os atores do sistema de justiça, há muitos anos, têm se visto reféns de uma litigiosidade sistêmica, sem que consigam encontrar, no direito processual, instrumentos suficientes para o oferecimento de respostas racionais para esse problema sociológico que naturaliza o conflito e a violência simbólica. Se isso não bastasse, os avanços institucionais experimentados na realidade exigem a devida



sistematização dos pressupostos conceituais da inteligência judicial.

Como já referido, este texto é resultado de uma pesquisa descritiva, de base predominantemente empírica, considerando sobretudo a experiência prática nos centros judiciais de inteligência. Desse modo, emprega-se o método indutivo, com o objetivo de extrair pressupostos conceituais referentes à inteligência judicial a partir da experimentação. Como fontes de pesquisa, além dos elementos empíricos extraídos a partir da vivência na atividade dos centros judiciais de inteligência, recorre-se a textos normativos e à escassa literatura sobre o tema.



1 Centros Judiciais de Inteligência e Sistema Multiportas

Claramente, ao instituir a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, a Resolução n. 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estava inspirada por tipologias já existentes, como a conciliação e a mediação, tanto que são expressamente mencionadas logo no art. 1º, parágrafo único, como exemplos de meios consensuais de solução de conflitos. A conciliação, embora pouco incorporada à cultura jurídica do país, já era conhecida no Direito brasileiro desde as Ordenações Filipinas (especificamente no Livro III, Título 22, § 1º), com posterior referência no Código Comercial de 1850. A mediação, por outro lado, em que pese consolidada no Direito norte-americano há algumas décadas, aparecia então como uma novidade no Brasil.

No entanto, o fato é que o ato normativo do CNJ reconheceu o tratamento adequado dos conflitos de interesses como expressão do efetivo acesso à Justiça, prevendo a obrigatoriedade de os órgãos judiciais oferecerem mecanismos de soluções de controvérsias para além da sentença judicial, especialmente aqueles caracterizados pela consensualidade. Desse modo, ainda que porventura não tenha sido essa a intenção, abriu-se ali um horizonte de oportunidades para a solução alternativa de conflitos no Direito brasileiro e, sobretudo, um espaço para a inovação na gestão judicial de conflitos.

Trata-se de uma emblemática mudança de paradigma no perfil de atuação do juiz. Se tradicionalmente este era aprisionado ao formalismo do processo judicial pelo princípio da inércia jurisdicional, a partir de então passa ele a figurar como gestor ativo do conflito submetido ao Poder Judiciário. Mais do

que com o processo judicial, reforça-se seu compromisso com a efetiva tutela de direitos. O processo, pois, “deixa de ser um labirinto de caminhos estreitos cujo traçado é determinado pela lei para se apresentar como um grande portal de alternativas à solução de litígios” (Clementino, 2017, p. 12-27).

Essa mudança de paradigma inaugurada pela Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos assenta-se concretamente em algumas premissas básicas:

- (I) a definição da estratégia para solução de conflitos deve ser orientada pela natureza deste;
- (II) a estratégia a ser empregada independe da existência de um prévio procedimento estabelecido na lei, inclusive porque há conflitos muito particulares cuja singularidade ou complexidade exigem soluções mais criativas ou mesmo inovadoras;
- (III) o juiz passa a ter certa flexibilidade para se afastar de determinismos procedimentais e, conseqüentemente, para incentivar a inovação e o diálogo;
- (IV) eventual solução alternativa à sentença pode, por óbvio, apresentar natureza não jurisdicional, sem que isso descaracterize a função judicial;
- (V) as soluções não jurisdicionais fundamentam-se no exercício da autonomia da vontade pelos atores envolvidos;
- (VI) a autonomia da vontade e a cooperação devem ser estimuladas.

É interessante compreender que essa política pública, de certo modo, já se estruturava com base em princípios posteriormente contemplados com maior ênfase no Código de Processo Civil de 2015, cujo texto prestigia a cooperação entre os atores processuais, assim como o diálogo e a postura negociativa. Da mesma forma, percebe-se que ela representava mais do que mero incentivo ao emprego de tipologias prontas e previamente concebidas, como a conciliação e a mediação, mas também estimulava a construção de outras soluções alternativas ao processo, que fossem mais adequadas às particularidades de cada conflito. Nesse sentido, o ato normativo do CNJ abria um campo fértil para a criação de novas tipologias.





Por outro lado, a experiência com a conciliação e a mediação revelava a insuficiência desses métodos para se lidar com um fenômeno bem característico da jurisdição brasileira: as demandas repetitivas. Isso se explica porque o emprego desses métodos, particularmente da conciliação, tinha por foco a solução de litígios intersubjetivos, sem descer à origem real e objetiva do conflito. Dessa forma, na busca pelo resguardo de direitos subjetivos, o sucesso de uma política conciliatória findava eventualmente até por produzir uma retroalimentação de litígios, já que o conflito estrutural, subjacente ao intersubjetivo, não era efetivamente superado.

Um exemplo muito claro desse fenômeno ocorria no âmbito da judicialização da saúde. Ora, nos casos de desabastecimento do sistema ou de má execução da política pública, a adoção de uma política conciliatória ensejava a busca desenfreada do Poder Judiciário pela tutela de direitos subjetivos, já que a origem do problema, de complexidade muito maior, não era propriamente tratada por meio do método utilizado. Como o desabastecimento do sistema ou a má execução da política pública remanesciam, a procura pelo Poder Judiciário não diminuía, senão até aumentava, com a reiteração de demandas judiciais idênticas.

Diante desse panorama desafiador, ainda mais evidente nas demandas de direito público, em que normalmente se questionam políticas públicas e nas quais a preocupação com a isonomia é fundamental, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte decidiu criar uma Comissão de Prevenção de Demandas, cujo objetivo era servir de ponto de contato institucional para atuação do Poder Judiciário numa perspectiva preventiva. Em outras palavras, a ideia era desenvolver um método alternativo de efetivação preventiva de direitos antes que o conflito intersubjetivo surgisse ou se renovasse e evitando que a jurisdição precisasse ser provocada.

Já com os primeiros resultados positivos da iniciativa – e, àquela altura, também com uma metodologia desenhada –, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal decidiu nacionalizar o trabalho, com a instituição do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal Corregedoria-Geral da Justiça Federal e a determinação de criação de Centros Locais de Inteligência em cada Seção Judiciária, por meio da Portaria n. 369/2017. Mais adiante, por meio da Resolução n. 499/2018, o plenário do Conselho da Justiça Federal (CJF) fortaleceu a política pública.

Consolidava-se, então, uma nova política pública nacional de tratamento adequado de conflitos, mas também uma nova tipologia, genuinamente brasileira, do sistema multiportas, expressa num método de trabalho desenvolvido e aprimorado a partir da experiência inaugurada na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com foco em três eixos fundamentais:

- (I) a prevenção de litígios;
- (II) a gestão de demandas repetitivas;
- (III) o gerenciamento de precedentes qualificados.

Também com base na experiência, esse método passou a ser denominado de inteligência judicial, pressupondo:

- (I) o incentivo à inteligência coletiva em busca da cientificidade para orientar na tomada de decisões estratégicas necessárias ao funcionamento da jurisdição;
- (II) o aproveitamento do capital intelectual do Poder Judiciário;
- (III) o prestígio à gestão do conhecimento a fim de orientar uma atuação coordenada do Poder Judiciário em vários níveis;
- (IV) o aproveitamento do capital institucional do Poder Judiciário na condução de soluções dialogadas, sob o influxo de valores como a cooperação e a diversidade.

Muito rapidamente, foram criados vários Centros Locais de Inteligência na Justiça Federal país afora e a interação entre eles se iniciou naturalmente. Em 2019, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), que tem assento no Centro Nacional de Inteligência, incentivou a criação de uma Rede de Centros de Inteligência da Justiça Federal, que foi bastante ativa na busca de soluções voltadas ao enfrentamento dos desafios impostos à prestação jurisdicional pela pandemia do novo coronavírus.

A atuação dos centros judiciais de inteligência, *locus* institucional por excelência da inteligência judicial, aos poucos foi ganhando reconhecimento e notoriedade, rendendo-lhes parceiros importantes, como o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (LIODS), do CNJ, que conectou a atividade de inteligência judicial à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).



Da mesma forma, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) legitimou o trabalho desenvolvido ao oferecer, no início de 2020, uma formação de formadores de magistrados em centros judiciais de inteligência, o que estimulou um movimento também na Justiça Estadual em torno da inteligência judicial. Como resultado, tribunais de alguns estados, como Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal, já têm iniciativas criadas. Ao mesmo tempo, uma Rede Nacional, envolvendo os dois ramos do Poder Judiciário, Federal e Estadual, está sendo paulatinamente desenhada.



2 Segurança jurídica e inteligência judicial

A segurança jurídica consiste em princípio implícito da Constituição, como tal compondo o bloco de constitucionalidade brasileiro. Segundo Paulo de Barros Carvalho, trata-se de princípio “dirigido à implantação de um valor específico, qual seja, o de coordenar o fluxo das interações inter-humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da conduta” (Carvalho, 2019, p. 182), sendo possível desenvolver sua análise sob dois vieses: um subjetivo e um outro objetivo.

Em seu viés subjetivo, o princípio se expressa como proteção à confiança (ou confiança legítima), uma construção alemã, inicialmente do Tribunal Superior Administrativo de Berlim, em 1956, com ênfase na violação de legítima expectativa do cidadão. O enfoque, todavia, pode se dar no próprio Estado, quando se identifica, por parte deste, o agir em descompasso com a boa-fé que, naturalmente, é de se exigir do poder público.

O princípio também pode ser interpretado a partir de um referencial objetivo, uma construção à qual o Direito francês tem conferido maior prestígio: trata-se de reconhecer na segurança jurídica um atributo de qualidade e previsibilidade da norma jurídica. Por qualidade, quer-se dizer que ela deve ser dotada de normatividade, ou seja, que não pode haver dúvida no seu conteúdo no momento da incidência. Quanto à previsibilidade, a ênfase se dá na estabilidade das relações jurídicas.

A inteligência judicial desenvolveu-se como método voltado à garantia da estabilidade da jurisdição e, portanto, à afirmação de um dos aspectos do

viés objetivo do princípio da segurança jurídica. Com foco na prevenção de litígios, na gestão de demandas repetitivas e no gerenciamento de precedentes, a inteligência judicial se presta ao enfrentamento da litigiosidade excessiva e sistêmica, característica da jurisdição brasileira, fenômeno que resulta da combinação de alguns fatores, entre os quais: (I) o perfil individualista que caracteriza o direito processual civil brasileiro; (II) a falta de mecanismos processuais adequados para solução de conflitos estruturais; (III) o formalismo do processo judicial; (IV) a amplitude do acesso formal à Justiça; e (V) a intensa juridicização da vida (Clementino, 2016, p. 32-52).

O atrelamento da prevenção de litígios ao princípio da segurança jurídica é algo evidente, sobretudo como estabilidade das relações jurídicas e, portanto, também sociais. Ora, a ideia de conflito atrai semanticamente a de instabilidade e, portanto, antagoniza com a previsibilidade que o princípio, segundo Paulo de Barros Carvalho, visa propagar. Nesse sentido, prevenir litígios significa essencialmente velar para que a ordem jurídica possa operar com regularidade, evitando que o conflito ocorra para, somente depois, buscar a sua solução e consequente estabilização.

O mesmo se pode afirmar quanto à gestão de demandas repetitivas. A esse respeito, já se afirmou que “o direito busca a racionalização e a segurança jurídica, desejando evitar, a princípio, a repetição” (Idem, p. 33). Nesse sentido, a ideia de repetição seria em si antijurídica, razão pela qual são recorrentes os conceitos jurídicos estruturados sob a premissa da antijuridicidade da repetição e da necessidade de racionalização dos seus efeitos. Um desses conceitos é o de jurisprudência, cada vez mais aceita como fonte produtora de normas jurídicas e inspiração para a construção de vários institutos com idêntica vocação racionalizadora.

Esses efeitos racionalizadores fazem bastante sentido no contexto da jurisdição. A jurisprudência, por exemplo, consiste em importante elemento persuasivo em torno da solução de conflitos e da consequente estabilização da licitude. No direito processual, a propósito, haja vista que um litígio implica, em tese, um ilícito praticado por uma das partes, a lógica racionalizadora da repetição é observada em vários institutos e técnicas, notadamente naquilo que envolve a aplicação dos precedentes judiciais e seus efeitos (súmula vinculante, repercussão geral, recurso representativo de controvérsia, *distinguishing*, *overruling*, entre outros).



Portanto, essa vocação racionalizadora é necessária porque a repetição projeta essencialmente um risco concreto de quebra da isonomia e esta, por sua vez, configura um fator determinante para a insegurança jurídica. É que o oferecimento de respostas diferentes para problemas iguais sem fundamento justificável produz um sentimento de inconformismo com a decisão judicial, pondo em xeque a estabilidade do sistema judicial e a legitimidade democrática da prestação jurisdicional (Clementino, 2016, p. 32-52).

Sob tais premissas, não é difícil concluir que a inteligência judicial, ao se ocupar também da gestão de demandas repetitivas e do gerenciamento de precedentes, consiste efetivamente em método desenvolvido com a finalidade de irradiar o valor segurança na ordem jurídica e, portanto, também na jurisdição. De certo modo, promove-se também, de forma indireta, o princípio constitucional do acesso à Justiça, na medida em que se viabiliza a efetivação dos direitos de forma mais racional.

3 Natureza e objeto da inteligência judicial

O Brasil é um Estado com forma republicana de governo e regime político democrático. Como tal, o poder político é por ele exercido, ainda que titularizado pelo povo, prestigiando-se a lógica da representatividade. Porém, a fim de resguardar a higidez desses princípios, a Constituição contempla também a separação dos poderes, que pressupõe a tripartição do exercício do poder nas funções legislativa, administrativa e jurisdicional.

Ao Poder Judiciário se atribui com preponderância a competência para exercício da função jurisdicional, cuja finalidade primordial é a solução coercitiva dos conflitos como terceiro imparcial. Todavia, embora se qualifique como exercício do poder, a função jurisdicional, para se concretizar, pressupõe a estruturação de um serviço ofertado aos jurisdicionados, com a disponibilização de estruturas prediais e tecnológicas, canais institucionais de acesso e mesmo um quadro de pessoas, entre outros insumos necessários ao seu funcionamento.

Com efeito, a despeito de a função jurisdicional propriamente dita operar sob o influxo de determinadas características (unidade, imparcialidade, substitutividade, definitividade, monopólio e lide) e princípios (inércia, inevitabilidade, indeclinabilidade, investidura, indelegabilidade, aderência e juiz natural)



que a distinguem da função administrativa – tratando-se de uma prestação positiva do Estado em favor da população –, é preciso reconhecer que existe um serviço público que confere suporte e que, por óbvio, precisa ser administrado.

Dessa forma, aquilo que se costuma denominar prestação jurisdicional consiste em uma atividade de caráter rigorosamente híbrido. Embora preponderar nela, por óbvio, a função jurisdicional, ela também apresenta traços de função administrativa, naquilo que diz respeito ao funcionamento do serviço judicial oferecido aos jurisdicionados. Assim, é possível afirmar que, em certa medida, aplicam-se também à prestação jurisdicional como serviço os princípios constitucionais da administração pública, dentre os quais o da eficiência, projetando-lhe determinados valores, como racionalidade, efetividade, eficácia e economicidade, assim como abrindo espaço para outros, como a inovação.

Sob essa premissa, é preciso afirmar que o juiz exerce também atividade de gestão da jurisdição no momento em que administra o serviço judicial que lhe confere suporte. O interessante é que, em certas situações, a natureza da função desempenhada é algo muito tênue, sobretudo quando a própria legislação processual atualmente determina a intensificação da cooperação e da negociação, com prestígio da autonomia da vontade e consequente rompimento da ideia do processo judicial como um fluxo mecanicista.

Por óbvio, no momento da decisão judicial e da eventual emissão de ordens para o respectivo cumprimento, o juiz não se desvincula da função jurisdicional e de seus limites. Entretanto, isso não significa que, em busca da solução do conflito social – sua matéria-prima de atuação –, não exerça competências de gestão das mais diversas naturezas, orientadas por princípios e valores da função administrativa e expressas em tarefas como planejamento, análise, desenho, execução, monitoramento, otimização, entre outras.

Isso ocorre, por exemplo, quando o juiz decide prestigiar a via negociativa no equacionamento de determinado conflito. É verdade que existem algumas regras limitativas da discricionariedade no Código de Processo Civil, mas se reconhece de certo modo alguma liberdade criativa nesse campo. No emprego da cooperação judicial ou no estímulo à celebração de negócios jurídicos processuais, existe um amplo espaço para exercício de competências de gestão, em busca da solução mais adequada para o conflito que lhe foi submetido.

Aliás, são essas premissas que conferem validade a algumas experiências exitosas que vêm sendo empregadas pelo Poder Judiciário há algum tempo, a exemplo da conciliação pré-processual. Ora, não fosse o reconhecimento da jurisdição também como um serviço público destinado à solução de conflito de interesses, seria juridicamente inviável esse recurso à conciliação intermediada pelo Poder Judiciário previamente à distribuição do processo, sob pena de violação aos princípios da inércia e do juiz natural.

O mesmo fundamento se aplica à inteligência judicial. Na verdade, ela tem natureza administrativa e não jurisdicional, sendo exercida com foco na gestão do serviço estatal encarregado de solucionar conflitos de interesses. Seu objetivo é essencialmente qualificar esse serviço (I) pela cientificidade na tomada de decisões; (II) pela promoção da gestão do conhecimento dentro da instituição; (III) pelo melhor aproveitamento de seu capital intelectual em prol da formação de uma inteligência coletiva; (IV) por potencializar o capital institucional; e (V) pelo aprimoramento da capacidade de comunicação e articulação.

O fato é que, sob a influência da garantia da independência judicial, o juiz tradicionalmente atua isolado, sem uma conexão mais estreita com o restante da instituição e com os demais atores do sistema de Justiça. Essa característica, associada à inércia jurisdicional, coloca o juiz como refém de fatores sistêmicos que interferem no exercício da jurisdição e com os quais ele não consegue lidar sozinho. Por outro lado, até pouco tempo, não havia canais horizontais de articulação por meio dos quais ele pudesse, com base na sua experiência, agregar conhecimento empírico ao processo de tomada de decisão referente à gestão do serviço judicial numa perspectiva estratégica.

Ora, em um contexto em que cada juiz atua isoladamente, resulta que a jurisdição é exercida de forma atomizada por um conjunto de atores que não se conectam e, portanto, não se articulam. Nesse sentido, ela termina adquirindo a feição de um conjunto descoordenado de células de denso micropoder que invariavelmente se manifesta de forma errática, fatalmente produzindo litigiosidade e insegurança jurídica. É por essa razão que se reconhece na jurisdição brasileira a existência de uma litigiosidade sistêmica: por mais que haja esforço no sentido da qualidade da prestação jurisdicional, ela precisa ser gerida coletivamente.

É verdade que essa deficiência é mitigada pela atuação do CNJ e dos demais órgãos de gestão, como as corregedorias. Porém, são instâncias que atuam numa perspectiva de verticalidade e, por isso, não conseguem aproveitar o conhecimento agregado na instituição e o seu capital intelectual, dele extraíndo uma inteligência coletiva. Se isso não bastasse, ainda que tentem horizontalizar o debate em torno de determinado problema, as demandas de articulação são inesgotáveis, e às vezes exigem adaptações a realidades muito pontuais, considerando a diversidade característica da sociedade brasileira. Nesse sentido, mesmo havendo boa vontade, é impossível absorver toda a demanda por gestão numa perspectiva mais centralizada.

Convém destacar que a gestão judicial, por sua complexidade, cada vez mais se apresenta como um ramo da gestão pública com certa autonomia. Por isso, a busca pela cientificidade na tomada de decisões, do plano operacional ao estratégico, é algo que deve ser almejado. Em qualquer nível, a inteligência judicial consiste em relevante ferramenta para a qualidade desse processo, já que democratiza o debate e permite uma reflexão mais profunda num ambiente de polifonia de ideias, prestigiando a diversidade e a horizontalidade. Isso é absolutamente fundamental, haja vista que o conhecimento agregado à instituição tem base preponderantemente empírica.

O objeto da inteligência judicial é justamente a gestão desse conhecimento, de base empírica, a partir do melhor aproveitamento possível do capital intelectual da instituição. A ideia é que ele seja potencializado a partir de uma lógica horizontal, a fim de que possa circular numa rede articulada, ensejando aderência pela legitimidade que adquire por força da democratização do processo. Com isso, aproveita-se também o capital institucional do Poder Judiciário, na medida em que ele passa a dialogar com outros atores e instituições com base na legitimidade do conteúdo científico produzido pelos centros judiciais de inteligência, e não numa autoridade que, a rigor, não ostenta quando se relaciona fora do contexto estritamente jurisdicional.

Em suma, pode-se afirmar que a inteligência judicial consiste em ferramenta de gestão judicial, expressa como método alternativo de solução de conflitos legitimado pelo sistema multiportas e voltada à potencialização da inteligência coletiva dentro do Poder Judiciário, assim como na relação entre este e os demais atores do sistema de justiça, com foco na



prevenção de litígios, na gestão de demandas repetitivas e no gerenciamento de precedentes judiciais, numa perspectiva de irradiação da segurança jurídica na prestação jurisdicional.

4 Instrumentos jurídicos da inteligência judicial

A inteligência judicial pode ser desenvolvida em células, denominadas de centros judiciais de inteligência, criadas nas mais diversas instâncias do Poder Judiciário, inclusive nos órgãos administrativos de planejamento e gestão, a exemplo do CJF, que sedia o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Isso se explica pela horizontalidade necessária à potencialização da inteligência coletiva, de modo a viabilizar que esta circule em rede, objetivando imprimir coordenação e harmonia ao sistema.

Entretanto, para que isso possa ocorrer, foi desenvolvido um método de trabalho composto por um fluxo e por alguns instrumentos jurídicos, mediante os quais a inteligência judicial se constrói criticamente, circula e adere. Esse fluxo é iniciado com o monitoramento contínuo da litigiosidade, que pode ocorrer com a ajuda de recursos tecnológicos, por meio de gestão de dados judiciais, ou com a provocação por atores internos e externos, fundamentalmente. Identificado um foco de litigiosidade, uma demanda repetitiva ou um precedente qualificado com alguma dificuldade na sua vinculatividade, afeta-se um **tema** e é indicado um **relator**.

O tema, na verdade, expressa o problema a ser estudado e se confunde com a litigiosidade indevida detectada, o conflito estrutural subjacente à demanda repetitiva ou o precedente qualificado que está apresentando dificuldades em sua aplicação vinculativa. Ele é afetado para permitir que seja analisado em profundidade, possibilitando descer à origem do conflito fora do processo judicial. A afetação do tema depende da aprovação dos integrantes do centro judicial de inteligência, a partir da verificação do atendimento de seus objetivos institucionais, assim como de um juízo de conveniência e oportunidade quanto à respectiva priorização.

A condução burocrática do tema é do relator, também designado pelo colegiado do centro judicial de inteligência, porém apenas para melhor racionalização da atividade. Compete ao relator traçar estratégias para estudo do problema apresentado. Ele tem certa autonomia para definir e executar as estratégias



de menor complexidade e custo, como a realização de estudos e de pesquisas, empíricas ou não, assim como para a colheita de manifestação de atores do sistema de justiça e de experts das mais diversas áreas. É conveniente, porém, que busque a aprovação dos demais integrantes do centro para a realização de diligências de maior envergadura, como audiências públicas, oficinas, seminários, workshops e reuniões oficiais, entre outros eventos em geral.

O relator é normalmente um dos integrantes do centro judicial de inteligência, mas a formação de uma correlatoria é algo até recomendável a fim de democratizar o debate. Pelo menos um dos relatores deve ser integrante do centro, de forma a assegurar um vínculo institucional, mas os demais podem ser designados a partir de qualquer justificativa institucional de vinculação com o tema, importando apenas que tenha condições de contribuir de forma qualificada com o debate. Nesse sentido, os correlatores podem ser juízes e servidores de tribunais ou seções diferentes, de instâncias diferentes, de ramos diferentes do Poder Judiciário e mesmo externos ao Poder Judiciário, desde que possam agregar conhecimento ao estudo sobre o tema.

É interessante ressaltar que, como a inteligência judicial se assenta sob a premissa da horizontalidade, é fundamental que os centros judiciais de inteligência sejam compostos também por servidores, e não apenas por juízes. A ideia é debater os temas afetados a partir de óticas diferentes e, nesse sentido, a contribuição dos servidores é essencial. Assim, não apenas os servidores também podem atuar como relatores, como devem ter voz ativa nas definições sobre os encaminhamentos a serem conferidos aos temas.

Por outro lado, importa salientar que a atribuição de relatoria atende a um mero propósito de divisão de trabalho. Como a finalidade é construir uma inteligência coletiva sob o prisma da horizontalidade, o encaminhamento dos temas aprovados precisa ser fundamentalmente participativo. Desse modo, quanto mais contribuições o relator puder receber na apreciação de determinado tema, maior legitimidade será reconhecida ao resultado do trabalho e maior aderência certamente ele terá.

A propósito, o encaminhamento final do trabalho desenvolvido pelo centro judicial de inteligência em relação a determinado tema se formaliza, em regra, por meio de uma **nota técnica**. Como se trata de uma atividade essencialmente de gestão, portanto de natureza administrativa, não faz sentido



recorrer, para o seu desenvolvimento, a tipologias do direito processual, como decisão, sentença ou despacho, aí considerados os atos praticados pelo juiz, e muito menos à terminologia de atos formalmente produzidos por outros atores, a exemplo de petição ou parecer.

A ideia é que, emitida a nota técnica, seja intensificada a sua circulação pelos mais diversos canais disponíveis, ainda que informais, a fim de que ela possa servir de orientação, dotada de cientificidade, sobre o enfrentamento do problema tratado por meio do respectivo tema. Ela não terá caráter vinculante, até porque é resultante de uma atividade de gestão, sem natureza jurisdicional, porém a legitimidade do procedimento lhe garante indiscutível prestígio.

Mais recentemente, foi criado no âmbito do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal um novo instrumento: o **relatório de estudos e de boas práticas**. Por ele, o Centro Nacional difunde determinada prática local em torno da prevenção de litígios ou da gestão de demandas repetitivas, pelo reconhecimento de sua excelência, ou mesmo eventual estudo sobre alguma temática de impacto à gestão do Poder Judiciário, a exemplo do emprego de algum recurso tecnológico na prestação jurisdicional.

Outro instrumento relevante é a **supervisão de aderência**. Como a atividade de inteligência judicial não tem natureza jurisdicional, naturalmente não é dotada de obrigatoriedade e muito menos de definitividade, pelo que não comporta execução ou cumprimento. Ela aposta na capacidade de irradiação do conteúdo de notas técnicas e relatórios, assim como das respectivas recomendações, com base na legitimidade do trabalho desenvolvido. Assim, criou-se também o instrumento da supervisão de aderência, com o objetivo de monitorar sua eficácia e de receber uma devolutiva quanto a eventual necessidade de aprimoramento, numa busca contínua de intercâmbios entre os atores dos mais diversos níveis.

5 Princípios da inteligência judicial

A inteligência judicial tem base empírica. Como método, desenvolveu-se na prática, através da superação de obstáculos, a partir das necessidades que se impunham na execução de uma política de prevenção de litígios, de gestão de demandas repetitivas e de gerenciamento de precedentes. Seu campo de atua-



ção foi balizado pelos marcos institucionais e jurídicos vigentes, a partir de cuja observância se estabeleceram limites e se identificaram oportunidades.

A experiência possibilita uma reflexão teórica muito rica em torno da construção de princípios que devem nortear a atividade de inteligência judicial, os quais espelham justamente esses limites e oportunidades de atuação no contexto da jurisdição. Os princípios da inteligência judicial revelam a identidade da atividade realizada e, prospectivamente, podem servir de referência para o refinamento futuro de conceitos e instrumentos.

Os princípios da inteligência judicial são os seguintes:

5.1 Princípio da preservação da competência jurisdicional

O princípio da preservação da competência jurisdicional indica que a inteligência judicial não substitui e, por isso, não deve interferir na jurisdição. Isso significa que, ao buscar prevenir litígios, gerir demandas repetitivas e gerenciar precedentes, os centros judiciais de inteligência não podem adentrar o mérito de conflitos de interesses, sequer sugestivamente.

No gerenciamento de precedentes qualificados, por exemplo, não compete aos centros judiciais de inteligência invadir a competência de tribunais superiores e opinar sobre eventual incorreção na aplicação do direito. É possível, por óbvio, apontar alguma dificuldade na vinculatividade do precedente, como dúvida sobre sua materialidade e extensão, contradição com outro precedente (de mesmo nível), fundamento para *distinguishing* ou *overruling*, assim como a existência de algum fator de impacto – jurídico ou institucional, interno ou externo – que porventura esteja inviabilizando a sua observância. Todavia, não constitui atividade de inteligência judicial questionar ou criticar o conteúdo da norma jurídica nele construída.

5.2 Princípio da jurisdição em rede

A despeito da garantia da independência judicial, é certo que a jurisdição se estrutura de forma hierárquica, com instâncias que potencialmente podem reformar decisões inferiores, no exercício do duplo grau de jurisdição. Trata-se de uma hierarquia diferente daquela existente no regime jurídico-administrativo, no qual existe efetiva subordinação do agente ocupante do cargo



inferior na estrutura administrativa em relação àquele em patamar superior. Não há subordinação entre juízes, porém a divisão em instâncias coloca aquelas em nível mais elevado numa posição privilegiada quanto à definitividade de suas decisões e, portanto, quanto ao potencial de obrigatoriedade.

Por outro lado, também por força da independência judicial, cada juiz exerce um espaço de jurisdição limitado, denominado de competência jurisdicional, sem que haja, a priori, relação de coordenação entre a sua atuação e a de outro juiz de mesma instância. Portanto, essa lógica atomizada de exercício do poder torna inviável a agregação de conhecimento em benefício de uma jurisdição mais qualificada e de uma atuação mais sistêmica na solução dos conflitos.

Na inteligência judicial, a fim de viabilizar a gestão do conhecimento e do capital intelectual em busca de uma inteligência coletiva e da potencialização do capital institucional, propõe-se uma interação em rede entre os centros, possibilitando a troca de experiências e o compartilhamento de visões diversas sobre os mais diversos temas. A jurisdição exercida em rede facilita a circulação do conhecimento e reforça os laços institucionais em torno da busca de soluções comuns e uniformes.

5.3 Princípio da horizontalidade

O traço da horizontalidade é percebido no princípio da jurisdição em rede, porém aqui apresenta um espectro mais amplo, no sentido de estimular a interação entre instâncias e níveis decisórios diferentes, numa perspectiva marcadamente coordenada e inclusiva. Sob o influxo desse princípio, a participação ativa de servidores na atividade de inteligência judicial deve ser estimulada, assim como de outros atores do sistema de Justiça e mesmo de experts dos mais diversos ramos da ciência que indiretamente tenham relação com o tema estudado. O importante é que o máximo de conhecimento seja incorporado, a fim de que os impactos das decisões tomadas sejam analisados por vários ângulos.

5.4 Princípio do diálogo entre instâncias

Se a jurisdição é uma, a gestão de seu respectivo serviço precisa ser pensada globalmente, ainda que exista concretamente o recorte daquela em instâncias. O processo judicial permite uma comunicação muito limitada en-



tre os juízes e normalmente não possibilita uma troca efetiva de informações sobre o impacto de determinadas decisões no serviço judicial. Por isso, a possibilidade de diálogo entre as instâncias consiste em importante ferramenta de planejamento e racionalização.

Um exemplo bastante claro de aplicação desse princípio se dá com as demandas repetitivas, eventualmente sobrestadas, aguardando a formação de precedente qualificado por instância superior. A inteligência judicial pode subsidiar a priorização de julgamento de determinada controvérsia constitucional ou infraconstitucional afetada na instância própria em detrimento de outra, em benefício de uma melhor organização do serviço judicial.



5.5 Princípio da cooperação

Não é difícil compreender a aplicação do princípio da cooperação na inteligência judicial. Como se trata de um método voltado à construção de uma inteligência coletiva, sem a adoção de uma postura cooperativa entre os mais diversos atores, esse objetivo não tem como ser alcançado. Porém, o princípio da cooperação também é relevante nesse contexto porque permite a atuação concertada de juízes entre si e entre estes e os demais atores do sistema de justiça, sem que disso resulte invasão de competência ou violação do juiz natural.

5.6 Princípio da governança judicial compartilhada

A governança, como conceito, expressa a capacidade do Estado de planejar e cumprir suas funções de maneira efetiva e eficiente, com transparência, responsabilidade, igualdade e legitimidade social. Assim, a governança judicial significa a capacidade da jurisdição de solucionar conflitos com base nesses mesmos valores. Como consequência, a boa governança judicial pressupõe a observância de princípios como segurança jurídica e isonomia, assegurando a efetiva tutela de direitos.

O princípio da governança judicial compartilhada implica que a otimização da capacidade da jurisdição de cumprir seus objetivos institucionais é um dever jurídico de todos os integrantes do sistema de justiça, mesmo daqueles externos ao Poder Judiciário. Como se trata de agentes, públicos ou privados, que detêm compromisso com a ordem jurídica, eles podem e devem atuar

conjuntamente no enfrentamento da litigiosidade sistêmica na atividade de inteligência judicial, colaborando com um marco de gestão que possibilite a efetiva solução de conflitos.

É interessante destacar que o princípio da governança judicial compartilhada pode ser visto como um desdobramento do princípio da cooperação e seu reconhecimento decorre apenas da necessidade de um reforço semântico quanto à importância da criação e robustecimento de laços institucionais mais sólidos eventualmente necessários para a solução de determinados conflitos. Trata-se de um princípio que orienta a atuação dos centros judiciais de inteligência na recomendação de fortalecimento desses vínculos institucionais, mas que também pode ser aplicado entre juízes na solução de conflitos que irradiem de um processo judicial para o outro.

5.7 Princípio da informalidade e da flexibilidade

O princípio da informalidade e da flexibilidade indica que não existem procedimentos e formas legais previamente definidas para a aplicação do método da inteligência judicial. É verdade que já se reconhecem alguns instrumentos jurídicos por meio dos quais ela se expressa, mas eles também foram construídos no contexto da experiência e por meio do consenso, o que não impede que sejam concebidas outras tipologias.

Isso significa uma certa liberdade de ação na definição das estratégias de encaminhamento dos temas afetados, cujos limites, a rigor, são apenas os decorrentes deste conjunto de princípios da inteligência judicial. Como consequência, o método empregado é flexível e pode variar de acordo com as características do tema aprovado para estudos e apresentação de possíveis soluções.

5.8 Princípio da inovação

O princípio da inovação configura um desdobramento do anterior. Ora, se a atividade é exercida num ambiente de informalidade e de flexibilidade, abre-se um espaço para constante agregação de valor público e inovação. Por isso, estratégias criativas e inovadoras devem ser incentivadas, como também é importante que sejam estimuladas parcerias com outros nichos institucionais de fomento à inovação, no Poder Judiciário e fora dele.



5.9 Princípio da prevenção

A prevenção é um pressuposto fundamental da inteligência judicial. A rigor, mesmo na gestão de demandas repetitivas e no gerenciamento de precedentes, a inteligência judicial tem por foco o combate à litigiosidade em qualquer de seus matizes (intraprocessual, extraprocessual, artificial, sistêmica, entre outros) e, nesse sentido, projeta sua eficácia para evitar a reprodução do conflito. Reconhece-se, pois, que a inteligência judicial deve se debruçar sobre qualquer tema de potencial litigiosidade, a fim de oferecer subsídios para uma resposta mais qualificada da jurisdição.

5.10 Princípios da segurança jurídica e da isonomia

Por fim, esses princípios expressam os valores fundamentais que a inteligência judicial pretende irradiar.

6 Conclusão

Conforme explicitado na introdução, a problemática deste trabalho residia na imprescindibilidade da inteligência judicial, como nova modalidade do sistema multiportas, na gestão do serviço judicial, com foco no resguardo da segurança jurídica, diante do contexto de litigiosidade sistêmica vivenciado na jurisdição brasileira. A proposta era descrever o novo método, a partir de fontes empíricas, e demonstrar sua adequação para tratamento de conflitos sob determinadas características.

Por meio da pesquisa, foi possível confirmar a hipótese de que a inteligência judicial consiste em método adequado para prevenir litígios, gerir demandas repetitivas e gerenciar precedentes qualificados por meio da potencialização de uma inteligência coletiva formada a partir de estratégias de diálogo, de gestão do conhecimento, de aproveitamento do capital intelectual e de legitimação do capital institucional, sempre com o objetivo de irradiar segurança jurídica e oferecer respostas isonômicas.

Tendo em vista a definição do objetivo da pesquisa, realizou-se uma breve descrição do método de trabalho e dos instrumentos jurídicos a partir da experiência e do consenso, assim como foram apresentados os princípios da



inteligência judicial, que não apenas balizam a atuação dos centros judiciais de inteligência, mas também revelam os limites e as oportunidades para o desenvolvimento da atividade.

Referências

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de direito tributário*. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. As demandas repetitivas de direito público e o princípio da procedimentalização da isonomia. In: MORAES, Vânia Cardoso André de (coord.). *As demandas repetitivas e os grandes litigantes*: possíveis caminhos para a efetividade do sistema de justiça brasileiro. Brasília, DF: Enfam, 2016. p. 32-52.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Centro Local de Inteligência da Justiça Federal potiguar: legitimidade pelo diálogo. In: NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira; CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. *Centro de Inteligência da JFRN*: Comissão Judicial de Prevenção de Demandas. Natal, RN: ESMAFE; Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, 2017. p. 12-27. (Cadernos da Magistratura da ESMAFE; v. 1).

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Centros de Inteligência da Justiça Federal: Legitimação pelo procedimento, fluxo de trabalho e diálogo aberto. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil); CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. *Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes*. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. p. 22-35. (Série CEJ. Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; v. 1).

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. Supervisão de aderência nos Centros de Inteligência. In: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil); CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. *Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes*. Brasília, DF: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2019. p. 48-59. (Série CEJ. Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Notas técnicas e ações; v. 2).

TURING, Alan. Computing Machinery and Intelligence. *Mind: a Quarterly Review of Psychology and Philosophy*, Oxford, v. 59, n. 236, p. 433-460, Oct. 1950.



A VALORIZAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS NO BRASIL E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA DISFUNCIONALIDADE DO SISTEMA DE JULGAMENTO REPETITIVO DE IDÊNTICAS QUESTÕES DE DIREITO¹⁶

Marcelo Ornellas Marchiori¹⁷

Aline Carlos Dourado Braga¹⁸



1 Introdução

A separação de Poderes é objeto de estudo há muitos anos e sua aplicação prática impacta diretamente a sociedade, que exige, principalmente em relação ao Legislativo e Judiciário, a edição e a aplicação de um direito justo que será **cumprido** por todos indistintamente.

Assim, a clássica concepção do controle do Estado pelo próprio Esta-

16 Artigo publicado originalmente em: MAIA, Maurílio Casas, DELCHIARO, Mariana Tonolli Chivone (orgs.). *Acesso à justiça em contexto de litigância repetitiva*. São Paulo: D'Plácido, 2022.

17 Assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça. Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Membro do Grupo Operacional Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Civil (ABPC).

18 Secretaria Adjunta de Gestão de Precedentes. Mestranda em Direito e Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. Atuou como assessora no Núcleo de Repercussão Geral do STF; assessora no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ e Secretária de Gestão de Precedentes no Supremo Tribunal Federal. Membro da Associação Brasileira de Direito Processual Civil (ABPC) e da Associação Brasileira Elas no Processo (ABEP).

do (a ideia de pesos e contrapesos), como idealizada por Montesquieu (2007), prima pela aplicação cogente da lei em situações de conflitos em que as atividades de execução não sejam realizadas, primordialmente, pelo mesmo Poder que foi o responsável pela sua criação.

Essa particularidade da separação de Poderes, com uma nítida proximidade entre Legislativo e Judiciário, exige a atuação coordenada, colaborativa e coerente entre eles, pois, como se espera o cumprimento indistinto da lei a pessoas que estão em mesma situação fática na sociedade, deve ser exigida também a mesma prestação jurisdicional.

Dessa forma, dentro do aspecto **cumprimento** do direito, está um ponto fundamental, que é a legítima confiança de que o Estado, mesmo separado em três Poderes, emitirá uma voz única e definitiva para questões idênticas ou correlatas. Quanto a esses pontos, pode-se focar dois aspectos: (I) a relação de confiança que os Poderes responsáveis pela edição e aplicação do Direito devem manter com a sociedade para fins de garantia de liberdades e segurança (física e jurídica); e (II) o melhor funcionamento da vida em sociedade, conforme precisamente anotado por Teresa Arruda Alvim (2005):

A sociedade ‘funciona melhor’ quando uns confiam nos outros e todos confiam no Estado. E, é evidente, quando esta confiança é prestigiada. Indivíduos devem poder confiar no Estado. O Estado não pode frustrar e desorientar o jurisdicionado, tendo condutas contraditórias, e, portanto, surpreendentes. O princípio da confiança e, a nosso ver, ínsito ao Estado de Direito.

Diretamente conectada a isso, destaca-se a **integridade** na percepção defendida por Ronald Dworkin (2003), na qual se exige que “as normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e qualidade na correta proporção”. Com isso, o professor conectava a ideia de integridade do sistema jurídico ao conjunto coerente de leis e de decisões judiciais imparciais sem fraudes ou favoritismos (Nunes, 2017).

Nesse contexto, é possível enxergar a atuação do Poder Judiciário também como uma atividade legislativa (mesmo que complementar à de outro Poder), com a exigência de entendimentos firmes e estáveis que representem a



posição estatal sobre determinada questão tutelável pelo ordenamento jurídico, e não uma série de decisões que precisam, constantemente, de provocação do interessado para o cumprimento por todos em sociedade.

2 A repetitividade juridicamente aceita para a função jurisdicional

Para a provocação que se busca neste artigo, é necessário, mesmo sem adentrar em detalhes técnicos e filosóficos envoltos no tema, separar as intenções das pessoas, quanto às suas pretensões do dia a dia, entre questões fáticas (ou “de fato”) e questões jurídicas (ou “de direito”).

Essa separação é importante, porque o direito não existe em uma eterna incursão **em tese**, pois ele deve partir sempre de uma questão subjetivamente aplicável, mesmo que nunca tenha efetivamente ocorrido a questão fática tutelada pelo direito objetivo. Assim, o Estado, na sua função de regulador da vida em sociedade, deve estabelecer, quando necessário, os direitos e deveres das pessoas e todos os detalhes inerentes a esses dois pontos, de modo que as pessoas consigam, de forma direta, identificar o que pode e o que não pode ser feito em determinadas situações.

Acontece, contudo, que essa comparação entre o direito e a realidade do dia a dia da sociedade não é tão simples de se executar, exigindo do Estado uma estrutura judicial capilarizada em todas as regiões do País para que a declaração do direito seja realizada, caso a caso, nos conflitos surgidos na sociedade. Isso porque leis e atos normativos declarados por meio de entendimentos judiciais “definem com maior grau de detalhe e contornos mais claros, entre as interpretações possíveis da norma legislada, o sentido e o alcance daquilo que fora estabelecido pelo legislador” (Monnerat, 2019).

Assim, sob um ponto de vista, pode-se defender que se trata, em última instância, de uma estrutura estatal responsável pela exigibilidade do direito quando um dos polos inseridos na situação fática discorda de sua aplicação, mas também não se pode esquecer que a própria situação fática pode ter versões diferentes, a depender da visão de um terceiro alheio à relação conflituosa.

Nessa reflexão, pode-se definir que o Poder Legislativo é o responsável pela edição de um comando de caráter geral e abstrato que fica no aguardo para ser



aplicado, sem resistência contrária, pelas pessoas, nas situações previstas pelo legislador. Enquanto, em outro sentido, que a função do Poder Judiciário seria a de declarar situações fáticas controversas e sua aplicabilidade ao direito anteriormente construído pelo Poder Legislativo quando identificada a resistência.

Veja-se, dessa forma, que há dois grandes substratos a serem analisados cotidianamente pelo Poder Judiciário com considerável potencial de repetitividade relacionado a questões fáticas e questões de direito. De natural percepção, que questões fáticas sempre sejam levadas a conhecimento do Poder Judiciário na busca da aplicação do direito ao caso. Por outro lado, as questões de direito são levadas ao Poder Judiciário com a expectativa de uma posição complementar à atividade do Poder Legislativo que agregue carga normativa às leis.

Assim, em relação à litigância repetitiva, é possível afirmar que o Judiciário (de qualquer país) sempre receberá, por meio de pedidos em processos subjetivos, questões fáticas controvertidas, pois a interpretação de determinado fato ocorrido em sociedade pode mudar a depender da forma como ela é visualizada pelas pessoas envolvidas. Por outro lado, as questões de direito não possuem motivo razoável para sua repetição no âmbito do Poder Judiciário, tomando aqui como correta a conclusão de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, no sentido de que demandas repetitivas “constituem uma anomalia no sistema processual”, pois “[...] nada justifica que uma mesma questão deva ser examinada várias vezes pelo judiciário, apenas porque se refere a partes diferentes” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, 2017).

Dessa forma, sob o aspecto prático, é facilmente perceptível que a prática de repetição de decisões judiciais sobre mesma questão jurídica em qualquer instância judicial deixa transparecer, de forma bem clara, a automatização e a padronização decisória, geralmente delegadas por magistrados a servidores do Poder Judiciário para replicarem decisões idênticas.

Essa constatação empírica abala diretamente a legítima confiança que a sociedade deve ter nas posições estatais no âmbito de regulação normativa, fazendo ruir o aspecto da previsibilidade do direito, com a criação de um cenário que acaba por normalizar as atividades de repetição de decisões no aguardo de uma definitividade no futuro. Essa atividade, mesmo que cotidiana no Poder Judiciário brasileiro, não deve ser considerada como correta em relação às questões de direito, pois, a despeito de questões repetitivas com certa uni-

formidade de entendimento, a repetição de manifestações judiciais sempre deixa transparecer que ainda não existe a decisão definitiva do judiciário em sua atividade de complementar o direito posto. Nesse sentido, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes (2017) observa que, “se há sempre uma possibilidade de se obter uma solução favorável no Judiciário, por que as pessoas naturais ou jurídicas, iriam ajustar o seu comportamento ao da jurisprudência?”. Ligada à repetição de decisões, há ainda uma disfuncionalidade no Brasil referente à desconsideração, pela sociedade, por magistrados e por advogados, de decisões anteriores proferidas sobre casos idênticos ou correlatos. Quanto a isso, Dierle Nunes registra que:

Sempre se estranhou no Brasil o hábito recorrente de juízes e advogados em desprezar decisões dos Tribunais (especialmente superiores), como se elas não existissem quando não corroboram uma linha de defesa ou decisória que não lhes seja interessante. Seria como se o direito pudesse ser interpretado em conformidade com um viés de confirmação (*confirmation bias*) do aplicador (Nunes; Pedron; Horta, 2017).

Nesse cenário de aceitação como razoável da quase perpetuação de pronunciamentos judiciais sobre a mesma questão jurídica se estabelece um paradoxo na atividade normativa do Estado. Por um lado, há as leis de aplicabilidade cogente, de tranquila aceitação pela sociedade, e de outro, um universo de situações que exigirão a manifestação estatal, por meio do Poder Judiciário, para a sua aplicação, existindo quase criação e declaração de incidência de leis para o “caso a caso”. Essa peculiar situação fragiliza um essencial requisito da vida em sociedade, que é o aspecto da previsibilidade.

Assim, é urgente a mudança desse cenário com a consequência direta de maior previsibilidade do direito para a maior confiança na atuação legislativa do Estado pelo Poder Legislativo na sua atividade principal e pelo Poder Judiciário na sua ação de aplicar o Direito, o que acarretará, em consequência, a redução de discussões sobre a interpretação de questões jurídicas. Quanto a isso, Sérgio Shimura afirma que “se as partes tiverem alguma previsibilidade no resultado do litígio ou do processo, evitar-se-á o ajuizamento de muitas demandas ou a interposição de recursos, em razão de já saberem, que, ao final, terão ou não sucesso” (Alvim et al., 2005).

A prática dos precedentes judiciais, conforme procedimento estabeleci-



do pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015, com decisões mais sólidas que representem efetivamente a posição do Poder Judiciário, é peça fundamental nessa essencial alteração do cenário estatal brasileiro, devendo, como será mais bem abordado, ser considerados uma disfuncionalidade do sistema processual os repetidos pronunciamentos judiciais sobre a mesma questão jurídica.

3 Uma incursão necessária sobre o julgamento de questões repetitivas e o princípio da isonomia

Para aprofundar o debate sobre essa disfuncionalidade do julgamento repetitivo de idênticas questões de direito, mostra-se necessário visitar a concepção até então adotada sobre o princípio da isonomia e suas implicações.

Como anotado por Daniel Mitidiero (2018), “o problema da vinculação ao direito no Brasil sempre foi pensado como algo concernente apenas à legislação”, o que, como já se demonstrou, não consegue dar solução ao plexo de problemas que se apresentam diuturnamente à sociedade e que, por conseguinte, são levados ao Judiciário.

No atinente a essa abordagem sobre a atuação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, importa observar que, pelo menos desde 1988, não é aceitável a vulneração do princípio da isonomia inscrito no art. 5º da Constituição da República, que prevê o tratamento igualitário perante a lei. Mas o que dizer sobre a igualdade perante a jurisdição?

É interessante perceber que os operadores do Direito, verificando a existência do que Rodolfo de Camargo Mancuso (2016) denomina dispersão jurisprudencial, podem ver até com certa naturalidade a existência de diversidade quanto à solução dada pelo Judiciário no tratamento de uma mesma questão de direito. Em pesquisa nos portais de busca de jurisprudência disponibilizados pelos tribunais pátrios, por exemplo, não causa estranheza o fato de que, para a mesma situação jurídica uma pessoa possa obter uma resposta positiva do Judiciário, enquanto para outra a entrega da jurisdição pode ser diametralmente oposta.

Essa realidade é exacerbada em razão da combinação de dois componentes: a evolução das relações de consumo, tributárias, previdenciárias e até processuais, a partir das quais surgem questões de direito controvertidas que se repetem massificadamente; e a já citada capilaridade do sistema de Justiça,



necessária para a realização da entrega jurisdicional. Somente para exemplificar os efeitos que podem decorrer da concorrência desses fatores, verificou-se uma divergência entre o entendimento adotado nos juizados especiais e aquele indicado por julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tocante à possibilidade da concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, em caso de o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria, conforme previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991.

Assim, o segurado poderia obter ou não esse acréscimo no valor do benefício a depender se a ação tivesse sido ajuizada na vara da Justiça Federal competente ou no âmbito dos juizados especiais. Esse descompasso jurisprudencial foi fator relevante para o deferimento de medida liminar no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n. 236, que teve como relatora a Ministra Assusete Magalhães, e cuja decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 2/3/2017, a fim de suspender os processos em tramitação nos juizados especiais.

No entanto, constatou-se que, mesmo com o julgamento do referido pedido de uniformização, a situação ainda não estaria resolvida e, posteriormente, houve a afetação da questão sob o rito dos recursos repetitivos no Tema n. 982/STJ¹⁹, para que a solução adotada pudesse vincular os demais casos idênticos no território nacional, e não somente aqueles em tramitação nos juizados especiais.

Situações como essa, se não forem resolvidas, causam perplexidade ao jurisdicionado, gerando confusão quanto ao entendimento adotado efetivamente pelo Judiciário em determinado caso e impondo ao cidadão uma variedade de situações em que não há como definir parâmetros seguros para pautar suas ações. Isso traz implicações diversas para a vida em sociedade que são, por vezes, muito complexas, dificultando ou mesmo impedindo que os indivíduos possam planejar suas vidas de forma livre, fazendo escolhas sem o receio de serem surpreendidos posteriormente com consequências não de-

19 O Tema Repetitivo n. 982/STJ. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=982&cod_tema_final=982. Acesso em: 6 out. 2025.



sejadas, tanto em questões cotidianas decorrentes das relações interpessoais quanto profissionais.

Abordando questão relevante para a solução dessa problemática, Teresa Arruda Alvim (2000) ensina que a igualdade:

[...] se constitui na ideia de que todos são iguais perante a lei, o que significa que a lei deve tratar todos de modo uniforme e que correlatamente as decisões dos tribunais não podem aplicar a mesma lei de forma diferente a casos absolutamente idênticos, num mesmo momento histórico. De fato, de nada adiantaria a existência de comando constitucional dirigido ao legislador, se o Poder Judiciário não tivesse, a seu turno, que seguir idêntica orientação. Se o Poder Judiciário pudesse decidir, com base na mesma lei, no mesmo momento histórico (ou seja, sem que fatores históricos possam influir no sentido que se deva dar à lei) em face de idênticos casos concretos, de modos diferentes, ambos os princípios estariam comprometidos.

A mesma lógica é acolhida pela doutrina de Marinoni (2010) sobre a isonomia perante a jurisdição. Anota esse doutrinador que:

[...] não só há grande preocupação com a igualdade de tratamento dos litigantes no processo, mas também com a igualdade de acesso à justiça e com a igualdade aos procedimentos e às técnicas processuais. Nesta dimensão, se é possível falar, para facilitar a comunicação, em igualdade no processo e em igualdade ao processo, é mais apropriado pensar em igualdade diante da jurisdição, tendo-se como espécies a igualdade de tratamento no processo, a igualdade de acesso e a igualdade ao procedimento e à técnica processual. Vê-se, a partir daí, uma grave lacuna. Em que local está a igualdade diante das decisões judiciais? Ora, o acesso à justiça e a participação adequada no processo só tem sentido quando correlacionados com a decisão. Afinal, esta é o objetivo daquele que busca o Poder Judiciário e, apenas por isso, tem necessidade de participar do processo.

O anseio do jurisdicionado de acesso à Justiça, como destacado por Marinoni, está diretamente conectado com a concretização da isonomia por, pelo menos, dois motivos. Primeiro porque a não observância da isonomia poderá, invariavelmente, contribuir para a indevida ampliação do número de ações em tramitação no Judiciário, na medida em que, vislumbrada uma chance de êxito, pela configuração de divergência jurisprudencial, há um aumento da probabili-





dade de que o interessado possa efetivamente mover a máquina judiciária para buscar o atendimento de sua pretensão. Ou seja, a diversidade de decisões judiciais para situações idênticas pode afetar o já alto quantitativo do número de processos para tratamento pelo Judiciário, que, de acordo com o último *Justiça em Números*, chegava a 80,6 milhões de processos em tramitação²⁰. Segundo porque é importante ter presente que a observância da isonomia é fator que pode contribuir com o grau de confiança inspirado pelo sistema. Sobre esse aspecto divulgou-se pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2019, que demonstrou que, do total de entrevistados, apenas 24% afirmaram confiar muito, 48% disseram confiar um pouco e 26% não confiam no Poder Judiciário²¹.

Em razão desses pontos, é essencial a reflexão prática sobre como compatibilizar a isonomia em um ambiente que conta com grande número de julgamentos repetitivos, pois somente a igualdade perante a lei não é suficiente para tutelar essa importante garantia, que exige muito mais do que palavras soltas em um texto. Ela exige a efetiva isonomia, a qual, muitas vezes, somente poderá ser alcançada por meio da tutela do Poder Judiciário.

4 Refletindo o modelo brasileiro de precedentes para, mais do que julgar questões idênticas, declarar a posição do Poder Judiciário

O Brasil é o país dos milhões de processos em tramitação e certamente conta com uma das maiores taxas de produtividade processual do mundo, atingindo, em 2024, o número de 44,8 milhões de sentenças, acórdãos e decisões terminativas, com o aumento da produtividade média histórica dos magistrados em 19,9%²². Esse fato torna mais desafiador o estabelecimento de um sistema coerente de aplicação de normas, com o respeito à isonomia, pois, como já destaca-

20 *Justiça em Números 2025: ano-base 2024/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2025. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 6 out. 2025.*

21 Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/07/1988221-forcas-armadas-tem-maior-grau-de-confianca-entre-instituicoes.shtml>. Acesso em: 6 out. 2025.

22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em Números 2025: ano-base 2024*. Brasília, DF: CNJ, 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em 6 out. 2025.

do, a multiplicidade de pronunciamentos judiciais sobre a mesma questão jurídica deixa transparecer, de forma bem clara, a automatização e a padronização decisória, sendo geralmente delegadas por magistrados a servidores do Poder Judiciário para replicarem decisões idênticas. Com isso, cada um em sociedade se sente autorizado a buscar perante o juiz o seu direito que, na verdade, já está previamente estabelecido na legislação ou em julgados anteriores. Esquece-se, com isso, a principal função dos precedentes judiciais, que é a de irradiar os seus efeitos e enriquecer o sistema jurídico “com sentidos não captáveis numa abordagem abstrata e desprendida da realidade” (Lopes Filho, 2014).

Assim, diferentemente do que se extrai de uma leitura apressada das disposições sobre precedentes judiciais estabelecidas no CPC, a formação de precedentes, com base nas técnicas de julgamento previstas nos incisos do art. 927²³, não podem representar somente pronunciamentos paradigmas para replicação a outros casos idênticos ou correlatos. Eles devem ser considerados como pronunciamentos qualificados²⁴, os quais traduzam a posição do Poder Judiciário em sua atividade complementar à atuação do Poder Legislativo, sendo, por isso, contrariamente ao que defendia Montesquieu²⁵, incorporados ao sistema como norma jurídica, na linha ensinada por Hans Kelsen de compreensão do precedente judicial sob o prisma normativo do Direito, com a sua inserção “como veículo de uma norma geral” em que, “dentro de tal sistema jurídico, os tribunais são órgãos legislativos no sentido mais restrito do termo. Os tribunais são criadores de normas jurídicas gerais” (Nojiri, 2004).

23 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil, Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

24 BRASIL. Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e de recursos especiais repetitivos, bem como os enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça constituem, segundo o art. 927 do Código de Processo Civil, precedentes qualificados de estrita observância pelos Juízes e Tribunais.

25 Montesquieu (2007) possuía visão mais restrita do papel do Poder Judiciário. A seguinte frase resume sua posição: “Os juízes da nação são apenas a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que lhe não podem moderar nem a força nem o rigor”.



Dessa forma, é possível conciliar a necessidade de redução de processos repetitivos com a mesma questão jurídica com a função dos tribunais de declararem a correta interpretação da lei aos casos concretos, sendo certamente essa a proposta ainda pouco compreendida do CPC: a de estabelecer pronunciamentos lastreados em técnicas de julgamento por amostragem, invertendo-se a lógica da atuação jurisdicional que, sempre muito focada na quantidade de julgamentos, volta-se para o da racionalização de julgamentos com o estabelecimento de precedentes vinculantes. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2013):

Esses mecanismos processuais visam a compatibilizar as decisões jurisprudenciais, uniformizando-as, concretizando, dessa ordem, o valor constitucional da igualdade no formalismo processual. Acabam por velar, nesse azo, pela unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, sobre racionalizar a atividade judiciária, importando em notável economia de atos processuais. Além disso, têm por desiderato racionalizar a atividade judiciária, impedindo que recursos em confronto com a orientação dos Tribunais Superiores tenham seguimento, ocupando inutilmente a estrutura judiciária.

Diretamente conectada à questão dos precedentes está a ideia de vinculação de decisões, a qual exige uma enorme quebra de paradigma que o CPC busca implementar no sistema processual brasileiro, sendo um dos principais – e ainda muito pouco discutido – aquele relacionado ao maior compromisso do Poder Judiciário com a função legislativa do Estado. Mesmo que discutível do ponto de vista da separação de Poderes, é verdade que “tanto a legislação quanto os precedentes têm como referência uma situação de fato, a diferença está em que, na legislação, essa situação de fato é abrangente e padronizada, enquanto no precedente é uma situação realmente verificada e julgada” (Nojiri, 2004). Essa equiparação entre as funções legislativa e jurisdicional fica bem estampada quando se analisam situações de divergência jurisprudencial que comprometem o Estado de direito, “na medida em que as coisas passam a ocorrer como se houvesse várias leis regendo a mesma conduta: um clima de integral estabilidade e ausência absoluta de previsibilidade”(Ataíde Júnior, 2016).

Para ilustrar melhor essa difícil definição, apresentam-se dois exemplos de precedentes qualificados e o efeito que eles causam (ou deveriam



causar) no sistema normativo brasileiro. O primeiro, proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), com impacto direto em um dos maiores litigantes do País, a União (Fazenda Nacional); e o segundo, da lavra da Segunda Seção do STJ, também com impacto numérico considerável, pois relacionado à temática dos planos de saúde.

Exemplo 1:

Tema n. 808/STF. Tese fixada pelo STF: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.

Sem adentrar em detalhes da teoria de precedentes sobre o que deve vincular, se a *ratio decidendi* ou a tese, o certo é que o Tema n. 808/STF da repercussão geral irradiou os seus efeitos e complementou o art. 153, III, da Constituição Federal²⁶. Com isso, diversos aspectos processuais e extraprocessuais devem decorrer desse precedente.

O primeiro e imediato²⁷ é o referente ao reconhecimento da procedência do pedido em causas em primeira instância ou desistência recursal em outras instâncias pela União, caso as questões fáticas dos processos judiciais em andamento se adequem à questão jurídica definida no Tema n. 808 do STF. Outro, secundário, mas paralelo ao primeiro, é o de que a administração fazendária não deve mais exigir a cobrança de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função de qualquer contribuinte, inclusive daqueles que não ajuizaram ações judiciais. Um terceiro efeito será a total desnecessidade de a União levar novamente ao Poder Judiciário a questão, pois as definições já estão estabelecidas pelo Estado.

26 Constituição Federal/1988. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] III – renda e proventos de qualquer natureza;

27 A aplicação imediata de um precedente qualificado firmado pelos tribunais superiores deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, a despeito da previsão do art. 1.040 do CPC e da jurisprudência do STF e do STJ. É que a equiparação que se pretende neste texto de precedente a legislação deve possuir o mesmo atributo da definitividade da formulação do texto normativo. A possibilidade, mesmo que mínima, de alteração do que foi decidido ou do momento de sua eficácia, incita a litigiosidade e não consegue atingir a paz social almejada pelo sistema na formação de atos normativos vinculantes pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Quanto a esse último efeito, importante observar que novas ações somente seriam justificadas em hipóteses concretas e bem fundamentadas de distinção ou de superação do precedente. Em um caso de distinção, por exemplo, seria a discussão sobre a base de cálculo do imposto, em que a União poderia alegar ser hipótese de pagamento ordinário a servidor, quando o contribuinte defendesse se tratar de valor correspondente a pagamento atrasado. Em relação à superação do precedente, uma alteração constitucional por meio de uma emenda superveniente ao seu texto seria uma outra hipótese factível para justificar novos processos.

Exemplo 2:

Tema Repetitivo n. 990/STJ. Tese fixada pelo STJ: “As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não listado no rol da ANVISA”.

Mesmo se tratando de uma tese favorável a um grande litigante (planos de saúde), todo o raciocínio referente aos efeitos processuais e extraprocessuais demonstrados no exemplo 1 se aplica a este caso. É verdade, contudo, que, possivelmente, será mais difícil evitar a continuidade de judicialização da questão devido à pluralidade de pessoas impactadas sem uma vinculação jurídica entre elas, mas eventual ação permitirá o julgamento de improcedência liminar do pedido²⁸ e será recebida com *estranhamento*²⁹ pelo Poder Judiciário.

É certo, contudo, que, a partir da definição qualificada do Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo n. 990, as operadoras de planos de saúde ficaram amplamente legitimadas pelo Estado para se recusarem a custear medicamento que não conste no rol da Anvisa, a despeito de receitado por médico devidamente habilitado, pois agora estão amparadas pela lei e pelo

28 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: [...] II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil, Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

29 É possível que ocorra, mas é uma situação estranha (ou, pelo menos, deveria ser) determinada parte ajuizar ação judicial em que, de um lado, declara que conhece precisamente a norma jurídica, e, no outro, contesta a sua aplicação a uma situação ocorrida em sociedade. Por que, portanto, deve ser tomado como normal o contínuo ajuizamento de ações contra uma posição externada pelo Poder Judiciário?



precedente. Assim, pontua-se que o precedente deve contribuir para a solução de questões que não precisam mais ser judicializadas. Esse é um ponto-chave da formação de precedentes.

É importante anotar que essa conjunção entre lei e precedente não precisa ser obrigatória. A lei deve ser de aplicação cogente para as situações que o legislador buscou regular, mas a dúvida de sua incidência deve ser definitivamente decidida pelo Judiciário, quando for possível utilizar a sistemática de precedentes.

Veja-se, assim, que a mesma lógica do descumprimento da legislação deve ser utilizada para o não cumprimento de um precedente. Esse, inclusive, é o principal aspecto do efeito vinculante das decisões em qualquer Poder Judiciário (seja na tradição da *civil law*, seja na tradição da *common law*), não se tratando de exigir uma aplicação mecânica de julgados pelas instâncias judiciais ou de repetição cega de entendimentos pela sociedade. Ou melhor, trata-se da competência para decidir a questão e complementar o sistema jurídico brasileiro e da organização tão necessária ao já mencionado melhor funcionamento da vida em sociedade (Alvim, 2021) com um ordenamento jurídico completo e com segurança jurídica. Não se trata, como defendido por alguns, de proibir juízes e tribunais de interpretar, mas do compromisso do Poder Judiciário de declarar, de forma segura e definitiva, a sua posição com os efeitos decorrentes disso. A tendência, naturalmente, será o encerramento de discussões, com a desnecessidade de ajuizamento de novas ações que, flagrantemente, contestariam uma questão já declarada pelo Estado, devendo-se aceitar somente novas ações que contemplem hipóteses justificadas de distinção ou superação, conforme destacado anteriormente.

Com isso, uma perfeita ilustração que se pode fazer relacionada ao efeito vinculante é a de que o juiz ou o tribunal não poderá dizer: “sei que a Suprema Corte/tribunal superior possui precedente em determinado sentido, mas eu entendo diferente”. Isso porque não se trata de perquirir qual é o entendimento pessoal do magistrado, ou mesmo de adoção da abordagem mais criativa ou inovadora sobre determinada questão, mas antes de garantir ao jurisdicionado a aplicação da norma geral aplicável à espécie e que foi firmada pela corte competente para dar sentido ao direito.



Parece simples, mas é ainda muito complexo trabalhar com precedentes no Brasil. Digo simples, porque é algo rotineiro e, há muito tempo, de ampla utilização ter a jurisprudência como fundamento decisório de um magistrado ou de um colegiado ou como argumento defensivo para pleito pelas partes processuais.

Não é uma situação fácil de resolver, porque a sistemática de precedentes no Brasil exige medidas complementares para a plena efetividade do sistema e, para isso, muitas pré-concepções devem ser superadas, a começar pela contradição que há entre a produtividade decisória e a racionalização da atividade jurisdicional.

O Judiciário existe para decidir questões controversas fáticas, e não para repetição de questões jurídicas. Questões fáticas sempre serão levadas ao Judiciário, mas as questões de direito devem ser uniformizadas o quanto antes pelos **tribunais competentes**. A prevenção da litigiosidade também deve ser uma atividade do Poder Judiciário na priorização da atividade primária de complementar a atividade legislativa do Estado.

5 Eficácia x eficiência e o julgamento de questões repetitivas

Com a abordagem realizada até aqui, surge uma importante reflexão a ser realizada sobre o sistema processual prático brasileiro: o desrespeito aos precedentes é uma característica mais do julgador/parte que desrespeita o precedente ou decorre também de uma postura dos tribunais que são responsáveis pela formação do precedente?

Além de ser desnecessário e nocivo ao próprio sistema replicar quase mecanicamente decisões judiciais – em demandas de massa tantas vezes quanto o número de pessoas impactadas por uma mesma questão jurídica –, parece ser imprescindível adotar o instrumental (que foi fortalecido ou criado pelo CPC) para o julgamento concentrado de questões, o que demanda uma mudança de cultura, o que, até o momento, não parece rápido, tampouco fácil.

Sobre esse ponto, em seminário realizado no STJ no ano de 2015, quando o CPC estava em sua *vacatio legis*, a Ministra Nancy Andrighi, na palestra de abertura do evento denominado “Novo Código de Processo Civil e Recursos no



STJ”³⁰, alertou para a necessidade de “mudança de visão, de metanoia, de trocar os óculos através dos quais se descortina a realidade, a fim de dar espaço às novidades trazidas pelo código”.

Vislumbra-se, dessa forma, que não há como alcançar os ideais do CPC utilizando o modelo que o antecedeu. É preciso mudar para assimilar como natural e esperada a utilização de técnicas de racionalização do trabalho no Poder Judiciário para demandas cujas questões ostentam perfil de massa. E isso não é tão trivial, principalmente para aqueles que estudaram a partir da abordagem de solução individualizada e customizada das lides que era, em regra, adotada na vigência do CPC de 1973.

Vale dizer que, para consolidar o caráter de definitividade da solução judicial que dá sentido ao direito, deve o Judiciário assumir uma postura firme e clara quanto ao sistema de julgamentos qualificados desenhado no CPC. Primeiro para buscar, sempre que possível (nas hipóteses legais), formar precedentes e, segundo, para respeitar esses precedentes.

Para isso, todos os atores do processo devem considerar e observar os precedentes qualificados: juízes e tribunais, até mesmo pela Corte que o produziu, nos termos do art. 927 do CPC, emitindo uma mensagem direta e firme: a de que é baixa (ou quase nula) a probabilidade de êxito daqueles que possam se lançar nas denominadas aventuras jurídicas, ou seja, aquelas ações com pretensões contrárias ao quanto fixado nesses entendimentos qualificados, salvo demonstração de distinção ou superação.

Como assevera Mitidiero (2018), “quando o art. 927 do CPC refere que os tribunais e juízes ‘observarão’ está dizendo o óbvio – que paradoxalmente, porém, é necessário repetir: que tribunais e juízes se encontram vinculados aos precedentes horizontal e verticalmente”.

Ainda sobre o ponto, o professor Mitidiero (2018) aduz que é “preciso ver a relação entre a legislação e a jurisdição como uma relação dinâmica e cooperativa” e perceber que “o precedente, sendo fruto da reconstrução do sentido da legislação, passa a ser o derradeiro garante da liberdade, da igualdade e da segurança jurídica no Estado Constitucional”.

30 Conforme notícia editada no portal do STJ. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portaltal/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2015/2015-03-31_14-18_Seminario-interno-vai-discutir-regras-do-novo-CPC-para-recursos-no-STJ.aspx. Acesso em: 6 out. 2025.



Relacionado a isso, volta-se ao questionamento relacionado à produtividade ou à racionalidade da atuação jurisdicional: julgar mais ou julgar melhor?

O CPC apresentou, no art. 8º, o princípio já inscrito no texto constitucional desde a Emenda à Constituição n. 19, de 4 de junho de 1998: o princípio da eficiência, que, além de ser um vetor para a atuação da Administração Pública como um todo, deve ser aplicado ao processo sob dupla perspectiva, conforme apontado por Michele Tarufo (2008, p. 185): a primeira relacionada à celeridade e à redução de custos e a segunda conectada à qualidade das decisões judiciais.

Ensina Fredie Didier Júnior (2015) que “o princípio da eficiência exerce uma função interpretativa. Os enunciados normativos da legislação processual devem ser interpretados de modo a observar a eficiência”.

Por outro lado, as estatísticas quanto aos acervos dos tribunais e ao número (sempre crescente) de decisões e acórdãos proferidos em determinado período são periodicamente objeto de notícia nos sítios eletrônicos das Cortes, até mesmo como forma de conferir transparência para as atividades desenvolvidas.

Não se critica aqui a divulgação de resultados. A proposta é fomentar o debate sob aspecto crítico a respeito do formato escolhido para a prestação do serviço pelas Cortes de Justiça, tendo em conta o papel que lhes foi desenhado na Constituição da República e, ainda, o adequado tratamento de demandas com questões repetitivas, considerado o sistema de precedentes esquematizado no CPC.

A pergunta a ser feita é: há questões de direito que se repetem dentro desses números que são divulgados e, se sim, elas são efetivamente tratadas com o instrumental trazido pelo Código de Processo Civil? E, ainda, se a opção por não fazer uso da sistemática de precedentes poderia ser enfrentada sob a ótica do desprezo da eficiência?

As questões são relevantes, principalmente se considerada a lição de Patrícia Perrone Campos Mello e de Luís Roberto Barroso (2016), no sentido de que “três valores principais justificam a adoção de um sistema de precedentes normativos ou vinculantes: a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência”.

Em evidência neste tópico está o último valor citado pelos referidos doutrinadores, uma vez que os questionamentos estão intrinsecamente ligados às ideias de eficácia e de eficiência.

Com efeito, a ideia de eficácia envolve atingir o objetivo proposto. Já a concepção de eficiência está centrada em alcançar o resultado buscado com o menor custo. Ou seja, explicando de outra forma, para ampliar a eficiência, não basta somente pensar em atingir o objetivo, mas em fazê-lo com o menor dispêndio ou ônus, com economicidade.

No caso específico de atuação dos magistrados com questões de direito que se repetem, isso seria verificado trabalhando com a lógica da racionalização, principalmente pelo julgamento por amostragem (valendo-se do microssistema de casos repetitivos, nos termos do art. 928 do CPC³¹), para conferir ao Judiciário um saldo positivo consistente em atingir o que, sob a perspectiva da análise econômica do Direito, é o resultado mais vantajoso porque são utilizados os recursos humanos e tecnológicos disponíveis da melhor maneira possível.

A professora Sofia Temer leciona – em comentário sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas que de todo se aplica às demais espécies do art. 928 do CPC – o seguinte:

[...] a resolução concentrada das questões repetitivas possibilita o “desafogamento” do Judiciário e permite que a máquina judiciária seja empregada para resolver outros conflitos. Nesta medida, também concretiza o direito à razoável duração do processo para todos os outros processos “não-repetitivos” (Temer, 2018).

Na mesma toada, confira-se a doutrina do professor Fábio Monnerat (2019):

a atuação dos órgãos jurisdicionais pode igualmente ser acelerada de forma racional e benéfica ao sistema pelo prestígio dos entendimentos consolidados pela jurisprudência, pois, quanto mais vinculada e respeitante ao decidido em casos semelhantes pelas instâncias superiores, mais simples e, conseqüentemente, mais célere a atuação do órgão judicial.

31 Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I – incidente de resolução de demandas repetitivas; II – recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil, Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

Diante disso, e partindo da lógica inversa, é legítimo perquirir, caso não sejam utilizados esses instrumentos de racionalização da atividade jurisdicional quando presentes os requisitos legais, se essa omissão é capaz de representar um elemento apto a incrementar a litigiosidade ou, ainda, a vulnerar a eficiência.

6 Considerações finais

Em conclusão, defende-se a releitura da atuação do Poder Judiciário sob a novel perspectiva de conformidade com a atividade desenvolvida pelo Poder Legislativo, a partir da ideia defendida por Dworkin de que o sistema jurídico deve ser visto de forma integrada, com a conjugação de normas e decisões, que se complementam e trazem, em uníssono à sociedade, comandos firmes e coerentes. Essas normas e decisões, em conjunto, inspiram a legítima confiança no Estado e são capazes de garantir a fruição de liberdades e de segurança jurídica, melhorando a vida em sociedade.

Importa perceber que, entre as questões repetitivas submetidas diuturnamente ao Poder Judiciário para solução, é possível divisar duas grandes categorias: questões de fato e questões de direito, ambas com propensão à multiplicação em diversas ações, mas que demandam soluções distintas.

Quanto às primeiras – questões de fato – o jurisdicionado sempre espera uma resposta – individualizada – que vai dizer sobre a correta aplicação do direito ao substrato fático apresentado.

Já em relação às últimas, tem-se que o Judiciário, ao interpretar questões de direito, empreende atividade complementar, colaborando com a atuação do Legislativo e impondo carga normativa às leis.

Assume-se que, se essa atividade for objeto de frequente reprodução, com a repetição de decisões judiciais sobre mesma questão jurídica em qualquer instância judicial, a automatização e a padronização decisórias, geralmente delegadas por magistrados a servidores do Poder Judiciário para replicarem decisões idênticas, haverá uma fragilização do sistema, que colocará em xeque a previsibilidade, revelando uma disfuncionalidade: a desconsideração de decisões anteriores proferidas sobre casos idênticos ou correlatos.

Ou seja, na prática, quando está sob análise do Judiciário idêntica questão jurídica, é como se o sistema normalizasse o fenômeno da dispersão juris-



prudencial somente em razão da alteração dos integrantes da relação processual, o que deve ser fortemente combatido em razão de suas consequências maléficas para a entrega da jurisdição.

Fere-se aí a mais elementar noção de justiça: a observância da igualdade perante a jurisdição, de ter o direito não somente à isonomia perante a lei, mas também na decisão final que revela a carga normativa resultante da interpretação perpetrada na atividade jurisdicional.

A garantia da isonomia perante a jurisdição, além de atender à compreensão do que é justo, relaciona-se com o julgamento repetitivo de questões idênticas, alterando a dinâmica da garantia, uma vez que tem o potencial de contribuir para a redução da proliferação de demandas pela privação do sentido de provocar continuamente a jurisdição quando já se sabe de antemão o entendimento perfilhado.

Diante dessa constatação, como equacionar a necessidade de dar solução a questões de direito repetitivas, que frequentemente têm expressão numérica ampliada e, em muitos casos, são objeto de ações ajuizadas ao longo de considerável período de tempo? Como serão estabelecidos padrões decisórios estáveis, coerentes e uniformes que trarão solução definitiva na questão jurídica deduzida?

As provocações insertas neste artigo são propositivas de ampliação da formação e da observância do precedente judicial, já que é um veículo da norma geral extraível da decisão judicial e tida como necessária para chegar à solução do caso. Dentro dessa lógica, é essencial assumir, em nosso sistema, a ideia de vinculação de decisões proferidas qualificadamente pelo órgão jurisdicional competente, considerada a divisão constitucionalmente estabelecida. No entanto, ao mesmo tempo que a consolidação dessa vinculação exige uma grande quebra de paradigma que o CPC busca implementar no sistema processual brasileiro: ela reafirma a já citada equiparação entre as funções legislativa e jurisdicional. Isso ocorre na medida em que demonstra a aptidão para expungir situações de divergência jurisprudencial que comprometam o Estado de direito e promovam instabilidade, além de contribuírem para a perpetuação de debates sobre questões de direito que, na verdade, já deviam estar pacificadas, tendo em conta a quantidade de vezes que foi declarada pelo Poder Judiciário.

Apenas com essa observância cogente dos precedentes o Poder Judiciário poderá declarar, de forma segura e definitiva, a sua posição, fechando

discussões e desestimulando o ajuizamento de novas ações, salvo nos casos de distinção ou de superação desses entendimentos.

Essa mudança de cultura é requerida pelo próprio desenho sistematizado constante do Código de Processo Civil para trabalhar com demandas cujo perfil não pode ser enfrentado de maneira particular e customizada³².

Nesse contexto, e tendo presentes o princípio da razoável duração do processo e da eficiência, é inadiável um chamamento à reflexão sobre as consequências – disfuncionais – da omissão na utilização desses instrumentos de racionalização (fortalecidos ou criados pelo CPC) para o julgamento concentrado de questões de direito repetitivas sempre que a configuração dos requisitos legais revele oportunidade para que o Judiciário apresente efetiva e definitivamente sua posição³³ sobre o tema jurídico que lhe foi submetido. A valorização dos precedentes judiciais no Brasil, portanto, servirá, cada vez mais, para a progressiva e constante redução da disfuncionalidade do sistema de julgamento repetitivo de idênticas questões de direito.

Referências

ALVIM, Teresa Arruda. *Modulação*: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

ALVIM, Teresa Arruda (coord.) *et al. Reforma do judiciário*: primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

ALVIM, Teresa Arruda. Súmula vinculante: desastre ou solução? *Revista de Processo*, São Paulo, v. 25, n. 98, p. 295-306, abr./jun. 2000.

ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues. Precedentes e fundamentação no NCPC. In: SANTA-NA, Alexandre Ávalo; ANDRADE NETO, José de (coord.). *Novo CPC*: análise doutrinária sobre o novo direito processual brasileiro, v. 3. Campo Grande: Contemplar: 2016.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números 2020*. Brasília, DF: CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmoros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2021.

32 O CPC apresentou um forte instrumental para propiciar um julgamento diferenciado, com ampla participação e divulgação, com formação robusta.

33 Ressalte-se que não se trata de decisão imutável ou de cristalização do entendimento, que poderá ser revisitado, por exemplo, em razão de alteração social ou normativa relevante, cabendo ao recorrente se valer das técnicas de distinção ou de superação.





DIDIER JUNIOR, Fredie. *Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil: parte geral e processo de conhecimento*. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 1.

DWORKIN, Ronald. *O império do direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

LOPES FILHO, Juraci Mourão. *Os precedentes judiciais no constitucionalismo brasileiro contemporâneo*. Salvador: JusPodivm, 2014.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. *Incidente de resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. *Novo curso de processo civil*. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 3 v.

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Francisco. *Repercussão geral no recurso extraordinário*. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

MARINONI, Luiz Guilherme. O precedente na dimensão da igualdade. In: MARINONI, Luiz Guilherme (org.). *A força dos precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da UFPR*. Salvador: JusPODIVM, 2010.

MELLO, Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro. *Revista da AGU*, Brasília, DF, v. 15, n. 3, p. 9-52, jul./set. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.25109/2525-328X.v.15.n.03.2016.854>. Acesso em: 22 jul. 2021.

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Breves considerações sobre o caráter vinculativo da jurisprudência e dos precedentes no art. 927 do novo Código de Processo Civil. In: NUNES, Dierle José Coelho; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; JAYME, Fernando Gonzaga. *A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

MITIDIERO, Daniel Francisco. *Precedentes: da persuasão à vinculação*. 3. ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. *Súmulas e precedentes qualificados: técnicas de formação e aplicação*. São Paulo: Saraiva, 2019.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de. *Do espírito das leis*. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2007.

NOJIRI, Sérgio. *A Interpretação Judicial do Direito*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio Quinaud; HORTA, André Frederico de Sena. Artigo 926 do CPC e suas propostas de fundamentação: um diálogo com concepções contrastantes. In: NUNES, Dierle José Coelho; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; JAYME,

Fernando Gonzaga. *A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

TARUFFO, Michele. Orality and writing as factors of efficiency in civil litigation. In: CARPI, Federico; ORTELLS RAMOS, Manuel (coord.). *Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente*. Valencia: Universidad di Valencia, 2008. p. 185-.

TEMER, Sofia. *Incidente de resolução de demandas repetitivas*. 3. ed., rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018.



Notas Técnicas aprovadas pelo Centro
Nacional de Inteligência da Justiça Federal
(CIn)



NOTA TÉCNICA CIn N. 22/2019

Brasília, 31 de maio de 2019.

Assunto: Gratuidade Judiciária: critérios e impactos da concessão.**Reladoras:** Juízas Federais Taís Schilling Ferraz e Vânia Cardoso Moraes.

Gratuidade judiciária. Critérios de concessão no âmbito da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Impactos orçamentários e sobre a prestação dos serviços judiciários. Proposição de medidas para o aperfeiçoamento da gestão do instituto. Alternativas de interpretação. Possível afetação do tema para formação de precedente. Custas judiciais. Criação do Fundo Especial da Justiça Federal.

1 Relatório

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), estruturado conforme a Resolução CJF n. 499, de 1º de outubro de 2018, no exercício da função descrita no art. 2º, inciso I, *a e d* e inciso II, *a e b*, da referida Resolução, visando contribuir para aprimorar o funcionamento do Poder Judiciário, por meio de medidas que permitam a redução da judicialização e racionalização de procedimentos, vem propor nota técnica tendo por base os critérios e os impactos da concessão da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça Federal, com sugestões para o aperfeiçoamento das ações relacionadas ao instituto e para a redução dos respectivos impactos sobre o orçamento e a litigiosidade.

Registra-se, desde logo, que o tema gratuidade judiciária tem sido objeto de diversos estudos pelos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal, com a elaboração de notas técnicas pelos Centros Locais de Inteligência de Santa Catarina (CLISC), do Rio Grande do Norte (CLIRN), do Mato Grosso do Sul (CLIMS) e de São Paulo (CLISP). A nota técnica do CLIRN identifica os dissensos na adoção de critérios para a concessão da gratuidade e propõe que o



tema seja objeto de análise no CIn, além de debates internos entre os magistrados na busca de alinhamentos.

As notas técnicas do CLISP e do CLIMS, a par de proporem um amplo debate entre os magistrados sobre o tema e os seus impactos na prestação da justiça, sugeriram a respectiva afetação, com vistas à eventual formação de precedente vinculante.

A nota técnica do CLISC tratou especificamente das despesas incorridas com o pagamento de honorários a defensores dativos, que vêm sendo arbitrados em valores muito superiores aos previstos na Resolução CJF n. 305/2014, tendo sido solicitada a avaliação pelo CIn da eventual conveniência de levar ao conhecimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), algumas informações quanto aos antecedentes das nomeações dos defensores dativos e quanto aos impactos das decisões de arbitramento, uma vez que a questão já está submetida a julgamento no regime de recursos repetitivos (Tema 984).

2 Justificativa

A concessão da gratuidade judiciária no Poder Judiciário sempre consistiu em importante instrumento de implementação do acesso à Justiça. A obtenção do benefício isenta o requerente hipossuficiente economicamente do pagamento de despesas processuais (exceto multas), inclusive honorários advocatícios e perícias.

Na Justiça Federal de 1º e 2º graus, é bastante expressiva a proporção de concessões de gratuidade da justiça nos processos em tramitação, sendo que o maior percentual está concentrado nas ações dos juizados especiais.

Além da garantia do direito de acesso ao Poder Judiciário, a concessão em grande quantidade do benefício da gratuidade da justiça produz importantes efeitos sobre a litigiosidade de massa e vem configurando, em muitos casos, espécie de convite ao ajuizamento de demandas sem qualquer necessidade de análise de custo-benefício ao requerente, que percebe, assim como os advogados, que tentar a sorte na Justiça, ainda que com demandas temerárias, pode ser um bom negócio, já que os riscos da eventual litigância infundada são baixos.

Trata-se de riscos cujos ônus são transferidos ao Poder Judiciário e, em última análise, à própria sociedade, seja em razão dos custos que decorrem da dispensa de pagamento de despesas processuais, ou da proliferação de ações



judiciais, sendo importante identificar possíveis efeitos concretos que vêm decorrendo da aplicação da norma, muitas vezes imperceptíveis e não desejados pela lei garantidora do direito à gratuidade.

Contribuem para este quadro algumas circunstâncias que estão sob o controle do próprio Poder Judiciário, como as muitas e diferentes definições de critérios objetivos para a concessão do direito à gratuidade e a variação nas espécies de despesas ordinárias ou extraordinárias realizadas pelos beneficiários, para a identificação da respectiva insuficiência financeira, fatores que mereceriam ser considerados no confronto com o custeio da atividade jurisdicional e o custeio dos riscos de eventual litigância infundada.

A circunstância de ter a lei processual fixado como presumidamente verdadeira a declaração de insuficiência econômica, firmada pelo requerente ou por seu advogado como condição para a obtenção do benefício, historicamente facilitou a concessão da assistência judiciária gratuita, na medida em que inverte o ônus da prova da alegação, exigindo da parte contrária a demonstração de que o pressuposto da necessidade não se faz presente em cada caso.

Por outro lado, a recente modificação legislativa que assegura aos procuradores dos entes públicos o direito a honorários advocatícios de sucumbência trouxe novo comportamento aos processos, estimulando os representantes do Estado e de suas autarquias a questionarem a existência dos pressupostos para a obtenção da assistência judiciária, uma vez que, em caso de serem os entes públicos vencedores nas demandas, haverá pagamento de honorários de sucumbência.

A superveniência da modificação na legislação trabalhista, a criar um limitador objetivo de renda para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, também introduz novas perspectivas ao debate.

Esses fatos vêm contribuindo para a construção de novos e variados critérios para a avaliação da insuficiência econômica com vistas à assistência judiciária gratuita, gerando ainda maior dispersão da jurisprudência sobre o tema.

As custas devidas no âmbito da Justiça Federal são reconhecidamente módicas e não sofrem qualquer atualização desde o ano 2000. Seus baixos valores parecem desestimular, também, entre os magistrados, um maior controle sobre as condições para a obtenção da gratuidade da justiça e um maior controle sobre o valor da causa.

Nesse contexto, insere-se esta nota técnica, por meio da qual se pro-



curará trazer ao conhecimento e promover o compartilhamento de informações sobre critérios e impactos da concessão da gratuidade judiciária no Poder Judiciário Federal, com vistas a uma compreensão mais ampla dos efeitos do uso intenso do instituto e à proposição de eventuais medidas que contribuam para o seu uso mais racional, previsível e com menores impactos sobre o custeio da prestação dos serviços judiciários.

3 Fundamentação

3.1 Marco legal

A assistência judiciária gratuita vinha integralmente regulada pela Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que definia os pressupostos para a respectiva concessão.

O art. 1º da referida lei estabelecia que os nacionais ou estrangeiros aqui residentes que necessitassem recorrer à Justiça, penal, civil, militar ou do trabalho, gozariam do benefício da assistência judiciária, se necessitados. E considerava-se necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe permitisse pagar às custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Desde então, o eventual beneficiário da assistência judiciária gratuita estaria isento de despesas com taxas judiciárias, custas, emolumentos, publicações, indenizações a testemunhas, honorários de advogados e peritos, exame de DNA, depósitos recursais ou para o ajuizamento de ações ou outras despesas necessárias à prática de atos processuais relativos à ampla defesa e ao contraditório (art. 3º).

Importante norma pertinente ao exercício deste direito estava prevista no art. 4º da referida lei, cujo § 1º, na redação vigente desde 1986 (dada pela Lei n. 7.510/1986), estabelecia que se presume pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos dessa lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas processuais. A redação original, porém, exigia do requerente a apresentação do chamado “atestado de pobreza”, que era emitido pela autoridade policial ou prefeito e que poderia ser substituído por prova de que o requerente não recebia salário igual ou inferior ao dobro do mínimo regional.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, diversos dis-



positivos da Lei n. 1.060/1950 foram revogados, e passaram a ter vigência as normas da Seção IV, da lei processual, que dispõem sobre a gratuidade da justiça.

Não houve modificação substancial da Lei n. 1.060/1950.

O novo CPC previu expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica ser também beneficiária da gratuidade, submetendo-a, porém, à necessidade de prova.

Além de tornar mais específicas as despesas compreendidas na gratuidade da justiça, o CPC a elas agregou o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando necessária para instruir a execução e as despesas com notários e registradores, relacionadas ao processo no qual o benefício da gratuidade tenha sido concedido (§ 1º do art. 98). A nova lei tornou claro que a concessão não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que, porém, ficarão com exigibilidade suspensa, podendo ser executadas se, no prazo de 5 anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixaram de existir as condições ensejadoras da concessão da gratuidade (art. 98, § 2º e § 3º). Estabeleceu, também, que multas impostas ao beneficiário não são alcançadas pelo benefício, cabendo seu pagamento ao final (art. 98, § 4º).

Outra importante modificação foi a previsão da gratuidade parcial, antes só admitida para pagamento de custas. Agora, pode haver concessão em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir o benefício na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar. Cabível, também, o parcelamento de despesas (art. 98, §5º e § 6º).

Previu-se, também, que o pedido de gratuidade pode ser feito ao longo do processo, mediante simples petição (art. 99, § 1º), que o direito é pessoal, e que se eventual recurso versar apenas sobre honorários do advogado, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Quanto à comprovação das condições para o gozo do benefício, o novo CPC estabeleceu:

- que a assistência por advogado particular não obsta a gratuidade da justiça;
- que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural;



- que o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes, porém, deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A lei processual traz outras normas sobre a gratuidade judiciária, nos arts. 100 e 102, dentre as quais estão as consequências em caso de revogação do benefício.

A forma de demonstração da condição de necessitado, para obtenção da gratuidade, relativamente à pessoa natural, não sofreu mudanças. É bastante a “declaração de insuficiência” firmada pelo requerente.

O potencial beneficiário da gratuidade judiciária, porém, sofreu sutil modificação no noto texto. A lei anterior definia como necessitado “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. O novo CPC não mais usa o termo necessitado, nem trata de prejuízo ao sustento. Define o beneficiário como a pessoa (agora natural e jurídica) “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Necessidade – que a lei vinculava à capacidade de sustento – e insuficiência de recursos não remetem necessariamente ao mesmo conteúdo semântico.

Quanto ao custeio das despesas com a prestação jurisdicional aos beneficiários da gratuidade, no âmbito da Justiça Federal, ele sempre foi suportado, parcialmente, pelo próprio Poder Judiciário e, em parte, pelos advogados que voluntariamente assumem o encargo sob a forma de contrato de risco, admitindo nada receber se seus assistidos resultem vencidos. Os advogados dativos e peritos têm seus honorários pagos pelo Poder Público.

A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal há muitos anos definiu por Resolução as normas para o pagamento de honorários a defensores dativos e peritos, definindo valores a serem executados para esta finalidade. O último normativo expedido foi a Resolução CJF n. 305, de 7 de outubro de 2014, que dispõe sobre o cadastro, a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes em casos de assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada.





Sobre as despesas com perícias, que vinham sendo suportadas integralmente com recursos do orçamento da Justiça Federal, o CIn já aprovou a Nota Técnica n. 6/2018, documento no qual foram apresentados dados sobre a execução orçamentária da Justiça Federal e sobre os impactos decorrentes do aumento vertiginoso da despesa com perícias em todo o Brasil, e das dificuldades de prever os impactos futuros deste gasto – o qual, em função da Emenda n. 95/2016, estaria limitado a um teto e não mais comportaria suplementação.

Como desdobramento das diversas ações implementadas após a aprovação da nota técnica, em especial das reuniões realizadas com o Ministério do Planejamento, foi editada, em 2018, a Medida Provisória n. 854, prevendo a antecipação do pagamento pelo Poder Executivo das despesas com pagamento de honorários a peritos médicos em ações previdenciárias que tramitem nos juizados especiais federais. A solução encontrada tem forte impacto orçamentário, uma vez que a maior parte das perícias realizadas no âmbito da assistência judiciária gratuita na Justiça Federal concentram-se em ações previdenciárias que tramitam nos juizados especiais federais.

Importante ter presente, porém, que a referida Medida Provisória perdeu sua validade e não foi reeditada. Ademais, o ato normativo não contempla a totalidade das despesas com perícia, que correm por conta do orçamento da Justiça Federal, inclusive quando realizadas no âmbito da competência delegada.

Merece referência, ainda, a aprovação de alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, em decorrência da Reforma Trabalhista.

O § 3º do art. 790 da CLT, na redação dada pela Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, estabelece critério objetivo para a concessão da gratuidade da justiça:

É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

O critério adotado parece ser mais restritivo do que a grande parte dos parâmetros que vêm sendo aplicados pelos tribunais para a avaliação do direito ao benefício, seja na Justiça Federal, seja na Justiça dos Estados.

A CLT ainda prevê que a parte beneficiária da gratuidade judiciária poderá ser chamada a pagar honorários de sucumbência se no próprio processo ou em outro feito tiver obtido crédito capaz de suportar a despesa (§ 4º do art. 791-A). Estabelece, também, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita (art. 790-B).

3.2 Interpretação dos tribunais

Para os efeitos deste estudo, foram colhidos julgamentos nos Tribunais Regionais Federais e no STJ. As decisões dos TRFs referem-se aos anos de 2017 e 2018. Procurou-se trazer os entendimentos que vêm sendo adotados já na vigência do novo Código de Processo Civil.

Efeitos da declaração de insuficiência de recursos:

Não é a declaração pessoal do interessado que assegura o direito à gratuidade de justiça. Ela não é bastante em si. O que assegura o benefício é a condição real daquele que pretende a gratuidade, aferível pela documentação apresentada aos autos, ou mesmo pela qualificação da parte. São elementos que podem indicar a capacidade de pagamento das custas e mais despesas processuais (TRF1, 0031973-65.2015.4.01.3400, Relator o Desembargador Jamil Oliveira).

Para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta a afirmação de hipossuficiência da parte, a qual gera presunção relativa, que só se desfaz mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Inteligência do CPC, art. 99, §§ 2º e 3º (TRF1, 0001819-58.2006.4.01.3601, Relator o Desembargador Ney Bello).

Malgrado disponha o art. 4º da Lei n. 1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o seu art. 5º, inciso LXXIV, sugere que há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a jurisprudência (TRF3, 0003195-45.2012.4.03.6113, Relatora a Desembargadora Marli Ferreira).

Para a concessão da assistência judiciária gratuita basta que a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida – art. 4º





da Lei n. 1060/50. 2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários-mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão (TRF4, 5032431-23.2018, Relator o Desembargador Fernando Quadros).

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício de assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada, fundamentadamente (STJ, AgRg no AREsp n. 372.220/RJ, 3ª Turma, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

A presunção gerada pela declaração não afasta a necessidade da prova, quando há elementos que indicam o contrário (STJ, Edcl no AgInt nos Edcl nos Edcl no AgInt nos Edcl no AREsp n. 831.803/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita [...], o disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 1.060/50, consagra a presunção *juris tantum* de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido ou revogado quando o julgador se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (STJ, AgInt nos Edcl no AREsp n. 1163228/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi).

Busca de critérios objetivos para a concessão da gratuidade:

Restou pacificado na Primeira Seção desta Corte que a assistência judiciária deverá ser concedida aos requerentes que tenham **renda mensal de até 10 (dez) salários-mínimos** (TRF1, 043437-33.2017.4.01.0000, Relator o Desembargador Carlos Brandão).

Se a parte recebe aposentadoria em **valor superior ao limite de isenção do IR e superior a três salários-mínimos**, não há direito à gratuidade da justiça, mormente diante da renda média do trabalhador brasileiro (TRF2, 0007488-81.2018.4.02.0000, Relator o Desembargador Marcelo da Silva).

Se tem **renda anual cuja soma é superior ao limite de isenção para o IR** e se não há outros elementos de prova a demonstrar a incapacidade econômica, não há direito ao benefício, mormente diante da renda média do trabalhador brasileiro (TRF2 0043397-18.2015.4.02.5101, Relator o Desembargador Marcelo da Silva).

A adoção do critério do percebimento de **renda mensal inferior a três salários-mínimos**, previsto na Resolução n.85, de 11 de fevereiro de 2014, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, além de se coadunar com a baliza para a concessão da isenção do imposto de renda, é corroborada por precedentes desta Corte (Nesse sentido: TRF2 2009.50.02.002523-2, 3ª Seção Especializada, Relator Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data da disponibilização: 12/4/2016; TRF2 2016.00.00.006258-2, Sexta Turma Especializada, Relator Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data da disponibilização: 21/3/2017; TRF2 2016.00.00.006508-0, Quinta Turma Especializada, Relator Juiz Federal Convocado FIRLY NASCIMENTO FILHO, data da disponibilização: 10/11/2016) (TRF2, 20007019-35.2018.4.02.0000, Re. Des. Theophilo Filho).

Adota-se o critério da **maior renda per capita mensal do brasileiro** (DF em 2016) (TRF3, 0018806-10.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Carlos Delgado).

Adota-se o critério do **teto da Defensoria Pública, de 3 salários-mínimos** (TRF3, 0018806-10.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Carlos Delgado).

Adoção como limitador do salário-mínimo para garantir a subsistência de uma família, calculado pelo DIEESE em R\$3.240,27 para setembro de 2015 (TRF3, 0004736-85.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Gilberto Jordan).

Adota-se como critério limitador o valor do **teto dos benefícios da Previdência Social**, a ser confrontado com o salário líquido da parte requerente (TRF4, 5029633-89.2018.4.04.0000, Relatora a Desembargadora Gisele Lemke).

Um dos elementos considerados pela jurisprudência para afastar a presunção de pobreza decorrente da declaração da pessoa física é a comprovação de **renda líquida mensal superior a 10 (dez) salários-mínimos**, não se constituindo, todavia, em critério único e absoluto, pois deverá ser avaliado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (TRF4, 5011577-08.2018.4.04.0000, Relator o Desembargador Roger Rios).



A só afirmação de que a impugnada percebe, mensalmente, a quantia remuneratória bruta superior ao valor do **teto pago pelo INSS** não comprova que ela se encontra em condições que lhe permitam pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Não é necessário que a pessoa seja miserável para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (TRF4, 5005965-16.2015.4.04.7204, Relatora a Desembargadora Marga Tessler).

É razoável presumir e reconhecer a hipossuficiência do requerente quando sua renda, apesar de superar a média de rendimentos dos cidadãos brasileiros em geral, ou o limite de isenção do imposto de renda, não for superior **ao teto dos benefícios da Previdência Social**, atualmente fixado em R\$ 5.645,80. O valor deve ser confrontado com outros elementos de prova eventualmente presentes nos autos (TRF4, 5001636-70.2015.4.04.7006, Relatora a Juíza Federal Taís Ferraz).

Critérios considerados (ou não) para aferição da insuficiência econômica:

O fato de a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita ter se sagrado vencedora na ação e ter valores a receber em virtude disso não altera sua condição de hipossuficiente. TRF1, 0011699-41.2018.4.01.9199, Relator o Desembargador Jamil Oliveira; 0030520-21.2013.4.01.0000, Relator o Desembargador João Luiz de Souza; 0043437-33.2017.4.01.0000, Relatores os Desembargadores Carlos Brandão e Emmanuel Medeiros).

Não devem servir de norte ao julgador, na análise do pedido de assistência judiciária gratuita, apenas as receitas da parte, sendo necessária a avaliação de suas despesas, bem como de seus dependentes, tais como os gastos extraordinários ou essenciais (TRF2, 0003936-11.2018.4.02.0000, Relator o Desembargador Aluísio Mendes).

A exigência constitucional – “insuficiência de recursos” – deixa evidente que a concessão de gratuidade judiciária atinge tão somente os “necessitados” (art. 1º da Lei n. 1.060/50). Define o Dicionário Houaiss de língua portuguesa, 1ª edição, como necessitado “1. Que ou aquele que necessita; carente, precisado. 2. Que ou quem não dispõe do mínimo necessário para sobreviver; indigente; pobre; miserável.” Não atinge indistintamente, portanto, aqueles cujas despesas são maiores que as receitas. Exige algo mais. A pobreza, a miserabilidade, nas acepções linguísticas e jurídicas dos termos. Justiça gratuita é medida assistencial. É o custeio, por toda a sociedade, das despesas



inerentes ao litígio daquele que, dada a sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos (TRF3, 0018806-10.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Carlos Delgado).

Despesas de empréstimos bancários, serviço médico para si e dependentes e serviço particular de educação para dependentes devem ser deduzidos para avaliação da hipossuficiência (TRF3, 0016260-79.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Sérgio Nascimento).

A simples contratação de advogado para defesa dos interesses do impugnado e o salário bruto (receita) devidamente comprovado no valor de R\$9.018,00 (nove mil e dezoito reais) não são suficientes para provar a capacidade econômica do impugnado. Ressalta-se que não se pode deduzir que o apelante esteja em condições de arcar com as despesas processuais e verbas da sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, tão somente pelo valor auferido a título de proventos, mas também devem ser consideradas as despesas básicas para a manutenção do núcleo familiar (TRF3, 001997-93.2014.4.03.6115, Relator o Desembargador Hélio Nogueira).

A situação financeira da parte autora diz respeito diretamente ao fluxo de caixa, ou seja, no tocante à capacidade de saldar despesas imediatas com alimentação, vestuário, assistência médica, afora gastos com água e luz, conceito distinto de situação econômica (TRF3, 0004736-85.2018.4.03.9999, Relator o Desembargador Gilberto Jordan).

O fato de ser contratado advogado particular para defender os interesses, bem como a expectativa de direito de recebimento créditos, ainda não disponibilizados, não configuram elementos suficientes para demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, mormente em se considerando o baixo valor do benefício previdenciário que auferi (TRF3, 0006009-17.2013.4.03.6106, Relator o Desembargador Wilson Zauhy).

A percepção de valores atrasados provenientes de condenação judicial não altera a situação econômica do segurado para efeito da assistência judiciária gratuita, já que se trata de recomposição de patrimônio, mediante pagamento pertinente a anos de recebimento a menor de benefício de caráter alimentar (TRF4, 0016328-07.2015.4.04.9999, Relator a Desembargadora Taís Ferraz).

Uma vez demonstrada, claramente, a situação de insuficiência de recursos em que o requerente se encontra e, não tendo a parte contrária pro-

vado que tal condição inexistia ou mesmo deixou de existir, cumpre ao magistrado deferir o benefício da gratuidade judiciária (TRF5, 004595-41.2013.4.05.8300, Relator o Desembargador Lázaro Guimarães).

É cediço que, para o deferimento da gratuidade da justiça, o juiz não pode se limitar à verificação apenas do valor da remuneração percebida pelo postulante, impondo-se fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família (TRF5, 0001158-55.2016.4.05.0000, Relator o Desembargador Élio de Siqueira Filho).

Para o deferimento da gratuidade da justiça, o juiz não pode se limitar à verificação apenas do valor da remuneração percebida pelo postulante, impondo-se “fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família” (STJ, AgRg no AREsp n. 257.029/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin).

Efeitos da concessão da gratuidade:

Concedida a gratuidade judiciária, perdura para todo o processo e grau de jurisdição.

Os efeitos jurídicos da concessão da gratuidade não se operam sobre condenação pregressa (STJ, AgInt nos Edcl no Resp n. 1696775/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei n. 1.060/50 (STJ, Edcl no AgRg no Resp n. 1.224.326/RS, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima).

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido em qualquer momento processual e em qualquer instância e, uma vez concedido, salvo expressamente revogado, estende-se ao processo de execução e aos embargos à execução (TRF2, 0148577-14.2015.4.02.5104, Relator o Desembargador Marcello Granado).

A concessão do benefício não tem o condão de afastar a obrigação de pagar os honorários advocatícios que foram fixados à época em que a parte não litigava sob o abrigo do benefício (TRF4, 5028770-36.2018.4.04.0000, Relator o Desembargador Cândido Leal Jr.).

O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica sus-



pensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei n. 1.060/50 (TRF5, 0001599-97.2013.4.05.8000, Relator o Desembargador Leonardo Martins).

Como se pode perceber, existem alguns consensos na interpretação sobre a aplicabilidade e a extensão do benefício da gratuidade judiciária, mas há muitos dissensos também.

Dentre os consensos, podem ser citados os efeitos, amplos e no tempo, da gratuidade, a condição suspensiva de exigibilidade das despesas em frente ao beneficiário, a irretroatividade do benefício, bem como a necessidade de serem avaliadas, na decisão sobre o pedido de assistência judiciária, circunstâncias específicas, para além das receitas auferidas pelo requerente, em especial algumas despesas por ele enfrentadas.

Não há, porém, compartilhamento de critérios quanto ao tipo de despesa a ser considerada, para se concluir se podem ser deduzidas do valor da remuneração mensal do requerente, antes de confrontá-lo com algum dos muitos critérios objetivos de aferição de insuficiência econômica. Há decisões que admitem a dedução de despesas de natureza elegível, como plano de saúde e educação privada, enquanto outras consideram dedutíveis apenas as despesas essenciais, como água, luz ou alguma despesa extraordinária não elegível.

Quanto ao critério objetivo, há muitas possibilidades em uso:

- a) teto para atendimento pela Defensoria Pública (três salários-mínimos);
- b) renda média do trabalhador brasileiro;
- c) renda inferior a 10 salários-mínimos;
- d) renda inferior ao teto da Previdência Social;
- e) renda inferior ao limite de isenção do Imposto de Renda, entre outros.

São parâmetros que conduzem a limites e decisões muito diferentes quanto ao direito ao benefício.

Há, também, entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência, na 4ª Região, no sentido do não cabimento do uso de critérios objetivos para informar presunção legal de pobreza (TRF4, AC n. 5008804-40.2012.404.7100, Relator o Desembargador Federal Néfi Cordeiro, julgado em 28/2/2013).



Este mesmo entendimento quanto à inadequação de se adotar um critério objetivo (teto de remuneração do beneficiário) já resultou de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no Resp n. 1402867/RS, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 27/2/2018; Resp n. 1706497/PE, Relator o Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 6/2/2018). Tais julgados reclamam a necessidade da aferição, caso a caso, da situação eventualmente ensejadora da concessão do benefício.

Pouco se debateu, até o momento, sobre a possibilidade da concessão de gratuidade limitada, à luz das disposições do novo CPC. A tendência se manteve a mesma que já era adotada sob a égide do CPC de 1973.

Quanto à necessidade ou não da comprovação da condição de insuficiência, também não há uniformidade nos julgados, mas se pode identificar a tendência de aplicação mais literal do comando do novo CPC, que faz nascer diretamente da declaração de insuficiência econômica uma presunção do quanto é declarado, recaindo o ônus da prova sobre a parte adversa.

Ainda assim, há consenso no sentido de que esta presunção é relativa, de forma que, em havendo nos autos elementos que apontem para a suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, o juiz pode indeferir o benefício ou intimar a parte para que comprove o que declarou.

Uma pesquisa rápida na jurisprudência dos tribunais de justiça faz perceber que o entendimento na Justiça Estadual é diverso e mais restritivo à concessão do benefício da gratuidade judiciária. Grande parte dos tribunais exige que o interessado comprove a necessidade do benefício, atribuindo menor valor à declaração de insuficiência por ele firmada.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolveu um sistema de *Business Intelligence* (BI), que monitora a concessão dos benefícios de gratuidade e os impactos em todo o estado, prestando aos magistrados importantes informações sobre a economia das diversas regiões do estado, de forma a terem elementos mínimos para a apreciação de pedidos que chegam desacompanhados de qualquer prova.

3.3 Proporção de processos com assistência judiciária gratuita

Não há dados totalizados nacionalmente que permitam estimativa mais



precisa da proporção de processos com gratuidade judiciária concedida. As informações obtidas demonstram que as situações podem ser bastante díspares nas Regiões, mas há provável inconsistência nos dados, uma vez que nem todos os sistemas adotam essa informação como obrigatória e, em alguns casos, ela fica na dependência da alimentação pelo advogado, ao ajuizar a demanda. A probabilidade é que os dados obtidos estejam subestimados.

Não foi possível obter dados de todas as Regiões.

Na 4ª Região, cujos dados já estão disponíveis, do total de 1.819.922 processos em tramitação em janeiro de 2019, há registro no sistema de que a gratuidade judiciária foi deferida em 23,41% dos casos, que correspondem a 426.034 processos. No TRF4, estão em tramitação 167.400 processos, havendo concessão de gratuidade judiciária em 31,26% (52.328) dos feitos.

Se forem retirados do total de processos em tramitação as demandas de juizado especial federal, partindo-se de um total de 1.060.287 processos, a proporção média de feitos com gratuidade judiciária deferida cai para 7,51% alcançando 79.676 casos.

Na 2ª Região, dados de abril de 2019 indicam que dos 1.022.754 processos em tramitação, houve concessão de assistência judiciária gratuita em 56.751, o que corresponde a 5,54% dos casos, considerando-se inclusive os juizados.

Num cálculo apenas aproximado, projetando-se a menor proporção encontrada nas duas Regiões comparadas, sobre o total de processos em estoque na Justiça Federal, que, segundo dados do Observatório, alcança 10,3 milhões em 2017, chega-se facilmente a um volume de mais de meio milhão de processos com gratuidade judiciária deferida. Esse dado, como referido, parece estar subestimado.

3.4 Impactos da concessão

Quanto aos impactos da concessão, pode-se senti-los sob o aspecto do custo do serviço e sob a perspectiva do acesso à Justiça.

Os efeitos diretos mais sensíveis relacionados ao custo da prestação do serviço aos beneficiários da gratuidade decorrem da isenção de custas e das despesas com perícias, essas imputadas, em grande medida, ao orçamento do Poder Judiciário.

O impacto orçamentário das despesas com perícias já foi apresentado pela Nota Técnica n. 6/2018 do CIn. Os valores absolutos gastos com perícias

judiciais totalizaram, para toda a Justiça Federal, R\$ 170.418.280,45 em 2017. O montante cresceu quase quatro vezes de 2010 a 2017, sendo que, em algumas Seções Judiciárias, essa proporção é ainda maior. A litigiosidade previdenciária responde por 92% da despesa total.

Embora se mantenha repartição do custo das perícias com o Poder Executivo, haverá valores consideráveis a serem executados como despesa obrigatória nos anos subsequentes pela Justiça Federal, inclusive em matéria de competência delegada. A continuar crescendo o volume de perícias, o pagamento resultará inviabilizado em razão do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional n. 95/2016.

O severo impacto das perícias sobre o orçamento da Justiça Federal obviamente tem relação direta com a proporção de processos em que deferida a gratuidade judiciária. E essa proporção, como já referido, é expressiva em relação ao total de processos, sendo certo, como já identificado na pesquisa realizada para a Nota Técnica n. 6/2018, que, em média, em 10,8% dos processos com gratuidade, mais de uma perícia é realizada, e que, em média, em 20% dos processos distribuídos anualmente realizam-se perícias (Nota Técnica n. 6/2018), percentual que tende a aumentar na medida em que grande parte das ações por incapacidade já iniciam com a realização de perícias por meio de serviços estruturados pelas Seções Judiciárias, numa opção de trazer para a responsabilidade da Justiça Federal a própria iniciativa probatória nas ações previdenciárias. Sobre o tema estão sendo adotadas medidas específicas, no desdobramento da Nota Técnica n. 6/2018, sendo importante considerar, porém, para os efeitos deste estudo, a vinculação que se estabelece entre a concessão da gratuidade e a despesa com perícias.

Quanto às custas a serem pagas na Justiça Federal, estão regulamentadas na Lei n. 9.289, de 4 de julho de 1996, que estabelece serem devidas à União, regendo-se pela legislação estadual a cobrança nas causas de jurisdição federal delegada. A mesma lei isenta do seu pagamento os beneficiários de assistência judiciária gratuita.

Nos juizados especiais federais, não são devidas custas judiciais, salvo em caso de recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), desde que a pessoa não tenha direito à gratuidade judiciária.

Ao ser editada, a Lei n. 9.289/1996 indexou à Unidade Fiscal de Referência (UFIR) toda a tabela de custas que colocou em vigor.



A Resolução CJF n.184/1997 estabeleceu que o Coordenador-Geral da Justiça Federal expediria e distribuiria, sempre que necessário, a tabela atualizada com valores em reais, para facilitar e orientar os órgãos técnicos competentes, definindo, ainda, que os preços referentes a cópias reprográficas, autenticações, porte de retorno, desarquivamento, AR, editais e outros, seriam definidos pelas Corregedorias dos TRFs.

Após a extinção da UFIR, o então Coordenador-Geral da Justiça Federal, Ministro Hélio Mosimann, editou a Portaria n.1, de 30 de maio de 2000, fixando em moeda corrente (real) as custas da Justiça Federal. Desde então, os valores mínimo e máximo da tabela de custas para ações cíveis, criminais, arrematações, adjudicações, remissões, certidões e cartas de sentença não sofrem alteração, o que, em princípio, decorre da ausência de indexador definido em lei, em substituição à UFIR, uma vez que as custas têm natureza jurídica de taxa, submetendo-se ao princípio da reserva de lei. O valor do porte de remessa e retorno, na medida em que pressupõe despesa específica, vem sendo fixado pelos TRFs. Trata-se de preço que vem perdendo a razão de ser, à medida que o processo judicial eletrônico vem sendo implantado, contribuindo para reduzir despesas, inclusive com o correio.

Segundo dados nacionais acessados pela Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e disponibilizados ao CIn, em 19/11/2018, o orçamento anual do Poder Judiciário Federal estava em R\$ 11.966.883.055, sendo que entre novembro de 2017 e outubro de 2018, a arrecadação de custas totalizou R\$ 152.132.066,74. O pagamento de custas, portanto, responde por menos de 2% do orçamento da Justiça Federal, correspondendo a aproximadamente de 1,4% da despesa. É importante ter presente que neste total estão considerados não apenas os valores das taxas propriamente ditas, mas também os valores correspondentes a portes de remessa e retorno e outros preços que são cobrados por serviços não remunerados por taxas.

A Secretaria de Orçamento e Finanças do CJF esclarece que as custas devidas nos processos ingressam como receita, via GRU, diretamente no Tesouro Nacional e que, na sequência, são aproveitadas para compor o orçamento de gastos da Justiça Federal, ingressando sob a rubrica própria, para fins meramente contábeis.

A tendência seria considerar que, sendo maior a arrecadação, maior seria o ingresso de receitas para fins de custeio. No entanto, não tem sido esse o resul-

tado, situação agravada com a aprovação do teto de gastos, pela Emenda Constitucional n. 95/2016. A maior ou menor arrecadação de custas apenas resulta no maior ou menor aporte de outras receitas pela União, para a integralização do orçamento aprovado. Os valores das custas não ficam disponíveis para utilização como receita primária e autônoma do Poder Judiciário, diferentemente do que ocorre com diversos tribunais de justiça dos estados, cujas custas recolhidas ingressam diretamente, como recursos próprios, nos orçamentos de Fundos Especiais legalmente criados e sob a coordenação dos tribunais, destinando-se a despesas com investimentos e outras consideradas estratégicas.

A Constituição, no § 2º do art. 98, incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, estabelece que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”.

Na prática, porém, o que ocorre, em decorrência da previsão textual na Lei n. 9.289/1996, é que as receitas provenientes das custas são absorvidas pelo orçamento geral da União, dificultando a gestão orçamentária dos recursos captados pelo próprio Poder Judiciário. Ainda que o produto da arrecadação reverta, sob a forma de rubrica específica, ao orçamento, seu aproveitamento não se faz de forma destacada do restante dos recursos orçamentários destinados ao Poder Judiciário Federal. É como se para tais valores, que se constituem em taxas, houvesse a mesma destinação dos impostos em geral. O efeito tem sido: maior a arrecadação, menor necessidade tem o Tesouro de contribuir para o orçamento do Poder Judiciário.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) vem defendendo a criação do Fundo Especial da Justiça Federal (FEJUFE), como órgão destinatário e gestor das custas arrecadadas e outras receitas primárias, como as provenientes de concursos públicos, alienação de bens, dotações específicas e outras receitas relativas à autonomia financeira e orçamentária do Poder Judiciário Federal.

A esse propósito a AJUFE editou, em setembro de 2018, nota técnica analisando aspectos legais e técnicos dos projetos de Lei n. 5.827/2013 e n. 7.735/2017, documento no qual avalia o atual impacto da arrecadação das custas processuais no custo total anual dos serviços da área-fim da Justiça Federal e alerta para a importância da aprovação do último projeto de lei, ao qual o primeiro foi apensado. Defende-se, naquela nota técnica, uma análise mais profunda para as custas como fonte de receitas, especialmente diante



da previsão de cortes no orçamento da Justiça Federal. No mesmo documento técnico, avaliou-se a utilidade da criação do FEJUFE, mesmo diante da vigência do teto de gastos, que, em tese, inviabilizaria a realização de novas receitas primárias, embora houvesse aumento de receitas.

A conclusão foi pela compatibilidade do FEJUFE com o Novo Regime Fiscal, elencando-se uma série de argumentos pela efetividade e necessidade da sua instituição, os quais foram, um a um, detalhados naquele documento técnico.

O referido projeto de lei foi aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A tramitação seguiu no Congresso Nacional.

Importante ter presente que a criação do FEJUFE, se assim o prever a lei, permitirá também o aproveitamento de eventual superávit ao final de cada ano, sem necessária devolução do crédito ao Executivo, como ocorre com as eventuais sobras orçamentárias. Isso garantirá melhor planejamento de ações e que projetos em andamento tenham seguimento mesmo diante de limitações e cortes orçamentários ou do término do exercício, sem que tenha sido integralmente executada a despesa. Os recursos do Fundo não podem ser utilizados para cobrir despesas com o pagamento de pessoal. Seu objetivo é permitir que o orçamento esteja mais desonerado para o tratamento de inúmeras outras necessidades estruturais da Justiça Federal.

Os tribunais de justiça dos Estados, a exemplo do TJRS e do TJRJ, têm os próprios fundos de reaparelhamento, que recebem e gerem as receitas provenientes da arrecadação das custas judiciais, tendo sido possível, por meio destes recursos, diversos investimentos voltados à estruturação dos serviços.

De toda a sorte, seja com o FEJUFE, seja com a manutenção do modelo atual, um maior controle na concessão da gratuidade judiciária produzirá maior volume em arrecadação de custas na Justiça Federal.

De considerar, também, no item impactos da concessão da gratuidade judiciária, o custo da prestação dos serviços de cálculos pelas contadorias da Justiça Federal, que ocorre, em grande quantidade, nas demandas em que são autores ou réus os beneficiários da AJG, o que foi expressamente previsto pela legislação processual (art. 98, § 1º, inciso VII, do CPC). Tais serviços, quando não realizados diretamente pelas contadorias, são pagos como perícias.

Especialmente no âmbito da Justiça criminal, despesas com defensores

dativos também impactam nos custos da gratuidade judiciária e são carregadas ao Poder Judiciário. Com frequência, diante da carência de defensores públicos ou da impossibilidade de serem os réus com insuficiência econômica defendidos por um único defensor público, diante de eventual conflito de interesses, são nomeados defensores dativos, cuja remuneração tem previsão na Resolução CJF n. 305/2014. São comuns, no ponto, casos de fixação de honorários em patamares acima das tabelas da Resolução, com adoção da tabela de honorários da OAB, como consignado na nota técnica referida inicialmente, elaborada pelo Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária de Santa Catarina e já encaminhada à Comissão Gestora de Precedentes do STJ.

Além do impacto sob o aspecto orçamentário, decorrente da maior ou menor concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se ter presente o acesso à Justiça.

Não há dúvidas de que a existência do benefício legal da gratuidade judiciária é importante instrumento para garantir aos necessitados o acesso à Justiça, dando densidade e concretude ao princípio constitucional que consagra esta garantia. Milhares de segurados da Previdência Social, mutuários de financiamentos habitacionais, beneficiários do direito à saúde, entre outros, têm oportunidade de fazer chegar ao Poder Judiciário pedidos de reconhecimento e de efetivação de seus direitos fundamentais, o que constitui inequívoca conquista em termos de patamar civilizatório.

A dificuldade reside no uso exagerado e, por vezes, abusivo do instrumento e no convite que vem sendo feito ao seu uso temerário, pelo próprio Poder Judiciário, na medida em que é muito grande a diversidade de critérios objetivos sobre os pressupostos para a obtenção da gratuidade judiciária.

A manutenção produtiva do benefício, como política pública de acesso à Justiça, especialmente diante dos altos custos que impõe aos cofres públicos, pressupõe analisar mais profundamente os fundamentos da sua concessão, evitando-se que pessoas capazes economicamente de realizar o pagamento das despesas com o processo sejam contempladas com a gratuidade.

A falta de atenção a essas questões favorece o ajuizamento de demandas aventureiras e lotéricas. Não há sequer análise de custo-benefício no ingresso com uma demanda judicial. Mesmo nos casos em que a parte tem pouca expectativa de ver reconhecido o direito ao que postula, é estimulada a postu-



lar, pois nada tem a perder com a movimentação da máquina judiciária para avaliação de sua pretensão. Não paga custas (que já são mínimas), não pagará perícias nem honorários de advogados, acaso resulte vencida no processo.

Talvez não se deva esperar dos jurisdicionados e respectivos advogados uma mudança de atitude no ajuizamento de demandas com baixo potencial de procedência. Afinal, é o próprio Poder Judiciário Federal que, ao deixar de realizar um maior controle das condições para concessão da gratuidade, ampliando-a, criou o contexto favorável para que todos pudessem tentar a sorte através dos processos.

Não foi, porém, sempre assim. Quando se exigia alguma demonstração da condição de necessitado, o volume de concessões era muito menor.

De se registrar que, na Justiça do Trabalho, em razão da recente reforma trabalhista que, entre outras mudanças, previu o pagamento de honorários de sucumbência pelo vencido e critérios objetivos para a concessão da gratuidade, introduzindo o art. 791-A e dando nova redação ao § 3º do art. 790, na Consolidação das Leis do Trabalho, reduziu-se drasticamente o ajuizamento de novas ações.

Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, entre janeiro e setembro de 2018, houve queda de 36,06% no ajuizamento das ações, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ainda que a lei traga disposições semelhantes às do CPC quanto aos beneficiários da gratuidade, ela estabeleceu que eles pagarão honorários de sucumbência se no próprio processo, ou em outro feito, tiverem obtido crédito capaz de suportar a despesa.

A lei trabalhista previu, ainda, quanto às perícias, que a responsabilidade pelo respectivo pagamento seria da parte sucumbente na pretensão objeto da prova técnica, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deixando a cargo da União o custeio da despesa somente se o beneficiário não tiver obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, mesmo que em outro processo.

Pode-se conjecturar se essa redução se manterá, pois, embora não sejam, de regra, os mesmos profissionais da advocacia a litigarem na Justiça Federal comum e na Justiça do Trabalho, é provável que estes últimos também aprendam o caminho que aqueles já percorrem há muitos anos, mas a Justiça do Trabalho tem à frente a possibilidade de já iniciar o percurso impondo alguns



limites objetivos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Advogados e magistrados reconhecem que é a avaliação de risco de pagar a sucumbência que vem provocando a redução, sem contar a diminuição da quantidade de pedidos nas ações ajuizadas.

Parece relevante ponderar, no contexto da análise econômica do quadro atual, quais seriam os possíveis efeitos de uma eventual densificação do conceito de insuficiência econômica com a definição de critérios um pouco mais precisos para a concessão da gratuidade da justiça. A questão pode ser posta a partir da dicotomia entre definição de regras (fixação de limites objetivos) e definição de *standards* (manutenção da abertura do conceito de insuficiência econômica).

A manutenção de um conceito aberto e a larga discricionariedade com que vem sendo interpretado tendem a produzir insegurança, indeterminação, banalização do uso, favorecendo a manipulação de elementos, de forma a criar sempre contexto que conduza à concessão do benefício. A adoção de eventual limitador, na esteira da legislação trabalhista, talvez viesse a garantir certas virtudes, como maior uniformidade, estabilidade, segurança e igualdade material na aplicação do instituto da gratuidade da justiça.

É certo que tal objetivação geraria algumas dificuldades, como uma certa rigidez dos critérios que viessem a ser eleitos, em face da possível diversidade de condições a serem ponderadas. Não por outra razão, o STJ já decidiu, em diversas oportunidades, não ser adequada a escolha de um teto remuneratório para caracterização da impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Talvez a eventual rigidez de um critério objetivo pudesse ser mitigada com a preservação de uma cláusula que assegurasse a avaliação em concreto de circunstâncias específicas ou imprevistas, garantindo flexibilidade e um certo dinamismo na avaliação do direito à gratuidade da justiça, a permitir que se adapte às peculiaridades dos casos.

Parece certo reconhecer, em qualquer caso, que o quadro parece ser de ausência de consensos e de desigualdade no reconhecimento do direito, e a multiplicidade de limitadores objetivos vem produzindo uma aplicação do instituto baseada em escolhas determinadas por critérios variáveis, pouco previsíveis, não estáveis e, em alguma medida, arbitrários, contribuindo para moldar comportamentos pouco responsáveis entre os jurisdicionados. Não há



valores de ameaça, não há compartilhamento de riscos ou cooperação para o uso racional e equilibrado do importante instituto.

3.5 Medidas paliativas

Algumas medidas paliativas podem ser implementadas com vistas a reduzir os impactos da concessão da gratuidade judiciária. São elas:

- concessão parcial da gratuidade, quando for o caso;
- pagamento de parte das despesas com perícia pelo beneficiário (ou pagamento da segunda ou terceira perícias);
- controle dos gastos com perícias – tema sujeito a nota técnica própria;
- controle de gastos com advogados dativos (nota técnica do Centro Local de Inteligência de SC);
- consulta ao CNIS ou intimação da parte para apresentar documentos comprobatórios da insuficiência econômica, sempre que algum dado aponte para a inconsistência da declaração firmada pela parte, em especial a ocupação declarada na inicial (nota técnica do Centro Local de Inteligência de SP);
- cobrança das despesas incorridas se o beneficiário obtiver em juízo crédito capaz de suportá-las;
- compartilhamento de soluções a partir dos debates nos Centros Locais de Inteligência.

4 Conclusão

Apresentado o quadro quanto aos critérios e impactos da concessão da gratuidade judiciária no âmbito da Justiça Federal, e tendo presente que se trata de importante instrumento de acesso à justiça, a merecer especial atenção e tratamento pelo Poder Judiciário, formalizam-se algumas propostas de intervenção sobre o problema:

A) A remessa desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ para avaliação da possibilidade de afetação do tema pela Corte Superior, no regime de recursos repetitivos, diante do quadro antes descrito e em face da superveniência das modificações na legislação trabalhista.



B) Independentemente dessa providência, também se propõe o envio da nota aos TRFs, em âmbito regional, onde há maior quantidade de processos tramitando sobre a questão, para avaliação das possibilidades de afetação e julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou em Incidente de Assunção de Competência. Essa medida permitiria, na falta de representativos de controvérsia no STJ, que a questão já chegasse a Recurso Especial a partir de julgamentos em sistema qualificado.

1. Os Centros de Inteligência de São Paulo e do Mato Grosso do Sul já fizeram notas técnicas propondo a afetação do tema ao regime de recursos repetitivos, especialmente quanto à possibilidade de se estender a aplicação da sistemática prevista nos §§ 3º e 4º do art. 790 da Consolidação das Leis do Trabalho ao processo civil comum.

C) Divulgação do teor da nota a todos os magistrados federais, oportunizando-se que sejam promovidos debates sobre o tema e sobre as possíveis medidas de racionalização, diante dos impactos sistêmicos da concessão em massa da gratuidade judiciária.

D) Proposição aos Centros de Inteligência das Seções Judiciárias, diretores de foro e aos diretores das escolas de magistratura dos TRFs para que promovam debates entre os magistrados, inclusive, se possível, em ações de formação específicas, sobre os impactos da concessão da gratuidade judiciária na prestação jurisdicional, de forma que compartilhem experiências e considerem a possibilidade de solicitar ao requerente do benefício a comprovação da condição de insuficiência econômica declarada no processo, sempre que haja elementos razoáveis que indiquem não estar total ou parcialmente presente a efetiva insuficiência econômica no caso, avaliando, inclusive, a hipótese de concessão parcial do benefício.

Deixa-se de propor, aqui, medidas mais específicas pertinentes à racionalização das perícias nos processos em que deferida a gratuidade judiciária, pois gestões vêm sendo feitas em paralelo para tal finalidade, como desdobramento da Nota Técnica n. 6/2018 do CIn.



Brasília, 31 de maio de 2019.

Assunto: Atuação dos TRFs na admissibilidade de Recursos Especiais, na hipótese de tese fixada pelo STF em repercussão geral em sentido diverso da que antes foi estabelecida pelo STJ para o mesmo assunto.

Relator: Rodrigo de Godoy Mendes.



1 Relatório/Justificativa

Este tema foi afetado a partir de provocação do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, a partir da vivência de situações enfrentadas com frequência na atividade de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Observou-se que, por falta de uma previsão legal, há uma hipótese recorrente em juízo de admissibilidade na qual os TRFs vêm adotando procedimentos diferentes, com produção de efeitos também diversos.

Trata-se da admissibilidade de Recursos Especiais na hipótese em que, em relação à mesma questão jurídica, o Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou tese em repercussão geral, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), anteriormente à decisão do STF, havia estabelecido tese em sentido diverso.

Considerando que o Código de Processo Civil não traz previsão expressa para essa hipótese específica, propõe-se que a questão seja analisada pela Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para que se manifeste, na busca de uma solução que uniformize o procedimento adotado pelas vice-presidências dos TRFs na situação em exame.

2 Fundamentação

2.1 Observância dos dispositivos da Resolução CJF n. 499, de 1º de outubro de 2018

A afetação do tema pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) está em sintonia com a Resolução CJF n. 499/2018, que lhe confere a atri-



buição de emitir notas técnicas referentes às demandas repetitivas ou de massa, notadamente para recomendar a uniformização de procedimentos administrativos e jurisdicionais (art. 2º, inciso I, *c*), propor medidas para o aperfeiçoamento procedimental das rotinas cartorárias dos Tribunais Regionais Federais no processamento de feitos que tenham recebido a mesma solução (art. 2º, inciso I, *e*), indicar aos Tribunais Regionais Federais situações fáticas ou jurídicas identificadas em processos em tramitação que possam dificultar a aplicação do entendimento firmado em casos repetitivos a processos correlatos (art. 2º, inciso II, *d*) e propor a padronização, em todas as instâncias e graus de jurisdição, da gestão dos processos suspensos em razão da afetação de processos ao regime de julgamento dos recursos repetitivos ou de recursos extraordinários com repercussão geral, nos termos da Resolução CNJ n. 235/2016 (art. 2º, inciso II, *f*).

2.2 Situação fática recorrente

A possibilidade de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, aliada ao fato de as cortes superiores afetarem os mesmos assuntos como recursos repetitivos e repercussão geral, implica situações nas quais, por falta de previsão legal, os Tribunais Regionais Federais vêm adotando procedimentos diversos, com consequências distintas.

A hipótese verificada é a seguinte: o STJ firma uma tese em recurso repetitivo. Posteriormente, o STF profere julgamento, com repercussão geral, em sentido diverso.

Como exemplo, o Tema 69/STF, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, no qual foi fixada tese em sentido diverso da que tinha sido estabelecida, em data anterior, pelo STJ no Tema 313/STJ.

Outro exemplo é o Tema 96/STF, em que há tese estabelecida no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Anteriormente, havia tese firmada no Tema 291/STJ em sentido contrário, recentemente adequada ao sentido estabelecido pelo STF, motivo pelo qual esse exemplo já não mais se coaduna com a questão a ser dirimida, mas que se adequou até a mencionada reformulação.

Podemos citar, ainda, o caso da desaposentação (temas 503/STF e 563/STJ).

Em hipóteses como essas, recorrentes, há inúmeros recursos especiais e extraordinários para juízo de admissibilidade nos TRFs.

Em relação aos recursos extraordinários, não há controvérsia. Devem ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC.

A controvérsia reside no juízo de admissibilidade dos recursos especiais, em que há divergência nos procedimentos adotados pelos TRF, com efeitos diversos.

2.3 Entendimentos dos Tribunais Regionais Federais

Em pesquisa realizada para elaboração desta nota técnica, verificou-se que os TRFs, curvando-se ao entendimento firmado pelo STF, adotam entendimentos diferentes em relação à admissibilidade dos recursos especiais na hipótese em comento. Vejamos.

O TRF da 1ª Região e o TRF da 2ª Região, independentemente de se tratar de recurso extraordinário ou especial, aplicam a negativa de seguimento ou o retorno para juízo de retratação, conforme o caso, na forma dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.

O TRF da 3ª Região e o TRF da 5ª Região negam seguimento ao recurso extraordinário e não admitem o recurso especial.

O TRF da 4ª Região, por sua vez, nega seguimento ao RE e julga prejudicado o Resp.

Portanto, para a mesma situação fática, há três procedimentos diferentes adotados nos Tribunais Regionais Federais, com consequências diversas para os jurisdicionados.

É importante observar que “negar seguimento” ou “não admitir” não é uma simples questão de semântica. A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil prevê diferentes recursos para cada uma das situações: agravo interno no caso de negativa de seguimento, e agravo para os tribunais superiores na hipótese de inadmissão. Portanto, a técnica adotada traz implicações diferentes para o jurisdicionado e para os tribunais, com graves consequências na duração do processo. Por tal motivo, entende-se que há necessidade de uma uniformização de procedimentos.

2.4 Opções para a admissibilidade dos Recursos Especiais na hipótese

Analisando as hipóteses de negativa de seguimento a recursos especiais e extraordinários, previstas no inciso I do art. 1.040 do CPC, verifica-se que se



referem a casos em que já houve pronunciamento definitivo do STF ou STJ sobre a matéria, ou seja, o julgamento já foi realizado e, em consequência, firmada uma tese.

Não é por outro motivo que o recurso cabível é para o próprio tribunal que realizou o juízo de admissibilidade, não havendo possibilidade de ser provocado o STF ou o STJ, exatamente pelo fato de que já se pronunciaram sobre aquele assunto.

No caso em análise, a situação é semelhante. Como ambas as cortes superiores já se pronunciaram sobre a matéria, fixando uma tese, pode-se entender, em princípio, pela negativa de seguimento.

Por sua vez, as hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a inadmissibilidade dos recursos excepcionais estão ligadas a situações em que não houve pronunciamento de mérito do STF ou STJ, como, por exemplo, quando o recurso ainda não foi submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos ou exige análise probatória (Súmula 7 do STJ). Nesse sentido, desafiam agravo às cortes superiores, nos termos do art. 1.042 do CPC, notadamente pelo motivo de que estas ainda não se manifestaram sobre a matéria de direito.

No entanto, na hipótese em exame houve tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que, mesmo estando em sentido contrário à estabelecida pelo STF em repercussão geral, ainda não foi alterada. Como ainda não houve modificação, também pode-se entender que não haveria um pronunciamento definitivo do STJ, o que daria ensejo à utilização da técnica da “não admissão”.

Acrescente-se, por oportuno, que o STJ, quando recebe recursos especiais em hipóteses nas quais o STF já decidiu a questão, devolve os processos aos tribunais de apelação com determinação de que seja aplicado o entendimento do STF firmado com repercussão geral. Nesse sentido, a interpretação do art. 1.030, inciso I, aliada à adoção do entendimento do STF, poderia levar a uma conclusão pela negativa de seguimento aos recursos especiais.

Após análise e debate de todos os argumentos, o Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência entendeu que este órgão não teria legitimidade para uniformizar a atuação das vice-presidências dos tribunais, sendo necessário um pronunciamento da Comissão Gestora de Precedentes do STJ sobre o encaminhamento a ser dado à questão.



3 Conclusão

Diante do exposto, o Grupo Decisório do CIn delibera que esta nota técnica seja encaminhada à Comissão Gestora de Precedentes do STJ para manifestação.



Brasília, 31 de maio de 2019.

Assunto: Tema 6. Custo das perícias judiciais a cargo do orçamento da Justiça Federal.

Relator: Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino (TRF da 5ª Região).

1 Relatório

Cuida-se de Nota Técnica referente ao Tema 6 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), cujo objetivo é promover estudos sobre a problemática do progressivo custo das perícias judiciais a cargo do orçamento da Justiça Federal (ação orçamentária AJPC), em particular em decorrência dos processos previdenciários que tramitam nos juizados especiais federais.

Foi aprovada pelo Grupo Decisório, em 16 de maio de 2018, uma nota técnica preliminar submetida pelo Grupo Operacional, na qual constavam as seguintes propostas de encaminhamento:

- I) a realização de audiência pública, com a presença da administração central do INSS, do Ministério do Planejamento, da Defensoria Pública da União, de médicos e de associações de peritos, entre outros atores, visando debater os seguintes pontos:
 - a) o procedimento da alta programada e seus efeitos;
 - b) as perspectivas orçamentárias referentes a essa despesa para os próximos exercícios;
 - c) a legitimidade de essa despesa impactar o teto de gastos da Justiça Federal;
 - d) as alternativas possíveis para ressarcimento das despesas adiantadas pela Justiça Federal para pagamento de peritos, nos casos de procedência ao final do processo;
 - e) o papel da Defensoria Pública na gestão da assistência jurídica gratuita;
 - f) o cumprimento pelo INSS de apresentação dos antecedentes médico-periciais e avaliações médicas e sociais dos benefícios judicializados.





II) sejam realizadas, antes da audiência pública, reuniões prévias com o INSS, o Ministério do Planejamento e a Defensoria Pública da União, a fim de delimitar os pontos em discussão;

III) sejam oficiados os Centros Locais de Inteligência e, na falta deles, os coordenadores de Juizados Especiais Federais, para que informem acerca das rotinas empregadas pelas Seções Judiciárias no processamento de ações objetivando a concessão ou o restabelecimento de benefícios assistenciais, assim como as melhores práticas para redução dessa despesa;

IV) seja comunicada a TNU acerca desta nota técnica e do grave risco orçamentário causado pelas Súmulas n. 79 e n. 80, a fim de que ponderem quanto à interpretação das exceções que ela própria estabelece na Súmula n. 79, bem como seja incentivada a participação de seus integrantes na audiência pública;

V) a revisão, pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, dos critérios de fixação da remuneração de peritos à conta da ação orçamentária AJPC (proposição do Ministro Raul Araújo na reunião do Grupo Decisório).

Em 7 de agosto de 2018, foi realizada, na sede do Conselho da Justiça Federal (CJF), reunião preparatória da audiência pública, com a participação de representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União, da Secretaria de Orçamento do CJF e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na ocasião, foram colhidas sugestões de encaminhamento para o Tema 6, assim como sobre o formato da audiência pública proposta na primeira nota técnica.

Em 25 de setembro de 2018, o Corregedor-Geral da Justiça Federal, após a apresentação das conclusões dessa 1ª reunião pelo relator do Tema 6, editou a Portaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal n. 27/2018, criando Grupo de Trabalho para elaboração de um Manual de Perícias Médicas para a Justiça Federal, assim dispondo nos arts. 1º e 2º:

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para elaboração do Manual de Perícias Médicas da Justiça Federal.

Art. 2º O Manual de Perícias Médicas da Justiça Federal tem os seguintes objetivos:

- I – apresentar elementos que permitam uma melhor articulação entre os conceitos jurídicos e médicos nas perícias médicas judiciais;
- II – atuar como facilitador na comunicação entre Juízes Federais e médicos peritos nas quesitações e nos laudos periciais;
- III – propor padronização de rotinas na realização de perícias médicas judiciais, inclusive quesitações temáticas;
- IV – estabelecer o marco ético de atuação do perito médico judicial;
- V – disciplinar de modo adequado a remuneração dos peritos médicos, observando-se, dentre outros critérios pertinentes, a moralidade, a impessoalidade e as limitações orçamentárias da Justiça Federal.

Poucos dias antes da audiência pública, em 3 de outubro de 2018, o Presidente da República editou a Medida Provisória n. 854/2018, prescrevendo a transferência do ônus orçamentário relativo ao pagamento de perícias médicas nos processos previdenciários contra o INSS nos juizados especiais federais para o Poder Executivo.

Em 10 de outubro de 2018, com ampla repercussão e intensa participação de atores interessados, foi realizada a audiência pública referida, cujas notas taquigráficas foram posteriormente reproduzidas pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ e integram esta nota técnica.

As notas taquigráficas foram enviadas por correio a este relator e lhe chegaram às mãos somente após o feriado do carnaval, na primeira semana de março de 2019.

Em 13 de março de 2019, a Medida Provisória n. 854/2018 perdeu a vigência, sem aprovação pelo Congresso Nacional, o que ressuscitou, até com maior gravidade, o problema de custeio das perícias médicas previdenciárias nos juizados especiais federais, já que essa despesa não fora considerada na programação orçamentária da Justiça Federal para o exercício de 2019.

Em 21 de maio de 2019, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional o PL n. 2.999/2019, que dispõe sobre “a antecipação do pagamento dos honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte e que tramitem no âmbito da responsabilidade da Justiça Federal”.



2 Justificativa

Conforme já pontuado na primeira nota técnica, a afetação do tema se justificou pela grave ameaça à qualidade da prestação jurisdicional e mesmo à viabilidade orçamentária da Justiça Federal em função do acelerado aumento do valor pago, à conta de seu orçamento, por perícias judiciais, sobretudo as realizadas por médicos e assistentes sociais nos processos previdenciários.

Este tema se enquadra no disposto no art. 2º, inciso I, *h*, da Resolução CJF n. 499/2018, legitimando a atuação do CIn.

3 Fundamentação

3.1 Do grave problema orçamentário

Após 12 meses de trabalho no Tema 6, o custeio das perícias médicas nos processos previdenciários que tramitam nos juizados especiais federais continua figurando como o **mais grave** problema atualmente enfrentado pela Justiça Federal. O que aparentava ter sido equacionado pela Medida Provisória n. 854/2018 depois se revelou um problema de enorme profundidade, até porque a inadimplência referente ao pagamento dos honorários dos peritos médicos atinge, pelo menos em algumas seções judiciárias, exames realizados ainda no exercício anterior, não quitados pelo único repasse feito pelo Poder Executivo, em dezembro de 2018.

Com efeito, em que pese editada no início de outubro de 2018, a eficácia da Medida Provisória n. 854/2018 dependeu de normatização conjunta do CJF e do Ministério do Planejamento, bem como da aprovação de crédito extraordinário pelo Congresso Nacional e, em função disso, o 1º repasse para pagamento do elevado valor que se encontrava em aberto, referente a 2018, somente se deu no apagar das luzes do exercício, nos últimos dias de dezembro e já durante o recesso forense.

Se isso não bastasse, em algumas seções judiciárias o valor disponibilizado não foi suficiente para quitação do passivo, tendo sido também enfrentadas dificuldades com a extração do relatório da AGJ que discriminava as perícias enquadradas na forma de pagamento estabelecido pela Medida Provisória n. 854/2018. Esperava-se, portanto, o primeiro repasse de 2019 a fim de que o restante fosse regularmente adimplido.



Infelizmente, em 13 de março de 2019, a Medida Provisória n. 854/2018 perdeu sua vigência, nos termos do art. 62, §§ 6º e 7º da Constituição Federal, por não apreciação pelo Congresso Nacional. Isso se deu antes de qualquer repasse do Poder Executivo à Justiça Federal para pagamento das perícias realizadas até então, inclusive os pendentes do exercício de 2018.

Não se pode afirmar que a Justiça Federal vive um impasse, tendo em vista o envio do PL n. 2.999/2019. Entretanto, os juizados especiais federais enfrentam um problema gravíssimo no País inteiro, com evasão de peritos médicos, às vezes antigos integrantes dos respectivos quadros, bem como risco imediato de paralisação parcial da prestação jurisdicional.

A esse respeito, é preciso destacar, a propósito do que se pôde colher na audiência pública, inclusive nos debates informais, que após o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2011, da perícia como especialidade médica, alguns profissionais passaram a se dedicar com exclusividade à atuação como peritos médicos da Justiça Federal. Esses profissionais estão, portanto, sem qualquer remuneração já há vários meses e muitos deles continuam a prestar o serviço com a perspectiva de regularização breve do pagamento.

Diante desse problema, propõem-se:

- I) a manutenção do Tema 6 em supervisão de aderência, até que o problema seja resolvido definitivamente, inclusive por um tempo para maturação do procedimento a ser futuramente observado, permitindo-se um diálogo posterior com os diretores de foro, área orçamentária do CJF e dos tribunais, peritos médicos, entre outros, a fim de serem propostos eventuais ajustes que se fizerem necessários;
- II) sejam solicitadas, com brevidade, aos Centros Locais de Inteligência, informações gerais sobre a evasão de peritos, o impacto geral na tramitação dos processos judiciais, as alternativas buscadas para mitigação do problema e os valores devidos em cada seção judiciária, com a indicação da extensão temporal da inadimplência, objetivando subsidiar a Presidência do CJF no acompanhamento dessa matéria; e
- III) a extração pelo CJF dos dados do AJG referentes às pendências com o pagamento de peritos médicos pela Justiça Federal, com o detalhamento por seção judiciária.



3.2 Aperfeiçoamento das perícias

Foram muitas as sugestões, tanto na reunião prévia, quanto na audiência pública, para aperfeiçoamento das perícias médicas realizadas pela Justiça Federal nos processos judiciais que têm como objeto benefícios previdenciários por incapacidade. Já na reunião prévia, o INSS e a Procuradoria Federal fizeram menção ao Manual de Perícia Médica do INSS, destacando o importante auxílio que este oferecia aos seus então peritos (agora vinculados ao Ministério da Economia) na elaboração de seus laudos.

Em reunião deste relator com o então Corregedor-Geral da Justiça Federal, Ministro Raul Araújo, foi apresentada proposta de constituição de Grupo de Trabalho para elaboração de um Manual de Perícias Médicas da Justiça Federal, resultando na edição da Portaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal n. 27/2018. O referido grupo reuniu-se pela primeira vez neste ano de 2019, encontrando-se em atividade.

Houve, também, sugestão, na reunião prévia e na audiência pública, de incentivar os juízes federais a conhecerem o Manual de Perícias do INSS, o que pode ser efetivado por solicitação aos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal.

Outra observação bastante recorrente, seja na reunião prévia ou na audiência pública, dizia respeito à conveniência de padronização nacional dos quesitos aplicados nas perícias médicas da Justiça Federal, a exemplo do que existe em algumas seções judiciárias, como as de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Essa sugestão partiu, a rigor, tanto de representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), quanto da OAB, forte na premissa de que a “quesitação” única diminui o subjetivismo, promove segurança jurídica e isonomia, além de permitir melhor capacitação dos peritos para associação entre os conceitos jurídicos e médicos.

A rigor, essa proposta também foi noticiada pelo relator ao então Corregedor-Geral, Ministro Raul Araújo, e, por isso, consta da Portaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal n. 27/2018 como atribuição do Grupo de Trabalho por ela criado. Todavia, em fevereiro de 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu outro Grupo de Trabalho para elaboração de uma “quesitação” padronizada para implementação de um módulo



eletrônico no Pje para confecção de laudos periciais, a ser disponibilizado também no âmbito da competência federal delegada.

Diante disso, a fim de evitar sobreposição de trabalho para viabilizar concretamente a ideia, parece ser relevante recomendar formalmente ao Grupo de Trabalho criado no CJF que atue em sintonia com o do CNJ, de modo a se conceber uma “quesitação” única que atenda ao máximo aos interesses institucionais da Justiça Federal.

Outra sugestão recorrente foi a instituição de uma política pública destinada à capacitação permanente de peritos médicos, inclusive vinculando o credenciamento do profissional nos quadros da Justiça Federal à frequência nos cursos a serem oferecidos. O Grupo de Trabalho criado no CNJ também recebeu a atribuição de se debruçar sobre esse tema, sendo importante o acompanhamento pelo CJF.

Portanto, recomenda-se seja oficiada a Conselheira Daldice Santana, responsável por referido Grupo de Trabalho, solicitando informações sobre o andamento dessa ação no CNJ. Sugere-se, ainda, que o Grupo de Trabalho já criado no CJF seja instado a apresentar sugestões sobre essa matéria, para envio ao CNJ.

Outro aspecto suscitado foi a necessidade de se trabalhar de forma mais qualificada, com dados e estatísticas referentes à atuação de cada perito, possibilitando um melhor planejamento da atividade. Em alguns estados, a AGU já iniciou trabalho semelhante e chegou a conclusões interessantes sobre a atuação dos peritos judiciais.

Essa sugestão é particularmente importante porque os Centros de Inteligência foram concebidos para promoverem gestão do conhecimento na Justiça Federal e, para isso, a disponibilidade de dados, sempre confiáveis, consiste num pressuposto essencial. Nesse sentido, convém colher junto aos Centros Locais de Inteligência informações sobre boas práticas nessa matéria específica, assim como sugestões de metadados a serem considerados numa eventual política pública, inclusive para possível incorporação de campos próprios nos sistemas de processo eletrônico.

Tal proposta pode ser associada à outra, de avaliação constante dos peritos. A esse respeito, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte está prestes a concluir um aplicativo colaborativo de avaliação de peritos, que pode ser



apresentado aos Centros Locais de Inteligência para implantação e colheita de sugestões de aprimoramento.

3.3 Cultura pericial

Um dos assuntos mais interessantes debatidos na audiência pública e na reunião que a antecedeu foi a constatação de que, no curso dos anos, uma espécie de “cultura pericial” enraizou-se na jurisdição previdenciária nos juizados especiais federais, em particular nos processos judiciais referentes a benefícios previdenciários por incapacidade.

Não há dúvida de que a simples criação dos juizados especiais federais, com instalação em 2002, teve um impacto significativo nesse contexto, mas o fato é que, segundo dados apresentados na audiência pública por Gustavo Bicalho, Secretário de Orçamento do CJF, as despesas com perícias na Justiça Federal cresceram 4.995% entre 2001 e 2018, elevando-se de 4,7 milhões para 240 milhões, observadas as curvas de crescimento a partir de 2010 expostas na última nota técnica.

Na nota técnica anterior, houve menção específica às Súmulas n. 79 e n. 80 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) como potenciais influenciadoras desse fenômeno, mas a polifonia dos debates parece ter deixado claro que essa não é uma característica atomizada. Ao que se afigura, o excessivo volume de processos e a eventual dificuldade de interpretação de elementos técnicos geraram no inconsciente coletivo – aí incluídos juízes, procuradores e advogados – um apego à prova pericial.

Essa afirmação se aplica a perícias médicas e sociais. No caso das perícias médicas, já se mencionava, na nota técnica anterior: (I) a quantidade de processos nos quais era realizada mais de uma perícia; nos debates posteriores, constatou-se também a grande quantidade de (II) anulações de sentença com a determinação de refazimento de perícias; por fim, houve referência à (III) desnecessidade, em muitos casos, da realização imediata da perícia logo após o despacho inicial, nos termos da Recomendação Conjunta CNJ n. 1/2015. Quanto às perícias sociais, o maior debate girou em torno do teor das Súmulas TNU n. 79 e 80.

A propósito da perícia social, o Procurador Federal Vítor Fernando Gon-



calves Cordula afirmou textualmente, em manifestação na audiência pública, que “não há uma orientação por parte da Procuradoria, da AGU, da Procuradoria Especializada do INSS, no sentido de instigar e estimular os colegas a solicitar a realização da prova pericial, porque ela não é feita, digamos assim, não seria feita no processo administrativo”. E prossegue: “Ela não é feita no âmbito administrativo porque não há parâmetros objetivos para realizá-la. Quando há essa solicitação no âmbito judicial, reconhece-se a possibilidade que o Judiciário tem de valorar essa prova”.

Convém registrar que essa mesma afirmação foi feita pelos representantes da AGU que compareceram à reunião prévia. Assim, é importante fazer o registro do posicionamento oficial da defesa do INSS quanto à **desnecessidade de formal** dessa prova. E, ainda que não se pretenda interferir na competência jurisdicional de cada juiz federal ou turma recursal, é importante que esse posicionamento institucional do INSS seja amplamente divulgado pelos Centros Locais de Inteligência.

No que se refere às perícias médicas, foi possível detectar o desconhecimento, por muitos, de uma circunstância técnica importante: a perícia médica é, desde 2011, uma especialidade da Medicina. Por isso, é equivocado estimular a realização de perícias pelo médico especialista na doença do periciado (ex.: oftalmologista, ortopedista etc.), até porque este não é capacitado, em princípio, para a análise histórico-ocupacional e da profissiografia, além de outros elementos necessários à realização do trabalho pericial.

Segundo apurado nos debates, a exigência de um médico especialista na doença consiste numa causa recorrente de anulação de sentenças e de determinações de realização de mais de uma perícia médica por processo judicial. A prova pericial produzida pelo médico do trabalho e, sobretudo, pelo médico perito, não deve ser valorada como inferior à de um especialista na doença, senão pelo contrário. Aliás, essa foi a maior queixa também dos peritos médicos do INSS, por entenderem ser indevida a desconsideração do trabalho que desenvolvem administrativamente por um profissional que, no entender da categoria, não teria a mesma qualificação específica do que eles para atuação na área pericial.

Nesse sentido, é fundamental que essa informação seja levada, pelos Centros Locais de Inteligência, aos juízes federais atuantes nos juizados especiais federais e em turmas recursais. Também deve ser recomendado que



busquem o credenciamento preferencial de médicos com especialidade em perícia nos quadros de pessoal da Justiça Federal.

Quanto à elevada quantidade de anulações de sentenças, o eventual subjetivismo, como já foi referido, pode ser enfrentado por meio da padronização de quesitos e da promoção de uma política pública de capacitação permanente dos peritos.

Por fim, quanto à Recomendação Conjunta CNJ n. 1/2015, para além de se recomendar mais rigor nas triagens das petições iniciais, já que não raras vezes são realizadas perícias em processos cujo ponto controvertido é qualidade de segurado, é importante ouvir o Comitê Gestor Nacional da Conciliação do CNJ a respeito. Em sua manifestação na audiência pública, a Defensoria Pública da União (DPU) defendeu a criação de uma Câmara de Conciliação entre ela e o INSS, de modo a que se tente o acordo antes mesmo da perícia judicial. Assim, o Comitê, no CNJ, pode avaliar a conveniência de impulsionar essa ideia, assim como o próprio CJE.

Por fim, quanto à cultura pericial, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), numa excelente e sólida reflexão da Juíza Federal Clara da Mota Santos Pimenta Alves, propôs a realização de um estudo empírico, numa vara-piloto, “em que possamos verificar que documentos poderiam ser considerados por esse magistrado, e, caso venha a ser feita uma perícia social depois, se essas perícias sociais bateriam com o juízo que esse magistrado faz se ele fizer apenas uma análise documental”.

Em linhas gerais, a preocupação da AJUFE também se refere ao subjetivismo. Não há indicativo da existência de estudos na Justiça Federal quanto à prova documental mais adequada para substituição de uma perícia social. Também não existe estudo empírico sobre o grau de certeza obtido com a produção de prova oral em audiência, como era feito antes das Súmulas n. 79 e n. 80 da TNU. A AJUFE, por outro lado, teme que uma mudança radical de postura resulte no sacrifício de direitos fundamentais pelos segurados.

Nesse sentido, a proposta da AJUFE, além de bastante qualificada, vincula a análise ao necessário caráter científico de que um tema como este precisa se revestir.

Um último aspecto, debatido na reunião do Grupo Operacional do CIn, diz respeito à necessidade de uma reflexão no tocante ao procedimento em

si de se realizarem perícias médicas indistintamente em todos os processos judiciais relativos a benefícios por incapacidade, assim como ao fato de se encontrarem soluções para um maior envolvimento dos peritos médicos federais (agora vinculados ao Ministério da Economia e não mais ao INSS) nos processos judiciais.

3.4 Questões operacionais

Não menos importantes, algumas questões operacionais foram também suscitadas nos debates. A mais recorrente diz respeito à apresentação pelo INSS dos laudos administrativos e das informações médicas sobre os segurados constantes de sistemas do INSS. Nesse aspecto, seja na reunião prévia ou na audiência pública, **o INSS e a AGU foram enfáticos no sentido de que não entendem haver impedimento à apresentação desses documentos e informações.** Tanto essa é a posição oficial do INSS, que essa permissão consta do seu Manual de Perícias. Se isso não bastasse, essa possibilidade consta expressamente da Resolução n. 2.183/2018, do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em reuniões do CIn com o INSS referentes a outros temas, esse assunto tem sido tratado de forma recorrente, a fim de que se desenvolva um fluxo para apresentação desses dados ou para que se estabeleça um mecanismo de acesso das varas federais aos sistemas em que são armazenadas administrativamente essas informações médicas, atentando-se inclusive para o art. 124-B da Lei n. 8.213/1991 (com a redação da Medida Provisória n. 871/2019).

Essa talvez tenha sido a solicitação mais enfática nos debates. Por isso, é fundamental que o CIn insista na definição de uma estratégia, com a concepção de um fluxo menos burocrático possível, sendo importante sinalizar à Secretaria de Informática do CJE, caso necessária sua atuação, quanto à prioridade desse trabalho.

Uma queixa de advogados e defensores públicos é a dificuldade de compreensão do motivo de indeferimento do benefício a partir das informações constantes da carta respectiva. Reportam a dificuldade de elaborar petições com fundamentações mais específicas. Essa questão já foi tratada superficialmente com o INSS em outras reuniões do CIn, porém merece ser retomada, sobretudo porque, com a absorção da carreira de perito médico previdenciá-



rio pelo Ministério da Economia, um novo sistema está sendo concebido para gestão dessas informações.

Também foi sugerida a criação de fluxos unificados de tramitação desses feitos relativos a benefícios por incapacidade, inclusive para facilitar a apresentação, pelo INSS, das informações e dos documentos referidos no parágrafo anterior. A esse respeito, seria interessante que o Grupo de Trabalho criado para elaboração do Manual de Perícia sugerisse um fluxo, a fim de que o CIn possa debatê-lo com os demais atores envolvidos no tema.



3.5 Outras sugestões

Outras questões foram abordadas, as quais, no entender deste relator, mereceriam, por sua amplitude, ser tratadas como temas específicos, a critério do CIn:

- a) a gratuidade judiciária, já devidamente afetada como Tema do Centro Nacional de Inteligência;
- b) a problemática envolvendo a competência federal delegada;
- c) a necessidade de revisão da remuneração dos peritos;
- d) a criação de cargos de peritos médicos nos quadros de pessoal da Justiça Federal, havendo, quanto a esse aspecto, estudo do Desembargador Federal Jorge Maurique, do TRF da 4ª Região, que pode subsidiar uma maior reflexão sobre o assunto.

4 Conclusões

Com base na fundamentação exposta, propõe-se:

- a) a manutenção deste Tema 6 em **supervisão de aderência** até que esse problema seja resolvido definitivamente, inclusive considerando um tempo para maturação do procedimento a ser futuramente observado, permitindo-se um diálogo posterior com os diretores de foro, área orçamentária do CJF e dos tribunais, peritos médicos, entre outros, a fim de serem propostos eventuais ajustes que se fizerem necessários;
- b) a solicitação aos Centros Locais de Inteligência, com a maior brevidade, de informações gerais sobre a evasão de peritos, o impacto geral na tramitação dos processos judiciais, as alternativas buscadas para mitigação

do problema e os valores devidos nas seções judiciárias, com a indicação da extensão temporal da inadimplência, para subsidiar a presidência do CJF no acompanhamento dessa matéria;

c) a extração, pelo CJF, dos dados do Sistema AJG referentes às pendências com o pagamento de peritos médicos pela Justiça Federal, com o detalhamento por seção judiciária.

d) a elaboração de um Manual de Perícias Médicas da Justiça Federal, com base no trabalho desenvolvido por grupo já instituído para esse fim;

e) a divulgação, pelos Centros Locais de Inteligência, do Manual de Perícias do INSS, possibilitando que os juízes federais conheçam os posicionamentos oficiais do INSS quanto aos aspectos técnicos sobre o assunto;

f) a elaboração de “quesitação” única como proposta de padronização nacional, inclusive com a disponibilização de módulo eletrônico nos sistemas processuais;

g) o alinhamento, quanto à “quesitação” única, com o Grupo de Trabalho também instituído no CNJ para essa finalidade, com o objetivo de que os interesses da Justiça Federal sejam contemplados;

h) a apresentação de sugestões, pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal n. 27/2018, para a criação de uma política nacional de credenciamento e capacitação permanente de peritos;

i) o alinhamento, quanto à política de capacitação, com o Grupo de Trabalho instituído pelo CNJ;

j) a coleta, junto aos Centros Locais de Inteligência, de boas práticas quanto ao levantamento de dados sobre a atuação dos peritos, assim como sugestões de metadados para possível incorporação de campos próprios nos sistemas de processo eletrônico;

k) a criação de uma prática de constante avaliação de peritos pelas seções judiciárias;

l) a disseminação pelos Centros Locais de Inteligência quanto às constatações sobre a “cultura pericial” expostas no capítulo III desta nota técnica;

m) seja ouvido o Comitê Gestor Nacional da Conciliação sobre o item 41 desta nota técnica;

n) a busca de uma vara federal disposta a realizar o estudo sugerido pela AJUFE, descrito nos itens 42 a 44 desta nota técnica;



o) que o Centro Nacional de Inteligência intensifique as tratativas com o INSS visando à implementação das questões operacionais indicadas no capítulo IV;

p) submeter ao Grupo Operacional a conveniência e a oportunidade de afetar os temas indicados no capítulo V;

q) a produção, pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ), de videoaulas para disseminação do conteúdo desta nota técnica aos juízes federais e servidores;

r) o envio desta nota técnica às Escolas de Magistratura Federal para gerar conteúdo de formação para juízes federais e de capacitação de servidores;

s) a análise desta nota técnica pelo CEJ, para geração de conteúdo de formação para juízes federais e de capacitação de servidores.



Brasília, 31 de maio de 2019.

Assunto: Tema com repercussão geral rejeitada em que há declaração de inconstitucionalidade reconhecida por tribunal de segunda instância.

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ).

Revisores: Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Carlos Alberto Gonçalves (STF).

1 Relatório

É possível identificar numerosos processos em tramitação nas cinco Regiões do País e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja controvérsia jurídica é relativa à **aplicação ou não do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, nas hipóteses em que o segurado reuniu os requisitos para aposentação após a Lei n. 9.876/1999.**

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário n. 1.029.608 (Tema 960), rejeitou a repercussão geral da matéria por entender que a discussão está circunscrita ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa do julgado (acórdão publicado no Dje de 31/8/2017):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO.

INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

O reconhecimento da ausência de repercussão geral ante a identificação de que a matéria é de cunho infraconstitucional se apresenta como uma importante diretriz institucional de atuação dos demais tribunais, em especial do STJ. Isso porque uma das principais consequências desse ato da Suprema Corte diz respeito a qual Corte cabe o julgamento final da questão jurídica: tribunais de segunda instância, quando se tratar de ofensa à legislação estadual ou municipal (Súmula n. 280/STF); ou STJ, caso a eventual violação seja à legislação infraconstitucional federal.



No caso da controvérsia jurídica sobre a incidência ou não do fator previdenciário a professores, está-se diante de lei federal, havendo, inclusive, expressa determinação do envio do processo ao STJ no voto do relator do STF que conduziu a conclusão pela rejeição da repercussão geral. Leia-se:

Ante o exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, *determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça*, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, e submeto esta deliberação aos demais integrantes desta Corte. (sem destaque no original)



Em consulta à base de jurisprudência do STJ, é possível identificar a existência de diversas decisões que concluem pela **legalidade** da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Para comprovar, apresentam-se alguns exemplos: Edcl no AgInt no AgInt no Resp n. 1.652.482/RS, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 7/8/2018; AgInt no Resp n. 1.648.759/RN, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje de 1º/3/2018; AgInt no AgInt no Resp n. 1.666.739/PR, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje de 11/12/2017; AgInt no Resp n. 1.681.545/PR, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 21/11/2017; Resp n. 1.654.603/PR, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 25/4/2017; AgRg no Resp n. 1.481.976/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 14/10/2015; e Resp n. 1.423.286/RS, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Dje de 1º/9/2015.

Ocorre, contudo, que, entre os diversos recursos especiais analisados pelo STJ, há, em processos oriundos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, discussão sobre a aplicabilidade de dispositivos do art. 29 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n. 9.876/1999, em virtude do reconhecimento, pela Corte Especial daquele tribunal, da inconstitucionalidade do inciso I do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, sem redução de texto, e dos incisos II e III do § 9º do mesmo dispositivo, com redução de texto (Arguição de Inconstitucionalidade n. 50129351320154040000).

Para esses casos, o STJ passou a não conhecer dos apelos ante a inviabilidade de se examinar matéria constitucional em recursos especiais, mantendo, dessa maneira, incólumes decisões do TRF da 4ª Região que afastaram a

incidência do fator previdenciário de professor com o fundamento na inconstitucionalidade de dispositivos do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação dada pela Lei n. 9.876/1999. Cite-se, por amostragem, o AgInt no Resp n. 1.673.529/RS, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017; o Resp n. 1.673.317/RS, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje de 9/6/2017; o Resp n. 1.662.698/RS, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Dje de 26/6/2017; e o Resp n. 1.667.294/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 14/6/2017.

Não obstante essa posição, o STF, considerando a já citada declaração de ausência de repercussão geral da questão jurídica relacionada à incidência ou não do fator previdenciário do professor (Tema 960), vem determinando a remessa de processos ao STJ e aos tribunais de segunda instância para juízo de adequação ao que foi decidido pelo STF em repercussão geral, inclusive processos em que houve o afastamento do art. 29 da Lei n. 8.213/1991 devido à declaração de inconstitucionalidade pelo TRF da 4ª Região.

Com isso, identifica-se a manutenção de decisões proferidas pelo TRF da 4ª Região, possivelmente divergentes da posição prevalecente no STJ a respeito do tema, pois os recursos extraordinários que chegam ao STF são devolvidos ao STJ ou aos tribunais de origem com fundamento na ausência da repercussão geral da matéria, enquanto os recursos especiais não são conhecidos no STJ em virtude da discussão sobre matéria constitucional no acórdão recorrido.

O resultado vem sendo que professores que demandam judicialmente na 4ª Região têm suas aposentadorias calculadas sem a incidência do fator previdenciário.

Essa problemática foi analisada pela 1ª Seção, em questão de ordem, suscitada no Recurso Especial n. 1.668.984/RS, decidindo o seguinte (sessão de julgamentos de 8/5/2019):

Prosseguindo no julgamento, a Seção, por maioria, nas hipóteses em que já houve julgamento do Recurso Especial pelo não conhecimento do recurso por demandar exame de matéria constitucional, e o Recurso Extraordinário concomitantemente interposto subiu ao STF e foi julgado determinando “a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC” (“Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor





a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”), do que se pressupõe que a decisão anterior do STJ foi cassada (o que afasta o argumento de duplo julgamento pelo STJ), que as Turmas da Primeira Seção julguem a matéria sob o enfoque infraconstitucional, sob pena de desrespeito à autoridade da decisão do STF (hipótese de cabimento de Reclamação).

Além dessa providência, em decorrência dos debates surgidos no julgamento do referido Recurso Especial n.1.668.984/RS, a Primeira Seção, em sessão eletrônica ocorrida entre os dias 8/5/2019 a 14/5/2019, decidiu afetar ao rito dos recursos repetitivos dois recursos especiais oriundos de tribunais diversos do TRF da 4ª Região, com o objetivo de paralisar a tramitação dos processos para a resolução uniforme da questão (ProAfR no Resp n.1.799.305/PE e ProAfR no Resp n.1.808.156/SP, acórdãos publicados no Dje de 28/5/2019, vinculados ao Tema Repetitivo n.1.011).

2 Justificativa

Compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), na gestão de precedentes, identificar e propor alternativas de solução às situações em que se identifiquem dificuldades na aplicação de precedentes qualificados, que possam comprometer a segurança jurídica e a própria efetividade do sistema de precedentes (art. 2º, inciso II, *d*, da Resolução n. C/JF-RES-2018/00499).

A sistemática de julgamento por amostragem por meio das técnicas dos recursos extraordinários e especiais repetitivos exige uma intensa e necessária inter-relação entre as consequências jurisdicionais e administrativas dos julgamentos. Em regra, a declaração de ausência de repercussão geral ante a identificação, pelo STF, de que a controvérsia jurídica está circunscrita ao âmbito infraconstitucional federal transfere, integralmente, a responsabilidade pela última palavra da questão ao STJ.

No entanto, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999 pela Corte Especial do TRF da 4ª na Arguição de Inconstitucionalidade n. 50129351320154040000, fez surgir, nos processos oriundos dessa Região, aspecto que necessita de maior explicitação, qual seja, como conciliar a competência do STJ para o julgamen-



to de matérias infraconstitucionais quando o acórdão regional se funda exclusivamente em matéria constitucional, cuja questão não possui repercussão geral, por ter o STF declarado que o tema tem caráter infraconstitucional. Por outro lado, é importante também que se reflita sobre o efetivo impacto que o julgamento da matéria, pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, poderá causar a processos em que há a declaração de inconstitucionalidade da lei por Tribunal Regional.

Quanto a isso é essencial uma incursão sobre os exatos termos da manifestação do Relator do feito paradigma do Tema 960 da repercussão geral. É que, mesmo havendo a rejeição da repercussão geral da matéria, houve posicionamento expresso sobre a constitucionalidade do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação dada pela Lei n. 9.876/1999, tendo Sua Excelência consignado expressamente “que a constitucionalidade do fator previdenciário, tal como instituído pela Lei n. 9.876/1999, já foi objeto de pronunciamento desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches”.

Por outro lado, observando o procedimento de votação no Plenário Virtual, é possível depreender que, na análise do Tema 960 da repercussão geral, os ministros do STF, por oito votos, além de assentarem, nos termos de orientação firmada naquela Corte, que a natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial do professor impõe a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, também se manifestaram no sentido de que, mesmo que o tema fosse de índole constitucional, ele não teria repercussão geral.

Com efeito, os ministros, ao registrarem suas manifestações no plenário virtual, o fazem respondendo a três questionamentos sequenciais.

No primeiro quesito, votam quanto à **existência ou não de questão constitucional**.

Na segunda etapa, são registrados os votos sobre a **existência ou não de repercussão geral da matéria**. Nesse campo devem votar também os ministros que, no primeiro momento, afirmaram a ausência de questão constitucional. Para tanto, após o registro do voto de ausência de questão constitucional, o ministro é instado a registrar o voto sobre a existência ou não de repercussão geral mediante o seguinte alerta gerado pelo sistema: “Caso vencido, voto quanto à repercussão geral”.

Por fim, caso o relator tenha proposto o julgamento imediato do mérito do recurso extraordinário no próprio ambiente virtual, os ministros se manifestam sobre **a reafirmação ou não da jurisprudência** sobre o tema.

Para melhor visualização, segue tela, de um exemplo fictício simulado em ambiente de testes, do plenário virtual do STF:

Repercussão Geral do processo - RE/1182189 - Ministro Relator Marco Aurélio

Data Início: 17/05/2019 Data Fim Prevista: 06/06/2019

Manifestação sobre Repercussão Geral

Ministro	Impedido/Suspeito	Questão Constitucional	Questão da Repercussão Geral	Reafirmação da Jurisprudência
MIN. MARCO AURÉLIO		Há	Há Manifestação	
MIN. DIAS TOFFOLI		Há	Há	
MIN. ALEXANDRE DE MORAES		Há	Há	
MIN. CARMEN LÚCIA				
MIN. CELSO DE MELLO	Sim ☐	Há ☐ Não há ☒	Caso vencido, voto quanto à repercussão geral: Há ☐ Não há ☐	Sim ☐ Não ☐
MIN. EDSON FACHIN				
MIN. GILMAR MENDES				
MIN. LUIZ FUX				
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI				
MIN. ROBERTO BARROSO				
MIN. ROSA WEBER				

☒ Gravar

Assim, no caso do Tema 960, considerando que os oito ministros que votaram pela ausência de questão constitucional também se manifestaram no sentido de que, embora houvesse matéria constitucional, ela não teria repercussão geral, foi alcançado o quórum fixado na Constituição Federal para se afastar a repercussão geral de matéria constitucional. Veja-se a tela do Plenário Virtual disponível na página do STF na internet:

Tema

960 - Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999.

Classe: RE
Número: 1029608
Data de Início: 07/08/2017
Data Prevista Fim: 24/08/2017

Relator: MIN. EDSON FACHIN

Manifestação/Voto

Ministro	Questão Constitucional	Repercussão Geral	Reafirmação de Jurisprudência
MIN. EDSON FACHIN	Não há	Não há	-
MIN. MARCO AURÉLIO	Há	Há	-
MIN. ROBERTO BARROSO	Não há	Não há	-
MIN. CELSO DE MELLO	Não há	Não há	-
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI	Não há	Não há	-
MIN. ALEXANDRE DE MORAES	Não há	Não há	-
MIN. LUIZ FUX	Não há	Não há	-
MIN. DIAS TOFFOLI	Não há	Não há	-
MIN. ROSA WEBER	Não há	Não há	-
MIN. GILMAR MENDES	Há	Há	-
MIN. CARMEN LÚCIA	-	-	-



Parece-nos, portanto, salvo melhor juízo, que o STF já firmou posição definitiva, pois, sob ambos os enfoques, o STF concluiu, por votos expressos de oito dos seus membros, pela ausência de repercussão geral da matéria objeto do Tema 960, determinando, ainda, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, que a palavra final caberia ao STJ, no exercício de sua missão constitucional de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o País.

Dessa forma, atentando-se para as atribuições institucionais do CIn, que passou, em 2018, a contar com um representante indicado pela Presidência do STF, é importante o enfrentamento dessa questão por meio de contatos institucionais entre os tribunais, com o relato da situação enfrentada pelo STJ e pelos TRFs. Até mesmo porque a possível problemática constitucional envolta nos processos do TRF da 4ª Região foi alertada no momento da análise da repercussão geral do Tema 960 pelo Ministro Marco Aurélio, conforme consta do inteiro teor do acórdão publicado no Dje de 31/8/2017.

É certo que a afetação da matéria pelo STJ ao rito dos repetitivos poderá ensejar a modificação do entendimento até então adotado pela Corte Superior que é, conforme julgados colacionados anteriormente, firme no sentido de ser cabível a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Contudo, a manutenção da atual jurisprudência do STJ em futuro julgado repetitivo, sem que haja a expressa abordagem sobre a constitucionalidade já reconhecida pelo STF do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação dada pela Lei n. 9.876/1999, inclusive para os professores, conservará, salvo melhor juízo, a atual problemática, a permitir que os julgados do TRF da 4ª Região, fundados na inconstitucionalidade da norma, resultem hígidos e que os professores, na mesma Região, permaneçam tendo suas aposentadorias livres do redutor decorrente do fator previdenciário.

3 Conclusão

Nesse sentido, com base na atribuição prevista no inciso II do art. 2º da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se:

- a) o encaminhamento ao STF, pela vice-presidência do TRF da 4ª Região, de recurso extraordinário qualificado como representativo



da controvérsia (CPC, art. 1.036) devidamente destacado, para que a Suprema Corte possa deliberar sobre a problemática que decorre, no tema específico, da circunstância de ter sido a incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor – considerada inconstitucional pela Corte Especial do TRF da 4ª Região – qualificada como infraconstitucional no STF; e

- b) o encaminhamento desta nota técnica ao relator dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.799.305/PE e 1.808.156/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, para eventual avaliação dos pontos nela descritos, em especial quanto à metodologia adotada no plenário virtual do STF e quanto à circunstância de que, conforme destacado pelo relator do STF, anteriormente à rejeição da repercussão geral da matéria – fator previdenciário na aposentadoria do professor –, ante o seu caráter infraconstitucional, houve a reafirmação da constitucionalidade do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

NOTA TÉCNICA CIn N. 26/2020

Brasília, 15 de maio de 2020.

Assunto: Aparente ausência de uniformidade de entendimento no Poder Judiciário sobre a forma de aferição do ruído, quando existente medição por picos.

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ).

Revisor: Juiz Federal Raphael José de Oliveira Silva (TRF3).



1 Relatório

Em reunião nos dias 25 e 26 de junho de 2019, representantes do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), do Instituto Nacional do Seguro Social, da Defensoria Pública da União e da Procuradoria-Geral Federal apresentaram propostas para a desjudicialização de assuntos relacionados a cinco grupos temáticos: perícias médicas, interoperabilidade, cumprimento das decisões, tempo rural e tempo especial.

Em relação ao grupo “tempo especial”, identificou-se aparente falta de uniformidade jurisprudencial quanto à “forma de aferição do ruído, quando existente medição por picos, para o período anterior a 2003”, propondo-se como ação cabível a afetação do tema “como representativo de controvérsia pela TNU”.

Assim constou da ata da referida reunião:



Justificativa	Diagnóstico	Ação/iniciativa	Instituição/ órgão responsável	Prazo
Afetação pela TNU sobre a forma de aferição do ruído, quando existente medição por picos, para o período anterior a 2003.	A falta de uniformidade jurisprudencial dificulta o alinhamento da Administração Pública.	Afetar o Tema como Representativo de Controvérsia pela TNU.	Centro de Inteligência do CJF	60 dias

Submetida a questão ao grupo operacional do CIn em reunião ocorrida em 10 de julho de 2019, deliberou-se que o tema, relevante sob os aspectos sociais e econômicos, poderá ser objeto de proposta de nota técnica a ser submetida ao grupo decisório com a sugestão de que o assunto seja apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), tendo em vista a maior abrangência de eventual decisão do STJ sob o rito qualificado dos recursos repetitivos.

A questão apresentada pelo grupo interinstitucional de trabalho foi resumida como a aparente ausência de uniformidade de entendimento no Poder Judiciário sobre “a forma de aferição do ruído, quando existente medição por picos, para o período”, o que ocasiona dificuldade de “alinhamento da Administração Pública”.

2 Justificativa

Compete ao CIn, na gestão de precedentes, identificar e propor alternativas de solução às situações em que se constatem dificuldades na aplicação de precedentes qualificados, que possam comprometer a segurança jurídica e a própria efetividade do sistema de precedentes (art. 2º, inciso II, *d*, da Resolução CJF n. 499/2018).

Em análise detalhada, observa-se que a jurisprudência do STJ ³⁴ admi-

34 Dentre outros, veja: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). Recurso Especial n. 1.397.783/RS. Previdenciário. Tempo de serviço especial. Aposentadoria. Ruídos superiores

te como especial a atividade em que o segurado estava submetido a ruídos superiores: a) a 80 decibéis até 5/3/1997 (Decretos n. 53.831/1964, 72.771/1973 e 83.080/1979); b) a 90 decibéis, entre 6/3/1997 e 18/11/2003 (Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999, redação original); e c) a 85 decibéis, a contar de 19/11/2003 (Decreto n. 4.882/2003).

Dessa forma, para o segurado pleitear a aposentadoria especial, por ter exercido atividades em locais prejudiciais à saúde por conta de ruídos, deverá haver a comprovação à exposição a barulho nos decibéis indicados pelos referidos atos normativos.

A problemática apresentada pelo grupo interinstitucional refere-se a possível ausência de uniformidade no Poder Judiciário nos casos em que o local que foram prestados os serviços apresentava volumes variados de ruídos a que o beneficiário estava sujeito diariamente.

Quanto a isso, conforme apresentado pelo Grupo de Trabalho, é possível identificar duas posições na Justiça Federal, com parâmetros distintos para a medição do barulho variável no ambiente de trabalho: uma no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e outra nos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª e 3ª Regiões³⁵ e na TNU, conforme destacado a seguir:

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Entendimento: **adoção do critério de “picos de ruído”, bastando que haja a submissão do empregado aos níveis mencionados nos atos normativos, mesmo que não constantes.**

Reexame Necessário Cível n. 5006767-28.2012.404.7104/RS, Quinta Turma, relatora Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, Dje de 19/8/2014³⁶.

a 80 decibéis até a edição do decreto 2.171/97. [...]. Dje/STJ, seção 1, Brasília, DF, n. 1367, 17 set. 2013. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=13266&seq_documento=8338191&data_pesquisa=17/09/2013&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento. Acesso em: 2 fev. 2019.

35 Não foram localizadas decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

36 Outros julgados do TRF da 4ª Região: BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região) (9. Turma). *Apelação Cível n. 5015163-29.2018.4.04.9999*. Relator: Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Santa Catarina: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2019. Disponível em: https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pes



Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª e 3ª Regiões e TNU

Entendimento: **utilização da média aritmética, quando o laudo pericial não utilizar a média ponderada, afastando a possibilidade da adoção do critério de “picos de ruídos”.**

TRF1: Apelação/Reexame Necessário n. 0016827-89.2008.4.01.3800, Primeira Turma, Relator o Juiz Federal Wagner Mota Alves de Souza, Dje de 16/6/2016.

TRF2: Apelação cível n. 0032988-51.2013.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Relator o Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decisão disponibilizada em 2/10/2016.

TRF3: Apelação cível n. 5002230-82.2018.4.03.6141, Relatora a Desembargadora Federal Marisa Ferreira dos Santos, Dje de 1º/7/2019.

TNU: PEDILEF n. 201072550036556, Relator o Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU de 16/8/2012³⁷.

quisa&selForma=NU&txtValor=5015163-29.2018.4.04.9999&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&txtChave=. Acesso em: 9 jul. 2019.; BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região) (5. Turma). *Apelação Cível n. 5029550-49.2018.4.04.9999*. Relatora: Juíza Federal Gisele Lemke. Rio Grande do Sul: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 2019. Disponível em: https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=5029550-49.2018.4.04.9999&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&txtChave=. Acesso em: 9 jul. 2019.; BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região) (9. Turma). *Apelação Cível n. 5010818-43.2016.4.04.7201*. Relator: Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz. Santa Catarina: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, [2017]. Disponível em: https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=5010818-43.2016.4.04.7201&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=TRF&sistema=&txtChave=. Acesso em: 5 ago. 2019.

- 37 O entendimento fixado pela TNU no PEDILEF n. 201072550036556, relator Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, é seguido pelos colegiados pertencentes ao sistema dos juizados especiais federais, conforme consulta à base de jurisprudência unificada do CJF. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Pedido de uniformização. Previdenciário. Tempo especial. Ruído. Níveis variados durante a jornada de trabalho. Cálculo pela média ponderada. [...]. *PEDILEF n. 201072550036556*. Relator: Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, 27 de junho de 2012. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 149, n. 160, p. 105-106, 17 ago. 2012. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2012&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=112>. Acesso em: 5 ago. 2019. Citem-se, por amostragem, os seguintes julgados, cuja conclusão é idêntica ao referido PEDILEF: BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região). Turma Regional de Uniformização. *Agravo em Juizado Especial Federal n. 5000307-13.2012.4.04.7108/RS*. Embargos de declaração em agravo de incidente de uniformização.

Em consulta à base de jurisprudência do STJ³⁸, em 4 de fevereiro de 2020, com a utilização do critério simples de pesquisa “picos de ruído”, foi possível identificar **50 decisões monocráticas** proferidas por ministros integrantes das Primeira e Segunda Turmas, as quais, em sua maioria, não conhecem do recurso especial interposto pelo INSS contra acórdãos dos TRFs que adotam o critério de “picos de ruído”, seja pela incidência do óbice da Súmula 7/STJ³⁹ ou pela inadmissibilidade do apelo que busca a interpretação de norma infralegal. Cite-se, por amostragem, os seguintes recursos, com a transcrição de parte da decisão neles proferidas:

Recurso Especial n.1.822.503/RS, Relator o Ministro Francisco Falcão (Dje 12/8/2019, sem destaque no original):

Desse modo, o Tribunal a quo, **com base nos elementos fáticos carreados aos autos**, concluiu que, não havendo no laudo técnico informação sobre a média ponderada do nível de ruído, **utiliza-se o “critério dos picos de ruído** (maior nível de ruído no ambiente durante a jornada de trabalho). Também decidiu que, sendo caso de ruído, não se cogita de afastamento da especialidade em virtude de seu uso.

Para se deduzir de forma diversa, na forma pretendida no apelo nobre, seria **necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em sede de recurso especial, por óbice da Súmula n. 7 desta Corte**, que assim dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Recurso Especial n.1.739.829/RS, Relator o Ministro Sérgio Kukina (Dje 16/5/2018, sem destaque no original):

Previdenciário. Tempo especial. Afastamento da técnica dos picos de ruído. [...]. Relator: José Francisco Andreotti Spizzirri, 29 de junho de 2018. Rio Grande do Sul: Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Turma Regional de Uniformização, 2019. Disponível em: https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=5000307-13.2012.4.04.7108&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=01/01/1970&selOrigem=TRF&sistema=&txtChave=&seq=. Acesso em: 9 jan. 2019.

38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Pesquisa de Jurisprudência do STJ. STJ, Brasília, DF, [2018?]. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 25 mar. 2019.

39 Enunciado n. 7 da Súmula do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Súmula n. 7*. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 1990. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2005_1_capSumula7.pdf. Acesso em: 5 jan. 2019.



Entretanto, da leitura atenta das razões do apelo especial, observa-se que a pretensão recursal, gira em torno do critério de avaliação da presença do agente nocivo ruído, no ambiente de trabalho, **considerando a variação de sua intensidade**, tal como colocado pela autarquia recorrente, demanda interpretação da **Norma Regulamentadora 15, ato normativo administrativo que não se enquadra no conceito de lei federal**.

Esta questão é relevante para a atuação estratégica do CIn, haja vista que, segundo dados apresentados pelo INSS, em planilha anexa a esta nota técnica, em relação a dados dos últimos cinco anos, em média, 80% das aposentadorias especiais no Brasil são concedidas judicialmente. Significa dizer, portanto, que o Poder Judiciário passou a substituir, na grande maioria dos casos, a administração pública na análise dos pedidos de aposentadoria especial.

Assim, a definição da matéria apresentada nesta nota foi apontada por representantes do INSS como essencial para balizar a sua conduta administrativa relacionada ao cálculo de tempo de serviço de beneficiário que requer a contagem como especial de períodos em que ocorreu o exercício da atividade com exposição a ruídos, quando é constatada a presença de níveis diferentes de efeitos sonoros.

3 Conclusões

A aparente divergência entre tribunais regionais e entre tribunal regional e órgãos do juizado especial federal inviabiliza o reconhecimento administrativo do critério mais favorável ao beneficiário (critério “picos de ruído”), incitando a litigiosidade perante a Justiça Federal.

A situação retratada nesta nota técnica parece justificar a submissão ao STJ de recursos indicados como representativos da controvérsia pelas vice-presidências dos TRFs para possibilitar a análise da possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos. Até mesmo porque a ausência de uniformidade de entendimento sobre o tema foi a principal motivação do grupo interinstitucional de trabalho responsável pela identificação da questão tratada nesta nota técnica como medida para a desjudicialização perante a Justiça Federal.

Nesse sentido, com base na atribuição prevista no inciso II do art. 2º da Resolução CJF-RES-2018/00499 de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se:

- a) o encaminhamento desta nota técnica às vice-presidências dos tribunais regionais federais, para verificarem a possibilidade de admissão de recursos especiais representativos da controvérsia que tratem dos critérios para se considerar o tempo de serviço de beneficiário que requer a contagem como especial de períodos exercidos em atividade com exposição a ruídos quando é constatada a presença de níveis diferentes de efeitos sonoros para oportunizar a eventual submissão da matéria ao rito dos repetitivos no âmbito no STJ.
- b) o encaminhamento desta nota técnica ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, órgão responsável pela identificação e análise de todos os recursos indicados como representativos da controvérsia naquela Corte Superior, conforme Portaria STJ/GP n. 299/2017.



Brasília, 15 de maio de 2020.

Assunto: Tempo rural.**Relator:** Juiz Federal Loraci de Flores Lima (TRF4).**Diagnóstico:** Divergência jurisprudencial – TRF4 e STJ – equiparado à condição de segurado especial para fins de prova. Persiste a dúvida quanto ao enquadramento como segurado da previdência social. Resp n. 1.321.493/PR. Existência de um PA n. 380.353.643 (SIPPS) – Secretaria de Previdência no Ministério da Economia, iniciado em 2014, com a finalidade de uniformização e definição de enquadramento.**Ação/iniciativa:** Necessidade de afetação do tema em recurso repetitivo.

1 Relatório

Contexto legislativo: o trabalhador rural, antes da Constituição Federal, era praticamente alijado da Previdência Social. Tinha direito aos benefícios de aposentadoria por idade e pensão por morte, devidos apenas àquele que fosse o “cabeça” do casal. Com a universalização dos direitos em razão da nova ordem constitucional, pode-se dizer que o trabalhador rural representa a classe que contou com os maiores avanços na área da cidadania.

No que interessa ao tema em debate, a normatização desses direitos, por meio da LBPS, com as alterações posteriores, especialmente em função da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, veio a estabelecer o seguinte, *in verbis*:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I – como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou

a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

[...]

V – como contribuinte individual:

[...]

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes

[...]

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente





te homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea “g” do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11 desta Lei.

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4º Para efeito do § 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social.

[...]

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

[...]

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:

[...]

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea “a” do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Como se vê, em rigor, a lei de benefícios não tratou, especificamente, da categoria do trabalhador conhecido como diarista ou “boia-fria”, senão ao permitir o seu enquadramento como empregado ou contribuinte individual. No mais, cuidou, com bastante minudência, do trabalhador rural enquadrado como segurado especial, que é aquele que, basicamente, exerce a atividade em regime de economia familiar.

Coube à jurisprudência, à vista do novel regramento, estabelecer o tratamento adequado àquele que presta serviço no meio rural para terceiros, sem vínculo empregatício, em caráter temporário.

Com efeito, aos que prestam serviços às empresas constituídas, normalmente em períodos de safra como, *v.g.*, para a colheita da maçã na região serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não se vê maiores dificuldades de enquadramento na condição de segurados empregados, com todos os direitos assegurados, inclusive na legislação trabalhista.

O problema é justamente em relação àqueles trabalhadores rurais que prestam serviço de modo eventual, ora numa propriedade, ora noutra, sem vínculo empregatício, ao menos de maneira formal.

No rigor da norma, deveriam eles ser enquadrados como contribuintes



individuais, de modo que a condição de beneficiários da Previdência Social dependeria do recolhimento mensal de uma contribuição incidente sobre a remuneração auferida no período.

Todavia, à vista da notória hipossuficiência dessa classe de trabalhadores, que sequer conta com entidade sindical que preste alguma orientação, a jurisprudência do TRF 4ª Região e do STJ evoluiu para o entendimento de que o trabalhador rural que exerce serviço nessas condições, ou seja, de maneira informal e temporária, para diversas pessoas, equipara-se ao segurado especial, a ele sendo aplicada a legislação correspondente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. BOIA-FRIA. DIARISTA. PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. É devido o benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos dos arts. 11, VII, 48, § 1º e 142, da Lei n. 8.213/1991, independentemente do recolhimento de contribuições quando comprovado o implemento da idade mínima (sessenta anos para o homem e cinquenta e cinco anos para a mulher) e o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, mediante início de prova material complementada por prova testemunhal idônea.

2. Embora o trabalhador denominado “boia-fria”, volante ou diarista não esteja enquadrado no rol de segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios, a estes se equipara para fins de concessão de aposentadoria rural por idade ou instituição de pensão por morte, consoante pacífica jurisprudência.

3. Hipótese em que a parte autora preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício.

4. O recente art. 491 do NCPC, ao prever, como regra geral, que os consectários já sejam definidos na fase de conhecimento, deve ter sua interpretação adequada às diversas situações concretas que reclamam sua aplicação. Não por outra razão seu inciso I traz exceção à regra do *caput*, afastando a necessidade de predefinição quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido. A norma vem com o objetivo de favorecer a celeridade e a economia processuais, nunca para frear o processo.

5. Difere-se para a fase de cumprimento de sentença a forma de cál-



culo dos consectários legais, adotando-se inicialmente o índice da Lei 11.960/2009, restando prejudicado o recurso.

(TRF4 5004922-59.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 12/8/2019) (g.n.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BOIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. Art. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de “boia-fria”, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (Resp. n. 1.321.493/PR, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, Dje de 19/12/2012).

3. É inegável que o trabalhador “boia-fria” exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(Resp n. 1762211/PR, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, Dje de 7/12/2018) (g.n.)

Ainda que o enquadramento não tenha sido objeto do Tema 554, o STJ, no julgamento do Resp. n. 1.321.493/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento consagrado na Súmula 149 e deu a seguinte interpretação, *in verbis*:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. Art. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. Art. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/



STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA.

1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula 149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material.

4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campestino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados.

6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(Resp n. 1321493/PR, Relator o Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, Dje de 19/12/2012) (g.n.)

Como se observa, o caso em julgamento, oriundo do TRF 4ª Região, envolvia exatamente a hipótese de uma trabalhadora rural “boia-fria”, cujo direito ao benefício foi reconhecido porque se entendeu demonstrada a qualidade de segurada especial.

No TRF 1ª Região e TRF 2ª Região, prevalece o entendimento de que o trabalhador “boia-fria” se enquadra como segurada especial, na linha do prece-

dente do STJ. Nesse sentido: TRF 1, AC n. 0032610-55.2010.4.01.9199, 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Relator o Juiz Federal Daniel Castelo Branco Ramos, julgado em 1º/7/2019; TRF 1, AC 0064619-36.2011.4.01.9199, 1ª turma, Relatora a Juíza Federal Olívia Merlin Silva, julgado em 10/7/2019; TRF 2, Apelação 2017.99.99.000958-4, 1ª turma especializada, Relator o Desembargador Federal Abel Gomes, julgado em 2/10/2017, e Apelação 2017.99.99.001998-0, 2ª turma especializada, Relatora a Desembargadora Federal Simone Schreiber, julgado em 23/11/2018.

No TRF 3ª Região, há decisões da 9ª Turma, ApCiv n. 5473727-26.2019.4.03.9999, Relator o Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 7/8/2019, e da 7ª Turma, ApCiv n. 5002684-02.2016.4.03.9999, Relatora a Desembargadora Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 15/4/2019, com arrimo na jurisprudência do STJ.

Perante a e. 10ª do TRF 3ª Região, todavia, há precedentes no sentido de que o diarista, “boia-fria” ou volante, não sendo contribuinte individual, tem a qualidade de empregado rural. Sustenta-se, nesta posição, que a qualificação do volante como empregado é dada pela própria autarquia previdenciária, a teor do que consta da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45, de 6/8/2010 (inciso IV do art. 3º) (TRF 3ª Região, 10ª Turma, Apelação/Reexame necessário n. 5032600-13.2018.4.03.9999/SP, Relatora a Desembargadora Federal Lucia Urso, julgado em 17/5/2019).

De fato, o art. 3º da citada instrução estabelece, *in verbis*:

Art. 3º É segurado na categoria de empregado, conforme o inciso I do art. 9º do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999:

[...]

IV – o trabalhador volante, que presta serviço a agenciador de mão de obra constituído como pessoa jurídica, observado que, na hipótese de o agenciador não ser pessoa jurídica constituída, este também será considerado empregado do tomador de serviços;

V – o assalariado rural safrista, de acordo com os arts. 14, 19 e 20 da Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973, observado que para aqueles segurados que prestam serviço a empresas agroindustriais e agropecuárias, a caracterização, se urbana ou rural, dar-se-á pela natureza da atividade exercida, conforme definido no Parecer CJ n. 2.522, de 9 de





agosto de 2001, caracterizando, desta forma, a sua condição em relação aos benefícios previdenciários, observado o disposto no art. 31;

VI – o trabalhador temporário que, a partir de 13 de março de 1974, data da publicação do Decreto n. 73.841, de 13 de março de 1974, que regulamentou a Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 1974, presta serviço a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, ou para atender a acréscimo extraordinário de serviço, usando a intermediação de empresa locadora de mão de obra temporária;

[...]

XXII – o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A da Lei n. 5.889, de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a dois meses dentro do período de um ano.

[...]

No art. 6º da mesma instrução, acerca do contribuinte individual, consta o seguinte, *in verbis*:

Art. 6º É segurado na categoria de contribuinte individual, conforme o inciso V do art. 9º do RPS:

[...]

XXI – quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual a uma ou mais empresas, fazendas, sítios, chácaras ou a um contribuinte individual, em um mesmo período ou em períodos diferentes, sem relação de emprego;

Ainda no Poder Executivo, cabe registrar que, a partir da noticiada existência de processo administrativo no Ministério da Economia sobre o assunto, solicitou-se a manifestação daquele órgão, cujo entendimento, através da Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social, foi expresso no seguinte sentido, *in verbis*:

A pedido do Sr. Subsecretário do Regime Geral de Previdência Social, encaminho os seguintes esclarecimentos:

1. Em razão da forma da prestação do trabalhador rural “boia-fria”, ele está enquadrado na condição de contribuinte individual, conforme a alínea “g” do inciso V do art. 11 da Lei n. 8.213, de 1991, bem como

da alínea “g” do inciso V do art. 12 da Lei n. 8.212, de 1991, conforme segue:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

“V – como contribuinte Individual:

[...]

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

[...]”

2. Porém, é sabido da alta judicialização do enquadramento do segmento. Em razão disso, esta Coordenação-Geral, entrou em contato com a Procuradoria Federal Especializado junto ao INSS, para saber como está sendo tratada a questão e obteve os seguintes esclarecimentos:

“A PGF não possui defesa mínima disponibilizada aos Procuradores Federais que atuam na defesa judicial do INSS em relação aos benefícios previdenciários requeridos por boias-frias, especialmente por não haver uma uniformização de entendimento administrativo por parte da autarquia e pela dificuldade de se estabelecer um conceito “nacional” a esse trabalhador rural.

Nos Estados mais pobres há uma tendência de se enquadrar os boias-frias como segurado especial, enquanto no sudeste/sul do país como contribuinte individual ou empregado rural.

Cabe a cada Procurador avaliar o caso concreto e, com base na prova dos autos, defender se o segurado se enquadra como contribuinte individual, segurado especial ou empregado rural.

O STJ possui julgados enquadrando como segurado especial, a exemplo do Recurso Especial Repetitivo abaixo (de vinculação obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário):

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. Art. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. Art. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE





TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA.

1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula 149/STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário”) aos trabalhadores rurais denominados “boias-frias”, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material.

4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campestino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados.

6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(Resp n. 1321493/PR, Relator o Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, Dje 19/12/2012)

Como se observa, apesar de a Administração conhecer a jurisprudência já consolidada no STJ, o enquadramento dessa classe de trabalhador ainda encontra dissonância na Procuradoria Federal que exerce a defesa da autarquia previdenciária nos processos judiciais, variando o entendimento conforme a Região do País em que se dá o litígio. Assim, como a interpretação que prevalece na jurisprudência sobre a matéria não é estranha ao Poder Executivo,

resulta que não há utilidade em eventual nova manifestação da Corte Superior em sede de recurso repetitivo.

De todo modo, não sendo enquadrado como contribuinte individual, o fato de o “boia-fria” ser considerado como segurado especial ou empregado não traz maior repercussão, na prática, porque o direito ao benefício, nessas hipóteses, independe do recolhimento de contribuições, ao menos exigíveis do trabalhador. Não havendo comprovação dos valores a título de salário, como sói acontecer, aplica-se a regra do art. 35 da LBPS, que determina a implantação do benefício em valor mínimo, ou seja, o mesmo devido ao trabalhador rural enquadrado como segurado especial.

O que realmente importa no trato dessa questão diz respeito à prova do exercício da atividade. Nesse ponto, sendo empregado ou segurado especial, o trabalhador, necessariamente, terá de demonstrar a efetiva prestação do serviço a partir de um início de prova material.

Na verdade, é nessa circunstância, da adjetivação da prova feita pelo legislador – início de prova material –, que se verifica, em particular, o grande volume de litígios no Poder Judiciário.

Com efeito, não obstante a jurisprudência do STJ e a grande maioria dos julgamentos proferidos nas Cortes Regionais façam referência ao mesmo entendimento, expressado, aliás, como já demonstrado, em sede de recurso repetitivo, é na análise do caso concreto que se verificam eventuais soluções divergentes, com maior ou menor flexibilização no tocante à interpretação da prova material produzida nos autos.

E sobre esse aspecto, s.m.j, em face da decisão proferida pelo STJ em relação ao Tema 554, à qual se agrega a tese firmada por conta do Tema 638, do qual resultou o Enunciado 577 da súmula daquela Corte (“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório.”), resulta que uma boa iniciativa, no sentido de contribuir, efetivamente, para a redução das demandas existentes acerca da matéria e fortalecer a atuação do Centro Nacional de Inteligência enquanto corresponsável pela gestão dos precedentes, pode ser alcançada a partir de uma manifestação dirigida à Administração Pública – Presidência e Procuradoria Federal Especializada do INSS –, alertando para a circunstância de que o início de prova material, no to-



cante ao trabalhador “boia-fria”, não é objeto de divergência jurisprudencial, já tendo sido tratada, inclusive, em sede de recurso repetitivo.

Mais do que isso, cabe também destacar a importância do Poder Público, enquanto maior litigante do País, submeter-se aos precedentes do STJ e do STF, especialmente quando em sede de recursos repetitivos, que não devem ser compreendidos como vinculativos apenas em relação aos órgãos do Poder Judiciário, como sugerido na mencionada manifestação da Procuradoria Federal Especializada do INSS, senão para pautar a atuação da administração também extrajudicialmente.

Tal iniciativa, anote-se, vem ao encontro da Estratégia Nacional Integrada para Desjudicialização da Previdência Social, pacto recém-firmado entre o CNJ, INSS e Ministério da Economia, no intuito de reduzir o número de disputas previdenciárias que são levadas ao Poder Judiciário.

Em arremate, propõe-se, a partir desta nota técnica, dar ciência à Administração, quem sabe até para fins de edição de uma súmula administrativa, no sentido de que, por conta da decisão proferida pelo STJ no julgamento do Resp. n. 1.321.493/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bem como do Enunciado 577 da súmula daquela Corte, o início de prova material exigível à comprovação do exercício da atividade rural pelo trabalhador “boia-fria” prescinde da apresentação de documentos referentes a cada ano de serviço prestado, devendo a administração considerar, entre outros aspectos, inclusive para contemporaneidade, a importância do cotejo das informações contidas naqueles documentos e o contexto revelado pela prova testemunhal produzida na justificação administrativa.



Brasília, 15 de maio de 2020.

Assunto: Competência para as ações impugnativas de dívida ativa inscrita.

Relator: Juiz Federal Erik Frederico Gramstrup e Juiz Federal Eurico Zecchin (TRF3).

1 Relatório

Cuida-se de nota técnica referente à competência das varas especializadas em execuções fiscais federais, tomada em comparação à competência das varas cíveis, no que diz respeito às ações “anulatórias” ou “declaratórias negativas” de crédito fiscal.

2 Justificativa

As varas especializadas em execuções fiscais federais foram planejadas para absorver os respectivos procedimentos. Diferentemente do que ocorre em alguns dos tribunais de justiça de entes federados, as varas de execução fiscal, na União, não foram concebidas como “anexos” de varas já existentes, mas sim como unidades jurisdicionais completas, cada qual com seu quadro de magistrados, titular e substituto e respectiva secretaria. A intenção inicial não era a de que absorvessem determinada “matéria”, pois a dívida ativa compreende qualquer crédito inscrito, independentemente de sua natureza, mas sim certo procedimento, aquele previsto na Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, e que se refere à execução de dívida ativa inscrita. Somente por impropriedade de linguagem, portanto, diz-se que as varas de execução fiscal são unidades especializadas *ratione materiae*.

Em razão da peculiaridade mencionada, é possível a duplicidade de esforços e de julgamentos em relação não apenas à mesma matéria, mas também à mesma causa de pedir, quando se confronta a competência das varas federais não especializadas com as varas especializadas em execuções fiscais federais – ainda que na ação anulatória do lançamento se busque o desfazi-



mento do ato constitutivo do crédito –, ao passo que a segunda tem por escopo impugnar o título executivo extrajudicial que embasa a pretensão executiva deduzida pelo Fisco. Essa duplicidade é inconveniente, não apenas por representar desperdício de recursos humanos e materiais, como também porque pode levar a julgamentos contraditórios em 1º grau de jurisdição. Abre também caminho para o emprego oportunista dos remédios processuais pelas partes, originando procedimentos desenhados de modo diverso pela lei, com objeto aparentado ou idêntico.

Desse modo, o tema pode ser apreciado por este Centro de Inteligência. Enquadra-se no disposto no art. 2º, I, c, da Resolução CJF n. 499, de 1º de outubro de 2018, legitimando a atuação do CIn, *in verbis*:

Art. 2º Compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal:

I – o monitoramento de demandas judiciais, visando:

c) emitir notas técnicas referentes às demandas repetitivas ou de massa, notadamente para recomendar a uniformização de procedimentos administrativos e jurisdicionais e o aperfeiçoamento da legislação sobre a controvérsia;

[...]

3 Fundamentação

A experiência histórica no processamento das execuções fiscais, como ficou sobredito, mostra que as respectivas varas especializadas foram tendo em vista o procedimento e não a matéria. A dívida ativa inscrita pode compreender qualquer modalidade de crédito público, seja ele tributário ou não, com raríssimas exceções, sendo igualmente rarefeitos, na jurisprudência, os casos em que não se admitiu execução fiscal por conta, exclusivamente, da natureza do crédito exequendo. Como corolário indesejável, o crédito levado à inscrição e cobrança pode ser combatido, pelo executado, em duas unidades judiciárias diversas, em 1º grau de jurisdição: as varas cíveis federais, em princípio competentes para as ações nominadas, na praxe forense, como “anulatórias” e “declaratórias negativas” do crédito – seja ele tributário ou não; e as próprias varas de execução fiscal, por meio dos embargos do devedor (e outros incidentes). Nas considerações seguintes, será tomado em conta o estado de



coisas anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, para, em seguida, avaliar-se o impacto sobre a problemática em debate.

A duplicidade de caminhos para o devedor interessado em impugnar o crédito da pessoa jurídica de direito público (sempre lembrando que ele pode ser “fiscal”, no sentido estrito, ou não) advém, portanto, do fato de que os embargos do devedor são ação de cognição, que pode encampar diversas das matérias discutidas em outras ações impugnativas do crédito (por exemplo, a constitucionalidade ou a legalidade do crédito), além daquelas peculiares ao processo de execução fiscal (por exemplo, acessórios como os “encargos legais” previstos em substituição aos honorários do direito comum).

O primeiro inconveniente, do ponto de vista da economia processual e da gestão de recursos orçamentários escassos, está na inevitável arguição de conexão, continência ou mesmo litispendência, total ou parcial, discussões puramente processuais que levam à morosidade do exame do mérito, exame esse, como se sabe, preferido pela vigente legislação processual, como o mais adequado à distribuição de Justiça, nos quadros do Estado Democrático de Direito. Eventuais dilações estão ligadas à percepção de que poderia se tratar de conexão, originando dúvidas sobre como resolvê-las, podendo-se aventar hipóteses diversas (pelo menos até a vigência do CPC/2015): (a) reunir os feitos do Juízo de competência especializada; (b) reunir os feitos no Juízo prevento pela distribuição mais antiga; (c) entender-se que é o caso de suspensão de um dos feitos, por prejudicialidade externa com o outro; (d) o não conhecimento dos embargos, com pronunciamento simultâneo de que a anulatória será processada, para os devidos fins, como embargos à execução; (e) decretar litispendência em relação a toda a matéria discutida no feito de distribuição mais recente; e (f) decretar litispendência apenas em relação à matéria principal dos embargos (isto é, os motivos pelos quais o crédito fora impugnado), julgando-se, no âmbito especializado, apenas as questões processuais e acessórios típicos das execuções fiscais federais. Nem é preciso dizer que os entendimentos, quanto às soluções aventadas, variavam conforme o tempo e o lugar, originando insegurança e multiplicação do trabalho, geneticamente ligadas, é importante destacar, por questões unicamente processuais.

O segundo inconveniente notado, a partir desse estado de coisas, reside na possibilidade de julgamentos contraditórios em 1º grau de jurisdição, caso se estabeleça que não há conexão, ou simplesmente por ignorar, um Juízo, a



existência de feito sendo processado no outro, com objeto similar ou idêntico, entre as mesmas partes.

O terceiro inconveniente deriva do emprego oportunista dos diversos meios de impugnação do crédito. O devedor (contribuinte ou não) pode valer-se de ação impugnativa autônoma, em Juízo diverso do especializado, **sem garantir** o crédito em curso de cobrança, observando-se a inconsistência de o mesmo crédito ocupar a atenção e o esforço de dois juízos de 1º grau diferentes, por conta de incidentes processuais atípicos, como a “exceção de pre-executividade”. Caso o devedor venha a garantir o crédito nos autos da ação impugnativa autônoma precedente, o problema é definir se a mesma garantia poderia ser aproveitada para a execução e, em caso positivo, se o prazo dos embargos correria a partir da sua formalização – como penhora ou depósito – ou se seria mais oportuno impedi-lo de correr, por conta das discussões já aventadas envolvendo conexão, litispendência etc. Nota-se também o esforço de devedores na adição ou reformulação de teses já expostas em ação anulatória, com a intenção de tentar afastar a identidade com os embargos e assim evitar o reconhecimento de litispendência pelo Juízo da execução, duplicando suas chances de sucesso. Pode, ainda, o devedor visar contornar a autoridade da *res iudicata*, valendo-se de eventual falta de comunicação entre os Juízos competentes para repetir, nos embargos, questões decididas de modo definitivo no Juízo cível. A opção oportunista pela ação impugnativa autônoma conduz ao problema dos efeitos do recurso cabível, que nela comportará, de ordinário, suspensão dos efeitos da decisão, enquanto a apelação do devedor vencido nos embargos à execução fiscal tem efeito meramente devolutivo agravado pelo fato de a execução por título extrajudicial, gênero de que a execução fiscal é espécie, ter natureza definitiva. Nos feitos de alçada reduzida, também são diferentes os recursos cabíveis, conforme se trate de embargos à execução fiscal e ação impugnativa autônoma, pois nos primeiros ainda persistem os embargos infringentes de 1º grau.

Mais recentemente, a inovação jurisprudencial propícia às ações “cautelares” para antecipação de penhora, movidas pelo devedor em face da pessoa jurídica de direito público e motivadas pela eventual demora no ajuizamento da execução fiscal trouxe novas perplexidades e aporias. Tais ações têm sido entendidas como conexas à execução de dívida ativa e, portanto, de compe-



tência do Juízo especializado. Que objeto, porém, poderiam compreender: somente a formalização da garantia ou também outras providências de natureza urgente? Surgindo aqui, caso a resposta oriente-se para a possibilidade de cumulação de pedidos, o mesmo problema da duplicação da competência, considerados os Juízos comuns e os especializados.

As dificuldades poderiam ser minoradas pelas normas de organização judiciária, pois são elas que distribuem as atribuições quando da criação de Juízos especializados. Na Justiça Federal, tais normas são representadas por provimentos dos Tribunais Regionais Federais, à falta de uma lei de organização judiciária da União. A tradição, porém, é a da ausência de provimentos taxativos acerca da competência das varas especializadas. Esses atos costumam declará-las criadas ou instaladas, partindo-se do princípio de que a nomenclatura “execução fiscal” já seria suficiente para dar conta da competência.

Notável exceção ao que ficou dito é consubstanciada pelo Provimento CJF n. 25/2017, que, na linha da tradição criada por seu precedente, Provimento CJF n. 56/1991, explicitou, tornando-se verdadeira norma de organização judiciária, a competência das varas especializadas em execuções fiscais. No art. 1º, atribui às unidades especializadas, além (a) das execuções de dívida ativa e (b) os respectivos embargos, também: (c) as medidas cautelares fiscais da Lei n. 8.397/1992; e (d) as já mencionadas demandas tendentes (unicamente) à antecipação de penhora. Sobre essas últimas, é de bom aviso notar que o Provimento CJF n. 25 explicitou a exclusividade do pedido de antecipação da garantia, precedendo o ajuizamento da execução, mesmo que, em Juízo cível, corra demanda voltada à discussão do crédito “fiscal” (“fiscal”, aqui, tomado como sinônimo de crédito inscrito).

Finalmente, é preciso considerar o impacto do Código de Processo Civil de 2015. Inovando em relação a seu congênere de 1973, o vigente CPC passou a considerar conexas a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento “*relativa ao mesmo ato jurídico*” (art. 55, § 2º, inciso I), sendo possível inferir, quanto a essa expressão linguística, que ela compreenderia, na execução fiscal, o **ato de inscrição da dívida ativa da pessoa jurídica de direito público, tributária ou não**. Na mesma linha de racionalização e simplificação, o CPC de 2015 prescreveu que o efeito típico da conexão – reunião de feitos – dar-se-ia “sempre que necessário para evitar julgamentos conflitantes ou contraditórios” (art. 55, § 3º), dicção essa que convém obviamente à problemática acima discutida.



Inferese, portanto, que seria possível se cogitar, caso as instâncias competentes venham a entender oportuno, a edição de normas de organização judiciária adaptadas à realidade criada pela nova codificação processual. O CPC/2015 parece indicar a reunião de feitos em um único Juízo, tratando-se de execução fiscal (espécie de execução de título extrajudicial) e de ação impugnativa autônoma de dívida ativa (art. 55, § 2º, inciso I). E o faz por dois motivos: não apenas porque se reportou explicitamente às execuções (em geral) e ações impugnativas relacionadas, como também porque favoreceu as práticas elisivas de julgamentos conflitantes. A reunião de feitos, como sói ocorrer em matéria de conexão, dar-se-ia perante Juízo cuja competência não pode ser prorrogada, isso é, o especializado, cujas atribuições decorrem das peculiaridades do procedimento executivo e não, propriamente falando, da matéria. As normas de organização judiciária, representadas por provimentos regionais, poderiam ainda explicitar, a exemplo do que sucede na 3ª Região, a competência para as ações cautelares fiscais – essas, com propósito puramente didático – e para as ações antecipatórias de penhora, discriminando, também, se tal pedido poderia ser cumulado com outros, no Juízo especializado, ou não. Tais provimentos poderiam esclarecer se as ações tendentes à formalização da penhora competiriam ao Juízo especializado a partir da inscrição – ou um momento mais remoto, pois tal dúvida já se faz eventualmente sentir nas Seções Judiciárias.

4 Conclusão

Propõe-se, portanto, por meio desta nota técnica, que os problemas levantados sejam levados ao conhecimento das autoridades e órgãos competentes para emissão de normas de organização judiciária na Justiça Federal, sugerindo-se a edição de Provimentos, aparentados ao Provimento CJF n. 25/2015, mas adaptados ao Código de Processo Civil de 2015. Com isso se espera: (a) a redução de discussões exclusivamente processuais; (b) a economia de tempo, recursos e esforço dos magistrados e servidores; (c) a uniformidade de procedimentos e redução de litígios no âmbito discutido.

Brasília, 15 de maio de 2020.

Assunto: “Alta Programada”.**Relatores:** Juiz Federal Roberto Veloso (JFMG) e Rodrigo de Godoy Mendes.

1 Relatório/Justificativa

Este tema foi proposto a partir de provocação do Juiz Federal Gilton Batista Brito, da Seção Judiciária do Estado de Sergipe. Trata da denominada “alta programada administrativa”, conforme introduzida pela Lei n. 13.457, de 26 de junho de 2017. Alega o demandante que a norma viola os arts. 62, § 1º, inciso I, c, e 246 da Constituição Federal.

Entende que a demanda envolve debate acerca do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI) e, portanto, implicaria análise do STF, porque se trata de questão constitucional, não sujeita, a rigor, às instâncias uniformizadoras da legislação federal (TRU, TNU e STJ), sendo certo que o STF, ao decidir sobre o prévio requerimento administrativo, no RE 631.240/MG, registrou na ementa que:

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá *ser formulado diretamente em Juízo* – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Aduz, ainda, que não poderia ser ignorado, mesmo que a TNU tem interpretado o precedente do STF no sentido de que há dispensa de pedido administrativo para prorrogação do benefício: “PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RE N. 631.240. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (PEDILEF 50064149120124047005, DOU 25/9/2015).



Pede providências, ressaltando que o tema é urgente, seja pela escassez de recursos para perícias na Justiça Federal, seja pela política do Executivo de rever milhares de benefícios por incapacidade.

2 Fundamentação

Inicialmente é importante pontuar que o demandante traz um problema, demonstra o entendimento de que a questão é constitucional e requer providências deste Centro Nacional de Inteligência (CIn), sem especificar qual seria uma solução viável.

Trata-se de importante questão, passível de análise por este CIn, notadamente pelo fato de que sua solução traria a possibilidade de encerrar inúmeras demandas já ajuizadas e prevenir futuras ações judiciais. Importa definir se a “alta programada” é incompatível com o art. 62 da Lei n. 8.213/1991, havendo direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida por perícia médica, com necessidade de procedimento administrativo e observância do princípio do contraditório; ou verificada, de modo estimado, a cessação da incapacidade, o benefício de auxílio-doença deve ser suspenso, salvo na hipótese de pedido tempestivo de prorrogação, pelo segurado, quando deverá ser mantido até o julgamento administrativo, com realização de novo exame pericial.

Verifico que o assunto não é desconhecido deste CIn, já foi tratado, explícita ou implicitamente, em duas notas técnicas: n. 18/2018 e n. 24/2019.

A Nota Técnica n. 18/2018 tratou do tema de forma clara, abordando a Operação Pente-Fino do INSS e os impactos no sistema de Justiça. Foi estudada a atuação do INSS, nos termos da implementação de procedimentos decorrentes da Lei n. 13.457/2017, entre eles a “alta programada”.

Importante transcrever as conclusões da referida nota técnica:

Essa etapa da operação ‘pente-fino’ praticamente foi finalizada, entretanto, outras revisões em massa podem vir a ocorrer. Nesse contexto, a partir dos estudos preliminares e da reunião técnica realizada oportunizou-se a abertura de um diálogo interinstitucional visando ao aprimoramento do devido processo legal administrativo e a oportunização de maiores informações ao Poder Judiciário o que redundará em diminuição de litígios futuros. Além disso, a adoção de algumas medidas interinstitucionais abaixo descritas garantirá aos segurados a efetividade dos seus direitos previdenciários com re-



flexos no aprimoramento dos serviços prestados à população, garantindo a sustentabilidade de todo o sistema de justiça. Segue o fluxo de trabalho adotado:

1. Que o INSS providencie a intimação da revisão por incapacidade e atualização de endereço no momento em que é realizada a prova de vida, como forma de assegurar a ciência do segurado e permitir um tempo razoável para a preparação (juntada de documentos, exames) à realização da perícia;
2. Que o INSS passe a orientar os beneficiários que forem intimados a levarem para a nova perícia os documentos que comprovem a concessão judicial do benefício (quando for o caso);
3. A interdependência entre o processo administrativo e judicial será oportunizada a partir da disponibilização da plataforma SABI, para que o juiz tenha acesso aos laudos periciais administrativos (da mesma forma que vem ocorrendo com o CNIS);
4. Construção de um protocolo de alinhamento das perícias judiciais e administrativas.

O assunto também foi abordado na Nota Técnica n. 24/2019, que tratou dos custos das perícias judiciais a cargo do orçamento da Justiça Federal.

Sobre esse tema houve audiência pública com a administração central do INSS, do Ministério do Planejamento, da Defensoria Pública da União, de médicos e de associações de peritos, visando debater, entre outros aspectos, o procedimento da alta programada e efeitos. Conforme conclusão, o tema está mantido em supervisão de aderência para que seja resolvido definitivamente, inclusive considerando um tempo para maturação do procedimento a ser futuramente observado, permitindo-se um diálogo posterior com diretores de foro, área orçamentária do Conselho da Justiça Federal e dos tribunais, peritos médicos, entre outros, a fim de serem propostos eventuais ajustes que se fizerem necessários.

O INSS defende o procedimento de alta programada em diversos foros. Chamou-nos a atenção o histórico e as razões descritas em memoriais apresentados no Processo n. 70082597394, em trâmite na 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, dos quais é interessante transcrever os seguintes trechos:



Em 2002, criou-se o Sistema de Administração dos Benefícios por Incapacidade (SABI), responsável (até hoje) pela elaboração dos laudos da perícia médica e registro necessário à análise do direito aos benefícios por incapacidade.

Como o passar do tempo – e o aumento considerável de perícias a serem realizadas pela Autarquia Previdenciária –, visando dar cumprimento ao disposto no art. 194, inciso I, da Constituição Federal, no que se refere à universalidade do atendimento, bem como observando o avanço da medicina de evidências, através do prognóstico e da doutrina médica especializada que apontavam para a maior certeza científica na fixação do tempo provável de recuperação da capacidade laborativa, além da criação da Carreira de Médicos Peritos Previdenciários, através da Lei 10.876, de 2/6/2004, instituiu em 13/10/2005, através da Orientação Interna n.130, a Cobertura Previdenciária Estimada – COPES, visando uniformizar as atividades da área de Perícia Médica, no que se refere as conclusões médicos-periciais.

[...]

Em 11/5/2006, sete meses após, verificando que o sistema necessitava alterações, foi publicado a Orientação Interna n.138, introduzindo o Pedido de Prorrogação – PP, para os casos de reconhecimento da incapacidade, podendo o segurado, não se encontrando apto ao retorno ao trabalho na data prevista para cessação, solicitar o pedido de prorrogação deste benefício.

Além disso, na referida OI 138/2006 foi excluído o período máximo de 180 dias previstos na OI 130/2005, podendo o médico perito fixar prazo superior em até 02 anos, observando apenas que acima de um ano se fazia necessário a homologação pelo médico supervisor.

[...]

Ainda em 2006, a nova sistemática foi também introduzida na legislação previdenciária através do Decreto 5844, de 13/7/2006, alterando-se o art. 78 do Decreto 3.048/1999 com a seguinte redação:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial,

o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia. (Incluído pelo Decreto n. 5.844 de 2006)

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. (Incluído pelo Decreto n. 5.844/2006)

§ 3º O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico-pericial. (Incluído pelo Decreto n. 5.844/2006)

Em 31/8/2006, o Ministério da Previdência Social através da Portaria MPS n. 359, e em consonância com o Decreto 5.844/2006, estabeleceu o prazo para requerimento do pedido de prorrogação entre o 15º dia que antecede ao término do benefício e seu término; incluindo a possibilidade de pedido de reconsideração, no prazo de 30 dias contados da ciência do indeferimento do benefício ou do indeferimento do pedido de prorrogação, além da possibilidade de interposição de recurso à JRPS no prazo de 30 dias, procedimento que até a presente data ainda está sendo aplicado no âmbito administrativo.

Mais adiante, por força da sentença proferida na ACP 2005.33.00.020219-8, em 23.10.2009, adveio a Resolução n. 97/INSS/PRES, de 19 de julho de 2010 (Anexo I), determinando que o INSS não cesse o benefício enquanto não realizada a perícia de prorrogação requerida pelo segurado através do PP. Eis o teor da norma:

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto n. 6.934, de 11 de agosto de 2009,

Considerando a necessidade de definir a forma de pagamento dos benefícios de auxílio-doença, conforme determina a sentença n. 263/2009 relativa à Ação Civil Pública -ACP n. 2005.33.00.020219-8, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer que no procedimento de concessão do benefício de auxílio-doença, inclusive aqueles decorrentes de acidente do trabalho, uma vez apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, mantenha o pagamento do benefício até o julgamento do pedido após a realização de novo exame médico pericial.

Art. 2º O INSS e a DATAPREV adotarão medidas necessárias para o cumprimento desta resolução.





Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Constata-se, portanto, que houve evolução no atendimento aos segurados da Previdência Social no que se refere ao benefício de auxílio-doença, inicialmente com previsão apenas da fixação da data prevista para recuperação da capacidade laboral pelo prazo máximo de 180 dias (OI 130/2005); em seguida, a partir de 2006, com a possibilidade de fixação da data prevista para recuperação em até 02 anos, podendo o segurado solicitar o pedido de prorrogação caso se encontrasse inapto ao retorno ao trabalho; além da possibilidade não só do pedido de prorrogação, mas com o pedido de reconsideração das conclusões das perícias médicas, e; desde julho de 2010, por força da sentença proferida na referida ação judicial, com a manutenção do benefício até a perícia de revisão, ainda que esta se dê em data posterior ao término fixado pelo médico perito.

Seguindo sua evolução histórica, no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Recomendação Conjunta n. 01, de 15 de dezembro de 2015, orientando aos magistrados fixem a DCB em suas decisões, trazendo a preocupação com a manutenção indevida dos benefícios por incapacidade diante da dificuldade operacional do INSS revisar os benefícios concedidos por força de ação judicial, seguindo o mesmo procedimento adotado no âmbito administrativo.

Mais recentemente, a partir da edição da Medida Provisória n. 739/2016, posteriormente reeditada pela MP 767/2017 e convertida na Lei n. 13.457/2017, as alterações no procedimento previsto para a manutenção dos benefícios por incapacidade já existentes no Regulamento da Previdência passaram a reger igualmente os benefícios que foram concedidos na via judicial.

A referida medida tem por principal escopo buscar a melhoria do atendimento aos segurados que necessitam da previdência social em situações de risco, otimizar o atendimento e promover a igualdade de tratamento entre os benefícios previdenciários, independentemente da sua forma de concessão, seja ela administrativa ou judicial.

Por meio da Lei n. 13.457, de 26 de junho de 2017, promoveu-se de forma definitiva a inclusão dos § 8º a 11 no art. 60 da Lei n. 8.213/1991, com o seguinte teor:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. [...]



§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício.

A partir de então, ganhou-se em segurança normativa, tendo em vista que os procedimentos adotados pelo INSS passaram a contar com expressa previsão legal.

Assim, diante de todas as alterações ocorridas, verifica-se apesar dos problemas procedimentais de fato existentes em seu nascedouro, o procedimento foi sendo corrigido com as experiências adquiridas com o passar do tempo, com a participação do Poder Judiciário através das 29 ACPs ajuizadas questionando o procedimento, até o alcance da realidade atual, consolidando-se administrativamente que o benefício somente cessará se, e quando, o beneficiário encontrar-se capaz (seja pela avaliação do próprio segurado em não buscar o pedido de prorrogação, seja pela conclusão da perícia médica no momento da análise do pedido de prorrogação), dando cumprimento ao disposto no art. 60 da Lei n. 8.213/1991 e art. 201, inciso I, da Constituição Federal.

[...]

Lembramos, inclusive, que não são todas as concessões de auxílio-doença que tem esse procedimento adotado pela perícia médica. Há algumas patologias que, pela sua complexidade e gravidade, já



ensejam o encaminhamento do segurado, de forma imediata, à percepção da aposentadoria por invalidez; ainda conforme a complexidade e suas consequências, poderá ser encaminhado diretamente ao procedimento de reabilitação profissional.

Por fim, frisamos que a quebra de isonomia entre os procedimentos administrativo e judicial, com a obrigatoriedade de realização de perícia para constatação da capacidade laborativa do segurado nos benefícios concedidos judicialmente gerou como consequência a existência de mais de 552.998 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e oito mil) benefícios de auxílio-doença mantidos por mais de dois anos sem avaliação quanto à permanência de incapacidade e o pagamento na ordem de R\$11.967.061.217,50 (onze bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões, sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos) à título de benefícios por incapacidade objeto de concessão judicial. Tudo em função da impossibilidade de realizar perícias médicas para cessação do benefício previdenciário.

Interessante ressaltar que a “alta programada” é, ainda, matéria controvertida nos tribunais. A título de exemplo, a divergência sobre a matéria no âmbito do STJ e do TRF-1ª Região pode ser constatada no teor das seguintes ementas:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRA PARA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ALTA PROGRAMADA. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO CONTRÁRIA AO Art. 62 DA LEI N.8.213/1991. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO.

I – Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença.

II – O Decreto n. 5.844/2006 alterou o Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto n. 3.048/1999) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada “alta programada”.

III – O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de

prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

IV – A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 968.191/MG, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, Dje de 20/10/2017; AgInt no Resp n. 1.546.769/MT, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, Dje de 3/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.049.440/MT, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, Dje de 30/6/2017.

V – Recurso especial provido para obstar o cancelamento automático do auxílio-doença, sem prévio procedimento administrativo.

(RESP – RECURSO ESPECIAL – 1717405 2017.03.34094-0, FRANCISCO FALCÃO, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE de 17/12/2018)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ tem-se firmado no sentido de que é incompatível com a lei previdenciária a adoção, em casos desse jaez, do procedimento da “**alta programada**”, **uma vez que fere o direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida através do meio idôneo a tal fim, que é a perícia médica.**

2. De fato, revela-se incabível que o Instituto preveja, por mero prognóstico, em que data o segurado está apto para retornar ao trabalho, sem avaliar efetivamente o estado de saúde em que se encontra, tendo em vista que tal prognóstico pode não corresponder à evolução da doença, o que não é difícil de acontecer em casos mais complexos, como é o versado nos autos. Precedentes: Resp n. 1.291.075/CE, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Dje de 18/2/2014; Resp n. 1.544.417/MT, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Dje de 19/8/2015; Resp n. 1.563.601-MG, Relator o Ministro Humberto Martins, Dje de 30/6/2016. 3. Recurso Especial não provido.

(RESP – RECURSO ESPECIAL – 1737688 2018.00.90680-8, HERMAN BENJAMIN, STJ – SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 23/11/2018)





PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que **não é possível o cancelamento automático do benefício previdenciário através do mecanismo da alta programada, sem que haja o prévio procedimento administrativo, ainda que diante da desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS.**

3. Agravo interno não provido.

(AIRES P – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – 1681461 2017.01.51701-4, GURGEL DE FARIA, STJ – PRIMEIRA TURMA, DJE de 30/5/2018)

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. TERMOS INICIAL E FINAL. ALTA PROGRAMADA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC/2015. Art. 496, § 3º, I, CPC.

1. O termo inicial deve ser a data do requerimento administrativo (Lei n. 8.213/1991, art. 43), conforme determinação da r. sentença.

2. Saliente-se, ainda, que **a fixação de um termo final para percepção do auxílio-doença apenas pode ser admitida em situações excepcionais, quando a perícia judicial define precisa e fundamentadamente este limite, considerando que o INSS pode convocar o segurado para realizar nova avaliação a qualquer tempo, com o intuito de reavaliar a parte autora para constatar a possibilidade de recuperação** (AgInt no Resp n.1601741/MT, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 26/10/2017).

3. Apelação desprovida.

(AC 0031996-69.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 – PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 34/2019 PAG.)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOLICITADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.

1. No caso dos autos, **o INSS utilizou o programa denominado Cobertura Previdenciária Estimada (COPEs), também conhecido como alta programada**, o qual fixa a data da cessação do benefício automaticamente com base no diagnóstico do paciente, simplesmente pelo decurso de tempo.

2. O auxílio-doença é benefício de caráter temporário, que deve ser pago enquanto durar a incapacidade laborativa. Assim, **verificada de modo estimado a cessação da incapacidade por perícia médica realizada pela autarquia previdenciária (por meio do Sistema de Cobertura Previdenciária Estimada – COPEs), deve ser suspenso o pagamento do benefício. Todavia, uma vez tempestivamente apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, o benefício deve ser mantido até o julgamento do pedido após a realização de novo exame pericial.**

3. Remessa oficial desprovida para manter a conclusão da sentença pelas razões ora lançadas.

(AC 0004597-80.2015.4.01.3602, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 – 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 24/10/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (SISTEMA DE COBERTURA PREVIDENCIÁRIA ESTIMADA – COPEs). ALTA PROGRAMADA. LEI N. 8.213/1991, Art. 62. POSSIBILIDADE.

1. O auxílio-doença é benefício de caráter temporário, que deve ser pago enquanto durar a incapacidade laborativa. Assim, **verificada de modo estimado a cessação da incapacidade por perícia médica realizada pela autarquia previdenciária (por meio do Sistema de Cobertura Previdenciária Estimada – COPEs), deve ser suspenso o pagamento do benefício. Todavia, uma vez tempestivamente apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, o benefício deve ser mantido até o julgamento do pedido após a realização de novo exame pericial.**

2. Apelação do INSS a que se dá parcial provimento e apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento, vencido o Relator.



Em decorrência da controvérsia delineada, o procedimento de “alta programada” foi objeto de recurso representativo de controvérsia enviado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ao STJ (Recursos Especiais interpostos nos Processos n. 0007219-83.2006.4.01.3300 e SEI n. 0012325-26.2006.4.01.3300).

Neste RRC busca-se definir se a “alta programada” é incompatível com o art. 62 da Lei n. 8.213/1991, havendo direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida por perícia médica, com necessidade de procedimento administrativo com observância do princípio do contraditório; ou verificada, de modo estimado, a cessação da incapacidade, o benefício de auxílio-doença deve ser suspenso, salvo na hipótese de pedido tempestivo de prorrogação, pelo segurado, quando deverá ser mantido até o julgamento administrativo, com realização de novo exame pericial.

3 Conclusão

Diante do exposto, o Grupo Operacional do CIn entende que a matéria é de extrema relevância, impondo-se a solução das controvérsias acerca do procedimento de “alta programada”, notadamente no aspecto jurisprudencial, motivo pelo qual decide pelo encaminhamento desta nota técnica ao STJ, com cópia ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) daquela Corte, solicitando que seja analisada a admissibilidade do Recurso Representativo de Controvérsia anteriormente referido (Recursos Especiais interpostos nos Processos n. 0007219-83.2006.4.01.3300 e SEI n. 0012325-26.2006.4.01.3300, originados no Tribunal Regional Federal da 1ª Região).



Brasília, 12 de maio de 2020.

Assunto: Precatórios. Natureza Alimentícia. Idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência. Parcela superpreferencial.

Relatora: Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros.

1 Relatório

Esta nota técnica trata sobre a regulamentação, na Justiça Federal, da parcela superpreferencial, definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como “a parcela que integra o crédito de natureza alimentar, passível de fracionamento e adiantamento nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, e art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (art. 2º, inciso III, da Resolução CNJ n. 303, de 18 de dezembro de 2019), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário).

Segundo a redação original do art. 100 da Constituição Federal de 1988, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, seriam feitos exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, com a exceção dos créditos de natureza alimentícia.

A Emenda Constitucional n. 20/1998 afastou a obrigatoriedade de pagamento por meio de precatório para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as Fazendas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Já a Emenda Constitucional n. 62/2009 explicitou que os débitos de natureza alimentícia “compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos” (art. 100, § 1º, da CF/1988) e criou uma **nova preferência**, dentro da anterior preferência **de débitos de natureza alimentícia, em favor de**





idosos (maiores de 60 anos na data de expedição do precatório) e portadores de doença grave, afirmando que os débitos de natureza alimentícia em favor de tais titulares “serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório” (art. 100, § 2º, CF/1988).

A disposição foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 4.425, a qual foi julgada parcialmente procedente para, em relação ao § 2º do art. 100 da CF/1988, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 2009, declarar inconstitucional apenas a expressão “na data da expedição do precatório”.

Com a Emenda Constitucional n. 94/2016, tal nova preferência foi ampliada para atingir, além dos idosos (maiores de 60 anos) e portadores de doença grave, também as pessoas com deficiência, bem como para ressaltar que os titulares poderiam ser aqueles “originários ou por sucessão hereditária”, repetindo a previsão de que tais débitos “serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório” (CF/1988, art. 100, § 2º).

A Resolução CNJ n. 303, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, passou a adotar a nomenclatura de “superpreferencial”, definindo o “crédito superpreferencial” como “a parcela que integra o crédito de natureza alimentar, passível de fracionamento e adiantamento nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, e art. 102, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)” (art. § 2º, inciso III).

A regulamentação específica adotada para a parcela superpreferencial esclarece que “os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade” (art. 9º).



O § 3º do art. 9º da Resolução fixa que a requisição judicial de pagamento da parcela superpreferencial é distinta do ofício requisitório na modalidade precatório, e o § 4º do mesmo artigo diz que a sua expedição e pagamento observará o disposto no art. 47 e seguintes desta Resolução, no art. 17 da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2011, no art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao remeter a expedição e pagamento das requisições judiciais de pagamento de parcelas superpreferenciais a tal conjunto normativo, a Resolução CNJ n. 303 definiu o pagamento de tais parcelas por meio de requisição judicial a ser paga pela Fazenda Pública devedora no prazo de 60 dias, sem prejuízo do pagamento do valor restante, se houver, como um precatório alimentar normal. Frise-se que, sendo o débito total inferior a 180 salários-mínimos (equivalente ao triplo fixado para o pagamento de obrigações de pequeno valor, que é de 60 salários-mínimos – art. 3º da Lei n. 10.259/2001), a requisição judicial de superpreferência será única.

Apenas na hipótese de o débito total ultrapassar tal limite, será feita uma requisição judicial da parcela superpreferencial, acrescida de um precatório no valor remanescente – o que não caracteriza “fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução”, vedados pelo § 8º do art. 100 da CF/1988, eis que o § 2º do mesmo artigo do texto constitucional fala expressamente que é “admitido o fracionamento para essa finalidade”.

Parcelas superpreferenciais nos cinco TRFs

Na prática, a ausência de regulamentação da matéria pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) vem levando à adoção de práticas diversas pelos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs), o que causa a quebra de isonomia entre os diversos titulares de créditos superpreferenciais e tem potencial de alta litigiosidade.

Nos TRFs das 2ª e 4ª Regiões, que utilizam o e-Proc, tal sistema só poderá ser ajustado para viabilizar a expedição de créditos superpreferenciais de forma automatizada, integrada e segura após a expedição de Resolução do CJF.

No entanto, as respectivas divisões de precatórios dos TRFs da 2ª e da 4ª Regiões recomendaram aos Juízos que, caso decidam pela expedição de créditos superpreferenciais nas bases atuais, poderão ser expedidas até três Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autônomas, com a inserção de justificativa em campo próprio e adoção de outros procedimentos.

De modo similar, **no TRF da 5ª Região**, quando o Juízo determina a expedição da requisição superpreferencial, é orientado que a respectiva secretaria faça a expedição de tantas RPVs quanto forem necessárias para o pagamento integral da parcela superpreferencial, a que faz jus o credor, mediante a inserção de justificativa, em campo específico do sistema de expedição.

No TRF da 1ª Região, o entendimento é que continua em vigor a Resolução CJF n. 458/2017 e que o pagamento da parcela superpreferencial não dispensa o rito dos precatórios, de que trata o § 5º do art. 100 da CF/1988, mas apenas garante, dentro da ordem de pagamento, no momento da liberação dos recursos no ano de pagamento, o recebimento prioritário em relação aos demais credores de precatórios alimentares.

De igual modo, **o TRF da 3ª Região** também entende que, por ora, não é possível o pagamento, tampouco a antecipação da parcela superpreferencial, eis que não há como se expedir RPV com valor superior a 60 salários-mínimos nem precatório com prazo de 60 dias.

Em todas as Regiões, é possível observar um aumento de litigiosidade em relação aos créditos superpreferenciais: por um lado, dos titulares que requerem a aplicação do benefício constitucionalmente garantido; do outro, do INSS, União ou outras entidades federais, que, em alguns casos, não concorda com a prática adotada de expedição de RPVs, recorrendo das decisões judiciais por meio de pedidos de reconsideração ou agravos de instrumento dirigidos à segunda instância.

2 Regulamentação e adaptação dos sistemas (Art. 81 da Resolução CNJ n. 303)

Há uma clara antinomia entre a regulamentação mais antiga, expedida pelo CJF, e a mais recente, expedida pelo CNJ. Conforme o art. 17 da Resolução CJF n. 458/2017, o precatório preferencial é só pago antes dos demais precatórios. Essa norma parte da interpretação de que a parcela superpreferencial seria endereçada àqueles entes que não realizam o pagamento dos precatórios no prazo constitucional. No âmbito federal, se e enquanto a União continuar seguindo o calendário constitucional de pagamentos de precatórios, o § 2º do art. 100 da CF teria pouca ou nenhuma eficácia.

Ocorre que a Resolução CNJ n. 303/2019 é superveniente àquela do CJF (2017) e manda pagar a parcela superpreferencial no mesmo prazo das requisições de pequeno valor (art. 9º).

Pode-se discutir sobre a adequação da interpretação constitucional realizada pelo CNJ. No processo jurisdicional, os magistrados federais têm a competência constitucional para, se assim entenderem, negaram o prazo abreviado à requisição da parcela.

No entanto, a requisição de valores contra a Fazenda Pública também segue um procedimento administrativo. Ao CJF, compete “zelar pelo cumprimento das decisões do Conselho Nacional de Justiça, na Justiça Federal” (art. 5º, inciso XII, da Lei n. 11.798, de 29 de outubro de 2008).

A Resolução CNJ n. 303/2019 trata de adequação de normas e rotinas procedimentais (art. 81, *caput*) e em desenvolvimento, implantação ou adaptação de sistemas (art. 81, parágrafo único).

Sobre a adequação de **normas e rotinas procedimentais**, a Resolução CNJ n. 303/2019 estabelece que “os tribunais deverão adequar prontamente seus regulamentos e rotinas procedimentais relativas à gestão e à operacionalização da expedição, processamento e liquidação de precatórios e requisições de pagamento de obrigações de pequeno valor às disposições contidas nesta Resolução” (art. 81, *caput*). Portanto, a adequação normativa à Resolução do CNJ deve ocorrer “prontamente”.

Já sobre o desenvolvimento, a implantação ou a adaptação de **sistemas**, a Resolução do CNJ dispõe que “os tribunais providenciarão o desenvolvimento, a implantação ou a adaptação de solução tecnológica necessária ao cumprimento das normas desta Resolução no prazo de até um ano” (art. 81, parágrafo único), sendo que a Resolução entrou em vigor em 1º/1/2020. Portanto, há um prazo em vigor, o qual vencerá em 2/1/2021 para adaptação dos sistemas à nova ordem normativa.

A adaptação dos sistemas, em especial dos sistemas eletrônicos, fundamenta-se nas normas vigentes e na demanda planejamento e execução de ações, as quais podem demorar.

Nessa toada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região solicitou ao CJF orientação acerca do procedimento para o pagamento da parcela superpreferencial (Ofício TRF2-OFI-2020/05895, de 28 de abril de 2020). O procedimento



foi autuado no CJF sob Sei! 0001661-32.2020.4.90.8000. Nesses autos foi preferido, pela então Secretária-Geral, Juíza Federal Simone Lemos Fernandes, o seguinte despacho, em 11/5/2020:

Em manifestação conjunta (id 0119058), os representantes deste Conselho no Grupo de Trabalho de Precatórios – GTPrec informam que este grupo já trabalha na proposta de adequação e atualização da Resolução CJF 458/2017, que dispõe sobre os procedimentos operacionais dos precatórios e RPVs no âmbito da Justiça Federal. Especificamente quanto ao tema objeto da consulta, busca-se uma solução que melhor atenda à norma constitucional e seja adequada à realidade da Justiça Federal, todavia ainda não foi consolidada uma proposta que pudesse ser levada à apreciação pelo Colegiado, vez que há vários posicionamentos acerca do procedimento para pagamento da referida parcela.

Ademais, informam que os pagamentos de precatórios de 2020 aguardam apenas a abertura de crédito adicional encaminhado ao Poder Legislativo a fim de que os procedimentos junto aos tribunais regionais federais sejam realizados para a efetivação dos pagamentos a todos os beneficiários de precatórios incluídos no orçamento deste exercício, de modo que não seria adequado rever todos os precatórios expedidos em 1º de julho de 2019, para ajustá-los à regra da superpreferência, prevista no art. 9 da Resolução CNJ n. 303/2019.

Diante das informações prestadas, conclui-se que é necessário aguardar a conclusão dos trabalhos do GTPrec e a proposta de alteração do ato normativo que rege a matéria, para deliberação do Colegiado.

Assim, estou de acordo com o posicionamento dos representantes do GTPrec, no sentido de não ser pertinente a revisão de todos os precatórios autuados em 2019 para adequá-los à ordem de pagamento superpreferencial, conforme previsto na Resolução CNJ n. 303/2019.

Portanto, o CJF está atento à relevância do tema e à necessidade de adotar uma decisão o mais breve possível.

Ainda assim, deve ser ressaltado que a antinomia entre as Resoluções do CNJ e do CJF pode gerar prejuízo à prestação jurisdicional, como se verá a seguir.



3 Previsão orçamentária

Além de se tornar um ponto de litigância, com potencial de atrasar a entrega da prestação jurisdicional e criar desigualdades entre jurisdicionados, a falta de regulamentação traz riscos à execução orçamentária das requisições judiciais.

Não havendo a regulamentação, é provável que órgãos jurisdicionais entendam que a norma do CNJ é autoaplicável e determinem o pagamento da parcela superpreferencial via RPVs.

Com isso, haverá um deslocamento da execução da despesa, da previsão orçamentária para pagamento de precatórios para àquela assinalada às RPVs. Esse deslocamento, sem uma devida antecipação e previsão na legislação orçamentária, poderá levar ao esgotamento dos recursos destinados ao pagamento de RPVs.

O pagamento da parcela superpreferencial recebeu especial proteção, a qual poderá levar não apenas ao esgotamento do orçamento da RPV, mas também ao uso recorrente do instituto do sequestro. A Resolução do CNJ prevê um procedimento específico e sumariíssimo de sequestro para satisfazer a parcela superpreferencial, a cargo do Juízo da execução: “Art. 10. Desatendida a requisição judicial de que trata esta Seção, o juiz determinará de ofício o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da entidade devedora”.

Já os credores de RPVs não gozam do mesmo privilégio. Pagando a parcela preferencial no orçamento das RPVs, sem que haja a devida antecipação e planejamento, corremos o risco de um rápido esgotamento dos créditos orçamentários destinados a essas importantes requisições. O procedimento para satisfazer esses credores seria bem menos abreviado.

Tendo em vista a proximidade da apresentação da proposta orçamentária para a Justiça Federal – agosto – é imperioso que os cálculos sejam iniciados o quanto antes, para permitir uma previsão e execução seguras.

4 Desdobramentos

Há, pelo menos, dois desdobramentos da matéria:

1) os precatórios expedidos até 1º/7/2019 já foram incluídos na Lei Orçamentária Anual de 2020 – Lei n. 13.978, de 17 de janeiro de 2020 –, e deverão ser pagos ainda neste exercício de 2020;



2) os precatórios expedidos de 2/7/2019 até 1º/7/2020 deverão constar da lei orçamentária anual de 2021, sendo possível, portanto, pelo menos a partir do exercício de 2021, a previsão legal do pagamento de forma preferencial.

Em ambos os casos, multiplicam-se os pedidos para pagamento das parcelas superpreferenciais relativos a tais precatórios já expedidos, sendo certo que o § 7º do art. 9º da Resolução CNJ n. 303 estabelece que “adquirindo o credor a condição de beneficiário depois de expedido o ofício precatório, ou no caso de expedição sem o prévio pagamento na origem, o benefício da superpreferência será requerido ao Juízo da execução, que observará o disposto nesta Seção e comunicará ao presidente do tribunal sobre a apresentação do pedido e seu eventual deferimento, solicitando a dedução do valor fracionado”.

De tal forma, não haveria óbice ao pagamento das parcelas superpreferenciais em relação aos precatórios já enviados, desde que cumpridas as formalidades legais, devendo os sistemas serem, desde o início, programados para fazer tal destaque e transformação de forma automatizada, sem a necessidade de cancelamento e expedição de outras requisições pelos Juízos.

No caso, mediante solicitação do Juízo da execução, os precatórios já apresentados ao Tribunal poderiam ter o seu valor retificado, com a exclusão do valor atinente à parcela superpreferencial, que seria transformado em “ofício requisitório de parcela superpreferencial”, a ser processado diretamente pelo Tribunal.

Outro importante desdobramento é relativo aos **honorários contratuais** devidos aos advogados.

Também seria importante que o CJF delimitasse, desde já, o alcance da norma, de forma a explicitar se os valores eventualmente destacados a título de verba honorária contratual em favor dos advogados, quando for o caso, seriam passíveis de requisição por meio de parcela superpreferencial ou se devem obrigatoriamente obedecer ao regime de precatórios.

5 Conclusões

O pagamento da parcela superpreferencial de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição Federal pode ser de extrema relevância para os jurisdicionados idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência, em especial com a pandemia do coronavírus – covid-19, que atinge em particular as pessoas de maior vulnerabilidade, acima referidas.

De outra sorte, a multiplicidade de conflitos e o potencial de litigiosidade e retrabalho recomendam urgência no tratamento.

Além disso, estamos a pouco mais de dois meses do prazo de envio de precatórios (1º/7/2020) para que os pagamentos sejam feitos durante o ano de 2021, o que demanda providências e decisões urgentes dos Juízos.

De tal modo, considerando a gravidade e urgência do caso, o CIn expediu esta nota técnica, sugerindo o encaminhamento dela ao Ministro Presidente do CJF, para a adoção das providências cabíveis.



Brasília, 22 de outubro de 2020.

Assunto: Nota Técnica Depósitos Judiciais em Processos Arquivados.

Relator: Juiz Federal Eurico Zecchin Maiolino.

Revisores: Juízes Federais Vânila Cardoso André de Moraes e Manoel Rolim Campbell Penna.

1 Contextualização

São comuns as situações em que há necessidade da realização de depósitos judiciais nos processos. Tais depósitos judiciais são efetuados em contas específicas (5, 280 e 635) e permanecem à disposição do Juízo, até que o processo atinja seu termo ou o juiz da causa determine qual destino deva ser dado aos valores. Isso ocorre, por exemplo, nos processos tributários, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para a garantia do Juízo nas execuções ou, ainda, na discussão de cobranças bancárias.

Os valores são depositados pelas partes, vinculados aos processos, e deveriam ser destinados ao fim da tramitação do feito. Não são incomuns os casos em que os processos são arquivados, com baixa-fundo, e os valores permanecem depositados nos bancos oficiais, sem que os beneficiários venham reclamá-los.

Há duas dificuldades a serem superadas. Inicialmente, o problema revela-se naqueles casos em que os processos ainda são físicos e são encaminhados para os arquivos após o término.

Outra dificuldade refere-se à identificação dos processos e das contas judiciais em que os valores foram depositados. Por vezes os sistemas processuais não anotam a existência dos depósitos ou existem imprecisões na informação, o que impede que se utilizem esses dados para a localização dos processos. Para tanto, faz-se necessária a colaboração das instituições bancárias oficiais que possuem as informações sobre a existência das contas judiciais referidas, para que encaminhem as respectivas listagens e, de posse delas, possam ser realizados os cruzamentos a fim de se verificar quais contas se referem a processos arquivados.

O desarquivamento dos processos físicos envolve custos, porquanto em



algumas localidades a gestão do arquivo é de responsabilidade de instituições privadas remuneradas pela Justiça Federal para proceder ao desarquivamento e à remessa dos autos físicos às respectivas varas.

As importâncias depositadas são significativas e o volume de feitos expressivo, o que demanda o estabelecimento de projetos regionais para a viabilização do desarquivamento de um enorme número de processos e, posteriormente, a deliberação judicial acerca do destino das importâncias depositadas.

No Conselho da Justiça Federal (CJF), a questão já foi objeto de estudo visando à instituição de um projeto estratégico para tratar dos depósitos judiciais em feitos arquivados sob duas vertentes: os depósitos realizados pelas próprias partes do processo e aqueles outros decorrentes do pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor.

Acerca dessa última modalidade – depósitos decorrentes do pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor –, foi editada a Lei n. 13.463, de 6 de julho de 2017, determinando o cancelamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial, com a consequente transferência dos valores para a Conta Única do Tesouro Nacional. Nessa hipótese, se o beneficiário não voltar a postular o pagamento em até cinco anos, contados do cancelamento, a situação resolver-se-á definitivamente pela prescrição (STJ – 2ª Turma – Resp n. 1.859.409-RN, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques – unânime – Dje 25/6/2020).

Remanesce, no entanto, a problemática originada dos processos arquivados e cujos valores ainda depositados não decorram de precatórios e requisitórios de pequeno valor.

A partir do estabelecimento do plano nacional no CJF, os Tribunais Regionais Federais (TRFs) iniciaram projetos regionais para o diagnóstico e resolução da questão.

No que se refere ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por exemplo, o projeto regional iniciou-se em 2017 e identificou a existência de cerca de 25.000 processos arquivados até 2014, porquanto, em 2015, iniciou-se o processo de digitalização dos processos. Ademais, referidos processos, todos com depósitos acima de R\$100,00 (cem reais), possuem a impressionante cifra de R\$1.800.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) em depósitos judiciais.



À evidência, nem todos os Regionais estão na mesma situação, porque vários fatores influenciam na subsistência dos depósitos em feitos já arquivados, como, por exemplo, virtualização dos processos, verificação da pendência pelos magistrados antes do arquivamento e existência de atos normativos que impedem o arquivamento enquanto não resolvida a destinação dos valores depositados.

A solução, portanto, passa inicialmente pelo levantamento da existência de depósitos judiciais pelas instituições financeiras oficiais para que possa ser verificado quais os processos relativos a esses depósitos já estão arquivados para, a partir de então, se estabelecer uma estratégia de desarquivamento e definição do destino dos valores depositados.

2 Providências cabíveis

Por conseguinte, afóra a existência de procedimentos distintos que podem ser adotados para a resolução local do problema identificado, apresentam-se como promissoras as seguintes providências:

I) reuniões interinstitucionais entre a Justiça Federal e as instituições bancárias oficiais, para que sejam fornecidas listagens dos depósitos judiciais vinculados aos processos que tramitaram pela respectiva Região;

II) identificação, a partir das listagens encaminhadas, de quais processos se encontram arquivados com depósitos judiciais ainda pendentes de destinação;

III) cronograma de desarquivamento dos feitos físicos a partir do diagnóstico do volume anteriormente efetuado a partir da edição de ato normativo pelos órgãos competentes (Presidência, Corregedoria, Diretorias do Foro), de forma a institucionalizá-lo;

IV) desarquivamento para intimação das partes e procuradores acerca da existência dos depósitos e deliberação judicial sobre sua destinação;

V) caso as tentativas de intimação sejam infrutíferas, os valores serão transferidos para a Conta Única do Tesouro Nacional, para possibilitar o arquivamento definitivo do processo;

VI) edição pelo respectivo Tribunal Regional Federal, caso já não o tenham feito, de ato normativo que impeça o arquivamento dos processos caso existam depósitos judiciais em relação aos quais não houve destinação pelo Juízo.

Em conclusão, propõe-se que, no desempenho de suas competências previstas no art. 2º da Portaria n. CJF-POR-2017/00369 e no art. 2º da Resolução n. CJF-RES-2018/00499, notadamente no quanto voltadas à uniformização e ao aperfeiçoamento de procedimentos administrativos e jurisdicionais, o CIn aprove esta nota técnica para encaminhar à Corregedoria-Geral da Justiça Federal, bem como às Cortes Regionais, recomendação de verificação da situação local de processos arquivados nos quais remanescem valores em depósitos judiciais e para adoção das providências necessárias à regularização dessas situações, como as sugeridas anteriormente.



Brasília, 22 de outubro de 2020.

Assunto: Estudo sobre estratégias para solução de temas previdenciários pendentes de julgamento perante o STF, o STJ e a TNU que ensejam sobrestamento de processos.

Relatores: Juiz Federal Eurico Zecchin Maiolino e Aline Carlos Dourado Braga (Nugep do STJ).

Revisores: Juízes Federais Márcia Maria Nunes de Barros, Carlos Geraldo Teixeira e José Carlos Dantas Teixeira de Souza.



1 Relatório

Cuida-se de nota técnica referente a estudo sobre estratégia para solucionar a seguinte problemática: temas previdenciários pendentes de julgamento perante o STF, o STJ e a TNU que ensejam sobrestamento de processos.

Observa-se que as ações em que são discutidas questões previdenciárias representam grande volume do movimento processual na Justiça Federal nas cinco Regiões do País. É o que demonstram as estatísticas apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Justiça em Números de 2019.

Desse levantamento, é possível constatar que, entre os cinco assuntos mais demandados perante a Justiça Federal, três deles estão relacionados a matérias previdenciárias. E não só esses assuntos estão entre os cinco mais relevantes numericamente como são os três primeiros dessa lista. Em razão disso, afirma-se na publicação que: “na Justiça Federal o assunto central refere-se a Benefícios em Espécie – Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário e Aposentadoria por Idade. Destaca-se, também, que dos cinco maiores assuntos no TRF1, TRF4 e TRF5, apenas um não é referente aos benefícios em espécie”.

Interessante perceber qual a contribuição em números absolutos e percentuais dessas ações em relação ao acervo de processos. Confira-se:

Federal	1. DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Benefícios em Espécie/Auxílio – Doença Previdenciário	787.728 (1,90%)
	2. DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Benefícios em Espécie/Aposentadoria por Invalidez	512.416 (1,23%)
	3. DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Benefícios em Espécie/Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)	228.115 (0,55%)
	4. DIREITO ADMIN. E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO – Organização Político-administrativa / Administração Pública/FGTS/ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	227.952 (0,55%)
	5. DIREITO TRIBUTÁRIO – Dívida Ativa	219.636 (0,53%)

Fonte: Justiça em Números, 2019, Relatório Analítico, p. 205.

Ainda reforçando essa moldura fática, ressalta-se que, em reportagem publicada no Conjur, a Juíza auxiliar do CNJ Lívia Peres, ao comentar ferramenta em construção para integrar o Pje e os sistemas informatizados do INSS, asseverou que “Nos primeiros meses de 2020, havia cerca de 200 mil decisões prolatadas pela Justiça Federal pendentes de cumprimento pelo INSS, algumas com seus prazos expirados há tempo considerável⁴⁰.”

Como muitas questões jurídicas em discussão em ações previdenciárias são multitudinárias (ações de massa) e ainda relevantes sob aspecto social ou jurídico, há muitos temas de repercussão geral e repetitivos na TNU sobre essas questões.

Nas sistemáticas para julgamento por amostragem, ao ser submetida a questão a julgamento qualificado, é facultado, nos termos da lei, determinar-se a suspensão da tramitação das ações em que verificada identidade com a questão jurídica a ser julgada para a formação de precedente qualificado. Desse modo, os temas de repercussão geral e os temas repetitivos do STJ, enquanto pendentes de julgamento, podem ensejar o sobrestamento nacional de processos, nos termos dos arts. 1.035⁴¹ e 1.037⁴² do Código de Processo Civil, caso assim tenha sido determinado em decisão judicial.

40 DECISÕES em ações previdenciárias terão cumprimento automatizado. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 6 jul. 2020. Mais celeridade. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jul-06/decisoes-acoes-previdenciarias-terao-cumprimento-automatizado/>. Acesso em: 15 ago. 2020.

41 O art.1.035, § 5º, do CPC, dispõe que: Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Dispo-nível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 10 jan. 2020.

42 Art.1.037, *caput*, e inciso II, do CPC: Art.1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pres-suposto do *caput* do art.1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: [...] II – determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2015]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 10 jan. 2020.



No âmbito da TNU de igual maneira, há previsão para sobrestamento dos demais casos idênticos, no que se refere aos juizados especiais quando houver afetação de representativo da controvérsia⁴³.

Com efeito, nesta data, foram resgatados em pesquisa nos respectivos portais na internet, quatro temas de repercussão geral, 17 temas repetitivos do STJ e 34 temas da TNU em que discutidas questões previdenciárias nessa situação, conforme listagens anexas.

Em consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, mantido no portal do CNJ, realizada a pesquisa pelo assunto denominado “direito previdenciário”, recuperou-se como resultado que há 86.163 processos sobrestados em razão de temas repetitivos do STJ e de temas de repercussão geral.

Para solucionar essa questão, é necessário que seja desenhada e implementada ação apta a fazer frente a esse problema de forma a minimizar-lhe os efeitos.

Diante disso, ela foi submetida ao grupo operacional do CIn em reunião ocorrida em 29 de julho de 2020, deliberou-se que a questão, relevante sob os aspectos sociais e jurídicos, poderá ser objeto de proposta de nota técnica a ser submetida ao grupo decisório com a sugestão de que o assunto seja apresentado ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e à TNU.

2 Justificativa

Compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), no âmbito da gestão de precedentes, identificar e propor alternativas de solução às situações em que se identifiquem dificuldades na aplicação de precedentes qualificados, que possam comprometer a segurança jurídica e a própria efetividade do sistema de precedentes (art. 2º, inciso II, *d*, da Resolução CJF-RES-2018/00499).

43 Art. 16, § 5º, do RI-TNU: A Secretaria da Turma Nacional de Uniformização dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Resolução n. 586, de 30 de setembro de 2019. Dispõe sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, n.196, p.89-91, 9 out. 2019. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/10/2019&jornal=515&pagina=89>. Acesso em: 15 ago. 2020.



E como já relatado, há judicialização ampliada de questões previdenciárias, o que é confirmado ao se observar números disponibilizados no portal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em que há informações quanto ao ano de 2019, em que foram implantados, em cumprimento à determinação contida em decisão judicial individual, 494.404⁴⁴ novos benefícios e, em cumprimento à decisão proferida em ações civis públicas, 2.216.513 novos benefícios (espécies: pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por idade e por tempo de contribuição, salário-maternidade e benefício assistencial).

O impacto dessas questões ultrapassa as estatísticas do Poder Judiciário e as do INSS uma vez que sua repercussão mais sensível é aquela verificada na vida das pessoas que recorrem à Justiça para obtenção de provimento jurisdicional em demandas dessa natureza. Isso porque buscam concessão ou revisão de benefícios que, muitas vezes, lhes garantem a subsistência em momento de vida que podem estar doentes ou idosos.

Em razão disso, o tempo é fator crucial a ser considerado. Mais especificamente sobre a matéria aqui abordada, merece nota que ainda segundo o último *Justiça em números*: “outro dado de destaque é que as maiores faixas de duração processual estão concentradas no tempo do processo pendente, em específico na fase de execução da Justiça Federal (8 anos e 1 mês) [...]. Ao desconsiderar os processos suspensos por Repercussão Geral ou Recursos Repetitivos, o tempo médio do acervo reduz de 4 anos e 10 meses para 3 anos e 8 meses”⁴⁵.

Ademais, o tempo de tramitação de ações previdenciárias, tendo em con-

44 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Brasil). Judicialização de benefícios. *Gov.br*, Brasília, DF, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/aceso-a-informacao/judicializacao-de-beneficios>. Acesso em: 15 ago. 2020. E nos formulários denominados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Brasil). Benefícios: requerimento inicial: implantados por decisão judicial individual 2019. *Gov.br*, Brasília, DF, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/beneficios-requerimento-inicial-implantados-por-decisao-judicial-individual-2019-xls/view>. Acesso em: 12 set. 2020; INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (Brasil). Benefícios-requerimento-inicial-implantados-por-decisão-proferida-em-ação-civil-pública-acp-2019.xls. *Gov.br*, Brasília, DF, [2020]. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/beneficios-requerimento-inicial-implantados-por-decisao-proferida-em-acao-civil-publica-acp-2019-xls/view>. Acesso em: 12 set. 2020.

45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números 2019*. Brasília, DF: CNJ, 2019. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf. Acesso em: 15 ago. 2020.

ta sua possível dilatação em razão de eventual suspensão determinada pelo STF, pelo STJ ou pela TNU, em razão de existência de temas para a fixação de precedentes qualificados ou de julgamento pela sistemática de representativos (no caso da TNU) denotam um fator ainda mais sensível desde que iniciada a crise sanitária enfrentada pelo País com as infecções decorrentes do vírus da covid-19.

Portanto, a gênese desses benefícios já imprime a imprescindível celeridade na resolutividade administrativa ou judicial, por serem substitutivos da renda mensal dos segurados e fonte alimentar também de suas famílias, quadro agudizado, como já ressaltado pela pandemia. A maioria desses processos tramitam na Justiça Federal sob o rito dos Juizados Especiais estruturados em princípios específicos, entre eles, a celeridade, um reforço legal do legislador ao direito constitucional à solução do processo em prazo razoável.

Por outro lado, a pandemia mundial desencadeada pelo coronavírus (covid-19) nos apresenta enormes e variados desafios que transcendem a luta pela manutenção da vida e a área de saúde, espraia efeitos deletérios sobre praticamente todas as áreas de atividades humanas (funcionais, econômicas e sociais) impondo também adaptações, inclusive na prestação jurisdicional, a preservar, o quanto possíveis tais atividades e, sobretudo a vida digna. Impõe-nos, de plano, um olhar atento à celeridade na prestação de justiça sobretudo nos casos em que subjaz a busca de reconhecimento de direito social imprescindível à manutenção da vida com dignidade.

Dentre as possíveis soluções para abrandar os efeitos dessa problemática, erigiu-se, nos debates na última reunião do grupo operacional do Centro de Inteligência, a possibilidade de apresentação de proposta sugerindo-se a marcação de **sessões de julgamento temáticas**, para a rápida solução de questões previdenciárias que ensejam sobrestamento de processos.

Assim, para evitar que essas ações fiquem tempo dilatado aguardando julgamento e concorram com outros tipos de ação para a inclusão em pauta, o encaminhamento desta nota técnica é no sentido de que a solução aqui forjada, qual seja, a do estabelecimento de sessões temáticas, deve ser apresentada à presidência do órgão julgador competente para julgamento desses temas previdenciários para decidir sobre a possibilidade de deliberação sobre essa sugestão.

A utilização de pautas temáticas como forma de agilização da tramitação dos processos e obtenção de celeridade na resolução dos conflitos já é

utilizada por diversos órgãos do Poder Judiciário com eficácia inquestionável. Constitui ferramenta eficiente para a gestão de processos e permite o diagnóstico preciso do acervo existente, revelando de maneira mais clara as consequências das decisões a serem prolatadas nesses processos e seu alinhamento com as políticas judiciárias.

É de notar-se, ainda, que, em casos de temas repetitivos e de repercussão geral, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, somente com a publicação do acórdão em que apreciado o mérito do tema correspondente haverá a aplicação aos demais casos idênticos, vale dizer, com a retomada da marcha processual. Por essa razão, entremostra-se necessário articular a ação de sugestão de realização de sessões de julgamento temáticas com outra ação que promova a atuação dos órgãos julgadores e dos relatores para garantir a agilidade na publicação desses julgados.

3 Conclusão

Diante do exposto e com base na atribuição prevista no inciso II, c/c I, alínea c, do art. 2º da Resolução n. CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se:

a) o encaminhamento desta nota técnica à Presidência do STF, juntamente com a listagem de temas de repercussão geral cuja questão jurídica seja previdenciária e estejam pendentes de julgamento para possibilitar a análise quanto à conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados, bem como para a priorização do julgamento;

b) o encaminhamento desta nota técnica ao Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, juntamente com a listagem de temas repetitivos cuja questão jurídica em debate seja relacionada a questões previdenciárias e estejam pendentes de julgamento para possibilitar interlocução com o Ministro Presidente da 1ª Seção do STJ, a fim de levar a conhecimento do Colegiado a sugestão aqui apresentada para análise a conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados;

c) o encaminhamento desta nota técnica à Presidência da TNU, exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, juntamente com a listagem de temas representativos cuja questão jurídica em debate seja relacionada a questões



previdenciárias e estejam pendentes de julgamento para possibilitar a análise quanto à conveniência de realização de sessões temáticas de julgamento para apreciação dos temas listados, bem como para a priorização do julgamento.



Brasília, 22 de outubro de 2020.

Assunto: Aparente ausência de uniformidade de entendimento no Poder Judiciário sobre a competência para realização de perícias ambientais para comprovação da especialidade de períodos laborados.

Relator: Juiz Federal Raphael José de Oliveira Silva (TRF3).

1 Justificativa

Esta questão é relevante para a atuação estratégica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, haja vista que, segundo dados apresentados pelo INSS, em relação a dados dos últimos cinco anos, em média, 80% das aposentadorias especiais no Brasil são concedidas judicialmente. Significa dizer, portanto, que o Poder Judiciário passou a substituir, na grande maioria dos casos, a administração pública na análise dos pedidos de aposentadoria especial.

Em número expressivo de ações previdenciárias, formula-se pedido de produção de prova pericial ambiental para comprovar a exposição aos agentes com nocividade/periculosidade/penosidade, e de subsequente reconhecimento da atividade exercida em condições especiais, culminando com o cômputo diferenciado do tempo de contribuição, seja para a concessão de benefício de aposentadoria, seja para averbação do período como especial.

O cômputo de períodos especiais envolve não só os interesses do segurado e da autarquia previdenciária, como também da empresa. Isso porque o reconhecimento de atividade desenvolvida em condições especiais implica maiores contribuições previdenciárias às empresas nas quais foram desenvolvidas, de tal sorte que a controvérsia passa pela análise do art. 57, § 6º, da Lei n. 8.213/1991, e o inciso II do art. 22 da Lei n. 8.212/1991.

A problemática refere-se à possível ausência de uniformidade no Poder Judiciário. Em análise detalhada, observa-se controvérsia quanto à definição de competência para realização de perícias ambientais visando à comprovação de atividade laboral em condições especiais.

O tema da realização de perícia ambiental passa pela análise de dois



contextos. O primeiro trata do pleito de perícia ambiental nos casos em que a empresa está submetida a procedimento de falência ou está encerrada. Nesses casos, é pacífica a competência da Justiça Federal para, nas ações previdenciárias, determinar perícia indireta/por similaridade. No segundo contexto, a empresa na qual foi exercida a alegada atividade especial está ativa. E aqui se revela divergência quanto à competência da Justiça Federal para determinar a perícia ambiental.

As questões encontram soluções jurídicas dissonantes em nossos tribunais, quanto à competência para apreciação do pleito de elaboração de perícia ambiental.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região apreciou a controvérsia em uma de suas turmas e decidiu pela incompetência da Justiça Trabalhista para apreciar pedidos de retificação de PPP, tendo em vista as consequências da declaração estarem disciplinadas na legislação previdenciária.

MODIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DO PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Embora o empregado tenha interesse em tais declarações, no caso obter aposentadoria especial, a obrigação do empregador é com a Previdência Social e não ao empregado. As consequências da declaração estão previstas na Lei da Previdência Social. (TRT-1 – RO: 00004868620145010342, Relator Ivan da Costa Alemão Ferreira, julgado em 27/9/2016, Nona Turma, publicado em 7/10/2016)

No Tribunal Regional Federal da 3ª Região, há decisões que corroboram a competência da Justiça Federal para apreciar o pedido de realização de prova pericial ambiental.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todos os períodos em que laborou nas empresas elencadas na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.



2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.
3. Anulada a r. sentença, de ofício, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.
4. Sentença anulada, de ofício. Prejudicada a análise das apelações. Mantida a antecipação da tutela concedida nos autos. (TRF 3ª Região, ApCiv 2292418/SP, 0000531-81.2016.4.03.6119, Relator Desembargador Federal Nelson Porfirio, Décima Turma, julgado em 28/5/2019, Fonte: e-DJF3 Judicial 1, Data: 5/6/2019)



No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o julgamento de um IRDR, ainda pendente de decisão nos tribunais superiores, reconhece, também, a competência da Justiça Federal:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EPI. NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS. PROVA. PPP. PERÍCIA.

1. O fato de serem preenchidos os específicos campos do PPP com a resposta 'S' (sim) não é, por si só, condição suficiente para se reputar que houve uso de EPI eficaz e afastar a aposentadoria especial.
2. Deve ser propiciado ao segurado a possibilidade de discutir o afastamento da especialidade por conta do uso do EPI, como garantia do direito constitucional à participação do contraditório.
3. Quando o LTCAT e o PPP informam não ser eficaz o EPI, não há mais discussão, isso é, há a especialidade do período de atividade.
4. No entanto, quando a situação é inversa, ou seja, a empresa informa no PPP a existência de EPI e sua eficácia, deve se possibilitar que tanto a empresa quanto o segurado, possam questionar – no movimento probatório processual – a prova técnica da eficácia do EPI.
5. O segurado pode realizar o questionamento probatório para afastar a especialidade da eficácia do EPI de diferentes formas: A primeira (e mais difícil via) é a juntada de uma perícia (laudo) particular que demonstre a falta de prova técnica da eficácia do EPI – estudo técnico-científico considerado razoável acerca da existência de dúvida científica sobre a comprovação empírica da proteção material do equipamento de segurança. Outra possibili-

dade é a juntada de uma prova judicial emprestada, por exemplo, de processo trabalhista onde tal ponto foi questionado.

6. Entende-se que essas duas primeiras vias sejam difíceis para o segurado, pois sobre ele está todo o ônus de apresentar um estudo técnico razoável que aponte a dúvida científica sobre a comprovação empírica da eficácia do EPI.
7. Uma terceira possibilidade será a prova judicial solicitada pelo segurado (após analisar o LTCAT e o PPP apresentados pela empresa ou INSS) e determinada pelo juiz com o objetivo de requisitar elementos probatórios à empresa que comprovem a eficácia do EPI e a efetiva entrega ao segurado.
8. O juízo, se entender necessário, poderá determinar a realização de perícia judicial, a fim de demonstrar a existência de estudo técnico prévio ou contemporâneo encomendado pela empresa ou pelo INSS acerca da inexistência razoável de dúvida científica sobre a eficácia do EPI. Também poderá se socorrer de eventuais perícias existentes nas bases de dados da Justiça Federal e Justiça do Trabalho.
9. Não se pode olvidar que determinadas situações fáticas, nos termos do voto, dispensam a realização de perícia, porque presumida a ineficácia dos EPI. (TRF4 5054341-77.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator para o Acórdão JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data da Decisão: 22/11/2017).

Nos embargos de declaração, no mesmo incidente, o tema voltou à apreciação, tendo havido reafirmação da possibilidade de perícia na ação previdenciária, para o questionamento de informações constantes do PPP:

RDR TEMA 15. EPI. APOSENTADORIA ESPECIAL. PPP. PERÍCIA.

1. O voto-condutor do acórdão ora embargado apresentou situações TAXATIVAS em seu 'roteiro resumido'. Todas as demais devem ser solvidas na eventual perícia judicial.
2. Nos casos em que a empresa está desativada e/ou não existe mais, o ônus continua sendo do INSS (comprovar a eficácia do uso do EPI).
3. Todas as considerações e a linha lógica do voto-condutor apontam a obrigatoriedade de o juiz determinar a realização da perícia.
4. Não há qualquer nulidade por ampliação indevida do objeto do



IRDR. A inversão do ônus da prova é regra de procedimento incluída nos meios probatórios acerca da eficácia do uso do EPI (objeto do IRDR).

5. O INSS tenta discutir a essência da presunção gerada pela inversão do ônus da prova. Não se trata de se presumir a existência do agente nocivo: a presunção gerada é a de que o EPI é ineficaz. A prova da existência do agente nocivo continua sendo necessária (e seu ônus continua sendo do segurado) (TRF4 5054341-77.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data do Julgamento: 26/9/2018).

Já no Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho, há decisões que concluem pela competência da Justiça especializada. Como exemplo, os seguintes acórdãos, *in verbis*:

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A retificação do PPP pelo ex-empregador amparada na alegação de labor em condições insalubres é questão de ordem eminentemente trabalhista, cuja competência se insere no art. 114, inciso I, da CF. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento para determinar o retorno dos autos à Vara de origem. (TRT-17 – RO: 00016794020175170002, Relator MARCELLO MACIEL MANCILHA, julgado em 28/8/2018, Data de Publicação: 3/9/2018)

PREENCHIMENTO DA GUIA PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A produção de prova com o fito de apurar a existência de trabalho em reais condições de risco acentuado à saúde e integridade física do trabalhador, que envolve a obrigação de fazer do empregador concernente à entrega do formulário DSS-8030, **corretamente preenchido, mormente para fazer prova no INSS, visando à obtenção da aposentadoria especial, por envolver relação de trabalho, é da competência desta Justiça Especializada**. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.

(TST – RECURSO DE REVISTA RR 1900-23.2009.5.15.0046. 8ª Turma. RR 1900-23.2009.5.15.0046, julgado em 30/11/2011) (Grifo nosso)

Nos Tribunais Regionais Federais também há decisões que indicam a



competência da Justiça do Trabalho para resolver a produção da prova para comprovação da especialidade. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. **DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR O CONTEÚDO DO PPP NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, JÁ QUE O PPP É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.** (TRF3, 0008331-41.2011.4.03.6183 – Apelação Cível 2263509, Sétima Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia, Data da Decisão: 30/7/2018, Publicação: e-DJF3 Judicial 1, Data: 16/8/2018) (grifo nosso) “[...]”

É da competência da Justiça do Trabalho conhecer das condições laborais do empregado, para fins de emissão pela empresa do formulário DIRBEN-8030 (ou, em outros momentos, dos formulários SB-40, DSS-8030 e PPP). Conforme bem esclareceu o Tribunal *a quo*, a questão disposta na pretensão inicial tem origem no ambiente de trabalho, cuidando a espécie de declaração da realidade funcional, para se determinar à empresa o cumprimento da formalidade que lhe diz respeito, para que, munido desta documentação, possa o trabalhador pleitear junto ao órgão previdenciário estatal a averbação do tempo de serviço para o cálculo da aposentadoria especial. [...]” (TRF-4, Recurso Cível 50119883820164047108 RS, 5011988-38.2016.404.7108, Relator Enrique Feldens Rodrigues, julgado em 15/3/2017, Terceira Turma Recursal do RS).

Em consulta à base de jurisprudência do STJ, colhe-se decisão monocrática proferida em conflito de competência – ação proposta por trabalhadores contra empresas para o fornecimento de PPPs para fins de instrução de ação previdenciária – na qual se define a competência da Justiça do Trabalho. Confira-se, *in verbis*:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.162525 – SP (2018/0317981-0) RELATOR: MIN. GURGEL DE FARIA SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DE MAUÁ – SJ/SP. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE MAUÁ – SP. SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE MAUÁ – SP. INTERES.: VALDOMIRO DA SILVA E OUTROS.



ADVOGADO: VIVIANE PAVÃO LIMA – SP178942. INTERES.: KEIPER TECNOLOGIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO.

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da Primeira Vara de Mauá, o Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Mauá e o Juízo da Segunda Vara do Trabalho da mesma comarca, em ação proposta por ex-funcionários da empresa Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda., a fim de que esta lhes forneça os respectivos Perfis Profissiográficos Previdenciários PPP. O Juízo do Trabalho declinou da competência sob o fundamento de que pretendem “os autores a concessão de medida cautelar para compelir a ré a apresentar seus Perfis Profissiográficos Previdenciários para [...] instruir ação previdenciária de aposentadoria por tempo de contribuição “ (e-STJ fl. 32). O Juízo Estadual da Primeira Vara Cível do Foro de Mauá consignou que não detém competência para processar o feito por não haver pedido relacionado à acidente de trabalho. E ante a instalação da Justiça Federal naquela comarca, remeteu os autos àquele Juízo. De posse dos autos, o magistrado federal, ora suscitante, também declinou da competência por considerar que se tratava de discussão “em torno de obrigação decorrente do contrato de trabalho, consubstanciado pela empregadora do PPP atualizado previsto no art. 58, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, e, ainda, por não se evidenciar interesse de nenhum dos entes federais indicados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal” (e-STJ fls. 6/9). O Ministério Público Federal opinou pela declaração da competência da Justiça Laboral (e-STJ fls. 44/47). Passo a decidir. Como é cediço, “a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inciso, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência *ratione personae*), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual” (CC 105.196/RJ, Relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, Dje de 22/2/2010). Na espécie, colhe-se da exordial que os autores promoveram reclamação trabalhista contra sua ex-empresa, postulando a confecção de seus Perfis Profissiográficos Previdenciários, a fim de postular suas aposentadorias na autarquia previdenciária (e-STJ fls. 17/21). Cabe acentuar que não indicaram, no polo passivo da demanda, nenhum ente público que atraísse a competência da Justiça Federal, motivo pelo qual o magistrado federal suscitou o presente conflito. O entendimento do magistrado coincide com a orientação emanada da Súmula 150 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. E ainda





que houvesse indicação de qualquer ente público de jurisdição federal na peça exordial o que, repita-se, não ocorreu, sua exclusão não seria passível de revisão por Juízo diverso, como dispõe a Súmula 254 do STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Como já relatado, a demanda foi proposta em desfavor da ex-empregadora, na forma como determina o art. 58, § 4º, incluído pela Lei n. 9.528/1997, que disciplina: “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento” (grifos acrescidos). Assim, ausente qualquer pretensão autoral dirigida ao INSS, a mera menção de que o documento postulado (PPP) servirá para instruir pedido administrativo de aposentadoria não atrai, por si só, o interesse da Justiça Federal, como já reconhecido pelo Juízo suscitante (e-STJ fl. 8). Aliás, não houve sequer menção de que se tratasse de uma medida cautelar para instrução de outra ação (previdenciária). De igual modo, não se evidencia a existência de ação com pedidos diversos, os quais atrairiam competências distintas. Ao contrário, o único pedido expresso na peça de abertura refere-se ao fornecimento do referido PPP, obrigação acessória do extinto contrato de trabalho. Devem os autos, portanto, ser processados no Juízo Laboral, em que primeiramente foi promovida a reclamação trabalhista. A propósito, *mutatis mutandis*: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO Art. 109, INCISO I, DA CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. [...].

4. A causa *in foco* submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, inciso I, da Carta Magna de 1988, segundo a qual “Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (Precedentes: CC 64565, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 4/8/2008; CC 093878, Relator o Ministro Castro Meira, DJ 17/3/2008; CC 55540/SP, Relatora a Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/6/2006; CC 63.643/GO, Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 12/2/2007; CC 57.568/GO, Relator a Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/6/2006; CC 46.889/SP, Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/3/2005; CC 57.095/SP, Relator a Ministra

ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/6/2006) 5. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram nos polos da demanda (*ratione personae*), à luz do art. 109, inciso I, da Carta Magna. Dessarte, restando a execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Nacional do Seguro Social – INSS, entidade autárquica federal, e excluídas as hipóteses da competência da Justiça Laboral previstas no art. 114 da CF/1988, subjaz a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito principal. 6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Santo André. (CC 108.446/SP, Relator o Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 24/2/2010, Dje 10/3/2010).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. Art. 114, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 114, VI, da CF/1988, com redação conferida pela EC n. 45/2004, fixa na Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. 2. A Suprema Corte, ao julgar a ADIn-MC n. 3.395-DE, excluiu da expressão “relação de trabalho” as ações decorrentes do regime estatutário. Assim, a competência para julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho quando envolverem servidor e ente público será da Justiça comum, estadual ou Federal, conforme o caso. 3. O art. 109, inciso I, da CF/1988, ao excetuar da competência federal as causas de acidente de trabalho, abarcou tão-somente as lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS, para pleitear o auxílio-acidente a que alude o art. 86 da Lei n. 8.213/1991. Não estão abrangidas pela exceção as ações de indenização por acidente de trabalho movidas pelo empregado contra o empregador. 4. O art. 114, inciso VI, da CF/1988 aplica-se tão-somente aos casos de indenização por danos morais ou patrimoniais decorrentes de típica relação de trabalho, mas não às lides que envolvem o regime estatutário. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba – PR, o suscitado. (CC 67.908/PR, Relator o Ministro CASTRO MEIRA, Primeira Seção, julgado em 14/2/2007, DJ 5/3/2007, p. 249). Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, inciso I, do CPC/2015, CONHEÇO do presente conflito para DECLARAR COMPETENTE para a causa o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Mauá. (STJ, Ministro MOURA RIBEIRO, Fonte: Dje 15/6/2018)



2 Conclusões

A aparente divergência entre tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho e STJ tem o potencial de incitar a litigiosidade sobre o tema na Justiça Federal.

A situação retratada nesta nota técnica parece justificar a submissão ao STJ de recursos indicados como representativos da controvérsia pelas vice-presidências dos TRFs para possibilitar a análise da possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos.

Nesse sentido, com base na atribuição prevista no inciso II do art. 2º da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se:

1) encaminhamento desta nota técnica às vice-presidências dos Tribunais Regionais Federais para verificarem a possibilidade de admissão de recursos especiais representativos da controvérsia que tratem definição de competência para realização de perícias ambientais visando à comprovação de atividade laboral em condições especiais, a fim de oportunizar a eventual submissão da matéria ao rito dos repetitivos no STJ;

2) encaminhamento desta nota técnica ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, órgão responsável pela identificação e análise de todos os recursos indicados como representativos da controvérsia naquela Corte Superior, conforme Portaria STJ/GP n. 299/2017.

Busca-se, dessa forma, contribuir para a observância da sistemática de precedentes introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015.



NOTA TÉCNICA CIn N. 34/2021

Brasília, 29 de março de 2021.

Assunto: Medidas de desjudicialização das ações de vícios construtivos.**Relatores:** Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos e Servidora Janaina Rosalinda Spadini Santos.**Revisores:** Juíza Federal Daniela Pereira Madeira, Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino, Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz e Juíza Federal Vânia Cardoso André de Moraes.**Ementa**

- 1) Vícios construtivos no Programa Minha Casa Minha Vida – PM-CMV – faixa 1.
- 2) Ratificação da Nota Técnica n. 5/2020 do Centro Local de Inteligência do Paraná – CLIPR, que recomenda melhorias no Programa de Olho na Qualidade gerido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) como forma de prevenção de litígios.
- 3) Divulgação do referido programa aos Centros Locais de Inteligência, com recomendação para que monitorem e reportem o seu funcionamento.
- 4) A importância do programa para a desjudicialização, aferição do interesse de agir e qualificação da prova em Juízo e, ainda, para criar ambiente mais propício à conciliação.

1 Relatório

O Centro Local de Inteligência do Paraná editou nota técnica a respeito do funcionamento do Programa de Olho da Qualidade, gerido pela CAIXA, e que tem por objeto o acionamento das construtoras para a correção de vícios construtivos alegados pelos mutuários.

A Nota Técnica CLIPR n. 5/2020 está redigida nos seguintes termos:

Assunto: Medidas de desjudicialização das ações de vícios construtivos.

Reladoras: Anne Karina Stipp Amador Costa e Janaina Rosalinda Spadini Santos.

Revisores: Erivaldo Ribeiro dos Santos, Antonio César Bochenek e Bruno Henrique Silva Santos.

1 RELATÓRIO

O Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Paraná – CLIPR, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 10 da Portaria PCG-2017/00369 da Corregedoria-Geral do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Portaria n.1.839/2018 da Direção do Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná, apresenta nota técnica com estudo de hipóteses e recomendação de transparência e acessibilidade dos procedimentos adotados no Programa de Olho na Qualidade da Caixa Econômica Federal, em relação aos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, consubstanciado na atuação estratégica de prevenção de litígios das demandas judiciais repetitivas relativas aos vícios construtivos habitacionais de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal – CAIXA.

A proposta foi iniciada em razão do ajuizamento massivo de demandas por mutuários do SFH nas quais pedem a condenação da instituição financeira à reparação de danos materiais e morais em razão de problemas construtivos existentes em áreas comuns e privativas, que afetam a sua unidade habitacional, construída com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, imóveis faixa I.

Foram realizadas duas reuniões interinstitucionais com a presença de juízes federais e coordenadores jurídicos da CAIXA, nas quais foram debatidos diversos aspectos de possíveis medidas preventivas à judicialização das demandas de vícios construtivos, destacando-se a deliberação de que a CAIXA deveria informar, com prazo razoável, o resultado do processo administrativo, tanto ao beneficiário, como também no processo judicial, se existente, bem como a relevante questão da responsabilidade subsidiária da CAIXA nos casos em que a construtora não tem mais capacidade econômica ou técnica para arcar com o reparo e/ou a indenização. Pontualmente, na segunda reunião realizada na sede da CAIXA, em Brasília – DF, ficou acordado que haveria melhoria da qualidade do atendimento (Programa de Olho na Qualidade) em relação às reclamações dos mutuários.



2 FUNDAMENTAÇÃO

A questão envolve imóveis financiados pelo programa governamental (Minha Casa Minha Vida), que tem por objetivo entregar moradias para famílias de baixa renda, com concessão de substancial subsídio, permitindo prestações mensais de valor módico.

O programa estabelece solidariedade e lealdade entre os envolvidos (FAR, CAIXA, construtora, eventual associação de pretendentes e beneficiário da moradia), de forma a permitir efetivo crescimento e participação social, além da entrega da moradia.

A CAIXA, para atender às reclamações relacionadas a **vícios construtivos** em moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, disponibiliza o “Programa de Olho na Qualidade”, através do telefone 0800-721-6268, por meio do qual os registros são encaminhados diretamente aos construtores para as providências cabíveis, detalhados na Informação 5158335 (anexa).

Em que pese haver a possibilidade da solução administrativa, constata-se ajuizamento massivo de ações indenizatórias na Justiça Federal do Paraná. Entre 2017 e 2019, foram proferidas mais de 640 sentenças pelas varas federais, excluídas da contagem aquelas proferidas pelos Núcleos de Conciliação, em ações indenizatórias de vícios construtivos, conforme se verifica na Planilha 4887002, **sendo a maioria de procedência/parcial procedência, outra grande** parte refere-se à extinção sem julgamento do mérito por indeferimento da petição inicial ou ilegitimidade da CAIXA e, ainda, realização de acordo com a CAIXA.

As Subseções de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa possuem o acervo mais acentuado de processos, o que justificaria atuação pontual da CAIXA para identificar quais seriam as construtoras mais demandadas nessas localidades, a fim de elaborar acordo extrajudicial a nível de empreendimento, que previna o ajuizamento de ações judiciais. Entende-se, ademais, que o cumprimento da fase administrativa, com reclamação formal à CAIXA, conforme consta do Programa, pode evitar afluxo de milhares de processos repetitivos e desnecessários, os quais certamente onerariam ainda mais as partes.

Porém, para que o Programa seja utilizado com sucesso para essa finalidade, faz necessário que seja adequado às necessidades dos demandantes e possua transparência e funcionalidade, servindo até mesmo para instruir a demanda judicial, quando e se instaurada.





Além disso, é de extrema relevância a questão da acessibilidade no atendimento, que consiste em facilitar o acesso de aproximação, procedimento e obtenção da informação e resposta à reclamação, ponderando que acessibilidade e inclusão andam juntas. Assim, com respeito à transparência e acessibilidade, o Programa de Olho na Qualidade deve também considerar as pessoas com deficiências, oferecendo canal alternativo que contribua para o desenvolvimento inclusivo para pessoas com limitações como os surdos/mudos, que não terão facilidade em comunicar-se por meio de ligação telefônica. Note-se que a acessibilidade é um princípio a ser seguido de preocupação com a inclusão, respeitando as necessidades de pessoas com qualquer tipo de deficiência ou limitação.

A partir desse raciocínio, apontam-se possíveis melhorias a serem implementadas no Programa, a título de recomendação:

1. Necessidade de disponibilização de outros tipos de contato, seja por e-mail, formulário no site, aplicativo, WhatsApp ou atendimento online. Principalmente, por e-mail, onde o demandante possa inclusive anexar documentos para enviar à CAIXA, observando os princípios da acessibilidade e transparência. O canal telefônico em geral não possibilita sequer registro do contato pelo interessado.

2. Quanto ao procedimento instaurado pela via telefônica, constata-se que não há estipulação de um prazo de resposta ao demandante, informando qual foi o encaminhamento dado para a sua demanda dentro das hipóteses elencadas pela CAIXA: a) agendar uma vistoria no imóvel e posterior execução dos reparos; b) encaminhar ateste assinado pelo cliente confirmando a execução dos serviços; c) emitir uma justificativa, mediante emissão de laudo técnico, para a não realização dos reparos. **Assim, há necessidade de estipulação de prazo para resposta pela CAIXA à demanda gerada pelo mutuário e envio da resposta por e-mail dentro desse prazo. Ademais, caso sejam produzidos documentos pela construtora (laudo técnico de vistoria), esses devem ser fornecidos ao mutuário e, se possível, disponibilizados ao próprio Poder Judiciário em canal apropriado, tal qual já ocorre hoje em relação a informações dos benefícios previdenciários.**

3. O encaminhamento da reclamação, como está disposto pelo tratamento dado pela CAIXA, transfere a total responsabilidade para o construtor em dar a resposta ao comprador do imóvel, a quem não é fornecida a comprovação da notificação do construtor. Nesses moldes, a resposta administrativa não responde satisfatoriamente o demandante, que é obrigado a procurar a Justiça, quando não rece-

be uma resposta em prazo que considera razoável. **Há necessidade de disponibilizar ao demandante o andamento de sua proposição, informando quando realizada a notificação do construtor e o prazo deste para dar a resposta.**

4. Notadamente, em casos em que a CAIXA já sabe que a situação da construtora demandada não irá possibilitar a resposta ao comprador, seja em razão do empreendimento em questão ou de outro empreendimento, em que já foram adotadas as **sanções administrativas**, representadas pelo “bloqueio de novas contratações habitacionais até a solução dos problemas de responsabilidade do construtor e/ou responsável técnico”, conforme consta no site, não se apresenta satisfatória a mesma resposta padrão, **devendo a CAIXA informar o demandante acerca da situação do construtor e que não será possível a solução do problema por esse meio.** Note-se que essa resposta padrão não atenderá à finalidade do procedimento, o que a CAIXA no caso já sabe e não informa ao demandante. A medida, por outro lado, é garantidora da transparência e publicidade na gestão pública. **Esse cruzamento de dados deve ser adotado no sistema de dados do atendimento, caso ainda não exista, e informado pelo atendente ao telefone, se possível, dando outra solução para o caso que não o encaminhamento à construtora que já se sabe impossibilitada de prestar o atendimento. Tal informação deve ser, se possível, disponibilizada ao Poder Judiciário por meio de canal adequado, possibilitando o tratamento correto da ação judicial, se instaurada.**

5. Para implementação dessas melhorias, o ideal seria que a CAIXA oferecesse um canal de acompanhamento do procedimento instaurado, pois, uma vez esgotado o prazo sem resposta, deve ser o demandante capaz de inteirar-se dos atos realizados, o que seria de grande utilidade também ao Poder Judiciário.

Acredita-se que essas providências poderão dar um tratamento mais adequado aos interessados, prevenir a judicialização em massa e garantir a transparência e a acessibilidade.

As ações judiciais de vícios construtivos são ações que geram grande custo para a máquina judiciária, em razão da necessidade de provas periciais que, além de serem onerosas financeiramente, também despendem maior tempo na tramitação dos processos e envolvem questões sociais relevantes acerca de contratos de aquisição da casa própria de populações carentes.

Nesse contexto, torna-se mais importante o cumprimento da exigência procedimental de modo transparente, evitando-se, inclusive, o retraba-





lho que significa as extinções sem julgamento de mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, ao final, significa a multiplicação do acionamento judicial e das custas dos processos.

A adoção desse procedimento poderá resultar ainda em benefício da própria CAIXA e do Poder Judiciário, que poderão firmar acordo de cooperação técnica a fim de instruir os processos judiciais e permitir aos juízes o conhecimento imediato e integral das ações adotadas pela CAIXA, com acesso a laudos e vistorias já realizadas, reduzindo o tempo de instrução dos processos e, em última análise, o custo temporal e financeiro do processo.

CONCLUSÃO

À vista dessas considerações, o Centro de Inteligência da Seção Judiciária do Paraná sugere que a Caixa Econômica Federal reflita sobre os encaminhamentos sugeridos na presente Nota, cujo objetivo é melhorar o seu Programa de Olho na Qualidade.

Encaminha-se a presente Nota ao Coordenador Jurídico Nacional da Caixa Econômica Federal, para consideração e análise, bem como ao Centro Nacional de Inteligência, como registro da medida preventiva e de desjudicialização.

2 Justificativa

As ações judiciais alegando vícios construtivos de imóveis financiados pela CAIXA têm potencial para congestionar a máquina judiciária, em razão da quantidade de ajuizamentos e do tempo de tramitação, com elevados custos, em face da natureza da prova exigida.

O impacto da judicialização da matéria já se mostra tão factual que, inclusive, o Secretário da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério do Desenvolvimento Regional, mediu o agendamento de reunião com a Corregedoria-Geral da Justiça Federal para que a CAIXA pudesse contextualizar o assunto. Isso porque, segundo o Sr. Secretário, não só a CAIXA, como também construtoras e incorporadoras, estariam a contatá-lo em face das demandas acerca de vícios construtivos.

Na oportunidade do encontro assim designado para o dia 3/2/2021, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal ouviu do Superintendente da CAIXA constatações que ensejariam a adoção de uma política de contenção de litígio à espécie, tais como: propositura de ações sem prévio acionamento adminis-

trativo, não obstante a disponibilidade do Programa de Olho na Qualidade; alegações genéricas sobre os vícios de construção; instruções baseadas em laudos que não demonstram minimamente os fatos alegados ou com indícios de fraude; pretensões meramente indenizatórias em detrimento do efetivo reparo do dano no imóvel; e, ainda, evidências de que escritórios de advocacia estariam primordialmente visando o intento econômico com a matéria.

Em reunião com o Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, em 22/3/2021, discutiu-se quanto ao bom funcionamento do Programa de Olho na Qualidade e quanto ao seu efeito no plano da desjudicialização.

Ponderou-se quanto à importância do compromisso da Caixa Econômica Federal em concretizar com consistência a implementação da solução administrativa.

Foi ressaltado que o trabalho feito pela Justiça Federal do Paraná junto à CAIXA tem representado significativa qualificação do processo administrativo, indicando a necessidade de um prévio acionamento ao Programa pela parte, seja como forma de caracterização do interesse de agir, seja como instrumento de conciliação, seja mesmo para qualificação da própria prova.

Além disso, o grupo deliberou que o monitoramento contínuo do programa, sugerido pela Nota Técnica do CLIPR, deve ser mantido e o acesso ao procedimento administrativo por parte do mutuário e do Poder Judiciário deve ser viabilizado sem restrições, como forma de dar credibilidade ao próprio programa, além de garantir com isso uma melhor qualificação da prova em Juízo.

Pelos integrantes do Grupo Operacional foi discutida a necessidade de que os Centros Locais de Inteligência divulguem e acompanhem em cada estado o funcionamento do programa, reportando inconsistências e falhas não apenas à Caixa Econômica Federal como também ao Centro Nacional de Inteligência.

3 Conclusão

À vista dessas considerações, ratifica-se a Nota Técnica CLIPR n. 5/2020, bem como sugere-se que:

a) encaminhe-se esta nota técnica à CAIXA como recomendação para a implementação definitiva das melhorias indicadas e provisão consistente das



respostas às solicitações administrativas individuais como forma de promover a desjudicialização em matéria de vícios construtivos;

b) encaminhe-se também a nota técnica a todos os Centros Locais de Inteligência, com a recomendação para que seja divulgada a existência do Programa de Olho na Qualidade e que os órgãos julgadores sejam informados da importância do acionamento do Programa para a análise do interesse de agir nas demandas repetitivas referentes a vícios de construção no âmbito do PMCMV-faixa 1.

c) conste da recomendação aos Centros Locais de Inteligência o monitoramento do funcionamento do Programa de Olho na Qualidade, recebendo a informação das unidades judiciais quanto às falhas ou inconsistências do programa, para que sejam reportadas não apenas à Caixa Econômica Federal, como também ao Centro Nacional de Inteligência.



Brasília, 29 de março de 2021.

Assunto: Contratos de empréstimo e cartão de crédito fraudulentos. Descontos em benefícios previdenciários. Responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social.

Relator: Juiz Federal substituto André Luiz Cavalcanti Silveira.

1 Relatório

A Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, dispõe, no art. 6º, que **qualquer desconto nos benefícios para pagamento de empréstimos e cartões de crédito depende da autorização dos beneficiários**, *in verbis*:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social **poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos descontos** referidos no art. 1º **e autorizar**, de forma irrevogável e irretroatável, que **a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha**, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, **observadas as normas editadas pelo INSS**.

§ 1º Para os fins do *caput*, **fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio**, sobre:

I – as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II – os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III – as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei;

IV – os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;





V – o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI – as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, **a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à:**

I – **retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto**, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e

II – **manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção**, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

III – [...]

Dispositivo semelhante consta no art. 115 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

[...]

VI – pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, **quando expressamente autorizado pelo beneficiário**, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

[...]

A autarquia previdenciária, sob a justificativa de “simplificar o procedimento de tomada de empréstimo pessoal e cartão de crédito e possibilitar a redução dos juros praticados por instituições financeiras conveniadas”, dispôs, em ato próprio (Instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008), que toda a documentação referente ao contrato, inclusive à autorização para os descontos, deverá ficar em poder das instituições financeiras que, mediante simples comu-

nicação via internet, intermediada pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (DATAPREV), aciona um contrato de empréstimo ou cartão de crédito no sistema, permitindo o início dos descontos no benefício.

A Instrução Normativa, em seus anexos, apresenta um modelo de reclamação do beneficiário acerca de fraudes ou irregularidades em empréstimos ou cartão de crédito. Tem-se, pois, que **o INSS, ao invés de exigir previamente a autorização do beneficiário, disponibiliza tão somente meio para a apresentação de reclamações contra as instituições financeiras, após a eventual ocorrência de fraude, a fim de que procedam à suspensão ou cessação dos descontos.** Entre as opções de reclamação constantes do referido modelo, consta expressamente a seguinte hipótese: “não autorizou a consignação/retenção e existe desconto no benefício”.

Com a finalidade de prevenir a ocorrência de fraudes, a autarquia previdenciária publicou, em 31 de dezembro de 2018, a Instrução Normativa n. 100, alterando a Instrução Normativa n. 28/2008. A nova sistemática dispõe que os benefícios, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para a realização de operações relacionadas à consignação de valores relativos a empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, até que haja autorização expressa para desbloqueio por parte de seu titular ou representante legal. Ademais, o desbloqueio somente poderá ser autorizado após 90 dias contados a partir da Data de Despacho do Benefício – DDB, por meio de serviço eletrônico com acesso autenticado, para tratamento das autorizações emitidas em meio físico ou eletrônico. Por fim, a Instrução Normativa passou a exigir uma pré-autorização do beneficiário ou seu representante legal, para disponibilização dos dados necessários à formalização da operação de consignação/ retenção.

As inovações trazidas pela IN n. 100/2018 trouxeram importantes mecanismos de combate às fraudes nos contratos de empréstimos e cartões de crédito. Porém, **mesmo com a nova disciplina, o beneficiário não autoriza diretamente a autarquia previdenciária a proceder aos descontos no seu benefício. A autorização permanece em poder da instituição financeira contratada**, que deverá, conforme o art. 26 da IN 28/2000, conservar os documentos que comprovam a operação pelo prazo de cinco anos, contados do término do contrato de empréstimo e da validade do cartão de crédito. Por fim, consta que



o INSS poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação de contratos e demais documentos necessários à averbação do desconto, inclusive selecionando amostras para a respectiva verificação.

Acerca do tema, no que concerne à responsabilização da autarquia previdenciária, o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Ceará realizou ampla pesquisa jurisprudencial, cabendo trazer à colação alguns precedentes que refletem a jurisprudência consolidada:

ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO Art. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. *LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS CONFIGURADA*. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA. Art. 1º-F DA LEI 9.494/1997. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. 1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, *cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Ora, se lhe cabe reter e repassar os valores autorizados, É DE RESPONSABILIDADE DO INSS VERIFICAR SE HOUVE A EFETIVA AUTORIZAÇÃO. Reconhecida, assim, a legitimidade do INSS para responder aos termos da demanda. [...]* (grifos nossos)

(STJ, Resp n. 20100101787376, Segunda Turma, Relatora a Ministra Eliana Calmon, DJE 1º/7/2013).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA DO ESTADO. UNIÃO. COLISÃO FATAL. ATO OMISSIVO. FAUTE DU SERVICE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CADASTRO RESTRITIVO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. [...] 10. **O INSS possui legitimidade passiva em relação à contratação de empréstimo consignado por beneficiário junto a instituição financeira ainda que não**



seja intermediário, pois é sua a responsabilidade no que se refere à verificação de efetiva existência de autorização. Precedentes. [...]

(TRF3, AC 0009397-12.2011.4.03.6133, Quarta Turma, Relator o Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, publicado em 10/1/2020)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO INSS E DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. [...] 4. No caso, o INSS efetuou os descontos destinados a amortizar o suposto empréstimo consignado, o que implica responsabilidade para responder por esse ato no polo passivo da lide. Precedente: TRF5, AC 544257, Terceira Turma, Relator o Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Dje 24.08.12. 5. **ILICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS PELO INSS NOS PROVENTOS DA AUTORA SEM SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO, requisito previsto no art. 6º da Lei 10.820/03.** [...]

(TRF5, AC 00041754620144059999, Segunda Turma, Relator o Desembargador Federal Fernando Braga, DJE 13/3/2015)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IRREGULAR REALIZADO EM NOME DE APOSENTADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO E.STJ. INCIDENTE NÃO PROVIDO. [...] 5. Nesse sentido, citam-se *in literis*: “CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO INSS CONFIGURADA. DESCONTO EM FOLHA. NEGLIGÊNCIA DA AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/ STJ. 1.

Nos termos do art. 6º da Lei n.10.820/2003, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção. **Se cabe à autarquia reter e repassar os valores autorizados, É DE SUA EFETIVA RESPONSABILIDADE VERIFICAR SE HOUVE A EFETIVA AUTORIZAÇÃO.** [...]

(TNU, PEDILEF 05013365720134058307, Relatora a Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, DOU 4/ 10 / 2016)





RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. INSS. SUBSIDIARIEDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. [...]

No empréstimo consignado, o banco consignatário e a autarquia previdenciária têm que tomar todas as precauções necessárias para que o segurado não seja vítima de fraudes – daí porque são patentes a legitimidade e a responsabilidade do INSS, inexistindo culpa exclusiva de terceiro apta a afastá-la. A responsabilidade é objetiva: a do banco pelo que dispõe o art. 14 do CDC (Súmula 297 do STJ), e a do INSS, em razão do disposto no §6º. Do art. 37 da Constituição. Nesse sentido, portanto, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já tem posição sedimentada sobre a matéria, consoante os seguintes precedentes: “CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO INSS CONFIGURADA. DESCONTO EM FOLHA. NEGLIGÊNCIA DA AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 6º da Lei n.10.820/2003, cabe ao INSS a responsabilidade por reter os valores autorizados pelo beneficiário e repassar à instituição financeira credora (quando o empréstimo é realizado em agência diversa da qual recebe o benefício); ou manter os pagamentos do titular na agência em que contratado o empréstimo, nas operações em que for autorizada a retenção. **Se cabe à autarquia reter e repassar os valores autorizados, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização.** [...] 2. **Legitimidade passiva processual do INSS, porquanto, para efetuar o desconto proveniente de empréstimo consignado, a autarquia há de examinar cuidadosamente a documentação a fim de verificar a lisura dos documentos que embasam a causa do desconto.** (AC 484048, Relator o Desembargador Federal Geraldo Apoliano, DJE em 23/5/2012). [...] CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DO INSS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. 1. Caso em que aposentado pelo INSS busca reparação por danos advindos de descontos irregulares nos seus proventos, em razão de empréstimo consignado contratado com a instituição financeira por meio de fraude. 2. A autarquia previdenciária, sem anuência do segurado, em desrespeito ao art. 6º da Lei n.10.820/2003, realizou descontos em seu benefício, efetivando pagamentos de empréstimo consignado contratado por meio

de fraude, portanto possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Precedente do STJ: Resp n. 1213288/SC, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, Dje de 1º/7/2013. [...] 3. A Lei n. 10.820/03 permite ao INSS proceder a descontos no benefício do segurado apenas quando houver expressa autorização deste. 4. **A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO, REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, efetivando os pagamentos de empréstimos consignados contratados por meio de fraude, sendo devida a responsabilização, de modo subsidiário, pelas indenizações apontadas na sentença.** [...] (grifos nossos)

(Terceira Turma Recursal de Pernambuco, Recurso 05036314320174058302)



Constata-se, pois, que a jurisprudência amplamente majoritária vem admitindo a legitimidade passiva do INSS nos casos de fraude envolvendo contratos de empréstimo e cartão de crédito, com responsabilização solidária ou subsidiária, mesmo após a adoção da nova sistemática decorrente de IN n. 100/2018. A maioria dos julgados sequer menciona a Instrução Normativa n. 28/ 2008, limitando-se à conclusão de que o art. 6º da Lei n. 10.820/2003 impõe a autorização do beneficiário, ao INSS, para o início dos descontos. São fundamentos comumente utilizados para a responsabilização da autarquia previdenciária os arts. 927 e 942 do Código Civil⁴⁶.

46 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[...]”

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos a reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Intitui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/10406.htm. Acesso em: 16 ago. 2020.

2 Quantificação da demanda e instituições envolvidas

Nesse cenário, o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Ceará coletou, em 2018, informações junto ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União e à Procuradoria Federal do Instituto Nacional do Seguro Social, acerca da sistemática constante da Instrução Normativa n. 28/2008, a fim de diagnosticar as razões que acarretam o excesso de causas relacionadas ao tema em discussão, bem como identificar mecanismos para prevenir e/ ou reduzir a demanda. Cabe transcrever, pois, sinteticamente, as manifestações de cada uma dessas Instituições.

A Defensoria Pública da União se manifestou por intermédio do Ofício 2.089/ 2018/ DRD H/ DPU / CE, nos seguintes termos, em síntese:

“[...] a fragilidade dos mecanismos de proteção dos benefícios sob gestão do INSS e de fiscalização pela autarquia dos pedidos de averbação pelas consignatárias sobressai-se, na avaliação da DPU, como uma das principais causas para a elevada frequência de ocorrência dessas práticas fraudulentas[...] a Instrução Normativa n. 28/ 2008 autorizou que toda a documentação referente ao contrato de operação de consignação permanecesse sob a responsabilidade das instituições financeiras, sendo necessárias apenas a comunicação da operação via sistema para averbação e início dos descontos pelo INSS [...] **é possível constatar algumas ilegalidades flagrantes do ato infralegal, como é o caso da atribuição exclusivamente às instituições financeiras da responsabilidade tanto pela conferência da autorização denti do titular do benefício para fins de averbação da consignação (arts. 5º e 6º da IN 28/2008), quanto pela devolução dos valores indevidamente descontados dos benefícios (art. 49, §5º), em caso de irregularidades nas consignações**”.

O Ministério Público Federal, de seu turno, encaminhou o Ofício n 8109/2018/RMC/GAB/PR/CE, juntamente com cópia da petição inicial referente à Ação Civil Pública n.1.23.000.000811/2008-16/ PA, com os seguintes apontamentos:

“[...] este Parquet Federal ratifica o que fora elencado na Ação Civil Pública n.1.23.000.000811/ 2008-16, movida por este órgão ministerial no Estado do Pará, no qual se pugna, em linhas gerais, que deve a Lei 10.820/2003 ser integralmente obedecida, precipuamente ao disposto no art. 6º [...] foi requerido na ação civil pública, em medida liminar, a suspensão dos descontos efetuados sobre os proventos dos beneficiá-



rios que alegaram não ter realizado empréstimo consignado, a partir da simples reclamação feita pelo segurado, sob pena de multa diária de R\$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento [...] em decorrência do pleito acima formulado, objeto de concessão de liminar pelo juízo competente, editou-se a Instrução Normativa 28/ 2008 do INSS com o propósito de dar cumprimento às determinações judiciais em âmbito nacional, visto que a ação aludida foi ajuizada com o escopo de exigir a fiscalização da autarquia previdenciária em âmbito nacional, a qual representou um avanço em relação à sistemática anteriormente seguida, embora insuficiente para o fim de obstaculizar operações de empréstimos fraudulentos [...] **faz-se necessário que o procedimento aditado pelo INSS não seja realizado virtualmente sem aanuência expressa, pessoal e presencial do beneficiário da previdência, sob pena de serem adotadas, conforme a legislação consumerista, as punições e restituições dos valores em dobro aos beneficiários, além da responsabilização na restituição dos valores descontados dos segurados lesados [...] não pode a autarquia previdenciária se eximir da obrigação de verificar se o aposentado ou pensionista manifestou a vontade de oferecer parcela dos proventos como garantia da operação financeira de crédito, vez que, assim o fazendo, confiando nas informações unilaterais repassadas à DATAPREV pelas instituições financeiras, assume o risco de efetuar descontos indevidos na renda mensal dos beneficiários da previdência, dando azo à conjugação dos elementos que transmitem ao Estado a responsabilização civil [...] deve a autarquia previdenciária determinar que, em se tratando de operações realizadas fora do âmbito da instituição financeira na qual ocorrer o recebimento do benefício, deve-se exigir a retenção dos documentos do titular antes da incidência de qualquer desconto em seus proventos, prevenindo, assim, a perpetração de fraudes comumente realizadas em todo o país”.**

Por fim, a Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social encaminhou a Nota Técnica n. 00001/2018/GAB/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, com as ponderações a seguir:

“[...] a autarquia previdenciária publicou a Instrução Normativa INSS/ PRES n. 28, de 16 de maio de 2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito [...] analisadas as obrigações das instituições financeiras, constata-se que as principais causas de judicialização de demandas referentes a descontos em





benefícios previdenciários para pagamento de empréstimos e cartão de crédito já estão efetivamente na esfera de atuação da instituição financeira, e no relacionamento desta com o beneficiário do INSS, não se tratando de demanda previdenciária. Conforme disposto no art. 6º, § 2º da Lei 10.820/2003 a responsabilidade do **INSS** nas operações deste tipo restringe-se à: I – retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e II – manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado [...] **Verifica-se, portanto, que nos termos sugeridos pelo Poder Judiciário do Ceará a autorização para consignação já é dada diretamente pelo beneficiário, sendo inclusive proibida a autorização mediante dentific ou gravação de voz.** No entanto, essa autorização é dada pelo beneficiário diretamente à instituição financeira, a quem incumbe a responsabilidade de comunicar à **DATAPREV** para que seja realizado o processamento das consignações de descontos, informações de retenções e exclusões[...] embora de intuito protetivo, eventual decisão acerca da necessidade de manifestação de vontade perante o **INSS** poderá ter efeito contrário junto aos mais **vulneráveis, demandando deslocamentos ou procedimentos extras que acabem por ceifar o direito assegurado pela Lei n. 10.820/2003, razão pela qual dentifi a análise de viabilidade e do impacto nas demais demandas, realizada pela área técnica da autarquia** [...] o processo de autorização dos créditos não perpassa pela análise dos servidores do INSS, sendo automatizado a partir do encaminhamento das informações das instituições bancárias à DATAPREV [...] Fundamental salientar que, conforme dados do Suíbe, são realizadas 1.456.927 (um milhão, quatrocentas e cinquenta e seis mil, novecentas e vinte e sete) averbações mensais de empréstimos consignados, o que equivale a uma média diária de 66.223 (sessenta e seis mil duzentas e vinte e três) novas contratações por dia útil, demanda totalmente incompatível com a capacidade operacional da autarquia caso houvesse necessidade de alguma verificação dos contratos celebrados por parte do seu quadro de servidores. Frisa-se, ademais, que tais números sequer consideram os mais de seis milhões de contratos ativos de Reserva de Margem Consignável para uso do cartão de crédito consignado [...] o Instituto não possui competência constitucional e legal para a fiscalização das cláusulas e

dos procedimentos adotados pelas instituições financeiras, sendo tal assunto estranho à finalidade institucional da autarquia [...] a crescente demanda dos serviços prestados pelo INSS, aliado à ausência de capacidade operacional dos servidores, já escassos para o atendimento de sua atividade finalística de concessão e manutenção de benefícios, inviabiliza a certificação administrativa acerca do atendimento dos requisitos contratuais pelas instituições financeiras para a autorização da consignação nos pagamentos dos benefícios, sob pena de colapso dos serviços finalísticos do **INSS**. Referida fiscalização deve ser exercida por quem tenha competência para tanto, fora do âmbito do INSS, visto se tratar de uma relação de consumo e não de uma relação previdenciária”.



Cabe registrar, ainda, que a Defensoria Pública da União solicitou à Superintendência Regional do Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social informações sobre os procedimentos de fiscalização da averbação de consignações em benefícios pelo INSS. Em resposta, **a autarquia previdenciária informou que, na Região Nordeste, foram registradas 39.932 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e duas) contestações/reclamações entre 2016 e 2018, num total de 4.029 (quatro mil e vinte e nove) apenas no Estado do Ceará.**

O INSS, como visto, defende que, na atual sistemática, a autorização para os empréstimos e cartões de crédito já é realizada diretamente pelo beneficiário e entregue às instituições financeiras. Argumenta que a eventual imposição de fiscalização de cláusulas contratuais esbarra em óbice constitucional e legal, por não corresponder à finalidade institucional da autarquia, além de dificuldades operacionais, tendo em vista a ausência de capacidade operacional dos servidores do INSS. De seu turno, MPF e DPU defendem que o INSS não pode se eximir da obrigação de verificar se o aposentado ou pensionista manifestou a vontade de oferecer parcela dos proventos para fins de consignação em folha.

3 Conclusão

A jurisprudência anteriormente referenciada, a toda evidência, perfilha a tese de que a autorização deve ser dada diretamente à autarquia previdenciária, como conditio sine qua non para o início dos descontos, ou na instituição financeira na qual os beneficiários recebam seus benefícios, para fins de reten-

ção dos valores referentes ao pagamento mensal, tudo na forma do art. 6º da Lei n. 10.820/2003. Abordando especificamente a sistemática da IN n. 28/2008, do INSS, trago à colação didático julgado da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS PARA A CAUSA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INCIDENTE IMPROVIDO.

1. Ação ajuizada pela parte autora contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a restituição de valor descontado de seu benefício para repasse à instituição bancária na qual teria sido efetuado empréstimo por meio de consignação.

[...]

5. O art. 6º, *caput*, da Lei n. 10.820/2003 (com a redação atribuída pela Lei n. 10.953/2004) assim dispõe: “Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º desta Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.

6. A norma legal prevê a possibilidade de a autorização de consignação ser colhida tanto pelo INSS (primeira parte) quanto pela instituição financeira (segunda parte). A interpretação da norma, porém, não autoriza pressupor que se trate de hipóteses indistintamente alternativas. A norma desmembra-se em duas hipóteses autônomas e inconfundíveis, que podem ser claramente identificadas na regulação contida na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008.

7. A primeira parte do art. 6º, *caput*, da Lei n. 10.820/03 dispõe que “os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º desta Lei [...]”. A norma trata de situação em que o INSS deve diretamente colher a autorização para consignação. Essa parte da



norma legal guarda correspondência com o art. 2º, X, da IN INSS/PRES n. 28/2008 (que revogou a IN INSS/DC n. 121/ 05), que se refere à instituição financeira pagadora de benefícios, definida como a instituição “autorizada a conceder empréstimo pessoal e cartão de crédito, por meio de troca de informações em meio magnético, com desconto no valor do benefício pelo INSS/Dataprev e repasse desse valor em data posterior”. **Nesse caso, o desconto na renda mensal do benefício é feito diretamente pelo INSS com base nas informações transmitidas pela instituição financeira credora. A despeito do contrato de empréstimo ajustado entre beneficiário e instituição financeira, A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EMITIDA PELO TITULAR DO BENEFÍCIO DEVE SER COLHIDA PELO PRÓPRIO INSS, PORQUE A LEI ASSIM PREVÊ.** É nessa situação que se enquadra o caso *sub judice*.

8. A segunda parte do art. 6º, *caput*, da Lei n. 10.820/2003 prevê que “os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão [...] poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato”. Essa parte da norma legal trata da **situação em que a autorização de consignação é colhida pela própria instituição financeira. E a condição para que a instituição financeira colha diretamente a autorização está na circunstância de ser ela a responsável não só pela concessão do empréstimo, mas também pelo pagamento do benefício previdenciário ao tomador do empréstimo.** Essa situação guarda correspondência com o art. 2º, inciso IX, da IN n. INSS/PRES n. 28/2008, que, ao se referir à instituição financeira mantenedora de benefícios, define-a como sendo “a instituição pagadora de benefícios da Previdência Social autorizada a conceder empréstimo pessoal e cartão de crédito, por meio de retenção no ato do pagamento do benefício”. **Nesse caso, o INSS repassa o valor integral da renda mensal do benefício previdenciário para a instituição financeira credora, que, por si mesma, se encarrega de efetuar o desconto no valor a ser pago ao beneficiário.** Eis o que dispõe o art. 4º, § 5º, da IN INSS/DC n. 121/2005: “Para a instituição financeira que realize o pagamento de benefícios e opte pela **modalidade de retenção**, o INSS repassará o valor integral do benefício sendo de sua total responsabilidade o desconto do valor referente ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil”. Da mesma forma, o art. 36 da IN INSS/PRES n. 28/2008: “Tratando-se de operação realizada com a





instituição financeira mantenedora do benefício, o INSS repassará a ela o valor integral do benefício, ficando sob sua inteira responsabilidade o desconto do valor da parcela devida pelo beneficiário”. O INSS, portanto, não tem ingerência nem nenhum dever de controle sobre a consignação neste caso.

9. É somente no caso de empréstimo concedido por instituição financeira que simultaneamente se incumbe do pagamento do benefício previdenciário com consignação que a autorização de desconto deve ser colhida diretamente pelo banco, sem intervenção do **INSS**, uma vez que nesse caso a autarquia não tem obrigação de proceder à consignação. Em contrapartida, **quando o INSS se incumbe de fazer a consignação, precisa ele próprio exigir do beneficiário a manifestação de autorização.**

10. Nesse mesmo sentido, o inciso VI (incluído pelo Decreto n.4.862/2003) do art. 154 do Decreto n.3.048/1999 dispõe que “o Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas ou privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta por cento do valor do benefício”. A norma regulamentar igualmente prevê que o INSS precisa estar expressamente autorizado para poder proceder ao desconto na renda do benefício previdenciário.

11. As instruções normativas que trataram do assunto, porém, nunca previram a necessidade de o beneficiário apresentar a autorização de consignação diretamente ao INSS. Os sucessivos atos normativos editados pelo próprio INSS dispuseram que bastava a instituição financeira conveniada encaminhar à Dataprev arquivo magnético com os dados do contrato de empréstimo. E a Dataprev, por sua vez, disponibiliza ao INSS, “em sistema de informações próprio, os dados das operações de crédito consignado em nível gerencial e operacional, para a rotina de acompanhamento do atendimento das instituições financeiras” (art. 33 da IN INSS/PRES n. 28/2008). Com base nas informações unilateralmente prestadas pela instituição financeira, a Dataprev implementa a averbação de empréstimo no sistema informatizado em procedimento operacional que viabiliza ao INSS descontar no benefício previdenciário o valor a ser repassado para a instituição financeira conveniada.

12. O INSS alega que não tem dever de guarda dos instrumentos de con-

tratos ajustados entre o aposentado e a instituição financeira e que, dessa forma, não tem condições de controlar a legitimidade da operação financeira. **A lei realmente não atribui ao INSS o dever de condicionar a consignação** à exibição do instrumento contratual. Entretanto, conforme exegese acima exposta, o INSS tem a obrigação de exigir termo de autorização expressa subscrito pelo aposentado ou pensionista.

13. O INSS não pode, com base em ato normativo infralegal editado por ele próprio, eximir-se da responsabilidade, imposta por norma legal hierarquicamente superior, de verificar se o aposentado ou pensionista manifestou a vontade de oferecer parcela dos proventos como garantia da operação financeira de crédito. Diferentemente do que preveem as sucessivas instruções normativas, o INSS deveria colher diretamente do aposentado ou pensionista o termo de autorização expressa. Ao confiar nos dados unilateralmente repassados à DATAPREV pela instituição financeira, o INSS assume o risco de efetuar descontos indevidos na renda mensal de benefícios previdenciários.

14. A propósito, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o INSS tem responsabilidade subjetiva pelo desconto indevido no valor da aposentadoria ou pensão por morte paga pela Previdência Social das parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal concedido por instituições financeiras, conforme precedente a seguir destacado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. INSS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CABIME NTO. QUANTUM D EBEAT UR. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo, soberano no exame da prova, julgou que são ilegais os descontos nos proventos de aposentadoria da autora, porquanto inexistente o acordo de empréstimo consignado, e que a autarquia previdenciária agiu com desídia ao averbar contrato falso. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, caracterizada a responsabilidade subjetiva do Estado, mediante a conjugação concomitante de três elementos dano, negligência administrativa e nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público, é inafastável o direito do autor à indenização ou reparação civil dos prejuízos suportados. 3. [...] 4. Recurso Especial não provido.” (Resp n. 1.228.224, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 10/5/2011) Do voto do relator do recurso especial, extrai-se o seguinte trecho: “Cingem-se os autos à condenação do INSS





por danos morais e materiais por descontos indevidos no benefício de aposentadoria da ora recorrida decorrentes de falsificação de contrato de empréstimo consignado. Noticia-se nos autos que a autora da ação foi abordada por representante comercial da SUPERCRED que lhe entregou panfleto oferecendo empréstimo. A recorrida preencheu e assinou o que supostamente seria uma ficha cadastral, mas não autorizou a consignação. No entanto, valores foram descontados do seu benefício de aposentadoria (fl. 165). A sentença constatou que os contratos e as autorizações de consignação estavam assinados em branco e que a Core Sul Financeira, confessou a responsabilidade pelos descontos indevidos (fl. 167). O Tribunal a quo entendeu haver responsabilidade também do Instituto de Seguridade Social – INSS, uma vez que os descontos no benefício previdenciário foram deferidos com base em formulários e contratos assinados pela autora, mas não continham o preenchimento de qualquer dos demais campos. E mais, aduz não existir sequer prova de que algum documento foi apresentado à autarquia (fl. 168). Pelos fatos narrados, observa-se a configuração de uma relação jurídica triangular entre as partes envolvidas, uma vez que a autora é beneficiária da previdência social, e ludibriada pela financeira, assinou contrato de empréstimo consignado que seria descontado em seu benefício. Como relatado, o INSS afirmou não possuir nenhum documento referente ao empréstimo consignado, mas, mesmo assim, autorizou os descontos no benefício da recorrida. Constata-se uma grande desídia por parte da autarquia em atuar com a diligência necessária para proteger os direitos de seus segurados. Sendo o instituto o responsável por gerir as aposentadorias do Estado, cabia a ele se precaver. No entanto, sua conduta foi totalmente omissiva, fazendo surgir sua responsabilidade na relação. Assim, tomando o conceito de legitimidade passiva ad causam como qualidade para estar em Juízo como demandado em virtude da causa de pedir narrada na inicial e da relação de causalidade entre ela e o sujeito passivo, o INSS caracteriza-se como ré. Correto o acórdão recorrido neste ponto. Quanto à condenação da autarquia em danos morais, o Tribunal de origem consignou (fls. 206-207): Portanto, como bem ressaltou o ilustre representante do MPF nesta Corte, Dr. Roberto Luís Oppermann Thomé, “restou patente a inexistência de negócio jurídico realizado entre as partes e a desídia da autarquia federal em averbar o falso contrato e mesmo após ser alertada pela autora, não suspender os descontos, condutas ensejadoras de reprimenda para reparar o dano causado e inibir futuros casos, mormente, *in casu*, tratar-se de pessoa idosa com dificuldade de comunicação e morar longe das sedes das rés.” (grifo no original). No

processo em tela, o ilícito ficou caracterizado pelos descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, através de contrato de empréstimo consignado também indevido, porquanto o negócio jurídico subjacente era inexistente, bem como pela desídia da autarquia previdenciária na averbação do contrato falso e no cancelamento dos descontos das parcelas. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, comprovada a responsabilidade subjetiva do Estado, mediante a conjugação concomitante de três elementos – o dano, a negligência administrativa e o nexo causal entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público –, é inafastável o direito do autor à indenização ou reparação civil de todos os prejuízos suportados, conforme bem decidiu o Tribunal a quo no caso concreto.”

15. Deve, portanto, ser uniformizado o entendimento de que o INSS, em tese, pode ter responsabilidade pela devolução de valores indevidamente descontados da renda mensal de aposentadoria ou pensão por morte para pagamento de mensalidades de empréstimo bancário em consignação.

16. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, inciso VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011. Isso posto, nego provimento ao incidente de uniformização interposto pela Autarquia. É como voto. Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a TNU – Turma Nacional de Uniformização CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pelo INSS, nos termos do voto da Juíza Federal Relatora.

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 05201270820074058300, Relatora a Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cuccio, DOU 22/ 8/ 2014, p. 152/ 266.) (Grifos acrescidos)

A TNU apreciou novamente a matéria em setembro de 2018 (tema 183) e, embora não tenha enfrentado diretamente a sistemática constante na IN n. 28/2008, firmou as seguintes teses:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. Empréstimo consignado em benefício previdenciário.





Responsabilidade civil do INSS. Danos patrimoniais e morais. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido. Adequação do acórdão impugnado à tese firmada. 1. As obrigações do INSS em contratos de mútuo, cujas prestações são descontadas em benefícios previdenciários, estão definidas no art. 6º da Lei n. 10.820/2003, com as alterações empreendidas pelas Leis n. 10.953/2004 e 13.172/2015. Responsabilidade civil do INSS fundamentada na função de fomento da administração pública. 2. Embora o art. 6º, *caput*, da Lei n. 10.820/2003, veicule regra, segundo a qual o **INSS** deva receber a autorização do titular do benefício previdenciário para que os descontos possam ocorrer, o que, por conseguinte, pressupõe que a autarquia deva proceder à conferência da veracidade dos dados informados no documento recebido, é certo que o §2º traça distinção quanto ao âmbito da responsabilidade do INSS se a instituição financeira credora é a mesma na qual o titular do benefício tem conta aberta para recebimento de seus proventos ou de sua pensão. Havendo distinção entre as instituições financeiras, cabe ao INSS fazer a retenção da quantia devida para posterior repasse ao credor do mútuo (inciso I), ao passo que a autarquia é apenas responsável pela manutenção do pagamento do benefício se houver coincidência entre o credor do mútuo e o banco que faz a entrega do valor do benefício ao seu titular (inciso II). 3. A exoneração do dever de responsabilidade civil por meio de acordos de cooperação técnica ou normas infralegais, tais como as instruções normativas do INSS, é contrária ao princípio da legalidade (art. 37, *caput*, da constituição da república de 1988). Entretanto, o escopo mais amplo do dever de fiscalização da autarquia nas hipóteses abarcadas pelo art. 6º, § 2º, i, da Lei n. 10.820/2003, é fundamento jurídico suficiente para conferir-lhe responsabilidade civil subjetiva, caso seus agentes ajam de forma negligente, sem o adequado dever de cautela, na aferição da veracidade das informações necessárias para que se proceda à consignação do desconto no benefício pago. Precedentes do STJ. 4. Os riscos assumidos pelas instituições financeiras convertem-se em maiores lucros, dos quais a administração pública não participa diretamente. A distribuição dos riscos e ganhos oriundos desses contratos embasa a convicção de que a responsabilidade do INSS deve ser subsidiária à das instituições financeiras, nos termos do art. 265, do Código Civil. 5. Teses firmadas: **I – O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do**

benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, caso demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. 6. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido para determinar que a turma recursal de origem promova o juízo de adequação do acórdão impugnado às teses firmadas, nos termos da Questão de Ordem/TNU n. 20 (TNU, PEDILEF 0500796-67.2017.4.05.8307/ PE, Relator o Juiz Federal Fábio César Oliveira, acórdão publicado em 18/9/2018).



De todo o exposto, é possível concluir que:

1. a jurisprudência amplamente majoritária, com fundamento no art. 6º da Lei n. 10.820/2003 exige que a autorização seja concedida diretamente ao INSS, quando a este couber a consignação no próprio benefício previdenciário, sob pena de responsabilidade subsidiária ou solidária da autarquia previdenciária;

2. nos casos em que a instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício previdenciário firmar contrato de empréstimo ou cartão de crédito com o titular do benefício, retendo, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal dos empréstimos e cartões de crédito (modalidade de retenção), o INSS não pode ser responsabilizado, salvo no que concerne à verificação da margem consignável, visto que, na forma do art. 6º da Lei n. 10.520/2002, a autorização é concedida à própria instituição financeira, não havendo qualquer dever de fiscalização do INSS.

A par das conclusões supra, **este Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Ceará propõe que o INSS aperfeiçoe a sistemática constante da Instrução Normativa n. 28/2008 (alterada pela IN n. 100/2018) para, dando cumprimento ao comando inserto no art. 6º da Lei n. 10.520/2002, verifique, ainda que por meios eletrônicos, antes da efetivação do desconto, a existência da autorização específica para o contrato de empréstimos ou cartão de crédito, salvo quando concedidos sob a modalidade de retenção** (autorizada

apenas quando a instituição financeira credora do contrato de empréstimo ou cartão de crédito for a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário), sendo certo que os contratos permanecerão arquivados junto às instituições financeiras credoras.

Assim agindo, a autarquia previdenciária, além de fomentar a redução da quantidade de contratos fraudulentos, evitará a sua própria responsabilização quando acionada judicialmente na Justiça Federal, tendo em vista que, caso obtida a aludida autorização, poderá ser excluída sua responsabilidade subsidiária ou solidária e as discussões quanto às cláusulas contratuais configurarão matéria alheia à autarquia previdenciária e de competência da Justiça Estadual, salvo quando se referir a contratos firmados com a CAIXA.

Remetam-se cópias desta nota técnica para: a) Ministério Público Federal; b) Defensoria Pública da União; c) Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS; d) Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

CERTIDÃO

Certifico que a presente NOTA TÉCNICA foi submetida à votação virtual e seu texto aprovado, por unanimidade, pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Ceará, que tem a seguinte composição:

Juiz Federal Substituto André Luiz Cavalcanti Silveira – Coordenador

Juíza Federal Substituta Heloisa Silva de Melo

Juiz Federal João Luís Nogueira Matias

Juiz Federal Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque

Juiz Federal Thiago Mesquita Teles de Carvalho

Servidor Antônio Carlos Marques

Servidor Carlos Sérgio Lopes Teixeira

O referido é verdade. Dou fé.

ANTÔNIO CARLOS MARQUES

Secretário do Centro de Inteligência da SJCE

(Documento assinado digitalmente)



Brasília, 29 de março de 2021.

Assunto: Afetação do tema dos picos de ruído através do Resp n. 1890010. Importância da delimitação da controvérsia afetada. Desdobramentos da Nota Técnica n. 26/2020.

Relatora: Desembargadora Federal Tais Shilling Ferraz.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o Resp n. 1890010, para julgamento no rito dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento dos processos que tratam da controvérsia nele delimitada.

No acórdão correspondente, foi acolhida a proposição do relator, nos seguintes termos:

- a) delimitação da seguinte tese controvertida: possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério “pico de ruído”), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN);
- b) suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, em todo o território nacional (art. 1.037, inciso II, CPC);

Da leitura da controvérsia, tal como foi delimitada no julgamento, identificam os juízes previdenciários que há risco de sobrestamento de um grande número de processos, talvez a quase totalidade dos feitos em que se discuta o reconhecimento de tempo especial por exposição a ruído.

O julgamento do TRF4, que deu ensejo ao Recurso Especial escolhido como representativo da controvérsia, trazia a seguinte solução para o problema do critério de aferição do ruído:

Metodologia de cálculo em relação ao ruído

Conforme a Norma de Higiene Ocupacional n.1 (NHO 01), da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho





(FUNDACENTRO) – norma que estabelece a metodologia para a avaliação ambiental da exposição a ruído (art. 68, § 12, Decreto n. 3.048/1999) –, o ruído deve ser calculado mediante uma média ponderada.

Quando esse dado (média ponderada) constar do processo, é ele que deve ser usado para fins de verificação do enquadramento da atividade como especial, uma vez que essa metodologia, que considera as variações da incidência de ruído, efetivamente retrata de modo fiel as condições de trabalho a que o segurado está submetido.

No entanto, quando não houver indicação da metodologia, ou for utilizada metodologia diversa, o enquadramento deve ser analisado de acordo com a aferição do ruído que for apresentada no processo. Isso porque a determinação de utilização da metodologia da FUNDACENTRO não decorre de lei, mas sim do regulamento. Além disso, conforme o entendimento deste Tribunal, continua vigente a Súmula 198 do TFR, que assim dispõe:

Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento.

Vale ressaltar ainda que, quando for indicada a existência de nível variável de ruído, e não houver indicação da média ponderada, adotam-se os valores de pico como referência. Tal entendimento é bem esclarecido em voto do Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, no qual ressalta que, em tais situações, “deve-se utilizar o critério dos picos de ruído (maior nível de ruído no ambiente durante a jornada de trabalho). (Reexame Necessário Cível n. 5006767-28.2012.404.7104/RS, julgado em 12/8/2014, unanimidade, Relatora a Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, D.E. de 19/8/2014).” (APELAÇÃO CÍVEL N. 5003137-49.2012.4.04.7205/SC). RRC 5033684-22.2018.4.04.9999 – Relatora Gisele Lemke.

O Recurso Especial do INSS, escolhido como representativo da controvérsia, tem a pretensão de afastar a utilização dos picos de ruído, afirmando-os intermitentes, ocasionais e, portanto, não habituais.

O INSS defende que, na falta de indicação da média ponderada de ruído (critério da FUNDACENTRO, que calcula a exposição normalizada, uma média considerando a quantidade de horas de exposição aos diferentes níveis de ruído, numa jornada de trabalho de 8 horas, Nível de Exposição Normalizado –NEN–, seja aplicada a média aritmética simples, critério mais prejudicial ao segurado.

A parte recorrida, na falta do NEN, defende o critério dos picos de ruído,

entendendo que não há previsão legal nem normativa para a utilização supletiva da média aritmética simples.

Salvo melhor juízo, nenhuma das partes se insurge contra a utilização do critério da FUNDACENTRO, que é o do NEN (média ponderada), quando existe tal possibilidade nos autos – quando o laudo ou o PPP trazem esta informação. O problema é quando isso não existe e há a necessidade de se encontrar um critério adequado para a classificação da atividade como especial ou comum.

No Resp n. 1890010, escolhido como recurso representativo de controvérsia, a delimitação indica que o NEN (média ponderada) seria uma dentre as três opções possíveis, quando, na verdade, ele é, atualmente, reconhecido como a primeira opção, por ser a prevista em regulamento. As outras duas são as concorrentes a substituir a média ponderada quando essa não foi indicada.

Colocando na controvérsia a discussão sobre a aplicabilidade do NEN, parece que a parte autora ou o INSS controvertem sobre isso, e que um dos dois outros critérios poderiam substituí-lo, mesmo quando o NEN fosse conhecido, o que não é objeto de controvérsia. Isso provocaria uma suspensão em massa de processos de tempo especial – ruído. Em grande parte dos casos, especialmente nas medições realizadas após a edição da norma técnica, existe a informação sobre o NEN e ele é utilizado sem questionamento.

Os magistrados, diante da afetação, estão em dúvida sobre como proceder: se devem sobrestar inclusive os processos em que há NEN indicado, já que, lendo o teor da afetação, estão presumindo que, em tese, o STJ poderia optar por afastar esse critério em benefício de um dos demais. Se assim fosse, em princípio, a controvérsia alcançaria massivamente os processos em que se busca o reconhecimento especial pelo agente nocivo ruído.

Como talvez não seja essa a intenção da Corte Superior nem é o que se colhe do Recurso Especial do INSS, representativo da controvérsia ou do próprio julgamento objeto desse recurso, seria importante que se confirmasse a abrangência da controvérsia, evitando-se, se for o caso de maior delimitação, a suspensão em massa dos processos e a interposição de recursos sobre o tema do sobrestamento, sendo relevante pontuar que a grande parte dos feitos sobre tempo especial trazem períodos em que se busca o reconhecimento da exposição a níveis excessivos de ruído.

Assim, sugere-se levar ao conhecimento do relator a questão, para avaliação sobre eventual necessidade de esclarecimento quanto ao tema.



Brasília, 29 de março de 2021.

Assunto: Demandas relacionadas ao Seguro DPVAT.

Relatores: Juiz Federal Thiago Mesquita Teles de Carvalho e Juiz Federal João Luís Nogueira Matias.

1 Relatório

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (Seguro DPVAT), é disciplinado pela Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Até o final de 2020, a administração do Seguro DPVAT ficou a cargo de consórcio administrado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder). Em novembro de 2020, foi deliberada a dissolução do consórcio, com o encerramento de novas subscrições de riscos a partir de 1º de janeiro de 2021, sem prejuízo da responsabilidade do consórcio pela garantia das indenizações de acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2020.

A partir de 1º de janeiro de 2021, o Seguro DPVAT passou a ser gerido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA). A assunção dos serviços de gestão e operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT foi instrumentalizada pelo Contrato 2/2021, firmado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) com a CAIXA, e previu estar incluído no objeto contratado o seguro pelos danos pessoais ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021 (Cláusula Primeira, § 2º).

Todos os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT – compreendendo as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por Despesas de Assistência Médica e Suplementar (DAMS) – fazem parte do objeto do Contrato 2/2021.

O contrato atribui à CAIXA, entre outras, as seguintes obrigações: receber e analisar os pedidos de indenização, com a realização de perícia médica, quando necessária; pagar as indenizações em prazo não superior a 30 (trinta) dias; representar judicial e extrajudicialmente os interesses relacionados



ao serviço prestado, e estruturar e disponibilizar ferramentas de prevenção e combate a fraudes.

Para viabilizar a gestão financeira dos recursos necessários à execução do Contrato 2/2021, a CAIXA ficou responsável pela estruturação de um fundo de regime privado, sem personalidade jurídica e com patrimônio próprio (Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – FDPVAT), a ser representado judicial e extrajudicialmente na execução dos atos necessários à execução do contrato pela CAIXA (Cláusula Terceira, § 1º).

Diante do universo das obrigações assumidas pela empresa pública federal, não parece haver dúvida, ante o art. 109, inciso I, da Constituição da República⁴⁷, de que será da competência da Justiça Federal o julgamento dos litígios judiciais relacionados às indenizações do Seguro DPVAT por danos pessoais sofridos a partir de 1º de janeiro de 2021.

O objetivo desta nota técnica consiste em identificar e avaliar potenciais impactos da assunção, pela Justiça Federal – notadamente, na Seção Judiciária do Ceará –, da competência para o julgamento das demandas envolvendo o Seguro DPVAT, e propor iniciativas e medidas de caráter não jurisdicional para preparar as unidades jurisdicionais e mitigar tais impactos.

2 Unidades jurisdicionais impactadas

Os pedidos de indenização do Seguro DPVAT de acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2020 continuam sob a responsabilidade da Seguradora Líder. Portanto, as demandas decorrentes são, e continuarão sendo, de competência da Justiça comum estadual, não havendo que se falar de redistribuição de processos à Justiça Federal.

Os valores da indenização do Seguro DPVAT limitam-se, conforme

47 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Consulte em: BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 ago. 2020.



art. 3º da Lei n. 6.194/1974, a R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)⁴⁸.

Em razão da legislação que rege os Juizados Especiais Cíveis Estaduais (Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995), cabe ao interessado optar por litigar, nas causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, no juizado ou na vara estadual. Assim, as causas relacionadas ao Seguro DPVAT dividiam-se entre varas e juizados estaduais.

No âmbito da Justiça Federal, segundo a Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, a competência dos Juizados Especiais Federais (JEFs) pelo valor da causa é absoluta: compete-lhes processar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos⁴⁹. Portanto, aos JEF caberá, exclusivamente, o processamento e julgamento dessas novas causas.

Relevante assinalar que as varas federais com competência criminal também devem ser alcançadas.

A propósito, com a assunção pela CAIXA dos serviços de gestão e operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT, caberá à Justiça Federal, com fundamento no art. 109, inciso IV, da Constituição da República, o julgamento das ações penais relativas às infrações penais perpetradas para obtenção indevida da indenização do Seguro DPVAT.

Por fim, há de se ressaltar que, a princípio, é possível contar apenas com as demandas decorrentes de fatos ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 31

48 Há projetos de lei (e.g., no Senado, n. 498/2015; na Câmara, n. 505/1991, este com 84 projetos correlatos apensados) em tramitação visando a aumentar o valor da indenização, mas nenhuma das iniciativas legislativas identificadas propõe majorar a indenização do Seguro DPVAT para além de 60 (sessenta) salários-mínimos, teto da competência dos JEF. Consulte os referidos em: BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. *Projeto de Lei do Senado n. 498, de 2015*. Altera a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para reajustar o valor das indenizações pagas pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT. Brasília, DF: Senado Federal, 2015. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122439/pdf>. Acesso em: 11 dez. 2019.; BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. *Projeto de Lei n. 496, de 1991*. Altera a Lei n. 5.277, de 24 de abril de 1967, que autoriza a inclusão no orçamento federal de verba destinada a atender despesas decorrentes de passagens aéreas concedidas aos Congressistas. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 1991. Disponível em: <https://imagem.camara.leg.br/Imagem/d/pdf/DCD03MAI1991.pdf#page=49>. Acesso em: 11 dez. 2019.

49 Ressalvam-se apenas as hipóteses do art. 3º, § 1º. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001*. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/10259.htm. Acesso em: 20 ago. 2020.

de dezembro de 2021, uma vez que o Contrato 2/2021 limita as obrigações da CAIXA a esse período (Cláusula Primeira, § 2º).

De todo modo, parece prudente considerar, no planejamento de enfrentamento dos impactos, a possibilidade de prorrogação do Contrato 2/2021 para além de 31 de dezembro de 2021.

3 Quantificação da demanda

A quantificação do incremento da demanda busca de aferir qual a distribuição esperada de novos processos envolvendo o Seguro DPVAT às unidades jurisdicionais impactadas, entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

O método de quantificação adotado consistiu em verificar a diferença entre o número de indenizações do Seguro DPVAT solicitadas e o número de indenizações pagas. Essa diferença retrata, na margem, o potencial número de demandas que serão ajuizadas.

Reconhecem-se as falhas dessa abordagem. O número de demandas real pode não corresponder à estimativa, por três razões principais: primeira, pois nem todos os indeferimentos são judicializados; segunda, porque há casos em que deferimentos ensejam judicialização, quando o interessado busca majoração do valor de indenização concedida em razão de invalidez parcial ou de reembolso de DAMS; terceira, porquanto tem sido admitido o ajuizamento “direto” da demanda, ou seja, sem a formulação de um prévio requerimento da indenização⁵⁰.

Em que pesem as imprecisões do método, a quantificação da demanda potencial obtida a partir dele configura parâmetro válido para nortear o desenvolvimento das medidas a serem propostas⁵¹.

50 Consoante informações prestadas pela Seguradora Líder ao site Consultor Jurídico, cerca de 22% das ações ajuizadas em 2018 não tiveram registro de pedido prévio na companhia. Consulte em: CAI judicialização do DPVAT e seguradora diz ter facilitado pagamento. *Consultor Jurídico*, São Paulo, 2019. Acidente de trânsito. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-set-12/cai-judicializacao-pagamento-seguro-dpvat>. Acesso em: 17 fev. 2021.

51 Não foram identificadas estatísticas mais precisas nos relatórios sobre a atividade do Poder Judiciário elaborados pelo CNJ. A propósito, a quantificação das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT a partir das estatísticas processuais por assunto, de acordo com as tabelas de classificação do CNJ, restaram frustradas diante da aleatoriedade com que essas demandas são classificadas pelos variados órgãos do Poder Judiciário no País.



Os quadros a seguir informam o quantitativo de indenizações solicitadas e o de pagas, em 2019 e 2020:

Indenizações Solicitadas					
NATUREZA DA INDENIZAÇÃO	JAN A DEZ 2020	%	JAN A DEZ 2019	%	JAN A DEZ 2020 X DEZ 2019
MORTE	40.671	9%	47.233	8%	-14%
INVALIDEZ PERMANENTE	340.806	72%	445.295	74%	-23%
DESPESAS MÉDICAS (DAMS)	90.033	19%	108.189	18%	-17%
TOTAL	471.510	100%	600.717	100%	-22%

Indenizações Pagas					
NATUREZA DA INDENIZAÇÃO	JAN A DEZ 2020	%	JAN A DEZ 2019	%	JAN A DEZ 2020 X DEZ 2019
MORTE	33.530	11%	40.721	11%	-18%
INVALIDEZ PERMANENTE	210.042	67%	235.456	67%	-11%
DESPESAS MÉDICAS (DAMS)	67.138	22%	77.055	22%	-13%
TOTAL	310.710	100%	353.232	100%	-12%

Fonte: Relatório Anual 2020 – Seguradora Líder (<https://www.seguradoralider.com.br/Centro-de-Dados-e-Estatisticas/Relatorio-Anual>).

Houve um sensível decréscimo, tanto nas solicitações, quanto nos deferimentos de indenização, em 2020, quando comparado a 2019. Trabalha-se, aqui, com a hipótese⁵² de esse decréscimo decorrer das condições atípicas de 2020, ano que foi permeado pela pandemia da covid-19, com restrições à atividade econômica e ao trânsito de bens e pessoas, o que acarretou uma redução

52 Essa hipótese é reforçada pelo fato de que decréscimo semelhante não foi verificado nos anos anteriores, conforme Relatórios Anuais de 2017 e 2018. Consulte em: SEGURADORA LÍDER. *Relatório anual 2017*. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2017]. Disponível em: [Relatorio-Anual-2017.pdf](#). Acesso em: 17 fev. 2019.; SEGURADORA LÍDER. *Relatório anual 2018*. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2018]. Disponível em: [Relatorio-Anual-2018.pdf](#). Acesso em: 17 fev. 2019.



no quantitativo de acidentes cobertos pelo Seguro DPVAT. Uma vez que a pandemia não foi superada, os números de 2020 parecem constituir um paradigma válido para a quantificação buscada para o ano de 2021.

Assim, em 2020, constata-se um total de 160.800 indeferimentos, montante resultante da diferença entre as solicitações e as indenizações efetivamente pagas. Essa diferença reflete, na margem, o número potencial de demandas que serão ajuizadas em 2021.

O Relatório Justiça em Números 2020⁵³ do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revela que, em 2019, os JEF receberam 3.003.287 novos casos não criminais.

Portanto, pelas estimativas ora empreendidas, as demandas do Seguro DPVAT representarão um incremento de 5,35% no número de casos novos recebidos pelos JEF, em 2021.

Os Relatórios Anuais de 2019 e 2020⁵⁴ mostram que o Ceará foi o estado com o maior número de indenizações pagas no Nordeste, figurando entre os cinco estados do País que mais tiveram solicitações e pagamentos de indenização, muito embora tenha apenas a 11ª frota de veículos com potencial para pagar o Seguro DPVAT.

É possível depreender, portanto, que os JEF da Seção Judiciária do Ceará serão impactados em montante proporcionalmente superior à média dos juizados das demais seções judiciárias.

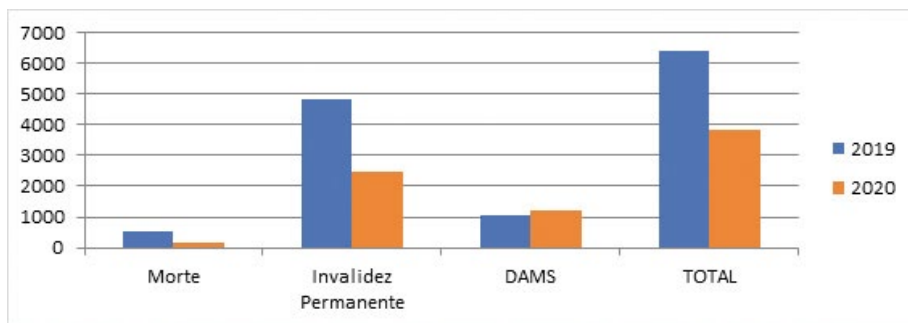
Em relação às varas federais com competência criminal, a quantificação da demanda potencial partiu dos dados pertinentes ao número de fraudes relacionadas ao Seguro DPVAT.

Em 2019, foi identificado um total de 6.435 fraudes; em 2020, 3.838⁵⁵. O gráfico a seguir subdivide as ocorrências por ano e tipo de risco:

53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números 2020*. Brasília, DF: CNJ, 2020. Disponível em: [rel-justica-em-numeros2020.pdf](#). Acesso em: 17 fev. 2021.

54 SEGURADORA LÍDER. Relatório anual 2019. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2019]. Disponível em: [Relatorio-Anual-2019.pdf](#). Acesso em: 17 fev. 2021; SEGURADORA LÍDER. Relatório anual 2020. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2020]. Disponível em: [Relatorio Anual – 2020 v3.pdf](#). Acesso em: 17 fev. 2021.

55 Cerca de 80% das infrações identificadas em 2019 e 2020 foram relacionadas à falsificação documental produzida para obter a indenização.



Fonte: Relatório Anual 2019 e 2020. Disponível em: <https://www.seguradoralider.com.br/Centro-de-Dados-e-Estatisticas/Relatorio-Anual>.

Segundo o Relatório Justiça em Números 2020 do CNJ, em 2019, a Justiça Federal recebeu 77.407 novas ações penais em 1º grau, incluídas as de competência dos JEFs criminais.

Valendo-se dos números de fraudes de 2020, estima-se um incremento na distribuição de processos criminais às varas federais na ordem de 4,95% para o ano de 2021.

Relevante registrar que, segundo os Relatórios Anuais citados, o estado do Ceará se notabilizou, em 2019 e 2020, como o estado da Federação com o maior número de irregularidades relacionadas ao Seguro DPVAT. Em 2019, foi responsável por quase 25% do total de fraudes identificadas no País; em 2020, quase 15%.

Portanto, estima-se que as varas federais com competência criminal na Seção Judiciária do Ceará devem ser impactadas em proporção muito superior às de outras seções.

4 Impactos identificados e medidas propostas

4.1 Exigibilidade de requerimento prévio e a capacidade operacional da CAIXA para processar os requerimentos de indenização

O prévio indeferimento do pedido da indenização não constitui, segundo o entendimento jurisprudencial até então firmado, exigência para a caracterização do interesse de agir. O ajuizamento “direto” de uma demanda cobrando a indenização do Seguro DPVAT, mesmo sem que tenha havido a negativa da seguradora, é prática até então admitida pelos tribunais estaduais.

Com a assunção da competência pela Justiça Federal, dois cenários podem ser considerados: o primeiro, no qual o entendimento pela inexigibilidade de requerimento permanece; o segundo, em que se passa a exigir o prévio indeferimento como requisito da configuração do interesse de agir.

Esta nota técnica trabalha com a segunda alternativa como cenário base.

Parte-se da experiência jurisprudencial da Justiça Federal, consolidada ao longo de anos, relativa aos benefícios previdenciários e assistenciais. A matéria chegou a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ratificando a tese de que não se caracteriza o interesse de agir antes do “indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise” (Tema 350, RE 631.240/MG).

Embora a jurisprudência acima seja atinente a objeto diverso, é certo que há aproximações entre os dois temas. Importante registrar, ainda, a existência de precedente do STJ⁵⁶ chancelando a exigência do requerimento prévio para casos de cobrança de indenização do DPVAT, o que avaliza o cenário base adotado.

Ademais, a exigibilidade do requerimento prévio viabilizará a adoção de medidas estruturais, incentivando que a CAIXA desenvolva e consolide o aparato administrativo necessário à adequada análise dos pedidos de indenização, além de propiciar a redução da litigiosidade, já que não será possível contornar eventuais inconveniências do pedido à CAIXA com o ajuizamento “direto” da demanda.

Ao assumir os serviços de gestão e operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT, a CAIXA comprometeu-se a receber os pedidos de indenização, dentif-los – realizando perícia médica, quando necessário –, e efetuar o pagamento das indenizações, quando devidas, em prazo não superior a 30 dias (Cláusula Primeira, Contrato 2/2021), contados da data da apresentação da documentação necessária à análise do pedido (Cláusula Terceira, ANEXO III, Contrato 2/2021).

56 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). AgRg no Recurso Especial n.936.574/SP. Agravo regimental. Recurso especial. Seguro. DPVAT. Requerimento administrativo prévio. Requisito essencial para propositura de ação judicial para configuração do interesse de agir. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2 ago. 2011. *DJe/STJ*, seção 1, Brasília, DF, n. 866, 8 ago. 2011. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=10950&seq_documento=3778726&data_pesquisa=08/08/2011&versao=impresao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento. Acesso em: 15 fev. 2021.



Por causas variadas⁵⁷, a CAIXA tem enfrentado dificuldades na análise dos pedidos de indenização do Seguro DPVAT, tanto no atendimento presencial nas agências, quanto no aplicativo criado para veicular os requerimentos⁵⁸.

Esse contexto sugere que a obrigação de apreciar os requerimentos no prazo de 30 dias pode não ser observada. Considerando que, para fins de caracterização do interesse de agir, o requerimento não apreciado no prazo equivale ao requerimento indeferido, a incapacidade da CAIXA em processar os pedidos tempestivamente poderá resultar no incremento da litigiosidade, a exemplo do que ocorreria se não houvesse a exigência do prévio requerimento.

Ademais, é importante que a instrução dos requerimentos de indenização por invalidez parcial seja suficiente a esclarecer todos os fatos juridicamente relevantes associados ao grau de invalidez, de modo a evitar que a judicialização ocorra pelo simples motivo de que a prova foi omissa quanto a fato relevante para o reconhecimento do direito. Aqui, a preocupação repousa sobre a realização das perícias médicas. Uma vez que a CAIXA não tem corpo de médicos em seus quadros, haverá a necessidade de terceirização dessa atividade, descentralizando-a para número indeterminado de profissionais. Daí a necessidade de que haja uma padronização mínima do laudo pericial a ser elaborado, com a exigência de critérios mínimos, para abordar os fatos relevantes.

Diante dessas considerações, foram identificados como riscos para o incremento de demandas não criminais relacionadas ao Seguro DPVAT: o entendimento judicial a ser firmado sobre a exigência de requerimento prévio e a (in)capacidade operacional da CAIXA para estruturar a operação do DPVAT

57 Em razão da pandemia da covid-19 e de outras atribuições que lhe foram conferidas no ano de 2020, notadamente aquelas relacionadas ao auxílio emergencial (Lei n. 13.982/2020) e ao auxílio emergencial residual (Medida Provisória n. 1.000/2020), é cediço que a CAIXA enfrenta dificuldades operacionais para desempenhar suas funções institucionais. Essa situação deve se repetir no ano de 2021, considerando as iniciativas políticas no sentido de prorrogar o citado auxílio e a ausência de perspectiva de superação da crise sanitária em curto prazo. Consulte os referidos em: BRASIL. *Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020*. Altera a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC) [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.htm. Acesso em: 10 out. 2020.

58 MUDANÇAS na gestão do seguro DPVAT geram reclamações. *G1*, Rio de Janeiro, 2021. Jornal Nacional. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/08/mudancas-na-gestao-do-seguro-dpvat-geram-reclamacoes.ghtml>. Acesso em: 17 fev. 2021.

e processar os requerimentos de indenização tempestivamente.

No âmbito das demandas criminais, o risco identificado relaciona-se também com a estruturação da operação pela CAIXA, no que concerne à disponibilização de ferramentas de prevenção e combate a fraudes (item IX, Cláusula Primeira, Contrato 2/2021).

Pelo exposto, recomenda-se que seja estabelecido um canal permanente de diálogo institucional com a CAIXA, para que se faça possível acompanhar a estruturação da operação do Seguro DPVAT no que toca aos possíveis impactos à atividade jurisdicional, viabilizando iniciativas para propiciar o cumprimento das obrigações assumidas no bojo do Contrato 2/2021, notadamente para que:

I – sejam fornecidos aos interessados meios funcionais para a formulação do pedido de indenização, presenciais ou eletrônicos;

II – a análise do pedido e a verificação da presença dos pressupostos necessários para o pagamento, com a realização de perícia médica, quando necessária, ocorram em prazo não superior a 30 dias, contados da apresentação da documentação pelo interessado;

III – toda a documentação pertinente à análise e instrução do pedido de indenização seja disponibilizada, preferencialmente por canais eletrônicos, ao postulante;

IV – a perícia realizada pela CAIXA aborde todos os fatos juridicamente relevantes para a apreciação do direito, devendo haver padronização mínima do laudo a ser produzido;

V – o indeferimento do pedido, e a quantificação da indenização, nos casos de invalidez permanente ou de reembolso de DAMS, sejam devidamente motivados;

VI – as ferramentas de prevenção e combate a fraudes sejam funcionais e devidamente estruturadas.

4.2 Perícias judiciais

As demandas relacionadas ao Seguro DPVAT envolvem a discussão sobre a ocorrência do risco coberto (danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não), e/ou sobre o correto enquadramento do caso concreto à hipótese de indenização prevista.



O art. 3º da Lei n. 6.194/1974 prevê indenizações de: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de morte; até R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de invalidez permanente; até R\$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (“DAMS”).

No caso de morte, portanto, a indenização terá valor fixo.

Para as situações de invalidez permanente, o valor da indenização será de até R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a depender do grau da invalidez⁵⁹:

Lei n. 6.194/1974. Art. 3º, §1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do *caput* deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de média repercussão, 25% para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10%, nos casos de sequelas residuais.

O pedido de indenização por invalidez permanente, portanto, pode envolver a discussão tanto a respeito da concretização do risco coberto, quanto

59 Ver também §§ 5º e 6º, Cláusula Segunda, ANEXO III, Contrato 2/2021. Consulte em: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (Brasil). *Contrato 02/2021*. Contrato que entre si celebram a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a prestação de serviços para gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT. Brasília, DF: SUSEP; CEF, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-licitacoes-contratos/contratos-2021/contrato_02_2021.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.

sobre o enquadramento do grau da invalidez. Em ambos os casos, a prova dependerá, de regra, da realização de perícia médica.

No caso de reembolso de DAMS⁶⁰, o art. 3º da Lei n. 6.194/1974 dispõe que:

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R\$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do *caput* deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.



A instrução processual relacionada ao pedido de reembolso de DAMS envolve a apreciação da prova documental. Não necessariamente dependerá da realização de perícia em Juízo, embora esta possa se fazer necessária como contraprova da perícia documental realizada pela CAIXA.

De acordo com os dados do Relatório Anual da Seguradora Líder⁶¹, em 2020, 72% das indenizações solicitadas, e 67% das concedidas, foram em razão de invalidez permanente.

Esse percentual revela que 2/3 (dois terços) das demandas envolvendo o seguro DPVAT potencialmente dependerão da produção de prova pericial em Juízo, o que resultaria na realização de cerca de 100.00 perícias adicionais no ano de 2021.

Mais uma vez, o Ceará desponta como um dos estados em que houve maior número de pagamentos de indenização por invalidez permanente, em 2020, com o total de 13.936⁶², o que autoriza concluir que os JEFs da Seção Ju-

60 Ver também §§ 1º a 3º, Cláusula Segunda, ANEXO III, Contrato 2/2021. Consulte em: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (Brasil). *Contrato 02/2021*. Contrato que entre si celebram a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a prestação de serviços para gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT. Brasília, DF: SUSEP; CEF, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-licitacoes-contratos/contratos-2021/contrato_02_2021.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.

61 SEGURADORA LÍDER. *Relatório anual 2020*. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2020]. Disponível em: *Relatorio Anual – 2020 v3.pdf*. Acesso em: 17 fev. 2021.

62 Apenas em São Paulo, com 23.330, e em Minas Gerais, com 22.173, houve mais pagamentos por invalidez permanente que no estado do Ceará, segundo dados do mesmo relatório. Consulte

diciária do Ceará sofrerão impacto proporcionalmente superior ao de outras seções quanto à realização de perícias médicas.

a) Viabilização orçamentária e financeira das perícias

A Lei n. 10.259/2001 prevê que as despesas com a Assistência Judiciária Gratuita (AJG), inclusive para a realização de perícias, devem ser antecipadas à conta de verba orçamentária do respectivo tribunal (art. 12, §1º).

A Resolução CJF n. 305/2014 estabelece os casos em que haverá o reembolso à Justiça Federal pelo pagamento dos honorários periciais:

Art. 32. Os pagamentos efetuados de acordo com esta resolução não eximem o sucumbente de reembolsá-los ao erário, salvo se beneficiário da assistência judiciária gratuita.

§ 1º Se a sucumbência recair sobre entidade com prerrogativa de pagar suas dívidas na forma do art. 100 da Constituição da República, será expedida requisição de pagamento, em favor da Justiça Federal, no valor das despesas antecipadas no curso do processo, nos termos do art. 12, § 1º, da Lei n. 10.259/2001.

§ 2º Não sendo o caso do parágrafo anterior, o devedor será intimado para ressarcir à Justiça Federal as despesas com a assistência judiciária gratuita. Desatendida a intimação, a Advocacia-Geral da União será comunicada para que adote as medidas cabíveis.

Pelas disposições acima, depreende-se que: a) se a parte autora restar vencedora da demanda, e for titular da gratuidade judiciária, não haverá reembolso⁶³; b) em qualquer outro caso, caberá ao vencido reembolsar os cofres públicos, com a observância da prerrogativa do art. 100 da Constituição da República, quando aplicável.

Ocorre que, mesmo havendo o reembolso, pelas normas orçamentárias

em: SEGURADORA LÍDER. *Relatório anual 2020*. Rio de Janeiro: Seguradora Líder, [2020]. Disponível em: Relatório Anual – 2020 v3.pdf. Acesso em: 17 fev. 2021.

63 Nesse caso, o ressarcimento seria possível, na forma do art. 98, § 3º, CPC, apenas “se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

vigentes, as respectivas dotações orçamentárias dos órgãos da Justiça Federal não são restabelecidas, tampouco há a efetiva recomposição financeira dos recursos desses órgãos.

Diante desse contexto, em 2019, e nos anos anteriores, a Justiça Federal enfrentou severas dificuldades orçamentárias e financeiras para fazer face ao custeio das perícias.

Essa situação só restou equacionada com a publicação da Lei n. 13.876, em 23 de setembro de 2019, que obrigou o Poder Executivo a garantir o pagamento das perícias previdenciárias pelo prazo de 2 anos:

Art. 1º O pagamento dos honorários periciais referentes às perícias já realizadas e às que venham a ser realizadas em até 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei, nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, e que ainda não tenham sido pagos, será garantido pelo Poder Executivo federal ao respectivo tribunal.

Ocorre que, pela expressa dicção do art. 1º, essa garantia é restrita às “ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte”, o que não é o caso das demandas do Seguro DPVAT.

Logo, as perícias que se fizerem necessárias nos processos do Seguro DPVAT obedecerão à regra do art. 12, § 1º, da Lei n. 10.259/2001, ou seja, terão os seus honorários pagos à conta de verba orçamentária do respectivo tribunal, sem participação do Poder Executivo.

Diante da expectativa de crescimento da demanda por recursos para realização de perícias no âmbito dos JEF, é recomendável que os órgãos responsáveis pela gestão orçamentária e financeira sejam cientificados da situação.

Além das iniciativas necessárias para dotar os órgãos da Justiça Federal do orçamento necessário para o custeio dos honorários periciais, a adoção de medidas capazes de mitigar esse impacto orçamentário-financeiro também se mostra necessária.

O art. 29 da Resolução CJF n. 305/2014 exige que o pagamento dos honorários ocorra após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo pericial, ou, havendo pedido de complementação ou esclare-



cimento, depois de sua satisfatória realização⁶⁴.

Como o pagamento ocorre depois de finalizada a atividade do perito, a quitação dos honorários diretamente pela CAIXA, nos casos em que for sucumbente no objeto da perícia, constituiria medida capaz de trazer maior eficiência e racionalidade à gestão orçamentária e financeira da AJG, sem conflitar com a Lei n. 10.259/2001, ou com as regras da Resolução CJF n. 305/2014.

De todo modo, diante da excepcional possibilidade de a CAIXA, embora sucumbente no objeto da perícia, restar vencedora do processo, é recomendável que essa solução seja fruto de prévio diálogo interinstitucional, oportunidade em que poderá ser convencionado o valor dos honorários periciais e, para conferir celeridade à instrução, padronizada sugestão de quesitação comum.

b) Viabilização material e normativa das perícias

A Resolução CJF n. 575/2019 incluiu os §§ 2º e 3º no art. 28 da Resolução CJF 305/2014:

§ 2º Sempre que possível, deverá o magistrado determinar a realização de perícias em bloco, pelo mesmo profissional, na mesma especialidade, de modo que torne menos onerosa a realização dos trabalhos. Nesses casos, os honorários periciais poderão ser fixados, a critério do juiz e mediante justificativa, até pela metade do valor mínimo previsto na Tabela V do anexo;

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o juiz deverá cuidar para que a designação das perícias observe a realização de no máximo 10 (dez) perícias diárias, podendo esse limite ser ampliado para até 20 (vinte), quando o perito se valer da estrutura da Justiça para a realização dos exames; deverá também cuidar para que o valor pago mensalmente, a título de honorários, a um mesmo perito judicial, não exceda 150 (cento e cinquenta) vezes o valor máximo estipulado na Tabela V do anexo.

64 Ver art. 29 da Resolução CJF n. 305/2014: A solicitação de pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória realização, a critério do juiz. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Resolução n. 305, de 7 de outubro de 2014. Dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 151, n. 197, p. 747-749, 13 out. 2014. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2014&jornal=1&pagina=747&totalArquivos=760>. Acesso em: 12 dez. 2020.



As restrições à prática de atos processuais, em 2020, por conta da pandemia de covid-19, associada às limitações trazidas pelo § 3º, acarretaram um acúmulo nas perícias médicas por realizar. Dados do CNJ, de julho de 2020, indicaram a existência de mais de 202.000 processos previdenciários que aguardavam a realização de perícia médica⁶⁵.

Em razão desse acúmulo, a Rede Nacional dos Centros de Inteligência da Justiça Federal postulou a alteração da Resolução CJF n. 575/2019, no que toca às limitações de perícias no âmbito da Justiça Federal, o que foi parcialmente deferido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), nos procedimentos SEI n. 0007192-02.2019.490.8000 e 0001050-01.2020.490.8000, determinando o sobrestamento do § 3º do art. 28 da Resolução CJF 305/2004, na redação conferida pela Resolução CJF n. 575/2019, no período de 28/9/2020 a 31/12/2020.

Ocorre que o prazo de sobrestamento se esgotou em 31 de dezembro de 2020, sem que tivesse sido possível sanear o acervo de perícias até então represado.

Diante disso, considerando que há uma “segunda onda” da pandemia, que há um acúmulo de perícias previdenciárias por fazer, bem como que haverá incremento da demanda por perícias em razão dos processos do Seguro DPVAT, sugere-se encaminhar à Rede Nacional dos Centros de Inteligência da Justiça Federal a recomendação para que ratifique junto ao CJF, aditando as razões relacionadas ao Seguro DPVAT, a postulação⁶⁶ por novo sobrestamento do § 3º, ou pela alteração de sua redação para ampliar os limites previstos, de modo a viabilizar o enfrentamento da demanda acumulada de perícias.

Outra frente que pode ser encampada refere-se à regulação, na própria Seção Judiciária do Ceará, de um núcleo de perícias, a exemplo do que foi recomendado pelas Notas Técnicas n. 1/2018 e n. 2/2019 do Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte⁶⁷, a fim de, sem

65 Ofício CJF n. 0149524. Disponível em: <https://centrodeinteligencia.jfrn.jus.br/5c6fcabf-5782-4d3a-9153-64449a9778cc>. Acesso em: 19 fev. 2021.

66 Há postulação junto ao CJF nesse sentido formulada pela AJUFE, no processo SEI 0007192-02.2019.4.90.8000.

67 BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Centro de Inteligência. *Nota técnica 1 (CLINRN)*, de 04 de junho de 2018. Sugere a criação de um Núcleo de Perícias Judiciais

interferir na esfera de independência judicial, racionalizar os processos atinentes a cadastramento e treinamento de peritos, agendamento e utilização das salas de perícias dos fóruns, padronização de valores e quesitos periciais⁶⁸, entre outros.

4.3 Práticas pré-processuais e processuais voltadas à racionalização das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT

Objetiva-se, neste tópico, sugerir práticas pré-processuais e processuais, a serem adotadas para racionalizar o processamento das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT.

Primeiro, é comum que o mesmo evento que enseja a demanda do Seguro DPVAT relativa à invalidez permanente, dê causa a uma postulação previdenciária, por um benefício por incapacidade, por exemplo. E, em ambos os casos, a perícia médica, com as devidas particularidades, terá por objeto avaliar a invalidez.

Diante disso, é recomendável que seja utilizada quesitação judicial⁶⁹ que

na JFRN com o objetivo de estabelecer rotinas e parâmetros a respeito de perícias judiciais, médicas, assistenciais ou de engenharia. Natal, RN: JFRN, 2018. Disponível em: <https://centrodeinteligencia.jfrn.jus.br/jfrn/>. Acesso em: 8 out. 2019.; BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Centro de Inteligência. Nota técnica 2/2019 (complementar à Nota Técnica n. 1/2018). Natal, RN: JFRN, 2019. Disponível em: <https://centrodeinteligencia.jfrn.jus.br/jfrn/>. Acesso em: 8 out. 2019.

68 O art. 25 da Resolução CJF n. 305/2014 traz critérios que podem ser aplicados aos honorários periciais:

Art. 24. A fixação dos honorários aos advogados dativos e curadores, respeitados os limites mínimo e máximo estabelecidos nesta resolução, observará, no que couber: I – o nível de especialização e a complexidade do trabalho; II – a natureza e a importância da causa; III – o grau de zelo profissional; IV – o trabalho realizado pelo advogado; V – o lugar da prestação do serviço; VI – o tempo de tramitação do processo; VII – os demais critérios previstos neste capítulo. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Resolução n. 305, de 7 de outubro de 2014. Dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, ano 151, n. 197, p. 747-749, 13 out. 2014. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2014&jornal=1&pagina=747&totalArquivos=760>. Acesso em: 12 dez. 2020.

69 O CNJ, por meio da Recomendação Conjunta n. 1, de 15/12/2015, sugeriu padronizar a quesitação nas ações que visam à concessão benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação



conjugue os quesitos necessários às demandas do Seguro DPVAT e de benefícios previdenciários, viabilizando a produção de prova única para ambos os processos e, se for o caso, o intercâmbio do laudo, a título de prova emprestada.

Ademais, como forma de viabilizar um “diálogo probatório” entre as esferas extra-judicial e judicial, voltado a reduzir a litigiosidade a partir de um mútuo aprendizado institucional, recomenda-se a inclusão de quesito específico para que o perito judicial justifique eventual divergência com as conclusões da perícia médica realizada pela CAIXA.

Segundo, tendo em vista a desnecessidade de patrocínio da causa por advogado no âmbito dos JEF, a padronização dos documentos a serem apresentados pelos interessados que ajuízem a demanda exercendo o *jus postulandi* é medida que pode racionalizar o trabalho dos serviços de atermação judicial dos fóruns federais.

Diante disso, embora não condicionando o exercício do direito de ação, recomenda-se orientar os setores de atermação judicial a requererem ao postulante a apresentação de toda a documentação fornecida pela CAIXA pertinente à análise e instrução do pedido de indenização, inclusive o indeferimento (ou deferimento, se for caso de demanda postulando majoração da indenização) do pedido e, se realizada, a perícia médica.

Conforme a Cláusula Segunda do ANEXO III do Contrato 2/2021, a documentação deve consistir, pelo menos:

- 1) No caso de pedido de indenização por morte:
 - a) certidão de óbito;
 - b) registro de ocorrência expedido pela autoridade policial competente;
 - c) prova da qualidade de beneficiário.
- 2) No caso de pedido de indenização por invalidez permanente:
 - a) registro da ocorrência expedido pela autoridade policial competente;
 - b) laudo do Instituto Médico Legal – IML da circunscrição do aci-

Conjunta n. 1, de 15 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dá outras providências. *DJe/CNJ*, n. 1, p. 13-17, 8 jan. 2016. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2235>. Acesso em: 21 fev. 2021.





dente, qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os percentuais da tabela constante do anexo da Lei n. 6.194, de 1974;

- c) cópia da documentação de identificação da vítima.
- 3) No caso de pedido de reembolso de DAMS:
- a) registro da ocorrência expedido pela autoridade policial competente;
 - b) boletim de atendimento médico-hospitalar, ou documento equivalente, que comprove que as despesas médico-hospitalares efetuadas de fato decorreram do atendimento à vítima de danos corporais consequentes de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre;
 - c) cópia da documentação de identificação da vítima;
 - d) conta original do estabelecimento hospitalar, ou documento equivalente, com discriminação de todas as despesas, incluindo diárias e taxas, relação dos materiais e medicamentos utilizados e, ainda, exames efetuados com os preços por unidade, além dos serviços médicos e profissionais quando forem cobrados diretamente pelo hospital; notas fiscais, faturas ou recibos do hospital, originais, comprovando o pagamento; recibos originais, emitidos em nome da vítima, ou comprovantes do pagamento a cada médico ou profissional, contendo data, assinatura, carimbo de identificação, número do Conselho Regional de Medicina – CRM, número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e a especificação do serviço executado, com a data em que foi prestado o atendimento;
 - e) cópia do laudo anatomopatológico da lesão e dos exames realizados em geral, quando houver.

Terceiro, o encaminhamento de soluções extrajudiciais para as demandas do Seguro DPVAT é medida que se mostra viável. Para tanto, a participação da Central de Conciliação da Seção Judiciária do Ceará é necessária, fornecendo a orientação e o suporte às unidades jurisdicionais.

Assim, recomenda-se cientificar a Central de Conciliação desta Nota Técnica, a fim de que possa estruturar seus serviços ao enfrentamento das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT.

5 Conclusão

A partir de 1º de janeiro de 2021, o Seguro DPVAT passou a ser gerido pela Caixa Econômica Federal. A assunção dos serviços de gestão e operacionalização das indenizações referentes ao Seguro DPVAT foi instrumentalizada pelo Contrato 2/2021, firmado pela Superintendência de Seguros Privados com a CAIXA, e previu estar incluído no objeto contratado o seguro pelos danos pessoais ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

As demandas relacionadas ao Seguro DPVAT, cíveis e criminais, decorrentes de fatos ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, serão de competência da Justiça Federal.

Em razão dessa competência, estima-se um incremento anual de até 5,35% no número de casos novos recebidos pelos JEF. Para as varas federais com competência criminal, essa estimativa é de até 4,95%.

Esta Nota Técnica considera que o entendimento jurisprudencial a ser firmado pela Justiça Federal quanto à exigibilidade de requerimento prévio, a capacidade operacional da CAIXA para processar adequadamente os requerimentos de indenização, e a demanda por realização de perícias judiciais constituem tópicos relevantes para o enfrentamento da situação.

Por isso, são propostas as seguintes medidas:

1 Estabelecimento de um canal de diálogo interinstitucional com a Caixa Econômica Federal, permitindo o acompanhamento da estruturação da operação do Seguro DPVAT no que toca aos possíveis impactos à atividade jurisdicional, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações assumidas na Cláusula Primeira⁷⁰ do Contrato 2/2021, e notadamente para assegurar:

70 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de gestão e operacionalização das indenizações referentes ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT, relativas aos acidentes de trânsito ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, envolvendo, nos limites do objeto deste contrato:





- 1.1 que sejam fornecidos aos interessados meios funcionais para a formulação do pedido de indenização, presenciais ou eletrônicos.
- 1.2 que a análise do pedido e a verificação da presença dos pressupostos necessários para o pagamento, com a realização de perícia médica, quando necessária, ocorra em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação pelo interessado.
- 1.3 que toda a documentação pertinente à análise e instrução do pedido de indenização seja disponibilizada, preferencialmente por canais eletrônicos, ao postulante.
- 1.4 Que a perícia realizada pela CAIXA aborde todos os fatos juridicamente relevantes para a apreciação do direito, devendo haver padronização mínima do laudo a ser produzido.

I – a recepção dos pedidos de indenização;

II – a análise desses pedidos e a verificação da presença dos pressupostos necessários para o pagamento, com a realização de perícia médica, quando necessário;

III – o pagamento das indenizações relativas a esses pedidos em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

IV – a manutenção de estrutura tecnológica, capacidade operacional e capilaridade nacional compatíveis com a complexidade e abrangência da operação, além de estrutura de atendimento presencial em caso de necessidade;

V – a criação de fundo financeiro para fazer frente às obrigações do contrato, bem como a gestão financeira e contábil dos recursos que darão suporte ao pagamento das indenizações e aos demais custos, despesas, preços e remunerações decorrentes do contrato;

VI – a representação judicial e extrajudicial dos interesses relacionados ao serviço prestado;

VII – desenvolvimento de sistema (aplicativo para dispositivos móveis) para recepção de pedidos de indenização por sinistro, que deverá estar em pleno funcionamento até 31 de janeiro de 2021;

VIII – implantação de página ou sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet), com orientações ao público geral a respeito da gestão e operacionalização do seguro DPVAT, na forma prevista neste contrato, publicação de demonstrações financeiras e relatórios de administração;

IX – estruturação e disponibilização de ferramentas de prevenção e combate a fraudes; e

X – disponibilização de atendimento pessoal durante o período de desenvolvimento do sistema mencionado no inciso VII desta cláusula e em caso de indisponibilidade do sistema de atendimento online por mais de 72h (setenta e duas horas) contínuas. Consulte em: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (Brasil). Contrato 02/2021. Contrato que entre si celebram a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a prestação de serviços para gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT. Brasília, DF: SUSEP; CEF, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-licitacoes-contratos/contratos-2021/contrato_02_2021.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.

- 1.5 Que o indeferimento do pedido, e a quantificação da indenização, nos casos de invalidez permanente ou de reembolso de DAMS, sejam devidamente motivados.
- 1.6 Que as ferramentas de prevenção e combate a fraudes estejam devidamente estruturadas e em funcionamento.

2. A fim de viabilizar orçamentária e financeiramente as perícias judiciais necessárias à instrução das demandas envolvendo o Seguro DPVAT, recomenda-se:

- 2.1 Cientificar os órgãos da Justiça Federal responsáveis pela gestão orçamentária e financeira do potencial incremento de custos decorrente das perícias judiciais a serem realizadas nos JEF, em razão das demandas do DPVAT.
- 2.2 Encaminhar à Rede Nacional dos Centros de Inteligência da Justiça Federal a solicitação para que, aditando as razões relacionadas ao Seguro DPVAT, ratifique perante o CJF a postulação por novo sobreendimento do § 3º do art. 28 da Resolução CJF n. 305/2014, ou pela alteração de sua redação para ampliar os limites previstos, de modo a viabilizar o enfrentamento da demanda acumulada de perícias.
- 2.3 Que a Coordenação dos JEF da Seção Judiciária do Ceará seja cientificada desta nota técnica, para que considere a implantação de um núcleo de perícias judiciais no âmbito da Seção Judiciária do Ceará, a exemplo do que foi recomendado pelas Notas Técnicas n. 1/2018 e n. 2/2019, do Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a fim de, sem interferir na esfera de independência judicial, racionalizar os processos atinentes a cadastramento e treinamento de peritos, agendamento e utilização das salas de perícias dos fóruns, padronização de valores e quesitos periciais.
- 2.4 Estabelecer diálogo interinstitucional para viabilizar que, nos casos em que for sucumbente no objeto da perícia, a CAIXA promova diretamente a quitação dos honorários periciais, tão logo exaurida a atividade pericial, na forma do art. 29 da Resolução CJF n. 305/2014.

Por fim, são sugeridas práticas processuais e pré-processuais, a serem



adotadas para racionalizar o processamento das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT:

I. Elaboração e utilização de quesitação que conjugue os quesitos necessários às demandas do Seguro DPVAT e de benefícios previdenciários por incapacidade, viabilizando a produção de prova única para ambos os processos e o intercâmbio do laudo, a título de prova emprestada.

II. Sem obstaculizar o exercício do direito de ação, recomendar que os serviços de atermação judicial solicitem ao postulante toda a documentação fornecida pela CAIXA pertinente à análise e instrução do pedido de indenização, inclusive a decisão de indeferimento (ou de deferimento, se for caso de demanda postulando majoração da indenização) e, se realizada, a perícia médica, sobretudo os seguintes documentos:

- a. No caso de pedido de indenização por morte: certidão de óbito; registro de ocorrência expedido pela autoridade policial competente; prova da qualidade de beneficiário.
- b. No caso de pedido de indenização por invalidez permanente: registro da ocorrência expedido pela autoridade policial competente; laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os percentuais da tabela constante do anexo da Lei n. 6.194/1974; cópia da documentação de identificação da vítima.
- c. No caso de pedido de reembolso de DAMS: registro da ocorrência expedido pela autoridade policial competente; boletim de atendimento médico-hospitalar, ou documento equivalente, que comprove que as despesas médico-hospitalares efetuadas foram decorrentes do atendimento à vítima de danos corporais consequentes de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre; cópia da documentação de identificação da vítima; conta original do estabelecimento hospitalar, ou documento equivalente, com discriminação de todas as despesas, incluindo diárias e taxas, relação dos materiais e medicamentos utilizados e, ainda, exames efetuados com os preços por unidade, além dos



serviços médicos e profissionais quando forem cobrados diretamente pelo hospital; notas fiscais, faturas ou recibos do hospital, originais, comprovando o pagamento; recibos originais, emitidos em nome da vítima, ou comprovantes do pagamento a cada médico ou profissional, contendo data, assinatura, carimbo de identificação, número do Conselho Regional de Medicina – CRM, número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e a especificação do serviço executado, com a data em que foi prestado o atendimento; cópia do laudo anatomopatológico da lesão e dos exames realizados em geral, quando houver.



3. Encaminhar soluções extrajudiciais para as demandas do Seguro DPVAT, de acordo com as orientações a serem estabelecidas pela Central de Conciliação da Seção Judiciária do Ceará.

As medidas propostas no item 1, e subitens, e 2.4 devem ser objeto de implementação e acompanhamento por este Centro Local de Inteligência.

Conclui-se com a sugestão de encaminhamento do tema ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal para constituição de comissão para acompanhamento do tema em âmbito nacional, bem como para que seja dada ciência do teor desta nota técnica aos demais centros locais de inteligência da Justiça Federal.

Brasília, 28 de setembro de 2021.

Tema: Demandas relacionadas ao Seguro DPVAT. Supervisão de aderência.

Relatores: Thiago Mesquita (TRF5) e Daniela Madeira (TRF2).

Revisores: Bruno Augusto (TRF1); Bruno dos Santos (TRF4); Ana Carolina (TRF2) e André Silveira (TRF5); Fábio Fischer (TRF3).



1 Contextualização

Por meio do Contrato 2/2021, firmado com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Caixa Econômica Federal (CAIXA) assumiu a operação do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (“Seguro DPVAT”), em relação aos acidentes ocorridos após 1º de janeiro de 2021.

A competência para julgamento dos litígios envolvendo o Seguro DPVAT relativos a fatos ocorridos a partir de 1º/1/2021, em razão da assunção da operação pela CAIXA, passou a ser da Justiça Federal. Diante desse contexto, em março de 2021, o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) aprovou a Nota Técnica n. 37, cujo objeto foi a identificação e avaliação de potenciais impactos decorrentes do recebimento das novas causas, bem como sugerir iniciativas e medidas para preparar as unidades jurisdicionais e mitigar tais impactos.

Esta Nota Técnica Complementar tem por objetivo explicitar as medidas adotadas no processo de supervisão de aderência da NT n. 37/2021.

2 Supervisão de aderência

As ações e medidas de supervisão de aderência foram conduzidas pelo Grupo de Trabalho (GT) constituído pelo CNIJE, e se desenvolveram em dois eixos: externo, dependente de diálogos interinstitucionais com a CAIXA; interno, relativo a ações no seio dos órgãos componentes do sistema de justiça.

2.1 Eixo externo

Realização de reuniões regionais e nacionais com representantes da CAIXA

O GT iniciou seus trabalhos, em abril, adotando como primeira ação a realização de reuniões com representantes da CAIXA, em nível regional e nacional (Anexo 1). O objetivo do diálogo foi conhecer o desenvolvimento do processo de estruturação da operação do Seguro DPVAT pela CAIXA, desde os canais de atendimento até procedimento de análise, instrução e decisão dos requerimentos de indenização (Anexo 2). A partir da perspectiva da prevenção e otimização de litígios, o GT apresentou sugestões, voltadas ao aprimoramento dos procedimentos administrativos, que foram parcialmente incorporadas à operação pela CAIXA.

Perícias administrativas

Por meio do processo licitatório, modalidade pregão eletrônico, PE 053.5688-2021 (Anexo 3), a CAIXA promoveu a contratação de serviço especializado em análise médica documental e avaliação médica (presencial, por teleconferência e domiciliar) para atestar o direito à indenização do Seguro DPVAT por motivo de existência de sequelas permanentes. Nesse tópico, cumpre mencionar que a sugestão do GT de padronização da quesitação não foi precisamente acolhida pela CAIXA. Não obstante, o item 2 do termo de referência do PE 053.5688-2021 especifica razoavelmente o objeto da perícia, indicando o conteúdo mínimo do laudo a ser elaborado:

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

- 2.1. Considera-se que os serviços previstos nesta contratação detêm características padronizadas, cujo desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
- 2.2. Os serviços mencionados no objeto deste Termo são os itens, regionalizados, conforme tabela abaixo:

ITEM	SERVIÇO
I Região Centro-Oeste	a) Análise Médica Documental (englobam a prestação do serviço e a conclusão do laudo/parecer);
II Região Nordeste	b) Exames especializados em medicina (englobam a avaliação/inspeção e o laudo técnico conclusivo), presencial;
III Região Sudeste	c) Exames especializados em medicina (englobam a avaliação/inspeção e o laudo técnico conclusivo), por teleconferência;
IV Região Norte	d) Exames especializados em medicina (englobam a avaliação/inspeção e o laudo técnico conclusivo), por atendimento domiciliar.
V Região Sul	



- 
- 2.2.1. Os itens indicados para a prestação do serviço deverão atender às seguintes características mínimas:
- i. Ateste do nexo causal entre os danos corporais e o acidente;
 - ii. Ateste sobre o caráter de permanência da invalidez;
 - iii. Ateste sobre o nexo do atendimento médico-hospitalar e as despesas médico-hospitalares efetuadas no atendimento à vítima de danos corporais, nos casos de reembolso de DAMS;
 - iv. Enquadramento dos danos pessoais relacionados a invalidez de acordo com a Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico, conforme no Anexo da Lei nº 6194/74.
- 2.2.2. Nos casos do laudo conclusivo da perícia, deve:
- i. Detalhar as sequelas consolidadas;
 - ii. Especificar se a invalidez é total ou parcial; se parcial, informar se completa ou incompleta; se invalidez parcial incompleta, enquadrar segundo a graduação prevista na legislação - residual (10%), leve (25%), moderado (50%) e grave (75%);
 - iii. Indicar os casos em que se verifique impossibilidade de comprovar a existência de sequelas por ainda haver tratamento em curso;
 - iv. Indicar os casos em que o exame médico comprove a inexistência de sequelas;
 - v. Indicar os casos em que o exame médico comprove a existência de sequelas, mas que não guardam nexo de causalidade primário ou secundário.

Figura 1 – Anexo I do Termo de referência do PE 053.5688-2021.

Fonte: https://www.licitacoes.caixa.gov.br/SitePages/pagina_inicial.aspx.

Conforme as recomendações da NT n. 37/2021, o estudo dos casos em que será necessária a perícia judicial, com a enumeração de medidas para racionalizar a produção dessa prova técnica, é tópico relevante a ser trabalhado no âmbito dos centros de inteligência da Justiça Federal, ou de outros órgãos com atribuições afeitas ao tema, a exemplo dos núcleos de perícia das seções judiciárias.

Interoperabilidade dos sistemas CAIXA – DPVAT/ E-proc e Pje

Um dos objetivos do Grupo de Trabalho foi perquirir o diálogo interinstitucional de modo mais coordenado e centralizado com a Caixa Econômica Federal. Após os encontros do grupo com representantes da CAIXA, foram entabulados entendimentos preliminares sobre a importância da interoperabilidade entre os sistemas da CAIXA e do Poder Judiciário, com vistas a tornar o fluxo processual mais dinâmico.

Um dos resultados esperados é a disponibilização automática apartada do processo administrativo quando da propositura da ação judicial, e não pela Caixa Econômica Federal quando da contestação. O intuito é evitar, no processo judicial, a repetição de toda a instrução feita em âmbito administrativo.

Nesse sentido, foi verificada a viabilidade da interação entre os sistemas, permitindo que o juiz execute comando para acessar o sistema da CAIXA, a partir do CPF do requerente, obtendo todas as informações que instruíram o procedimento administrativo, sendo estas juntadas automaticamente ao processo judicial.

Com base nessa premissa, iniciou-se o desenvolvimento de um *webservice* que estabelece a conexão das informações do processo administrativo ou pré-processual com o processo judicial, mediante a participação do CNJ e CJF na análise técnica e gerencial dessa interoperabilidade.

O trabalho interinstitucional entre CNJ/CJF e CAIXA para a implementação do *webservice* funcionará tanto para o E-proc quanto para o Pje, e já está em fase de conclusão.

O Acordo de Cooperação Técnica entre os referidos entes está em fase de elaboração e poderá futuramente ser ampliado em relação às demais demandas onde a CAIXA figurar como parte, otimizando dessa forma a prestação jurisdicional.

2.2 Eixo interno

Constituição de assunto específico para as causas do DPVAT na Tabela Processual Unificada (TPU) de movimentos e classes do CNJ

No estudo da nota técnica foi verificada a dificuldade de identificação das demandas envolvendo o DPVAT, impossibilitando que questões possam ser definidas com maior celeridade e eficiência ainda nas instâncias de origem através do gerenciamento e alinhamento de iniciativas e uniformidade de procedimentos.

A falta de uniformidade na classificação da demanda dificulta a obtenção de dados quantitativos precisos, bem como o aprimoramento da prática de gestão de precedentes no País pela identificação e estruturação de dados nacionais.

Diante disso, o GT diligenciou junto à Presidência do Comitê Gestor da TPU de movimentos e classes do CNJ para a criação de um assunto específico para as causas do DPVAT, que recebeu a seguinte classificação:



899 DIREITO CIVIL

10431 Responsabilidade Civil

14694 DPVAT

Figura 2 – Assunto DPVAT na TPU do CNJ.

Perícias judiciais: viabilidade material e financeira

A viabilidade material guarda relação com as limitações ao número de perícias/perito introduzidas no art. 28, § 3º, da Resolução CJF n. 305/2014, incluído pela Resolução CJF n. 575/2019, que restringe a quantidade de perícias que podem ser realizadas por dia (de 10 a 20) e por mês (até 150) pelos profissionais.

Nos julgamentos realizados nas sessões de 28/9/2020 e 17/5/2021 do Conselho da Justiça Federal, a determinação da suspensão da vigência do art. 28, § 3º foi efetivada, o que contribuiu para a redução do número de processos previdenciários que estavam com a marcha processual interrompida, aguardando a realização dos exames periciais. A manutenção da suspensão, ora prevista para perdurar até setembro de 2021, será novamente reavaliada em sessão virtual do Conselho, com a análise do pedido de prorrogação.

A viabilidade financeira refere-se aos recursos da Assistência Judiciária Gratuita (“AJG”). O orçamento da AJG vinha enfrentando dificuldades para custear as perícias previdenciárias realizadas nos processos em trâmite na Justiça Federal. Nesse contexto, foi publicada a Lei n. 13.876/2019 atribuindo ao Poder Executivo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de perícias previdenciárias que venham a ser realizadas até 23/9/2021. Diante da iminência da expiração desse prazo, e agora com o potencial incremento no número de perícias em razão das causas do Seguro DPVAT, o GT tem acompanhado as proposições legislativas voltadas a manter a responsabilidade do Poder Executivo quanto ao pagamento das perícias previdenciárias, o que desafogará o orçamento da AJG.

Observe-se que, com a aprovação da Redação Final na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara – CCJC, foi remetido para deliberação do Senado Federal, por meio do Ofício 1.059/2021/SGM-P, o PL n. 3.914/2020,

que altera a Lei n. 13.876/2019, promovendo a exclusão do limite temporal da garantia de orçamento para pagamento das perícias previdenciárias.

Acompanhamento da litigiosidade no atual cenário

O GT reuniu dados fornecidos pela CAIXA, em 27/8/2021, a respeito do acervo e do perfil das demandas envolvendo o Seguro DPVAT no atual cenário.

A Figura 3 a seguir mostra que o perfil do acervo das novas demandas se aproxima do prognóstico da NT n. 37/2021. Estimou-se que cerca de 70% das causas envolveriam indenização por invalidez permanente, ao passo que os números da CAIXA revelam que esse percentual chega a 83%.



Figura 3 – Perfil do acervo.

Fonte: SIJUR/CEF.

A Figura 4 mostra que, do total de 636 processos já sentenciados, apenas quatro foram julgados no mérito. Os demais 632 processos foram extintos sem resolução de mérito, porque a demanda fora proposta sem o prévio requerimento ou a decisão administrativa. O elevado número de processos extintos sem resolução de mérito sugere uma alteração de prática jurisdicional com a assunção da competência pela Justiça Federal. É que, até então, muitos judiciários estaduais admitiam a demanda independentemente de prévio requerimento da indenização.



DPVAT - ANÁLISE DO ACERVO



Figura 4 – Análise do acervo.

Fonte: SIJUR/CAIXA.

As Figuras 5 e 6 mostram a evolução do acervo de processos em trâmite. Constata-se que o acervo não se estabilizou quantitativamente, havendo uma tendência de crescimento revelada pela progressão contínua da diferença entre causas novas e julgadas.



Figura 5 – Evolução do acervo.

Fonte: SIJUR/CAIXA.

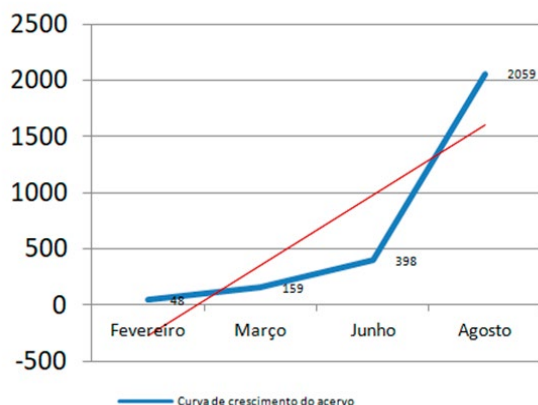


Figura 6 – Linha de tendência do acervo.

Fonte: SIJUR/CAIXA.

Por fim, a Figura 7 revela o perfil geográfico da litigiosidade no atual cenário. Releva registrar que mais da metade das demandas em trâmite estão concentradas nos estados do Mato Grosso do Sul (JURIR/CG) e Mato Grosso (JURIR/CB).

Unidade	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
JURIR/CG	25	77	213	337	437	635	787
JURIR/CB	1	24	71	168	254	281	320
JURIR/PO	0	8	19	57	74	114	156
JURIR/FL	4	5	13	17	47	118	143
JURIR/GO	14	27	42	53	60	108	132
JURIR/SP	1	1	2	3	21	67	115
JURIR/RE	1	1	2	2	15	36	51
JURIR/RJ	0	1	5	11	21	33	49
JURIR/BR	0	5	6	9	14	40	49
JURIR/BH	0	6	9	15	25	37	46
JURIR/CT	0	0	1	4	16	24	43
JURIR/FO	1	1	2	6	10	15	25
JURIR/NA	0	0	1	2	7	14	24
JURIR/BU	0	0	0	3	8	12	23
JURIR/JP	0	0	2	5	7	9	20
JURIR/VT	0	1	1	2	4	9	11
JURIR/BE	1	1	2	4	6	9	11
JURIR/CP	0	1	4	5	9	9	10
JURIR/PV	0	0	1	3	5	8	9
JURIR/ME	0	0	0	1	2	4	9
JURIR/SA	0	0	0	0	0	4	7
JURIR/AJ	0	0	1	2	2	5	7
JURIR/MN	0	0	0	0	3	5	6
JURIR/SL	0	0	1	2	3	3	5
JURIR/TE	0	0	0	0	0	1	1
TOTAIS	48	159	398	711	1.050	1.600	2.059

Figura 7 – Perfil geográfico da litigiosidade do DPVAT.

Fonte: SIJUR/CAIXA.



3 Conclusão

A partir das informações colhidas pelo GT na supervisão de aderência da NT n. 37/2021, identifica-se, preliminarmente, que os níveis de litigiosidade do Seguro DPVAT foram reduzidos. A título de comparação, no cenário atual, a distribuição nacional é inferior à verificada, em 2020, do judiciário do estado do Ceará (Anexo 4).

Cumpra mencionar, todavia, que o acervo atual apresenta tendência de crescimento. Até que haja um prognóstico de estabilização do acervo, a supervisão de aderência se mostra relevante, como forma de manter o dinamismo das iniciativas voltadas à prevenção da litigiosidade.

Diante desse contexto, sugere-se:

a) o encaminhamento da referida nota técnica complementar, com os referidos anexos, aos centros locais de inteligência bem como aos tribunais e turmas recursais, com o intuito de divulgação dos trabalhos realizados de forma a evitar crescente judicialização a respeito da matéria.

b) o envio à Comissão Gestora de Precedentes do STJ e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes em matéria de Repercussão Geral para ciência do teor desta nota.



Brasília, 28 de setembro de 2021.

Tema: Trata da importância da celeridade no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), afetado através do Resp n. 1.828.606/RS à sistemática dos precedentes qualificados.

Relatores: Juiz Federal Luiz Bispo da Silva Neto e José Darlan Costa Pereira (NUJEP TRF5).



1 Relatório

Cuida-se de nota técnica que tem como objetivo enfatizar a magnitude e importância do Tema Repetitivo STJ n. 1.090, sobretudo em vista do quantitativo de processos que manterá sobrestados. Importante, de logo, apontar que na missão de identificar e propor alternativas de solução às situações em que se identifiquem dificuldades na aplicação de precedentes qualificados, que possam comprometer a segurança jurídica e a própria efetividade do sistema de precedentes (art. 2º, inciso II, *d*, da Resolução CJF-RES-2018/00499), o Centro de Inteligência Nacional já propôs a Nota Técnica n. 32/2020 indicativo de prioridade de julgamento, no caso de demandas previdenciárias afetadas ao sistema de precedentes vinculantes.

2 Justificativa

A controvérsia sobre a real eficácia do EPI para fins de proteção de seguro da previdência social, já foi afetada à sistemática da repercussão geral, sendo o caso mais emblemático o julgamento do ARE n. 664.335/SC (Tema 555 do STF).

Na oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de que se o EPI, de fato, for eficaz em sua finalidade, não haveria direito à contagem majorada, própria da aposentadoria especial. A conclusão, apesar de eloquente, deixou uma grande margem de insegurança, pois abriu a possibilidade de se afastar a eficácia da proteção fornecida pelo EPI, no caso concreto. Não bastasse, o próprio STF assim o fez, pois disse, textualmente, que o EPI não se revela eficaz

na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, possibilitando o acesso à aposentadoria especial, ainda que o PPP entregue a informação da eficácia do EPI.

Talvez a pretensão do STF fosse, a partir do aludido “*dentif case*”, examinar, pontualmente, quando e em que situações o EPI seria eficaz ou não, a exemplo do que fez com o ruído.

Mas essa diretriz foi logo abandonada quando do julgamento do Tema 852 do STF. No caso específico, no julgamento do ARE 906.569/PE, a Corte – em caso que confrontou a eficácia de EPI para proteção do fator de risco eletricidade – estabeleceu que a avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 não ostenta repercussão geral; haja vista que demandaria o necessário incursão na análise da adequada aplicação de legislação infraconstitucional, ou mesmo matéria probatória, via essa incompatível com os limites próprios do Recurso Extraordinário.

Nesses termos, o desenho probatório da eficácia do EPI, mormente em relação aos meandros em que a prova poderá ser acessada, passou a tocar ao col. STJ.

E, justamente, dando cumprimento a esse desiderato, em 20/4/2021 (Dje 7/5/2021), a Primeira Seção do STJ afetou à sistemática dos precedentes qualificados o Tema 1.090 no Resp n. 1.828.606/RS, com as seguintes questões submetidas a julgamento:

- 1) se para provar a eficácia ou ineficácia do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que consta no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória; 2) se é possível impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo tribunal de origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva; 3) se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é legalmente praticável a ampliação; 4) se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível,



examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo tribunal de origem (enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade); 5) se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para que o INSS demonstre ausência de dúvida sobre a eficácia do EPI atestada no PPP.

Trata-se de tema que abarca uma gama extensa de discussões (necessidade de dilação probatória, valor probatório do PPP, tipos de prova admissíveis em Juízo, ônus probatório etc.) envolvendo a comprovação da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI em ações previdenciárias para fins de reconhecimento de tempo de serviço como especial.

Em pesquisa realizada na página eletrônica do STJ (<https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoess/>), no dia 22/7/2021, observou-se que, desde a afetação do Tema 1.090/STJ (20/4/2021) até a data dessa pesquisa, havia sido determinada, por decisões monocráticas dos respectivos relatores, a devolução de 19 processos com recursos especiais aos tribunais de segunda instância para a observância da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC/2015, tendo em vista os objetos de tais recursos tratarem de questão inserida no Tema 1.090/STJ. Desse total, foram contabilizados sete processos que haviam sido remetidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região àquele Tribunal Superior.

No TRF5, já estão sobrestados, até setembro de 2021, 49 recursos especiais que tratam da temática, havendo a estimativa de que esse número aumente consideravelmente até o fim do ano, seja com a devolução pelo STJ de todos os recursos especiais que tratam dessa matéria e que já haviam sido admitidos e enviados pela Presidência ou Vice-Presidência do TRF5 antes da afetação do Tema 1.090/STJ, seja em face do número de processos que ainda tramitam no TRF5 e que versam sobre o tema.

De fato, nos últimos dois anos se contabilizou a subida ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região de **mais** de 1.500 processos eletrônicos vindos da primeira instância com assuntos classificados como “aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991)” ou “averbação/cômputo/conversão de tempo de serviço especial”, estimando-se que na maior parte dos processos com esses assuntos existe discussão acerca da eficácia ou não do EPI para fins de reconhecimento de tempo especial.





Nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, já foram contabilizados, até setembro de 2021, 127 recursos sobrestados em razão do tema em destaque, havendo a expectativa de que esse número aumente significativamente nos próximos meses, notadamente em razão da semelhança do Tema 1.090/STJ com o Tema 213/TNU, este último julgado em definitivo no mês de fevereiro deste ano, de modo que, a despeito de ter havido o retorno do andamento dos processos que estavam sobrestados nas Turmas Recursais em razão do Tema 213/TNU⁷¹, uma nova paralisação dos mesmos, desta vez em razão do Tema 1.090/STJ, será inevitável caso haja a interposição de recursos excepcionais pelas partes após ser exercido o juízo de conformidade quanto àquele tema da TNU.

Esse quantitativo de processos que certamente ficarão sobrestados nos próximos meses em razão do Tema 1.090/STJ, na Justiça Federal da 5ª Região, revela-se ainda mais significativo e impactante se considerarmos o total de demandas relacionadas a essa temática que passam pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região.

Em levantamento estatístico feito no sistema processual Creta, constatou-se a distribuição de 3.422 processos nos últimos 12 meses em tais órgãos julgadores especializados da 5ª Região, com assunto classificado como “aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991)”, conforme se observa no quadro a seguir:

Ações previdenciárias classificadas com o assunto “aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991)”		
Turmas Recursais da 5ª Região		Distribuição nos últimos 12 (doze) meses
JJFCE	1TR	218
	2TR	219
	3TR	240

71 Tema 213/TNU – “Saber quais são os critérios de aferição da eficácia do Equipamento de Proteção Individual na análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum”. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Turma Nacional de Uniformização. PEDILEF n. 0004439-44.2010.4.03.6318/SP. Pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL). Representativo de controvérsia. Tema 213. Previdenciário. Aposentadoria especial. [...]. Relator: Juiz Federal Fábio de Souza Silva. Brasília, DF: CJF, TNU, 2020. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/publico/pdfs/00044394420104036318.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2021.

JJFPE	1TR	428
	2TR	394
	3TR	474
JFRN		276
JFPB		372
JFAL		521
JFSE		280
TOTAL		3.422

Nesse universo de 3.422 (três mil e quatrocentos e vinte e dois) processos com assunto classificado como “aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991)”, estima-se também que boa parte deles envolve a discussão acerca da eficácia ou não do EPI para fins de reconhecimento de tempo especial e muitos certamente serão atingidos pelo sobrestamento em razão da afetação de tal matéria no Tema 1.090/STJ.

O CNJ, outrossim, indica a existência de uma quantidade massiva de processos relacionados à aposentadoria especial, a exemplo do ano de 2019, apontando 15.384 processos, e no ano de 2020, em um incremento de cerca de 20%, 141.660 processos⁷².

Não bastasse a repercussão estatística na esperada paralisação, no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, de vultosa quantidade de processos com recursos especiais que tratam de questões abrangidas pelo Tema 1.090/STJ, deve ser levado em conta também o impacto social que sobrevirá de um sobrestamento dessa magnitude indefinido no tempo, porquanto se trata de ações em que se almeja o pagamento de verbas de natureza alimentar, necessárias, portanto, à subsistência dos promoventes.

3 Conclusão

Diante do exposto e com base na atribuição prevista no inciso II, c/c

72 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números*: 2019. Brasília, DF: CNJ, 2019. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 20 maio 2020.; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números*: 2020. Brasília, DF: CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 1 abril 2021.



I, alínea c, do art. 2º da Resolução n. CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, referente ao gerenciamento de precedentes, sugere-se, como, outrossim, em face da abrangência do Tema 1.090/STJ e dos impactos numérico e social acima explanados no sobrestamento de todos os processos com recursos especiais que versam sobre essa temática na Justiça Federal da 5ª Região, o que se imagina acontecer também no âmbito das Cortes e Turmas Recursais Federais das outras Regiões do País, a Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região recomenda:

1) A expedição de ofício ao STJ, endereçado ao seu Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de que se pondere a importância da celeridade no julgamento do tema em destaque, afetado por meio do Resp n. 1.828.606/RS à sistemática dos precedentes qualificados.

2) O encaminhamento desta nota técnica ao Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, a fim de levar a conhecimento do Colegiado a sugestão aqui apresentada para análise da conveniência da prioridade de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.090.



Brasília, 28 de setembro de 2021.

Tema: Divulgação e compilação dos precedentes vinculantes em matéria processual penal, decididos em *habeas corpus* coletivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Nota Técnica 2/2021 da Rede dos Centros de Inteligência do TRF1).

Relatores: Juiz Federal Roberto Veloso (TRF1), Juiz Federal Marcelo Maulucelli (TRF4), Servidora Maria Lúcia Paternostro (STJ) e Servidor Júlio Sisson (STF).

Este trabalho visa dar soluções efetivas aos julgados em *habeas corpus* coletivos proferidos por tribunais superiores e que foram brilhantemente expostos na Nota Técnica n. 2/2021, relatada pelos Juízes Federais Bruno Hermes Leal (4ª Vara Criminal/SJRR) e Roberto Carvalho Veloso (1ª Vara Criminal/SJMA), da Rede de Inteligência e Inovação da 1ª Região, bem como o encaminhamento na última reunião da Rede de inteligência da Justiça Federal.

A Nota Técnica n. 2/2021 – RDI 1ª Região ressaltava alguns pontos de suma importância: (a) baixa representatividade estatística de precedentes qualificados pelos tribunais superiores em matéria penal, notadamente no reconhecimento de matérias com repercussão geral; (b) “um risco ponderável” de desconhecimento de precedentes em ritos processuais diversos; (c) o efeito vinculante das decisões concessivas de *habeas corpus* coletivos pelo STF e o STJ.

E a partir dessas premissas os autores concluem acertadamente que: não é difícil concluir que a difusão do material decisório produzido em caráter vinculante pelo STF e pelo STJ se afigura da mais alta relevância, corroborando a percepção doutrinária segundo a qual a cultura de precedentes tornaria o sistema processual penal “mais coerente, incrementando o respeito à liberdade (autodeterminação) e à igualdade entre as pessoas (mesmo tratamento para situações iguais), bem como densifica a segurança jurídica”.

De fato, os precedentes em *habeas corpus* coletivos têm se tornado uma realidade no âmbito da judicatura superior brasileira, como um instrumento que visa dar mais efetividade a questões objetivas em matéria penal. Além disso, é preciso ressaltar que o acesso às cortes superiores nacionais, em matéria

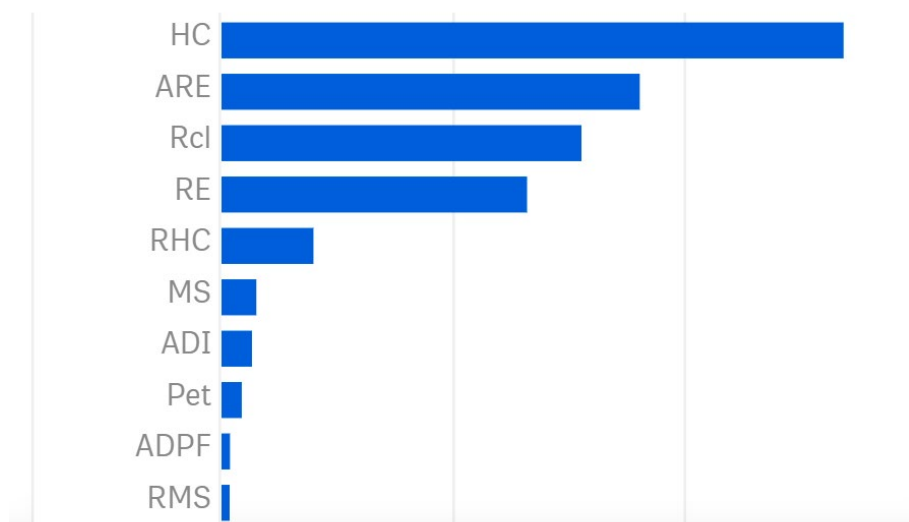


penal, tem-se mostrado, estatisticamente e em termos de técnica processual, mais facilitado por intermédio do remédio constitucional. Ao mesmo tempo, nesses julgamentos há maior possibilidade de um posicionamento mais claro das cortes sobre as determinações advindas de seus julgados.

Isso é facilmente demonstrado pelos dados de distribuição de processos nos tribunais superiores. No STF, apenas no ano de 2021 já foram distribuídos mais de cinco mil *habeas corpus* aos ministros relatores, sendo essa a classe processual de maior distribuição entre todas da corte, superando inclusive os agravos em recursos extraordinários. Da mesma forma ocorre no STJ, onde a matéria penal é concentrada ordinariamente nos gabinetes dos ministros que compõem a Terceira Seção, entre estes relatores o *habeas corpus* também é a classe processual de maior distribuição, representando até dez vezes mais do que processos distribuídos na classe de recursos especiais.

Segue gráfico, retirado do sítio eletrônico do STF, apontando as distribuições por classe processual no ano de 2021:

Processos por classe



Apenas para exemplificar, o acesso ao julgamento pelas cortes superiores é muito facilitado, do ponto de vista processual, pela utilização do remédio constitucional. Isso porque o *habeas corpus* prescinde da representação por

intermédio de advogado, dispensa de custas processuais, é interposto diretamente na corte processante sem passar por juízo prévio de admissibilidade e ainda cabível a concessão de liminar para cessar grave violação de direito.

Diante desse quadro, não é difícil concluir também que os julgados em *habeas corpus* coletivos devem se avolumar nos anos seguintes, seja pelo acesso facilitado seja pelo próprio dado estatístico.

Para evidenciar que o momento é de aumento nesse tipo de julgamento, é preciso notar que, depois da elaboração da Nota Técnica n. 2/2021 – RDI 1ª Região, já é possível verificar na jurisprudência do STF o processamento de novos *habeas corpus* coletivos, inclusive com amplas repercussões processuais e sociais, conforme dois exemplos a seguir:

Penal. Processo Penal. *Habeas Corpus* coletivo em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Art. 318, incisos III e VI, do CPP. Ordem concedida. Pedidos de extensão. Matéria estranha ao feito ou não demonstração dos requisitos necessários à extensão da ordem. Fase de implementação do acórdão. Necessidade de realização de audiência pública. Baixa quantidade de informações remetidas pelos Tribunais em relação ao cumprimento da ordem coletiva. Relevância da questão diante da situação de superlotação carcerária e da existência de um estado de coisas inconstitucional (ECI) no sistema penitenciário brasileiro. Importância da audiência pública para tratar dessas questões, além de servir como instrumento para a obtenção de informações sobre o cumprimento desta ordem coletiva. Indispensável convocação dos Presidentes dos Tribunais e de representantes da sociedade civil para discutir essas questões. Voto pelo não conhecimento dos pedidos de extensão e pela realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva.

(HC 165704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-164 DIVULG 17/8/2021, publicado em 18/8/2021).

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM *HABEAS CORPUS* COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECOMENDAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL.





APDF 347 – MC. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONCESSÃO EM PARTE DA MEDIDA CAUTELAR.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de *habeas corpus* coletivo para discutir pretensões de natureza individual homogênea. 2. A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, declarou a epidemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus – Sars-Cov-2, como emergência em saúde pública de importância internacional. 3. A Organização das Nações Unidas – ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, antes ao perigo de propagação da covid-19 em estabelecimentos prisionais e aos efeitos dessa contaminação generalizada para a saúde pública em geral, recomendaram aos países que, sem o comprometimento da segurança pública, adotassem medidas para reduzir o número de novas entradas nos presídios e para antecipar a libertação de determinadas grupos de preso, dentre eles, aqueles com maior risco para a doença. 5. A adoção de medidas preventivas à infecção e à propagação do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais foi trilhada por diversos países do mundo como os Estados Unidos da América, o Reino Unido e Portugal. 6. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados e aos Tribunais do País a adoção de medidas com vista à redução dos riscos epidemiológicos. Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 7. A Constituição da Federal e a Lei de Execuções Penais asseguram a saúde como direito das pessoas privadas de liberdade, ao mesmo tempo que colocam a assistência à saúde do detento como dever do poder público (art. 196 da Constituição Federal; arts. 10; 11, inciso II; 14; 41, todos da Lei de Execução Penal). 8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, dado que presente um “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais” das pessoas recolhidas ao cárcere decorrente de falhas estruturais e de políticas públicas (ADPF 347 MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015). 9. Os dados trazidos aos autos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça – DMF/CNJ demonstram que o novo coronavírus representa maior risco para a população prisional do que para a população em geral. 10. O perigo de lesão à saúde e à integridade física do preso é agravado quando se considera presídios com ocupação acima da capacidade física e detentos pertencentes à grupo de risco para a Covid-19. 11. O risco à segurança pública, por sua vez, é reduzido quando se contempla com as medidas alternativas ao cárcere somente àqueles detidos por crimes cometidos sem violência ou grave

ameaça à pessoa. Juízo de proporcionalidade. Exclusão dos crimes listados no art. 5º-A da Recomendação do CNJ n. 62/2020 (incluído pela Recomendação n. 78/2020). Dispositivos constitucionais e normas convencionais assumidas pelo Brasil. 12. A aferição da presença dos requisitos para a concessão das medidas alternativas ao cárcere deve ser feita pelo Juízo de origem em processo específico no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa. Necessidade de comprovação e de análise da realidade sanitária do estabelecimento prisional. Precedentes do STF. 13. Plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida em parte.

(HC n.188820 MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-056, DIVULG 23/3/2021, publicado em 24/3/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. PRESOS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO RELATOR. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Compete ao Ministro Relator, nos termos do art. 21, inciso V, do RISTF, deferir, em caso de urgência, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público.; 2. O impetrante aponta decisões proferidas, em especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sua compreensão, seriam ilegais e estariam a descumprir a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Habeas corpus coletivo conhecido.; 3. Os dados acostados aos autos evidenciam que o novo coronavírus representa maior risco para a população prisional do que para a população em geral. Plausibilidade jurídica do pedido caracterizada.; 4. A possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação à saúde e à vida das pessoas levadas ao cárcere está devidamente configurada.; 5. Agravo regimental desprovido.

(HC n.188820 MC-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-111 DIVULG 9/6/2021, publicado em 10/6/2021)

Em um dos casos, o Ministro Relator Gilmar Mendes convocou uma audiência pública ao analisar o impressionante quadragésimo primeiro pedido de extensão. Noutro, o Ministro Relator Edson Fachin analisou o cumpri-



mento de Recomendação do Conselho Nacional de Justiça por parte do STJ. É fácil notar que a complexidade jurídica e política das questões discutidas nos *habeas corpus* coletivos ultrapassam e muito aquelas debatidas nas impetrações individualmente consideradas. Não é errado dizer que ontologicamente o *habeas corpus* coletivo se assemelha mais a ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).

Diante de tal quadro, evidentemente que não cabe adentrar nas escolhas jurisdicionais por parte dos senhores ministros sobre o julgamento dos *habeas corpus* coletivos, mas é necessário um esforço institucional para a melhor divulgação destes precedentes, justamente considerado o “risco ponderável” de que tais julgamentos encontrem dificuldades diversas na sua aplicação por outros órgãos dos sistemas de Justiça.

A situação atual é que a divulgação de tais julgados está ocorrendo sem nenhum tipo de estruturação pelos tribunais superiores.

Assim, é necessário que a divulgação dos precedentes em tutela coletiva realizados pelos tribunais em matéria penal seja elaborada de forma sistemática, visando uma padronização mínima para possibilitar a consulta tanto pelos jurisdicionados, quanto por outros órgãos do sistema de Justiça. Tal providência é de suma importância, pois possibilitará, de forma objetiva e clara, a busca sobre a abrangência do que já decidido pelos tribunais superiores sem a necessidade de que seja busca específicas nos vários bancos de jurisprudência. Embora não seja objeto desta nota técnica, também parece ser de muita utilidade que os bancos de jurisprudência também esquadriem estes julgados de forma a destaca-los.

Um dado objetivo que pode ajudar sobremaneira é separação dos remédios constitucionais coletivos que buscam atingir situações atuais e futuras, daqueles *habeas corpus* que visam proteger direitos individualmente considerados, tal fato poderia ser feito através de uma criação, ou da divisão da classe processual do *habeas corpus* pelo CNJ. Na tabela única de classes processuais não há especificação do *habeas corpus* coletivo, muito embora exista a previsão do Mandado de Segurança Coletivo, por exemplo. Tal medida visa justamente dar maior visibilidade ao objeto, e é essencial para levantamento estatístico minimamente confiáveis.

Nos Tribunais Regionais Federais, parece incumbir aos Núcleos de

Ações Coletivas a responsabilidade pela divulgação destes precedentes. Trata-se de unidade especializada com ampla expertise na divulgação estruturada, muito embora ainda esteja pendente de regulamentação a Resolução CNJ n. 339 de 8/9/2020, a estruturação da divulgação das ações coletivas penais parece compor o cerne da sua atuação institucional.

Cabe mencionar que a estruturação da matéria penal em precedentes qualificados é um esforço contínuo a ser enfrentado por todos os atores dentro do espectro do Poder Judiciário. O baixo número percentual histórico em matéria penal nos precedentes qualificados, são hoje contrastados pelo grande volume processual de ações próprias. Assim, parece razoável a existência de um espaço ainda a ser preenchido com a proposição de um número maior de temas em repercussão geral e recursos repetitivos de matéria penal, principalmente com a utilização de temas cuja jurisprudência nos tribunais superiores já se encontra pacificada em outras classes processuais. A título de exemplo, foi exatamente o que proposto pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.169 da Repercussão Geral com a utilização da técnica da reafirmação da jurisprudência justamente construída na concessão de *habeas corpus*. É em matéria penal que a segurança jurídica, o decido processo legal, a prestação jurisdicional célere, com respeito ao princípio da isonomia, tão caros na busca por uma Justiça mais efetiva através dos precedentes qualificados, se mostram de maior importância.

Ante o exposto submetemos ao grupo decisório do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal as seguintes propostas:

- Divulgação do conteúdo da Nota Técnica n. 2/2021 – RDI 1ª Região, por todos os seus respectivos. Encaminhamento de proposta (sugestão) aos tribunais superiores para que designem acesso ao público externo, em seus respectivos sítios eletrônicos, lugar específico para a consulta de decisões concessivas de tutela coletiva com a finalidade da maior divulgação possível destes julgados.
- Encaminhamento de proposta ao CNJ para possibilitar a criação de classe processual distinta do *habeas corpus* para os casos de providimentos coletivos.
- Proposição para que os NUGEPNACs sejam responsáveis pela cataloga-



ção de eventuais julgamentos coletivos no âmbito dos TRFs, ou que se determine órgão responsável pelo repositório de decisões concessivas.

Por fim, considerando a baixa proporcionalidade numérica de matérias penais, propõe-se:

1) O encaminhamento da proposta aos tribunais superiores para possibilidade de, após a decisão em processos de *habeas corpus* coletivos, afetar a matéria ao rito dos precedentes qualificados, justamente para buscar maior divulgação do resultado dos julgados, utilizando, por exemplo, a técnica do incidente de Assunção de Competência ou o de reafirmação de jurisprudência.

2) O encaminhamento da proposta aos Juízos responsáveis pelas admissibilidades recursais extraordinárias para posterior encaminhamento de recursos representativos de controvérsia aos tribunais superiores.



Brasília, 28 de setembro de 2021.

Tema: Uniformização de entendimento na jurisprudência sobre o alcance da compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão, nos casos de multirreincidência e/ou nos casos de reincidência específica.

Relatores: Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Juiz Federal Marcelo Malucelli (TRF4).



1 Relatório

A partir de proposição do TRF da 4ª Região, o Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência realizou pesquisa sobre a litigiosidade interna decorrente de divergências interpretativas no tratamento da seguinte questão em matéria penal (dosimetria da pena): *Nos casos de multirreincidência e/ou nos casos de reincidência específica, é possível que a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão não seja integral?*

A questão guarda pertinência com a Nota Técnica 2/2021, produzida pela Rede de Inteligência e Inovação da 1ª Região, que tratou da *compilação e divulgação dos precedentes vinculantes em matéria processual penal, em especial os originados de habeas corpus coletivos julgados pelos tribunais superiores*.

2 Análise do tema

Dando início aos trabalhos de prospecção de enfrentamento da matéria perante os Tribunais Regionais Federais, constatou-se que, na Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, o acervo de processos pendentes de decisão de admissibilidade de penal é muito novo, sendo que não houve nenhuma apreciação recente de recurso sobre esta matéria, e também não há nenhum recurso aguardando apreciação quanto à questão posta.

Já em pesquisa direcionada às decisões mais antigas, verificou-se que a grande maioria, no que concerne à admissibilidade, esbarra na incidência da Súmula 7 do STJ, de impossibilidade de rediscussão fático-probatória, o que impede a subida dos recursos às Cortes Superiores.

Alargando a pesquisa para os julgados das Turmas dos Tribunais Regionais Federais, encontramos o seguinte panorama:

TRF1

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– 0000016-20.2018.401.3601

Relatora: Des. Mônica Sifuentes, 3ª Turma, julgado em 23/2/2021

– 0007559-19.2014.401.3600

Relatora: Des. Maria do Carmo Cardoso, 3ª Turma, julgado em 06/10/2020
Possibilidade de compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, mesmo nos casos de reincidência específica, res-salvados os casos de multirreincidência, de acordo com o entendimento do STJ no julgamento do HC 365963/SP.

– 0000090-91.2010.401.3201

Relator: Des. Olindo Menezes, 4ª Turma, julgado em 10/8/2020

Possibilidade de compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, mesmo nos casos de reincidência específica.

MULTIRREINCIDÊNCIA

– 0002872-36.2018.401.3801

Relatora: Des. Mônica Sifuentes, 3ª Turma, julgado em 8/9/2020

Impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de multirreincidência, de acordo com o entendimento do STJ no julgamento do HC 365963/SP.

– 0003160-33.2017.401.3602

Relator: Des. Cândido Ribeiro, 4ª Turma, julgado em 18/8/2020

Impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de multirreincidência.

TRF2

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– 0502615-04.2018.402.5101 (TRF2: 2018.51.01.502615-4)



Relator: Des. Antonio Ivan Athié, 1ª Turma Especializada, julgado em 23/11/2018

– 0500024-40.2016.402.5101 (TRF2: 2016.51.01.500024-7)

Relator: Des. Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada, julgado em 21/6/2017

Impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de reincidência específica. Compensação parcial.

MULTIRREINCIDÊNCIA

– 0502755-72.2017.402.5101 (TRF2: 2018.51.01.502615-4)

Relator: Des. Paulo Espírito Santo, 1ª Turma Especializada, julgado em 22/2/2019

– 0502615-04.2018.402.5101 (TRF2: 2018.51.01.502615-4)

Relator: Des. Antonio Ivan Athié, 1ª Turma Especializada, julgado em 23/11/2018

Devido à multirreincidência, a circunstância agravante prevalece sobre a atenuante de confissão.

– 0000429-50.2013.4025001 (trf2: 2013.50.01.000429-6)

Relatora: Des. Simone Schreider, 2ª Turma Especializada, julgado em 6/6/2019

– 008507-96.2014.402.5001 (TRF2: 2014.0.01.008507-0)

Relator: Des. Marcelo Ferreira de Souza Granado, 2ª Turma Especializada, julgado em 1/2/2018

Impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de multirreincidência. A compensação deve ser parcial.

TRF3

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– 0005560-20.2008.403.6111

Relator: Des. Hélio Nogueira, 1ª Turma, julgado em 5/7/2016

– 0003460-68.2017.403.6114 e 5006208-02.2019.403.6119

Relator: Des. José Marcos Lunardelli, 11ª Turma, julgados em 12/7/2021





e 5/6/2020, respectivamente

Possibilidade de compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, mesmo nos casos de reincidência específica, ressalvados os casos de multirreincidência.

– 0006731-44.2018.403.6181

Relator: Des. Nino Toldo, 11ª Turma, julgado em 8/8/2019

Possibilidade de compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, mesmo nos casos de reincidência específica.

EM SENTIDO CONTRÁRIO

– 0001754-95.2017.403.6002 e 0007096-40.2016.403.6126

Relator Paulo Fontes, 5ª Turma, julgados em 19/3/2018 e 19/2/2018, respectivamente

A compensação integral das agravantes não é aplicável aos condenados multirreincidentes e nem aos reincidentes específicos.

MULTIRREINCIDÊNCIA

– 500108420.2019.403.6125

Relator: Des. Paulo Gustavo Guedes Fontes, 5ª Turma, julgado em 10/6/2020

– 0004809-36.2016.403.181

Relator: Des. André Nekatschlow, 5ª Turma, julgado em 24/4/2017

– 5000698-79.2020.403.6181

Relator: Des. Nino Oliveira Toldo, 11ª Turma, julgado em 23/7/2021

– 5004661-41.2020.403.6102

Relator: Des. José Marcos Lunardelli, 11ª Turma, julgado em 12/2/2021

Impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de multirreincidência.

TRF4

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– 5004405-78.2020.404.7005

Relatora: Des. Cláudia Cristina Cristofani, 7ª Turma, julgado em 25/5/2021

– 500996217.2018.404.7005

Relator: Des. Luiz Carlos Canalli, 7ª Turma, julgado em 16/3/2021
– 5073167-98.2019.404.7000

Relator: Juiz Federal Nivaldo Brunoni, 8ª Turma, julgado em 25/8/202
Possibilidade de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, ainda que específica.
– 5010293-62.2019.404.7005

Relatora: Des. Salise Monteiro Sanchotene, 7ª Turma, julgado em 16/3/2021

A agravante de reincidência, ainda que específica, admite integral compensação com a atenuante de confissão espontânea, havendo ressalva somente quanto aos casos de multirreincidência.

MULTIRREINCIDÊNCIA

– 5001078-26.2019.404.71017

Relator: Des. Luiz Carlos Canalli, 7ª Turma, julgado em 22/6/2021
Tratando-se de multirreincidência, descabe falar em eventual compensação entre a atenuante relativa à confissão e a agravante concernente à reincidência, devendo preponderar a última.

– 5007188-65.2019.404.7009

Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 8ª Turma, julgado em 21/7/2021

– 5003596-07.2019.404.7108

Relator: Des. João Pedro Gebran Neto, 8ª Turma, julgado em 14/7/2021
Possibilidade de compensação parcial da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, nos casos de multirreincidência.

TRF5

MULTIRREINCIDÊNCIA

– 000136684.2015.405.8500

Relator: Des. Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, 4ª Turma, julgado em 15/3/2016

“No caso concreto, não há como proceder à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, uma vez que o réu ostenta mais de 05 (cinco) condenações transitadas em julgado”.



No STJ, a maioria dos julgados é pela possibilidade de compensação da agravante de reincidência, ainda que específica, com a atenuante de confissão. A maioria dos entendimentos se norteia pelo decidido no HC n. 365963 da 3ª Seção, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, julgado em 11/10/2017. A ementa deste julgado, com a matéria em análise:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – [...].

II [...].

III – Na espécie, a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Incidência da Súmula n. 545/STJ.

IV – A col. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT (Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Dje de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.

V – *Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.*

VI – [...].



VII – [...].

VIII – [...].

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 365.963/SP, Relator o Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 11/10/2017, Dje de 23/11/2017).

Conforme notícia publicada no site do STJ, em 18/10/2017, o ministro relator destacou que ao *julgar o Tema 585* dos recursos repetitivos, em 2013, o tribunal fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Segundo o relator, a questão que faltava definir neste novo julgamento era se aquela tese do repetitivo poderia ser aplicada a qualquer caso de reincidência. E ainda: ao julgar o recurso repetitivo, a Terceira Seção do STJ não fez diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo oportuno, por isso, aplicar a compensação com a atenuante em ambas as situações. “A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência”, resumiu o relator. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros, Fischer citou julgados das turmas de direito penal do STJ em que foi admitida a possibilidade de compensação tanto em casos de reincidência genérica quanto de específica.

São exemplos mais recentes, todos de relatores distintos: AgRg no HC n. 669849; AgRg no HC n. 645530; AgRg no HC n. 177837; HC n. 610233; HC n. 426673; HC n. 413910.

Pela impossibilidade de compensação para os casos de multirreincidência, identificam-se os seguintes julgados daquela Corte Superior: HC n. 462.924; e AgRg no HC n. 445.295, levados a efeito após o julgamento do HC n. 365.963



acima destacado. Vale transcrever o teor dos julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.; 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.; 2. **Muito embora esta Corte tenha firmado jurisprudência no sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal – CP, recentes julgados de ambas as Turmas que julgam matéria penal têm ressalvado seu posicionamento, quando tratar-se de apenados multirreincidentes.**; 3. Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 462.924/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, Dje de 12/9/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.; 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal”.; 2. **Por ocasião do julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator o Ministro Felix Fischer), ocorrido em 11/10/2017, a Terceira Seção**



deste Superior Tribunal decidiu que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea.; 3. No caso, não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência específica do réu, que ostenta doze condenações definitivas.; 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 445.295/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, Dje de 22/8/2018)

Desta feita, os julgados recentes daquela Corte Superior demonstram estar pacificado o entendimento no sentido de que:

- a) a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão;
- b) quando se tratar de multirreincidência, há impossibilidade de compensação integral.

Inclusive, de relevância expressiva para o entendimento de que o tema vem se pacificando é o que consta na *Controvérsia 53* do STJ, *verbis*:

Nos termos da decisão monocrática proferida no Resp n. 1.738.994/PA (Dje de 6/8/2018) pelo Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, relator do TEMA 585/STJ: “Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. Aplicação, revisão ou distinção do TEMA 585/STJ. Vide TEMA 585/STJ (tese firmada: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”). **A situação da presente controvérsia foi alterada para**



cancelada em razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ que prevê hipótese de rejeição, de forma fundamentada, da indicação do recurso especial representativo da controvérsia devido à ausência dos pressupostos recursais genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos requisitos regimentais (Decisões publicadas nos Djes de 1º/8/2018 e 4/10/2018).

Do despacho do Ministro Sebastião Reis Júnior extrai-se a seguinte passagem esclarecedora:

Assim, não há dúvidas de que o concurso entre circunstâncias agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Desta forma, reputo inconveniente realizar a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia, o que ocasionaria o retardamento de inúmeros demandas criminais, quando, para a tomada de decisão, será sempre necessário um estudo caso a caso. Afasto, portanto, a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia.

Anote-se que se refere tanto ao decidido no Tema 585, quanto ao HC 365.963/SP, ou seja, levou-se em conta tanto a decisão sobre a questão da compensação nos casos de reincidência genérica e específica, como também nos casos de multirreincidência, esta última tratada pelo julgamento da 3ª Seção no referido HC.

De todo o exposto, parece claro que atualmente está pacificado o entendimento do STJ no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, porquanto não há preponderância entre elas, não devendo ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (reincidência específica), não sobrando lugar para agravamento da pena, nesta situação de sopesamento.

Todavia, tratando-se de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo incabível compensar a atenuante com a agravante como se apresentassem pesos idênticos, pois tal entendimento ofenderia frontalmente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo admissível a sua compensação apenas de forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea, e aqui, sim, sobrando espaço para a exasperação da pena imposta.

Em que pese a existência de jurisprudência dominante quanto às





questões que envolvem a reincidência específica e a multirreincidência, na confrontação com a atenuante da confissão espontânea, não há precedente qualificado sobre o tema e, portanto, não se pode considerar vinculante o entendimento que vem prevalecendo no âmbito do STJ.

E muito embora a questão possa não estar chegando, em quantidade expressiva, aos tribunais superiores, ela permanece sendo objeto de debate no âmbito de primeiro e segundo graus, por provocação do Ministério Público ou da defesa e a litigiosidade recursal ou mediante *habeas corpus* permanece existindo, assim como entendimentos divergentes, o que, para superação e efetiva segurança jurídica e previsibilidade, dependeria da existência de precedente de caráter vinculante, seja originado dos tribunais de 2º grau, seja originado do STJ.

O modelo de precedentes, tal como concebido, é um sistema, o que conduz à necessidade de percepção das interconexões entre as atividades de todos os órgãos do Poder Judiciário, alinhados no propósito de gerar previsibilidade e segurança jurídica às decisões judiciais que interpretam o Direito, inclusive – e talvez especialmente – em matéria penal. Nesse sentido é que se impõe tomar em consideração a recorribilidade e seus efeitos em todos os graus de jurisdição.

3 Conclusão

Diante da importância do tema e da pacificação de entendimento no tocante às questões aqui analisadas, propõe-se:

1) O encaminhamento desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para que, diante de eventual recurso representativo de controvérsia, presentes os requisitos legais, avalie a conveniência de propor a afetação das questões aqui tratadas ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, dando-se tratamento semelhante ao dispensado ao Resp n. 1753512, paradigma do Tema 1.006, com vistas à produção de precedente vinculante e à obtenção de estabilidade, coerência e integridade no tratamento judicial do tema.

2) O encaminhamento desta nota técnica às Vice-Presidências dos TRFs, para que sejam selecionados recursos representativos de controvérsia para envio ao STJ.

3) O compartilhamento desta nota técnica, por meio dos Nugeps, Co-

missões Gestoras de Precedentes dos TRFs e órgãos afins dos Tribunais Estaduais, com os órgãos julgadores de primeira e segunda instância, inclusive para que neles também se possa avaliar a possibilidade e conveniência de afetação do tema em sede de IRDR ou IAC, incidentes que, uma vez julgados em definitivo, produzirão efeitos vinculantes, reduzindo a litigiosidade nas instâncias de base.



Brasília, 5 de maio de 2023.

Propõe a adoção de procedimentos para governança do acervo de processos sobrestados no âmbito dos tribunais, bem como a criação ou sistematização de rotinas voltadas à avaliação da necessidade de modulação de efeitos nos precedentes qualificados.



Tema: Governança do sobrestamento dos processos repetitivos e da modulação de efeitos como estratégias de prevenção de litigiosidade supervisão de aderência das Notas Técnicas n. 7, 8, 19 e 20.

Relatores: Tais Schilling (TRF4), Marco Bruno Miranda Clementino (TRF5), Vânia André Cardoso de Moraes (TRF6) e Danielle Gomes Albuquerque de Aguiar (TRF5).

Revisores: Roberto Carvalho Veloso (TRF1), Odilon Romano Neto (TRF2), Anderson Fernandes Vieira (TRF3), Luiz Bispo (TRF5), Marcelo Ornelas (STJ), Júlio Luz Sisson de Castro (STF).

1 Apresentação do tema e problematização

O tema da governança de processos repetitivos sujeitos a sobrestamento vem sendo alvo de investigações e proposições no âmbito desse Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn).

A publicação do acórdão paradigma, marco temporal definido no art. 1.040 do CPC para aplicação dos precedentes qualificados, nem sempre é suficiente para que tenham imediato prosseguimento os processos repetitivos, que aguardam sobrestados o nascimento de um precedente. É bastante comum e razoável que, em muitas situações, com o objetivo de evitar retrabalho e insegurança jurídica, a opção seja por aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou, ao menos, o julgamento de eventuais embargos de

declaração que tragam pedido de efeitos infringentes ou de modulação de efeitos. Os próprios tribunais superiores, em alguns casos, proferem decisões após o nascimento de seus precedentes, determinando que se mantenha o sobrestamento até o implemento de alguma condição.

O problema é a existência de diferentes entendimentos, no contexto de cada precedente qualificado, quanto ao momento de se levantar o sobrestamento dos casos repetitivos e aplicar o decidido.

A divergência que se estabelece, gerando forte recorribilidade no âmbito dos TRFs, não trata, para o que aqui se examina, de diferentes interpretações sobre o conteúdo do precedente. Diz, isso sim, com a oportunidade para o levantamento do sobrestamento dos processos e aplicação do quanto decidido nos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos, que produzem efeitos vinculantes e expansivos sobre os juízes e tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

A decisão sobre o momento de levantar o sobrestamento, a despeito do que estabelece o art. 1.040 do CPC, está fortemente relacionada à possibilidade de haver modulação de efeitos ou modificação do quanto decidido no precedente, frente à possibilidade ou efetiva oposição de embargos de declaração pelos interessados.

Apesar de o CPC estabelecer a publicação do acórdão como marco, diferentes entendimentos são adotados pelos juízes e tribunais. Na Nota Técnica n. 8, este Centro Nacional investigou a prática dos TRFs quanto ao momento processual que habilita a superação da fase de sobrestamento, uma vez julgado um recurso que se torna precedente qualificado no regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.

Quatro alternativas foram identificadas: i) o momento da prolação do acórdão no julgamento dos recursos repetitivos, com identificação do conteúdo da decisão e da respectiva tese através da ata de julgamento e dos informativos dos tribunais superiores; ii) o marco da publicação do acórdão; iii) o marco do julgamento/publicação do julgamento dos embargos de declaração; iv) o trânsito em julgado.

Verificou-se, na ocasião, que as vice-presidências dos TRFs reconheciam que já seria possível aplicar os precedentes com a publicação do acór-

dão, na esteira do entendimento dos tribunais superiores, que indicavam essa prática, embora houvesse também a rotina, então adotada pelo TRF2, de, em sendo possível, já fazer a aplicação do precedente com base na ata de julgamento e informativos dos tribunais superiores, antes mesmo da publicação do acórdão. Já havia, também, alguns temperamentos à regra geral, com a opção de se aguardar o julgamento de eventuais embargos de declaração, diante da natureza dos temas e da avaliação de que haveria possibilidade de modulação de efeitos do precedente ou mudança de entendimento por essa via.

Na mesma Nota Técnica n. 8, este CIn, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da sistemática de julgamento por precedentes, propôs:

a) o encaminhamento da presente nota técnica ao presidente do STJ e das seções do STJ e à presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de que possam ter presente a disposição das cortes regionais e da própria vice-presidência do STJ em dar imediata aplicabilidade aos precedentes vinculantes, bem como para que avaliem a conveniência e a oportunidade da adoção da técnica da modulação dos efeitos dos precedentes, seja para denti-la ou para afastar sua aplicabilidade, sempre que dessa modulação se puder cogitar, independentemente da oposição de embargos de declaração pelas partes interessadas;

b) o encaminhamento da presente nota técnica ao presidente do STJ e aos presidentes das seções do STJ, presidentes, vice-presidentes dos tribunais regionais federais, coordenadores dos Juizados Especiais Federais, para que, conhecedores dos elementos colhidos pelo presente estudo, avaliem a conveniência da adoção de procedimentos uniformes por tema quanto ao momento para o levantamento do sobrestamento dos processos, diante dos julgamentos de questões com repercussão geral ou repetitivas. Fica ressalvada desta proposta a questão do levantamento do sobrestamento nos casos de julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, diante de regramento diverso pelo CPC (art. 982, § 5º).

Para além da Nota Técnica n. 8, que tratava do tema de forma mais geral, foram também editadas as Notas Técnicas n. 7, 19 e 20 sobre o levantamento do sobrestamento de processos, diante do julgamento de temas específicos pelos tribunais superiores, com vistas à prevenção da litigiosidade e à efetividade da aplicação dos precedentes:



Nota Técnica n. 7: Tema 810 – correção monetária e juros nas condenações da Fazenda Pública;

Nota Técnica n. 19: Tema 69 – incidência das contribuições sociais PIS/COFINS sobre o ICMS;

Nota Técnica n. 20: Tema 731 – remuneração das contas vinculadas ao FGTS.

Em cada nota técnica foram sugeridos procedimentos específicos com vistas à prevenção da litigiosidade recursal nos processos repetitivos.

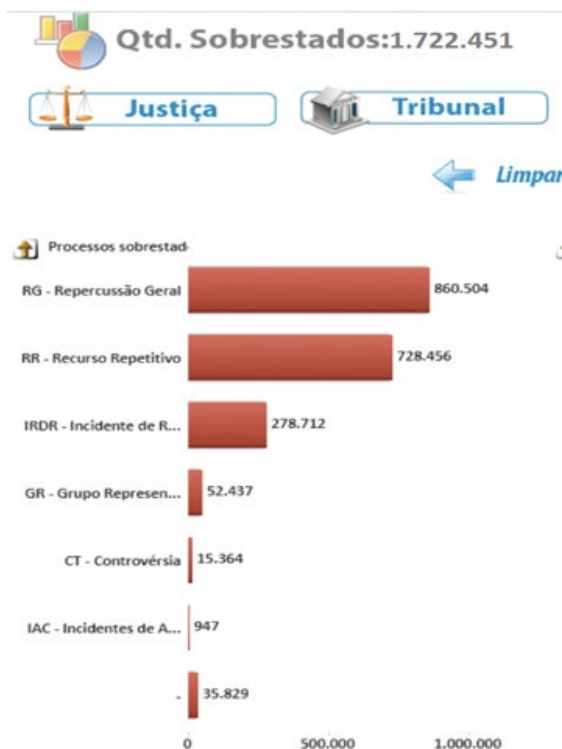
Diante do tempo decorrido e dos inúmeros temas afetados e precedentes já publicados, mas ainda não transitados em julgado, torna-se necessário revisitar o tema.

É muito grande o volume de processos vinculados, sujeitos ao regime de sobrestamento, sendo necessário que se pondere que os efeitos da decisão sobre o momento de levantamento do sobrestamento não se fazem apenas sobre os feitos pendentes junto às vice-presidências dos tribunais. Atualmente, por força do que dispõe o CPC e já permitem os sistemas processuais informatizados, é necessário monitorar os impactos desde o 1º grau, nos juizados e Justiça Federal comum, passando pelos gabinetes nos tribunais de 2º grau, tribunais superiores e pela TNU, de forma a que se garanta que a aplicação dos precedentes qualificados ocorra de forma consistente, com segurança, evitando-se recursos desnecessários e insegurança junto à comunidade jurisdicionada.

Uma busca no painel do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do CNJ⁷³ permite identificar que foram sobrestados mais de 1,7 milhão de processos em todo o País, vinculados a temas de repercussão geral, recursos repetitivos, IRDRs e IACs, entre outros:

73 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Painel de busca ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios. CNJ, Brasília, DF, [2022]. Gráficos. Disponível em: https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_1%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos. Acesso em: 5 maio 2023.

Figura 1. Quantidade de processos sobrestados



Fonte: CNJ (Painel do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios).

É interessante constatar, porém, ao se abrir os dados por tema, que os registros do BNPR não parecem trazer a atualização da aplicação dos precedentes, registrando, apenas, os dados históricos de volume de processos sobrestados por tema e por tribunal, o que dificulta o monitoramento, através da ferramenta, do movimento do sistema de precedentes qualificados, bem como a própria avaliação quanto à efetividade dos precedentes, já que uma comparação dos dados em série histórica permitiria saber se está havendo aplicação dos precedentes e em que tempo isso está ocorrendo.

Tome-se como exemplo os Temas 731 do (Remuneração das contas vinculadas ao FGTS) e 692 (devolução de valores pagos em antecipação de tutela que vem a ser revogada). Trata-se de questões já decididas pelo STJ, porém sem trânsito em julgado, com um volume considerável de processos que ainda estão registrados como sobrestados nos TRFs:



TEMA	QUANTIDADE DE SOBRESTADOS
STJ 731	158.051
STJ 692	10.439

Esses exemplos, obviamente, são mera amostra e não esgotam a problemática nem a quantidade de temas sujeitos a diferentes interpretações quanto ao levantamento da suspensão. Há muitos casos em que, nos temas em referência – e em muitos outros – houve decisão pelo levantamento do sobrestamento para aplicação imediata do precedente, gerando inconformismo de uma das partes e, em consequência, altos índices de recorribilidade, na busca de manter a suspensão até o trânsito em julgado ou, ao menos, até o julgamento dos embargos de declaração, diante da expectativa de efeitos infringentes ou, ao menos, de modulação de efeitos.

Mesmo nas situações em que se decide por manter o sobrestamento até o implemento de uma das condições possíveis, a parte que se sente prejudicada pela demora, impugna a decisão, buscando, com base em decisões dos próprios tribunais superiores, a imediata aplicação do precedente, gerando forte litigiosidade, especialmente pelas vias do agravo de instrumento e do agravo interno.

Para além dos recursos, tem havido intenso retrabalho nos casos em que se devolve os autos para juízo de retratação, com posterior entendimento, pelo tribunal do precedente, via embargos de declaração, pela modulação de efeitos, o que provoca nova retratação ou recursos extremos, além de uma grande quantidade de ações rescisórias.

A adoção, por diferentes Juízos, frente a um mesmo precedente qualificado, de decisões discrepantes sobre o momento de dar aplicação ao quanto decidido, causa evidente insegurança jurídica e altos índices de litigiosidade.

É nesse cenário que se insere esta nota técnica em estágio de supervisão de aderência.

2 Os efeitos sistêmicos da afetação e do julgamento de temas repetitivos

O modelo de julgamento com base em precedentes, adotado pelo Código de Processo Civil, tem como um de seus principais vetores a necessidade de

dar tratamento racional e isonômico às demandas repetitivas, um fenômeno tipicamente brasileiro e que não encontra correspondência em outros modelos jurídicos.

Não por outra razão, a sistemática definida pelo CPC, que, em grande medida já vinha sendo adotada no tratamento de casos com repercussão geral e de casos repetitivos, prevê rotinas aplicáveis aos processos que dependem, para serem decididos, do enfrentamento de temas iguais aos afetados a julgamento no regime de precedentes qualificados.

A partir da seleção de um ou mais processos representativos de determinada questão (constitucional ou infraconstitucional) repetitiva, sucedem-se diversas etapas geradoras de efeitos sistêmicos. As escolhas realizadas têm reflexos sobre um volume muito grande de processos, distribuídos entre Justiça comum e juizados, nas varas, gabinetes e vice-presidências dos tribunais. Da afetação passa-se pelas decisões sobre sobrestamento dos casos repetitivos, até o nascimento do precedente, com o posterior levantamento do sobrestamento nos processos que o estavam aguardando e a sua aplicação aos casos concretos. Em cada um desses movimentos, os efeitos podem alcançar milhares de processos.

Daí a importância, em um modelo que se pretende isonômico, de uma atuação em perspectiva sistêmica, evitando-se decisões dissonantes no tratamento de questões processuais idênticas, em especial o sobrestamento, e prevenindo-se a necessidade de repetição de decisões e julgamentos, e a proliferação de recursos.

Adotar perspectiva sistêmica, aqui, significa perceber o modelo de precedentes como um grande sistema, em que coexistem diversos elementos, que estão interconectados e que atuam voltados a um propósito. É necessário que cada elemento (o STF, o STJ, cada relator ou nos tribunais superiores e nos ordinários, cada juiz, entre outros) se perceba dentro desse todo maior, bem como avalie em que medida suas ações produzem efeitos sobre os demais e sobre o propósito do sistema.

Se a afetação de um tema repetitivo ao regime de precedentes qualificados tem extensivo impacto sobre a tramitação dos processos congêneres, gerando, na maioria das vezes, a necessidade de sobrestamento de processos em todos os níveis de jurisdição, o julgamento do tema, pelo tribunal do precedente, produz efeitos ainda mais expressivos, porque a eles se agrega a necessidade de in-



interpretar o conteúdo do precedente qualificado recém-nascido; a necessidade de avaliar, através de sua *ratio decidendi*, a extensão dos seus efeitos, para que seja possível danti-lo da forma mais adequada.

Nesse momento surgem muitas dúvidas; algumas quanto à extensão dos efeitos materiais do precedente, outras decorrentes da eventual inocorrência imediata de modulação de efeitos, que vem a ser sinalizada em embargos de declaração ou como possibilidade futura, no próprio julgamento paradigma, o que gera divergências e insegurança quanto ao momento mais adequado do levantamento do sobrestamento dos processos repetitivos.

O que se verifica, na prática, é que alguns juízes, órgãos colegiados e vice-presidências decidem dar imediata aplicação ao precedente, outros decidem aguardar até que haja uma sinalização sobre modulação de efeitos ou mesmo aguardam até o trânsito em julgado.

E isso ocorre entre juízes de uma mesma subseção ou Turmas de um mesmo tribunal, ou turmas recursais de uma mesma Seção Judiciária, gerando, entre a comunidade jurisdicionada, profunda perplexidade, já que, por um fator lotérico, decorrente da distribuição a um Juízo ou outro, um processo pode ser imediatamente impulsionado, enquanto o outro, sobre o mesmo tema, permanece sobrestado.

A perplexidade logo se convola em litigiosidade, surgindo inúmeros agravos de instrumento, agravos internos, Reclamações, mandados de segurança, entre outros instrumentos de impugnação das decisões judiciais sobre sobrestamento.

O sistema normativo não traz, de forma expressa, uma solução adequada para situações como essas.

A previsão legal quanto à aplicação, desde a publicação do julgamento, dos precedentes qualificados, de fato existe, o que a jurisprudência dos tribunais superiores vem reafirmando.

A questão é que a realidade vem demonstrando que há situações em que a segurança jurídica reclama que se aguarde decisão sobre eventual modulação, efeitos infringentes nos embargos ou o trânsito em julgado. Os próprios tribunais superiores assim já decidiram, cautelarmente, em relação a precedentes específicos, como o do Tema 810 do STF (correção monetária dos débitos da Fazenda Pública), em que, após ter autorizado, em diversos casos, a





aplicação imediata do julgamento de mérito, o relator decidiu dar efeito suspensivo aos embargos de declaração; ou o do Tema 982 do STJ (adicional de grande invalidez), em que a própria vice-presidente do STJ, na fase de admissibilidade de recurso extraordinário, decidiu determinar o sobrestamento da aplicação do precedente, até decisão do STF.

Foram decisões fundadas em razões de política judiciária, que buscaram dar efetividade à segurança jurídica e à previsibilidade, vetores do modelo de precedentes.

Essas soluções, que tiveram em conta as especificidades dos temas que haviam sido julgados e que ainda pendiam de solução definitiva, dão a direção para que os TRFs possam adotar semelhante procedimento, também por razões de política judiciária, tendo em conta as especificidades dos temas e dos efeitos esperados com a aplicação do precedente.

Nessa linha, o CNJ, na Recomendação CNJ n.134/2022, nos arts. 43 e 44, instou os tribunais a avaliar, em interpretação lógica e sistemática e em que pese a literalidade dos arts. 985 e 1.040 do CPC, a eventual necessidade de dar efeito suspensivo aos recursos interpostos nos precedentes, inclusive aos embargos de declaração em que se postula a modulação de efeitos, para evitar riscos à isonomia. A recomendação, adotando a mesma lógica, aponta para a possibilidade de que razões de política judiciária justifiquem a manutenção do sobrestamento, quando circunstâncias específicas apontem para riscos de litigiosidade sistêmica e, consequentemente, insegurança jurídica, com prejuízos à igualdade.

3 A racionalidade nos procedimentos de dessobrestamento: o caso do TRF5

A problemática referente à governança do acervo de processos sobrestados por afetação de tema em repercussão geral ou como recurso representativo de controvérsia não passou ao largo do TRF5. Ainda em 2021, a Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região afetou, como tema, a gestão de precedentes no âmbito da Corte, decidindo propor, entre outras medidas, a adoção da técnica de governança do dessobrestamento a fim de comunicar o Tribunal e as Seções Judiciárias quanto ao encaminhamento da Presidência quando da edição de precedentes qualificados pelo STF e pelo STJ.

Um ponto importante a considerar, no histórico de adoção dessa técnica, é o fato de, na gestão da Corte entre 2021 e 2023, a Presidência não ter delegado à Vice-Presidência parte da admissibilidade de recursos extraordinários e especiais, nem tampouco a gestão dos feitos sobrestados por afetação de tema em repercussão geral ou como recurso repetitivo. Muito por isso, também a liderança da Rede de Inteligência coube ao Presidente, que acompanhou ativamente todo o processo de construção da prática.

Ainda em 2021, quando do julgamento dos embargos de declaração do recurso paradigma referente ao Tema 69 de repercussão geral, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) procurou a Presidência a fim de propor que se aguardasse a publicação do acórdão respectivo, porque já adiantava que estava planejando uma iniciativa de desjudicialização para a matéria que constituía objeto do precedente qualificado. Diante disso, como havia processos sobrestados também em 1º grau de jurisdição e nas Secretarias das Turmas, a Presidência submeteu à Rede de Inteligência a primeira “nota técnica de governança do dessobrestamento”, simplesmente recomendando que os feitos permanecessem sobrestados por um tempo determinado. Depois, como a publicação do acórdão demorou bastante e a PFN não chegou a apresentar proposta concreta, a própria Presidência voltou atrás e recomendou o dessobrestamento dos processos, a fim de que fosse aplicado o precedente qualificado.

A experiência se mostrou exitosa, porque se percebeu um desejável alinhamento regional quanto ao procedimento empregado, capaz de prevenir uma explosão de litigiosidade errática e descontrolada. Por isso mesmo, a Presidência, a partir de então, decidiu emitir uma nota técnica de governança do dessobrestamento para cada Tema com processos sobrestados no âmbito do Tribunal que fosse julgado em definitivo pelos tribunais superiores.

Para o TRF5, essas notas têm a finalidade estratégica de conferir tratamento sistêmico à governança do dessobrestamento, com a difusão de uma direção clara de encaminhamento de cada precedente qualificado no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, mas relevância também operacional. Quanto a esta, permite orientar a assessoria no que se refere ao momento de levantamento do sobrestamento, assim como quanto à interpretação do acórdão paradigma para análise e elaboração aplicáveis, contendo, inclusive, os respectivos modelos a serem usados. As notas servem, ainda, para nortear as decisões em processos

conclusos para admissibilidade de recursos extraordinários e especiais.

As notas técnicas de governança do dessobrestamento emitidas pela Presidência são inseridas no sistema da Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, integrada, entre outros membros, pelos Presidentes dos Centros de Inteligência de cada uma das Seções Judiciárias, possibilitando verdadeira difusão em rede quanto aos procedimentos adotados, servindo de orientação para o encaminhamento a ser dado aos feitos sobrestados nas Turmas Recursais ou cuja suspensão foi determinada nas varas federais.

Para além disso, as notas são divulgadas pela Assessoria de Comunicação do TRF5, assim como nos canais de comunicação interna da instituição, permitindo que os Gabinetes antevejam o posicionamento da Presidência e tenham condições de melhor gerenciar a apreciação dos feitos submetidos para adequação.

A estrutura das notas técnicas é dividida em 3 partes, sendo a primeira voltada à explanação geral a respeito da forma como deve se dar a governança do dessobrestamento, que compreende o tratamento que será dado aos processos sobrestados pela sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

Com efeito, a depender do tema, o acervo de sobrestados pode ser bastante numeroso e, não raro, são processos que ficaram nessa situação por um grande período de tempo. Existem também os casos em que foi determinado o sobrestamento dos processos na fase em que se encontravam e não apenas quando da interposição de recursos extraordinários e especiais, de modo que podem existir processos sobrestados na Presidência dos Tribunais e das Turmas Recursais, assim como nas Secretarias das Turmas e Seções, no Tribunal, e nos Juízos de 1º grau.

A segunda parte da nota técnica expõe os dados do paradigma julgado: tese firmada, data da afetação, data do julgamento, data da publicação do acórdão e se houve ou não determinação da suspensão de todos os processos em tramitação, independentemente da interposição de recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

É interessante destacar que, embora o marco temporal usualmente adotado seja aquele estabelecido no art. 1.040, *caput*, do CPC e no art. 238, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal, qual seja, a data



da publicação do acórdão paradigma, há situações específicas que podem reclamar um encaminhamento diverso, com definição de marco temporal posterior, de forma a prevenir litigiosidade ou garantir a adequada operacionalização da aplicação do precedente.

A terceira parte da nota analisa e esclarece o entendimento a respeito do precedente qualificado firmado, bem assim as diretrizes para levantamento do sobrestamento, observando-se a quantidade de processos que devem ser movimentados. Nesse último capítulo da nota, é feito um estudo resumido a respeito da tese firmada no Tribunal Superior, trazendo, também, informações a respeito das discussões que mais têm sido observadas nos recursos excepcionais sobrestados ou pendentes para análise de admissibilidade no TRF5 que tratem sobre a controvérsia estudada.

Nesse sentido, para os casos em que o acórdão recorrido esteja em aparente confronto com a tese firmada, são elaborados modelos de despachos de determinação de devolução do processo ao órgão julgador para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos de art. 1.040, inciso II, do CPC, ou, se for o caso, para a realização de *distinguishing* com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido.

Por outro lado, esse capítulo da nota também apresenta os modelos de decisões para os casos em que acórdão proferido nos autos esteja alinhado à tese firmada, negando seguimento ao recurso excepcional, no qual defendida tese contrária.

Ao final, é destacada a questão de que incumbe ao órgão julgador na hipótese de reexame do recurso para eventual juízo de retratação, analisar a subsunção do caso concreto à situação fática que deu ensejo ao precedente qualificado, explicitando, se for o caso, situação que o distinga.

Até esta data, foram publicadas 29 notas técnicas de governança do dessobrestamento, que orientaram quanto à aplicação da tese firmada pelos tribunais superiores em 2.082 processos sobrestados na Subsecretaria de Recursos pela afetação dos temas.

NOTA TÉCNICA	TEMA	DATA DE PUBLICAÇÃO	QUANTIDADE DE PROCESSOS DESOBRESTRADOS
N. 1/2021	Tema 69 STF	7/6/2021	218
N. 4/2021	Tema 526 STF	10/11/2021	49
N. 7/2021	Tema 962 STJ	3/12/2022	85
N. 2/2022	Tema 962 STF	17/2/2022	36
N. 3/2022	Tema 939 STF	17/2/2022	73
N. 1/2022	Tema 554 STF	16/2/2022	176
N. 4/2022	Tema 1.024 STF	10/3/2022	2
N. 5/2022	Tema 1.075 STF	10/3/2022	19
N. 6/2022	Tema 1.130 STF	10/3/2022	2
N. 7/2022	Tema 1.135 STF	11/3/2022	5
N. 8/2022	Tema 808 STF	11/3/2022	4
N. 9/2022	Tema 303 STF	¼/2022	1
N. 10/2022	Tema 1.083 STJ	¼/2022	2
N. 11/2022	Tema 1.093 STJ	13/5/2022	80
N. 12/2022	Tema 692 STJ	27/5/2022	31
N. 13/2022	Tema 1.070 STJ	27/5/2022	10
N. 14/2022	Tema 1.076 STJ	03/6/2022	649
N. 17/2022	Tema 981 STJ	1/7/2022	126
N. 18/2022	Tema 1.086 STJ	29/7/2022	138
N. 19/2022	Tema 1.076 – Nota complementar à Nota n. 14/2022	29/7/2022	
N. 20/2022	Tema 1.024 STF	5/8/2022	33
N. 21/2022	Tema 1.012 STJ	8/8/2022	16
N. 22/2022	Tema 1.018 STJ	1/9/2022	4
N. 24/2022	Tema 1.046 STJ	8/9/2022	65



N. 25/2022	Controvérsia 349/ TRF5 (extinto Tema 1.066 STF)	6/9/2022	192
N. 26/2022	Tema 1.117 STJ	11/10/2022	1
N. 27/2022	Tema 1.199 STF	21/10/2022	83
N. 28/2022	Tema 1.135 STJ	11/1/2023	19
N. 1/2023	Tema 1.123 STJ	17/3/2023	3
Total de processos dessobrestados			2.082

Para auxiliar o processo de dessobrestamento desses processos, foram realizados, no ano de 2022 e até a presente data, mutirões com servidores da Presidência, do NUGEPNAC e outros da assessoria e de outros gabinetes, que se voluntariaram para respectiva análise.

Para 2023, o desafio lançado tem sido a difusão e capacitação em torno desse modelo de governança do dessobrestamento, para além de desenvolver fluxos institucionais para melhor articulação com as Presidências de Turmas Recursais. Para tanto, foram realizados no TRF5, na primeira quinzena de março, curso sobre a temática relativa à gestão de precedentes, assim como seminário e reunião com representantes de todas as Turmas Recursais, bem assim publicada nota técnica pela Rede de Inteligência da JF5 tratando do modelo de gestão de precedentes a ser aplicado na 5ª Região.

4 Encaminhamentos

Nesse sentido, recomenda-se:

I) que os Tribunais Regionais Federais das seis Regiões passem a adotar uma sistemática de governança do dessobrestamento, cada qual adaptando, naturalmente, às suas particularidades organizacionais, podendo essa atribuição ser conferida à Vice-Presidência, ao Centro de Inteligência, ao NUGEPNAC ou outro órgão ou comissão, conforme pareça mais efetivo;

II) que, nessa sistemática, seja editada nota técnica de governança do dessobrestamento em relação a cada tema de repercussão geral ou recurso repetitivo julgado, respectivamente, por STF e STJ, ressaltando sempre os aspectos estratégicos mais relevantes para gestão do precedente qualificado, a



exemplo da experiência do TRF5, acompanhados, sempre que possível, de análises jurimétricas;

III) que os tribunais superiores e a TNU estudem a possibilidade de adotarem estratégias de governança de sobrestamento, nas circunstâncias eventuais nas quais lhes parecer relevante orientar as instâncias ordinárias quanto a algum aspecto na gestão do precedente qualificado, em especial quanto à eventual conveniência de manutenção do sobrestamento até o trânsito em julgado do precedente ou o julgamento de eventuais embargos de declaração;

IV) que cada TRF desenvolva um fluxo de interação com as Presidências de Turmas Recursais para atuação de forma sistêmica na governança do acervo de processos sobrestados;

V) que o CNJ empreenda esforços, inclusive junto aos tribunais, para que o BNPR possa trazer dados mais precisos e de maior clareza e atualização, em série histórica, de forma a permitir o monitoramento desse volume, o momento de levantamento do sobrestamento e a própria aplicação dos precedentes qualificados;

VI) que os Centros de Inteligência, inclusive o Nacional, figurem como canal de difusão das notas e articulação em torno dos procedimentos empregados em cada caso.



Brasília, 5 de maio de 2023.

Assunto: Possíveis impactos da relevância da questão federal nos TRFs.

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ).

Revisores: Taís Schilling Ferraz (TRF4); Jairo Gilberto Shäfer (TRF4); Roberto Carvalho Veloso (TRF1).



1 Relatório

Os eixos de atuação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) previstos no art. 2º, incisos I e II, da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, envolvem atividades relacionadas ao **monitoramento de demandas judiciais** e à **gestão de precedentes qualificados**. Um ponto em comum nessas atividades é a possibilidade de o Centro atuar na prevenção de demandas sob diversos aspectos, inclusive com a adoção de práticas que envolvam a integração entre instâncias judiciais e órgãos essenciais à função jurisdicional, além de outros atores.

Nesse sentido, é essencial que o CIn baseie sua atuação na realidade vivenciada na prática judiciária para identificação de medidas que potencializem os eixos de sua finalidade institucional.

Em 14 de julho de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 125 e se instituiu a relevância da questão de direito federal infraconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro, cabendo à legislação ordinária e ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (STJ)⁷⁴ os detalhes processuais e procedimentais do novo instituto.

74 Para deixar claro que a exigência da demonstração da relevância da questão federal no recurso especial somente ocorreria após a entrada em vigor da lei, o STJ aprovou em 19/10/2022 o Enunciado Administrativo n. 8 com o seguinte teor: a indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no art. 105, § 2º, da Constituição Federal. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Enunciado administrativo STJ n. 8. DJe/STJ, seção 1, Brasília, DF, n. 3511, 7 nov. 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/?seq_documento=34459511&data_pesquisa=08/11/2022&seq_publicacao=16653&ver-sao=impressao. Acesso em: 5 jan. 2023.

Em 5 de dezembro de 2022, o STJ entregou ao Presidente do Senado minuta de anteprojeto de lei para a regulamentação da relevância da questão federal e, na sua justificativa, destacou o anseio da Corte Superior em implementar para o recurso especial prática semelhante à adotada no Supremo Tribunal Federal (STF) para o recurso extraordinário. Colhe-se da justificativa o seguinte texto que comprova essa opção do STJ:

[...] esta proposta legislativa vale-se da experiência de 15 anos do Supremo Tribunal Federal na formação de precedentes em repercussão geral para regulamentar o art. 105, § 2º, da Constituição Federal, que introduziu o filtro recursal denominado de “relevância da questão federal infraconstitucional”, estando lastreada em disposições normativas consolidadas na prática processual, a fim de permitir a atuação semelhante nos dois tribunais superiores sob a competência recursal extraordinária. Espera-se que a opção facilite a compreensão dos institutos pelos profissionais do Direito.

Assim, na proposta encaminhada pelo STJ para o Senado, constam disposições que buscam equiparar a prática da relevância da questão federal do recurso especial com a da repercussão geral do recurso extraordinário, tornando previsíveis alguns impactos do novo instituto na prática dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e no STJ.

2 Justificativa

Esta nota técnica tem a finalidade de apresentar alguns cenários dos impactos da relevância da questão federal nos TRFs e de sugerir medidas que poderão ser apresentadas ao STJ para utilização na regulamentação interna do instituto.

A finalidade desta nota técnica, portanto, é colaborar com a Corte Superior e os tribunais federais nesse importante momento histórico que se encontra o Judiciário de operacionalizar a prática de filtragem recursal na instância extraordinária do STJ com a demonstração de impactos na atuação dos tribunais, em especial nos pertencentes à estrutura da Justiça Federal, que, por essência, atuam cotidianamente e quase exclusivamente com normas constitucionais e infraconstitucionais federais.



Nesse sentido, destaca-se a importância de o Poder Judiciário, de modo integrado e colaborativo, adotar práticas eficientes que impulsionem as atividades decorrentes da sistemática da relevância da questão federal logo nos primeiros meses de sua implementação para permitir, a partir de um paradigma seguro de atuação, que é o da sistemática da repercussão geral, que se adote práticas já testadas pelos tribunais nesses quase 16 anos do procedimento da repercussão geral.

Para isso, separa-se os temas em tópicos com a apresentação da questão, seu detalhamento e opção de encaminhamento de solução. Espera-se que este estudo sirva de subsídio para o STJ e os TRFs anteciparem providências administrativas e jurisdicionais decorrentes da iminente regulamentação da relevância da questão federal.

3 Questões procedimentais

3.1 Formação da relevância da questão federal em Temas

A atuação prática da repercussão geral, assim como dos recursos repetitivos, ocorre, principalmente, pela catalogação de temas com base nas teses jurídicas extraídas dos julgamentos dos tribunais superiores.

Destaca-se a importância de o STJ continuar com a prática de organização por temas, com o acréscimo, ao lado das teses de mérito, as que forem estabelecidas pelo órgão julgador competente do tribunal superior em que se definam a ausência de relevância da questão federal.

Essa prática é fundamental para que seja devidamente publicizada a decisão da Corte e para que se permita os efeitos decorrentes desses atos, em especial a negativa de seguimento de recursos especiais pelos vice-presidentes no exercício de juízo de admissibilidade.

3.2 Possível aumento de formação de precedentes vinculantes pelo STJ e o impacto no Juízo de admissibilidade nos TRFs

Como estabelecido pelo art. 105, § 2º da Constituição Federal, o recurso especial somente poderá ser conhecido caso o STJ reconheça a relevância da questão de direito federal infraconstitucional do caso.

Assim, a princípio, se o processo não tratar de questão com relevância

presumida ou não for identificado fundamento para inadmissão do recurso sob aspectos processuais atinentes ao cabimento do apelo, o órgão julgador competente a ser definido pela legislação ou pelo Regimento Interno deverá se pronunciar, possivelmente em ambiente virtual como ocorre no Supremo, sobre a relevância da questão objeto do recurso para, em um segundo momento, caso reconhecida a relevância, apreciar o julgamento de mérito.

Nesse sentido, constata-se um possível aumento na formação de teses vinculantes pelo STJ, devido à ampliação procedimental para análise do requisito de admissibilidade a ser realizado pelos colegiados da Corte.

De forma semelhante, no STF, a submissão de um recurso para análise de relevância da questão jurídica discutida acarretará, obrigatoriamente, dois resultados possíveis: criação de tema pela presença ou pela ausência de relevância da questão federal, inclusive com desdobramentos desses resultados, tais como a reafirmação de jurisprudência ou a negativa de relevância ante a incompetência da Corte para julgar a questão.

Nesse sentido, o STJ possivelmente atuará com quantidade de temas muito superior da identificada para os casos repetitivos, que, em 2022, teve 52 temas gerados.

O aumento na formação de temas pelo STJ impactará diretamente os órgãos competentes para realizar a admissibilidade de recursos especiais nos TRFs, ampliando as hipóteses de sobrestamento de processos, negativa de seguimento de recursos, bem como de encaminhamento de feitos a juízo de retratação. Ademais, elevará o quantitativo de agravos internos e embargos declaratórios contra essas decisões, transferindo mais atribuições aos tribunais de origem.

Assim, a atuação procedimental pelo STJ da relevância da questão federal em temas com formato semelhante ao da sistemática da repercussão geral e dos repetitivos, com a previsão de acréscimo considerável no quantitativo de temas com força vinculante sob aspectos de mérito e de admissibilidade do recurso especial, impactará as unidades e órgãos competentes para realizar o juízo de admissibilidade do recurso.

Os principais impactos são decorrentes dos efeitos processuais da criação de um tema de relevância da questão federal. Da mesma forma que a sistemática da repercussão geral, conforme minuta de anteprojeto elaborada pelo



STJ, os temas de relevância acarretarão: 1) sobrestamento de processos (minuta, art. 1.035-A, § 7º); 2) negativa de seguimento quando for rejeitada a relevância ou quando, reconhecida a relevância, o mérito do recurso especial estiver de acordo com o entendimento do acórdão recorrido (minuta, art. 1.030, inciso I, “c”); 3) juízo de retratação a ser realizado pelo órgão colegiado do tribunal de origem que proferiu o acórdão em desacordo com a tese fixada pelo STJ em casos com relevância reconhecida (minuta, art. 1.030, inciso II).

Cumpra expor que a recorribilidade das decisões das vice-presidências dos TRFs possivelmente será alterada, porque contra elas será cabível o agravo interno em formato idêntico ao atual nos casos de decisões com fundamento em temas repetitivos.

Um aspecto importante a destacar é que o acréscimo de atividades nas equipes responsáveis pelo juízo de admissibilidade de recursos especiais ocorrerá gradativamente com a submissão dos temas de relevância da questão federal pelo STJ. Isto é, não se espera que o impacto ocorra logo nas primeiras semanas da edição da lei regulamentadora da Emenda Constitucional n. 125/2022.

3.3 Especialização da equipe de admissibilidade dos Tribunais Regionais Federais

Com a indicação de que o procedimento da relevância da questão federal se assemelhe ao da repercussão geral, com a ampliação na formação de temas vinculantes pelo STJ sob o mérito e em relação à admissibilidade de questões jurídicas, aumentará, consideravelmente, atividades de sobrestamento de processos, negativa de seguimento e juízo de retratação.

Assim, em substituição a práticas rotineiras atuais de inadmissão de recursos pelos mais variados fundamentos, em que o sistema processual aceita a recorribilidade para o tribunal superior, as decisões das vice-presidências serão dotadas de maior força, tendo em vista que contra suas decisões o recurso deverá ser relatado pelo próprio vice-presidente em colegiado definido pelo Regimento Interno do TRF.

Nesse sentido, identifica-se a necessidade de que as equipes de assessoramento aos vice-presidentes dos TRFs recebam capacitação específica sobre procedimentos decorrentes da relevância da questão federal, bem como que

se observe a necessidade de acréscimo de pessoal nas estruturas das vice-presidências, se cabível.

3.4 Acompanhamento das atividades de admissibilidade pelo NUGEPNAC do TRF para identificação de distinção e superação de precedentes vinculantes

Diferente do recurso repetitivo, a relevância da questão federal, baseada na experiência da repercussão geral para o recurso extraordinário, possibilitará ao STJ a formação de precedentes em questões novas, repetitivas ou não, que sejam submetidas ao Poder Judiciário. Possivelmente, isso ocorrerá devido ao mencionado procedimento de análise do pressuposto de admissibilidade em ambiente eletrônico nos recursos submetidos ao STJ em que não se identifique hipóteses de presunção de relevância ou inadmissibilidade do recurso sob aspectos formais.

Nesse sentido, há uma tendência de a Corte Superior estabelecer em maior número temas em questões jurídicas mesmo antes da formação de jurisprudência sobre a matéria. A rigor, a formação de jurisprudência sobre temas a serem submetidos à sistemática da relevância será dispensada, pois o julgamento do recurso especial pelo órgão julgador competente no STJ pressupõe a sua prévia e obrigatória fase de admissibilidade sob aspectos da relevância da questão federal veiculada no recurso.

Dessa forma, devido à ausência de sistema informatizado no Poder Judiciário que permita a identificação precisa das informações dos processos em tramitação no País, em regra, o STJ somente tomará conhecimento de processos com questões relevantes ou irrelevantes após o pronunciamento dos tribunais de segunda instância.

Nesse ponto, vê-se a importância do acompanhamento, pela equipe do NUGEPNAC locais, das questões jurídicas em tramitação no TRF para sugestão de que recursos especiais com questões jurídicas relevantes e irrelevantes sejam indicados ao STJ, por meio do recurso representativo da controvérsia, para deliberação da Corte Superior a respeito da relevância ou não da matéria, sem a necessidade do envio de numerosos processos ao STJ.

Ademais, a restrição da recorribilidade para o STJ impõe o acompanhamento pela equipe do NUGEPNAC dos TRFs das questões jurídicas em





tramitação no respectivo tribunal para identificação de hipóteses justificadas de distinção e de superação de precedentes, as quais poderão ascender ao tribunal superior com a admissão de exemplares de recursos que representem a controvérsia com fundamento no art. 1.041 do Código de Processo Civil e respectivo sobrestamento dos demais processos para aguardar a análise do STJ.

Essa prática de seleção de recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.041 do CPC permite o diálogo institucional entre as cortes e qualifica a tramitação do recurso perante o STJ, o qual poderá: a) afirmar a aplicação da tese a questão possivelmente distinta; b) formar novo precedente vinculante, caso identifique a diferença; c) superar o seu precedente.

3.5 Ampla e específica divulgação e publicidade dos temas de relevância

As atividades relacionadas ao juízo de admissibilidade de recursos especiais dependerão do conhecimento das questões jurídicas decididas pelo STJ como relevantes ou irrelevantes.

Atualmente, em relação aos recursos repetitivos, os tribunais regionais federais se orientam pela página de precedentes qualificados em que o STJ organiza em temas todos os recursos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

Sugere-se que os temas de relevância da questão federal sigam procedimento semelhante e, se possível, em mesmo local de recuperação de informação. Para evitar a diferenciação de categorias de precedentes qualificados entre recursos repetitivos e recursos submetidos à sistemática da relevância da questão federal, indica-se a possibilidade de consulta unificada dos temas, com a possível continuação da numeração de temas, em que o usuário poderá pesquisar, em sequência, temas repetitivos, temas relevantes e temas irrelevantes.

Dessa forma, devido à similitude das consequências dos institutos processuais dos recursos repetitivos (pelo CPC) e da relevância da questão federal (pela minuta de anteprojeto) é possível organizar em lista única e sequencial de temas as duas categorias de precedentes.

3.6 Importância no desenvolvimento do tema no âmbito dos

tribunais regionais por meio de ações de capacitação

A relevância da questão federal está atualmente criada no ordenamento jurídico brasileiro, mas aguarda a sua regulamentação para iniciar efetivamente o seu funcionamento.

O momento atual, portanto, é de debates e de construção do procedimento do instituto que possui o potencial de modificar muitas práticas no STJ, nos tribunais de segunda instância, nos Juízos e também em instituições não pertencentes à estrutura do Poder Judiciário, em especial órgãos da administração direta e indireta.

Sugere-se aos Tribunais Regionais Federais que fomentem ações de capacitação sobre o tema da relevância da questão federal, com a promoção de eventos online, presencial e híbrido para debates sobre os impactos que o novo instituto causará na atuação dos TRFs e dos juízes e a relação com o STJ, inclusive com a identificação de questões processuais e procedimentais que podem impactar o Supremo Tribunal Federal.

4 Conclusão

O Poder Judiciário está em momento importante de diálogo para a efetivação de instituto processual que busca a racionalização de julgamentos no STJ para melhoria na prestação jurisdicional com a formação de teses vinculantes em que será possível identificar as questões jurídicas que serão decididas pelo STJ e aquelas questões em que a Corte Superior não irá se manifestar.

O procedimento da relevância da questão federal, ao se assemelhar ao da repercussão geral, priorizará a formação de temas com a indicação de questões jurídicas que, do ponto de vista do STJ, possuem ou não relevância.

A consequência processual inicial será a maior atuação dos TRFs em atividades de sobrestamento de processos, negativa de seguimento, análise de juízo de retratação e na recorribilidade das decisões das vice-presidências.

Nesse intuito, o envolvimento de todos os órgãos no momento em que passará a vigor a nova norma será de fundamental importância, tanto no aspecto de melhoria quanto ao reconhecimento das benesses da cultura dos precedentes diante do ordenamento jurídico brasileiro, quanto na sistematização



de procedimentos aptos a apoiar o momento processual do advento da relevância nos recursos especiais.

Sendo assim, sugere-se, a título de colaboração do CIn, o encaminhamento desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas e aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ e dos TRFs para conhecimento do seu inteiro teor e para a adoção de possíveis atividades administrativas e jurisdicionais preparatórias alusivas aos impactos iniciais que a operacionalização da relevância da questão federal poderá ocasionar nas práticas dos tribunais.



Brasília, 5 de maio de 2023.

Dispõe sobre os procedimentos necessários para dar cumprimento ao decidido pelo STF no precedente resultante do Tema 1102 (revisão da vida toda).



Relator: Eurico Zecchin Maiolino.

Revisores: Anderson Fernandes Vieira, Taís Schilling Ferraz e Jairo Schäfer.

1 Contextualização

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n.1.276.977/DF – Tema 1.102, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável”, reconhecendo aos segurados a denominada “Revisão da vida toda – RVT”. Na prática, **todos os segurados** que implementaram as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1999, poderão requerer a revisão de seu benefício, de forma a incluir no período básico de cálculo as contribuições vertidas antes de competência de 1994.

Antes mesmo de o STF julgar a questão, milhares de ações já haviam sido propostas, considerando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu o mesmo direito aos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei n. 9.876/1999 (Tema Repetitivo n. 999).

Neste interstício de 20 (vinte) anos, entre a edição da Lei n. 9.786/1999 e

a promulgação da Emenda Constitucional n.103/2019, segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mais de 50.000.000 (cinquenta milhões) de benefícios foram concedidos, entre ativos e inativos. Não se pode precisar que percentual de benefícios será favorecido pela revisão, porque presumem salários de contribuição em altos valores antes de julho de 1994.

2 Reflexos nas ações já ajuizadas

Com a sinalização do STJ sobre o acolhimento da tese pelo Poder Judiciário, milhares de ações começaram a ser ajuizadas e se encontravam suspensas até o julgamento do recurso extraordinário pelo STF.

Ocorre que os segurados já começam a pedir o desarquivamento e julgamento das ações, causando impactos significativos na gestão das unidades judiciárias, pelo grande número de feitos que envolvem a questão. Os processos se encontram em diversas fases de tramitação: fase postulatória, em grau recursal ou mesmo em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à revisão.

Por outro prisma, em razão da falta de critérios uniformes em relação ao momento do dessobrestamento, muitos processos já foram desarquivados no momento da prolação do acórdão, com identificação do conteúdo da decisão e respectiva tese através de informativos dos tribunais superiores, e já estão em fase de cumprimento de decisão, o que demonstra, ainda, a necessidade de governança do sobrestamento da matéria nos tribunais.

Contudo, existem várias questões não bem assentadas que provocarão, certamente, um colapso no sistema de Justiça, notadamente nos Juizados Especiais Federais, por onde tramitarão a maioria destas ações em razão de sua competência em razão do valor da causa. Será necessária a realização de cálculos em cada um dos processos, com abertura de contraditório, notadamente porque muitos dos critérios de atualização monetária adotados pelo INSS diferem daqueles reconhecidos pela Justiça brasileira. Seguir-se-ão milhares de despachos, sentenças, recursos, publicações, a demandar um trabalho invencível pela Justiça.

Não podemos olvidar, ainda, que o Judiciário Federal, principalmente por suas unidades que processam e julgam feitos previdenciários, já se encontra extremamente assoberbado pelo volume de feitos, o que foi agravado pela



mitigação da competência delegada. O abrupto e importante aumento do volume de feitos resultantes da “revisão da vida toda” ocasionará, não somente a demora na prestação jurisdicional relativa a esta revisão, mas embaraçará a concessão dos demais benefícios previdenciários.

Impende notar que o INSS já levou esta preocupação ao STF, e o ministro relator demonstrou sensibilidade às importantes consequências da decisão à estrutura administrativa e judicial ao conceder o prazo de dez dias para que o INSS apresente o cronograma de aplicação da diretriz formada no Tema 1.102 da repercussão geral.

3 Reflexos nos benefícios previdenciários, a transformarem-se em milhões de ações judiciais

Importa ter presente que a “revisão da vida toda” implica a possibilidade de o segurado inserir no cálculo do valor de benefícios todas as contribuições vertidas ao sistema anteriores à competência de julho de 1994.

Trata-se de sistemática de apuração da renda mensal inicial –RMI– dos benefícios que nunca veio a ser utilizada pelo INSS, ao menos com tamanha abrangência em termos retroativos. Ocorre que, até que sobreviesse a Lei n. 9.876/1999, por mais que o INSS precisasse identificar todo o histórico de trabalho do segurado, para saber se ele havia implementado o tempo de serviço e a carência necessários para a obtenção do benefício, a RMI era calculada sobre um número limitado de salários de contribuição, posicionados próximos à data do requerimento administrativo ou do implemento das condições. A partir da referida lei, para os segurados que já fossem filiados (norma de transição), os salários de contribuição a serem considerados seriam os posteriores à competência julho de 1994, quando já havia dados mínimos no CNIS (critério afastado no precedente em referência). Apenas os segurados ingressados no sistema a partir da vigência da Lei n. 9.876/1999 é que teriam seus benefícios calculados tendo-se em consideração toda a sua vida contributiva. Para esses, porém, já haveria, obviamente, dados no CN.

Para a “revisão da vida toda”, deverá ser revisado todo o histórico contributivo do segurado para verificar se, com o período básico de cálculo ampliado, haverá vantagem para o segurado. Ocorre que o INSS, por conta das sucessivas



alterações legislativas e mudança nas formas e registro dos recolhimentos ao longo de décadas, não possui todos estes dados em suas bases informatizadas, de forma estruturada e confiável, extraível de plano para o cálculo das revisões administrativas e judiciais.

Segundo informações prestadas pelo INSS, constantes do ofício que acompanha a presente nota técnica:

Apenas para dimensionar o quantitativo que mencionada revisão representa, mais de cinquenta e um (51) milhões de benefícios foram deferidos nesse período, considerando benefícios ativos e inativos, sujeitos à reanálise.

Justamente porque os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 não integravam a base de cálculo do benefício, quando da criação e estruturação do banco de dados do CNIS, as informações envolvendo tais salários-de-contribuições não foram tratadas, nem tampouco estruturadas, como feito para os salários a partir de julho de 1994. Apenas para fins de registro e dimensionar a problemática do tratamento das informações, apesar da Lei n. 10.403/2002 ter trazido, já naquela data, que o CNIS passaria a ser a base de dados oficiais “[...], para fins de cálculo do salário-de-benefício” (art. 29-A, da Lei n. 8.213/1991), ante a complexidade para estruturação e ratificação deste banco de dados, somente em 2008 (Decreto n. 6.722) efetivamente ocorreu sua operacionalização. Ainda seguindo no raciocínio da problemática do tratamento das informações, registra-se que para os segurados empregados, até 1976 não há informações no CNIS; de 1976 a 1981, as informações dos segurados empregados eram prestadas pelos empregadores pela RAIS anual, competência do mês de dezembro; de 1982 a 1994, as contribuições são mensais, mas não passaram por critérios de validação, observando-se que eram informações prestadas pelas empresas, sem qualquer conferência acerca de sua correção. Para os contribuintes individuais, não há informações no CNIS anteriores a 1985. Além disto, as contribuições se davam por interstícios e em escalas de salário base (Art. 43 e 47, do Decreto n. 83.081/1979 e 37 do Decreto 612/1992), contribuições que deverão, portanto, ser confirmadas quando de sua utilização para cálculo.

Com base nesses elementos, supõe-se que serão encaminhadas à autarquia previdenciária e, conseqüentemente, ao Poder Judiciário, milhões de pedidos de revisão de benefícios, possivelmente em duas vertentes: I) com base



nos dados do CNIS (que não são temporalmente completos); e II) com apresentação de documentação produzida há décadas e de difícil comprovação concreta, buscando-se a revisão dos salários de contribuição pretéritos.

Em razão da incompletude de dados nos sistemas administrativos, ambas as possibilidades de revisão demandarão análise individualizada, inclusive para verificar se o segurado terá ou não direito à revisão.

Já se verifica um movimento significativo na Justiça Federal em razão da decisão proferida pelo STF. Dezenas de ações coletivas já foram ajuizadas, cujo objeto é a execução da decisão sobre a matéria, o que demonstra a urgência no tratamento da questão em perspectiva sistêmica, de forma a prevenir litigiosidade e insegurança jurídica. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, já foram ajuizadas 21 ações coletivas, segundo dados estatísticos fornecidos por aquela Corte.

Além disso, à guisa de exemplo, tramitam pela Justiça Federal da 3ª Região aproximadamente 17 mil processos sobre essa matéria, mas se supõe que tal volume esteja subdimensionado, porquanto há poucos dias o CNJ criou assunto específico para a revisão de que se trata (Assunto 14.837) e as unidades judiciárias estão iniciando o processo de correção do cadastramento das ações.

4 Tratamento sistêmico da questão

Não se deve procurar resolver a questão considerando-se os âmbitos administrativo e judicial de maneira estanque e incomunicável. Contrariamente, o complexo percurso a ser seguido pelo segurado para obter a revisão de que ora se trata passará em grande parte por mais de uma seara, afetando o funcionamento estrutural da autarquia previdenciária e do Poder Judiciário.

Ademais, é preciso ter em conta que as disfuncionalidades de cada sistema geram reflexos nos demais. A impossibilidade de resolução das questões administrativas fatalmente desencadeará um deslocamento da resolução da questão ao Poder Judiciário, ao passo que a concessão dos benefícios na seara judicial em grande escala fará desembocar no INSS milhões de ações, exigindo-se implantação dos benefícios, conferência de documentos relacionados aos salários de contribuição, conferência de cálculos etc.

Impende anotar que, embora haja um grande volume de revisões já





alcançadas pela decadência e muitos benefícios que não obterão vantagens com a RVT, o risco de judicialização e litigiosidade interna nos processos é real. Haverá, no mínimo, necessidade de examinar cada caso e ainda não existe sistema para captar dados de salários de contribuição e realizar simulações, o que poderia diminuir os riscos de ajuizamento de ações sem perspectiva de êxito.

Entremostra-se premente, pois, o estabelecimento de arranjo interinstitucional que envolva fases de planejamento, implementação e controle com vistas a não lesar o patrimônio público com revisões equivocadas e garantir a efetividade da decisão proferida pelo STF ao reconhecer o direito de milhões de segurados do INSS.

Nesse sentido, independentemente da possibilidade de adoção de notas técnicas no âmbito dos TRFs, para governança dos processos sobrestados, estabelecendo-se um regime uniforme na Região, sugere-se o encaminhamento desta nota técnica ao Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de demonstrar a importância e a potencialidade de ser dado tratamento estrutural ao cumprimento do julgado e à implementação das revisões, com evidentes vantagens para a satisfação dos direitos dos segurados e para a racionalização dos serviços judiciários, notadamente considerando a criação ainda recente do Centro de Soluções Alternativas de Litígios (CESAL).

É importante referir, ainda, a necessidade da realização de campanha para que tanto as partes, no ajuizamento das ações, quanto o Poder Judiciário utilizem o assunto correto recentemente criado pelo Conselho Nacional de Justiça para a classificação das ações, para possibilitar o monitoramento adequado do volume dos feitos ajuizados e emprestar soluções isonômicas e racionais à resolução dos litígios, principalmente em sua fase satisfativa.

Um último ponto a considerar relaciona-se à formação de Grupo de Trabalho com a função de monitoramento do cumprimento da decisão do STF nos diversos níveis do Poder Judiciário, notadamente para o compartilhamento e expansão de soluções úteis e racionais quanto ao processamento, julgamento e execução dos processos, bem como para a manutenção de diálogo interinstitucional de molde auxiliar na gestão do volume de feitos.

5 Encaminhamento

Dessa forma, **considerando**:

- I – O julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977/DF, que reconheceu aos segurados o direito à “revisão da vida toda”;
- II – A expectativa de consequências de grande dimensão relacionadas à revisão de benefícios, seja administrativamente, seja judicialmente, com riscos sistêmicos, diante da quantidade de benefícios que são, em tese, passíveis de revisão;
- III – A atribuição dos centros de inteligência, na prevenção e no monitoramento de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade, bem como na proposição de medidas de racionalização no tratamento da litigiosidade e de gestão de precedentes;
- IV – A possibilidade de construção de modelos adequados de solução e tratamento das demandas de massa decorrentes das revisões dos benefícios; e
- V – A criação do Centro de Soluções Alternativas de Litígios – CESAL no Supremo Tribunal Federal.

Propõe-se o encaminhamento desta nota técnica ao Exmo. Senhor Ministro Relator do recurso extraordinário que deu origem ao precedente correspondente ao Tema 1.102 do STF, compartilhando subsídios para avaliação da conveniência de dar tratamento estrutural à fase de cumprimento do julgado, com eventual auxílio do CESAL, seja para prevenção da judicialização em massa, em matéria já solucionada no mérito em precedente vinculante, seja para evitar litigiosidade interna e insegurança jurídica nos processos já ajuizados, avaliando-se condições para que o INSS possa, em prazo razoável, dar cumprimento ao decidido no precedente;

Propõe-se, outrossim, a criação de Grupo de Trabalho no Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal para propor medidas de racionalização e de monitoramento do cumprimento da decisão do STF nos diversos níveis do Poder Judiciário, inclusive mediante edição de notas técnicas em fase de supervisão de aderência, sem prejuízo de participação de membro do Centro



em outros Grupos de Trabalho porventura criados para cuidar da questão;

Propõe-se, ainda, o encaminhamento desta nota técnica às presidências dos TRFs, para ciência quanto aos dados e riscos sistêmicos aqui referidos e para que avaliem a possibilidade de adoção de medidas em regime de urgência, para o adequado cadastramento dos assuntos nos processos sujeitos à revisão prevista no Tema 1.102, adotando-se o assunto específico criado pelo CNJ (Assunto 14.837), o que facilitará a adequada identificação do acervo e a racionalização de procedimentos.

Este Centro Nacional de Inteligência, por ser integrado por membros do Poder Judiciário Federal, com conhecimento e vivência relativa a ações previdenciárias e gestão de demandas de massa, coloca-se à disposição, se necessário for, para participar dos eventuais diálogos a serem construídos acerca da matéria.



NOTA TÉCNICA CIn N. 43/2023 – ADENDO

Dispõe sobre os procedimentos necessários para dar cumprimento ao decidido pelo STF no precedente resultante do Tema 1102 (revisão da vida toda). Adendo quanto ao novo assunto (15222)



Relator: Eurico Zecchin Maiolino.

Revisores: Anderson Fernandes Vieira, Taís Schilling Ferraz e Jairo Schäfer.

Em razão da última atualização das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça, foi disponibilizado novo assunto do ramo Direito Previdenciário – Código 15222 – “Revisão da Vida Toda (Tema 1102 de Repercussão Geral)”, em substituição ao anterior código 14837 – “Cálculo do Benefício com Base na Regra Definitiva Prevista no art. 29 da Lei N. 8.213/1991, Quando mais Favorável que a Regra de Transição Contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999”.

Desta forma, considerando que a aprovação da Nota Técnica CIn n. 43/2023 pelo Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal deu-se anteriormente à disponibilização do novo assunto, a recomendação para o cadastramento dirigido aos Tribunais deve observar o assunto específico criado pelo CNJ (Assunto 15222).

Rede de Inteligência do Poder Judiciário

Janeiro de 2024.

Assunto: Tema Repetitivo n. 1.198 STJ.**Relatora:** Mônica Silveira Vieira.**1 Introdução**

A Rede de Inteligência do Poder Judiciário, representada por diversos Centros de Inteligência de tribunais brasileiros, por meio desta nota técnica, oferece ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) subsídios para o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.198 (recurso representativo de controvérsia: Resp n. 2021665/MS).

Os Centros de Inteligência do Poder Judiciário surgiram na Justiça Federal e se expandiram para todos os tribunais e ramos da Justiça brasileiros a partir da Resolução CNJ n. 349/2020, que, no art. 2º, atribuiu-lhes funções como a de contribuir para a gestão adequada de conflitos e de litigância, inclusive repetitiva e de massa, “a partir da identificação das causas geradoras do litígio em âmbito nacional” e de “encaminhar aos Tribunais Superiores, de forma subsidiária, informações sobre a repercussão econômica, política, social ou jurídica de questões legais ou constitucionais que se repetem em processos judiciais”.

Assim, a missão dos Centros tem relação direta não apenas com o objeto específico do Tema 1.198 – tratamento de litigância predatória e racionalização da prestação jurisdicional – mas também com o aperfeiçoamento da formação dos precedentes judiciais qualificados e o fortalecimento da cultura dos precedentes, de modo que a produção desta nota técnica, como resultado da atuação dos Centros em rede – como igualmente preconizado pela Resolução CNJ n. 349/2020 – justifica-se plenamente.

2 O tema repetitivo n. 1.198 do Superior Tribunal de Justiça

Por meio do Tema Repetitivo n.1.198 do STJ, foi submetido a julgamento o seguinte:

Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

O recurso representativo de controvérsia é o Resp n. 2.021.665/MS, proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual se fixou a tese de que:

O juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão do Ministro Moura Ribeiro que conduziu a afetação do referido Recurso Especial como representativo da controvérsia destacou ter a Nota Técnica n. 1/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (CIJEMS) registrado que, entre janeiro de 2015 e agosto de 2021, foram ajuizadas, no TJMS, 64.037 ações que versaram sobre empréstimos consignados, e que, desse total, 43,6% (27.924 ações) foram patrocinadas pelo mesmo advogado. O profissional se valeu de petições iniciais dotadas de narrativa hipotética, na qual se relatava que a parte autora não se recordava se havia celebrado o empréstimo questionado nos autos, mas, ainda assim, postulava declaração de sua inexistência. Em relação à totalidade dos processos analisados (amostragem de trezentos processos, conforme também indicado na nota técnica), a peça de ingresso não se fez acompanhada do extrato bancário do período do empréstimo questionado, e a procuração tinha conteúdo genérico, e, em 99% dos casos, requereu-se a dispensa da audiência de conciliação. Quase todos os autores eram idosos, um quarto era de analfabetos, quase um quinto se compunha de assentados, e mais



de um décimo eram indígenas. Em 80% dos casos, os pedidos foram julgados improcedentes, com imposição de multa por litigância de má-fé à parte autora.

O eminente Relator designou audiência pública, em 4 de outubro de 2023, na qual puderam se manifestar, após cumprirem os requisitos previstos para inscrição: associações de advogados, de magistrados, de defesa do consumidor e de processualistas; Advocacia-Geral da União; pesquisadores independentes; entidades interessadas; Ordem dos Advogados do Brasil; Centros de Inteligência dos Tribunais.

O deferimento da inscrição de vários representantes de Centros de Inteligência, organizados no último painel, representa o reconhecimento da relevância de tais órgãos do Poder Judiciário para a gestão de conflitos e da litigância, para o aprimoramento da formação de precedentes e para a racionalização da prestação jurisdicional.

De se destacar também que o Ministro Relator viabilizou ampla oportunidade de participação na formação do convencimento dos magistrados julgadores, e que muitos setores da sociedade e do mundo jurídico atenderam ao convite para participação. A lista dos participantes da audiência pública evidencia que efetivamente se atingiu, com sua realização, o objetivo de ampliação do contraditório qualificado, de modo a se trazer para os autos elementos aptos a contribuir para o enriquecimento e aprofundamento da discussão sobre tema tão relevante.

Em sessão de julgamento realizada em 22/11/2023, a Segunda Seção acolheu questão de ordem suscitada pela Ministra Nancy Andrighi e afetou o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.198 à Corte Especial.

Tal afetação, no entender da rede formada pelos Centros de Inteligência do Poder Judiciário brasileiro, foi acertada e tem grande relevância, uma vez que os focos de abuso do direito de ação designados amplamente pela expressão “litigância predatória” não se configuram apenas em lides de Direito Privado, mas com grande e cada vez mais frequência também em ações judiciais concernentes a questões de direito público, inclusive (mas não apenas) envolvendo prestadoras de serviços públicos e entidades assemelhadas (como bancos públicos, fornecedoras de serviços de saneamento e de energia elétrica, companhias de habitação que operam com recursos públicos), em ações previdenciárias e em demandas que compreendem direitos de servidores públicos.



Por outro lado, como destacou a Juíza Vanessa Ribeiro Mateus – que, na qualidade de Presidente da Apamagis, apresentou sustentação oral no primeiro painel da audiência pública do Tema 1.198 –, o precedente a ser formado no julgamento do Tema deve ser amplo e compreensivo de todas as possibilidades de manifestação de litigância predatória, mormente agora que o feito foi afetado à Corte Especial, pois não se trata apenas de verificar se o magistrado, diante de indícios de abuso do direito de ação (litigância predatória), pode exigir apenas a apresentação de determinados documentos, mas de reconhecer que, no exercício do poder de cautela, previsto em lei, como densificação de princípios constitucionais, o juiz tem o poder-dever de, em face de tais indícios, determinar a realização de quaisquer diligências que possibilitem evidenciar a licitude, a regularidade, a necessidade e a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário.



3 Litigância predatória, repetitiva e de massa

Nos autos formados para reunir as manifestações dos interessados no julgamento do Tema 1.198 do STJ, e especialmente no curso da audiência pública realizada por iniciativa do Relator, Ministro Moura Ribeiro, grande parte dos manifestantes insistiu na alegação de que haveria, especialmente por parte dos Centros de Inteligência, certa confusão entre litigância predatória, por um lado, e litigância repetitiva e de massa, por outro, e que, a título de enfrentamento da litigância predatória, os Centros de Inteligência e Tribunais estariam, na verdade, a tentar impedir o ingresso de demandas que representariam manifestação regular de litigância repetitiva e de massa.

Apesar dos interessantes argumentos suscitados a respeito, tal confusão inexistente. Os Centros de Inteligência são órgãos que, como apontado, têm entre suas principais funções a de colaborar para o aprimoramento da gestão de conflitos e de litigância. Para desempenhá-la, dedicam-se intensamente ao estudo, pesquisa e compreensão dos conflitos sociais, particularmente dos judicializados e judicializáveis, e de sua origem, e das mais diversas manifestações de litigância. Além disso, como também lhes cabe contribuir para o aperfeiçoamento da formação de precedentes judiciais qualificados e para o fortalecimento da cultura dos precedentes – razão pela qual atuam em sintonia com os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NU-

GEPNACs) dos diversos tribunais – têm grande familiaridade com os conceitos afetos à litigiosidade repetitiva e de massa, que de modo algum se confundem com os concernentes à litigância predatória.

A clara diferenciação entre essas diversas formas de manifestação da litigância pode ser percebida, por exemplo, nas diversas notas técnicas por meio das quais Centros de Inteligência e órgãos afins abordaram a questão da litigância predatória e sugeriram meios adequados de enfrentamento. É o caso, por exemplo, da Nota Técnica n.1/2022 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, do TJMG (CIJMG), juntada às fls. 1.812-1.849 dos autos formados pelas manifestações dos *amici curiae* e demais interessados que se habilitaram para manifestação na audiência pública. Mencionado documento não se limita a reconhecer o fenômeno da litigância predatória genérica e abstratamente; além de diversos dados jurimétricos e teóricos apresentados, demonstra o reconhecimento dessa perversão do direito de ação inclusive pelo CNJ, e indica concretamente, com base em monitoramento de inúmeros processos e condutas, alguns dos mais comuns indícios e práticas configuradores de abuso do direito de ação. Em seguida, apresenta sugestão de condutas adequadas a serem adotadas pelo magistrado para verificação da legitimidade do acesso ao sistema de justiça, e, em caso de confirmação da prática de atos abusivos, para o seu adequado enfrentamento, conforme previsto na Constituição e na legislação vigente.

Tal nota técnica ratificou documentos semelhantes emitidos por outros Centros de Inteligência, como, por exemplo, a Nota Técnica n.1/2022 do Centro de Inteligência dos Juizados Especiais do TJRN, que contém cuidadosa definição de “demanda agressora”: manifestação de litigância predatória também conhecida como “litigância artificialmente criada”, consistente, em regra, na veiculação de demandas judiciais sem base em litígios concretos, realmente existentes na realidade, no mundo do “ser” (para usar a terminologia kelseniana). Essa é possivelmente a vertente de abuso do direito de ação de mais difícil constatação, inclusive pela diversidade de manifestações possíveis, e que mais cuidado, portanto, demanda dos magistrados em geral, dos Centros de Inteligência e da Corte Especial do STJ, para seu tratamento, de modo a que seja integral e adequadamente enfrentada. Muito mais evidente é o caráter abusivo de manifestações de litigância predatória caracterizadas como fraudulentas, as quais envolvem a prática de ilícitos que chegam, por vezes, a caracterizar



condutas típicas criminais, como a falsificação de documentos e a apropriação de valores de titularidade de terceiros.

Igualmente na Nota Técnica n. 2/2021 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado de Pernambuco (CIJUSPE) há conceituação adequada de demanda predatória. Ali é diferenciada das demandas fraudulentas e das práticas de litigância frívola e procrastinatória (disfunções que também podem configurar abuso do direito de ação, caso preenchidos os requisitos legais, e demandam o adequado enfrentamento judicial).

Para ainda mais firmemente evidenciar a ausência de confusão entre as mencionadas manifestações anômalas de litigância, cita-se a Nota Técnica n. 1/2022 do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cujo trabalho é mencionado inclusive na decisão de afetação do recurso representativo da controvérsia ora analisada. Tal documento (juntado às fls. 973-1.033 dos autos mencionados) claramente identifica a litigância predatória como padrão de litigância que, embora possa também assumir caráter de massa, não se configura apenas em virtude da natureza massiva, mas exige diversos outros requisitos para configuração, o que foi criteriosamente esclarecido em sua fundamentação.

É recomendável o exame das demais notas técnicas produzidas por Centros de Inteligência sobre o assunto, resultado de trabalho dedicado e incansável de identificação de padrões anômalos de litigância, com finalidade de contribuição efetiva para a racionalização da prestação jurisdicional e para a preservação da legitimidade do acesso ao sistema de justiça, especialmente em benefício dos mais vulneráveis. Quase todas as notas sobre o tema até agora produzidas pelos Centros de Inteligência da Justiça comum estão enumeradas no documento (fls. 1.035-1.052 dos referidos autos).

A análise do conteúdo das notas técnicas e da atuação em geral do Poder Judiciário em relação à litigância predatória, particularmente no que se refere à compreensão do fenômeno e à sua delimitação, evidencia que:

a) litigância predatória não se confunde com litigância de massa, muito menos com litigância repetitiva;

b) embora as práticas predatórias muitas vezes assumam dimensão massiva, não se trata de requisito essencial à configuração de litigância predatória, isto é, a litigância predatória pode se configurar em um ou alguns processos isolados;





c) a expressão “litigância predatória” pode ser utilizada em sentido amplo, a abranger as diversas manifestações de abuso de direito de ação que atinjam o próprio sistema de Justiça e sua integridade, e não apenas as partes da relação processual (este o uso da expressão que tem sido mais consagrado pela prática, inclusive em outros países de tradição romano-germânica e nos da *Common Law*), e é por vezes empregada em sentido restrito, a expressar práticas predatórias consistentes em litigância artificialmente criada, que se somam às práticas fraudulentas, à litigância frívola e às condutas processuais manifestamente procrastinatórias para compor o conjunto das condutas abusivas do direito de ação que demandam enfrentamento mais firme e constante pelo Poder Judiciário.

A expressão litigância predatória tornou-se, há anos, consagrada na prática jurisdicional e na doutrina jurídica e encontrou reconhecimento inclusive na normatização do CNJ. A título de exemplo, citam-se a Recomendação n. 127/2020, que recomendou aos tribunais a adoção de cautelas visando a coibir a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão; e a Portaria n. 250/2022, que instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de apresentar propostas para o enfrentamento da litigância predatória associativa.

Segundo consta de página mantida pela Corregedoria Nacional de Justiça no Portal Eletrônico do CNJ, consiste “a litigância predatória na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade e/ou fraude”⁷⁵. A Corregedoria Nacional, ressalte-se, incluiu no planejamento para o ano de 2023 a Diretriz n. 7, que consistiu na regulamentação e promoção de práticas e protocolos de combate à litigância predatória. A fim de concretizar tais finalidades, criou a Rede de Informações sobre a Litigância Predatória, passível de acesso no endereço eletrônico indicado, e que objetiva elevar o nível de efetividade no acompanhamento de questões relacionadas à litigância predatória”, por meio de fomento ao “compartilhamento de dados e informações entre os órgãos dos tribunais do País com atribuições de monitoramento e fiscalização de feitos judiciais que apresentem feições dessa natureza”.

75 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Rede de informações sobre a litigância abusiva. CNJ, Brasília, DF, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/litigancia-predatoria/>. Acesso em: 15 jan. 2024.

Não há, portanto, como negar o reconhecimento do fenômeno litigância predatória, que, ademais, se manifesta nos sistemas processuais de muitos outros países, como França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, e neles é objeto de sérios estudos, como no Brasil ocorre. Imprescindível é, como têm feito os Centros de Inteligência do Poder Judiciário, compreendê-lo adequadamente, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de Justiça e para a garantia do acesso legítimo às suas portas.

Não se pode deixar de ressaltar que um dos principais fundamentos legais para se caracterizar a ilicitude das práticas predatórias e se determinar a necessidade de seu adequado enfrentamento (prevenção/combate) pelo Poder Judiciário é a categoria do abuso do direito de ação:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Como inclusive o STF vem deixando claro em muitas de suas decisões dos últimos anos, não está resguardada pelo art. 5º, inciso XXXV da Constituição toda e qualquer provocação do Poder Judiciário, mas apenas aquelas que se fundem em lesão ou ameaça a direito efetivas, embasadas na realidade dos fatos, postulações decorrentes de situações que realmente precisem ser solucionadas pelo sistema de Justiça, serviço público escasso e rival, dispendioso, custeado por impostos, isto é pela totalidade dos cidadãos brasileiros.

São evidentemente abusivas, portanto, postulações (em exercício do direito de ação ou de defesa) que não objetivem resolver um litígio real, efetivamente existente no mundo dos fatos, uma efetiva lesão ou ameaça a direito, mas tenham por finalidade, na verdade, usar lotericamente o sistema de Justiça, por meio da criação de litígios artificiais, persigam indevida multiplicação de ganhos (através do fracionamento indevido de pretensões que deveriam ser concentradas, inclusive em observância dos princípios de cooperação, da eficiência, da economicidade e da boa-fé) ou busquem, na realidade, apenas a fixação de verbas sucumbenciais (para o que, muitas vezes, são deduzidas pretensões principais frívolas, a um custo muito elevado de processamento).



4 Suposta restrição do enfrentamento do abuso do direito de ação a condutas de representantes de consumidores

Nos autos formados para reunir a documentação remetida ao STJ pelos *amici curiae* e pelos interessados e especialmente na audiência pública realizada para aprofundamento da instrução do julgamento do Tema 1.198, alguns manifestantes sustentaram que o enfrentamento da litigância predatória de certa forma representaria “perseguição” da advocacia de consumo.

Os Centros de Inteligência não podem, evidentemente, concordar com essa afirmação, especialmente porque o Judiciário brasileiro, o mais operoso de todos, cumpre diuturnamente seu compromisso de prestar a jurisdição com ética, eficiência, eficácia e imparcialidade. O enfrentamento dos diversos focos de abuso do direito de ação representa um poder-dever de todos os magistrados (no que deveria ser seguido por todos os agentes do sistema de Justiça), decorrente dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, do princípio republicano, do princípio do devido processo legal substancial, dos princípios processuais da boa-fé objetiva e da cooperação, do art. 187 do Código Civil, que define como ilícito o ato configurador de abuso do direito.

Qualquer que seja a matéria sobre a qual incidam as práticas predatórias – relações consumeristas, relações entre Estado e servidores públicos, atuação estatal em geral, relações previdenciárias, questões trabalhistas, para mencionar apenas algumas daquelas no tocante às quais os dados jurimétricos até aqui colhidos têm evidenciado mais frequentes focos de abuso do direito de ação –, o Poder Judiciário tem o poder-dever – imposto, repita-se, pela Constituição e pela lei – de adequado enfrentamento (prevenção e combate), quer os abusos advenham de ocupantes do polo ativo, quer do polo passivo da relação processual.

Para ilustrar de modo mais claro o desacerto do argumento de que a atuação dos Centros de Inteligência em relação ao enfrentamento da litigância predatória atinge apenas advogados de consumidores, basta mencionar a Nota Técnica n. 10/2023 do CIJMG, na qual se evidenciaram indícios de que diversas instituições financeiras vinham utilizando de forma predatória o acesso ao sistema de Justiça, mediante o ajuizamento de ações de busca e apreensão sem o devido recolhimento de custas processuais, e se recomendou aos magistrados do TJMG que, nos casos em que se constatassem as práticas pre-



datórias descritas no documento, deveriam ser tomadas diversas providências impeditivas do sucesso das condutas abusivas⁷⁶.

Vale citar também a Nota Técnica do Centro de Inteligência do TJMA (fls. 769-793 dos referidos autos), que aponta a prática de condutas predatórias tanto por profissionais que se apresentam como representantes de contratantes de empréstimos consignados, quanto por parte de instituições financeiras:

[...] outra circunstância que se depreende dos dados é que há um uso predatório do Poder Judiciário, por autores/as e/ou advogados/as e pelas instituições financeiras.

Em relação ao primeiro grupo, as evidências estão postas: diversas ações protocoladas, muitas das vezes com o/a mesmo/a autor/a e réu, somente indicando contratos diversos, com evidente objetivo de angariar um resultado positivo, mesmo naqueles casos em que o/a consumidor/a contratou o mútuo.

No caso das instituições financeiras, não se pode olvidar que, a despeito de um volume considerável de demandas em que acolhidas as teses sustentadas na contestação, há um quantitativo não desprezível de ações com seus pedidos julgados procedentes. Essa circunstância, aparentemente, não tem efeito imediato, na medida em que, como regra, não se tem notícia da mudança de práticas comerciais com o objetivo de reduzir a ocorrência de fraudes.

5 Litigância predatória: os severos prejuízos causados ao sistema de justiça, ao jurisdicionado e ao erário

Como demonstrado na Nota Técnica n. 1/2022 do CIJMG e no Painel 6 da audiência pública realizada para instrução do Tema 1.198, são muito severos os prejuízos que a litigância predatória causa ao sistema de Justiça, ao jurisdicionado e ao erário.

Os prejuízos causados são de duas ordens principais: consumo de recursos públicos de elevadíssimo valor e de tempo que deveria ser destinado ao processamento e decisão de feitos e atos processuais que representam regular

76 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais. *Nota Técnica (CIJMG) n. 10/2023*. Belo Horizonte: TJMG, CIJMG, 2023. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8ACCC82D28B9F72CC018BCDA-9C24B7D78>. Acesso em: 15 jan. 2024.



exercício do direito de ação, com aumento relevante do tempo médio de tramitação processual.

Para ilustrar o primeiro efeito deletério das condutas abusivas, cumpre observar que dois dos assuntos processuais identificados pelos Centros de Inteligência e NUMOPEDEs⁷⁷ de todo o País como focos relevantes de práticas predatórias – conforme evidenciado na NT n.1/2022 do CIJMG – continuam a figurar entre os mais demandados na Justiça Comum Estadual, segundo o Relatório Justiça em Números 2023 do CNJ:

1º – Direito Civil – Obrigações/Espécies de Contratos: 6.231.344 (3,74%)

4º – Direito do Consumidor – Responsabilidade do Fornecedor/
Indenização por Dano Moral: 3.108.129 (1,87%)

Como também indicado no referido documento, os dados processuais e informações colhidos e analisados por diversos Centros de Inteligência e NUMOPEDEs indicam que, nos tribunais estaduais do País, em relação a essas duas matérias (que englobam feitos como ações declaratórias de inexistência de débito com pedido de exclusão de negativação, frequentemente acompanhado de pleito de indenização por danos morais, ações revisionais de contratos bancários em geral e diversas ações em que se discutem empréstimos bancários), pelo menos 30% da distribuição média mensal consiste em manifestação de litigância predatória artificialmente criada. O percentual de abuso do direito de ação veiculado por meio de demandas cadastradas com tais assuntos processuais que há anos vem sendo medido, a partir do cuidadoso monitoramento realizado, tem sido até maior, mas, como 30% é um mínimo

77 Os Núcleos de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDEs) são órgãos implantados pelas Corregedorias-Gerais de diversos tribunais estaduais brasileiros, com finalidades ligadas ao monitoramento de conflitos e de litigância, o que implica, evidentemente, contribuição relevante para o adequado enfrentamento dos focos de litigância predatória. Ao final do 75º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, realizado em junho de 2017, constou do documento produzido, a Carta de Belo Horizonte, a resolução de criação de grupos de estudos para discussão e partilha de experiências e tecnologias de monitoramento do perfil de demandas e enfrentamento das que configurassem uso predatório da Justiça, o que impulsionou o movimento de criação de NUMOPEDEs em diversos tribunais e contribuiu para fortalecer a atuação dos já existentes. O pioneiro desses órgãos foi o do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja gestão 2022/2023 da Corregedoria-Geral de Justiça publicou recente relatório demonstrativo da atuação desses núcleos e das boas práticas de identificação de focos de litigância predatória e de seu enfrentamento.

mensal constatado por órgãos de monitoramento em todo o País, para as mencionadas matérias, usar tal parâmetro permite indicar uma estimativa mínima bastante segura do prejuízo anual causado ao erário.

A fim de estimar o prejuízo adequadamente, utiliza-se dado jurimétrico validado pelo CNJ, que, em março de 2011, divulgou que, a seu pedido, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) calculou que o custo unitário médio do processo de execução fiscal, na Justiça Federal de 1º grau de jurisdição, era de aproximadamente R\$ 4.300,00. Como os custos de tramitação processual na Justiça Estadual são, em regra, mais reduzidos do que na Justiça Federal, assume-se tal valor como correspondente ao custo de tramitação nos dois graus ordinários de jurisdição, com o já destacado objetivo de estimativa mínima dos prejuízos causados pela litigância predatória (artificialmente criada) em relação aos dois assuntos processuais apontados. O referido parâmetro, corrigido monetariamente até janeiro de 2024, atinge R\$8.936,68.

Tomando-se o mencionado valor como base, e considerando-se que, em relação aos dois assuntos processuais indicados, os dados colhidos evidenciam criação de litigiosidade artificial no patamar mínimo de 30%, constata-se que, no ano de 2022 (cujos dados serviram de base para construção do Relatório Justiça em Números 2023), houve ingresso, na Justiça Estadual brasileira, de, no mínimo, 2.801.842 demandas não fundadas em litígios reais, fabricadas em busca de ganhos ilícitos (considerando-se, repita-se, apenas os dois assuntos referidos) cuja tramitação nas instâncias ordinárias tem o custo mínimo de R\$ 25.036.363.522,56 (mais de 25 bilhões de reais, portanto). Tal valor é praticamente todo absorvido pelo Estado brasileiro, pois a quase totalidade dessas ações é movida sob justiça gratuita.

Como os serviços judiciários são custeados por meio de impostos, constata-se que essa conta é paga pelos cidadãos brasileiros, especialmente pelos menos favorecidos, que não têm condições de se valer de planejamento tributário a fim de reduzir o pagamento dos impostos a que estão submetidos. São muitas pessoas arcando com valores consideráveis para que poucas (já que são poucos, percentualmente, os profissionais que adotam modelos de negócio predatórios, e igualmente poucos os clientes que efetivamente os contratam) usem o sistema de Justiça de forma desvirtuada, abusiva, para veicular pretensões sem fundamento na realidade fática.



Além dos prejuízos diretamente econômicos, é evidente – inclusive em vista da imensa quantidade de processos veiculadores de abuso do direito de ação que aportam no sistema de Justiça todos os anos, como exemplificado por meio dos dados anteriormente apresentados – a grande quantidade de tempo despendida por magistrados e servidores para processar e apreciar as lides predatórias, tempo que deveria ser dedicado ao processamento e julgamento de processos que representassem exercício legítimo e regular do direito de ação. Caso as lides artificialmente criadas não chegassem ao Judiciário, o tempo médio de tramitação dos processos judiciais se reduziria intensamente, com grande aumento da eficiência e efetividade da prestação jurisdicional e consequente elevação da credibilidade do sistema de Justiça, que deixaria de repelir necessitados que hoje não o buscam por não crer na possibilidade de, por meio dele, efetivar seus direitos.

Recente nota técnica que muito contribui para ilustrar esses prejuízos foi a emitida pelo Centro de Inteligência do TJMA, anteriormente mencionada, que, com base em cuidadoso trabalho de pesquisa, fundado em sólidos dados jurimétricos, detalha práticas abusivas focadas em litígios que têm por objeto contratos de empréstimo consignado, os quais vêm se multiplicando naquele Tribunal mesmo após o julgamento de IRDR sobre o assunto, no qual se fixaram teses que, em princípio, eram muito propícias a reduzir a judicialização. O documento evidencia que as demandas persistentemente ajuizadas se concentram em determinadas comarcas, agrupadas especialmente em certas Regiões do Estado, patrocinadas por um número muito pequeno de profissionais. Com esteio em firme fundamentação, demonstra que o crescente número de ações judiciais sobre o tema questiona todos os empréstimos que um mesmo consumidor realizou, inclusive contratos regulares e legítimos, o que tem levado a um grande número de sentenças de improcedência e também de extinção, por não cumprimento de requisitos mínimos de admissibilidade da postulação. Registra ainda que frequentemente são “questionados aqueles mútuos que foram efetivamente realizados, na esperança de que, pelo menos alguns deles, não sejam instruídos com a documentação necessária para o reconhecimento de sua validade, gerando indenização”.

Tal documento retrata, portanto, massivo uso lotérico do sistema de Justiça Estadual maranhense, em busca de ganhos indevidos, ou, em outras palavras, frequente e crescente abuso do acesso ao Poder Judiciário, em flagrante desrespeito às finalidades pelas quais a Constituição resguarda o direito fun-

damental de ação. Por meio desse conjunto de práticas, tem-se colocado em risco a própria funcionalidade do Poder Judiciário do Estado do Maranhão e a possibilidade de que os cidadãos que efetivamente necessitam de resguardo judicial de seus direitos consigam acessar o sistema de Justiça.

Situações semelhantes, com intensidade maior ou menor, têm se manifestado por todo o País, a exigir atenção e enfrentamento adequados pelo Poder Judiciário. O STJ tem diante de si um grande desafio, mas também uma oportunidade ímpar de estabelecer parâmetros viabilizadores de racionalização da prestação jurisdicional e do resguardo da legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, por meio de precedente qualificado.



6 Necessidade de enfrentamento do abuso do direito de ação para resguardar o acesso legítimo ao sistema de justiça

Apesar de a eficiência, prevista no art. 37 da Constituição, ser um dos princípios a serem observados pelo administrador público – e, em consequência, também um dever ínsito à sua atuação – mandamento que vincula também o Poder Judiciário, em suas funções típicas e atípicas, um modelo de atuação reativo de tal poder estatal, que buscasse apenas absorver o crescente número de novos processos que lhe são apresentados, seria inútil para suprir necessidade de garantir prestação jurisdicional tempestiva e de qualidade a todos os que dela realmente precisam e resultaria em danos graves ao erário.

O Ministro Luís Roberto Barroso salientou, ao relatar o segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 913.536/RS, que qualquer esforço de ampliação do acesso ao Judiciário deve se fundar na compreensão de que “o sistema judicial deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos”. Destacou também a necessidade de racionalização do sistema judicial, de modo a se evitar judicialização desnecessária ou indevida.

Já faz bastante tempo, aliás, que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, entre outros ministros da referida Corte, vem chamando a atenção para a necessidade de se repensarem os limites do direito de ação, com a finalidade de garantir com maior abrangência, efetividade e eficiência o acesso legítimo ao sistema de Justiça. Ao relatar a Ação Direta de Inconstitucionalida-

de n. 3.995/DF, o Ministro Barroso asseverou que a “possibilidade de provocar a prestação jurisdicional precisa ser exercida [...] com equilíbrio, de modo a não inviabilizar a prestação da Justiça com qualidade”. E acrescentou:

O exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição, a litigiosidade excessiva, a utilização do Judiciário como instrumento para a obtenção de acordos indevidos ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento de obrigações implica o uso ilegítimo do Judiciário e a sensação difusa de que a Justiça não funciona. O volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.

Nesse julgamento, entre outros, e em várias de suas falas e entrevistas, o atual presidente do STF destaca que o Poder Judiciário, como qualquer entidade ou instituição, tem um potencial de prestação de serviços finito. Desse modo, caso se veja compelido a prestar um volume maior de serviços do que sua estrutura disponível permite, acabará por consumir ainda mais recursos, situação que notoriamente a sociedade brasileira não mais tem condições de suportar, diante de tantas carências não atendidas e de tantos direitos – especialmente fundamentais – a efetivar.

Em face da impossibilidade de aumentar indefinidamente o gasto de recursos com a prestação jurisdicional, o Ministro Barroso sustenta que o “aumento do volume de casos tende a gerar uma piora do serviço, quer em virtude do congestionamento das diversas instâncias, quer por perda da qualidade na prestação jurisdicional”. A perda de qualidade muitas vezes se traduz em aumento de índice de erros, “enseja a produção de decisões contraditórias e gera a inobservância de precedentes, provocando o que alguns autores têm denominado jurisprudência lotérica”.

Da leitura do mencionado voto, conclui-se não ser apenas possível, mas desejável o estabelecimento de “estruturas de incentivos ou de desincentivos para a litigância” que resultem em efeitos importantes “sobre a carga de trabalho enfrentada pelo Judiciário”, uma vez que “excesso de acesso à justiça gera a denegação de acesso à justiça”.

Dentre os vários estudiosos da prestação jurisdicional, do Poder Judiciário e de possíveis soluções para a morosidade atual, cita-se a lição de Marcelli-



no Júnior (2018, p. 210-211), que sustenta haver necessidade e dever do Judiciário de impedir o abuso do direito de ação, inclusive por meio do repensar das regras hermenêuticas:

A necessidade de se estabelecer um critério objetivo que permita ao magistrado “filtrar” o excesso de litigância é premente. O direito de ação e o amplo acesso à justiça não podem ser utilizados como escudos para obstruir o funcionamento pleno do Poder Judiciário. A abusividade precisa ser combatida, o que poderá ser feito pelo reconhecimento da viabilidade de utilização da avaliação custo-benefício no momento de acolhida da ação judicial.

Esta ação judicante passa pela hermenêutica jurídica. Por isso, o papel do magistrado nesse jogo processual também precisa ser revisto, de modo a reconhecer que o modelo tradicional hermenêutico se apresenta como insuficiente e precário para uma empreitada desse porte. A função do magistrado no acolhimento de demandas judiciais precisa ser reanalisada, e a análise econômica do Direito apresenta uma alternativa, a partir da lógica pragmática, que pode auxiliar nesse desiderato.

Afinal, como Fux e Bodart (2021, p. 36) ressaltam, “sob uma perspectiva social, a litigância apenas é positiva quando os benefícios da mudança de comportamento pelos indivíduos forem maiores do que os recursos consumidos na operação do sistema de justiça”. Nem todo acesso ao Judiciário deve ser absorvido; cabe ao magistrado zelar pela regularidade do exercício do direito de ação.

Em relação à modalidade de abuso do direito de ação que motivou a instauração do IRDR atacado pelo Recurso Especial selecionado como representativo de controvérsia para o Tema 1.198 do STJ – ajuizamento de ações veiculadoras de litigiosidade artificial, as quais, embora se refiram a conflitos essencialmente fáticos, são, em regra, iniciadas por petições iniciais vagas e genéricas, com negativa de fatos (ou alegação de que a parte autora não se lembra, nada sabe dos fatos, ou apenas como apresentação de alegação tão vaga que é quase preciso “minerar” os fatos para verificar se há alguma narração minimamente específica na petição inicial) e sem esteio na realidade, muitas vezes combinada com fracionamento indevido de pretensões –, constata-se, em regra, a atuação de percentual muito reduzido do total de advogados em



atuação, mas com impacto deletério imenso no funcionamento do sistema de Justiça, particularmente na área cível. Trata-se de profissionais que fazem da criação de litigiosidade artificial, do “demandismo abusivo”, um verdadeiro modelo de negócio. Isso se constata facilmente, por exemplo, ao se pesquisarem na internet cursos ou propaganda de cursos em que profissionais da área prometem ensinar aos colegas como multiplicar ganhos por meio da multiplicação de processos (do tipo “faça uma ação virar dez, e ganhe muito dinheiro”).

Tendo em vista o cerne da questão para julgamento no Tema Repetitivo n. 1.198, é preciso empreender reflexões profundas sobre se objetivos como esses realmente estão compreendidos nas finalidades para cujo alcance se resguarda constitucionalmente o direito de ação, ou, do contrário, sobre qual é a forma juridicamente mais adequada de oferecer respaldo para os poderes-deveres que o ordenamento confere aos magistrados para não apenas resguardar a legitimidade do acesso ao Judiciário, mas para viabilizar que todo o evoluir da relação processual se dê com absoluto respeito ao padrão de comportamento imposto pela boa-fé objetiva e pelo princípio da cooperação, marcado pela lealdade entre as partes e para com o sistema de Justiça.

7 Poder de cautela do magistrado: sede legal-constitucional

Entre as diversas questões de extrema relevância em que se subdivide a discussão do Tema 1.198 do STJ, destaca-se o poder de cautela do magistrado, sua fonte jurídica e a (im)possibilidade de sua limitação *a priori*.

Tal matéria tem relação direta com discussão frequentemente travada entre duas posturas antagônicas: o ativismo judicial em sentido processual, “uma postura mais contundente da atividade judicial para resolver problemas que às vezes não contam com adequada solução legislativa” (Ramos, 2010), por um lado, e o garantismo processual, que procura limitar ao máximo a iniciativa de atuação do juiz, de outro.

As normas constitucionais que instituíram o Poder Judiciário e as regras processuais vigentes não autorizam a afirmação de que o ordenamento jurídico brasileiro teria adotado qualquer desses modelos extremos, para definir o modelo de atuação do juiz.

De acordo com o art. 5º da Constituição, é imprescindível a observância dos princípios do devido processo legal (inciso LIV) – hoje compreendido

como devido processo legal substancial, garantia de um processo justo – do contraditório e da ampla defesa (inciso LV), cuja densificação é estabelecida pelo legislador infraconstitucional.

Dentre os vários dispositivos processuais que preenchem de sentido tais princípios, menciona-se, por exemplo, o art. 139 do CPC, que estabelece para o magistrado poderes/deveres que muitas vezes exigem a prática de atos independentemente de provocação das partes, a fim de se manter a regularidade da relação processual, desde sua formação até seu encerramento, e de resguardar a eticidade na condução dos agentes processuais: garantir igualdade de tratamento, contribuir para a razoável duração do processo, evitar ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais.

Também o art. 141 compõe esse arcabouço de poderes/deveres de atuação do juiz, com o fim de garantir a adequada prestação jurisdicional e a efetivação do devido processo legal substancial e dos subprincípios dele decorrentes, pois apenas veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes se a lei exigir, para discussão da matéria, iniciativa do interessado (sem se descuidar, claro, da observância do art. 10). A ele se soma o art. 142, clara indicação do dever de o magistrado velar pela probidade processual e pela prevalência do padrão de conduta que decorre da boa-fé objetiva, ao ditar que, caso o juiz se convença de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, deverá proferir decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades decorrentes da litigância de má-fé.

Também como relevantes exemplos de normas processuais que estabelecem o poder-dever de o juiz agir mesmo sem provocação, a fim de assegurar a regular constituição e desenvolvimento do processo, de zelar pela legitimidade do acesso ao sistema de Justiça, de coibir irregularidades, de viabilizar a celeridade e o respeito à probidade, mencionam-se: o art. 77 do CPC, que, no § 2º, prevê o dever de o magistrado aplicar àquele que praticou



ato atentatório à dignidade da Justiça as sanções cabíveis; o art. 81, *caput*, que veicula o dever do magistrado de condenar o litigante de má-fé a pagar a multa ali prevista, inclusive de ofício; o art. 190, parágrafo único, no qual se estabelece o poder-dever de o juiz controlar a validade das convenções processuais celebradas pelas partes, recusando-lhes aplicação nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em situação na qual alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Cita-se, ainda, o art. 537, § 1º, segundo o qual o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória, ou mesmo excluí-la, ao verificar que se tornou insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Diversas outras previsões normativas processuais autorizativas da atuação judicial sem provocação das partes poderiam ser referidas. Uma enumeração exaustiva, entretanto, é dispensável para evidenciar o que já está claro: o poder geral de cautela do magistrado, destinado a resguardar a licitude e a regularidade do processo e do evoluir da relação processual, com natureza de poder-dever, tem sede constitucional e densificação legal, com o intuito de garantir a efetividade e a legitimidade do acesso ao sistema de Justiça e a regularidade do exercício do direito fundamental de ação e de resguardar a própria dignidade do Judiciário e do sistema maior de garantias que integra.

Considerando-se que grande parte dos defensores do garantismo processual se insurge em especial contra a atuação judicial de ofício direcionada à produção de provas, cabe ainda mencionar que: o art. 370 do CPC expressamente prevê o poder-dever do juiz de determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito; o art. 82 evidencia a possibilidade de o magistrado determinar a realização de atos de ofício, ao estabelecer que as despesas relativas a tais atos serão adiantadas pelo autor; o art. 95 estabelece a possibilidade de determinar de ofício a produção de prova pericial; o art. 385 prevê o poder de ordenar de ofício a coleta do depoimento pessoal de qualquer das partes; o art. 421 prevê que o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial de livros e documentos; o art. 461 dita que o juiz, de ofício, pode determinar a oitiva de testemunhas referidas e a acareação de



duas ou mais testemunhas, quando houver divergências de declarações em relação à fato que possa influir na decisão da causa; o art. 480 contém previsão da possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a realização de nova perícia, quando a questão objeto da prova técnica não houver sido suficientemente esclarecida pela primeira prova pericial; o art. 481 estabelece a possibilidade de realização *ex officio* de inspeção judicial. Afinal, a realização da justiça, a pacificação dos conflitos, a garantia da segurança jurídica, em condições de igualdade, tem ligação não apenas com o interesse das partes, mas especialmente com a efetivação de princípios e normas de interesse público, e cabe ao Poder Judiciário, no exercício de seu múnus constitucional, zelar pela integridade do sistema jurídico e pela concretização de todos os valores em que se decompõe o sobrevalor “justiça”.

Por razões como as acima citadas, o STJ consolidou, ao longo dos anos, jurisprudência firme e esteada em sólidos fundamentos no sentido de que, com base no poder geral de cautela, o juiz pode determinar a realização de diligências e a juntada de documentos para comprovar a regularidade da postulação e inclusive da representação processual. Nenhuma alteração constitucional ou legislativa ocorreu que pudesse justificar, agora, a alteração de tal posicionamento. A realidade social e os dados jurimétricos demonstrativos do uso abusivo que se tem feito do acesso ao sistema de Justiça, longe de demonstrarem a necessidade de modificação do padrão decisório que vem se formando, evidenciam a imprescindibilidade de reforçar a atuação do Judiciário no sentido de resguardar a legitimidade das postulações, a regularidade do exercício do direito de ação, a conformidade do atuar processual com o padrão imposto pela boa-fé objetiva e pelo princípio da cooperação, que vincula não apenas as partes da relação processual entre si, mas também as obriga em relação ao sistema de Justiça.

8 A necessária (e em curso) reconfiguração do papel do Poder Judiciário

Como se tem destacado ao longo desta nota técnica, o Poder Judiciário não pode atuar apenas reativamente, aceitando de modo irrefletido, acrítico e passivo todas as demandas trazidas às suas portas, independentemente da

necessidade e da regularidade do exercício do direito de ação. Se assim agisse, estaria, antes de tudo, descumprindo sua missão constitucional, inobservando o princípio da moralidade e o princípio republicano, os deveres de probidade, economicidade e eficiência, de respeito primeiro ao interesse público.

Atentos a isso, magistrados e tribunais de todo o País têm envidado esforços intensos e diuturnos para enfrentar adequadamente – observando as normas constitucionais e legais, especialmente aquelas que fundamentam e delimitam o poder geral de cautela – as diversas manifestações do abuso do direito de ação (como os focos de litigância predatória em sentido estrito, de litigância fraudulenta, de litigância frívola, de litigância procrastinatória, todos, como esclarecido, inseridos na ideia de litigância predatória em sentido lato).

Mais ainda, com o apoio dos Centros de Inteligência, dos NUMOPEDES e dos NUGEPNACs, têm se esforçado por racionalizar a prestação jurisdicional, reforçar a cultura de precedentes judiciais, efetivar o manejo dos instrumentos de tutela jurisdicional molecularizada, conscientes de que excesso de acesso não significa garantia do acesso ao sistema de Justiça aos que dele realmente (e mais) precisam.

Dedicados estudiosos do Judiciário brasileiro apontam que os números estratosféricos registrados nos Relatórios Justiça em Números, publicados anualmente pelo CNJ, diversamente do que pode parecer a um leitor mais desavisado, estão longe de significar ampliação de acesso aos mais vulneráveis, mas representa, em especial, sobreutilização por poucos, sejam abusadores do direito de ação, sejam litigantes habituais, ainda que não predadores. É preciso, pois, impedir o acesso ilegítimo, abusivo, poupar os recursos públicos com ele desperdiçado, a fim de permitir que aqueles que realmente precisam do Poder Judiciário para ver efetivados seus direitos tenham pelo menos chance de acesso ao sistema de Justiça.

Por todos esses motivos, embora se reconheça louvável a preocupação manifestada pelas entidades que remeteram ao STJ a manifestação de fls. 2.716-2.745, observa-se que, na realidade, como evidencia todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Centros de Inteligência acerca do abuso do direito de ação/litigância predatória e seu adequado enfrentamento, condensado brevemente nesta nota técnica, as práticas predatórias devem ser adequadamente enfrentadas, pois prejudicam gravemente todo

o sistema de Justiça, a ponto de, em diversos casos, ameaçar a funcionalidade de Tribunais e sua capacidade de prestar a jurisdição com eficiência e efetividade. Tais práticas, ademais, muitas vezes vitimizam pessoas em situação extremamente vulnerável, afetam de forma profundamente negativa as chances de acesso ao sistema de Justiça dos mais necessitados e consomem recursos públicos preciosos, advindos dos impostos, que poderiam, talvez, ser dirigidos à satisfação de outros direitos.

A nova postura do Judiciário, capitaneada inclusive por vários magistrados de tribunais superiores e por órgãos como os Centros de Inteligência, importa compreender tal poder estatal como muito mais do que um receptáculo de feitos para julgamento. Está em curso uma verdadeira “mudança de paradigma no Judiciário”, que envolve o tratamento dos conflitos em sua origem, “interligando informações desde a primeira instância até as cortes superiores com o objetivo de encontrar estratégias que possam auxiliar na prevenção, monitoramento das demandas e gestão dos precedentes” (Moraes, 2018, p. 19).

Tal modo de atuar, muito mais estratégico e adequado ao alcance do desiderato de proporcionar desenhos de solução de conflitos adequados a cada situação – objetivo intensamente perseguido atualmente em sistemas jurídicos de todo o mundo –, parece a única alternativa viabilizadora de se abarcar a complexidade dos fenômenos sociais, dentre eles a litigiosidade, com suas múltiplas e infinitas manifestações:

A litigiosidade, enquanto fenômeno, vem sendo desafiada sem atenção à sua complexidade, mediante a definição de programas em bases mecanicistas e fragmentárias, o que talvez explique a dificuldade na obtenção de resultados sustentáveis, que impliquem a estabilização ou a redução sustentável da judicialização de novos conflitos.

É comum medir e avaliar os acontecimentos a partir de seus sinais exteriores, estudando, separadamente, os comportamentos de cada elemento. Este proceder, com facilidade, conduz a uma perda da visão do sistema como um todo; desconsideram-se conexões, processos internos e fluxos [...] (Ferraz, 2021, p. 47).

No desempenho desse seu reconfigurado e mais relevante papel, o Judiciário deve exercer a função de líder de todos os agentes que figuram no siste-



ma de Justiça, de modo a se buscar sempre a melhor solução para cada espécie de conflito, quer envolva ou não judicialização (a qual se deve admitir apenas quando necessária, inclusive em virtude dos custos sociais, econômicos, e dos efeitos adversariais que propaga).

Todos os agentes do sistema de Justiça têm, por sua função social ínsita, igualmente o dever de contribuição nesse sentido. Em relação a muitos, tal dever está previsto na Constituição e/ou na normatização infraconstitucional vigente, como é o caso dos advogados, reputados essenciais à administração da justiça pelo art. 133 da Constituição, e que, nos termos do art. 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, são defensores do estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exercem. Ainda segundo mencionado dispositivo, têm, entre outros, os deveres de preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, de atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé, de contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis, de aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial e de abster-se de vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso.

Interessante exemplo dessa parceria de agentes do sistema de Justiça no sentido da racionalização da prestação jurisdicional, da preservação da regularidade do exercício do direito de ação e do adequado enfrentamento dos focos de litigância predatória se encontra delineada em parecer oferecido pela Comissão de Direito Processual Civil da OAB-MG a fim de contribuir para julgamento de embargos declaratórios opostos contra IRDR que tramitou no TJMG (fls. 1.097-1.118 dos autos já referidos). Destacam-se, em particular, nos seguintes trechos, claramente demonstrativos de que defender o enfrentamento da litigância predatória não significa sustentar restrição ao direito de ação, mas, pelo contrário, resguardar a legitimidade de seu exercício:

- 21 Diante do exposto, é possível concluir que as condutas que abarcam a chamada “litigância predatória” são diversas, caracterizadas não só pela prática de ilícitos específicos (falsificação de documentos para ajuizamento de ações, por exemplo), mas também pelo exercício abusivo do direito de ação (ajuizamento massificado de demandas, fracionamento de pedidos, utilização estratégica de ações para causar danos a terceiros, dentre outros).



- 22 Também é possível constatar que o caráter predatório da litigância não é explícito, justamente por se disfarçar de um ato lícito (simples exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido).
[...]
- 24 No entanto, os estudos citados permitem identificar alguns traços comuns que caracterizam a litigância predatória. Em primeiro lugar, trata-se de uma conduta comumente abusiva, isto é, caracterizada pelo exercício de um direito excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil).
- 25 Em segundo lugar, nota-se dos exemplos indicados que a caracterização desta conduta abusiva não é facilmente detectada na análise intraprocessual, isto é, a conduta dos litigantes dentro do processo. Sua configuração é notada através de medidas comportamentais extraprocessuais, mas que se relacionam e afetam as lides em tramitação. O fracionamento de demandas, o ajuizamento de ações concomitantes com posterior desistência e a propositura massificada de ações são exemplos comuns desta caracterização, e só podem ser verificadas se avaliadas no âmbito extraprocessual.
- 26 Por fim, nota-se também que a litigância predatória visa a um objetivo específico e oblíquo, que vai além da mera obtenção de uma decisão judicial sobre o conflito. Como asseverado pela Exma. Ministra Nancy Andrighi no celebrado acórdão do Resp n. 1817845/MS: “O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.”. Logo, a litigância predatória não deve ser identificada apenas pelos atos que geralmente a caracterizam, mas pelo objetivo final que ela almeja alcançar (por exemplo, acessar juizados especiais ou RPV’s através do fracionamento de ações, causar dano pela propositura de ações massificadas ou, ainda, obter maiores condenações sucumbenciais).
- 27 Em que pese a ausência de uma sistematização legal ou acadêmica, não se deve olvidar que estas práticas são graves e que merecem uma atuação repreensiva específica, a qual deve alcançar não só o escopo extraprocessual, mas também dentro do processo. Isso porque não só configuram uma utilização ilícita do sistema de justiça, mas também porque representam um prejuízo sistêmico ao Judiciário e, por consequência, à garantia constitucional de acesso à justiça.
[...]
- 29 No entanto, a litigância predatória muitas vezes é identificada pelo comportamento dos agentes fora do processo, e não nas ações dentro do processo. A propositura massificada de ações





(seja pelo fracionamento de pedidos, seja pela propositura sucessiva da mesma ação com posterior desistência, seja pelo assédio processual) é conduta que possui um viés de legalidade no âmbito intraprocessual e cuja ilicitude só é verificada quando avaliada no escopo extraprocessual.

- 30 Essa caracterização é indispensável porque evidencia que o dano causado pelas condutas que compõem a chamada litigância predatória não causa danos apenas aos litigantes que figuram na parte contrária, mas ao próprio Judiciário.
- 31 Não há dúvidas de que o ajuizamento massificado de ações onera indevidamente os gastos públicos com o Judiciário. O fracionamento de demandas que poderiam tramitar de forma concentrada, a propositura de demandas com documentos falsos ou o ajuizamento sucessivo de ações para prejudicar a parte contrária são práticas que agravam não só os custos da atividade judicante, atrasando o trâmite dos processos, como também aumenta os gastos com a gestão administrativa do acervo pelos Tribunais.
- [...]
- 34 Isso porque tem ganhado cada vez mais importância, no âmbito acadêmico, a concepção da prestação jurisdicional como um serviço público¹¹, o qual exige, assim como outras atividades do Estado, a tomada de ações vinculadas à boa administração e ao uso inteligente e eficaz dos recursos escassos destinados à atividade judicante.
- 35 Nesse contexto, os primados constitucionais de celeridade e eficiência processual ganham novas formas de aplicação: ao invés de um olhar voltado apenas ao tempo de duração do processo, deve-se considerar também o emprego adequado dos recursos estatais alocados na justiça, buscando uma eficiência na realização da atividade jurisdicional como um todo. [...]
- 36 É dizer: assim como todos os entes da Administração Pública, o Judiciário também obedece deverão princípio da eficiência (art. 37, caput, CR/1988), o qual não significa apenas buscar um encurtamento do tempo do processo, mas numa alocação adequada dos recursos públicos destinados a essa atividade.
- 37 Não é difícil perceber que todo o esforço acadêmico para repensar a eficiência do Judiciário é prejudicado pelas práticas que compõem a chamada litigância predatória. Se o primado dos estudos sobre processo civil partem do reconhecimento da escassez dos recursos e do dever de utilização otimizada deles, não é adequado, nem sequer tolerável, permitir que o Judiciário seja acionado de forma claramente ineficiente ou até mesmo falseada, através de práticas

como o fracionamento de demandas, a propositura massificada de ações ou a criação de uma litigância artificial, montada através de documentações falsas ou processos que não servirão ao fim de uma tutela jurisdicional.

- 38 Evidentemente, a presente manifestação não visa a restringir ou diminuir a eficácia da garantia constitucional do acesso à justiça. Como entidade representante dos advogados no Estado de Minas Gerais, a OAB-Seção Minas Gerais reconhece a importância de um Judiciário marcado pelo acesso facilitado, pelo cumprimento da garantia constitucional do devido processo legal e pelo tratamento igualitário dos sujeitos processuais. Qualquer conduta que busque restringir o acesso dos cidadãos a uma tutela jurisdicional será considerada inconstitucional por parte desta Entidade, que também é indispensável à administração da justiça pela ordem constitucional vigente (art. 133 CR/1988).
- 39 Por outro lado, também não é possível desconsiderar o efeito pernicioso da litigância predatória sobre o Judiciário, na medida em que gera efeitos extraprocessuais, afetando, ainda que indiretamente, todos os “usuários” desse “serviço público”. Tendo em vista que a OAB tem também como função a defesa da rápida administração da justiça (art. 44, inciso I, Lei Federal n. 8.906/1994), também constitui seu dever auxiliar o Judiciário no combate à litigância predatória e seus efeitos negativos à prestação da tutela jurisdicional.

À luz das disposições constitucionais e legais vigentes, particularmente das acima destacadas, não há como prevalecer postura diversa. Em outras palavras, não se concebe que um agente componente do sistema de Justiça possa sustentar a possibilidade de abuso do direito de ação, ou, por outro lado, a supressão dos poderes-deveres previstos na legislação processual civil (em densificação de princípios constitucionais) que viabilizam ao magistrado reconduzir o exercício de tal direito fundamental aos limites jurídicos e direcioná-lo às finalidades para a qual foi garantido na Constituição.

9 Conclusão

Em consideração a todos os fundamentos expostos – que nada mais são do que um breve resumo do profundo trabalho que os Centros de Inteligência do Poder Judiciário brasileiro têm empreendido para monitorar as práticas de abuso do direito de ação e contribuir para seu adequado enfrentamento (prevenção e combate) –, sugere-se à Eg. Corte Superior Tribunal de Justiça que,



no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.198, reconheça o poder-dever do magistrado, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com indício de prática de litigância predatória, exigir da parte autora a apresentação de documentos atualizados considerados indispensáveis à propositura da ação e/ou à demonstração da legitimidade da postulação e/ou da regularidade da representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, ou determinar, com a mesma finalidade, qualquer outra diligência processualmente cabível.

Ressalta-se, por fim, que, como a variabilidade decisória tem se revelado potencial fonte de estímulo ao uso lotérico do sistema de Justiça, é salutar que o STJ continue a empenhar esforços para a formação de precedentes qualificados que permitam resguardar a regularidade do exercício do direito de ação, a legitimidade do acesso ao sistema de Justiça e a racionalidade da prestação jurisdicional.

Referências

FERRAZ, Taís Schilling. O excesso do acesso à justiça e a insistente aposta nos sintomas como forma de dar tratamento à litigiosidade. *Interesse público*, n. 128, jul.-ago. 2021, p. 45-58.

FUX, Luiz. BODART, Bruno. *Processo civil e análise econômica*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

MARCELLINO JÚNIOR, Julio Cesar. *Análise econômica do acesso à justiça: dilemas da litigância predatória e inautêntica*. 2. Ed. Florianópolis: Emais, 2018.

MORAES, Vânia Cardoso André de. *Centro Nacional (e locais) de Inteligência da Justiça Federal: um sistema organizacional para a construção de uma instituição eficaz e inclusiva em todos os níveis. Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, v. 1, p. 13-21, 2018. Série CEJ.

RAMOS, Glauco Gumerato. Ativismo e garantismo no processo civil: apresentação do debate. 2010. Disponível em: www.agu.gov.br/page/download/index/id/2461823. Acesso em: 20 set. 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Corregedoria-Geral de Justiça. Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas. *Relatório Biênio 2022/2023*. Disponível em: <https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=151470>. Acesso em: 19 jan. 2024.



Nota técnica complementar DPVAT – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE

Relatores: Juízes Federais Thiago Mesquita Teles de Carvalho e André Luiz Cavalcanti Silveira.

Revisor: Marco Bruno Miranda Clementino.

O Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Ceará editou a Nota Técnica n. 6/2022, com o objetivo de, em sede de supervisão de aderência e sem se imiscuir na independência judicial, fornecer subsídios para aperfeiçoar o trabalho jurisdicional no trato das causas envolvendo pedidos de concessão ou majoração de indenizações por invalidez permanente, tendo por perspectiva os fundamentos que têm levado os juízes e juízas a reformarem as decisões administrativas.

Tendo em vista que a demanda repetitiva em questão apresenta relevância e abrangência nacional, ratifica-se a Nota Técnica CLICE n. 6/2022, redigida nos seguintes termos:

1 Contextualização

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (Seguro DPVAT), é disciplinado pela Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Os serviços de gestão e operacionalização do Seguro DPVAT passaram a ser de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CAIXA) para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. A matriz de responsabilidades da empresa pública está no Contrato n. 2/2021, firmado com a SUSEP⁷⁸.

78 De acordo com a CLÁUSULA TERCEIRA, §§ 3º e 4º, para viabilizar a gestão financeira dos recursos necessários à execução do contrato, a CAIXA providenciará a estruturação de um fundo de regime privado – denominado Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – FDPVAT, que terá seu Estatuto aprovado pelo CNSP e será administrado pela CAIXA –, sem personalidade jurídica e com patrimônio próprio, e o representará judicial e ex-



Para os acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2020, a responsabilidade pela operacionalização do seguro permanece com o consórcio administrado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (Seguradora Líder).

Portanto, *apenas as causas fundadas em acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021 serão de competência da Justiça Federal.*

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), identificando a necessidade de adotar medidas de prevenção e racionalização das causas decorrentes do Seguro DPVAT, aprovou a Nota Técnica n. 37/2021⁷⁹ – oriunda da Nota Técnica n. 2/2021-CLI/JFCE –, e criou Grupo de Trabalho, composto por juízes e juízas federais de todas as Regiões, para acompanhar o tema.

Em supervisão de aderência, o CIn aprovou a Nota Técnica n. 37-A/2021⁸⁰ (Complementar) em que é feito o acompanhamento da litigiosidade do Seguro DPVAT, bem como são enumerados temas relevantes para tratamento da judicialização do DPVAT:

1. Requisitos mínimos das perícias realizadas pela CAIXA.
2. Interoperabilidade dos sistemas DPVAT CAIXA / E-proc e Pje⁸¹.

trajudicialmente na execução dos atos necessários à execução do Contrato n. 2/2021, firmado com a SUSEP. Consulte em: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (Brasil). *Contrato 02/2021*. Contrato que entre si celebram a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a prestação de serviços para gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT. Brasília, DF: SUSEP; CEF, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-licitacoes-contratos/contratos-2021/contrato_02_2021.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.

79 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n. 37/2021*. Identifica e avalia potenciais impactos da assunção, pela Justiça Federal, da competência para o julgamento das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT, além de propor iniciativas e medidas de caráter não jurisdicional para preparar as unidades jurisdicionais e mitigar tais impactos, sugerindo práticas pré-processuais e processuais para racionalização do processamento de tais demandas. Brasília, DF: CJF, CIn, 2021. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas>. Acesso em: 11 ago. 2022.

80 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n. 37-A/2021* (Complementar). A presente Nota Técnica Complementar tem por objetivo explicitar as medidas adotadas no processo de supervisão de aderência da NT n. 37/2021. Brasília, DF: CJF, CIn, 2021. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas>. Acesso em: 11 ago. 2022.

81 Em fase de testes no CNJ e nos TRF da 3ª e 4ª Regiões.

3. Assunto específico (14694) para causas do DPVAT na Tabela Processual Unificada (TPU) de movimentos e classes do CNJ.
4. Viabilização material e financeira das perícias judiciais.

2 Cenário atual da litigiosidade do seguro DPVAT

O CIn reuniu informações estatísticas, fornecidas diretamente pela CAIXA, relacionadas à judicialização do Seguro DPVAT abrangendo o período de janeiro de 2021 a maio de 2022. Tais dados são fundamentais para, combinando direito e estatística⁸², compreender o cenário atual e as tendências para o futuro.



Figura 1: Evolução do acervo de processos sobre Seguro DPVAT no tempo. Fonte: CAIXA.

É possível perceber, a partir da análise da evolução do acervo no tempo (acima), que o cenário ainda não se estabilizou. A linha revela que a quantida-

82 A Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) define a jurimetria como a estatística aplicada ao Direito. Trata-se, assim, de disciplina que usa dados matemáticos e estatísticos, portanto concretos, para compreender tendências, posicionamentos e repetições que acontecem dentro do Direito. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n° 37-A/2021* (Complementar). presente Nota Técnica Complementar tem por objetivo explicitar as medidas adotadas no processo de supervisão de aderência da NT n. 37/2021. Brasília, DF: CJF, CIn, 2021. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas>. Acesso em: 11 ago. 2022.



de de processos novos ainda supera a quantidade de processos julgados e arquivados. Por outro lado, não se identifica uma tendência de crescimento dessa diferença, o que pode ser um indicativo de que a estabilidade está próxima.

Em relação aos assuntos mais frequentes, constata-se que as indenizações por invalidez permanente constituem 87% do acervo. Nesses casos, o demandante busca a concessão ou majoração da indenização indeferida ou deferida em valor inferior ao postulado.

As demandas relativas à indenização por morte e ao reembolso de despesas médicas (DAMS) totalizam 13% do total.

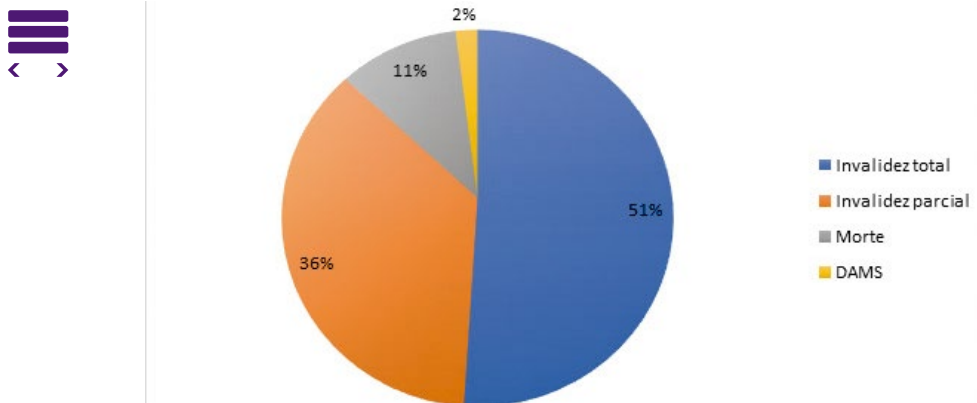


Figura 2: Perfil do acervo por assunto. Fonte: CAIXA.

Finalmente, foi possível mapear o perfil dos julgamentos relacionados ao Seguro DPVAT.

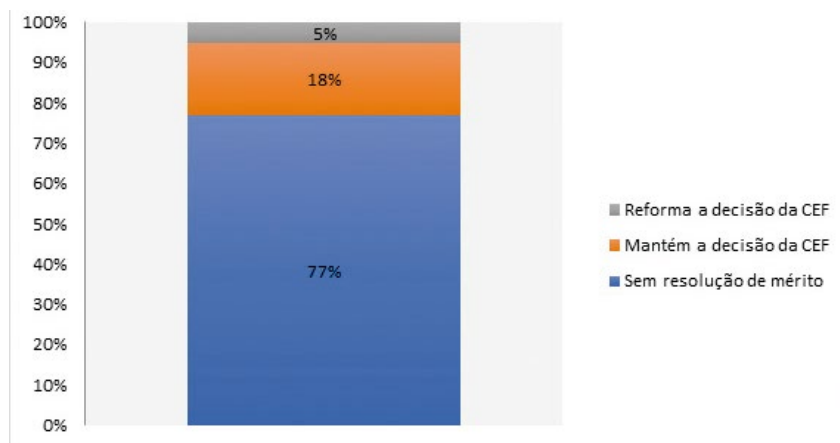


Figura 3: Perfil dos julgamentos. Fonte: CAIXA.

Releva apontar, inicialmente, que 77% das sentenças proferidas foram terminativas, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na maioria das vezes por falta de interesse de agir, decorrente da ausência de indeferimento administrativo prévio ao ajuizamento da demanda.

A partir do gráfico da Figura 3, constata-se ainda que 5% dos julgamentos proferidos até 16/5/2022 foram desfavoráveis à CAIXA (sentenças de procedência, total ou parcial), ao passo que 18%, favoráveis (sentenças de improcedência).

O motivo dos julgamentos de procedência, total ou parcial, é revelado na Figura a seguir:

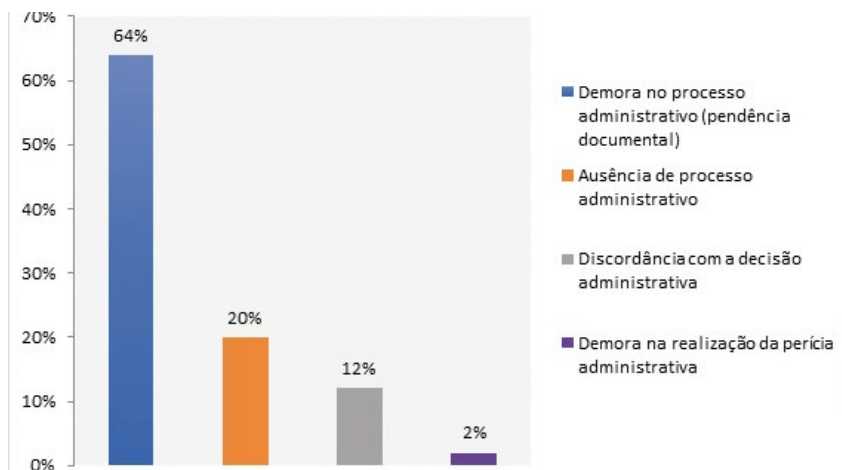


Figura 4: Motivo dos julgamentos de procedência. Fonte: CAIXA.

3 Objetivo da Nota Técnica

A partir da análise do cenário atual da litigiosidade do Seguro DPVAT, é possível depreender que 87% da judicialização concerne ao assunto invalidez permanente, e que quase 88%⁸³ dos julgamentos que reformam as decisões administrativas têm alguma relação com falhas no procedimento de análise dos requerimentos de indenização adotado pela CAIXA.

Esse contexto justifica que sejam concentrados esforços nesses dois temas.

Assim, o objetivo desta nota é, sem se imiscuir na independência judi-

83 Apenas os julgamentos de mérito, por “discordância com a decisão administrativa”, foram desconsiderados desse montante.



cial, fornecer subsídios para aperfeiçoar o trabalho jurisdicional no trato das causas envolvendo pedidos de concessão ou majoração de indenizações por invalidez permanente, tendo por perspectiva os fundamentos que têm levado os juízes e as juízas a reformarem as decisões administrativas.

4 Considerações sobre as demandas envolvendo indenização por invalidez permanente

A caracterização do interesse de agir depende da comprovação de que o interessado requereu a indenização à CAIXA previamente à propositura da demanda judicial.

Portanto, cabe à parte autora, sob pena de indeferimento da inicial: I) comprovar o indeferimento da indenização, ou II) o deferimento em valor inferior ao pretendido.

I) Indeferimento da indenização

Inicialmente, é importante avaliar se o próprio interessado deu causa ao indeferimento, *e.g.*, ao não apresentar documentos essenciais à análise da postulação.

A propósito, em consulta formulada pelo Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Ceará – CLI-JFCE, esclarecendo o fluxo de análise dos requerimentos, a CAIXA respondeu:

No procedimento administrativo, uma vez identificadas pendências documentais, o beneficiário é notificado a proceder a devida regularização, momento em que o processo é suspenso, até que atendido o pedido. A suspensão se dá pelo prazo máximo de 90 dias e, não sendo feita a regularização, o pedido é indeferido, sendo que o beneficiário pode reabrir o pedido e complementar a documentação, hipótese em que será reanalisado.

Cumprе registrar que, conforme a Figura 4, 64% dos processos com julgamento favorável ao autor referiram “demora no processo administrativo (pendência documental)”. Ocorre que, segundo levantamento realizado pela CAIXA, a maioria desses casos envolvia pendências documentais objeto de notificação ao interessado. Logo, a demora era decorrente de omissão imputável ao próprio postulante da indenização.



A omissão do interessado em apresentar à CAIXA os documentos essenciais à análise do requerimento de indenização deve acarretar a extinção do processo judicial que venha a ser proposto com base nesse indeferimento, não sendo possível sanear a irregularidade com a apresentação dos documentos em Juízo⁸⁴, sob pena de substituir a análise administrativa pela judicial, subvertendo as regras de gestão do Seguro DPVAT, e sobrecarregando indevidamente o Poder Judiciário. Importante frisar que, nesses casos, poderá o interessado requerer a indenização novamente à CAIXA, apresentando a documentação completa.

Nesse sentido, o Enunciado 64, aprovado no VII Encontro de Juízes Federais de Turmas Recursais e Juizados Especiais Federais da 3ª Região (grifado):

Deve-se exigir o prévio requerimento perante a Caixa Econômica Federal, **devidamente instruído** (art. 5º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974), salvo comprovada impossibilidade, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Na mesma linha, o entendimento do STJ, no Resp n.1.987.853, julgado em 14/6/2022 (grifado):

O seguro DPVAT é regido por norma específica – Lei n. 6.194/1974 – na qual explicitada a possibilidade de que o pagamento da indenização pode ser conferido administrativamente, desde que cumpridos os requisitos especificados na lei, motivo pelo qual **a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam, em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares averiguadas no caso concreto, após o prévio requerimento administrativo**, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE n. 631.240, julgado em repercussão geral.

84 Esta nota parte da premissa de que, no processo judicial, é realizado o controle da juridicidade do procedimento da CAIXA. A apresentação de pedidos e/ou documentos em Juízo alheios àqueles apresentados à CAIXA faz com que a demanda judicial se desenvolva sobre bases fáticas e probatórias distintas das que ensejaram a decisão administrativa. Portanto, nesses casos, antes de ajuizar a demanda, cumpre ao interessado formular novo requerimento administrativo, franqueando à CAIXA a análise dos novos pedidos e/ou provas. Caso contrário, a parte autora carecerá de interesse de agir, já que não há pretensão resistida, tampouco substrato para exercício de controle judicial. Registre-se que a CAIXA não oferece obstáculo a que o interessado formule novo(s) requerimento(s).



A CAIXA terá o prazo de até trinta dias para apreciar o requerimento, contados da apresentação da documentação completa e regular pelo interessado. Eventual necessidade de perícia médica administrativa⁸⁵ não prorroga o prazo de análise. Por sua vez, a notificação do interessado para sanar pendências documentais interrompe o prazo, que volta a correr apenas com a apresentação dos documentos à CAIXA⁸⁶.

Caso seja excedido o prazo de análise, e a demanda seja proposta sob o argumento da ocorrência de indeferimento tácito, constitui boa prática conferir prazo à CAIXA, intimando-a para que analise o requerimento, caso em que, advindo decisão administrativa, poderá o juiz avaliar se a demanda perdeu objeto.

A decisão administrativa terá motivação individualizada para o requerimento, apontando todas as causas do indeferimento, ou do deferimento parcial. Ressalte-se que a documentação pertinente à análise administrativa, inclusive a perícia administrativa, são disponibilizados ao interessado. A esse respeito, em resposta à consulta formulada pelo CLI-JFCE, respondeu a CAIXA:

Designada perícia médica administrativa, o médico faz a análise da lesão. Assim, após a finalização deste evento, os dados coletados pelo perito são utilizados para a elaboração do Parecer de Avaliação Médica – DPVAT, que é encaminhado ainda a um médico revisor e após esse trâmite, o laudo é confeccionado. O resultado é comunicado ao beneficiário, via aplicativo (assim como todas as movimentações dos status de seu pedido), com a indicação do deferimento do pedido e os valores a serem depositados na conta digital social ou o indeferimento e os motivos deste. O laudo não é disponibilizado via aplicativo, apenas o resultado deste, mas o beneficiário que assim o desejar, pode ter acesso ao documento, mediante solicitação feita através de e-mail direcionado à cevat07@caixa.gov.br, se o pedido for diretamente pelo beneficiário e pelo canal criado para procurador, se houver atuação representando o beneficiário.

Atualmente, uma vez instaurada a lide que tenha por objeto a indeniza-

85 Nesta nota técnica, utiliza-se a terminologia “perícia administrativa” para se referir ao Parecer de Avaliação Médica – DPVAT, ou Laudo de Avaliação Médica Pericial – LAMP, elaborado pela CAIXA.

86 V. Contrato n. 2/2021, celebrado entre CAIXA e SUSEP. Consulte em: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (Brasil). *Contrato 02/2021*. Contrato que entre si celebram a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e a Caixa Econômica Federal – CEF, objetivando a prestação de serviços para gestão e operacionalização das indenizações referentes ao seguro DPVAT. Brasília, DF: SUSEP; CEF, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/arquivos/arquivos-licitacoes-contratos/contratos-2021/contrato_02_2021.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.

ção por invalidez, quando da apresentação de contestação, o FDPVAT, representado pela CAIXA, anexa o Parecer de Avaliação Médica a fim de comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

As informações pertinentes à análise e decisão administrativas podem ser obtidas pela parte autora por meio do aplicativo DPVAT CAIXA. Apenas o resultado da perícia administrativa depende de requerimento específico, conforme mencionado na resposta acima. Portanto, não há obstáculo a que a parte autora promova a juntada dessa documentação junto com a petição inicial. Essa documentação constitui, em verdade, desdobramento da necessidade de tornar certos e determinados a causa de pedir e o pedido, uma vez que, sem a análise do procedimento e perícia administrativos, não é possível à parte autora formular postulação impugnando especificamente a decisão administrativa.

De todo modo, cumpre mencionar que a CAIXA dispõe de meios para juntar aos autos todo o procedimento de análise do requerimento, inclusive a perícia administrativa. Assim, caso a parte autora, justificadamente, não traga aos autos a documentação do procedimento administrativo, é possível oportunizar à CAIXA a apresentação em Juízo dos documentos, seguindo-se ao saneamento do feito.

Quando o indeferimento da indenização é fundamentado no não reconhecimento da invalidez permanente, o ônus de comprovar o erro da perícia administrativa é da parte autora. Portanto, caber-lhe-á⁸⁷: expor as razões que fundamentam a discordância, indicando possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial da CAIXA, e juntando a documentação que ampara a argumentação; fazer a descrição clara dos danos corporais sofridos e das limitações deles resultantes, fazendo o enquadramento que entende correto, nos termos do Anexo e no art. 3º da Lei n. 6.194/1974 (*v. QUADRO 1: Tipos de danos corporais X Valor da indenização*, exposto nos comentários ao item seguinte).

Impugnações genéricas, ou não lastreadas em conteúdo probatório

87 Nesse sentido, em aplicação analógica, o art. 3º da Lei n. 14.331, de 4 de maio de 2022. Consulte em: BRASIL. *Lei nº 14.331, de 4 de maio de 2022*. Altera a Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, e a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento de honorários periciais e sobre os requisitos da petição inicial em litígios e em medidas cautelares relativos a benefícios assistenciais e previdenciários por incapacidade; e revoga dispositivo da Lei n. 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14331.htm. Acesso em: 12 dez. 2022.



mínimo – e.g. laudos ou exames médicos – capaz de refutar a conclusão da perícia administrativa, não devem amparar a produção da prova pericial em Juízo, diante da inexistência de fundamento para afastar a conclusão pericial administrativa, autorizando que a perícia judicial seja dispensada pelo juiz, por revelar-se desnecessária⁸⁸ para o julgamento do feito.

II) Deferimento da indenização em valor inferior ao pretendido

O segundo caso ocorre quando a parte autora se insurge quanto ao valor da indenização paga administrativamente.

A Lei n. 6.194/1974 dispõe que a indenização devida nos casos de invalidez permanente total ou parcial será de até R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A graduação do valor da indenização dependerá da extensão da invalidez permanente, se total ou parcial. A invalidez parcial poderá, ainda, ser classificada como completa ou incompleta, sendo esta subdividida em intensa, média, leve ou residual:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II – até R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do *caput* deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdivi-

88 Código de Processo Civil, art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

dindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

O Anexo da Lei n. 6.194/1974 dispõe sobre os casos que dão ensejo à indenização por invalidez permanente total e parcial, e – juntamente com o art. 3º – define a indenização para cada situação, proporcionalmente à gravidade dos danos corporais sofridos⁸⁹.

A seguir, o Quadro 1, elaborado pela CAIXA, explicitando o valor da indenização de acordo com o enquadramento da invalidez permanente no Anexo da Lei n. 6.194/1974:

89 O Superior Tribunal de Justiça chancelou a validade da estipulação do valor da indenização proporcionalmente à gravidade da invalidez permanente pela Lei n. 6.194/1974, no Tema Repetitivo n. 542. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974*. Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Brasília, DF: Presidência da República, 1974. [Revogado pela Lei Complementar n. 207, de 2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6194.htm. Acesso em: 5 jan. 2020.



Quadro 1: Tipos de danos corporais X Valor da indenização. Fonte: CAIXA.

SEGMENTOS ANATÔMICOS PREVISTOS NA LEI - DANOS CORPORAIS TOTAIS REPERCUSSÃO NA ÍNTEGRA DO PATRIMÔNIO FÍSICO	ENQUADRAMENTO DA PERDA				
	TOTAL 100%	INTENSA 75%	MÉDIA 50%	LEVE 25%	RESIDUAL 10%
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores;	13.500,00	10.125,00	6.750,00	3.375,00	1.350,00
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés;					
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior;					
Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral;	13.500,00	10.125,00	6.750,00	3.375,00	1.350,00
Lesões neurológicas que cursam com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfinteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica;					
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital.	13.500,00	10.125,00	6.750,00	3.375,00	1.350,00
DANOS CORPORAIS SEGMENTARES (PARCIAIS) - REPERCUSSÕES EM PARTES DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	ENQUADRAMENTO DA PERDA				
	TOTAL 100%	INTENSA 75%	MÉDIA 50%	LEVE 25%	RESIDUAL 10%
Perda anatômica ou funcional completa de um dos membros superiores ou de uma das mãos	9.450,00	7.087,50	4.725,00	2.362,50	945,00
Perda anatômica ou funcional completa de um dos membros inferiores	9.450,00	7.087,50	4.725,00	2.362,50	945,00
Perda anatômica ou funcional completa de um dos pés	6.750,00	5.062,50	3.375,00	1.687,50	675,00
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar	3.375,00	2.531,25	1.687,50	843,75	337,50
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo	3.375,00	2.531,25	1.687,50	843,75	337,50
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão	1.350,00	1.012,50	675,00	337,50	135,00
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé					
DANOS CORPORAIS SEGMENTARES (PARCIAIS) - OUTRAS REPERCUSSÕES EM ÓRGÃOS E ESTRUTURAS CORPORAIS	ENQUADRAMENTO DA PERDA				
	TOTAL 100%	INTENSA 75%	MÉDIA 50%	LEVE 25%	RESIDUAL 10%
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho	6.750,00	5.062,50	3.375,00	1.687,50	675,00
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral	3.375,00	2.531,25	1.687,50	843,75	337,50
Perda integral (retirada cirúrgica) do baco	1.350,00	-	-	-	-

A perícia administrativa, portanto, enquadrará a invalidez permanente em um dos casos contidos na tabela, extraíndo daí o valor da indenização⁹⁰.

O CLI-JFCE identificou inúmeros casos em que a parte autora pedia a majoração da indenização sem apontar qualquer erro no enquadramento feito pela perícia administrativa. Noutros, foram identificados pedidos genéricos de majoração da indenização para o valor máximo (R\$13.500,00) em situações de invalidez permanente que a Lei n. 6.194/1974, à luz de seu Anexo, sequer autoriza o pagamento máximo. Por fim, houve casos em que a petição inicial postulava a majoração da indenização para o valor máximo, embora relatasse danos corporais exatamente coincidentes com os já reconhecidos pela perícia administrativa.

Diante desse contexto, é importante registrar que o ônus de comprovar

90 Sobre a estipulação do valor da indenização de acordo com a tabela, o STJ tem o seguinte precedente: "DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.101.572/RS. Direito das obrigações. DPVAT. Invalidez. [...]. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, 16 de novembro de 2010. *DJe/STJ*, seção 1, Brasília, DF, n. 700, 25 nov. 2010. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/midiado/?seq_publicacao=10008&seq_documento=3000106&data_pesquisa=25/11/2010&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento. Acesso em: 2 dez. 2022.



que a perícia administrativa enquadrrou a invalidez permanente de maneira equivocada é da parte autora, cabendo-lhe: fazer a descrição clara dos danos corporais sofridos e das limitações deles resultantes, à luz do Anexo e do art. 3º da Lei n. 6.194/1974; indicar possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial da CAIXA, notadamente quanto ao enquadramento do dano; expor as razões que fundamentam a discordância com o enquadramento pericial, juntando a documentação médica que ampara a argumentação⁹¹.

A propósito da documentação médica que pode ser utilizada para comprovar a invalidez e sua extensão, a Lei n. 6.194/1974 estabelece que “[o] Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até noventa dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” (art. 5º, §5º). Nas localidades em que o IML responsável não possa, por qualquer razão, expedir o laudo, será admitido laudo de outra instituição pública ou privada (CLÁUSULA SEGUNDA, § 4º, do Contrato n. 2/2021, firmado entre CAIXA e SUSEP)⁹².

Em casos de impugnações genéricas, ou não lastreadas em conteúdo probatório mínimo capaz de refutar a conclusão da perícia administrativa, a designação de perícia judicial para julgamento do feito revela-se desnecessária⁹³.

Nas situações em que a designação de perícia judicial seja efetivamente necessária, recomenda-se a adoção das seguintes práticas:

91 Nesse sentido, em aplicação analógica, o art. 3º da Lei n. 14.331/2022. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 14.331, de 4 de maio de 2022*. Altera a Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, e a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento de honorários periciais e sobre os requisitos da petição inicial em litígios e em medidas cautelares relativos a benefícios assistenciais e previdenciários por incapacidade; e revoga dispositivo da Lei n. 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14331.htm. Acesso em: 12 dez. 2022.

92 A análise de diversos requerimentos administrativos demonstrou que a falta do laudo do IML, ou de outra instituição pública ou particular, não obsteu a concessão da indenização pela CAIXA, quando a invalidez permanente e a causalidade com o acidente foram demonstradas pela perícia administrativa e pelos documentos.

93 Código de Processo Civil, art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.



- a) incorporação dos quesitos constantes do Anexo⁹⁴ desta nota técnica ao laudo pericial a ser produzido em Juízo;
- b) intimação da CAIXA para propor acordo, quando o laudo pericial judicial for favorável à pretensão de parte autora;
- c) nas situações em que o resultado da perícia judicial for favorável à pretensão de parte autora beneficiária de justiça gratuita, aguardar o decurso do prazo para recurso da sentença para efetuar a requisição dos honorários periciais. Não havendo recurso da sentença, a CAIXA deverá ser intimada a efetuar o depósito dos honorários periciais, evitando a requisição dos honorários periciais via AJG e, consequentemente, a utilização de recursos orçamentários da Justiça Federal. O mesmo poderá ser feito em caso de acordo homologado por sentença. Havendo recurso, a fim de não dilatar o prazo previsto no art. 29 da Resolução CJF n.305/2014, a requisição dos honorários deverá ser feita pelo AJG, sem prejuízo do reembolso, ao final, pela parte vencida⁹⁵.

Se, por qualquer motivo injustificado, a CAIXA não tenha concluído o procedimento administrativo, ou realizado a perícia médica, o juiz poderá determinar a realização do exame na via administrativa, e/ou a análise conclusiva acerca do pedido formulado⁹⁶. Após, poderá avaliar se subsiste o objeto da demanda.

94 A elaboração da quesitação anexa é resultante da reunião de sugestões e críticas fornecidas pelos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, tendo por propósito referenciar a produção da prova pericial à perspectiva do controle judicial do Parecer de Avaliação Médica produzido pela CAIXA.

95 Importante registrar que, conforme a Lei n.13.876/2019, apenas os honorários referentes às perícias judiciais realizadas em ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão custeados pelo Poder Executivo. As demandas envolvendo o DPVAT não foram contempladas pelo referido diploma. Consulte em: BRASIL. *Lei n.13.876, de 20 de setembro de 2019*. Dispõe sobre honorários periciais em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, e a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13876.htm. Acesso em: 5 ago. 2022.

96 Enunciado n.66 – VII ENCONTRO DE JUÍZES FEDERAIS DE TURMAS RECURSAIS E JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS da 3ª Região: Nos pedidos de indenização de seguro DPVAT em que a Caixa Econômica Federal não realizou perícia médica, o juiz poderá determinar a

Conforme a Figura 4, 20% dos processos com julgamento favorável ao autor referiram “ausência de processo administrativo”. A esse respeito, em resposta à consulta formulada pelo CLI-JFCE, respondeu a CAIXA:

As sentenças indicadas como “ausência de procedimento” se referem a casos em que a parte autora não protocolou efetivamente o pedido na via administrativa, alegando que teria realizado tentativas sem sucesso e que tiveram o mérito apreciados pelos respectivos magistrados, que consideraram suficientes os documentos juntados aos autos para analisar a pretensão securitária.

Por vezes, constatou-se que o autor não prova efetivamente dificuldades de acesso, juntando imagem aleatória, sendo oportuno ressaltar que é do interesse da CAIXA pagar administrativamente e a prova negativa é de difícil produção.

É bom que se diga que a CAIXA também presta atendimento presencial em agências, de modo que qualquer dificuldade poderia ser facilmente dirimida por esse canal alternativo.

A grande maioria das sentenças reconhece a necessidade da via administrativa e tem levado à extinção. Há, porém, sentenças em que o mérito foi analisado, mesmo com a preliminar levantada pela CAIXA de ausência de interesse de agir por ausência do pedido, em que foi feita perícia e por economia processual juiz mencionou que estava julgando o feito.

A indenização pode ser solicitada pelo app DPVAT CAIXA⁹⁷, ou em uma das agências da CAIXA. Logo, a impossibilidade de realizar o requerimento deve ser considerada situação excepcional, constituindo ônus da parte autora comprová-la, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesses casos, é enfaticamente desaconselhado – por subverter as regras de gestão do Seguro DPVAT e a natureza da função do Poder Judiciário, esti-

realização do exame na via administrativa, com a análise conclusiva acerca do pedido formulado. Consulte em: BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). Enunciado n. 66. Nos pedidos de indenização de seguro DPVAT em que a Caixa Econômica Federal não realizou perícia médica, o juiz poderá determinar a realização do exame na via administrativa, com a análise conclusiva acerca do pedido formulado. In: BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). *Enunciado n. 8755795/2022*. São Paulo: TRF, 2022. Disponível em: https://www.trf3.jus.br/documentos/gaco/2022/SEI_TRF3_-_8755795_-_Enunciado.pdf. Acesso em: 5 jan. 2023.

97 Disponível nas lojas de aplicativos para smartphone Play Store (Android) e App Store (iOS).



mulando uma litigiosidade desqualificada – que a demanda seja admitida sem a comprovação cabal da impossibilidade de formular o requerimento.

5 Conclusão

A elaboração desta nota contou com subsídios fornecidos pela Centralizadora Nacional Processos DPVAT da Caixa Econômica Federal, por pesquisas em processos em trâmite na 5ª Região, e por contribuições de juízes e juízas federais de todas as Regiões.

A litigiosidade envolvendo o Seguro DPVAT foi abordada nas NT n. 37 e 37-A⁹⁸, aprovadas pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

Continuando o trabalho de supervisão de aderência, esta nota procurou abordar exclusivamente a judicialização do Seguro DPVAT nos casos de pedido de indenização por invalidez permanente, à luz de determinados aspectos processuais.

É importante ressaltar que esta nota técnica realiza um trabalho jurimétrico quanto à temática abordada, sem que, com isso, descure do princípio da preservação da competência jurisdicional que informa o método da inteligência judicial. Assim, ainda que, eventualmente, alguns aspectos meritórios dos conflitos de interesses envolvendo a judicialização do DPVAT tenham sido abordados, a nota técnica não deve interferir na independência judicial, centrando-se a análise nas externalidades decorrentes da adoção de determinadas alternativas de *case management* e seu impacto na litigiosidade.

98 Essas notas foram antecedidas, e são desdobramentos da NT n.2/2021 do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal no Ceará. Consulte as notas 37 e 37-A em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n. 37/2021*. Identifica e avalia potenciais impactos da assunção, pela Justiça Federal, da competência para o julgamento das demandas relacionadas ao Seguro DPVAT, além de propor iniciativas e medidas de caráter não jurisdicional para preparar as unidades jurisdicionais e mitigar tais impactos, sugerindo práticas pré-processuais e processuais para racionalização do processamento de tais demandas. Brasília, DF: CJF, CIn, 2021. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas>. Acesso em: 11 ago. 2022.; CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n. 37-A/2021 (Complementar)*. presente Nota Técnica Complementar tem por objetivo explicitar as medidas adotadas no processo de supervisão de aderência da NT n. 37/2021. Brasília, DF: CJF, CIn, 2021. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas>. Acesso em: 11 ago. 2022.

O recorte temático se mostrou apropriado pelo fato de que mais de 80% da judicialização do DPVAT é pertinente ao assunto tratado.

Com isso, não se afasta a relevância de outros temas que não puderam ser tratados aqui, como, por exemplo: o adequado cadastramento processual na Tabela Processual Unificada de movimentos e classes do CNJ (Assunto Específico 14.694 para causas do DPVAT), e o rigor na análise da prova documental, considerando o histórico pretérito de fraudes com uso de documentos forjados para buscar indenização indevida.

Frisa-se a importância do Item 4 da nota, que fornece orientações aos juízes e às juízas responsáveis pelo julgamento de processos relacionados ao Seguro DPVAT objetivando conciliar as normas legais com medidas práticas voltadas a racionalizar a judicialização do tema, notadamente pelo desincentivo a demandas que deveriam ser resolvidas administrativamente.

É recomendada incorporação dos quesitos constantes do Anexo desta nota técnica ao laudo pericial a ser produzido em Juízo. A quesitação é suficiente para a apreciação de pedidos de indenização por invalidez permanente (concessão ou majoração), sem prejuízo da adição de outros quesitos considerados relevantes pelo julgador da causa.

Por fim, importante registrar que o Centro de Inteligência identificou, a partir de pesquisa da jurisprudência de Tribunais de Justiça⁹⁹, que a redação do Anexo da Lei n. 6.194/1974 é equívoca quanto à fixação da indenização para casos previstos como “danos corporais integrais”, mas que não gerem invalidez permanente total. Em alguns desses casos, o Anexo deixa margem para que os danos corporais tenham mais de um enquadramento, gerando dúvida quanto ao valor da indenização efetivamente devido. Esse achado demonstra a necessidade de aprimoramento da redação do Anexo, bem como de que a CAIXA produza material de esclarecimento sobre a fixação da indenização em sede administrativa, a fim de munir juízes e juízas de todos os subsídios necessários à tomada de decisão.

99 Julgados sobre o DPVAT relativos a processos ainda da competência da Justiça Estadual.



**Acesse o QR code
para consultar.**



ANEXO

Nota Técnica CIn n. 45



Assunto: Possibilidade da cessão de créditos previdenciários: alcance do que estabelece o art. 114 da Lei n. 8.213/1991.

Relatores: Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Juiz Federal Jairo Gilberto Schäfer (TRF4).

1 Apresentação do tema

Os eixos de atuação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) previstos no art. 2º, incisos I e II, da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, envolvem atividades relacionadas ao monitoramento de demandas judiciais e da litigiosidade, com vistas à prevenção e tratamento adequado de conflitos e à gestão de precedentes qualificados.

Esta nota técnica tem como plano de fundo a divergência que atualmente cerca a interpretação que vem sendo dada, pelos tribunais e turmas recursais de juizados especiais, ao art. 114 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, nos casos de cessão de créditos previdenciários inscritos em precatórios, mediante instrumento firmado entre os segurados e instituições financeiras.

Tornou-se extremamente comum a cessão de créditos previdenciários inscritos em precatório, mediante deságio, na fase de cumprimento de sentença nos processos previdenciários, ocasião em que as instituições cessionárias requerem a inclusão no processo, nessa qualidade, para que possam receber diretamente os valores correspondentes aos precatórios objeto de cessão.

As decisões prolatadas em 1º grau, quando indeferem esse ingresso e a possibilidade da liberação dos valores diretamente às cessionárias, vêm sendo objeto de agravos de instrumento.

Por um tempo considerável e tendo em conta que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ n. 303/2019 (art. 42), e o Conselho da Justiça Federal (CJF), pela Resolução n. 822/2023 (art. 20), regulamentam o procedimento a ser adotado em casos de cessão de créditos, inclusive alimentares, os Tribunais Regionais Federais (TRFs) vinham admitindo, em regra, o





ingresso do cessionário e a reserva do crédito em seu favor, na fase de cumprimento de sentença das ações previdenciárias. Apenas algumas decisões isoladas vinham em sentido contrário. Esse quadro fez com que o tema, por bastante tempo, praticamente não chegasse à 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a maior interessada em eventual recurso seria a instituição cessionária, que vinha obtendo êxito nos agravos de instrumento interpostos. No âmbito dos juizados, onde decisões restritivas eram mais comuns, o tema também não chegava ao STJ, considerando a peculiaridade da respectiva estrutura recursal.

Todavia, o quadro parece ter-se modificado recentemente, talvez em decorrência da ampliação dos TRFs, tendo sido proferidas novas decisões, especialmente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, restritivas da possibilidade do ingresso do cessionário na fase de cumprimento bem como da liberação de valores em seu favor.

Tais decisões vêm sendo impugnadas e os recursos começaram a chegar ao STJ, já havendo um considerável número de julgados da 1ª Seção da Corte Superior apontando para a impossibilidade da cessão de créditos de natureza previdenciária, com base em vedação contida no art. 114 da Lei n. 8.213/1991.

Também as turmas recursais dos juizados especiais vêm negando a validade de tais cessões, porém a maior parte dos TRFs ou não tem sido chamada a decidir sobre o tema, à falta de recursos, ou vêm decidindo pela possibilidade das cessões.

Este é o contexto que enseja esta nota técnica.

2 O quadro normativo

O texto constitucional, atualmente, no § 13 do art. 100, prevê a possibilidade de cessão de créditos inscritos em precatório, dispondo:

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009).

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 113/2021)

Tal possibilidade da cessão de créditos inscritos em precatório originou-se com a Emenda Constitucional n. 30/2000, que introduziu o 78 ao ADCT:

Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em Juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.



O Código Civil, ao tratar da cessão de crédito entre particulares, dispõe, no art. 286, pela possibilidade de cessão, porém ressalva a possibilidade de a lei impor restrição:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

O art. 114 da Lei n. 8.213/1991 estabelece vedação à venda ou cessão de benefício previdenciário:

Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.

Este é o quadro normativo em torno do qual tem havido divergência.

Examina-se, a seguir, como o tema vem sendo decidido pelos tribunais e turmas recursais.

3 Os diferentes entendimentos sobre a cessão de créditos de natureza previdenciária inscritos em precatório

Embora os tribunais admitam a cessão de crédito inscrito em precatório, não há consenso quanto à validade e o alcance da vedação estabelecida pelo art. 114 da Lei de Benefícios. Alguns a entender que a vedação inclui não apenas o benefício em manutenção, mas também as eventuais parcelas vencidas que compõem créditos em ações judiciais, enquanto outros entendem que a vedação não alcança valores pretéritos, apenas o valor mensal do benefício, com vistas à preservação da subsistência do segurado ou beneficiário.

No âmbito do TRF da 4ª Região há, inclusive, entendimentos divergentes entre os próprios órgãos fracionários.

A título ilustrativo, citam-se os seguintes julgados:

No sentido da possibilidade de cessão:

TRF 3ª REGIÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM FASE DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. Art. 100, §§ 13 E 14, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PER SE QUE NÃO OBSTA A CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSCRITO EM PRECATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. (TRF3, RecInoCivil/SP 0007157-60.2013.4.03.6301, Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 30/10/2023)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DE CRÉDITOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. A EC 62/2009 POSSIBILITOU A CESSÃO DE CRÉDITOS COM A INSERÇÃO DOS PARÁGRAFOS 13 E 14 DO Art. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O CRÉDITO CEDIDO ORIUNDO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR OU DE PRECATÓRIO DECORRENTE DE PARCELAS VENCIDAS PODE SER CEDIDO, POR NÃO SE TRATAR DO PRÓPRIO BENEFÍCIO EM SI. MATÉRIA DE DIREITO MATERIAL. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. (TRU3ªR – PUILCiv/SP 0000054-40.2011.4.03.6311, Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, julgado em 22/8/2023)



TRF 4ª REGIÃO (a decisão a seguir exemplifica o tratamento do tema e sua evolução)

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PRECATÓRIOS BRASIL em face da decisão que, em cumprimento de sentença, foi assim proferida: Indefiro o pedido apresentado no evento 83. Com efeito, é vedada a cessão de benefício previdenciário, conforme preconiza o art. 114 da Lei n. 8.213/1991, sendo nulo o contrato juntado no evento 83. Nesse sentido, acórdão da Segunda Turma do STJ: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o art. 114 da Lei n. 8.213/1991 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso” (EResp n. 436.682/RJ, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 28/6/2006, p. 224).2. Precedentes: AgInt no Resp n. 1.882.084/RS, Relator o Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, Dje de 18/4/2022; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.920.035/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, Dje de 13/10/2021; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.849.130/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, Dje de 16/3/2021. Agravo interno improvido. (AgInt no Resp n. 1.923.742/RS, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, Dje de 13/4/2023.) Intime-se. Alega a parte agravante, em síntese, a validade da cessão de créditos decorrentes de precatório celebrado entre ela e a credora originária. Cita que a Emenda Constitucional n. 62, de 09/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14 no art. 100 da Constituição Federal autorizando a cessão de créditos de precatório de natureza alimentar. Dessa forma, requer: b) O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO, com a concessão de LIMINAR para que o d. Juízo *a quo*, autorize o levantamento dos valores do precatório, objeto de cessão de crédito, diretamente pela cessionária, bem como anotação imediata do cessionário no ofício requisitório, pleito que se justifica com suporte na tutela de evidência, vale dizer, na confirmação do direito vindicado à jurisprudência estável desse TRF4, à Resolução 303/2019 do CNJ, à norma contida no art. 100, §§ 13 e 14, na redação conferida pela EC n. 62/2009 e à Resolução CJF n. 670/2021, todos uníssomos à possibilidade de cessão de direito creditório de na-





tureza previdenciária; Ainda, subsidiariamente requer a concessão de liminar para impedir qualquer levantamento até decisão final do presente recurso, dada à relevância da fundamentação da matéria; É o relatório. A cessão de créditos estampados em precatório foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 62/2009, que incluiu os §§ 13 e 14 ao art. 100 da Constituição Federal. Em face da alteração constitucional, que passou a autorizar expressamente a cessão de créditos em precatórios de qualquer natureza, não mais subsiste o óbice previsto no art. 114 da Lei n. 8.213/1991. A propósito, confira-se recente julgado deste Tribunal: AGRADO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. 1. As Turmas da 3ª Seção desta Corte, dando interpretação ao §13 do art. 100, da Constituição, vêm decidindo pela validade do instrumento de cessão de créditos previdenciários e admitindo, em consequência, a habilitação do cessionário nos autos do processo em que expedido o precatório em favor do segurado. 2. Para fins de habilitação do cessionário, deve-se observar o disposto na Resolução CJF n. 458/2017. De se observar, também, que não se aplicam, neste caso, ao cessionário, as normas que regem as obrigações de pequeno valor (§ 3º do art. 100 da CF). 3. Aplicado o entendimento ao caso dos autos, e em sendo atendidas as disposições da referida resolução, impõe-se autorizar ao cessionário o recebimento dos valores creditados em favor do segurado, nos termos do instrumento contratual. 4. A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. Precedente do STF no Tema 361. (TRF4, AG 5050759-59.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 14/4/2023) Dessa forma, não se verifica óbice à cessão de créditos oriundos de demandas previdenciárias. No caso, o valor originário do precatório n. 5009491-88.2022.4.04.9388 seria, em 10/4/2022, de R\$ 107.225,01, dos quais foram cedidos à empresa agravante 80%, ou seja, R\$ 85.780,01 (evento 83, ESCRITURA6). Constata-se, a partir da análise do processo de origem, que os valores do referido precatório foram disponibilizados para saque em 15/1/2024. Verifica-se, ainda, que o Juízo de origem determinou o bloqueio desses valores até a decisão final deste agravo de instrumento (evento 99, DESPADEC1). De qualquer sorte, entendo deva ser agregado efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, para suspender o levantamento dos valores em questão, pela antiga credora, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo,

apresentar contrarrazões. Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para oportuna inclusão em pauta. (TRF4, AG 5003422-06.2024.4.04.0000, 9ª TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 22/2/2024)

TRF 5ª REGIÃO

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CONTRA. FAZENDA. ATRASADOS. CRÉDITOS. INSCRIÇÃO. PRECATÓRIO. CONTRATO. CESSÃO. POSSIBILIDADE. E.C N. 62/2009. SEGURIDADE SOCIAL. BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIOS PROTETIVOS. PROTEÇÃO SOCIAL. VIABILIDADE. CESSÃO. DIFERENÇAS. PRESTAÇÕES. ATRASADAS. APOSENTADORIA. CRÉDITOS REQUISITADOS. TRANSMISSÃO. VALIDADE. EFICÁCIA. ANÁLISE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO A QUO. RESOLUÇÃO N. 822/2023-CJF. RESP N. 1.896.515/RS. AGRAVO. INSTRUMENTO. PROVIMENTO. PARCIAL. 1. O cerne da controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de cessão a terceiro alheio à relação obrigacional originária de crédito proveniente de precatório previdenciário devido à cedente-segurada, ora agravada, e o Juízo competente para sua validação.

2. Dentre os documentos de interesse para o enfrentamento da questão, consta nos autos a Escritura Pública, firmada em 4/11/2021, de Cessão de Crédito de Precatório, figurando na avença a cedente-segurada. Como cessionário, o ora agravante, a representante da segurada para o contrato e o advogado da autora, como interveniente anuente, residentes estes três últimos em Santa Catarina.

3. A transmissibilidade de crédito no regime de precatório, inclusive alimentícios, já era prevista expressamente no art. 78 do no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 30/2000.

4. A respeito do referido dispositivo constitucional e tendo em foco a matéria ora sob discussão, vale menção a excerto das razões do voto Ministro Marco Aurélio, acolhido por unanimidade pelo STF, no julgamento do RE 631.537/RS, sob o regime da Repercussão Geral, ao observar que “o preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado”.

5. Nesse julgado, firmou a Suprema Corte quanto a precatório de natureza alimentar a seguinte tese: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza” (Tema n. 361).

6. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009, a





Constituição Federal sofreu alterações quanto ao sistema de cessão de crédito representado em precatório, no que interessa para o caso, com as inclusões dos §§ 1º, 13 e 14 ao art. 100 da CF/1988.

7. Não se controverte sobre a impossibilidade jurídica da transferência de benefício previdenciário em si, a respeito do qual o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são pacíficos quanto à natureza de direito fundamental (de segunda dimensão) e como tal inalienável, indisponível e imprescritível.

8. Regra geral do Código Civil/2002, em seu art. 286, autoriza o credor a ceder crédito, “se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”. No caso, o Juízo *a quo* indeferiu o pedido de cessão fundado, em parte, no art. 114 da Lei n. 8.213/1991.

9. Da alteração promovida pelo Constituinte derivado reformador é de se concluir superada a exegese quanto à vedação legal pela Lei de Benefícios de cessão de créditos vencidos de benefício previdenciário pagos por precatório.

10. A cessão entabulada deve decorrer de deliberação da cedente, em sua autonomia privada (atenuada pela função social do contrato – vide Enunciado 23 CJP/STJ), quanto à opção pela percepção de crédito em tempo menor que o necessário para a quitação por precatório, mas para isso concorde com o deságio, em virtude da onerosidade comum a esse tipo de contrato com terceiros.

11. A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente relativamente recente, concluiu pela possibilidade desse negócio jurídico entre particulares: “Conquanto o princípio da intangibilidade das prestações da Previdência Social, estampado no art. 114 da Lei n. 8.213/1991, vede a cessão dos benefícios per se, obstando, por conseguinte, a alienação ou transmissão irrestrita de direitos personalíssimos e indisponíveis, ao titular de crédito inscrito em precatório, inclusive o oriundo de ação previdenciária, faculta-se a transferência creditícia do título representativo a terceiros, porquanto direito patrimonial disponível passível de livre negociação.” (Resp n. 1.896.515/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)”

12. Contudo, cautela deve haver, ainda mais considerando à particularidade da Seguridade Social com seu princípio protetivo, dentre outros, o da proteção social segundo o qual sua legislação deve ser interpretada com vistas a conferir maior proteção social ao beneficiário, considerando a realidade na qual está situado. Normalmente, trata-se de pessoa hi-

possuficiente, em condições socioeconômico-culturais de vulnerabilidade que a privam da possibilidade de bem avaliar e com equilíbrio os prós e contras a venda de precatório previdenciário, em uma relação jurídica de profunda desigualdade, destaque-se, em seu detrimento (o cedente).

13. Nesse cenário, ao avaliar a legalidade do negócio jurídico de cessão de precatório firmado pelo beneficiário, o julgador não deverá descuidar-se de verificar se observada, além das formalidades legais, a autonomia da vontade do segurado assim como a boa-fé objetiva, para isso valendo-se, em sendo o caso, de ferramentas, a exemplo, da instrução probatória com o depoimento pessoal da beneficiária, o que no caso se revela pertinente, a julgar por sua idade, sobre a qual paira presunção de vulnerabilidade em razão de sua condição de pessoa idosa, atualmente com aproximados 94 (noventa e quatro) anos.

14. Admissível, portanto, em tese, a viabilidade da transmissão dos créditos consistentes em parcelas atrasadas de benefício de trato sucessivo.

15. A respeito da competência para verificação da validade e eficácia da cessão de crédito previdenciário relacionado a precatórios e requisitos de pequeno valor, o Conselho Nacional de Justiça dispôs em sua Resolução CJF n. 822/2023, de 20/3/2023, que “caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento (art. 20, §1º).

16. A colenda Corte de Justiça no mencionado precedente entendeu não estar impedido “o juiz de controlar *ex officio* a validade de sua transmissão, negando a produção de efeitos a negócios jurídicos eivados de nulidade, independentemente de ajuizamento de ação própria, como dispõe o art. 168, parágrafo único, do Código Civil.” (Resp n. 1.896.515/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, Dje de 17/4/2023)”.

17. Deve ser reformada a decisão recorrida para declarar a possibilidade, em tese, da cessão de crédito previdenciário pago por precatório bem como a competência do juízo do cumprimento de sentença para decida sobre a validade e operacionalização no que se refere especificamente à transferência do crédito requisitado, atualmente já depositado em conta bloqueada.

18. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do voto. (TRF5, PROCESSO: 08005597320224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Desembargador Federal Roberto Wanderley Nogueira, 1ª TURMA, Julgamento: 7/3/2024)



TRF 4ª REGIÃO

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cessão de crédito, nos seguintes termos: “... A Constituição Federal, em modificação feita pela Emenda Constitucional n. 62/2009, autoriza a cessão de créditos em precatórios, previsão destacada também pelas Resoluções n. 303/2019 do CNJ e n. 822/2023 do CJF. Entretanto, tais disposições não são irrestritas, sujeitando-se às demais disposições legais. É o que preceitua o art. 286, do Código Civil, “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; [...]”. No presente caso, aplica-se o disposto no art. 114, da Lei n. 8.213/1991, que veda a cessão de benefícios previdenciários, sendo taxativo ao dispor sobre a nulidade de contratos dessa espécie: Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. Nessa linha, os seguintes posicionamentos da Segunda e da Primeira Turma, do STJ, frente ao tema: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o art. 114 da Lei n. 8.213/1991 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso” (EREsp n. 436.682/RJ, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 28/6/2006, p. 224).2. Precedentes: AgInt no Resp n. 1.882.084/RS, Relator o Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, Dje de 18/4/2022; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.920.035/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, Dje de 13/10/2021; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.849.130/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, Dje de 16/3/2021. Agravo interno improvido. (AgInt no Resp n. 1.923.742/RS, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, Dje de 13/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO



PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que é nula a cessão de crédito previdenciário, conforme previsão do art. 114 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.2. O Tribunal de origem decidiu pela nulidade da cessão do crédito previdenciário, estando em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, razão pela qual incide na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no Resp n. 1.882.084/RS, Relator o Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, Dje de 18/4/2022.) Corroboram com esse entendimento, também, os seguintes julgados do TRF4: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. À conta do que está disposto no art. 114 da Lei n. 8.213/1991, é vedada a cessão de créditos de natureza previdenciária, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária. (TRF4, AG 5001049-36.2023.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relatora ADRIANE BATTISTI, juntado aos autos em 17/5/2023) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Art. 114 DA LEI N. 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 114 da Lei n. 8.213/1991, é proibida a cessão de créditos previdenciários, sendo nula qualquer cláusula contratual que a este respeito disponha de modo diverso. 2. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF4, AG 5049154-78.2022.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, juntado aos autos em 19/4/2023) Assim, ante o acima exposto, INDEFIRO a cessão postulada. Ademais, retifique-se a autuação, com a inclusão da cessionária LARROYD, RONCHI & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n. 23.007.175/0001-26, na condição de interessada, representada pelo advogado Thiago Ferreira Ronchi, inscrito na OAB/SC sob o n. 35.854. Sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada pois há julgados recentes deste Tribunal que autorizam a cessão requerida. É o relatório. Decido. Embora as relevantes considerações trazidas, considerando que o deferimento da liminar autorizaria, de imediato, a liberação do precatório bloqueado (evento 96, DEMTRANSF1), tenho que o *decisum* de 1º grau ser mantido, até o julgamento do mérito deste agravo por parte da Turma. Ante o





exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se, sendo o agravado para os fins do art. 1019, inciso II, do NCPC. Publique-se. (TRF4, AG 5009478-55.2024.4.04.0000, NONA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 4/4/2024)

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por FUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face da decisão que, em cumprimento de sentença, foi assim proferida: 1. Indefiro o pedido de cessão de crédito do evento 208. Primeiramente, analisando os autos, verifico que existe dúvida fundada sobre a validade jurídica da cessão de crédito, pela situação médica da parte autora, o que não permite a este Juízo homologar a cessão. Nesse caso, se existe oposição à cessão perpetrada, não sendo reconhecida sua existência pelo cedente, é imperioso que o negócio jurídico seja discutido para ser declarada sua validade no foro competente, em ação declaratória específica. Não cabe a este Juízo analisar a validade do negócio jurídico entre as partes, por ausência de competência para tal matéria. Assim, no âmbito do presente processo somente pode ser homologado o negócio jurídico que não é objeto de controvérsia, o que não é o caso dos autos. 2. Independentemente disso, em se tratando de cessão de crédito previdenciário, alinho-me à revisão de entendimento da 5ª Turma do E. TRF4, ajustada ao que vem decidindo o STJ a respeito do assunto, no sentido de que permanece vigente o art. 114, do Lei n. 8.213/1991, que não permite a cessão de créditos previdenciários. Sobre a questão temos a seguinte decisão em agravo de instrumento da 5ª. Turma do E. TRF que é bastante elucidativa em seu conteúdo: [...] 3. Diante disso, indefiro o pedido de cessão do crédito. 4. Em caso de agravo desde logo mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. 5. Havendo a interposição de agravo, aguarde-se a decisão final e expeça-se alvará conforme seja determinado. Alega a parte agravante, em síntese, a validade da cessão de créditos decorrentes de precatório celebrado entre ela e a credora originária. Afirma que a “contrariedade” ao negócio jurídico foi apenas manifestada pelo filho da cedente, o qual nem é parte do processo. Registra que, em momento algum, foram apresentados documentos a evidenciar que a cedente não detinha faculdades mentais para celebrar o negócio jurídico. Aduz que incumbe à cedente comprovar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que não possuía capacidade de entendimento dos termos do contrato. Sustenta que quadro clínico de depressão e de bipolaridade, se efetivamente existente, o que não pode ser confirmado no caso, por si só, não afeta o discernimento da

pessoa a ponto de impedir o reconhecimento do negócio jurídico. Cita precedentes. Por fim, assevera que a Emenda Constitucional n. 62, de 9/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14 no art. 100 da Constituição Federal autorizando a cessão de créditos de precatório de natureza alimentar. Dessa forma, requer: b) O deferimento do EFEITO SUSPENSIVO, com a concessão de LIMINAR para permitir o registro da cessão de crédito objeto de precatório ao Agravante, homologando a cessão dos direitos creditórios referente ao ofício requisitório expedido no bojo da demanda subjacente, até ulterior deliberação, com a expressão observância do regramento previsto na Resolução CJF n. 458/2017, Resolução CJF n. 822/2023, Resolução CNJ n. 303/2019, permanecendo retido todos os valores foram depositados nos autos, evitando assim o seu levantamento indevido e prejuízos financeiros ao presente Cessionário Agravante, até decisão final do presente recurso, dada à relevância da fundamentação da matéria; É o relatório. Passo a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suma, a pessoa jurídica agravante (cessionária do crédito) pretende, nesta via: a) afastar a possível nulidade do negócio jurídico em questão (escritura de cessão de crédito relativo a precatório); b) assegurar seu direito, como cessionária do precatório expedido em favor da autora da ação principal, que foi movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No que tange à primeira questão, teço as considerações que se seguem. A decisão agravada sugeriu a presença de possível nulidade, mas não a pronunciou, ao entendimento de que ela deve ser analisada em outra esfera jurisdicional. Se assim é, em princípio não cabe a este Tribunal proferir um juízo acerca de sua existência ou não, porque isso acarretaria uma apreciação *per saltum* da quaestio. Todavia, não se pode negar a relevância da matéria, e a necessidade de definição do âmbito no qual ela deverá ser enfrentada: incidentalmente, pelo magistrado federal que está presidindo o cumprimento de sentença (de ofício ou a requerimento de uma das partes); ou, pelo juiz de direito competente. Não se pode, porém, ainda que num exame preliminar, afastar a possibilidade em tese de que a cessão dos créditos em assunto venha a ser considerada nula. No que tange à segunda questão, teço as considerações que se seguem. A possibilidade de cessão de precatórios relativos a créditos de natureza previdenciária ainda não está pacificada. No entanto, a 9ª Turma deste Tribunal, da qual faço parte, por ora vem considerando-a possível, em face da previsão contida no art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988, na redação dada pela EC n. 62/2009. Diante desse cenário, é mais prudente que sejam assegurados os eventuais direitos de ambas





as partes envolvidas (cedente e cessionário), suspendendo-se, pelo menos até o julgamento deste agravo de instrumento, o levantamento do depósito promovido para pagamento do aludido precatório. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado, para suspender o levantamento, seja pelo cessionário (ora agravante), seja pela cedente (uma das agravadas), do depósito promovido em pagamento do precatório que constituiu objeto da cessão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para oportuna inclusão em pauta. (TRF4, AG 5008638-45.2024.4.04.0000, Nona Turma, Relator Sebastião Ogê Muniz, juntado aos autos em 22/3/2024)

Nos Juizados Especiais, a matéria vem sendo decidida majoritariamente no sentido da vedação da cessão de créditos previdenciários.

No STJ, há precedentes qualificados da Corte Especial sobre a possibilidade de habilitação do cessionário de crédito, em execução, tendo sido reconhecida a possibilidade, inclusive em se tratando de crédito de natureza alimentar, porém o recurso representativo da controvérsia não tratava de cessão de crédito previdenciário, portanto não houve debate sobre o alcance do art. 114 da Lei n. 8.213/1991:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Art. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO Art. 567, inciso II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, inciso II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. “Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos (art. 567, inciso II do Código de Processo Civil), esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1º do

mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto” (AgRg nos EREsp n. 354569/DF, Relator o Ministro Castro Meira, Corte Especial, Dje 13/8/2010).

3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do art. 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade.

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ, Corte Especial, Resp. n. 1.091.443/SP, j. 2/5/2012, Dje: 29/5/2012, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Art. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. PRECATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei n. 8.906/1994), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor.

2. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedê-lo a terceiro.

3. Comprovada a validade do ato de cessão dos honorários advocatícios sucumbenciais, realizado por escritura pública, bem como discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba



advocatícia, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se habilitar no crédito consignado no precatório.

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(Resp n. 1.102.473/RS, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/5/2012, DJe de 27/8/2012.)

Atualmente, o tema tem chegado à 1ª Seção, em recursos das empresas cessionárias, e tem recebido interpretações divergentes sobre a possibilidade da cessão:

Pela possibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. Art. 128, §§ 4º E 5º DA LEI N. 8.213/1991. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. Art. 100, §§ 13 E 14, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Art. 114 DA LEI N. 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PER SEQUE NÃO OBSTA A CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSCRITO EM PRECATÓRIO. VIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EX OFFICIO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE TRANSMISSÃO CREDITÍCIA. INTELIGÊNCIA DO Art. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9/3/2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. III – A cessão de créditos inscritos em precatórios, autorizada pelo art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição da República, permite ao credor, mediante negociações entabuladas com eventuais interessados na aquisição do direito creditício com deságio, a percepção imediata de valores que somente seriam obtidos quando da quitação da dívida pelo Poder Público, cujo notório inadimplemento fomenta a instituição de mercado dos respectivos títulos, abrangendo, inclusi-



ve, as parcelas de natureza alimentar. IV – Conquanto o princípio da intangibilidade das prestações da Previdência Social, estampado no art. 114 da Lei n. 8.213/1991, vede a cessão dos benefícios per se, obstando, por conseguinte, a alienação ou transmissão irrestrita de direitos personalíssimos e indisponíveis, ao titular de crédito inscrito em precatório, inclusive o oriundo de ação previdenciária, faculta-se a transferência creditícia do título representativo a terceiros, porquanto direito patrimonial disponível passível de livre negociação. V – A possibilidade de cessão de precatórios decorrentes de ações previdenciárias não impede o juiz de controlar ex officio a validade de sua transmissão, negando a produção de efeitos a negócios jurídicos eivados de Documento: 181342527 – EMENTA, RELATÓRIO E VOTO – Site certificado Página 3 de 22 nulidade, independentemente de ajuizamento de ação própria, como dispõe o art. 168, parágrafo único, do Código Civil. VI – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Resp n. 1896515/RS, Ministra Regina Helena Costa, j. 11/4/2023, Dje de 17/4/2023)



Pela impossibilidade:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Art. 114 DA LEI N. 8.213/1991. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. RESP n. 1.091.443/SP, JULGADO PELO RITO DOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que, nos termos do art. 114 da Lei n. 8.213/1991, é proibida a cessão de créditos previdenciários, sendo nula qualquer cláusula contratual que a este respeito disponha de modo diverso.

2. O precedente Resp n. 1.091.443/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/5/2012, firmado pelo rito dos recursos repetitivos, não tem qualquer aplicabilidade no caso concreto, pois referido recurso não versa sobre a cessão de créditos de natureza previdenciária, mas sim sobre substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário, com dispensa de autorização ou o consentimento do devedor, situação que, como demonstrado, não se identifica com a tratada nestes autos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos Edcl no Resp n. 1.934.524/RS, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, Dje de 29/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO



RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o art. 114 da Lei n. 8.213/1991 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso” (REsp n. 436.682/RJ, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 28/6/2006, p. 224).

2. Precedentes: AgInt no Resp n. 1.882.084/RS, Relator o Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, Dje de 18/4/2022; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.920.035/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, Dje de 13/10/2021; AgInt nos Edcl no Resp n. 1.849.130/RS, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, Dje de 16/3/2021.

Agravo interno improvido.

(AgInt no Resp n. 1.923.742/RS, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, Dje de 13/4/2023.)

Ao interpretar as disposições constitucionais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vem entendendo que: a) é plenamente possível a cessão de créditos de natureza alimentar; b) a cessão do crédito de natureza alimentar não transmuda sua natureza (RE n. 631537/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, julgado à unanimidade em 21/5/2020). Não foram identificados especificamente julgados em que o STF tenha apreciado o mérito da possibilidade de cessão de créditos de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

O STF vem decidindo, ora que o exame da matéria se situa no âmbito infraconstitucional, ora que se trata de questão sem repercussão geral, conforme se pode verificar nos julgados a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTA

SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1454931 AgR, órgão julgador: Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, julgado em 8/11/2023, publicado em 14/11/2023)

[...] 3. No caso concreto, Recurso Extraordinário foi interposto nos autos de agravo de instrumento de decisão que indeferiu cessão de crédito, consubstanciado em precatório formado em execução de sentença em ação previdenciária. O Juízo de origem aplicou o art. 144 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual “[...] o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento”. Mantida a decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os cessionários interpõem o presente RE, sustentando ofensa ao § 13 do art. 100 da Constituição, que assegura a cessão de precatórios alimentares. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1323232 AgR, órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21/6/2021, publicado em 30/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO





TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1357302 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 2/5/2022, publicado em 10/5/2022).

4 Impactos sociais

A divergência quanto à possibilidade da cessão de créditos previdenciários inscritos em precatórios tem importante impacto sobre a efetividade da jurisdição previdenciária e talvez tenha encontrado seu momento de maior insegurança no período em que os precatórios federais tiveram pagamento postergado, quando segurados e beneficiários da previdência ficaram especialmente vulneráveis às ofertas de aquisição dos créditos apresentadas pelas instituições financeiras.

Atualmente, existe um mercado financeiro próprio para tais operações, em que os créditos são adquiridos com consideráveis deságios e os segurados e beneficiários nem sempre estão suficientemente informados sobre a perspectiva, já restabelecida, de pagamento regular dos precatórios.

Ainda que exista um número considerável de decisões originadas das Turmas da 1ª Seção do STJ, não há, até o momento, um precedente qualificado sobre o tema, o que tem ensejado diferentes resultados práticos, porque, em grande parte dos processos, a cessão vem sendo admitida, daí não se originando questionamentos que alcancem o tribunal superior. Na outra parte, quan-

do há negativa nas instâncias ordinárias, o tema chega ao STJ e vem sendo decidido no sentido da impossibilidade da cessão.

5 Encaminhamentos

Diante do quadro acima exposto, em que diferentes entendimentos nas instâncias ordinárias vêm ensejando insegurança jurídica quanto à possibilidade ou não da cessão de créditos previdenciários, frente ao art. 114 da Lei n. 8.213/1991 e considerando a atribuição dos centros de inteligência na prevenção e no monitoramento de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade, bem como na proposição de medidas de racionalização no tratamento da litigiosidade e de gestão de precedentes, este CIn **propõe** que:

- a) seja solicitado aos Tribunais Regionais Federais que encaminhem ao STJ recursos representativos da controvérsia acima descrita;
- b) seja encaminhada esta Nota Técnica (I) aos Ministros que integram a Primeira Seção do STJ; e (II) à Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, compartilhando subsídios para que seja avaliada a possibilidade e a conveniência da proposição de afetação da controvérsia ao regime de recursos repetitivos, com vista à formação de precedente vinculante sobre a temática.



Assunto: Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 692 em casos nos quais o valor do benefício previdenciário ficará abaixo do salário-mínimo.

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ).

Revisora: Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4).

1 Relatório

Os eixos de atuação do CIn da Justiça Federal previstos no art. 2º, incisos I e II, da Resolução CJF-RES-2018/00499, de 1º de outubro de 2018, envolvem atividades relacionadas ao **monitoramento de demandas judiciais** e à **gestão de precedentes qualificados**.

Um ponto em comum nessas atividades é a possibilidade de o Centro atuar na prevenção de litigiosidade sob diversos aspectos, inclusive adotando práticas que englobem a integração entre instâncias judiciais para identificar instrumentos capazes de impulsionar a consecução dos ideais do art. 926: estabilidade, integridade e coerência dos precedentes e da jurisprudência.

Nesse sentido, apresenta-se situação identificada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ na rotina de monitoramento de recursos recebidos na Corte em que se destacou pela repetitividade e relevância.

Na maioria, trata-se de recursos especiais admitidos pela Vice-Presidência do TRF4, com fundamento no art. 1.041 do Código de Processo Civil¹⁰⁰ devido à ausência do juízo de retratação, por parte do colegiado local, para fins de adequação à tese firmada no Tema Repetitivo 692/STJ¹⁰¹, cujo teor é o seguinte:

100 CPC, art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

101 Tema Repetitivo n. 692/STJ, Pet. 12.482/DF (revisão de tema), julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022, e REsp n. 1.401.560/MT (primeiro julgamento), julgado em 12/2/2014, DJe de 13/10/2015. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (1. Seção). Petição n. 12482/DF. Processual civil. Proposta de revisão do entendimento firmado no tema repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT). [...]. Relator: Ministro Og Fernandes, 11 de maio de 2022. *DJe/STJ*, seção 1, Brasília, DF, n. 3398,



A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

No referido Tema Repetitivo, o STJ, revisitando julgado anterior, também submetido ao rito dos repetitivos, reafirmou o entendimento sobre a possibilidade de o INSS realizar descontos em benefícios previdenciários para ressarcimento de valores pagos a título de tutela de urgência.

Assim, se constatou, nos recursos especiais aportados no STJ, que o TRF4 expressamente afasta a aplicação da tese repetitiva nas hipóteses nas quais o benefício previdenciário fique abaixo do valor do salário-mínimo. Ou seja, a Corte regional apresentou um fundamento, aparentemente não abordado no precedente vinculante do STJ, para justificar a inaplicabilidade do tema repetitivo aos casos analisados.

Dessa forma, conforme destacado pelo Vice-Presidente do TRF4 na decisão que determinou a remessa do Recurso Especial ao STJ, a Turma decidiu por aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo 692, mas com ressalvas.

Ilustrativamente, eis a ementa redigida no julgamento proferido pela 6ª Turma do TRF4 na Apelação Cível 5012426-53.2018.4.04.9999/RS:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA STJ 692. DESCONTO DOS VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO BENEFÍCIO AVALOR INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO.

1. Estando os fundamentos do voto condutor do acórdão em desconformidade com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, atribui-se ao órgão julgador a possibilidade de realizar juízo de retratação.

24 maio 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16538&seq_documento=32519417&data_pesquisa=24/05/2022. Acesso em: 15 out. 2023.; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (1. Seção). Recurso Especial n.1.401.560/MT. Previdência social. Benefício previdenciário. Antecipação de tutela. [...]. Relator: Ministro Sérgio Kukina, 12 de fevereiro de 2014. *DJe/STJ*, seção 1, Brasília, DF, n. 1835, 13 out. 2015. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=14874&seq_documento=12959444&data_pesquisa=13/10/2015&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento&ids. Acesso em: 18 nov. 2023.





2. No julgamento do Tema 692 o STJ reafirmou o entendimento no sentido de que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”

3. O desconto das quantias pagas indevidamente ao segurado, a ser efetuado nos rendimentos mensais de eventual benefício que lhe estiver sendo pago, não poderá reduzir o valor remanescente ao beneficiário para montante inferior ao valor do salário-mínimo, em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, materializado pela garantia insculpida no art. 201, § 2º da Constituição Federal.

No julgamento, de forma divergente dos demais, o Desembargador Federal Altair Antônio Gregório ficou vencido sob a fundamentação a seguir:

O julgamento, como se vê, reafirmou a eficácia do art. 115, inciso II, da Lei 8.213/1991, conferindo ao INSS a possibilidade de reaver valores indevidamente pagos ao segurado por força de decisão judicial precária, limitada a cobrança, entretanto, ao valor máximo de 30% do benefício que ainda estiver sendo pago ao autor.

Ou seja, já prevê a Lei de Benefícios o valor do mínimo existencial que deve ser garantido ao segurado do sistema em caso de desconto na sua remuneração, não se podendo inovar e/ou criar, casuisticamente, novos limites de ressarcimento ao INSS naquilo que a lei não inova ou não cria.

Neste compasso, **voto por, em juízo de retratação, alterar o acórdão anteriormente proferido para determinar a observância da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 692, porém em maior extensão.**

No STJ, o processo foi autuado como Recurso Especial 2.082.522/RS e encaminhado à então Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, Ministra Assusete Magalhães.

Por identificar elementos que levariam à possível distinção da tese repetitiva, de acordo com o art. 40 da Recomendação do CNJ 134, de 9 de setembro de 2022, a Presidente da Comissão qualificou o referido recurso, bem como os Resps n. 2.081.664/RS, 2.083.518/RS e 2.081.452/RS, como candidatos à afetação ao rito dos repetitivos, destacando no despacho:

Um dos pressupostos para a manutenção do acórdão recorrido, conforme identificado pelo Tribunal de origem, é a identificação de distinção do precedente firmado no julgamento de recursos repetitivos, podendo justificar nova submissão do recurso ao referido rito, seja para o STJ reafirmar o entendimento e a sua aplicabilidade a uma situação correlata, seja para esclarecer se os casos realmente são diferentes, fixando novo precedente qualificado.

Portanto, sem prejuízo de entendimento diverso pelo relator, entendendo que é o caso de submissão do recurso à sistemática dos repetitivos, pois, do exame dos autos, verifica-se controvérsia jurídica multitudinária, com relevante impacto financeiro e social. Isso porque eventual readequação da tese assentada no Tema 692, de modo a preservar o valor remanescente de um salário-mínimo, quando da efetivação de descontos a título de devolução de valores indevidamente recebidos, mais a limitação de 30% da importância do benefício, terão o condão de impactar, significativamente, o orçamento da Previdência Social e dos segurados atingidos.

Em ato concomitante à distribuição aleatória dos recursos ao Ministro Benedito Gonçalves, a Controvérsia 570 foi criada e disponibilizada no site do STJ, para acompanhamento das partes e de toda comunidade jurídica, fixando-se, como termo inicial do prazo de 60 dias úteis previsto no art. 256-E¹⁰² do Regimento Interno do STJ, o dia 7 de novembro de 2023.

No entanto, em 8 de março de 2024, foi publicada a decisão do relator, proferida no Recurso Especial 2.082.522/RS, pela rejeição da proposta de afetação do recurso ao rito dos repetitivos, sob o fundamento de que o TRF4 “aplicou, em menor extensão, a tese jurídica firmada no Tema n. 692/STJ”, cuja “aplicação é obri-

102 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Art. 256-E. Compete ao relator do recurso especial representativo da controvérsia, no prazo máximo de sessenta dias úteis a contar da data de conclusão do processo, reexaminar a admissibilidade do recurso representativo da controvérsia a fim de: I– rejeitar, de forma fundamentada, a indicação do recurso especial como representativo da controvérsia devido à ausência dos pressupostos recursais genéricos ou específicos e ao não cumprimento dos requisitos regimentais, observado o disposto no art. 256-F deste Regimento; II– propor à Corte Especial ou à Seção a afetação do recurso especial representativo da controvérsia para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do Código de Processo Civil e da Seção II deste Capítulo. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Regimento interno do Superior Tribunal de Justiça*. Brasília, DF: STJ, 2024. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoainstitucional/index.php/Regimento/article/download/3115/3839>. Acesso em: 2 fev. 2024.



gatória pelos demais juízes e Tribunais, nos precisos termos do art. 927, inciso III, do CPC, não havendo qualquer amparo legal, por conseguinte, para que o tribunal local imponha outras limitações”. Concluiu o Ministro Benedito Gonçalves que a “questão posta em debate já se encontra pacificada por esta Corte Superior”.

Em consequência, a Controvérsia 570 foi cancelada sem a solução, sob o rito qualificado, da discussão a respeito da possibilidade ou não de o segurado ser responsável por devolver valores recebidos a título de tutela de urgência, em hipótese na qual, em decorrência do desconto, o benefício fique aquém do salário-mínimo.

A despeito do tratamento dado, recursos que impugnam a referida distinção permanecem chegando ao STJ e recebem tratamento pela inadmissibilidade, o que, na prática, resulta na manutenção da decisão de origem, como a seguir se demonstrará.

2 Proposição

Esta nota técnica evidencia tópico repetitivo veiculado em diversos processos com potencial de extensão do debate para as demais Regiões do País, pois se refere a questão corriqueira verificada em numerosas situações fáticas nos mais diversos contextos.

Conforme relatado, o TRF4 excepciona a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 692 a situações nas quais o segurado terá o benefício previdenciário reduzido abaixo do salário-mínimo. Para tanto, utiliza-se de fundamento constitucional do art. 201, § 2º, assim descrito: “Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário-mínimo”.

A indicação do relator do Resp n. 2.082.522/RS, de que ocorreu equívoco na interpretação conferida pelo TRF4 ao Tema Repetitivo 692, já teria o condão de pacificar a questão na instância de origem.

Contudo, é possível observar decisões do STJ pela inadmissibilidade dos recursos especiais, mantendo, na prática, a decisão da origem.

Cite-se, por amostragem, os seguintes julgados, com ênfase em **negrito** para as decisões proferidas após 8 de março de 2024, data em que publicada a decisão proferida no Resp n. 2.082.522/RS:





a) Inicialmente, apresentam-se as decisões pelo provimento do recurso especial interposto pelo INSS, ou seja, na linha da posição do Ministro Benedito Gonçalves: Resp n. 2.105.337, Ministro Gurgel de Faria, Dje de 1º/3/2024; Resp n. 2.103.457, Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 28/2/2024; Resp n. 2.115.999, Ministro Herman Benjamin, Dje de 21/2/2024; Resp n. 2.103.065, Ministra Regina Helena Costa, Dje de 11/12/2023; Resp n. 2.114.925, Ministro Sérgio Kukina, Dje de 15/12/2023; Resp n. 2.126.356, Ministro Sérgio Kukina, **Dje de 9/4/2024**; Resp n. 2.125.117, Ministra Regina Helena Costa, **Dje de 9/4/2024**; Resp n. 2.119.328, Ministro Sérgio Kukina, **Dje de 9/4/2024**; Resp n. 2.111.462, Ministro Mauro Campbell Marques, **Dje de 9/4/2024**;

b) Por outro lado, é possível recuperar decisões pelo não conhecimento do recurso, ante a impossibilidade de o STJ rever, em recurso especial, a interpretação conferida pelo tribunal de origem a dispositivo constitucional: Resp n. 1.641.408, Ministro Paulo Sérgio Domingues, **Dje de 19/3/2024**; Resp n. 2.119.540, Ministro Mauro Campbell Marques, **Dje de 22/3/2024**; Resp n. 2.094.407, Ministro Benedito Gonçalves, **Dje de DJ 11/3/2024**; Resp n. 2.098.745, Ministro Benedito Gonçalves, **Dje de 11/3/2024**; Resp n. 1.848.673, Ministro Herman Benjamin, Dje de 21/2/2024; Resp n. 2.119.540, Ministro Mauro Campbell Marques, **Dje de DJ 22/3/2024**;

c) Por fim, indicam-se decisões pelo não conhecimento do recurso devido à ausência de requisitos de admissibilidade (óbices sumulares 7, 211 e 126 do STJ e 282, 284 e 356 do STF): Resp n. 2.121.209, Ministro Francisco Falcão, **Dje de 11/3/2024**; Resp n. 2.119.540, Ministro Mauro Campbell Marques, **Dje de 22/3/2024**.

Entre esses julgados, destaca-se o proferido no Resp n. 1.641.408, Relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, no qual afirmado que o tribunal de origem, ao fazer a distinção, com base na aplicação da reserva do mínimo existencial e nos princípios da dignidade, da igualdade material e do direito à vida, entendeu pela inadmissibilidade do recurso, uma vez que veicula questão constitucional não impugnada por recurso extraordinário, entendimento que, salvo melhor juízo, parece reconhecer que há questão distinta da apreciada no precedente do Tema 692:

Como se vê, o Tribunal de origem, em relação à limitação dos descontos no benefício, fundou o seu entendimento em preceitos de natureza infraconstitucional e constitucional (“direitos fundamentais



do mínimo existencial, do direito à vida, à dignidade, à igualdade material e à previdência e assistência social, bem como atento ao princípio do Estado Social”). E, em relação à fundamentação constitucional, não houve a interposição de recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.

Registre-se, por agregar complexidade à litigiosidade ainda existente sobre o tema, que, no âmbito do TRF4, foi julgada apelação em Ação Civil Pública (Apelação Cível **5056833-53.2014.4.04.7100/RS**) que justamente examinava a necessidade de preservação do mínimo existencial, nos casos de descontos em benefícios previdenciários decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior, pelo INSS, por erro administrativo. A referida Ação Civil Pública teve Recurso Especial admitido na origem e se encontra pendente de julgamento no STJ (Resp n. 2.074.966/RS). O acórdão de origem assinalou:

[...] O art. 201, § 2º, da CF/88 estabelece que “*nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário-mínimo*”. Assim, a aposentadoria não pode ser inferior ao valor mínimo, sob pena de descumprimento de preceito constitucional cujo desiderato é garantir a dignidade da pessoa do segurado. Nesse contexto, embora se permita o desconto de até 30% do valor do benefício para fins de repetição, a quantia resultante não pode ser inferior a um salário-mínimo.

A existência desse julgado tem motivado os órgãos fracionários do TRF4 a observar seus termos, inclusive ao dar aplicação ao precedente do STJ no Tema 692.

Importante anotar que a discussão em tela já foi submetida ao STF, que entendeu não haver repercussão geral na questão ante o caráter infraconstitucional, em conformidade com o Tema 799/STF:

A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009.



O reconhecimento da ausência de repercussão geral cria óbice para examine pela Suprema Corte, pois, em regra, eventuais recursos extraordinários deverão ter seguimento negado pelas vice-presidências dos Tribunais Regionais Federais. Ademais, recursos extraordinários que ocasionalmente cheguem ao STF poderão ser devolvidos à origem pela presidência para aplicação do art. 1.040 do Código de Processo Civil.

Portanto, estamos diante de questão relevante e repetitiva que necessita de solução integrada entre o STJ e o TRF4, para que se busque uniformidade na aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 692.

A divergência de entendimentos dentro da própria Corte Superior de Justiça enseja dúvidas calcadas na atual aplicabilidade do precedente formado no regime dos recursos repetitivos. Consequentemente, persiste a litigiosidade de tese submetida ao rito dos recursos repetitivos em, pelo menos, duas oportunidades.

A propensão à repetição de processos nos quais a questão surge é muito grande, frente ao volume de demandas de natureza previdenciária passíveis de decisões antecipatórias da tutela. Em pesquisa livre na página de jurisprudência do STJ, é possível identificar, no mínimo, 234 decisões monocráticas proferidas por ministros integrantes das Primeira e Segunda Turmas.

3 Conclusão

Diante da importância do tema e da pacificação de entendimento no tocante à questão aqui analisada, propõe-se:

- 1) O encaminhamento desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que, em interlocução com os ministros da Primeira Seção do Tribunal, aponte medidas para a resolução da problemática apresentada, com vistas a obter estabilidade, coerência e integridade no tratamento judicial do tema, inclusive com a indicação de nova proposta de afetação ao rito dos repetitivos, se for o caso;
- 2) O encaminhamento desta nota técnica à Vice-Presidência do TRF4, com o objetivo de selecionar recursos representativos de controvérsia, para envio ao STJ;
- 3) O encaminhamento desta nota técnica aos Desembargadores Federais do TRF4 integrantes dos colegiados competentes para análise de questões previdenciárias, para conhecimento.

Assunto: Projeto-Piloto n. 1/2022. Instrução Concentrada em ações sobre aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida.

Relatores: Juízes Federais Substitutos Fernando Caldas Bivar Neto e Gabriel Hillen Albernaz Andrade.

Revisores: Membros do CLISP.



1 Apresentação

Esta nota técnica resulta da análise de resultados do Projeto-Piloto CLISP n. 001/2022, iniciado com o objetivo de inaugurar fluxo processual para reduzir a extensa pauta de audiências dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de São Paulo, especialmente quanto às ações sobre a concessão dos benefícios de aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida.

Após a experiência exitosa na realização de *teleaudiências* durante a pandemia decorrente da covid-19, tal como apontado na Nota Técnica Conjunta n. 2/2020, questionou-se, no âmbito do CLISP, a possibilidade de incorporar a nova dinâmica com o intuito de aprimorar a gestão das audiências para colher provas testemunhais.

Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encaminhou à Presidência do TRF3 o Ofício n. 332/GP/2022, sugerindo que “[...] os Centros de Inteligência incrementem o debate acerca das estratégias a serem adotadas pelo Poder Judiciário para a racionalização dos procedimentos alusivos à designação de audiências, de maneira a otimizar o uso do tempo e dos recursos humanos e orçamentários”.

Nesse sentido, considerando o art. 11, inciso II, da Resolução CJF n. 499/2018, segundo o qual compete aos Centros Locais de Inteligência “[...] identificar e monitorar demandas judiciais repetitivas ou de massa, bem como os temas que apresentam maior número de controvérsias, por meio de estudos e levantamentos técnicos, inclusive dados estatísticos”, vislumbrou-se a possibilidade de dar início ao projeto-piloto para angariar dados empíricos acerca da matéria.

Outrossim, foram constatados semelhantes projetos em andamento na Justiça Federal da 1ª Região e da 5ª Região, cuja experiência foi adaptada à realidade da Subseção Judiciária de São Paulo, de modo a atender as peculiaridades locais.

O projeto teve como escopo principal a redução da pauta de audiências, mediante estímulo à celebração de negócio jurídico-processual (art. 190 do CPC/2015) entre segurados e o INSS, por meio do qual ambas as partes acordavam quanto à produção de meio atípico de prova em substituição à realização de audiência de instrução e julgamento, notadamente a juntada de gravação de vídeo do depoimento da parte e das testemunhas, observados determinados parâmetros previamente fixados.

Embora aventado especificamente com o intuito de diminuir a pauta de audiências e permitir maior agilidade na gestão processual dos Juizados Especiais Federais, o Projeto-Piloto CLISP n.001/2022 ampliou os índices de conciliação, vislumbrando-se, por conseguinte, possibilidade de auxílio no cumprimento da Meta n.3 do CNJ (Estimular a Conciliação).

Colhidos os resultados, acredita-se que a difusão das boas práticas nos Juizados Especiais Federais (JEFs) da 3ª Região pode contribuir para conferir alternativas institucionais voltadas a equacionar algumas dificuldades decorrentes do aumento expressivo de demandas nos últimos anos.

2 Diagnóstico do problema

Com a publicação da Lei n.13.876, de 20 de setembro de 2019, que conferiu nova redação ao art. 15, inciso III, da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, houve substancial redução da competência delegada para o julgamento de causas previdenciárias, porquanto limitada aos casos de ausência de vara federal em distância de até 70km da comarca de domicílio do segurado.

Nos termos da Resolução PRES n. 495, de 13 de janeiro de 2022, do total de 645 municípios do estado de São Paulo, apenas 43 localidades permaneceram sob abrangência da competência delegada. Nesse sentido, a Subseção Judiciária de São Paulo absorveu grande parte do volume dos processos anteriormente distribuídos à Justiça Estadual, demanda que foi substancialmente direcionada aos JEFs.



Segundo dados constantes do Relatório n. 8928709/2022 – DFJEF/GACO, apresentado à Desembargadora Coordenadora dos JEFs da 3ª Região no Processo SEI n. 0028683-15.2022.4.03.8000, no ano de 2021, houve o incremento de aproximadamente 100% nas novas ações distribuídas em relação a 2019.

Considerando o específico tipo de litigância previdenciária, notadamente no interior do estado de São Paulo, **parcela significativa das novas ações versavam sobre a concessão de benefícios de aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida**, relativamente aos quais, hodiernamente, há necessidade de designação de audiências de instrução e julgamento para colher depoimentos, de modo a permitir ao segurado produzir meios probatórios pertinentes à confirmação do início de prova material do labor rural.

O incremento do volume, somado à ausência de ampliação estrutural para fazer face à nova carga de trabalho, resultou em grandes desafios para a prestação jurisdicional. Em algumas localidades, a exemplo do JEF Adjunto de Jales, o período entre o ajuizamento da demanda e a designação de audiência superava o prazo de um ano, contrariando o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição de 1988) e o princípio da celeridade inerente aos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995).

Esse contexto impôs a necessidade de buscar alternativas para tentar equacionar grave problema que afetava não apenas os Juizados Especiais Federais, mas, sobretudo, os segurados do RGPS, uma vez que o elevado tempo necessário à instrução dos processos implica, em muitos casos, demasiado atraso na concessão de benefícios de natureza alimentar.

Assim, após ter ciência de experiências semelhantes, dentre outras, na Subseção Judiciária de Tabuna – BA e na Subseção Judiciária de Petrolina – PE, levou-se ao CLISP a possibilidade de inaugurar projeto específico, posteriormente denominado de Instrução Concentrada.

A ideia inicialmente aventada, em consonância com os desafios enfrentados pelos Juizados Especiais Federais, tinha por objetivos:

- I – reduzir a pauta de audiências;
- II – permitir às partes a produção de meios probatórios atípicos, especialmente a juntada de provas orais gravadas em vídeo pelos advogados das partes;

- III – assegurar a qualidade e a integridade dos elementos probatórios juntados aos autos;
- IV – incrementar a celeridade da tramitação processual.

Com base nessas diretrizes, foram iniciadas tratativas preliminares junto à Procuradoria Regional Federal da 3ª Região de modo a averiguar o interesse do INSS em aderir ao projeto.

3 Tratativas iniciais

Foram realizadas ao menos duas reuniões formais entre CLISP e representantes da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região – PRF3, nas quais vislumbrou-se a possibilidade conjunta de dar início a projeto-piloto para a colheita de resultados e posterior análise de dados. Sem prejuízo, ao longo do andamento do projeto, foi criado grupo no aplicativo WhatsApp para facilitar o contato entre os atores responsáveis pela implementação.

Na primeira reunião, os representantes judiciais do INSS narraram que, internamente, caminhava-se no sentido de desenvolver iniciativas de conciliação quanto às ações de concessão de aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida, permitindo-se a elaboração de proposta de acordo antes mesmo da audiência de instrução, motivo pelo qual a adesão a projeto ventilado pelo CLISP estava dentro dos escopos da PRF3, o que foi essencial para o sucesso da Instrução Concentrada.

Na ocasião, evidenciou-se que, a par da possibilidade de equacionar problemática decorrente do incremento do volume de demandas distribuídas aos JEFs posteriormente à mitigação da competência delegada pela Lei n. 13.876/2019, a inauguração do projeto poderia contribuir para estimular cultura de conciliação.

Com efeito, em razão do número insuficiente de procuradores federais para atuar em todas as audiências de instrução e julgamento na Subseção Judiciária de São Paulo, em muitas localidades, os representantes judiciais do INSS não compareciam a tais atos processuais, inviabilizando, em consequência, propostas de acordo posteriormente à colheita de provas orais.

Com a instituição da Instrução Concentrada, avaliou-se que, após a cita-



ção e já constando dos processos todos os elementos probatórios reputados pelos segurados como suficientes à elucidação dos fatos, haveria maior estímulo à formulação de propostas de acordo pelo INSS, notadamente quando designado grupo de procuradores federais para atuar em casos dessa natureza.

Nesse sentido, após concordância do CLISP e da PRF3, foram estabelecidos alguns objetivos para o projeto, de modo a atender a interesses comuns, indicando-se membros específicos para iniciar o desenvolvimento das diretrizes gerais.

Em seguida, foram discutidos aspectos técnicos envolvendo o projeto, tais como a localidade nas quais seria implantado o projeto-piloto, os parâmetros mínimos de integridade necessários a emprestar confiabilidade aos meios probatórios atípicos, além da forma de comunicação direta entre a PRF3 e as unidades judiciárias envolvidas.

Acordou-se, assim, que o projeto teria início nas Subseções Judiciárias de Jales e Registro – englobando, portanto, Regiões com expressiva demanda envolvendo os benefícios de aposentadoria por idade rural e aposentadoria por idade híbrida –, com o intuito de avaliar, em escala controlada, os benefícios e riscos do projeto.

Ademais, estabeleceu-se, inicialmente, que o projeto abrangeria não apenas as novas demandas ajuizadas, mas, também, os processos já em trâmite.

Elaborou-se, então, minuta de projeto-piloto, a qual, após ser submetida à Coordenadoria JEFs da 3ª Região (cf. Despacho n. 9134760/2022 – DFJEF/GACO e Despacho n. 9157197/2022 – DFJEF/GACO), deu origem ao Projeto-Piloto CLISP n. 001/2022.

4 Panorama da instrução concentrada

Inicialmente, importa destacar que a **Instrução Concentrada não detém caráter compulsório** voltado a substituir, em termos gerais, as regras procedimentais da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, e no Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015.

Isso porque, na ausência de acordo entre as partes, o rito a ser seguido deve observar a legislação processual, cuja modificação demanda sejam aprovadas leis específicas pelo Congresso Nacional.



Trata-se, em verdade, **de faculdade atribuída ao autor da demanda**, o qual, ponderando os benefícios advindos da adesão à nova sistemática, pode optar entre adotar o fluxo da Instrução Concentrada ou permanecer com a tramitação processual pelos trâmites ordinários.

A Instrução Concentrada é fundamentada no art. 2º da Lei n. 9.099/1995, c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/2001, que determina a observância dos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade nos JEFs.

Tal sistemática tem natureza de **negócio jurídico-processual** por adesão, nos termos do art. 190 do CPC/2015, exigindo, portanto, concordância de ambas as partes.

Nesse sistema, ao segurado é apresentada a possibilidade de aderir a fluxo processual mais célere e diferenciado, previamente estabelecido mediante tratativas entre a Justiça Federal e o INSS, propiciando-lhe: I) a produção de provas orais consoante cronograma próprio, sem ter de se vincular à agenda de audiências do Poder Judiciário; II) a possibilidade de gravar vídeos dos locais nos quais prestado o labor rural, com o objetivo de demonstrar ao INSS e ao juiz da causa a efetiva realização do trabalho campesino; III) dispensar audiências presenciais ou por videoconferência, reduzindo os custos orçamentários da Justiça Federal e os gastos das partes com deslocamentos aos JEFs; e IV) maior eficiência na gestão do processo, com a diminuição de fases processuais durante a tramitação do feito.

Alguns pontos são marcantes e essenciais à Instrução Concentrada, os quais foram analisados no decorrer do andamento do projeto. Eles podem ser resumidos nos seguintes tópicos:

4.1 O segurado, tal como em contratos de adesão, pode escolher aderir integralmente ao rito processual, porém não lhe é facultado alterar seus parâmetros

Embora se trate de procedimento optativo, não foi reputado adequado possibilitar adesão parcial à Instrução Concentrada, sob pena de criar ritos procedimentais dos mais diversos, dificultando a gestão processual.

O grande volume de processos em trâmite nos JEFs inviabiliza atuação contingencial, sendo necessário, para o sucesso da Instrução Concentrada, a adoção de um único fluxo, como acordado entre os atores envolvidos.

4.2 A adesão à Instrução Concentrada ocorre por iniciativa da parte autora, recomendando-se assistência por advogado

As tratativas prévias entre a Justiça Federal e o INSS implicam adesão antecipada da autarquia previdenciária aos termos da Instrução Concentrada, restando, apenas, a concordância individual do segurado, em cada processo específico, para a perfectibilização do negócio jurídico-processual por adesão.

Assim, **o Poder Judiciário controla, previamente, os termos do acordo proposto aos interessados**, assegurando ausência de violação a direitos indisponíveis. Outrossim, considerando as peculiaridades do rito processual diferenciado e a necessidade de produção autônoma de elementos probatórios pela própria parte, recomenda-se assistência por advogado, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos específicos do negócio jurídico.

Embora, por si só, a falta de assistência por advogado não impeça a parte autora de aderir ao projeto, o grau de vulnerabilidade de segurados do RGPS, notadamente nos casos de aposentadoria por idade rural, aconselha o patrocínio da causa por profissional tecnicamente habilitado.

Além disso, afastar a possibilidade de adesão à Instrução Concentrada quando ausente constituição de advogado traz riscos de ofensa ao princípio da isonomia, privando determinadas pessoas do acesso a sistemática mais favorável de tramitação processual.

4.3 Cabe à parte produzir as próprias provas orais a serem juntadas aos autos em formato de vídeo

Com a adesão à Instrução Concentrada, **a prova oral colhida em audiência é dispensada, substituída por vídeos gravados, pela própria parte e/ou seu advogado, contendo o depoimento pessoal e o das testemunhas, com posterior juntada aos autos.**

A prova gravada pode ser realizada no local do labor rural, na residência do autor ou da testemunha, no escritório de advocacia do patrono da causa ou, ainda, em outra localidade, a critério da parte interessada.

Também é facultado filmar o local do trabalho rural, com o intuito de robustecer o convencimento judicial acerca do labor campesino.



No entanto, algumas cautelas devem ser observadas para conferir validade ao depoimento.

Isso decorre do caráter unilateral das gravações em vídeo, as quais não contam, no momento da produção, com participação do INSS. Assim, para assegurar a paridade de armas, exigiu-se aderência a certos parâmetros previamente discutidos entre a Justiça Federal e representantes da PRF3, notadamente para evitar riscos de lides temerárias.

Nessa linha, foram arrolados os seguintes requisitos mínimos de confiabilidade das provas gravadas:

I) no início de cada gravação em vídeo, deve ser mencionado o nome da parte autora e/ou o número do processo judicial a que se refere o depoimento, de sorte a evitar testemunhos genéricos, válidos para qualquer processo;

II) cada gravação em vídeo deve observar o limite de 50mb, em formato .mp4, de modo a compatibilizá-lo com o sistema Pje e com os sistemas internos da PRF3, e conter um único depoimento, permitindo-se a juntada de no máximo três depoimentos testemunhais, na forma do art. 34 da Lei n. 9.099/1995;

III) as testemunhas devem apresentar documento de identificação com foto no início da gravação e, em seguida, devem ser devidamente qualificadas, com indicação de nome, estado civil, profissão e local de residência, bem como indicar se são parentes ou amigos íntimos da parte autora;

IV) as testemunhas devem ser compromissadas antes de prestarem depoimento, assumindo o compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometimento do crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal);

V) a gravação em vídeo deve ser contínua, sem edições ou cortes de qualquer natureza, de modo a garantir a integridade do depoimento;

VI) as testemunhas deverão responder, obrigatoriamente, às perguntas padronizadas, além de outras que o advogado da parte autora entender pertinentes.

Outrossim, acordou-se com a PRF3 **um rol de perguntas mínimas para elucidação dos fatos objeto da prova**, com o intuito de esclarecer pontos potencialmente controvertidos quanto à prestação de labor rural, cujo conteúdo segue anexo a esta nota técnica.



4.4 A opção pela Instrução Concentrada implica a renúncia ao direito à produção de provas em audiência

A essência da Instrução Concentrada é voltada não apenas a facultar às partes a produção de meios atípicos, mas, sobretudo, a permitir mais eficiência à gestão da unidade judiciária quanto ao controle da pauta.

Desse modo, **a renúncia ao direito de produção de provas em audiência é essencial à nova sistemática de tramitação processual.**

Como destacado, a Instrução Concentrada permite que a própria parte autora escolha quando, onde e como a gravação de vídeos ocorrerá. Trata-se, portanto, de prova de produção unilateral e não submetida a prévio contraditório, prática que, em tese, traz mais vantagens à parte autora.

O INSS, por sua vez, aceita a produção judicial de tal prova, desde que a parte autora renuncie ao direito de realizar audiência de instrução e julgamento para comprovar o tempo de labor rural.

Tem-se, nessa sistemática, o caráter bilateral do negócio jurídico-processual.

Vale ressaltar, nos termos do Enunciado n. 21 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ser admissível negócio *jurídico-processual* **convencionando sobre meios de produção de provas, sendo válida, por conseguinte, a renúncia manifestada pela parte autora.**

Importa sublinhar, na mesma linha, **ser inviável alegação de nulidade processual pela não realização de audiência de instrução, porquanto configura comportamento contraditório renunciar ao direito de produção e, posteriormente, aduzir a nulidade do processo.**

Nessa linha, tanto a parte autora como o INSS ficam impedidos, em regra, de suscitar tal nulidade em âmbito recursal. Apenas em casos excepcionais e desde que devidamente fundamentado, o INSS pode postular a realização de audiências.

Isso porque, como a produção de prova oral juntada aos autos ocorre de maneira unilateral, pode o INSS apontar motivo específico para contestar determinada alegação, desde que de maneira fundamentada, excluída a hipótese de simples pretensão de contradição do conteúdo dos depoimentos, documentos ou afirmações trazidas pela parte autora, o que deverá ser feito em contestação.





4.5 A Instrução Concentrada deve contribuir para diminuir as fases processuais

Um dos objetivos da Instrução Concentrada reside, precisamente, na concentração de fases processuais.

Assim, em cada etapa, **as partes devem ser exortadas a dar fiel cumprimento aos fluxos previamente fixados**, evitando-se a prática de atos de comunicação processual desnecessários.

Nesse sentido, a adesão à Instrução Concentrada deve ser efetuada no ajuizamento da demanda, ocasião na qual cumpre à parte autora, desde logo, juntar aos autos as provas gravadas.

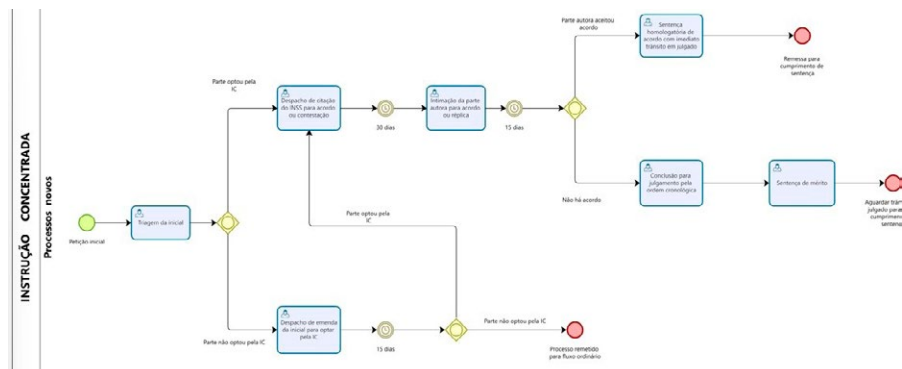
No entanto, considerando tratar-se de nova sistemática ainda sem ampla divulgação, deliberou-se por permitir a intimação da parte autora para emendar a inicial, optar pela Instrução Concentrada.

Em seguida, os autos são remetidos ao INSS que, à vista das provas documentais e dos vídeos juntados aos autos, poderá propor acordo direto ou oferecer contestação específica para o caso.

Proposto acordo, deverá ser submetido à homologação judicial e, não havendo, os autos são remetidos para réplica, com posterior conclusão para sentença, independentemente de outros despachos.

Deve-se **estimular a prolação de um único despacho inicial concentrado**, sendo os demais atos de comunicação processual praticados mediante atos ordinatórios em secretaria, independentemente de nova conclusão, ressalvadas as hipóteses nas quais imprescindível a deliberação judicial.

O fluxo sugerido para os processos iniciais da Instrução Concentrada pode ser resumido no seguinte gráfico:



4.6 A prolação de despachos e a expedição de atos ordinatórios na Instrução Concentrada deve ocorrer de forma padronizada

O grande volume de demandas fomenta atuação padronizada não apenas na Justiça Federal, mas, também, nos procedimentos internos da PRF3.

Conforme estabelecido, a PRF3, sempre que possível, designa equipe própria para atuar nos processos da Instrução Concentrada, sendo as intimações do INSS direcionadas, de forma automática, a procuradores federais específicos.

Para o sucesso desse procedimento, **os despachos e atos ordinatórios padronizados são essenciais para que as intimações se destinem aos escaninhos corretos, evitando-se, desse modo, gestão ineficiente.**

Durante o projeto, foi necessário ajustar as intimações, pois alguns processos foram direcionados, em âmbito interno da PRF3, para locais virtuais equivocados. Consideramos que, no início, esses ajustes eram esperados, corrigiram-se os equívocos ao longo dos meses.

O modelo de despachos padronizados e/ou respectivos atos ordinatórios segue anexo a esta nota técnica.

4.7 A Instrução Concentrada não interdita a iniciativa probatória do juiz

Uma das principais preocupações exortadas nas reuniões do CLISP dizia com a limitação dos poderes judiciais de gestão da prova, notadamente para evitar perecimento de direitos.

Desse modo, optou-se por **permitir ao juiz, excepcionalmente e de ofício (art. 370 do CPC/2015), determinar a realização de audiência de instrução, caso verifique que as gravações em vídeo são inidôneas, os arquivos juntados aos autos estão corrompidos ou, sobretudo quando ausente acordo, não conferem substrato mínimo para o julgamento da causa.**

No entanto, também se consignou que **o não exercício da faculdade prevista acima não autoriza que as partes suscitem a nulidade da sentença.** Trata-se de iniciativa exclusiva do juiz.



4.8 Expedição de ato normativo geral e abstrato para todos os casos de Instrução Concentrada

Considerou-se importante consolidar os parâmetros da Instrução Concentrada em um único instrumento ao qual os eventuais interessados devem ter amplo acesso.

Nesse contexto, optou-se por elaborar um único ato normativo para o Projeto-Piloto CLISP n. 001/2022, abrangendo tanto a Subseção Judiciária de Jales como a Subseção Judiciária de Registro.

O inteiro teor do projeto baliza todos os pormenores que foram observados no andamento, conforme documentos anexos a esta nota técnica.



5 Divulgação do projeto

Como já destacado, a Instrução Concentrada é, essencialmente, um procedimento voluntário, cuja realização demanda assentimento do segurado e/ou do seu patrono.

Desse modo, **o sucesso de tal fluxo processual é intimamente ligado à sua ampla divulgação nas localidades onde implementado.**

Com esse objetivo, foram realizadas diversas reuniões na Subseção Judiciária de Jales e na de Registro, com o intuito de esclarecer a comunidade local, notadamente os advogados, acerca dos escopos do projeto, bem como suas peculiaridades.

As reuniões foram previamente comunicadas às Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de modo a estimular elevado comparecimento de patronos interessados em buscar informações acerca do projeto.

Tratando-se de sistemática nova, as reuniões foram essenciais para apresentar aos interessados os potenciais benefícios, tendo contado, em grande medida, com a atuação da PRF³ para demonstrar o compromisso do INSS de emprestar maior celeridade aos processos envolvendo as aposentadorias por idade rural e por idade híbrida.

Algumas boas práticas podem ser extraídas da divulgação do projeto:

- na Subseção Judiciária de Jales, a Seccional da OAB, após demanda dos advogados da região, **destinou sala própria na sede para que os**

advogados sem conhecimentos técnicos suficientes pudessem buscar assistência para gravação de vídeos;

- na Subseção Judiciária de Registro, **foi elaborado um tutorial de como produzir os vídeos e, posteriormente, juntá-los ao Pje**, de modo a esclarecer eventuais dúvidas dos interessados;
- em ambas as Subseções Judiciárias nas quais implementado o projeto, os servidores vinculados aos JEFs, ao longo dos meses, estiveram à disposição das partes e dos advogados para esclarecer dúvidas.



Ressalte-se que, **quanto mais ampla a divulgação do projeto, inclusive quanto aos resultados positivos, maior a adesão de interessados.**

6 Resultados

O projeto foi iniciado em outubro de 2022, ocasião na qual foram expedidas intimações para ciência das partes interessadas quanto aos seus termos.

Considerando a contagem dos prazos processuais em dias úteis, o recesso judiciário entre 20/12/2022 e 6/1/2023, bem assim a suspensão dos prazos processuais até 20/1/2023 e o feriado de carnaval, os primeiros resultados concretos começaram a ser colhidos entre fevereiro e março de 2023.

Embora sejam dados preliminares, porquanto ainda há processos outros pendentes de análise, optou-se por elaborar esta nota técnica com os dados até então amalhados, de forma a subsidiar a tomada de decisão pelos órgãos competentes.

Na **Subseção Judiciária de Jales**, evidenciou-se o seguinte panorama até abril de 2023:

- dos 739 processos nos quais houve intimação para adesão à Instrução Concentrada, houve 291 adesões por parte dos segurados, representando 39,37% do total;
- após a expedição de intimações para o INSS, excluídos os processos com equívoco nas intimações e aqueles com prazo ainda em curso para a autarquia previdenciária, foram identificados 90 processos com fluxo completo;

- desse número, o INSS propôs acordo em 37 processos, aproximadamente 42% dos casos;
- nos demais, o INSS apresentou contestação pormenorizada, no patamar aproximado de 58%.

Na **Subseção Judiciária de Registro**, por sua vez, apurou-se o seguinte quadro:

- dos 423 processos nos quais houve intimação para adesão à Instrução Concentrada, houve manifestação das partes em 367, pendentes de manifestação 56 processos. Dos processos nos quais já houve manifestação, houve aceitação em 161, representando, aproximadamente, **44%** do total;
- após a expedição de intimações para o INSS, excluídos os processos com equívoco nas intimações e aqueles com prazo ainda em curso para a autarquia previdenciária, foram identificados 22 processos com fluxo completo;
- desse número, o INSS propôs acordo em aproximadamente **59%** dos casos;
- nos demais, o INSS apresentou impugnação específica ou ainda resta prazo pendente, no patamar aproximado de **41%**. Constatou-se certa discrepância do volume de dados colhidos na Subseção Judiciária de Jales e na de Registro. Isso ocorreu em razão de peculiaridades locais.

Na Subseção Judiciária de Jales, as adesões foram imediatas após as respectivas intimações, com grande número de partes e advogados optando pelo procedimento da Instrução Concentrada. Desse modo, como as adesões foram expeditas, os prazos processuais caminharam com maior celeridade e, por isso, os dados foram mais expressivos.

Por sua vez, na Subseção Judiciária de Registro, houve certa reticência das partes e dos advogados em aderir à Instrução Concentrada. Inicialmente, foram formulados vários pedidos de dilação de prazo para manifestação a respeito do novo procedimento, o que dificultou a colheita de números mais robustos.

Esse dado revela **a essencialidade de ampla divulgação do projeto e dos respectivos resultados para estimular a voluntária adesão das partes e contribuir para ganhos de escala.**



Os dados consolidados de ambas as Subseções podem ser resumidos na seguinte tabela:

Total de Processos com Manifestação	Adesões	Processos com fluxo completo	Acordos
1.106	452	112	50
	(40,86%)		(44,64%)

Houve, no entanto, ao menos três resultados positivos comuns, descritos nos tópicos abaixo.

6.1 Redução da pauta de audiências sem perda de qualidade da prova oral

A extensa pauta de audiências foi apontada como principal desafio do projeto.

Sua instituição **demonstrou o expressivo potencial redutor de casos nos quais se fazia necessário realizar audiências**, contribuindo para emprestar maior eficiência na gestão das unidades judiciárias.

A pauta de audiência continuou extensa, pois ações envolvendo benefícios previdenciários diversos – a exemplo da pensão por morte e da aposentadoria por tempo de contribuição – ainda careciam de produção de provas orais.

No entanto, com o andamento do projeto, houve redução do tempo entre o ajuizamento de novos processos versando sobre benefícios previdenciários distintos e a designação de audiências.

Do mesmo modo, vislumbrou-se, em regra, que **as provas gravadas foram colhidas de maneira satisfatória**, sendo suficientes a permitir julgamento de mérito, caso não entabulado acordo entre as partes.

6.2 Incremento da conciliação

A juntada de provas gravadas aos processos contribuiu para que o INSS propusesse acordos, independentemente de designação de audiência.

O déficit no número de procuradores federais inviabiliza a participação dos representantes judiciais do INSS nas diversas audiências designadas na



Seção Judiciária de São Paulo, razão pela qual, ressaltados casos pontuais, há certa dificuldade de conciliação em processos dessa natureza.

Com a Instrução Concertada, todas as provas produzidas pela parte autora são juntadas aos autos em conjunto com a petição inicial, permitindo ao INSS ter amplo acesso ao acervo probatório a ser, posteriormente, submetido ao crivo judicial.

Diante desse cenário e em virtude dos trâmites internos da PRF3 no sentido de direcionar membros de perfil conciliatório para análise das ações submetidas ao rito da Instrução Concentrada, percebeu-se significativo índice de propostas de acordo, contribuindo, assim, para o cumprimento da Meta n. 3 do CNJ.



6.3 Redução do tempo de tramitação processual

Mesmo nos processos nos quais não houve acordo e o INSS apresentou contestação específica, **percebeu-se significativa redução do tempo de tramitação processual a conclusão para sentença.**

Isso porque, não havendo contestação, a parte autora é intimada para apresentar réplica e, posteriormente, o processo é concluso para prolação de sentença, sem ter de aguardar fase de designação de audiência.

Há, assim, mais celeridade na tramitação processual.

Os ganhos de eficiência, ademais, também são sentidos na fase de cumprimento de sentença.

Nos casos de aposentadoria por idade rural, cujos benefícios possuem renda mensal inicial de um salário mínimo, os acordos propostos pelo INSS, sempre que possível, foram líquidos.

Desse modo, uma vez homologado acordo líquido, abrevia-se a fase de conferência de cálculos, restando, apenas, a expedição dos respectivos requisitórios. Assim, também há potencial redutor do número de processos remetidos à Cecalc.

6.4 Aumento do número de processos conclusos para sentença

Embora haja ganhos de eficiência quanto ao trâmite processual, **a Instrução Concentrada provoca, como efeito reflexo, o aumento do número de processos conclusos aguardando prolação de sentença.**

Na forma ordinária de tramitação processual, o número de processos

conclusos para sentença é proporcional à capacidade da unidade judiciária de realizar audiências de instrução e julgamento, pois é fase essencial à produção de provas orais.

Assim, **no fluxo normal, somente há conclusão para sentença nos limites semanais da pauta de audiências da unidade judiciária.**

Com a Instrução Concentrada, por sua vez, **tal filtro deixa de existir e há, portanto, incremento no número de processos aguardando prolação de sentenças.**

Esse efeito é consequência indireta do fluxo processual.

Acredita-se, no entanto, ser preferível que os processos ganhem mais celeridade e tenham fase instrutória encerrada com maior brevidade, porquanto eventual excesso de casos pendentes de julgamento pode ser remediado a partir de instrumentos outros, tais como mutirões de sentença.

7 Conclusões

Após colhidos os primeiros dados do Projeto-Piloto n. 001/2022, extraíram-se as seguintes conclusões:

- i) a Instrução Concentrada **tem significativo potencial para reduzir a designação de audiências** em processos nos quais seja necessária a colheita de prova oral;
- ii) a Instrução Concentrada possui **aptidão para incrementar índices de conciliação**, auxiliando, em consequência, no cumprimento da Meta n. 3 do CNJ;
- iii) o sucesso da Instrução Concentrada é intimamente ligado **à eficácia dos meios de divulgação**, especialmente quanto aos resultados positivos. Nesse sentido, eventual institucionalização deve contar com ampla divulgação, sugerindo-se, nesse caso, contatos com a OAB, especialmente pelas Comissões de Direito Previdenciário, para elucidar os respectivos escopos e benefícios;
- iv) a Instrução Concentrada, por si só, não tem o condão de remediar todos os desafios que decorrem do incremento do número de demandas em trâmite nos JEFs. Trata-se de **instrumento que auxilia a gestão eficiente das unidades judiciárias na perspectiva de redução do número de audiências**, mas que deve ser acompanhado de iniciativas de outra natureza;



- v) **não foi verificada perda significativa de qualidade das provas produzidas no rito da Instrução Concentrada**, viabilizando-se a prolação de sentença de mérito em casos nos quais não entabulado acordo;
- vi) **a institucionalização da Instrução Concentrada reduz o tempo de tramitação dos processos**, pois, suprimindo a fase instrutória em audiência, permite-se movimentações em lote, sem necessidade de elaboração de pautas;
- vii) como resultado indireto, **a Instrução Concentrada incrementa o número de processos conclusos para sentença**, porquanto ausente o contingenciamento decorrente das limitações temporais das pautas de audiência, razão pela qual, a critério dos órgãos deliberativos competentes, necessário avaliar medidas de equacionamento desse efeito, tais como eventuais mutirões;
- viii) a Instrução Concentrada possui maiores ganhos de eficiência quanto aos processos novos, por permitir a diminuição de fases processuais. Quanto aos processos em curso, inclusive aqueles nos quais há pendência da designação de audiência, o procedimento tem benefícios reduzidos.

8 Recomendações

Por fim, reconhecendo-se o êxito do Projeto-Piloto n. 001/2022 e a viabilidade de sua expansão como política institucional da Justiça Federal no sentido de otimizar o tempo de tramitação processual e reduzir os custos relacionados aos recursos humanos e orçamentários, o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo delibera pela adoção das seguintes medidas:

a) encaminhar esta nota técnica à Presidência do TRF3, a fim de avaliar a conveniência de noticiar ao CNJ, em resposta ao Ofício n. 332/GP/2022, os resultados alcançados pelo CLISP quanto aos procedimentos destinados a racionalizar a designação de audiências nos JEFs;

b) comunicar o teor desta nota técnica à Desembargadora Coordenadora dos JEFs da 3ª Região, para ciência do desfecho do Projeto Piloto n. 001/2022, notadamente para avaliar a pertinência ou viabilidade de padronização e expansão de procedimentos relativos à Instrução Concentrada em âmbito regional, nos termos da Resolução CJF n. 443/2005;



c)cientificar a Direção do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a fim de divulgar os resultados alcançados entre magistrados que atuam na Justiça Federal da 3ª Região, de modo a disseminar os trabalhos do CLISP, inclusive para eventual indicação de outros temas a serem, em tese, objeto de projetos de inovação semelhantes;

d) compartilhar esta nota técnica com o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, permitindo a difusão de cultura de estudos empíricos voltados ao aprimoramento das ações da Justiça Federal da 3ª Região;

e) dar ciência desta nota técnica à PRF3 para compartilhar os dados colhidos até o momento, bem como para eventual manifestação quanto a pontos passíveis de aprimoramento;

f) remessa desta nota técnica ao Cin da Justiça Federal, com base no art. 11, inciso I, da Resolução CJF n. 499/2018, para os encaminhamentos adequados em âmbito nacional.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO
Nota Técnica CIn n. 48



Assunto: Formulários-padrão online de distribuição de processos, por assunto, nos JEFs.

Relatores: Eliana Rita Maia Di Pierro, Janaina Martins Pontes e Renato Câmara Nigro.

Revisores: David Gomes de Barros Souza e Gabriel Herrera.

1 Apresentação

Como mostram as tabelas seguintes, a distribuição de processos nos JEFs da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) conta com um aumento exponencial.

Evolução anual de processos distribuídos nos JEFs de SP e MS, no período de janeiro de 2018 a 31/3/2024 (todas matérias)

ANO	TOTAL
2018	237.648
2019	277.816
2020	288.547
2021	542.464
2022	293.699
2023	506.322
Jan. a março 2024	61.794
TOTAL	2.208.290

Evolução mensal de processos distribuídos – período de janeiro de 2018 a 31/3/2024 – Matéria Assistencial ou Previdenciária – JEF SP e MS





ANO	TOTAL
2018	191.703
2019	187.193
2020	225.148
2021	232.142
2022	198.936
2023	227.066
Jan. a março 2024	47.366
TOTAL	1.309.554

Como prevê a Constituição Federal, o Poder Judiciário tem como função principal julgar os processos judiciais, o que deve ser realizado em tempo razoável, ou seja, com celeridade (art. 5º, inciso LXXVIII) e eficiência (art. 37, inciso I). Entretanto, existem muitos desafios para que os órgãos jurisdicionais possam exercer as suas funções na forma exigida pela Lei Maior.

Um dos principais desafios do Poder Judiciário é o número de demandas judiciais, que, além de ser enorme, cresce ano a ano. Isso representa uma dificuldade ainda maior se considerada a barreira para aumento das despesas públicas (e consequentemente dos recursos humanos), que se dá especialmente em razão da Emenda Constitucional n. 95, que trouxe a limitação aos gastos públicos, de forma a dificultar o aumento do número de servidores nos diversos órgãos deste Poder.

É preciso, então, que sejam pensadas soluções criativas e inovadoras, mecanismos disruptivos para o aumento da produtividade. Não cabe mais utilizar somente os meios tradicionais de enfrentamento do congestionamento judicial em uma sociedade digital, com grande presença de automação e inteligência artificial.

As tecnologias associadas ao processo digital trazem grandes facilidades ao exercício da ação judicial, incentivando a propositura de ações, que podem ser feitas a partir de qualquer lugar do planeta por meio da internet, e que se estendem para praticamente todos os atos processuais, até mesmo em relação às audiências de instrução, que hoje em dia são realizadas também de maneira virtual (teleaudiências) nos JEFs.

As soluções para os desafios da era da transformação digital devem abranger várias dimensões, incluindo a tecnológica, procedimental e de gestão. Mas é preciso que haja adaptação das forças de trabalho.

2 Atermações ou petições iniciais

Como se sabe, é baixa a ocorrência de processos judiciais distribuídos sem advogados nos JEFs (as atermações), fato que tem algumas explicações, como a falta de informação sobre essa possibilidade, a exclusão digital, a falta de acesso igualitário aos recursos tecnológicos e também a dificuldade de uso da ferramenta digital em alguns sítios eletrônicos da Justiça, como ocorre nos Juizados Especiais da 3ª Região.

A predominância de distribuição de processos nos JEFs da 3ª Região pela via da petição inicial pode ser vista claramente na estatística abaixo:

Ano	Sem advogado	Com advogado	Total geral
2021	9,59%	90,41%	100%
2022	6,32%	93,68%	100%
2023	10,36%	89,64%	100%
2024	4,94%	95,06%	100%

Assim, em razão da grande prevalência de processos distribuídos por advogados, optamos por concentrar os formulários-padrão como etapa prévia à apresentação das petições iniciais, sem prejuízo de que também possa ser atualizado, futuramente, o formato de atermação existente (Sistema de Atermação Online – ©).

3 A necessidade de repensar a análise das petições

Diante desse cenário, **repensar o modelo tradicional de processamento de petições** iniciais é uma prioridade, já que a análise delas, e dos documentos que as acompanham, acaba por ser bastante morosa, por ser manual e pelo fato de ser necessário que se identifiquem informações essenciais da pretensão em um suporte onde elas estão dispersas no texto da petição e nos



documentos, muitas vezes de forma não relacionada nem contextualizada.

Em muitos casos, analisar uma petição inicial e os documentos que a acompanham é um trabalho que exige verdadeira mineração de dados ao longo da petição, em todos os seus capítulos.

Em outras palavras, é necessário localizar nas petições iniciais os elementos do pedido, os quais são apresentados muitas vezes de forma difusa ao longo do texto. Em demandas previdenciárias, por exemplo, há a necessidade de verificar se há preenchimento dos requisitos de cada benefício na causa de pedir, para analisar se existe subsunção aos tipos legais e direito de fruição do benefício previdenciário.

Além da diversidade de estilos de redação e da diferente topologia das informações relevantes que constam das petições, não são raras as vezes em que é necessário que se determine a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC), para que sejam efetivamente trazidos aos autos alguns pontos faltantes, essenciais da pretensão, como informações complementares sobre causa de pedir e pedido.

Algumas petições iniciais não trazem os dados fáticos mínimos necessários, seja na fundamentação, seja no capítulo do pedido, para a compreensão da narrativa inicial feita. Um exemplo é a não inserção na petição inicial de processos de aposentadoria, da discriminação do período de trabalho (termo inicial e final) que se busca o reconhecimento.

Vale lembrar que, nos processos que comumente têm trâmite nos JEFs, não estão em análise teses jurídicas inovadoras, mas sim temas previdenciários ou assistenciais que têm como diferencial apenas os fatos, a causa de pedir, bastando a adequação da questão fática aos moldes jurídicos diariamente utilizados pelos julgadores. Deve ser considerado ainda que incumbe ao magistrado interpretar os fatos narrados para aplicar a norma jurídica adequada a eles, conforme os axiomas *iura novit dent* (“o juiz conhece o direito”) e *naha mihi factum dabo tibi ius* (“dá-me o fato e eu te darei o direito”).

Outra questão de suma importância diz respeito aos **documentos que acompanham a petição inicial** (art. 320 do CPC) e que são necessários à comprovação da tese apresentada. Não é rara a verificação de ausência de alguns deles nos autos, o que provoca uma desnecessária carga de trabalho ao Poder Judiciário, com seguidos despachos judiciais e necessidade de outra etapa de análise do conjunto probatório, desaguando em maior morosidade do processo.



É preciso salientar também o grande emprego de tempo dos recursos humanos para a análise dos documentos que instruem a petição inicial, pois não existe imposição prática de que os documentos sejam apresentados de forma explicativa, contextualizada, correlacionada com a causa de pedir e o pedido.

4 As petições iniciais e os formulários-padrão

A ideia central da proposta consiste em inserir, na fase de cadastramento do processo do Pje, dados obrigatórios a serem preenchidos pelo advogado no momento da distribuição do processo.

Com efeito, além de informar a subseção judiciária, o assunto do processo etc., o próprio sistema Pje abriria os campos correspondentes para a inserção dos dados fáticos essenciais a cada tipo de ação.

Dessa forma, os elementos distintos de cada assunto ficariam destacados no sistema e seriam incorporados ao próprio cadastro do processo, facilitando a análise da petição inicial, os contornos da causa de pedir e pedido e a identificação mais rápida dos itens importantes a serem conferidos no curso do processo.

Ao finalizar o cadastro, o advogado já terá preenchido os dados de destaque de sua pretensão. Na sequência, ele poderá apresentar sua petição inicial normalmente, mas já tendo sinalizado, de antemão, na fase anterior de cadastro os elementos da ação, deixando claro quais são os pontos-chave que devem ser observados pelo magistrado.

Hoje verificamos que esse modelo só é aplicado, de forma mais simplificada, nas atermações, ou seja, quando não há representação por advogado. E, mesmo assim, as informações que caracterizam a lide são apresentadas em formulário à parte, sem permitir integração daqueles dados com o próprio cadastramento do processo.

A inovação que pretendemos implementar corresponde à racionalização das etapas e ao destaque dos dados relevantes e obrigatórios correspondentes a determinados pedidos, guiando o advogado de forma transparente e colaborativa a entregar um pedido mais claro, direto, com formatação que permita a efetiva celeridade da apreciação e do julgamento da causa.

Se o advogado pretender ajuizar uma ação com pedido de pensão por morte, por exemplo, é incontestável que a data do óbito, a data da DER, o tipo de dependente e a idade, bem como a motivação do indeferimento administrativo, sejam



dados de fornecimento essencial, devendo estar em destaque para os julgadores.

Formariam, nesse passo, o texto do cabeçalho ou cadastro do processo, não só o número do processo, o nome da parte, o nome do advogado, mas também os elementos identificadores daquela lide como: o número do benefício, a DER, a data do óbito, o tipo de dependente, o motivo do indeferimento administrativo etc.

Trata-se de dados essenciais para a condução de todas as fases do processo.

Outro exemplo: tratando-se de benefício por incapacidade, o cabeçalho do processo extraído dos dados do cadastro na fase de distribuição conteria: nome da parte, nome do advogado, DER, CID da doença, tipo de perícia médica selecionada, motivação do indeferimento administrativo, profissão e tipo de segurado no RGPS.

Na hipótese dos benefícios de incapacidade, temos inclusive um norte legal para identificar quais são os elementos essenciais exigidos pelo art. 129-A da Lei de Benefícios.

Outra possibilidade a constar do sistema seria a **relação de documentos próprios de cada processo**. A visualização nos formulários de distribuição de uma lista de documentos que podem ser juntados (direcionada a cada assunto) tem a pertinência de ajudar o advogado a juntar os documentos essenciais ao julgamento do mérito, superando eventuais etapas de complementação de documentos. No resumo dos documentos juntados (documento gerado internamente pelo sistema), constará também a relação dos documentos não juntados e que constavam da relação, o que visa gerar mais rapidez na análise do conjunto probatório do processo até aquele momento e propiciar decisões mais rápidas e eficientes.

O simples ajuste e a complementação da ferramenta de cadastro no Pje ao sistema de formulários-padrão reduziriam de maneira significativa o tempo gasto para a conferência dos dados na distribuição e, ainda mais importante, permitiriam também que, em todas as fases dos processos, os dados mais relevantes sejam visualizados automaticamente na parte superior de todas as minutas e manifestações judiciais, incorporados ao cabeçalho identificador.

Assim, **vislumbra-se a necessidade de adoção de um procedimento mais uniforme na distribuição de processos judiciais, em nome da racionalização dos trabalhos e da celeridade no trâmite processual** para que as unidades judiciárias possam cumprir, sem atropelos, as metas de julgamento impostas pela cúpula do Poder Judiciário (como as de julgar um número maior de processos e em menor tempo de duração).

Com a implementação dos formulários-padrão de cadastro processual, as fases subsequentes se mantêm como são, de forma que a petição inicial é apresentada, e os documentos são juntados aos autos. Não se pretende, por óbvio, a eliminação das petições iniciais, mas sim **a indicação dos pontos mais importantes da petição inicial juntamente com o cadastro do processo**, o que será feito através de uma interface online intuitiva e amigável, que passo a passo, tela a tela, irá direcionar o advogado a preencher as opções customizadas para determinadas demandas, em sucessivas etapas, até que o processo possa ser distribuído.

Os dados gerados com o cadastro das ações por meio dos formulários-padrão, ou seja, **o resumo do quadro probatório da demanda até aquele momento processual trará como vantagem a reunião dos aspectos centrais da pretensão, organizando a causa de pedir e os pedidos**. Essas informações servirão **como base de dados estruturados do processo para uso de ferramentas de inteligência artificial (IA)**, o que pode aumentar significativamente a eficiência do sistema, com a automatização de tarefas burocráticas (sugerindo decisões com base em precedentes e leis aplicáveis), organização de documentos, identificação de padrões ou precedentes relevantes aplicáveis, auxiliando os juízes nas decisões, marcação de perícia etc. Vale lembrar que a decisão final ficará sempre a cargo do magistrado, mas com ganhos qualitativos à atividade jurisdicional, conforme descrevemos anteriormente.

É interessante notar que essa prática está em consonância com o que pretende o STF para o futuro do Poder Judiciário, como definido recentemente pelo Presidente, o Ministro Barroso em relação ao emprego de inteligência artificial.

Como reforço de argumento de que existe uma tendência de utilização de instrumentos eletrônicos que balizam a submissão de pleitos ao Judiciário, o STJ possui uma Resolução que determina que os processos recursais devem ser transmitidos pelos tribunais de origem ao STJ conforme especificações constantes de formulários próprios (art. 9º da Resolução STJ/GP n.10/2015). No mesmo sentido, para a distribuição de petições iniciais eletrônicas diretamente ao STJ, há a necessidade de preenchimento de campos obrigatórios de formulário eletrônico pertinente a cada classe processual e tipo de petição, conforme o art. 12 da Resolução mencionada.

Por isso, pensamos na elaboração dos formulários-padrão, os quais têm por escopo direcionar os advogados a fornecer os elementos essenciais a cada





tipo de demanda em um formato que permita com que o sistema processual da Justiça Federal organize um resumo de informações que reduzirá a variabilidade e a complexidade no processamento inicial, otimizando a análise e o julgamento das causas ao facilitar a identificação e avaliação do conjunto probatório. Ao final, o que se pretende e se acredita como resultado é que a análise e resposta sejam mais céleres e eficientes. É possível que haja aumento das sentenças de mérito, pois o julgamento sem solução de mérito, por inexistência de dados obrigatórios, tende a diminuir.

Vale ainda o registro de que o compromisso de celeridade no sistema judicial é um pacto entre todos os sujeitos envolvidos no processo e não somente uma obrigação do magistrado. A noção de cooperação, abuso do direito e boa-fé, previstas nos arts. 4º e 5º do CPC, oferece diretrizes claras sobre o modelo de processo judicial legítimo almejado.

É um pressuposto lógico concluir, em um ambiente de compromissos recíprocos, como o desenhado pelo CPC 2015, que o descumprimento do dever de uma das partes de apresentar uma inicial minimamente viável quebra o pacto de celeridade no sistema.

Acreditamos que também será otimizada a fixação dos pontos controvertidos na fase de saneamento do processo pela clareza com que os dados essenciais do processo serão dispostos a partir dos formulários-padrão: garantindo que as partes tenham oportunidades iguais de apresentar argumentos e provas, promovendo uma disputa mais justa e equilibrada; facilitando que cada um se prepare adequadamente para discutir e provar suas posições em relação aos pontos que realmente importam; otimizando o uso do tempo em audiências e outros procedimentos judiciais, aprofundando ainda mais a análise jurídica com aumento da probabilidade de que as decisões sejam bem mais fundamentadas, justas e alinhadas com a legislação vigente, diminuindo-se o risco de erros de julgamento. Diga-se, ainda, que quando os pontos controvertidos são bem definidos, as partes têm uma visão mais clara das diferenças exatas entre suas posições, o que pode facilitar negociações e acordos.

5 Algumas particularidades

A partir da aprovação do projeto central pelos órgãos administrativos res-

ponsáveis (no caso dos Juizados, pela GACO), requisitos específicos para outros assuntos processuais deverão ser elencados e implementados ao Pje, paulatinamente.

Por ora, a título de ilustração da ideia base do projeto, estamos apresentando 5 tipos de formulários a serem acrescentados na fase de cadastro do processo no Pje (fase de distribuição inicial), tomando como base os cinco benefícios previdenciários/assistenciais mais recorrentes nos JEFs do TRF3.

6 Resumo das vantagens dos formulários-padrão

- Uniformização da apresentação de casos;
- agilização do processo de análise;
- maior eficiência processual;
- redução dos casos de emendas à petição inicial;
- maior uniformidade de decisões;
- melhoria na qualidade das decisões judiciais;
- redução de atos processuais desnecessários; e
- preparo de dados para o uso de inteligência artificial (IA).



7 Formulários-padrão elaborados como modelo

Conforme material fornecido Divisão de Apoio Judiciário (DUAJ), da Justiça Federal de 1º grau em São Paulo, com análise de processos relativos a benefícios previdenciários e assistenciais distribuídos de janeiro de 2021 a 29/2/2024, nos JEFs de São Paulo e Mato Grosso do Sul, os temas mais recorrentes são:

1. Auxílio por Incapacidade Temporária: 18,19%
2. Benefício Assistencial (Art. 203, V, CF/1988) |Deficiente: 11,53%
3. Aposentadoria por Incapacidade Permanente: 11,38%
4. Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6): 5,16%
5. Pensão por Morte (Art. 74/9): 4,44%

Assim, optamos por desenvolver cinco modelos de formulários-padrão, com base nos benefícios previdenciários e assistenciais referidos anteriormente.

- 1 – Auxílio por Incapacidade Temporária: <https://forms.office.com/r/pz0DR7LneL>
- 2 – Benefício Assistencial/BPC/LOAS: <https://forms.office.com/r/ZbD8vpQ4Af>
- 3 – Pensão por Morte: <https://forms.office.com/r/F95Gfh5be2>
- 4 – Aposentadoria, averbação – concessão: tempo de serviço comum ou especial: <https://forms.office.com/r/3U02300F9H>
- 5 – Aposentadoria por incapacidade permanente: <https://forms.office.com/r/TVP0kbxyhJ>



8 Ferramentas de automação e IA que podem ser incorporadas aos formulários-padrão

Identificamos, ademais, que, na linha dessa concepção de racionalização e transparência dos dados essenciais do processo na fase de cadastro inicial, outros elementos podem também ser inseridos como padronização da distribuição.

Um exemplo que trazemos à análise está incorporado ao formulário online de atermação do TRF6 (<https://atermacao.trf6.jus.br/>). A partir do preenchimento do CEP e CPF do interessado, o próprio sistema apresenta advertências sobre possível indicação equivocada da subseção, permitindo de forma antecipada o endereçamento correto à subseção de domicílio do autor.

Assim, no caso de inserção de CEP não pertencente à subseção em que se está distribuindo a ação, o sistema emite aviso sobre a inconformidade, para que o advogado possa fazer a eventual adequação, diminuindo a probabilidade de erros manuais na entrada de dados. Essa validação de dados em tempo real é uma funcionalidade crucial para garantir que os processos sejam distribuídos corretamente, de acordo com a competência territorial. Evita-se, assim, atrasos e transtornos causados pela necessidade de retificar informações ou, em casos extremos, de redistribuir para a subseção correta.

Considerando também que, a partir do formulário-padrão de cadastro do processo, haverá a identificação do NB do benefício previdenciário ou assistencial pretendido, a ordem de “juntada de telas” (sistema Prevjud) pode ocorrer de forma automática, sem depender da intervenção manual de um servidor.

Outra funcionalidade que pode ser correlacionada aos dados estrutura-

dos que serão gerados pelos formulários-padrão é a interface com o **sistema Prevjud**, do CNJ, que compõe a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), agilizando o recebimento de informações previdenciárias (consulta de dossiê médico, dossiê previdenciário, Processo Administrativo Previdenciário e intimação judicial).

9 Agendamento de perícias e emissão de laudo eletrônico

A possibilidade de agendamento de perícias diretamente pelo sistema eliminaria a necessidade de intermediação manual, reduzindo o tempo de espera e acelerando o andamento processual.

O sistema permitiria que peritos médicos, advogados e partes tenham acesso a um calendário compartilhado para a disponibilização de datas e horários convenientes a todos, aumentando a eficiência e a conveniência. Com um sistema integrado, conflitos de agendamento seriam automaticamente gerenciados, reduzindo a necessidade de reagendamentos e otimizando a alocação de recursos.

O sistema atuaria também como um repositório central para todos os documentos e as informações relacionadas às perícias, facilitando o acesso e a gestão documental.

A emissão de laudo eletrônico pode trazer grandes vantagens, pois o laudo pode ser acessado imediatamente após a emissão, agilizando a tomada de decisão e a continuidade dos processos judiciais.

A implementação de um sistema eletrônico para gerenciar perícias deve proporcionar mais transparência, permitindo que todas as partes acompanhem o *status* do agendamento das perícias e tenham acesso rapidamente aos laudos emitidos.

Outras opções prévias a serem selecionadas pelo/a advogado/a nos formulários-padrão são:

- Requerimento de concessão de gratuidade de justiça;
- Declaração de ciência do valor teto do JEF (60 SM);
- Adesão ao juízo 100% digital;
- Requerimento de sigilo nas hipóteses legais.

Com isso, tais informações constarão dos dados estruturados gerados



pelos formulários-padrão, deixando claras as opções feitas pelo/a patrono/a da causa no ato de distribuição, dispensando os servidores da Justiça Federal da análise de tais pontos.

Sobre a questão da **segurança da compatibilidade/veracidade dos dados trazidos nos formulários**, a critério do setor de tecnologia da Justiça, pode ser usada a validação de e-mail, com recebimento de um código PIN para entrar no formulário.

10 Resumo das funcionalidades possíveis para uso com os dados estruturados dos formulários-padrão

- Pesquisa de CEP e CPF;
- validação do NB e do motivo da cessação ou indeferimento;
- análise da prevenção a partir da data do requerimento do benefício;
- consulta dossiê médico;
- marcação de perícia, na especialidade informada;
- consulta dossiê previdenciário;
- processo Administrativo Previdenciário (PAP); e
- sistema PrevJud.

11 Sugestões de encaminhamento desta Nota Técnica

Implementar a proposta de alteração da fase cadastral do Pje requer a adaptação do atual *layout* da tela de cadastro dos processos. Não se trata de uma adaptação genérica, mas sim uma “customização” de cada tela de cadastro correspondente ao assunto selecionado.

Para esse assunto, passariam a ser exigidos os dados correspondentes a cada causa de pedir e pedido, guiando a correta distribuição e, inclusive, servindo de direção para a ulterior juntada de documentos, até mesmo em ordem pré-definida e com nomenclatura identificada pelo sistema.

Exemplifica-se novamente com um processo de pensão por morte, distribuído por uma companheira/viúva do segurado. Na fase de cadastro será exigida a informação sobre a data do óbito, data de nascimento da requerente, número do benefício (NB), a data de entrada do requerimento (DER) e período de duração da



relação. Finalizado o cadastro e aberta a possibilidade de juntada da petição inicial no Pje, o advogado saberá que a ordem correta da juntada de documentos deverá ser: procuração, certidão de óbito, cópia integral do processo administrativo etc.

Essa orientação pode ser disposta no sistema por intermédio de caixas de diálogo com orientações e dicas a cada preenchimento do campo do cadastro. Igualmente, vídeos demonstrativos com o passo a passo do cadastro e distribuição do processo podem ser disponibilizados nos diversos canais de comunicação oficiais do TRF3.

A parceria com a OAB será uma etapa crucial na promoção e no sucesso da alteração cadastral do Pje, notadamente ao se pontuar os objetivos comuns a todos os sujeitos processuais: previsibilidade, transparência e celeridade, com maior probabilidade de delimitação temporal da duração do processo.

Com o sucesso da implantação da sistemática dos formulários no Pje, na medida em que demandado pela GACO, será necessário que o CLISP forneça novos formulários relativos a outros assuntos processuais, para a gradual mudança do cadastro de todos os assuntos processuais dos Juizados Especiais da 3ª Região no Pje.

O aperfeiçoamento constante e a revisão permanente dos modelos também se fazem necessários, inclusive com sugestões dos magistrados e das demais partes processuais, notadamente, em face de alterações legislativas futuras.

Nesse cenário, considerando a atribuição dos centros de inteligência na proposição de medidas de gestão processual e de racionalização no tratamento da litigiosidade, o Centro de Inteligência propõe que:

a) seja solicitada à Coordenadoria dos Juizados Especiais que determine, com prioridade, as alterações técnicas necessárias para a adaptação do sistema de cadastro processual nos processos previdenciários de forma a contemplar a inserção dos dados obrigatórios de cadastro das ações previdenciárias nos termos apresentados neste estudo;

b) seja encaminhada esta nota técnica para ciência: (I) à Presidência do TRF3; (II) à Corregedoria do TRF3; (III) aos Presidentes dos JEFs da Subseção de São Paulo; e (IV) ao Centro de Inteligência de Mato Grosso do Sul.



Assunto: Ratifica a Nota Técnica 001/2024, da Rede de Inovação e Inteligência da 4ª Região, que compartilha informações e diretrizes para a prevenção e o tratamento da litigiosidade superveniente ao desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul em maio de 2024 e propõe providências.

Relatores: Taís Schilling Ferraz (TRF4), Marco Bruno Miranda Clementino (TRF5) e Vânia Cardoso André de Moraes (TRF6).



1 Contextualização

Em decorrência do desastre climático sem precedentes que assolou o Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, devido às chuvas e inundações que afetaram mais de 90% dos municípios do estado, e com o objetivo de contribuir para o adequado tratamento dos conflitos que dele poderiam decorrer, foram realizados estudos emergenciais e foi produzida nota técnica pela Rede de Inteligência e Inovação da 4ª Região. A Rede de Inteligência e Inovação congrega os centros de inteligência dos estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e os laboratórios de inovação dos três estados e do TRF4.

A Nota Técnica REINT4 001/2024 teve por finalidade compartilhar conhecimentos já produzidos sobre a atuação do Poder Judiciário no contexto de desastres ambientais, em especial, o aprendizado obtido pelo Judiciário de Minas Gerais, nos âmbitos federal e estadual, em decorrência da ruptura das barragens de Fundão, em Mariana e do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que resultou, dentre muitas consequências, na judicialização de conflitos com características e proporções inéditas.

Nota Técnica 001/2004 REINT4: características e riscos da litigiosidade do desastre

Diante da complexidade que envolve as consequências de um desastre ambiental, a Rede de Inteligência e Inovação da 4ª Região, adotando perspectiva sistêmica, buscou compilar, na Nota Técnica REINT4 001/2024, as possíveis características da judicialização iminente, bem como os riscos do seu tratamento fragmentado e do excessivo protagonismo dos atores do sistema de Justiça:

Dentre as possíveis características da judicialização dos conflitos decorrentes de grandes desastres foram identificados: a) grande volume de demandas individuais buscando indenizações das mais variadas ordens e condenações em obrigações de fazer; b) demandas fundadas na Lei n. 13.755/2023, diante da semelhança de impactos; c) cumulação de pretensões, réus e foros, com riscos de escolha de Juízos e sobreposições de competência; d) riscos de fragmentação injustificada de pedidos que poderiam ser tratados de forma molecularizada; e) riscos de ações coletivas redundantes e/ou contraditórias; f) demandas coletivas ajuizadas por município ou região, com possibilidade de decisões contraditórias e de difícil execução; g) litigiosidade decorrente da inexistência de documentos para o exercício de direitos pela população atingida; h) conflitos de competência; i) conflitos de atribuições; j) atuação predatória de associações sem representatividade adequada; k) abusos no manejo de ações populares; l) litigância predatória, mediante busca ativa de possíveis litigantes junto a abrigos e locais de concentração de pessoas e junto a bancos de dados públicos.

Dentre os riscos do tratamento fragmentado e do excessivo protagonismo dos atores do sistema de Justiça, foram elencadas algumas hipóteses e possíveis estratégias de atuação: a) a fragmentação excessiva da litigiosidade poderá conduzir a decisões contraditórias e soluções com impactos negativos sobre a execução das políticas públicas, criando-se ambiente de insegurança jurídica e de retroalimentação de conflitos, sendo recomendável o uso de estratégias de cooperação; b) a intensa mobilização dos atores sociais, inclusive os do sistema de Justiça, embora movida de bons propósitos, poderá favorecer o nascimento de iniciativas que, se não estiverem coordenadas com outras em execução, poderão comprometer a adequada execução das políticas públicas, sendo importante a postura de autocontenção e a prévia escuta dos possíveis implicados com a proposta; c) o natural surgimento de lideranças, em tempos de crise, nos setores público e privado, poderá resultar em ações sem a necessária perspectiva sistêmica, com riscos da ausência de compartilhamento de conhecimento e atuações contraditórias e adversariais, sendo importante, nos tribunais e junto ao Poder Executivo, a deferência às lideranças institucionais; d) a intensa atividade dos diversos meios de comunicação, poderosos instrumentos de disseminação de informações, podem contribuir, inadvertidamente, para a judicialização precipitada ou desnecessária de conflitos, sendo importante a adoção de cautela na



comunicação com o público, privilegiando-se a orientação sobre eventuais caminhos para o acesso aos direitos na via extrajudicial, quando existentes.

A nota técnica culmina com a indicação de possíveis caminhos para a busca de cenários de segurança jurídica, como: a) cooperação interna e com os demais órgãos do sistema de Justiça; b) permanente interlocução com o Poder Público, especialmente na busca de alternativas para acesso extrajudicial às políticas públicas; c) interlocução com Ministério Público e Defensoria Pública, para o tratamento coletivo dos conflitos; d) adoção do tratamento estrutural de conflitos, quando possível; e) criação de assunto específico no sistema, para a identificação e tratamento adequado de conflitos relacionados ao desastre climático, com desdobramento do assunto conforme as espécies de litígio; f) possível criação de Núcleo 4.0 ou modelo similar para o tratamento desses conflitos, com especialização de equipes, inclusive em 2º grau; g) monitoramento do macroambiente que gera litigância; h) possível suspensão de demandas individuais, nos termos dos Temas 60, 589 e 923 do STJ; i) aplicação de técnicas de design para o adequado tratamento das disputas complexas, com apoio dos laboratórios de inovação, inclusive nos casos que envolvam mais de um ramo da Justiça; j) busca permanente de soluções consensuais e preventivas de demanda, com apoio dos centros locais de inteligência; k) utilização do sistema de precedentes para a uniformização de entendimentos, sempre que conveniente; l) criação de uma tarja na interface dos processos, para facilitar sua identificação nas unidades judiciárias; m) criação de uma estrutura de colaboração entre tribunais locais e órgãos do sistema de Justiça, para tratamento das questões pertinentes aos impactos da crise sobre o sistema de Justiça; n) implementação de uma política de comunicação com a comunidade e órgãos de imprensa, especialmente durante o período de crise, com definição de interlocutores oficiais, garantindo-se precisão e coerência das informações que partem do Judiciário Federal; o) concepção de estratégias de atendimento facilitado aos jurisdicionados, com espaços específicos e cartilhas; e p) divulgação, em espaço diferenciado, da jurisprudência relativa à judicialização proveniente do desastre climático.

2 Resultados preliminares

A Nota Técnica REINT4 001/2024 foi editada nos primeiros dias da crise



climática, portanto registrou, de forma expressa, que os alertas e as proposições necessitariam ser revisados, aperfeiçoados e complementados, na medida em que os efeitos da crise se fizessem sentir e que novas situações justificassem o registro e o compartilhamento de novas informações e conhecimentos.

Passados, agora, quase quatro meses desde que editada, é possível verificar que diversas iniciativas nela sugeridas já foram implementadas no TRF4, entre elas, a criação da Central de Monitoramento de Demandas Decorrentes do Desastre Climático – RS/maio 2024 (Resolução Conjunta n. 39/2024); a recente criação da Central de Processamento de Litígios Associados à Catástrofe Climática – RS – 2024, estrutura semelhante a um núcleo 4.0 para o tratamento das demandas cíveis ou previdenciárias de natureza coletiva relacionadas ao desastre em todo o Rio Grande do Sul (Resolução Conjunta 43/2024); a criação de mecanismos para identificar os processos no sistema processual; a realização de ações conjuntas com os demais tribunais locais, inclusive audiências conjuntas, evitando-se conflitos de competência; a realização de atividades de atendimento concentrado à população atingida, em conjunto com diversas instituições; a realização de um grande mutirão, com adesão de procuradores federais de todo o Brasil, para a identificação de ações já em curso, em que fossem partes pessoas atingidas, e que tivessem possibilidade de conciliação ou desistência de recursos, entre outras ações.

É importante registrar que a nota técnica teve importante papel mobilizador, de forma que outras iniciativas vêm sendo tomadas, inclusive como pressupostos à adoção de algumas das proposições apresentadas pela REINT4, como, por exemplo, a formação massiva de magistrados na temática do processo estrutural, a renovação de cursos de formação de conciliadores e mediadores para o público interno e o aproveitamento da Semana dos Juizados Especiais Federais para trazer ao debate, junto a toda a magistratura e aos servidores, questões com potencial impacto sobre o tratamento adequado dos conflitos relativos ao tema.

Também é relevante registrar que, antes mesmo da edição da nota técnica e também depois, diante da situação de calamidade que se estabeleceu em todo o estado, que atingiu inclusive os prédios do Poder Judiciário Federal e Estadual na capital, que foram tomados pela água, diversas ações, nunca antes necessárias, se impuseram e com urgência. Uma delas foi o desligamento pro-





gramado dos sistemas eletrônicos, entre eles o e-proc e o SEI, que permaneceram fora do ar por cerca de duas semanas, até que fosse possível, com a redução dos níveis de inundação, a transferência do datacenter do TRF4 para novo local e a ligação de um gerador de grande porte no prédio da Seção Judiciária. A indisponibilidade de sistemas exigiu soluções até então impensáveis, mas que se revelaram possíveis, como o acesso excepcional a dados processuais através do CODEX/CNJ, da PDPJ/CNJ e do sistema Sapiens/AGU. Um novo modelo de atuação em regime de plantão também foi desenvolvido pela Corregedoria Regional e pela Presidência, em 1º e 2º graus. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prontamente socorreu os tribunais com sede no Rio Grande do Sul, disponibilizando sistemas e autorizando diversas ações emergenciais. O CNJ também autorizou a disponibilização pelos tribunais de todo o País ao Rio Grande do Sul de valores provenientes das penas pecuniárias. Importante registrar que a mobilização do Judiciário nacional foi de enorme proporção e, em poucos dias, foi possível disponibilizar os recursos ao estado. O CNJ ainda criou grupo de monitoramento e auxílio ao Judiciário do Rio Grande do Sul e o Conselho da Justiça Federal disponibilizou seu próprio SEI, para o gerenciamento de documentos no período de indisponibilidade. Medidas também foram tomadas, no TRF4 e na SJRS, em socorro material a servidores e magistrados atingidos pela enchente, além de terem sido adotadas iniciativas voltadas à preservação ou tratamento da saúde mental da comunidade interna, fortemente impactada, direta ou indiretamente, pelos efeitos do desastre, e que deles ainda se recupera. Diversas medidas de segurança precisaram também ser adotadas, com mobilização intensa dos valorosos policiais judiciais, para proteger o patrimônio da instituição, durante o período em que apenas se poderia chegar de barco aos prédios do TRF e da SJRS. Enfim, muito conhecimento se produziu durante a crise.

3 Proposições

O aprendizado institucional sobre atuação do Poder Judiciário nos casos de desastres ambientais vem se formando gradativamente, de forma que é importante que o conhecimento acumulado seja registrado e compartilhado em mais amplo espectro. Situações de crise, como a vivenciada pelo Rio

Grande do Sul, com enchentes; por São Paulo e pelos estados da Amazônia e do Pantanal, com incêndios de grandes proporções; pelo Rio de Janeiro, com deslizamentos e vazamento de óleo; por Goiás, com a contaminação por Césio 137, entre outras, reclamam a criação de protocolos de atuação, que possam ser prontamente acionados, evitando-se que a complexidade do cenário escale em decorrência da falta de alinhamento e de um roteiro mínimo a seguir.

Diante do exposto, propõe-se:

a) que seja ratificada a Nota Técnica 001/2024 REINT4, dando-se conhecimento de seus termos a todos os Tribunais Regionais Federais, para que o conhecimento já produzido seja compartilhado com todos os magistrados;

b) que seja elaborado, mediante a criação de Grupo de Trabalho próprio, um protocolo para atuação do Poder Judiciário em casos de desastres, desenvolvendo-se estudos e colhendo-se, para tanto, a experiência já acumulada em toda a instituição;

c) que seja encaminhada a nota técnica à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), para que se avalie a possibilidade de serem realizados estudos, pesquisas e atividades de formação relativamente ao tratamento da litigiosidade proveniente de desastres ambientais; e

d) que seja encaminhada a nota técnica às Universidades do Rio Grande do Sul, solicitando-se que eventuais estudos e pesquisas realizados sobre a temática da litigiosidade proveniente do desastre ambiental sejam compartilhados com o CIn.



Assunto: Especificidades da Justiça Federal diante do julgamento do Tema 1.184 do STF, com repercussão geral e edição da Resolução CNJ n. 547/2024, que estabeleceu critérios para a extinção das execuções fiscais. Necessidade de análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relacionados a matéria.

Relatores: Marco Bruno Miranda Clementino (TRF5) e Marcelo Ornelas Marchiori (STJ).

1 Relatório

Trata-se de nota técnica complementar, em supervisão de aderência, ao tema da “racionalização do processo de execução fiscal no tocante aos Conselhos Profissionais e Procuradoria-Geral Federal”, que fora objeto da prévia Nota Técnica n. 11/2018, aprovada pelo Grupo Decisório em 17 de maio de 2018, haja vista a então constatação quanto à necessidade de serem adotadas medidas de gestão acerca da cobrança judicial da dívida ativa na Justiça Federal, após a instituição do Regime Diferenciado de Cobrança de Crédito (RDCC) pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio da Portaria PGFN n. 396/2016, assim como a criação, como decorrência daquele, da fase extrajudicial de cobrança de crédito inscrito em débito federal pela Lei n. 13.606, de 9 de janeiro de 2018, regulamentada pela Portaria PGFN n. 33/2018.

Em linhas gerais, naquela nota técnica, reconheceu-se que a cobrança judicial da dívida ativa na Justiça Federal iniciava um desejado processo de evolução com a adoção de medidas de racionalização pela PGFN, o que não se verificava, porém, nos três outros grupos de “exequentes habituais”: as autarquias e fundações federais (representadas pela Procuradoria-Geral Federal), os conselhos profissionais e a Caixa Econômica Federal (CAIXA).

Após análise do contexto, ainda em 2018, concluía-se na nota técnica a necessidade de estabelecer-se um amplo diálogo interinstitucional, que abrangesse os seguintes pontos:

- i) uma melhor compreensão do RDCC, inclusive quanto ao cronogra-





ma de atuação, a fim de definir fluxos de trabalhos mais adequados ao processamento em juízo da cobrança dos créditos titularizados pela PGFN, para fins de sugestão às varas federais;

- ii) a definição de uma proposta de capacitação de servidores em inteligência na localização de bens e detecção de fraudes, a fim de aprimorar a atuação da Justiça Federal na cobrança de créditos de maior valor;
- iii) a definição de uma composição adequada para possíveis setores destinados à cobrança de grandes devedores nas varas federais privativas;
- iv) a definição de uma política de negociação para a PGFN, com ênfase na conciliação e na mediação;
- v) uma melhor compreensão da nova política de cobrança da PGF, visando buscar padronização nacional da atuação daquela e do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, considerando haver relatos informais de procuradores quanto a dificuldades enfrentadas na atuação da ENAC em função dos diversos modelos de funcionamento das varas federais país afora;
- vi) a definição de uma política de negociação para a PGF, com ênfase na conciliação, inclusive pré-processual;
- vii) a compreensão acerca das estratégias de cobrança da CEF, a fim de definir um tratamento adequado;
- viii) a criação de uma política de cobrança dos conselhos profissionais, com a tentativa de estruturação de uma padronização nacional e que envolva todos os entes, com ênfase numa política essencialmente conciliatória e na concepção de um fluxo enxuto de cobrança, compatível com o custo médio dos processos desse grupo;
- ix) o envolvimento dos integrantes de outras comissões, pretéritas e presentes, que já se ocuparam sobre esse tema no âmbito do CJF e da Ajufe, a fim de que colaborem com o encaminhamento do tema.

Outrossim, como plano de ação, foi definido:

- i) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da PGFN;
- ii) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da PFN;



- iii) a realização de reunião do relator do Tema 15 com a área definidora da política estratégica nacional de cobrança da CAIXA;
- iv) a realização de um *workshop* com a presença dos setores jurídicos de todos os conselhos profissionais, por suas representações nacionais;
- v) a construção de um modelo nacional de estratégia de cobrança aplicado a cada um dos grupos, com sugestões de estruturação das varas federais para tratamento adequado desses conflitos;
- vi) a definição de um plano de capacitação em localização de bens para a Justiça Federal.

Em geral, uma parte das ações sugeridas foi realizada, ainda que eventualmente de forma assistemática. Após aprovação da nota técnica, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assumiu algumas delas e o Tribunal de Contas da União (TCU) também atuou no sentido de auxiliar na busca de um modelo racional e eficiente. Para além disso, a própria PGFN liderou um profundo processo de reformulação da cobrança da dívida ativa da União, inclusive apoiando algumas modificações legislativas ocorridas desde então. A PGFN, por outro lado, reassumiu a cobrança plena do FGTS, pelo que qualquer medida envolvendo a CAIXA tornou-se despicienda.

Mais recentemente, os debates sobre o tema avançaram mais um passo, com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.184 de repercussão geral, em dezembro de 2023, com embargos de declaração apreciados em abril de 2024. A tese fixada, no sentido da legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor, inspirou ainda a edição da Resolução CNJ n. 547/2024, cujas disposições estão em fase de cumprimento, inclusive com acompanhamento periódico por aquele órgão junto às Justiças Federal e estadual.

2 Justificativa

O tema proposto fora afetado anteriormente com base no art. 1º, “f” e “h”, da Portaria CJF n. 369/2017. O fundamento se mantém, agora com base no art. 1º, “f” e “h”, da Resolução CJF n. 499/2018.

A propósito, a supervisão de aderência, considerando a envergadura das proposições formuladas na nota técnica anterior, justificar-se-ia por si só, a fim de averiguar o respectivo impacto na reformulação da po-

lítica judicial. Todavia, com a fixação da tese do Tema 1.184 e a edição da Resolução CNJ n. 547/2024, a providência tornou-se ainda mais premente, haja vista a necessidade de acompanhamento do respectivo cumprimento, até em função do acompanhamento que vem sendo realizado pelo CNJ a respeito da matéria.

3 Fundamentação

A fundamentação desta nota será estruturada da seguinte forma:

- i) estrita supervisão de aderência do tema com base no conteúdo da nota técnica anterior;
- ii) análise das dificuldades, em supervisão de aderência mais ampla, quanto ao cumprimento da Resolução CNJ n. 547/2024, a despeito do julgamento do Tema 1184 de repercussão geral pelo STF.

3.1 Supervisão de aderência estrita. Impacto das medidas propostas na nota técnica anterior na política judicial de cobrança da dívida ativa federal

Na nota técnica anterior, foram categorizados os “exequentes habituais” da Justiça Federal em quatro grupos: (i) a Fazenda Nacional, representada pela PGFN; (ii) as autarquias e fundações federais, representadas pela Procuradoria-Geral Federal; (iii) a CAIXA, em referência aos créditos de FGTS; e (iv) os conselhos profissionais.

Portanto, convém expor a evolução do processo de racionalização da cobrança quanto a cada grupo, com exceção da CAIXA, haja vista a revogação da delegação da cobrança e a respectiva reassunção pela PGFN.

3.1.1 Fazenda Nacional

A política de cobrança da PGFN foi profundamente revista, com ganhos expressivos de eficiência, sobretudo por meio da adoção de instrumentos negociativos, com destaque para a transação tributária. Para além disso, a instituição passou a atuar com sólidas ferramentas tecnológicas que viabilizaram, indiretamente, a otimização da capacidade de atendimento da Justiça Federal na área fiscal.

Se isso não bastasse, em 23 de outubro de 2023, foi editada a Portaria





Conjunta n. 7/2023, envolvendo o CNJ, o Conselho da Justiça Federal (CJF), a Advocacia-Geral da União (AGU), a PGFN e os Tribunais Regionais Federais, com o objetivo de racionalizar o fluxo de execuções fiscais, com destaque para a decretação de prescrições intercorrentes. As estipulações vêm sendo cumpridas com bastante êxito, mediante acompanhamento do CNJ.

Por outro lado, embora seja efusivamente elogiável a evolução da atuação da PGFN no período, percebe-se que o aumento do grau de maturidade atingiu com maior impacto os créditos inscritos em dívida ativa e, em particular, aqueles ajuizados. Todavia, remanesce um quantitativo importante de créditos tributários que podem ser objeto de novas medidas, inclusive porque já há suporte legislativo para que isso ocorra: aqueles de menor valor, particularmente os constituídos em desfavor de pessoas físicas, normalmente discutidos nos Juizados Especiais Federais (JEFs).

Com efeito, em relação a esses créditos, a política de negociação – reiterar-se: a despeito de haver previsão legal – ainda é bastante tímida, o que até pode ensejar objeção quanto à postura anti-isonômica, uma vez que a instituição tem corajosamente celebrado transações bilionárias e nem sempre revela a mesma desenvoltura negociativa quando se trata de um crédito de baixo valor.

3.1.2. Autarquias e fundações federais, representadas pela Procuradoria-Geral Federal

Embora a Procuradoria-Geral Federal tenha definido uma política de cobrança, pode-se afirmar que ela ainda se encontra em fase de consolidação, com o detalhe de que os critérios não têm sido compartilhados com a Justiça Federal com a mesma transparência com que o fez a PGFN. De qualquer forma, percebe-se nítida evolução também quanto à redução do grau de litigiosidade nas execuções fiscais, assumindo uma postura mais pragmática.

Todavia, ainda que se compreenda a dificuldade de se estabelecer uma política uniforme de atuação, haja vista a elevada quantidade de autarquias e fundações federais, compreende-se ainda haver espaço para incremento na política de negociação, sobretudo se se considerar o perfil dos créditos por aquelas titularizados. A burocracia para efetivar parcelamentos é praticamente incompreensível, sem que as autarquias e fundações ofereçam muita

margem para a atuação da Procuradoria-Geral Federal, e não há notícia da celebração de transações.

3.1.3 Conselhos profissionais

Os conselhos remanescem o grupo mais difícil para formulação e execução de uma política judicial. Ainda em 2018, foi realizado, pelo CJE, o workshop “Soluções Inovadoras nas Execuções Fiscais de Conselhos Profissionais”, e, no ano seguinte, o seminário “Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais”, promovido pelo CNJ, no qual foi divulgado um diagnóstico elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/cafbfb3cbc68d03813b11e1f7081f637.pdf>).

Seria equivocado afirmar que não houve evolução na execução judicial da dívida ativa pelos conselhos profissionais, até porque muitas das propostas de desjudicialização e de adoção de mecanismos indiretos de cobrança foram implementadas. Todavia, os avanços ocorreram de forma difusa e assistemática, em patamares muitíssimo diferentes por conselho e por unidade da federação, percebendo-se ainda uma preocupante volatilidade no tempo. Portanto, os avanços dependeram sempre de iniciativas no tempo e no espaço, sem que tenham refletido uma sólida política nacional de racionalização.

3.1.4 Varas federais especializadas

Não se pode afirmar, por outro lado, que tenham avançado as ações propostas para a própria Justiça Federal, de capacitação de servidores e concepção de arranjos de gestão em inteligência para localizar bens e detectar fraudes, inclusive com a criação de setores especializados para esse fim, que pudessem auxiliar também nas execuções extrajudiciais e nos processos criminais.

Da mesma forma, não há notícia, salvo experiências isoladas, da criação de mecanismos concretos pelos Juízos federais para priorização da cobrança de créditos mais sensíveis e de valor mais expressivo, como, aliás, previsto na Portaria Conjunta n. 7/2023.

3.2 Supervisão de aderência ampla. Impacto dos fatores supervenientes na política judicial de cobrança da dívida ativa federal



Impõe-se, enfim, tecer considerações acerca da observância do precedente obrigatório fixado no Tema 1184 de repercussão geral pelo STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, na Justiça Federal.

Registre-se, desde logo, que não se enfrentam maiores dificuldades com a PGFN, seja porque os créditos que cobra, em geral, têm valor mais elevado, seja porque a instituição deliberadamente detém interesse em promover a desjudicialização daqueles de baixo valor. A Procuradoria-Geral Federal, de sua parte, não tem se manifestado institucionalmente contrária às medidas, senão apenas tem ponderado quanto à dificuldade de absorver um elevado fluxo de intimações decorrentes das sentenças de extinção.

Todavia, os conselhos profissionais têm se revelado bastante resistentes – quiçá eventualmente intransigentes – diante das consequências que precisam ser adotadas em função do precedente obrigatório e do ato normativo editado pelo CNJ. Num ambiente de acentuada litigiosidade, com forte comprometimento do funcionamento das varas especializadas, têm questionado, mesmo no mérito, o precedente obrigatório, como também argumentado pela existência de precedente obrigatório específico que lhes é aplicável, o referente ao Tema 696 do STJ, sustentando, pois, um *distinguishing* em relação aos créditos por eles cobrados, para que sejam reconhecidos como não abrangidos pelo Tema 1.184 do STF. Quanto à Resolução CNJ n. 547/2024, os conselhos profissionais, para além da ausência completa de sintonia nas representações jurídicas, mesmo quando se trata de entidades submetidas ao mesmo conselho federal, têm suscitado verdadeiras filigranas para obstar a sua aplicação, inviabilizando sobremodo a agilidade que o CNJ tem exigido dos Juízos federais na redução dos acervos.

É importante destacar, ainda, que as objeções dos conselhos profissionais não raras vezes têm sido acolhidas, em 1º e 2º graus, conforme se demonstra o julgamento abaixo, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Art. 485 DO CPC/2015. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI 6.830/1980. RESOLUÇÃO N. 547/2024. SÚMULA N. 452 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.





1. Apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Apodi-RN, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, substanciada na ausência de adoção das providências descritas na tese do Tema 1.184 do STF, que trata da possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor.
2. O magistrado de primeiro grau aplicou as disposições da Resolução CNJ 547/2024 e entendeu que, diante do baixo valor da dívida e da ausência de bens penhoráveis, não há razão para manter a execução judicial em curso. Além disso, cita o entendimento do STF no julgamento do RE n. 1.355.208/SC que também respalda a extinção de execuções fiscais de baixo valor.
3. Em suas razões de recurso, o exequente/apelante alega, em resumo, que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos: a) a adequação da execução fiscal ao Tema de Repercussão Geral 1.184 e à Resolução CNJ 547/2024; b) A aplicação das condicionantes de ajuizamento apenas a execuções fiscais de pequeno valor; e a existência de regulamento para observância de racionalidade, economicidade e eficiência na cobrança de créditos das Autarquias e Fundações Públicas federais. A apelante requer o provimento do recurso para que o processo seja regularmente retomado.
4. O inciso III do art. 485 do CPC, que preconiza a extinção do processo por abandono da causa, e o inciso IV do mesmo artigo, que prescreve a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não se aplicam às execuções fiscais diante da existência de norma específica contida no art. 40 da Lei 6.830/1980.
5. O ordenamento jurídico não acolhe a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer de ofício a extinção de crédito tributário em razão do valor irrisório, haja vista a especialidade da sistemática do processo de Execução Fiscal, regido pela Lei 6.830/1980 – LEF, bem como o cabimento exclusivo ao credor no que tange à avaliação da permanência do interesse jurídico na satisfação do crédito.
6. A Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Destarte, conclui-se que a avaliação sobre a conveniência e oportunidade para a propositura



da execução é ato de iniciativa exclusiva da parte exequente.

7. Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO: 00214595620054058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/9/2022; PROCESSO: 00006461120088170380, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/2/2023; PROCESSO: 00005412920118170380, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA [CONVOCADO], 2ª TURMA, JULGAMENTO: 27/6/2023.

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

(PROCESSO: 01019871720148200112, Apelação Cível, Desembargador Federal Edvaldo Batista da Silva Júnior, 1ª TURMA, julgado em 8/8/2024)

Essa elevada litigiosidade e a insegurança jurídica dela decorrente produzem desestímulo em alguns Juízos federais quanto à agilização pretendida pelo CNJ, sobretudo porque a maioria dos processos enquadrados na Resolução CNJ n. 547/2024 está em fase de suspensão ou arquivamento sem baixa, portanto aguardando sem movimentação o fluxo tradicional para decretação da prescrição intercorrente. Assim, a tentativa de cumprimento do ato normativo tem gerado indesejados retrabalho e aumento do acervo de feitos em tramitação, na contramão do objetivo da política pública.

4 Conclusões

Ante a necessidade de estabelecimento de uma política adequada dos conflitos, sugere-se:

4.1 Na supervisão de aderência estrita

i) seja retomado diálogo com a PGFN para discutir o estabelecimento de uma política de negociação também para os créditos de menor valor, notadamente aqueles discutidos nos JEFs;

ii) seja retomado diálogo com a Procuradoria-Geral Federal com o obje-

tivo de estimular o aprimoramento, a simplificação e a desburocratização de sua política negociativa;

iii) seja realizado novo evento com os conselhos profissionais, com a participação dos conselhos federais e regionais, para se construir uma estratégia de atuação uniforme na cobrança da dívida ativa, recomendando-se convites ao CNJ e ao TCU;

iv) seja realizada uma Jornada de Execuções Fiscais, a fim de serem aprovados enunciados mais detalhados do ponto de vista procedimental, objetivando a racionalização dos feitos de cobrança judicial da dívida ativa;

v) seja estimulada a realização de cursos de formação de juízes sobre a racionalização dos processos de execução fiscal, sugerindo a construção coletiva de fluxos a serem observados, visando à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa federal;

vi) seja criado Grupo de Trabalho para construir alternativas, visando à formação e institucionalização de práticas de localização de bens e detecção de fraudes na Justiça Federal;

4.2 Na supervisão de aderência ampla

i) seja oficiada a Comissão Gestora de Precedentes do STJ, dando conta da existência de litigiosidade anômala envolvendo a alegação, por conselhos profissionais, de possível conflito de precedentes obrigatórios entre os Temas 1.184 do STF, 212 (com projeção para o Enunciado 452 da Súmula do STJ) e 696 do STJ (com projeção para o Tema 1.193 do STJ);

ii) seja aproveitado o evento referido no item iii, 4.1, para estabelecer-se diálogo acerca dos prejuízos que vêm sendo causados à cobrança judicial da dívida ativa federal por força da excessiva litigiosidade demonstrada em relação às extinções de créditos de baixo valor;

iii) seja iniciado um diálogo com a Procuradoria-Geral Federal de forma que seja estabelecido um fluxo que permita agilizar o cumprimento da Resolução CNJ n. 547/2024.



NOTA TÉCNICA CIn N. 52/2025

Assunto: Apresentação de alguns impactos e de sugestões decorrentes do Tema Repetitivo n. 1.246 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Relator: Marcelo Ornellas Marchiori (STJ).

Revisor: Odilon Romano Neto (TRF2).

1 Relatório

Os eixos de atuação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) previstos no art. 2º, incisos I e II, da Resolução CJF-RES-00499, de 1º de outubro de 2018, envolvem atividades relacionadas ao **monitoramento de demandas judiciais e à gestão de precedentes qualificados**.

Um ponto em comum nessas atividades é a possibilidade de o CIn atuar na prevenção de litigiosidade sob diversos aspectos, incluindo a adoção de práticas que integrem as instâncias judiciais na identificação de instrumentos capazes de impulsionar a consecução dos ideais previstos no art. 926 do Código de Processo Civil (CPC): estabilidade, integridade e coerência dos precedentes e da jurisprudência.

Especificamente no que se refere à gestão de precedentes qualificados, o Centro possui a atribuição de, por meio de notas técnicas, auxiliar magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias e servidores em atividades que racionalizem a atuação jurisdicional, impulsionando práticas que acelerem a tramitação dos processos ou que possam, justificadamente, evitar o ajuizamento de novas ações.

2 Tema repetitivo n. 1.246 do Superior Tribunal de Justiça

Em 9/4/2024, a Primeira Seção do STJ submeteu à sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. 2.082.395/SP e 2.098.629/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, com a seguinte delimitação da questão jurídica:



(In)admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

O referido tema repetitivo se destaca em relação ao procedimento, pois a proposta acolhida à unanimidade pela Primeira Seção do STJ objetivou a formação de tese vinculante acerca de requisitos de admissibilidade do recurso especial. Assim, pela primeira vez, de forma inequívoca, o STJ submeteu recursos especiais ao rito dos repetitivos com a finalidade de estabelecer precedente relativo ao preenchimento de requisitos de admissibilidade do recurso especial, e não ao julgamento do mérito recursal, como tradicionalmente ocorria.

Após a etapa de instrução do recurso repetitivo (suspensão de recursos, parecer do Ministério Público Federal, manifestação de *amici curiae* etc.), a Primeira Seção do STJ julgou os recursos afetados pela Primeira Seção, com a seguinte conclusão:

É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

Sob a análise individualizada do recurso especial, essa tese possui a força de inadmitir o apelo apresentado. No entanto, conforme o voto do Ministro Paulo Sérgio Domingues, o efeito dessa tese vinculante refletirá diretamente nas atividades de juízo de admissibilidade dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e dos tribunais de justiça, especialmente nos casos envolvendo os benefícios previdenciários listados na tese, conforme detalhado no item a seguir.



3 Efeitos processuais da tese vinculante formada no tema repetitivo n. 1.246/STJ

O sistema processual brasileiro adota, em regra, o modelo bifásico de admissibilidade do recurso especial, em que cabe às presidências e às vice-presidências dos tribunais de justiça e dos TRFs a primeira análise do apelo, em caráter provisório, uma vez que a decisão por elas proferida é passível de revisão pelo STJ, destinatário do recurso.

Sob o regramento do CPC de 1973, a decisão que, na origem, inadmitia ou negava seguimento ao recurso especial sempre podia ser impugnável por meio de *agravo nos próprios autos* (art. 544) julgado pelo STJ.

O CPC/2015, contudo, trouxe profundas modificações no regime de recorribilidade das decisões proferidas pelas presidências e vice-presidência dos tribunais de justiça e dos TRFs, no juízo prévio de admissibilidade do recurso especial.

Caso o recurso seja inadmitido nesse primeiro Juízo, ou seja, caso se entenda pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, a parte poderá interpor recurso de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC, cabendo ao STJ analisar o recurso que, caso superada a questão processual do cabimento do agravo, poderá ensejar o conhecimento do recurso especial¹⁰³.

Por outro lado, o CPC/2015 passou a prever hipóteses em que o recurso contra decisão das presidências e das vice-presidências é de competência do colegiado do próprio tribunal de origem e não mais do STJ¹⁰⁴. Essas hipóteses

103 Brasil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. Brasília-DF. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: V- realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: [...] § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

104 Brasil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. Brasília-DF. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I- negar seguimento: [...]; III- sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, confor-

estão diretamente relacionadas ao sistema de precedentes, uma vez que vinculadas ao juízo de conformação exercido nos tribunais de origem.

Dessa forma, privilegia-se, substancialmente, a atuação do STJ como Corte de Precedentes, pois as instâncias de origem, com base em pronunciamento vinculante do STJ, possuem a palavra final a respeito da tramitação do processo, permitindo o seguimento à instância superior somente nos casos de distinção ou de superação do precedente, desde que essas hipóteses excepcionais apresentem fundamentação que justifique a admissão do recurso.

Com isso, evita-se a tramitação desnecessária de processos, bem como fortalece o requisito da definitividade das questões jurídicas. A consequência imediata dessa prática processual é a redução de recebimento de recursos especiais e de agravos em recursos especiais no STJ, mas o impacto também ocorre nas presidências e nas vice-presidências dos tribunais de origem, nos colegiados, bem como impacta o ajuizamento de novas ações judiciais.

Isso ocorre porque a identificação de que determinada matéria jurídica já foi definitivamente julgada pelo STJ, aliada à questão procedimental que impede que os processos continuem chegando ao STJ, conferem segurança jurídica na aplicação da tese a outros casos idênticos.

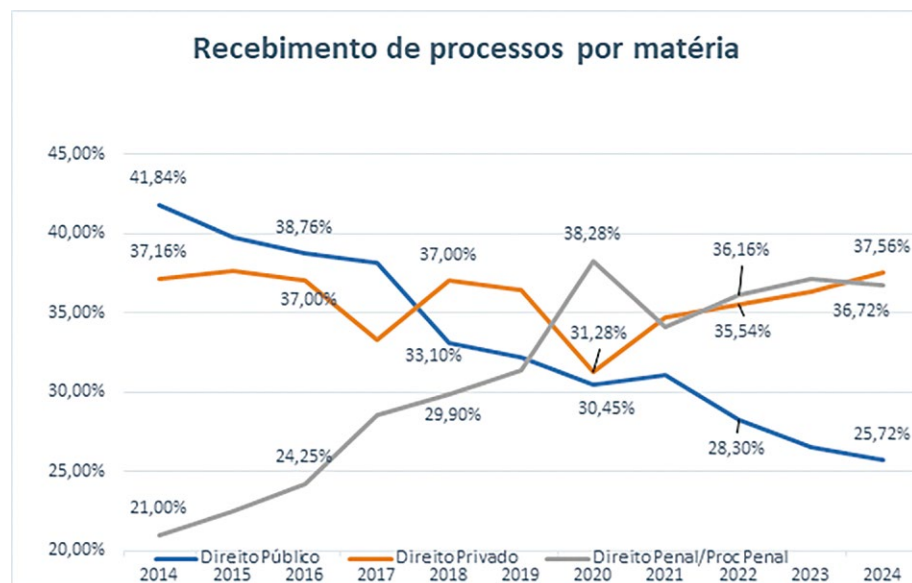
Os dados do STJ demonstram o impacto da sistemática dos recursos repetitivos no recebimento de processos. Em acompanhamento realizado pela Assessoria de Gestão Estratégica da Corte, pode-se identificar a inversão do percentual de recebimento de processos por matéria, destacando-se aqueles de competência da Primeira Seção (direito público), a partir do momento em que ocorreu maior volume de recursos submetidos ao rito dos repetitivos.

Conforme o gráfico a seguir, à medida que a Primeira Seção do STJ intensificou a formação de temas repetitivos, o STJ, proporcionalmente, passou

me se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.



a receber menos processos sobre direito público, em relação aos de direito privado e criminal:



Certamente o cenário apresentado no quadro acima também foi positivamente impactado pela formação de temas de repercussão geral, tendo em vista a possibilidade de resolução de questões jurídicas repetitivas relativas a direito público pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Contudo, mesmo havendo a identificação de que a sistemática dos recursos repetitivos impactou positivamente o recebimento no STJ, os números de recursos continuam subindo nos últimos anos, conforme o gráfico a seguir:

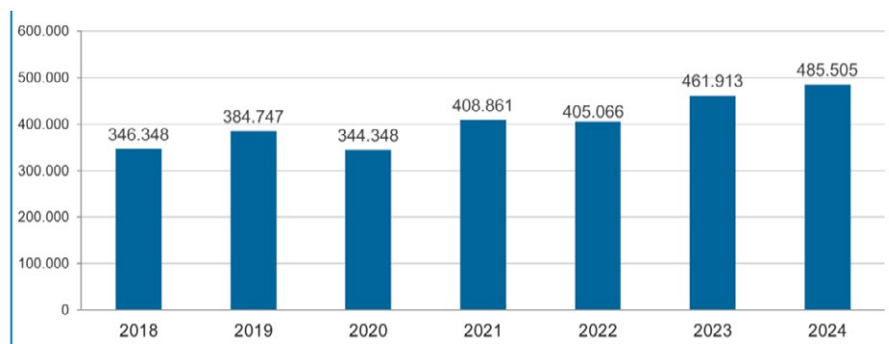


Figura 1. Série histórica dos processos recebidos pelo STJ.



Alguns dos motivos para esse cenário foram identificados pela Primeira Seção do STJ no julgamento do referido Tema Repetitivo n. 1.246. Até então, a prática do STJ era a de submeter ao rito dos repetitivos apenas questões jurídicas atinentes ao mérito dos recursos, deixando de apreciar, sob a sistemática qualificada, casos em que, mesmo altamente repetitivo na Corte e nas instâncias ordinárias, não se podia analisar o mérito do apelo.

Assim, com o Tema Repetitivo n. 1.246, a Primeira Seção do STJ passou a aceitar como passível de formação de precedente vinculante processos que veiculem questões jurídicas em que o STJ já tenha decidido pela inadmissibilidade do recurso.

Aparentemente, a finalidade principal da Seção de Direito Público do STJ com essa prática foi a de transferir para as instâncias de origem a palavra final nos processos judiciais, mesmo em casos em que o recurso especial não é cognoscível.

Com isso, evita-se prática repetitiva em que as presidências e as vice-presidências proferem, por exemplo, decisões de inadmissibilidade em recursos especiais com fundamento em tradicionais óbices processuais, tais como os Enunciados 5 e 7 do STJ e 280 do STF, e as partes, logo em seguida, quase de forma automática, interpõem agravos em recursos especiais na esperança de mudança do entendimento no STJ.

Assim, com o julgamento dos recursos repetitivos vinculados ao Tema 1.246, as presidências e as vice-presidências dos tribunais de origem estão autorizadas a **negar seguimento** aos recursos especiais em que se busca a reversão do julgado em relação ao “preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente)”.

Frise-se que a “negativa de seguimento” se enquadra na hipótese do inciso I do art. 1.030 do CPC e a recorribilidade dessa decisão se dará na forma do § 2º do art. 1.030, ou seja, por meio do agravo interno, não sendo cabível recurso para o STJ dessa decisão¹⁰⁵.

105 “É inadmissível a interposição de novo especial contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento de recurso especial anterior ao fundamento de encontrar-se o entendimento da Corte de origem em harmonia com a orientação firmada no julgamento de recurso especial repetitivo. Precedentes. 2. Foi opção do legislador dar a máxima



Com isso, o STJ deslocou integralmente para os tribunais de origem a análise final desses processos, que, na prática, já eram definitivamente decididos pelas origens. Conforme demonstrou o relator do tema repetitivo, os recursos especiais, em maioria na forma de agravo, invariavelmente, não eram conhecidos no STJ, dispendendo valiosos recursos humanos e financeiros na análise desses casos. Assim constou do voto:

É preciso, então, dar o passo derradeiro no rumo da afirmação, pelo STJ, de sua condição de Corte Nacional de uniformização do direito infraconstitucional por meio de julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial repetitivo constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes vinculantes para a definição de questões de direito material e processual, inclusive quanto à própria (in)admissibilidade do recurso especial.

Em acréscimo ao voto do relator, o Ministro Afrânio Vilela destacou que:

[...] a partir do momento em que tornamos vinculante uma jurisprudência sólida e estável do STJ, relativa à inadmissibilidade do recurso especial, em situação jurídica previamente identificada como a presente, opera-se a racionalização dos trabalhos da Corte, liberando-a do pesado encargo de afirmar o não conhecimento dos recursos especiais sobre a mesma controvérsia nas causas que lhes são submetidas.

4 Oportunidades em relação à integração entre os tribunais

Com a solução apresentada no Tema Repetitivo n. 1.246, o STJ sinaliza para todos os tribunais a necessidade de se ampliar a integração entre as Cortes. Isso porque, de pouco adiantará o esforço para construir esse importante

efetividade à sistemática dos recursos repetitivos, atribuindo, aos Tribunais de origem, em caráter exclusivo e definitivo, a competência para proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente abstrato formado no recurso especial repetitivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. Consulte em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4. Turma). AgInt no agravo em Recurso Especial nº 1829782/RJ. Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso especial. [...]. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 23 de maio de 2022. *DJe/STJ*, seção 1, Brasília, DF, n. 3401, 27 maio 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?seq_publicacao=16541&seq_documento=32576366&data_pesquisa=27/05/2022&versao=impressao&nu_seguimento=00001&tipo_documento=documento. Acesso em: 23 maio 2024.



precedente vinculante, caso os seus fundamentos procedimentais não sejam devidamente compreendidos nas presidências e vice-presidências, nas rotineiras atividades de juízo de admissibilidade de recursos excepcionais. Ademais, é relevante a difusão dessa compreensão entre todos os operadores de direito.

Inclusive, em virtude da importância dessa prática, há grande probabilidade de o STJ ampliar o volume de temas repetitivos sobre a inadmissibilidade de recursos especiais.

Ao se manter esse procedimento, o STJ adotará metodologia semelhante àquela do STF, formando precedentes vinculantes cuja tese jurídica não adentra no mérito da questão, limitando-se a descrever situação fática em que não há questão infraconstitucional federal a ser interpretada pela Corte Superior, mas sim situação a ensejar a negativa de seguimento do recurso pelas presidências ou vice-presidências dos tribunais de origem.

Dessa forma, transfere para os tribunais de origem a palavra final, com reflexos positivos na distribuição de novos processos, pois as partes, ao identificarem que não haverá possibilidade de nova tentativa perante o tribunal superior, se resignarão com a decisão de 1º ou de 2º grau. Ademais, espera-se que o impacto também ocorra além do Poder Judiciário, pois o entendimento do tribunal de 2ª instância passará a se revestir de definitividade, evitando alterações em curto espaço no STJ.

5 Aplicação restrita

Como destacado nos acórdãos dos recursos paradigmas vinculados ao Tema Repetitivo n. 1.246/STJ, as presidências e as vice-presidências estão autorizadas a negar seguimento a todos os recursos especiais que tratem **especificamente** de rediscutir conclusões de acórdão de 2º grau **quanto à existência, extensão e/ou duração da incapacidade laborativa do segurado para concessão das prestações previdenciárias por incapacidade**.

Conforme indicado pelo relator do Tema 1.246/STJ, “não se trata sobre admissibilidade de todos os recursos especiais que tenham por pano de fundo a obtenção desses benefícios por incapacidade, mas apenas os recursos que tenham por objeto discutir o preenchimento de um dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício”.

Nesse sentido, as presidências ou as vice-presidências somente estão autorizadas a negar seguimento a outros recursos idênticos à situação delimitada na tese proferida pelo STJ.

Assim, não se trata de pronunciamento vinculante do STJ que se aplicará por analogia a casos semelhantes, mas somente a casos idênticos referentes **à existência, extensão e/ou duração da incapacidade laborativa do segurado para concessão das prestações previdenciárias por incapacidade.**

O impacto desse rito procedimental é de extrema importância e será destacado no próximo item.

6 Aplicação do art. 1.030, inciso I, b (negativa de seguimento), e não do art. 1.030, inciso V (admissão/inadmissão). recorribilidade apenas interna.

Devido à novidade do procedimento, entende-se necessário alertar as presidências e as vice-presidências dos tribunais de origem que o Tema Repetitivo n. 1.246, mesmo tratando de **inadmissibilidade** do recurso especial, impõe a **negativa de seguimento** dos recursos especiais que veiculem idêntica matéria.

A questão terminológica (negativa de seguimento ou inadmissibilidade) é importante e tem como consequência imediata a recorribilidade da decisão, pois, em regra, não haverá possibilidade de interposição do recurso de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC), mas somente a interposição de agravo interno para o próprio tribunal de origem.

Sobre isso, o relator do Tema Repetitivo n. 1.246 destacou a relevância para o fluxo processual da existência de precedente vinculante atinente à admissibilidade do recurso:

Como já destacado ao início deste voto, a transmutação dessa jurisprudência simplesmente persuasiva – e constantemente desafiada – para vinculante, tem aptidão para alterar o regime jurídico por meio do qual os tribunais de apelação desempenham a sua função institucional, de modo que, estabelecido o precedente forte por esta Casa, **não mais haverão aqueles tribunais de inadmitir o recurso especial incognoscível com base no art. 1030, inciso V, do CPC, mas sim com fundamento no art. 1.030, inciso I, b**, do CPC, negando seguimento, portanto, ao recurso infrutuoso. Essa decisão, como também já afirmado alhures, pode ser desafiada quando muito, pelo



agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC, da competência do próprio tribunal de origem.

Dessa forma, busca-se que a questão jurídica fixada no tema repetitivo seja definitivamente decidida pelas 1ª e 2ª instâncias nas centenas ou milhares de casos todos os anos submetidos ao Poder Judiciário. Somente casos excepcionais, como, entre outros, os exemplos listados no voto do relator, ensejarão o seguimento do apelo especial ao STJ. Assim se manifestou a Corte Superior:

Isso não quer dizer – e essa proposta de tese vinculante nem de longe pretende levar a tanto – que questões de direito relativas aos benefícios por incapacidade não devam continuar aportando ao STJ, a fim de que este Tribunal Superior bem desempenhe seu papel institucional de intérprete último da legislação infraconstitucional. **A tese ora propugnada, portanto, não abarca controvérsias jurídicas relativas ao direito probatório**, ou seja, a eventual descumprimento das regras e princípios jurídicos que orientam a produção e valoração das provas em um processo judicial, a redundar, hipoteticamente, em potencial violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. **Pretende-se, isso sim, utilizando-se dos institutos processuais postos à disposição do Tribunal, apenas impedir que recursos especiais e, especialmente, agravos em recurso especial continuem a ser utilizados como simples recursos ordinários, veiculadores de resignação quanto à solução conferida pelas instâncias de origem a partir da apreciação de matéria de fato, e não de questão de direito.**

Em um exemplo singelo, temos que não se proporia jamais a criação de tese vinculante para abarcar recurso especial que tenha por objeto a interpretação de regra jurídica a fim de responder se a cegueira monocular configura, ou não, condição suficiente para a afirmação da incapacidade para o trabalho autorizadora da concessão de eventual benefício previdenciário correlato; mas, firmado o precedente vinculante, não mais aportarão no Tribunal recursos especiais cujo objeto esteja circunscrito a reexaminar as provas dos autos para responder se o segurado possui, ou não, a cegueira monocular de que alega ser possuidor.

7 Possibilidade de criação de outros temas repetitivos sobre a inadmissibilidade do recurso especial

Ao identificar as vantagens para o sistema processual brasileiro da formação de temas repetitivos sobre inadmissibilidade do recurso especial, nos moldes



do Tema Repetitivo n.1.246, apresenta-se às presidências e às vice-presidências a sugestão de se criar rotina perene para se identificar recursos especiais inadmissíveis que poderiam ser submetidos ao STJ para fins de criação de tema repetitivo.

Atualmente, esses recursos especiais são inadmitidos pelas instâncias de origem, ensejando a interposição de agravos para o STJ.

Assim, as presidências e as vice-presidências, na forma atualmente adotada para os recursos representativos da controvérsia, poderão colaborar para maximizar a criação de temas, indicando ao STJ casos para formação de precedente vinculante pela inadmissibilidade.

Para isso, solicita-se aos tribunais que incluam nas rotinas de trabalho a atividade de seleção de recursos especiais representativos da controvérsia (art. 1.036, § 1º, do CPC) quando identificar que o STJ já possui entendimento uniforme pela **inadmissibilidade** de recursos que veiculem idêntica matéria. Casos, por exemplo, de questões que envolvam discussões nos âmbitos constitucionais ou infralegais, além dos volumosos processos em que se identifica a incidência do Enunciado 7 da Súmula do STJ.

A seleção do recurso possivelmente inadmissível, na condição de representativo da controvérsia, é a formal ideal de tramitação das propostas de afetação ao rito dos repetitivos oriundas dos tribunais de origem e já foi objeto de comunicação oficial do STF, em relação ao procedimento da sistemática da repercussão geral, a todas as Cortes por meio do Ofício 2378180/PRES.STF, de 16 de novembro de 2023. Assim constou do ofício:

Em reiteração ao Ofício-circular n. 19/PRES.STF, de 24 de novembro de 2020, renovo o pedido para que, nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, **seja realizada a admissibilidade de 02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015** [1]. Isso tanto para recursos que apresentem questões constitucionais, **como para aqueles que, no juízo de V. Exas., pressupõem o exame de matéria infraconstitucional e/ou fática.**

Sobre esse ponto, esclareço que o envio de recursos representativos de controvérsia que reflitam discussões fáticas e/ou infraconstitucionais permite que o STF, aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral a essas controvérsias, determine qual é o tribunal competente para deliberar sobre a matéria.



Nada obstante o referido ofício conter conteúdo direcionado aos recursos extraordinários, entende-se que os mesmos fundamentos são aplicáveis aos recursos especiais, com a adaptação para os requisitos de admissibilidade do apelo especial.

8 Encaminhamentos

Após 16 anos dos recursos repetitivos, identifica-se que a sistemática continua em constante mudança, sempre na busca da maior efetividade do instituto, com relevantes impactos para a atividade jurisdicional.

A fixação de tese repetitiva sobre a inadmissibilidade do recurso especial, tal como estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.246/STJ, impactará positivamente o rito processual e servirá de direção para a submissão de outros temas repetitivos contendo semelhante fundamentação.

Além disso, o Tema Repetitivo n. 1.246/STJ exigirá das presidências e das vice-presidências mudança de procedimento em relação aos processos em que se discutam o “preenchimento, em caso concreto, em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (apostadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente)” tal como exposto nesta nota técnica.

Nesse sentido, propõe-se o encaminhamento desta nota técnica:

1) às presidências e às vice-presidências dos tribunais de justiça e TRFs para que seja realizada ampla divulgação do conteúdo entre magistrados e servidores que atuam nas atividades de juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, bem como para que analisem as orientações apresentadas nesta nota técnica, em especial os itens 5, 6 e 7;

2) à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que amplie a identificação de recursos especiais representativos da controvérsia (candidatos à afetação ao rito dos repetitivos) que contenham questões processuais atinentes ao cabimento do recurso especial, especificamente naqueles em que a Corte já se manifestou pela inadmissibilidade do apelo;

3) aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas dos tribunais de justiça e TRFs para que seja realizada ampla divulgação do conteúdo entre magistrados e servidores que atuam em colegiados competentes para analisar questões previdenciárias;



4) à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) para conhecimento, com a sugestão de adoção de procedimento semelhante ao estabelecido no Tema Repetitivo n. 1.246/STJ aos temas de pedidos representativos da controvérsia. Isto é, para que seja analisada a possibilidade de criação de tema na TNU sobre a admissibilidade dos pedidos de uniformização, a permitir a solução dos casos no âmbito das turmas recursais, sem necessidade de encaminhamento dos feitos à TNU.



Assunto: Necessidade de uniformização de entendimento sobre a natureza material ou processual das questões que tratam de honorários advocatícios nos juizados especiais, diante dos diferentes fluxos recursais existentes no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e nos Juizados Especiais Federais (JEFs) e da existência de diferentes entendimentos no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Relatora: Eliana Rita Maia di Pierro.

Revisora: Taís Schilling Ferraz.



1 A Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais

A recente instituição da Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais (RIJEF), vinculada à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) e com atuação direta no Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), tem por objetivo identificar e propor tratamento adequado às demandas estratégicas ou repetitivas e gestão de precedentes, permitindo atenção especial para a busca de coerência sistêmica no microssistema dos juizados e entre esse e a Justiça Federal comum, considerando o grande percentual de processos contabilizados nos dados estatísticos dos JEFs¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Conforme dados do Justiça em Números 2024, em 2023 foram identificados **1,3 milhão de processos a mais tramitando no Juizado Especial Federal em comparação ao ano de 2023**. “Foi possível identificar que os processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais **foram os principais responsáveis pelo aumento do acervo no ano de 2023, que cresceu em 1,3 (12,2%)**, especialmente na Justiça Federal” [...] “No Painel de Estatísticas, é possível identificar também que os processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais foram os principais responsáveis pelo aumento do acervo no ano de 2023.

Os casos pendentes vêm sofrendo constantes aumentos, tendo passado de 8,6 milhões em 2020, para 9,9 milhões em 2021, 10,4 milhões e 11,7 milhões, ou seja, um acumulado de 3,1 milhões (35,5%) em três anos. Desses processos, 6,9 milhões (58,7%) são da Justiça Estadual e 4,8 milhões (41,3%) são da Justiça Federal, sendo que a elevação ocorreu predominantemente nos JEFs (incremento de 2,5 milhões).

Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Justiça em números 2024*. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/02/justica-em-numeros-2024.pdf/uploads/2025/02/justica-em-numeros-2024.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2024.

A especialização da RIJEF alinha-se aos macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, em especial a prevenção de litígios e soluções consensuais para os conflitos; a consolidação do sistema de precedentes obrigatórios e o aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária, merecendo ser festejada ao introduzir reforços aos principais eixos de atuação do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal, contidos no art. 2º, incisos I e II, da Resolução CJF n. 00499, de 1º de outubro de 2018.

O resultado prático e concreto, que inspira as notas técnicas já editadas, poderá ser ampliado com a introdução da visão estratégica e do rito sumaríssimo dos JEFs, inclusive ao reabilitar elementos especializados da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001, diante de um cenário que exige fortalecimento e racionalidade na gestão sistêmica da litigiosidade nos JEFs e em todo o Poder Judiciário.

2 Objeto e contexto da nota técnica

Dentre as funções relacionadas à gestão do sistema de precedentes, compete ao CIn subsidiar a afetação de temas pelos tribunais superiores e pelos tribunais de 2º grau (art. 2º, inciso II, da Resolução CJF n. 00499, de 1º de outubro de 2018), quando divisar divergências na solução de questões jurídicas, entre os mais variados órgãos do Judiciário, ou dificuldades na interpretação e aplicação de precedentes.

O objetivo principal desta nota técnica é retratar divergências no ambiente do microsistema dos Juizados Especiais sobre o julgamento de questões pertinentes à fixação de honorários advocatícios. Uma vez que não há consenso quanto à natureza processual ou material dessa matéria, o que impacta na admissibilidade ou inadmissibilidade dos Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL), diferentes entendimentos sobre honorários, adotados nas Turmas Recursais dos Juizados, acabam se tornando definitivos, com prejuízo à isonomia.

No caso dos JEFs, não vem sendo admitida a discussão sobre honorários advocatícios perante a TNU. No contexto dos Juizados da Fazenda Pública, onde não há TNU, tem havido alguma possibilidade de discussão, diretamente no STJ, sendo certo que, em ambos os casos, a legislação de regência estabeleça que o PUIL só é admitido quando veicula questões de direito material.

Isso vem ocorrendo por três razões: a) há julgamentos divergentes



no STJ sobre a natureza jurídica das questões relativas a honorários advocatícios – se configuram questões de direito material, processual ou híbrido; b) o fluxo recursal dos pedidos de uniformização é diferente na Justiça Federal e na Justiça Estadual; c) em decorrência dos diferentes fluxos e da divergência existente no STF sobre a natureza da matéria, soluções divergentes, na interpretação do regime jurídico dos honorários advocatícios nos juizados, acabam se tornando definitivas.

Na TNU, destinatária do PUIL nos JEFs, consolidou-se, há muito, o entendimento de que se trata de matéria processual, o que resultou, inclusive, na edição de súmula que assenta a inadmissibilidade do pedido de uniformização em matéria de honorários advocatícios. Isso significa que, não tem havido uniformização de entendimento sobre questões relativas a honorários advocatícios nos JEFs e no sistema recursal, as turmas recursais dão a última palavra, com dispersão decisória.

No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça Estadual, o PUIL de decisão proferida por turma recursal é diretamente apresentado no STJ, onde diferentes entendimentos existem sobre a admissibilidade do debate, havendo julgados que ingressam no mérito e decidem sobre honorários, no âmbito do microssistema, e outros que negam admissibilidade ao PUIL, o que também parece resultar em dispersão decisória.

Desse contexto resultam entendimentos absolutamente divergentes em matéria de fixação de honorários advocatícios no microssistema dos Juizados Especiais, seja entre os dois ramos da Justiça, seja internamente, uma vez que, nos JEFs, não tem havido mecanismo de uniformização.

O art. 926 do CPC estabelece que os tribunais devem manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Essa diretriz está contida no PUIL, posto que a correção de decisões divergentes pretende assegurar segurança jurídica e previsibilidade na prestação jurisdicional.

3 As normas de regência

O art. 14 da Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal), encontra paralelo no art. 18 da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios).

Ambos estabelecem o cabimento de PUIL **quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei:**

LEI N. 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001: Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes Regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.

§ 3º A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica.

§ 4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

§ 5º No caso do § 4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.

§ 6º Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

§ 7º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias.

§ 8º Decorridos os prazos referidos no § 7º, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre todos os demais feitos,



ressalvados os processos com réus presos, os *habeas corpus* e os mandados de segurança.

§ 9º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6º serão apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário.

LEI N. 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009: Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º No caso do § 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§ 3º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Quando ficar caracterizada a divergência de decisões no contexto nacional, posto que envolvidas Turmas Recursais de diferentes estados da Federação, o pedido de uniformização será apresentado à TNU, se a decisão derivar de turma recursal dos JEFs e, paralelamente, no mesmo contexto, o pedido de uniformização será apresentado ao STJ, se a decisão derivar de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

O ponto de intercessão, objeto desta nota técnica, é a admissibilidade do pedido de uniformização (seja direcionado à TNU, seja ao STJ). Uma vez que a



lei exige que, para ser admitido o PUIL, a matéria nele trazida deve ser de direito material, é necessário saber se as questões relativas à fixação de honorários advocatícios têm essa natureza ou se são questões processuais.

Além disso, se o entendimento for no sentido de que se trata de questão de direito processual, será importante que os temas pertinentes a honorários advocatícios, quando pertinentes ao microssistema dos juizados especiais (federais ou estaduais), por terem caráter repetitivo, encontrem alguma estratégia de uniformização.



4 Jurisprudência comparada do STJ e da TNU sobre a natureza das questões acerca dos honorários advocatícios

A pesquisa de jurisprudência comparada identificou que na TNU há entendimento consolidado sobre a natureza jurídica processual das questões sobre honorários advocatícios, impedindo, por conseguinte, a instauração do PUIL. Duas súmulas se complementam:

Súmula n. 7 da TNU: Descabe incidente de uniformização versando sobre honorários advocatícios por se tratar de questão de direito processual.

Súmula n. 43/TNU: Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.

A título de exemplo, reproduz-se julgado da TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. **PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E PARADIGMAS APONTADOS.** Art. 14, inciso V, C, DO RITNU. **MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE NÃO DESAFIA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.43 DA TNU.** INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5017843-29.2020.4.02.5001, Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil – TNU, 18/12/2023.)

De outro lado, no contexto do STJ, quando examinado pedido de uniformização derivado de ação que tramitou em Juizado da Fazenda Pública, há

alternância de entendimentos. Foram identificados julgados qualificando os honorários ora como questão de direito híbrida (processual e material), ora como de direito processual. No primeiro caso, o PUIL é admitido e examinado o mérito da questão versando honorários advocatícios.

Cabe o destaque dos seguintes julgados no sentido de haver natureza híbrida dos honorários advocatícios de modo a permitir a apreciação em PUIL:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. Art. 18, § 3º, DA LEI N.12.153/2009. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** Art. 55 DA LEI N.9.099/1995. **NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO EM PUIL.** PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. **No âmbito do microsistema dos Juizados Especiais Cíveis, a fixação de honorários tem natureza híbrida, ou seja, processual e material, pelo que o tema pode ser examinado por meio do pedido de uniformização, sem qualquer maltrato às balizas constantes do art. 18, caput, da Lei n. 12.153/2009.** Precedentes: Edcl no AgInt no PUIL n.1.327/RS, Relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, Dje de 30/5/2023; AgInt no Resp n.1.481.917/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 11/11/2016.

2. O vocábulo “vencido”, inserido no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, pressupõe o desprovimento integral ou, ainda, o não conhecimento do recurso inominado, como decidiu, nesta última hipótese, a Primeira Seção do STJ, nos Edcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS.

3. Presente, no caso, a circunstância de que a Municipalidade ré teve seu recurso inominado parcialmente provido pela Turma Recursal de origem, impõe-se o afastamento do ônus da sucumbência a ela imposto.

4. **Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal conhecido e provido**, com a consequente supressão da verba honorária imputada ao ente público.

(PUIL n. 3.874/PR, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, Dje de 5/3/2024.)

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE





PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.**

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. **Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono** (AgInt no Resp n. 1.481.917/RS, Relator para o Acórdão o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 11/11/2016).

4. **Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.**

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(Edcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, Relator o Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, Dje de 30/5/2023.)

Em outro sentido, foram identificados julgados do STJ que inadmitiram pedidos de uniformização, por reconhecerem a natureza processual da matéria “honorários advocatícios”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Art. 18, § 3º, DA LEI 12.153/2009. **DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL.** PRECEDENTES.

1. O § 3º do art. 18 da Lei 12.153/2009, que autoriza a apresentação de pedido de uniformização perante o Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretado de acordo com o respectivo *caput*, de modo que só é cabível pedido de uniformização sobre questões de direito material.

Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 52/RO, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, Dje de 30/4/2018; AgInt no PUIL n. 1.850/PE, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/3/2021, Dje de 9/3/2021.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.416/CE, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, Dje de 4/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. **QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL.** EXAME. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A controvérsia sobre a aplicabilidade da Súmula 421 do STJ não pode ser dirimida em pedido de uniformização de interpretação de lei, por ser questão de ordem eminentemente processual. Precedentes da Primeira Seção: AgInt no PUIL 1.682/BA, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Dje 3/8/2020; AgInt no PUIL 1.727/BA, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 3/8/2020; AgInt no PUIL 43/RO, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Dje 3/4/2018.





3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n.1.774/BA, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, Dje de 24/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.**

1. Nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n.12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. “Os honorários advocatícios possuem natureza tanto processual quanto material (híbrida). Processual por somente poderem ser fixados, como os honorários sucumbenciais, no bojo de demanda judicial cujo trâmite se dá com amparo nas regras de direito processual/procedimental. Material por constituir direito alimentar do advogado e dívida da parte vencida em face do patrono da parte vencedora” (AgInt no Resp n. 1481917/RS, Relator p/ o Acórdão o Ministro Marco Buzzi, órgão Julgador T4 – Quarta Turma, Dje 11/11/2016).

3. Hipótese em que os honorários de sucumbência conferidos à Defensoria Pública são destinados exclusivamente para a composição da parcela do Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), sendo tais verbas arrecadadas e repassadas pelos entes federados para o fim exclusivo de aparelhamento do órgão e capacitação profissional dos respectivos membros e servidores, não constituindo, pois, direito autônomo do defensor público e, por conseguinte, crédito de natureza alimentar, de modo que a natureza jurídica desse bem não pode ser considerada de direito material.

4. *In casu*, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal teve seguimento negado, em virtude de a questão controvertida ser eminentemente de direito processual, consoante interpretação dos arts. 134 da Constituição Federal, 4º, XXI, da Lei Complementar n.80/1994 e 1º, 2º e 7º da Resolução n.1 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – CSDPE/2013.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 43/RO, Relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/2/2018, Dje de 3/4/2018.)

Em consequência, na primeira situação, o pedido de uniformização é admitido pelo STJ e o tema dos honorários advocatícios terá o mérito avaliado pela Corte Superior. Na segunda hipótese, quando o STJ se manifesta no mesmo sentido da TNU, o pedido de uniformização não é conhecido à falta de requisito de admissibilidade.

Registra-se que não há súmula ou jurisprudência dominante sobre a natureza jurídica das questões que versam sobre honorários advocatícios no STJ.

Como efeito da alternância de entendimentos, situações que guardam similaridade fática, relativas ao cabimento ou aos critérios de fixação de honorários advocatícios, acabam tendo soluções divergentes, não apenas entre JEFs e juizados especiais da Fazenda Pública, mas internamente, especialmente no contexto dos JEFs, em que questões altamente repetitivas, pertinentes a critérios de fixação de honorários acabam tendo diferentes soluções nas dezenas de turmas recursais, dada a negativa de acesso à TNU e, na sequência, ao STJ.

Reconhecida pelo STJ a natureza material, abrem-se algumas possibilidades:

- a) a TNU deverá adequar seu entendimento, em observância aos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei n. 10.259/2001, conhecendo dos pedidos de uniformização e uniformizando as questões atualmente sob debate nas turmas recursais, sobre cabimento e critérios de fixação de honorários advocatícios. Na sequência, havendo divergência entre TNU e STJ sobre a matéria, a este caberá uniformizá-la, como vem fazendo no âmbito do microssistema dos JEFs;
- b) o STJ, identificando a existência de muitos pedidos de uniformização sobre controvérsias pertinentes ao cabimento ou critérios de fixação de honorários advocatícios no microssistema dos juizados, poderá afetá-las ao regime de precedentes, estabelecendo a melhor interpretação a ser dada em definitivo.

Em sendo reconhecida a natureza processual da matéria, haverá neces-



sidade de se estabelecer alguma estratégia de uniformização do entendimento para as questões repetitivas sobre honorários, o que poderá ocorrer, ao menos em nível regional ou estadual, mediante a afetação do tema ao regime de precedentes, mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) ou Tribunais de Justiça, respectivamente, com eventual recurso, na sequência, ao STJ.

5 Proposta de encaminhamento

Diante da repetitividade do tema pertinente aos honorários advocatícios nas demandas que tramitam na 2ª instância dos Juizados Especiais e da relevância na uniformização do entendimento sobre a matéria, propõe-se:

a) o encaminhamento desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que, em interlocução com os ministros integrantes da Primeira Seção do Tribunal, avalie a conveniência de afetação de tema ao regime de precedentes (mediante Incidente de Assunção de Competência) para discutir e definir a natureza jurídica – se processual ou material – das questões pertinentes ao cabimento e aos critérios de fixação de honorários advocatícios nos JEFs;

b) o encaminhamento desta nota técnica aos integrantes das Turmas Recursais dos JEFs, às Coordenações dos JEFs e aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes dos TRFs, para que avaliem a conveniência da afetação, mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, das questões pertinentes à fixação de honorários, que sejam relativas ao regime jurídico do microsistema dos Juizados.

Uma vez definida a natureza material das questões sobre honorários advocatícios, estará aberta a via do PUIL e a possibilidade de subsequente formação de precedentes na TNU e no STJ para os casos com maior repetitividade. Se, inversamente, for definida a natureza processual das mesmas questões, propõe-se que a matéria seja decidida nos TRFs e tribunais de justiça, mediante incidente de resolução de demandas repetitivas, sem prejuízo de posterior recurso ao STJ.



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Nota Técnica. Divergência jurisprudencial. Unificação das penas de reclusão e detenção para fixação do regime inicial de cumprimento. Diferentes interpretações dos tribunais superiores. Necessidade de uniformização.

Relatores: Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Juiz Federal Jairo Gilberto Schäfer (TRF4).

I – Caso em exame

Nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn) que visa identificar e propor a superação da controvérsia existente na jurisprudência acerca da possibilidade de unificação e soma das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

II – Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, havendo dois entendimentos divergentes nos tribunais: (i) possibilidade de soma das penas, que vinha sendo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e é o prevalente do Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) impossibilidade de soma das penas, que parece ser o entendimento atual no STJ.

III – Razões de decidir

- a) a divergência de interpretação envolve dispositivos do Código Penal (arts. 33, 69 e 76) e da Lei de Execuções Penais (art. 111), resultando em tratamento desigual a condenados em situações semelhantes; compromete a efetividade da prestação jurisdicional; e fomenta litigiosidade excessiva;
- b) o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional do cumprimento, independentemente de serem de detenção ou re-





clusão, podendo o resultado implicar a regressão, conforme precedentes citados (RHC n. 181073 AgR, RHC n. 118626, HC n. 96.824/RS);

- c) o STJ tradicionalmente acompanhava esse entendimento, reconhecendo que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificar a pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e configuram sanções de mesma espécie (Edv nos EAREsp n. 1.666.761/PR, AgRg no HC n. 538.896/ES);
- d) recentemente, o STJ modificou seu entendimento, passando a diferenciar a unificação de penas na execução penal da fixação de regime inicial em sentença condenatória, afirmando que, neste último caso, são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP, e não o art. 111 da LEP (AgRg no Resp n. 2.063.713/MG, AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP).

IV – Dispositivo e tese

Diante da relevância da matéria e da controvérsia jurisprudencial, propõe-se: (i) o encaminhamento da nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ para avaliação de afetação ao regime de julgamento dos recursos repetitivos; e (ii) o compartilhamento com as Vice-Presidências dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e com os órgãos competentes dos Tribunais estaduais para envio ao STJ de recursos representativos da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 69 e 76; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC n. 181073 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STF, RHC n. 118626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013; STF, HC n. 96.824/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12/4/2011; STJ, Edv nos EAREsp n. 1.666.761/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020; STJ, AgRg no HC n. 538.896/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020; STJ, AgRg no Resp n. 2.063.713/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024.

Relatores: Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Juiz Federal Jairo Gilberto Schäfer (TRF4).

1 Objeto e contexto da nota técnica

Esta nota técnica visa identificar e propor a superação da controvérsia existente na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores, acerca da possibilidade de unificação e soma das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Conforme ensina Cezar Bitencourt, a reforma penal brasileira de 1984 “adotou ‘penas privativas de liberdade’, como gênero, e manteve a reclusão e a detenção como espécies, sucumbindo à divisão histórica do direito pátrio”, diferentemente do que preceituou a reforma penal alemã de 1975 (pena unitária privativa de liberdade)¹⁰⁷.

Atualmente, observam-se dois entendimentos divergentes nos tribunais:

- a) **possibilidade de soma das penas:** é possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Esse estava sendo o entendimento majoritário do STJ e é o entendimento prevalente do STF;
- b) **impossibilidade de soma das penas:** não é possível somar as penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Esse parece ser o entendimento atual do STJ.

A ausência de uniformidade interpretativa sobre a questão gera significativa insegurança jurídica e se propaga nos tribunais de 2º grau. A aplicação de entendimentos distintos a casos semelhantes resulta em tratamento desigual, permitindo que alguns condenados se beneficiem da interpretação que impossibilita o somatório das penas, iniciando o cumprimento das condenações em regimes menos gravosos, enquanto outros são submetidos a regimes mais severos.

Ademais, a persistência dessas divergências compromete a efetividade da prestação jurisdicional, fomentando litigiosidade excessiva, com a interposição de recursos, impetração de *habeas corpus* e instauração de outros incidentes processuais.

107 BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de direito penal*. v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva, p. 625.



2 Análise dos diferentes entendimentos

Os parâmetros legais a serem considerados para definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são: a quantidade da pena aplicada; as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal – CP); a reincidência e a detração.

Nos casos de condenação à pena privativa de liberdade por mais de um crime, diversos dispositivos legais são interpretados para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, resultando em conclusões distintas:

- **Art. 33 do CP:** a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
- **Art. 69 do CP:** quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
- **Art. 76 CP:** no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
- **Art. 111 da LEP:** quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

O art. 111 da LEP vinha sendo aplicado, sem significativas controvérsias, para a definição do regime inicial de cumprimento nos casos de múltiplas condenações à pena privativa de liberdade, mesmo que de diferentes modalidades. Além de incidir nos casos de superveniência de nova condenação durante o cumprimento da pena, o dispositivo também era tradicionalmente invocado nas hipóteses de concurso de infrações. Por essa interpretação, somam-se as penas e avaliam-se os demais fatores determinantes (reincidência, circunstâncias judiciais e detração) para fixação do regime inicial de cumprimento.

Os precedentes que defendem a necessidade desse somatório não dife-



reenciam as penas de detenção e reclusão, reconhecendo-as como espécies de mesma natureza jurídica – pena privativa de liberdade – sendo meras modalidades de uma categoria única.

Em contrapartida, o entendimento que rejeita a unificação propugna que não haja soma, executando-se separadamente as penas: primeiro a de reclusão, por ser a mais gravosa, depois a de detenção, cada qual no próprio regime.

Segundo essa interpretação, o art. 111 da LEP deve ser analisado em harmonia com os arts. 33, 69 e 76 do Código Penal, aplicáveis nos casos de concurso de infrações.

Alguns julgados que adotam essa posição partem do pressuposto de que reclusão e detenção possuem naturezas jurídicas distintas. Além disso, há entendimento de que o art. 111 da LEP seria aplicável exclusivamente aos casos de superveniência de nova condenação durante o cumprimento de pena, não se estendendo aos casos de concurso de infrações.

3 Jurisprudência favorável à unificação das penas

No sentido de que deve haver soma e unificação das penas de reclusão e detenção, identificam-se diversos precedentes do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO Art. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181073 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020, Processo Eletrônico Dje-081 DIVULG 1º/4/2020, publicado em 2/4/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 180, §, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. Art. 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO





CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. [...] 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” – RHC n. 118.626/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, Dje de 2/12/2013. [...] 4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” – RHC n. 118.626/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, Dje 2/12/2013. 5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em *habeas corpus* não provido. (STF, RHC n. 123.342/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 10/3/2015, Dje de 25/3/2015)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC n. 118626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, Processo Eletrônico Dje-236, divulgado em 29/11/2013, publicado em. 2/12/2013)

PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – UNIFICAÇÃO. Para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão – inteligência dos arts. 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal. (STF, HC n. 96.824/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12/4/2011, Dje de 9/5/2011).

Nesse mesmo sentido, no STJ, destacam-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO

DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Decidiu o acórdão embargado que “As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça’ (AgRg no HC n. 538.896/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, Dje de 2/3/2020).” 2. Incidência da Súmula n.168 do STJ: “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.” 3. Embargos de divergência não conhecidos. (Edv nos EAREsp n. 1.666.761/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, Dje de 2/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 538.896/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, Dje de 2/3/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, ‘Em se tratando de execução penal ‘[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie’ (AgRg no HC n. 538.896/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, Dje de 2/3/2020).’ (AgRg no





AREsp n. 1619879/MT, Relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, Dje de 22/5/2020) 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento proferido por ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte Superior, impõe-se a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.651.755/PR, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, Dje de 26/8/2020.)

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. Art. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL- LEP. SÚMULA N.83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do Enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.749.665/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, Dje de 13/10/2020.)

EXECUÇÃO PENAL. Art. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I – “A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade” (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 1º/3/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp n. 1.861.665/ES, Relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, Dje de 15/5/2020.)

EXECUÇÃO PENAL – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REGIME PRISIONAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – Art. 111 DA LEP – RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE – WRIT NÃO CONHECIDO.

1. [...]. 2. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 3. *Habeas corpus* não conhecido.” (HC n. 389.437/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, Dje de 22/8/2017)

4 Mudança jurisprudencial recente

Mais recentemente, o STJ parece ter modificado o entendimento, para assentar a impossibilidade de soma das penas nos casos de concurso de infração, para fins de definição do regime inicial de cumprimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO. Art. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. REPRIMENDAS DE MESMA NATUREZA. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC n. 473.459/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 1º/3/2019). 2. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da LEP, e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Resp n. 2.063.713/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, Dje de 16/8/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.





2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, Dje de 17/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME REFERENTE A CADA DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no Resp n. 1.835.638/GO, Ministro Nêfi Cordeiro, Sexta Turma, Dje de 3/12/2019). 3. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP, como fez o TJGO. [...]. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja pena é de detenção (AgRg no Resp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Dje de 26/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp n. 1.993.618/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, Dje de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. Art. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 2. Em se tratando de

execução penal “[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC n. 538.896/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, Dje de 2/3/2020.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, Dje de 22/5/2020.)

5 Proposições

Diante da relevância da matéria e da controvérsia jurisprudencial nos tribunais superiores acerca da unificação das penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que gera dispersão decisória nos tribunais de 2º grau, com impactos negativos sobre a segurança jurídica e o princípio da isonomia, propõe-se:

a) o encaminhamento desta nota técnica à Comissão Gestora de Precedentes do STJ, para que, diante de eventual recurso representativo de controvérsia que verse sobre a temática, avalie a oportunidade e conveniência de propor a afetação das questões aqui tratadas ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, com vistas à produção de precedente vinculante;

b) o compartilhamento desta nota técnica com as vice-presidências dos TRFs e com os órgãos competentes dos Tribunais estaduais, por meio dos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPs) e Comissões Gestoras de Precedentes, para envio ao STJ de recursos representativos da controvérsia.



ADESÃO À NOTA TÉCNICA CITJSP N. 01/2023 – Estabelecimento de medidas preventivas no recebimento das petições iniciais, redação de dispositivos e construção de fluxos diferenciados na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença no âmbito das ações coletivas.

1 Relatório

Trata-se de análise da nota técnica elaborada pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de São Paulo (CITJSP) para fins de adesão.

A referida nota tem por objetivo propiciar o manejo endoprocessual relativo à tramitação das ações coletivas, tanto na fase de conhecimento quanto nos cumprimentos de sentença (individuais, ou não), visando ao aperfeiçoamento dos provimentos jurisdicionais daí resultantes. O gerenciamento das ações coletivas, em todas as suas etapas, é potencialmente apto a otimizar, qualitativa e quantitativamente, o acesso à justiça, relacionando-o, inclusive, às facetas da isonomia e eficiência da prestação jurisdicional.

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal (CIn), tomando conhecimento da nota técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça de São Paulo (CITJSP), decidiu por afetar este tema para fins de discussão e deliberação.

2 Fundamentação

A nota técnica tem como objetivo melhorar a tramitação das ações coletivas, tanto na fase de conhecimento quanto na de cumprimento de sentença. Tal iniciativa justifica-se em razão de a estrutura tradicional do processo civil estar se tornando inadequada com o aumento da litigiosidade e a necessidade de uma abordagem mais coletiva.

Na fase de conhecimento, a competência territorial é definida pelo local do dano ou pela abrangência nacional/regional da ação. Há um controle da representação ativa, verificando a legitimidade das associações e dos sindicatos



para representar os interesses coletivos. Além disso, as ações coletivas devem ser reunidas para evitar decisões conflitantes, e os pedidos devem ser claros e específicos para evitar dificuldades na execução.

Durante a fase de saneamento, é realizada audiência com o poder público para entender os obstáculos à implementação da sentença. Também se incentiva a realização de negócios jurídicos processuais para facilitar a execução futura.

No cumprimento de sentença, a execução coletiva é dividida em fases claras e distintas para garantir eficiência e celeridade. A execução de direitos pecuniários de servidores envolve especificação de título, apostilamento e habilitação individual.

Por fim, são propostas regras para facilitar a gestão das ações coletivas, criação de comitês interinstitucionais e implementação de execução invertida. Esses pontos visam otimizar a gestão processual das ações coletivas, garantindo maior eficiência e efetividade na prestação jurisdicional.

A nota técnica ora em exame está anexa, com ampla fundamentação jurídica e amparada em fontes estatísticas, à qual o CIn manifesta adesão.

3 Conclusão

Com essas razões, o CIn subscreve os termos da nota técnica.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO

Nota Técnica CIn n. 55



ADESÃO À NOTA TÉCNICA CITJSP N. 2/2024 – Mapeamento das medidas adotadas para aprimorar o processamento e julgamento das execuções fiscais, principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário.

1 Relatório

Trata-se de análise da Nota Técnica n. 2/2024, elaborada pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de São Paulo (CITJSP), para fins de adesão.

A referida nota aborda o mapeamento das medidas adotadas para aprimorar o processamento e julgamento das execuções fiscais, com o objetivo de reduzir a alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, que atingiu 88,4% em 2022. Entre as principais medidas destacam-se a Resolução CNJ n. 471/2022, que institui a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado à Alta Litigiosidade do Contencioso Tributário, e o estudo do IPEA, que estimou o custo médio de uma execução fiscal na Justiça Federal em R\$ 8.270,00 por processo.

O Centro de Inteligência da Justiça Federal (CIn), tomando conhecimento da nota técnica elaborada pelo CITJSP, decidiu por afetar esse tema para fins de discussão e deliberação.

2 Fundamentação

A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021 e a jurisprudência do STJ estabelecem que o prazo de prescrição intercorrente inicia automaticamente após um ano de suspensão do processo. Além disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional implementou projetos estratégicos baseados em análise de dados para melhorar a arrecadação e reduzir o contencioso fiscal. Entre as boas práticas antes do ajuizamento estão o protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa, a inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito, o parcelamento e a facilitação do pagamento e a conciliação extrajudicial. Durante a execução fiscal, destacam-se a extinção de execuções com valor inferior ao



mínimo para ajuizamento, a análise da prescrição intercorrente, a transação tributária, os negócios jurídicos processuais e as medidas de desjudicialização de determinadas etapas. A nota técnica sugere a aprovação das medidas propostas para aprimorar a gestão das execuções fiscais e reduzir o congestionamento do Poder Judiciário.

A Nota Técnica n. 2/2024 do CITJSP está colacionada em anexo, com ampla fundamentação jurídica e amparada em fontes estatísticas, à qual o CIn manifesta adesão.

3 Conclusão

Com essas razões, o CIn subscreve os termos da nota técnica.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO
Nota Técnica CIn n. 56



ADESÃO À NOTA TÉCNICA CLISP n. 25/2025 – Competência para julgamento e requisitos para concessão judicial de medicamentos – Temas n. 6 e n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Relatores: Juíza Federal Eliana Rita Maia Di Pierro (RIJEF/TRF3) e Juiz Federal Gabriel Hillen Albernaz Andrade (TRF3).



1 Relatório

Trata-se de análise da Nota Técnica n. 25/2025, elaborada pelo Centro Local de Inteligência de São Paulo (CLISP), para fins de adesão.

Referida nota aborda a competência para julgamento e requisitos para concessão judicial de medicamentos, conforme delineamentos fixados pelo tema n. 6 e n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal e correspondente edição dos enunciados n. 60 e 61 de sua Súmula Vinculante.

O Centro de Inteligência da Justiça Federal, tomando conhecimento da nota técnica elaborada pelo Centro de Inteligência da Seção Judiciária de São Paulo (CLISP), e tendo em consideração seu alcance e potencial de replicação, decidiu por afetar o presente tema para fins de discussão e deliberação.

2 Fundamentação

A ideia de solidariedade dos entes federados frente às obrigações de saúde pública, vigente até a definição do tema n. 1234 do STF, gerou bastante divergência na condução e na execução de decisões judiciais para a entrega de medicamentos em desfavor do poder público. O primeiro ponto considerado foi a definição da legitimidade passiva *ad causam* e da consequente e adequada da competência jurisdicional: se Federal ou Estadual; fato que consumia tempo relevante na tramitação dos processos em descompasso com a urgência do assunto subjacente. Em face de tal celeuma, o STF se propôs a definir quando a União Federal precisará integrar o polo passivo de uma ação judicial envolvendo o tópico da saúde pública.

Em uma proposta inédita de debates conciliatórios entre os entes federados, o STF apresentou um modelo de organização judiciária sobre a temática da saúde pública com o objetivo essencialmente prático e racional, abdicando de debates formalistas e convergindo os olhares para a eficiência da prestação jurisdicional, segurança jurídica e efetividade da política de saúde.

Sobre o questionamento primeiro da fixação da competência, diferentes temas debatidos no STF trataram da temática de saúde pública, cabendo ressaltar, na linha do quanto explorado pela nota técnica, o tema 500 do STF (medicamento não registrado pela ANVISA) e tema 1.161 do STF (medicamento com autorização de importação pela ANVISA, embora não registrado), os quais, juntamente com o tema n. 1.234 do STF, delineiam as hipóteses de competência da Justiça Federal.

Insta realçar ainda que a referida nota técnica objeto de adesão realizou o estudo dos requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos, enfrentando a compreensão de aspectos basilares para a delimitação do tema n. 1.234 do STF como: medicamento incorporado, medicamento constante das listas do SUS, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e medicina baseada em evidências. A formatação observada pelo Centro local de Inteligência de São Paulo oferta uma visualização facilitada, notadamente pela indicação de links de consulta e glossário explicativo.

Confirmando a leitura racionalizada do tema n. 1.234 do STF, a nota técnica propõe um roteiro procedimental compartilhado (com a proposição de despachos padronizados) e a elaboração de um resumo estruturado do comando de decisão, via Tópico-Síntese, perfazendo a diretriz do constante diálogo interinstitucional que deve moldar a nova proposta de prestação judiciária no contexto dos centros de inteligência.

Frente a esse cenário de nova política judicial, advindo dos temas n. 6 e n. 1.234 do STF, a nota técnica da SJSP dedicou-se à importante tarefa de consolidar conceitos e orientações, facilitando a incorporação dos precedentes à rotina decisória dos magistrados, o que favorecerá a coerência e a segurança jurídica na sua aplicação, justificando-se sua disseminação e nacionalização por este Centro Nacional de Inteligência.



3 Conclusão

Com essas razões, o Centro Nacional de Inteligência Justiça Federal subscreve os termos da Nota Técnica n. 25 da SJSP.



**Acesse o QR code
para consultar.**



ANEXO

Nota Técnica CIn n. 57

Assunto: Recomendações sobre o cumprimento de decisões judiciais que concedem medicamentos.

Relatores: Juízes Federais Substitutos David Gomes de Barros Souza e Gabriel Hillen Albernaz Andrade e Juíza Federal Substituta Letícia Mendes Gonçalves Hillen.

Revisores: Juízes Federais Substitutos Flávio Martins da Silva, Maurício Roberto Monier Alves Filho e Paulo César Duran.



1 Introdução

Ao longo das últimas décadas, houve sensível incremento do número de demandas envolvendo a judicialização da saúde pública, o que ensejou a edição de diversos enunciados, recomendações e precedentes judiciais a respeito do tema.

Recentemente, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral trouxe importantes alterações no tratamento jurisprudencial de diferentes aspectos das ações pleiteando a concessão judicial de medicamentos, e culminou na edição dos enunciados 60 e 61 da Súmula Vinculante, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo (CLISP) realizou estudos com a finalidade de auxiliar e orientar magistradas e magistrados da Seção Judiciária de São Paulo na compreensão e aplicação dos precedentes, enunciados e recomendações a respeito do tema, resultando na elaboração de duas Notas Técnicas: a primeira relativa à fase de conhecimento, e a segunda sobre a fase de cumprimento de decisões judiciais envolvendo essa questão. Registre-se que a cisão dos estudos segundo a fase processual contemplada se deu com a finalidade de organi-



zação e otimização dos trabalhos, de modo que se trata de Notas Técnicas complementares entre si, que se pretendem coerentes e que compartilham dos mesmos conceitos e propósitos.

A presente Nota Técnica tem por objetivo auxiliar a atuação judicial no **cumprimento de decisões judiciais que concedem medicamentos**, considerando, especialmente, o teor da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 146, de 28 de novembro de 2023, e o julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que resultou na edição das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

São fatores que tornam o tema merecedor de especial atenção e justificam a atuação do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo (CLISP): i) a ausência de norma jurídica cogente que trate de medidas específicas para o cumprimento de decisões em matéria de saúde; ii) a profusão de precedentes, enunciados e recomendações a respeito do tema; iii) a complexidade inerente às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal; e iv) a natural dificuldade de efetivar essas ordens judiciais – seja em razão do elevado valor do tratamento deferido ou da burocracia administrativa envolvida – apta a criar entrave ao regular andamento dos processos.

Nessa linha, a presente Nota Técnica se propõe a apresentar **recomendações de boas práticas** a serem observadas na efetivação de decisões judiciais que determinam a concessão de medicamentos (registrados na ANVISA, incorporados e não incorporados na política pública do SUS), alinhadas ao que decidiu, de forma vinculante, o Supremo Tribunal Federal, e às orientações do Conselho Nacional de Justiça, sugerindo, ao final, um fluxo de cumprimento a ser difundido com caráter de recomendação aos magistrados.

Pretende-se simplificar essa complexa rede de precedentes, recomendações e fontes de consulta, organizando-os de forma sistematizada para orientar o magistrado ou magistrada, de forma objetiva e clara, sobre como agir no esforço de efetivação de suas decisões, e quais cautelas adotar.

Acredita-se que esta Nota Técnica tem aptidão para produzir os seguintes efeitos positivos: a) difusão das Teses e alinhamento ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal; b) maior efetividade prática das ordens judiciais, com aumento dos casos de efetiva entrega dos medicamentos à parte; c) incremento de segurança jurídica ao magistrado ou magistrada que atua



em matéria de saúde; d) padronização de procedimentos, com redução do tempo necessário ao cumprimento da decisão.

Importante ressaltar que o presente estudo é dirigido apenas aos casos de **concessão, na via judicial, de medicamentos incorporados ou não incorporados à política pública do SUS**¹⁰⁸, objeto dos precedentes vinculantes. Outras prestações em matéria de saúde a cargo do SUS, a exemplo de internações e procedimentos cirúrgicos, fogem ao escopo desta Nota Técnica, mas poderão vir a ser objeto de estudo do CLISP no futuro.

Ademais, considerando que esta Nota se debruça apenas sobre a fase de cumprimento das ordens judiciais, a abordagem dos requisitos para dispensação de medicamentos será feita apenas de forma incidental, quando tenha repercussão na etapa de cumprimento. Os requisitos para concessão judicial de medicamentos são objeto da Nota Técnica 57/2025 do CIn.

2 Critérios que norteiam o cumprimento de decisões que concedem medicamentos

Respeitando-se os limites materiais desta Nota, optou-se por identificar os critérios norteadores relacionados à fase de cumprimento contidos nos precedentes vinculantes, que constituirão os vetores interpretativos do fluxo aqui proposto.

O primeiro ponto a ser destacado se refere à **prevalência da tutela específica**. As decisões judiciais que determinam a concessão de medicamentos devem primar pelo cumprimento específico da obrigação, por meio da efetiva entrega do medicamento à parte autora pelo ente público responsável pela dispensação, segundo as competências expressamente definidas no julgamento do Tema 1.234.

108 Para esclarecimentos sobre o significado de alguns termos técnicos empregados nesta Nota, como o conceito de medicamento não incorporado, remete-se o leitor ao glossário contido na Nota Técnica 57/2025 do CIn, que trata sobre a fase de conhecimento de ações judiciais de concessão de medicamentos. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n. 57/2025. ADESÃO À NOTA TÉCNICA CLISP n. 25/2025 – Competência para julgamento e requisitos para concessão judicial de medicamentos – Temas n. 6 e n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal*. Relatores: Juíza Federal Eliana Rita Maia Di Perro, Juiz Federal Gabriel Hillen Albernaz Andrade. Brasília, DF: CJF, 2025. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas/nota-tecnica-n-57-2025>. Acesso em: 15 nov. 2025.



A preferência pela tutela específica pode ser inferida do Tema 1.234, visto que, nos fluxos estabelecidos mediante acordo entre os entes federativos, a determinação judicial ao fornecedor para que entregue o medicamento só ocorrerá quando houver dificuldade operacional em sua aquisição pelo ente público responsável pelo fornecimento.

A prioridade da tutela específica é extraída também da Recomendação CNJ n.146/2023, cujas disposições foram reforçadas após o julgamento do Tema 1.234, que faz menção expressa ao seu texto em diversas passagens do acórdão. A Recomendação prevê que a tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente competente pelo seu cumprimento material¹⁰⁹ e que, nas ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, deve ser privilegiado o cumprimento *in natura* da prestação, mediante fornecimento administrativo ou entrega intermediada pelo juízo¹¹⁰.

O segundo ponto de destaque, que decorre logicamente do primeiro, é a **subsidiariedade de medidas executivas substitutivas do cumprimento específico**, a exemplo do depósito, sequestro ou bloqueio de verbas públicas para aquisição dos fármacos, seguida da aquisição intermediada dos medicamentos. Embora eficazes, essas medidas trazem ao processo inúmeros problemas, como: i) a necessidade de administração de valores pelo juízo; ii) a transferência de dinheiro público a contas particulares (ainda que de fornecedores); iii) a necessidade de realização de uma compra direta dentro do processo judicial, sem que o Judiciário, na sua função típica, disponha dos meios e expertise para tanto, e com perda da economia de escala própria da licitação, o que importa natural prejuízo ao erário.

109 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 3º. “A tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material, observada a repartição de competências estabelecida na Lei n.8.080/1990, e nas respectivas normas infralegais.” [...] Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n.146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

110 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 6º. “Nas ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde, será privilegiada a tutela específica, consistente no cumprimento *in natura* da prestação, mediante fornecimento administrativo ou entrega intermediada pelo juízo.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.



Dessa forma, é recomendável que tais medidas somente sejam adotadas na impossibilidade comprovada de aquisição do medicamento pelas vias normais (licitação ou compra direta pelo ente público) ou quando o prazo necessário para a aquisição pelo ente público seja incompatível com a urgência do caso concreto. Entende-se que o ente público responsável pela dispensação deve informar ao juízo o prazo estimado para a aquisição, a fim de que a magistrada ou o magistrado avaliem, de acordo com a urgência do caso, se é viável aguardar o cumprimento *in natura* da prestação, ou se deverão ser adotadas medidas necessárias à compra judicial do fármaco, providência que também demanda tempo para ser efetivada.

Além de excepcionais, essas medidas devem se pautar pela eficiência, não sendo recomendáveis providências como a decretação de prisões de servidores públicos, multas desproporcionais ou pessoais aos gestores, bloqueio de contas de servidores ou de recursos oriundos de convênios, apenas para citar alguns exemplos. Essas medidas geralmente apresentam baixo resultado prático, sobretudo se comparadas à aquisição intermediada por ordem judicial, precedida do bloqueio ou depósito em juízo dos valores pelo ente responsável.

O terceiro critério a ser destacado se refere à possibilidade de **redirecionamento do cumprimento da obrigação** para outro ente público. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha afastado a solidariedade dos entes públicos no polo passivo das ações versando sobre o objeto do Tema 1.234, foi ressalvada a possibilidade de inclusão de Estado ou Município em demandas propostas contra a União, com a finalidade de possibilitar o cumprimento efetivo da decisão concessiva de medicamento. Essa inclusão poderá ocorrer de ofício e não implicará responsabilidade financeira definitiva, considerada a perspectiva de ressarcimento administrativo, exposta adiante, tampouco ônus de sucumbência do ente trazido ao processo. Trata-se de medida subsidiária, cabível quando verificado o descumprimento da ordem judicial pela União, e que demanda o respeito ao contraditório, com intimação prévia do Estado e/ou do Município antes da adoção de medida constritiva em seu desfavor.

Registre-se, a propósito, que não há, nos precedentes vinculantes em análise, aprofundamentos a respeito da natureza jurídica do redirecionamento ou da posição processual assumida pelo ente público a quem atribuída a obrigação. Diante deste cenário, e com a finalidade de orientar a atuação judi-

cial com vistas à mais eficiente prestação jurisdicional, entende-se que o ente não figura como réu na ação, dispensando-se, assim, sua citação para contestar e afastando-se sua condenação em ônus sucumbenciais.

Ainda, embora possa esclarecer questões de fato e de direito e juntar documentos úteis ao exame da matéria, não lhe cabe fazer a defesa do ato que negou o fornecimento do medicamento, limitando-se sua atuação aos aspectos inerentes à execução da ordem judicial, sob pena de causar entrave ao cumprimento da decisão.

Consequência da possibilidade de redirecionamento do cumprimento, o quarto ponto de atenção é a sistemática de **ressarcimento fundo a fundo**. Se antes a forma de ressarcimento interfederativo era motivo grande discussão, já que alguns magistrados determinavam que o encontro de contas se operasse extrajudicialmente, enquanto outros entendiam devida a expedição de precatório em favor do ente público onerado com o cumprimento, havendo, inclusive, notícia de ações ajuizadas por Municípios contra a União para ressarcimento das prestações de saúde que custearam, agora o ressarcimento deverá ser feito de forma direta entre os entes, fundo a fundo, inclusive com apoio de Plataforma Nacional, a ser implementada em cumprimento ao Tema 1.234.

Entende-se que o objetivo desse mecanismo foi retirar a discussão do âmbito judicial, a fim de desburocratizar o encontro de contas e não desviar as atenções do Judiciário, que devem se voltar para a aferição dos requisitos de concessão dos medicamentos e para a forma adequada de efetivação das ordens. Portanto, sugere-se que a discussão seja relegada ao plano administrativo, mesmo na pendência de implementação da Plataforma Nacional.

Merece destaque, ainda, a importância da **tomada de decisão informada**, que tem repercussão não apenas na análise dos requisitos para concessão do medicamento – em que é obrigatória a oitiva do NatJus, por exemplo – mas também na fase de cumprimento da decisão. É adequada a consulta a bases de dados distintas antes da adoção de medidas para aquisição direta do fármaco, como forma de impor o menor ônus possível ao erário.

Exemplo disso é a consulta ao PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) e à existência de atas de registro de preços para aquisição do medicamento, parâmetros objetivos que devem orientar o valor de compra dos fármacos, ainda que determinados por ordem judicial. Nos termos do Tema 1.234, sob





nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial para compra de medicamentos em valor superior ao teto do PMVG. É desaconselhável, portanto, que o juiz acolha um dos orçamentos trazidos pela parte autora sem consultar o PMVG, especialmente porque os preços praticados pelos fornecedores para a venda ao mercado são geralmente superiores ao parâmetro em questão.

A tomada de decisão informada exige das partes uma postura processual colaborativa no sentido de prestar informações ágeis e atualizadas sobre as providências adotadas para cumprimento da decisão. Fora do processo, é salutar que sejam envidados esforços de cooperação institucional entre os órgãos do sistema de Justiça e a Administração Pública no sentido de instituir canal direto de informações que interessem ao processo, a exemplo das providências adotadas pela Administração para aquisição do fármaco, preços praticados em atas de registro de preços, e prazos estipulados nas contratações públicas para aquisição dos medicamentos.

Não menos importante, destaca-se a preocupação em causar o **menor ônus possível ao erário**, fruto da compreensão de que os recursos públicos são limitados e que a tutela individual produz efeitos sistêmicos, interferindo na destinação de verbas antes alocadas para outras ações de saúde igualmente relevantes. Esta parece ser uma das razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal vedou a entrega de dinheiro diretamente às partes ou advogados para que estes façam a compra do medicamento, como era comum antes do julgamento do Tema 1.234. Sob o novo paradigma estabelecido pelo STF, a compra deve ser operacionalizada pela serventia judicial diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, reduzindo-se, assim, o risco de fraudes e desvios.

Por fim, deve-se primar pela **transparência e prestação de contas** da efetiva dispensação, cabendo à parte beneficiada com a tutela trazer aos autos a comprovação de que o medicamento foi administrado, sob pena de suspensão do tratamento, caso este seja de uso contínuo. Deve haver, ainda, monitoramento eficiente dos resultados, especialmente quando se tratar de tratamento prolongado, de modo a justificar a manutenção da tutela¹¹¹.

111 Nesse sentido o enunciado n.2 do Fórum Nacional do Judiciário Para a Saúde – FONAJUS: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem

Firmados os critérios que orientam a fase de cumprimento da decisão concessiva de medicamentos, passa-se a tratar de forma mais específica sobre aspectos práticos dessa etapa processual.

3 Do cumprimento espontâneo da ordem

O resultado esperado da decisão que defere o pedido de concessão de medicamentos é o cumprimento tempestivo e *in natura* da obrigação, isto é, a efetiva entrega do medicamento à parte autora no prazo assinalado.

É possível, entretanto, que a entrega do medicamento seja feita fora do prazo assinalado, mas antes que sejam adotadas medidas executivas. Nessa hipótese, caso eventualmente fixada multa por atraso na decisão que concedeu a tutela, sugere-se que o ente público seja intimado a justificar as razões do cumprimento extemporâneo da obrigação. Sendo estas razoáveis e coerentes, pode haver afastamento da multa cominada, sob pena de dupla oneração do erário¹¹².

Cumprida a tutela com a entrega do medicamento à parte autora, a obrigação estará satisfeita, passando-se à fase de **prestação de contas e monitoramento** (item 7 a seguir).

4 Dos elementos que podem facilitar o cumprimento *in natura* da decisão

Como registrado no item 2, a diretriz fixada nos precedentes vinculantes em análise é que a concessão judicial de medicamentos deve ser cumprida **priorizando-se o atendimento da ordem *in natura***, isto é, mediante efetiva

apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS n. 344/1998), sob pena de perda de eficácia da medida.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Enunciado n. 2. In: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Enunciados sobre direito da saúde*. Brasília, DF: CNJ, [2023]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/05/enunciados-sobre-direito-da-saude-v1-2025-05-21.pdf>. Acesso em: 2 out. 2024.

112 CPC, art. 537, §1º, I. “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...] o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

entrega do medicamento pela Administração Pública à parte autora.

De modo a facilitar essa forma de cumprimento, a Nota Técnica que trata sobre a fase de conhecimento, no tópico destinado à análise da apreciação do pedido de tutela provisória, enumera uma série de elementos a serem contemplados na decisão concessiva de medicamentos, além de sugerir sua sistematização em um tópico-síntese com todas as informações relevantes para a mais célere efetivação da medida.¹¹³

Caso a ordem a ser cumprida não tenha sido proferida nos moldes sugeridos, recomenda-se que a decisão que dá início à etapa de cumprimento **especifique, conforme as particularidades do caso concreto, as providências adequadas à hipótese**, tais como:

- a) A indicação do princípio ativo do fármaco e a possibilidade de utilização de medicamentos genéricos e/ou biossimilares, caso não haja contraindicação médica específica;
- b) A determinação de reavaliação periódica da necessidade do medicamento, para casos de uso contínuo, com a exigência da apresentação de documentação médica atualizada no prazo sugerido de 03 (três) meses;
- c) A fixação de prazos razoáveis para o atendimento da demanda, sugerindo-se a consideração, segundo a urgência do caso concreto, dos parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde, constantes do Anexo II a esta nota.

Para tanto, sugere-se que, caso ainda não observado, seja utilizado o modelo de **tópico-síntese** sugerido na Nota Técnica de conhecimento, aqui também reproduzido no **Anexo I a esta nota**.

Por fim, concebe-se a possibilidade de autorizar, desde logo, o cumpri-

113 Nota Técnica CIn n.57/2025, Anexo II. Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. *Nota Técnica n.57/2025*. Adesão à nota técnica CLISP n. 25/2025 – Competência para julgamento e requisitos para concessão judicial de medicamentos – Temas n. 6 e n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Relatores: Juíza Federal Eliana Rita Maia Di Perro, Juiz Federal Gabriel Hillen Albernaz Andrade. Brasília, DF: CJF, 2025. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/nucleo-de-estudo-e-pesquisa/notas-tecnicas/nota-tecnica-n-57-2025>. Acesso em: 15 nov. 2025.



mento da ordem mediante depósito dos valores necessários à compra do medicamento por meio do procedimento de aquisição intermediada, o que deve ser adotado apenas a título subsidiário, quando devidamente motivada a impossibilidade concreta de fornecer o fármaco nos prazos estipulados e à luz da urgência do caso concreto, conforme estabelece a Recomendação 146/2023 do CNJ¹¹⁴.

5 Procedimento em autos apartados

Uma vez deferida a tutela provisória, recomenda-se que magistradas e magistrados avaliem a conveniência de **instaurar um procedimento apartado de cumprimento, nos moldes do cumprimento provisório da sentença**,¹¹⁵ a fim de evitar que questões envolvendo a efetivação da medida obstruam a regular tramitação do processo de conhecimento.

As medidas executivas implicam a adoção de providências com potencial de dificultar o andamento natural do processo. Assim, a distribuição de incidente em apartado para cumprimento da tutela permite que o processo siga seu curso natural, com possibilidade prolação de sentença e remessa ao Tribunal, em caso de recurso, sem prejudicar o cumprimento da ordem judicial.

6 Do não cumprimento espontâneo da ordem

No caso de não cumprimento da obrigação específica, devem ser adotadas medidas executivas destinadas à aquisição do medicamento com intermediação judicial.

114 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 6º. “Nas ações que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde, será privilegiada a tutela específica, consistente no cumprimento in natura da prestação, mediante fornecimento administrativo ou entrega intermediada pelo juízo.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *Dje/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

115 CPC, art. 522. “O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.” Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

6.1 Consultas prévias

A Recomendação CNJ n.146/2023 contempla o acesso direto do Poder Judiciário a informações relevantes para o direcionamento da decisão concessiva de fármacos, como a **existência e teor de ata de registro de preços**¹¹⁶ e o andamento de **processos de aquisição de medicamentos**,¹¹⁷ por meio de consulta a plataformas específicas ainda pendentes de implementação.

Enquanto não disponível o acesso direto às informações indicadas, entende-se que é dos réus o ônus de trazer aos autos tais informações, por se tratar de matéria de defesa.

Os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, contudo, tornam **impositiva a consulta ao PMVG** para fins de determinação do valor máximo a ser destinado ao custeio do medicamento em questão, disponível no Painel de Consulta de Preços e Medicamentos disponibilizado pela CMED¹¹⁸.

Tais consultas servem para delimitar o preço da prestação a cargo do ente público demandado, que servirá de base para a determinação de bloqueio ou o depósito judicial do valor necessário à aquisição intermediada pelo juízo.

Vale ressaltar que o magistrado deve se orientar pelo menor valor, seja

116 O art. 4º, §3º, da Recomendação 146/2023 do CNJ prevê que os Comitês Executivos de Saúde do FONAJS informarão as plataformas nas quais as informações de atas de registro de preço podem ser consultadas. Segundo informação do Ministério da Saúde, na data da elaboração desta nota existem dezesseis medicamentos em atas de registro de preços, acessíveis por meio do link: ACESSE sua conta. Gov.br, Brasília, DF, [s. d.]. Disponível em: <http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>. Acesso em: 10 jan. 2024. Consulte a recomendação em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. DJe/CNJ, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

117 O art. 5º, §3º, da Recomendação CNJ n. 146/2023 prevê que a União disponibilizará aos juízes a consulta aos processos de aquisição de medicamentos que sejam de sua competência, mediante acesso externo. Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. DJe/CNJ, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

118 A consulta está disponível no seguinte endereço eletrônico: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos. Consulta de preço máximo ao governo. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjZkZjEyM2YtNzNjYS00ZmQyLTliYTEtNDE2MDc4ZmE1NDEyIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWVmZjMtNGQzNS04MGM3LWl3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection20c576fb69cd2edaea29>. Acesso em: 10 jan. 2025.



o PMVG, seja o consignado em ata de registro de preços. Nos termos do Tema 1.234, **em nenhuma hipótese, poderá haver aquisição intermediada por preço superior ao PMVG**, o que atribui a esta consulta o caráter imprescindível.

Em relação ao PMVG, o Supremo esclareceu que a compra pública deverá observar a **alíquota de ICMS** correlata àquela Unidade Federativa em que houver o medicamento, de modo que a aplicação da alíquota zero serve apenas para efeito de fixação da competência, não para a aquisição intermediada pelo juízo¹¹⁹.



6.2 Decisão que inicia o procedimento de aquisição intermediada¹²⁰

Após as consultas, recomenda-se a prolação de decisão que inicia o procedimento de aquisição intermediada do medicamento, composta dos seguintes elementos mínimos:

- i) indicação do PMVG consultado e, se houver, do preço praticado em ata de registro de preços, a fim de delimitar o parâmetro de valor para bloqueio ou depósito judicial, observado o menor preço;
- ii) caso não haja informação sobre o andamento do processo administrativo de compra do medicamento, intimação da União para que informe nos autos as providências concretamente adotadas para cumprimento da decisão, indicando data provável de conclusão e, sendo o caso, disponibilize acesso externo ao sistema SEI que trata do cumprimento da decisão;
- iii) intimação da União para que realize o depósito em juízo dos valores, observado o parâmetro definido no item “i”.

119 Conforme Embargos de Declaração (RE 1366243 ED-sexto), cujo acórdão foi publicado em 5/2/2025. Consulte em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Sextos emb. decl. no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC. Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 1.234. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA [...]. Relator: Ministro Gilmar Mendes, 13 de dezembro de 2024. *DJe/STF*, Brasília, DF, s/n, 5 jan. 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15373456291&ext=.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2025.

120 O Anexo V desta Nota Técnica contém sugestão de minuta de decisão que inicia o procedimento de aquisição intermediada.

Convém registrar, a esse respeito, que o recurso ao sistema Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) é ineficaz na busca por valores da União, uma vez que seus recursos financeiros são centralizados na Conta Única do Tesouro Nacional, vinculada ao Banco Central, que não é atingido por ordens emitidas por meio do Sisbajud.

Segundo informação do Ministério da Saúde, o prazo médio estipulado pela União para realização do depósito é de 17 (dezesete) dias, contados da data de recebimento da comunicação da AGU. Assim, recomenda-se que seja fixado prazo não inferior a 20 (vinte) dias para cumprimento dessa decisão.

Caso se trate de medicamento de uso contínuo, sugere-se que o **valor a ser depositado leve em conta o necessário para 3 (três) meses de tratamento**¹²¹. Após esse prazo, caberá à parte trazer nova prescrição que descreva os resultados do tratamento nos três primeiros meses e justifique a necessidade de continuidade. Caso o ente público ainda não tenha providenciado a aquisição nesse ínterim, deverá ser feito novo depósito nos autos.

Vale ressaltar que o depósito para os três primeiros meses de tratamento não exime a União de dar continuidade às providências administrativas para cumprimento *in natura* da ordem judicial no caso de tratamentos contínuos, cuja expectativa é de que perdurem para além dos três meses iniciais.

Sugere-se também que na decisão que dá início ao cumprimento não haja imposição de multas pessoais a gestores ou decretação de prisão de servidores públicos¹²².

121 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 8º: “Em caso de impossibilidade ou não cumprimento da decisão judicial via fornecimento administrativo, na ausência de outros critérios ou de indicação de prazo necessário pelo ente público responsável para cumprimento da ordem judicial, em caso de prestação continuada, recomenda-se ao juízo determinar o depósito para aquisição do bem suficiente para 3 (três) meses de tratamento, renovando a determinação por iguais períodos até que ocorra a continuidade do tratamento com o fornecimento administrativo, observadas as regras atinentes à prestação de contas.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

122 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 10º, §5º. “Deve-se evitar a decretação de prisão de servidores públicos, nos termos do que decidido no Tema 84 do Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, e recomenda-se que não sejam fixadas multas pessoais a gestores ou que, na hipótese de serem estabelecidas, que guardem proporcionalidade, nos termos dos Enunciados n. 74 e 86 do Fonajus.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n.146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões



Entretanto, é aconselhável avaliar a conveniência e utilidade de impor multa ao próprio ente público, no caso em que este não preste as informações requisitadas e/ou deixe de depositar em juízo os valores determinados ou de informar conta para bloqueio no prazo assinalado.

Entende-se que a praxe de apresentação de 3 (três) orçamentos pela parte autora perdeu grande parte de sua eficácia, uma vez que há vinculação necessária do magistrado ou magistrada ao PMVG, que pode ser consultado diretamente, sem prejuízo das atas de registro de preços. Eventuais orçamentos obtidos pela parte muito provavelmente serão superiores ao preço de venda ao governo, já que o teto de venda ao consumidor (PMC) é mais elevado que o PMVG.

Em todo caso, fica a critério do magistrado requisitar que a parte traga aos autos tais orçamentos, **ciente de que isso não dispensará a consulta ao PMVG**, que constitui o teto para aquisição judicial do fármaco, nos termos do precedente vinculante do Supremo.

6.3. Possíveis posturas dos réus

Decorrido o prazo assinalado na decisão que deu início à fase de cumprimento, cogita-se os seguintes cenários:

- a) **O ente público comprova que cumpriu a determinação, ainda que tardiamente.** Nesse caso, a parte autora deve ser intimada para se manifestar e, confirmando o recebimento do fármaco, passa-se à fase de **prestação de contas e monitoramento**, cabendo ao magistrado avaliar a execução de eventual multa cominada pelo descumprimento do prazo, nos termos do item III;
- b) O ente público **informa prazo razoável para conclusão do processo administrativo de aquisição** do fármaco, não superior aos prazos sugeridos pelo Ministério da Saúde como mínimos para cumprimento de determinação judicial. Nesse caso, recomenda-se que o juiz avalie a urgência do caso concreto, de modo a verificar se é viável aguardar o prazo para entrega do fármaco pelo ente público,

judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

tendo em mente que a aquisição do medicamento pela via judicial também demandará tempo para ser concluída. Caso entenda que o prazo é demasiado extenso, caberá dar seguimento à aquisição intermediada pelo juízo.

- c) O ente público não indica prazo para conclusão do processo administrativo de aquisição ou indica prazo muito extenso, mas **efetua o depósito do valor indicado na decisão anterior ou indica conta bancária para bloqueio**. Nessa hipótese, cabe ao juízo dar imediato seguimento à **aquisição intermediada** (item 6.4, abaixo);
- d) O ente público **não indica prazo, indica prazo muito extenso e não efetua o depósito, tampouco indica conta bancária para bloqueio**. Nessa situação, sem prejuízo de o magistrado avaliar a conveniência de reiterar a ordem, pode-se passar ao redirecionamento do cumprimento da obrigação para outro ente público, ainda que este não integre o processo (item 6.5, abaixo).

6.4. Aquisição intermediada

A aquisição intermediada consiste na compra do medicamento por determinação judicial diretamente do fabricante/distribuidor com utilização dos recursos depositados em juízo pelo ente público ou obtidos por meio de bloqueio/sequestro¹²³.

Reitere-se que **é vedada a entrega do dinheiro à parte para que efetue, ela mesma, a compra do medicamento**, por estar em desacordo com o precedente vinculante¹²⁴. A aquisição deve ser operacionalizada pela serventia judi-

123 O Anexo V desta Nota Técnica contém sugestão de minuta de decisão que, após o depósito dos valores em juízo, dá seguimento à aquisição intermediada na forma do Anexo III.

124 Esse ponto foi reforçado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração, no seguinte sentido: “[...] não se contemplou nos acordos ou nos fluxos a possibilidade de entrega de numerário ou medicamento diretamente pelo fornecedor privado ao paciente, mesmo mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do fármaco recebido.” Consulte em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Sextos emb. decl. no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC. Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 1.234. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA [...]. Relator: Ministro Gilmar Mendes, 13 de dezembro de 2024. DJe/STF, Brasília, DF, s/n, 5 jan. 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/>



cial junto ao fornecedor, conforme decidiu o Supremo no Tema 1.234.

Por isso, entende-se que cabe à Secretaria do juízo adotar as providências necessárias junto ao fabricante/distribuidor a fim de efetivar a medida. É salutar que a operacionalização da compra judicial não envolva postos de medicamentos, unidades volantes, farmácias ou drogarias¹²⁵, ainda que a parte tenha anexado aos autos orçamentos dessas empresas para embasar seu pedido.

Visando à melhor operacionalização da medida, o CLISP empreendeu diálogo com representantes das indústrias farmacêuticas, que resultou na elaboração de um **procedimento especial para a aquisição intermediada de medicamentos por ordem judicial, cujo regramento está pormenorizado no Anexo III desta Nota Técnica.**

O procedimento, que deve ser iniciado quando os valores suficientes à aquisição do medicamento já estiverem à disposição do Juízo, tem a finalidade de facilitar a realização da compra diretamente de fabricantes ou distribuidores identificados a partir de contato com os sindicatos consultados, e segue, em síntese, as etapas descritas a seguir.

Primeiro, a Secretaria da Vara consolida os dados relevantes, indicadas em Portaria Conjunta assinada pelo CLISP e as entidades de classe das indústrias farmacêuticas, e os encaminha por e-mail aos Sindicatos consultados, que responderão, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, indicando todos os fabricantes e distribuidores habilitados a cumprir a decisão judicial no prazo nela assinalado, observado o PMVG.

Em seguida, a Secretaria realiza contato direto com o fornecedor/distribuidor selecionado conforme os critérios acordados e transmite a ordem de entrega do medicamento, com todas as suas especificações.

Cabe ao fabricante ou distribuidor trazer aos autos documento fiscal e comprovante de entrega do fármaco, após o que será determinada a expedição

[downloadPeca.asp?id=15373456291&ext=.pdf](#). Acesso em: 7 ago. 2025.

125 Embora o Tema 1.234 faça referência à Resolução n. 3/2011 da CMED, que estende a obrigação de respeitar o PMVG em ordens judiciais aos distribuidores, empresas produtoras, representantes, postos de medicamentos, unidades volantes, farmácias e drogarias, no julgamento dos Embargos de Declaração o Supremo Tribunal Federal limitou o alcance da obrigação, deixando clara a exclusão dos postos de atendimento, unidades volantes, farmácias e drogarias. Assim, as pessoas jurídicas de direito privado responsáveis pela entrega do medicamento em aquisição intermediada pelo juízo são os fabricantes e/ou os distribuidores.

de ofício de transferência eletrônica para a respectiva conta bancária, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Na hipótese de haver resistência do fornecedor em vender o fármaco pelo PMVG, sugere-se a adoção de medidas processuais para assegurar a efetividade da ordem judicial¹²⁶, a exemplo da imposição de multa, sem prejuízo da comunicação à CMED e ao Ministério Público Federal. Isso porque o fornecedor está vinculado aos limites estabelecidos pela CMED, equiparando-se a aquisição intermediada pelo juízo à compra pelo governo para todos os fins.

Comprovada a entrega do medicamento, deve ser intimada a parte autora para que faça a retirada ou compareça à unidade de saúde para que o medicamento lhe seja administrado, se for o caso.

Por fim, realizada a entrega à parte e o pagamento ao fornecedor, passa-se à etapa de **prestação de contas e monitoramento** (item VI abaixo);

6.5 Redirecionamento

Trata-se de providência que dirige a obrigação de entrega do medicamento a ente público que não era originalmente responsável, segundo as regras de atribuição do SUS.

Pelo que se extrai do acórdão do Tema 1.234, o redirecionamento é medida adotada caso haja impossibilidade de fornecimento pelo ente público originariamente responsável. Embora se possa inferir o caráter subsidiário da providência, **não há necessidade de esgotamento de medidas executivas ou mandamentais em face da União para que haja redirecionamento da obrigação**, conforme esclai-

126 Recomendação CNJ n. 146/2023, art. 11, §2º. “No caso de negativa da venda pelo Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) ou aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, deverá o julgador avaliar a aplicação das medidas processuais cabíveis para a sua efetividade, inclusive contra terceiros, sem prejuízo da comunicação da instância competente para apuração de irregularidades.

Art. 12. A compra direta pela parte autora é excepcional e deverá ser devidamente” [...]. Consulte em: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Sextos emb. decl. no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC. Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 1.234. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA [...]. Relator: Ministro Gilmar Mendes, 13 de dezembro de 2024. *DJe*/STF, Brasília, DF, s/n, 5 jan. 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15373456291&ext=.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2025.



receu o STF no julgamento dos embargos de declaração¹²⁷, cabendo ao magistrado avaliar a urgência da situação e o risco de dano irreparável que não possa aguardar o cumprimento pelo ente prioritariamente responsável.

O redirecionamento pode ser feito tanto a ente público que já ocupe o polo passivo – o que será mais comum nas ações propostas antes do julgamento do Tema 1.234 – quanto a ente público que não faça parte do processo, cabendo ao juiz, nesse caso, promover sua inclusão no feito para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Aconselha-se que o redirecionamento leve em consideração a capacidade econômica do ente público frente ao valor do tratamento, evitando-se que obrigações de elevado valor sejam dirigidas a municípios de pequeno e médio porte, uma vez que para estes o custeio do fármaco pode ocasionar relevante desajuste orçamentário, prejudicando a prestação de serviços básicos de saúde.

Recomenda-se que decisão que determina o redirecionamento do cumprimento da obrigação determine a prévia manifestação do ente público antes da adoção de medidas como o bloqueio de ativos, a fim de estabelecer o contraditório. Assim, é salutar que o ente seja intimado para que tome ciência do redirecionamento, bem como para que providencie a entrega do medicamento no prazo assinalado, realize o depósito do valor equivalente ou indique conta bancária para o bloqueio, ciente de que o ressarcimento será feito pelo ente originalmente responsável, fundo a fundo.

Adotando-se a premissa de que o mero redirecionamento da obrigação não enseja a atribuição ao ente da posição de réu na ação, entende-se que não é o caso de determinar sua citação para contestar. O ressarcimento dos valores despendidos para cumprimento da tutela ocorrerá fora do processo, na via administrativa, como abordado no tópico seguinte.

Caso não entregue o medicamento, hão de ser adotadas, agora em face do ente para o qual foi redirecionada a obrigação, as medidas de **aquisição intermediada do fármaco** (vide item anterior), que têm como antecedente

127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Sextos emb. decl. no Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC. Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 1.234. Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA [...]. Relator: Ministro Gilmar Mendes, 13 de dezembro de 2024. DJe/STF, Brasília, DF, s/n, 5 jan. 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15373456291&ext=.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2025.

necessário o depósito ou bloqueio dos valores para aquisição, seguindo-se o contato direto com laboratório/fornecedor.

É possível que o ente público para o qual o cumprimento foi direcionado inaugure discussão sobre sua responsabilidade em fornecer o fármaco, apontando para as competências da União definidas no Tema 1.234, especialmente quando haja inclusão de ofício na fase de cumprimento. Não obstante, deve ser afirmado desde logo que o redirecionamento não infringe as competências delineadas no precedente vinculante, seja porque se trata de medida orientada à efetivação da ordem judicial expressamente prevista no Tema 1.234, seja porque haverá o ressarcimento ulterior fundo a fundo, de modo que o ônus financeiro decorrente do redirecionamento será suportado pelo ente originalmente responsável pela entrega do fármaco.

Diante disso, entende-se que tal discussão não impede a adoção de medidas efetivas de cumprimento em face do ente recém incluído no processo.

Registre-se novamente que a inclusão de ente público que não integrava o processo antes da fase de cumprimento não importará ônus da sucumbência.

6.6. Ressarcimento fundo a fundo

O cumprimento da prestação por ente público diverso do responsável segundo as regras de atribuição do SUS implicará o dever de ressarcimento dos valores despendidos, a ser cumprido fora do processo, ainda que não tenha sido instituída a Plataforma prevista pelo STF no Tema 1.234 para viabilizar sua efetivação.

Aconselha-se que a discussão sobre ressarcimento não seja trazida ao processo, pois o mecanismo foi objeto de acordo interfederativo no Tema 1.234, homologado pelo Supremo com eficácia vinculante, não só para o Poder Judiciário, mas também para a Administração Pública de todos os entes federativos (Súmulas Vinculantes 60 e 61).

7 Prestação de contas e monitoramento

Tanto no cumprimento espontâneo da ordem judicial, quanto nas hipóteses de aquisição do fármaco intermediada pelo juízo, precedidas ou não de redirecionamento da obrigação, a prestação de contas e o monitoramento são



etapas necessárias do fluxo de cumprimento das ordens judiciais.

Em relação ao laboratório/fabricante que entrega o medicamento por ordem judicial, a prestação de contas ocorre previamente à ordem de transferência dos valores, cabendo ao terceiro juntar aos autos comprovante de entrega e nota fiscal, sob pena de retenção do pagamento.

Em relação à parte autora, a prestação de contas tem a finalidade de comprovar a efetiva utilização do medicamento e monitorar seus resultados.

Assim, a decisão que determina a prestação de contas deverá intimar a parte autora a comprovar¹²⁸: i) o recebimento do medicamento; ii) a administração do fármaco, por meio de prontuário ou equivalente, no caso de medicamentos injetáveis ou que demandem forma específica de administração; iii) tratando-se de medicamentos de uso contínuo, a apresentação periódica (a cada 3 meses) de prescrição, exames e relatórios médicos para fins de monitoramento dos resultados do tratamento judicializado.¹²⁹

A parte deve ser intimada a informar ao juízo, imediatamente, caso haja alteração na prescrição médica que implique suspensão total ou parcial do tratamento ou modificação da posologia, sob pena de ter que restituir o custo do medicamento recebido, além de responder por multa pela prática de ato

128 Recomendação CNJ n. 146/2023, art. 13, §2º. “A prestação de contas dar-se-á mediante apresentação de documentos que atestem a devida utilização do recurso público para aquisição do medicamento ou tratamento judicializado, tais como:

I – nota fiscal preferencialmente em nome do ente público, ou, quando se tratar de compra internacional, documento equivalente. Na impossibilidade da emissão de nota fiscal, apresentar recibo com a dedução do imposto de renda;

II – comprovante de dispensação dos respectivos sistemas do SUS, quando a dispensação se der por ente público;

III – prontuário de atendimento, no caso de tratamento de saúde de caráter continuado ou não. E quando se tratar de procedimento, o relatório discriminado de todo o atendimento prestado com os valores correspondentes para efeito de prestação de contas. e art. 14, da [...]”. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

129 Recomendação CNJ n. 146/2023, art. 14. “O juízo determinará que a parte autora apresente, periodicamente, prescrição, exames e relatórios médicos para fins de monitoramento dos resultados do tratamento judicializado. Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

atentatório à dignidade da justiça ¹³⁰

A ausência de prestação de contas pela parte autora acarretará suspensão do fornecimento do medicamento e a obrigação de devolver os valores equivalentes, corrigidos monetariamente¹³¹.

Ademais, o abandono do tratamento – assim considerada a não retirada injustificada do medicamento por mais de 3 meses consecutivos – implicará suspensão das aquisições, sem prejuízo da suspensão ou extinção do processo e da determinação de reparação ao ente público¹³²

Com a implementação da Plataforma Nacional prevista no Tema 1.234, o monitoramento deverá ser feito por meio dela.



8 Encaminhamentos

Por fim, para viabilizar a análise das instâncias competentes acerca da presente Nota Técnica, o Centro Local de Inteligência da Justiça Federal de São Paulo delibera pela adoção das seguintes medidas:

130 CPC, art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...]

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Consulte em: BRASIL. *Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 5 dez. 2024.

131 Art. 13, § 3º, da Recomendação CNJ n.146/2023. Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n.146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

132 Recomendação CNJ n.146/2023, art. 16. “Configura abandono de tratamento a não retirada injustificada do medicamento e outros produtos por mais de 3 (três) meses consecutivos, facultando-se ao demandado a suspensão das respectivas aquisições, devendo, ainda, informar ao juízo o respectivo abandono, a fim de avaliar a possibilidade de suspensão ou extinção do processo judicial, sem prejuízo da determinação de reparação ao ente público.” Consulte em: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Recomendação n.146, de 28 de novembro de 2023. Dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. *DJe/CNJ*, n. 287, p. 3-6, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5360>. Acesso em: 24 set. 2024.

a) Encaminhar esta Nota Técnica à Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e à Comissão de Gestão das Ações de Direito da Saúde no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região;

b) Cientificar a Direção do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a fim de divulgar os resultados alcançados entre magistrados e magistrados que atuam na Justiça Federal da 3ª Região, de modo a disseminar os trabalhos do CLISP;

c) Compartilhar a presente Nota Técnica com o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul;

d) Remeter esta Nota Técnica ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, com base no art. 11, inciso I, da Resolução CJF n. 499/2018, para os encaminhamentos que julgar adequados em âmbito nacional;

e) Providenciar a sistematização dos procedimentos sugeridos nesta Nota Técnica em fluxograma elaborado via *Bizagi* ou outra ferramenta de mapeamento de processos de trabalho.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO
Nota Técnica CIn n. 58



Brasília, setembro de 2025.

Relatores: Tiago Fontoura de Souza, Ângela Cristina Monteiro e Flávia Mendes Mascarenhas Góes.

Revisores: Paulo Paim da Silva, José Luis Luvizetto Terra e Bruno Polgatti Diehl (Coordenador e membros do CLIRS).

Propõe a adoção de medidas para identificar e coibir a litigância abusiva decorrente da inclusão indevida de pedidos de indenização por danos morais no valor da causa, visando à preservação da competência dos Juizados Especiais Federais e o efetivo acesso à justiça.



1 Contextualização

A discussão sobre a litigância abusiva tem ganhado relevância no âmbito do Poder Judiciário, com o objetivo de identificar e coibir práticas que comprometem a eficiência da justiça e o acesso legítimo aos direitos.

Inicialmente detectada pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (Numopede) do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no ano de 2016, a litigância predatória apresentou-se por meio de ajuizamento de inúmeras ações que apresentavam os seguintes sinais ou características: a) elevado número de ações distribuídas pelo mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas em curto espaço de tempo; b) ações que versavam sobre mesma matéria de direito, sem apresentação de especificidade do caso concreto e/ou de documentos que evidenciem a existência de relação jurídica; c) ações contra réus que são grandes instituições/corporações; d) solicitação indistinta de assistência judiciária gratuita e de concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária; e) fragmentação de pedidos deduzidos em face da mesma parte em diversas ações.

Embora tenham sido identificados esses sinais antes apontados, há outras características que podem indicar a possível ocorrência de litigância abusiva ou predatória, na medida em que, conforme o Relatório Numopede/TJSP biênio 2022/2023, “[...] a litigiosidade predatória é, sobretudo, um método para

o uso abusivo (e reiterado) do Poder Judiciário e que as formas de abuso estão limitadas apenas pela imaginação [...]”.

Os centros de inteligência e Numopedes identificaram as principais características da litigância predatória, sendo que as análises mais relevantes sobre este tema foram produzidas em notas técnicas pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN, 2021), Mato Grosso (TJMT, 2021), Pernambuco (TJPE, 2021), Mato Grosso do Sul (TJMS, 2022) e Minas Gerais (TJMG, 2022).

Em suma, de acordo com os tribunais, a litigância abusiva ou predatória possui como características o uso de ações judiciais baseadas em argumentos vagos e genéricos, bem como eventualmente instrumentalizada com documentos falsificados e manipulados para obtenção de ganhos financeiros indevidos; ajuizamento de ações por poucos advogados ou grupo de advogados, inclusive de outros estados da federação, extrapolando o número de causas permitidas pela OAB sem a necessidade de inscrição suplementar; uso de procurações genéricas com assinaturas montadas, sobrepostas ou assinatura digital qualificada sem o emprego de certificado digital de padrão ICP-Brasil; atribuição aleatória e indevida do valor da causa para burlar tetos legais, entre outros sinais que identificam essa espécie de litigância abusiva.

Para identificar o uso abusivo do sistema judiciário não é suficiente analisar cada caso isoladamente. Embora individualmente as ações possam parecer legítimas, uma visão conjunta revela um padrão de comportamento que denota ilegalidade ou desvio do propósito legítimo de acesso ao Poder Judiciário. Essa mesma percepção constou do Relatório Numopede/TJSP biênio 2022/2023:

[...] A noção de “litigiosidade predatória”, pelo método de reiteração em diversos processos, adquire uma dimensão extraprocessual. Aliás, por vezes, é a própria reiteração em um elevado número de processos que despe de credibilidade a pretensão veiculada e dá sentido abusivo à conduta. Em outros termos, em alguns casos, não é possível entender o problema a partir da “árvore”, mas apenas da visão da “floresta”.

Diante dessa preocupante realidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em colaboração com as corregedorias dos tribunais, implementou a Diretriz Estratégica n. 7/2023 (CNJ, 2023) para combater a litigância predatória. Esta diretriz visa estabelecer práticas e protocolos específicos para o enfrentamento desse fe-



nômeno e inclui a criação de um painel unificado para reportar as ações à Corregedoria Nacional. Em 2024, essa diretriz foi atualizada, mantendo os mesmos objetivos, sob a nova denominação de Diretriz Estratégica n. 6/2024 (CNJ, 2024).

Recentemente, em 23 de outubro de 2024, o CNJ emitiu a Recomendação n. 159, orientando juízes e tribunais sobre procedimentos para identificar, tratar e prevenir a litigância abusiva. Essa é entendida como o desvio ou o uso excessivo dos limites legais, sociais, econômicos e políticos do direito de acesso ao Poder Judiciário.

A referida recomendação define a litigância abusiva como um gênero, da qual a litigância predatória é uma espécie, caracterizada de acordo com a extensão e os impactos, conforme descrito no seu parágrafo único do art. 1º. Além disso, são listadas, nos anexos, condutas processuais potencialmente abusivas e medidas processuais para o seu enfrentamento. Também são previstas ações institucionais para que os tribunais atuem diretamente contra a litigância predatória.

No item 16, do anexo A, da aludida recomendação consta como conduta potencialmente abusiva a atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas. No mesmo sentido, a Nota Técnica Conjunta n. 02/2024 – REINT/CLIPR/CLISC/CLIRS (TRF4, 2024) refere que as demandas abusivas ou predatórias podem ser identificadas por características como: “[...] d) valor da causa desproporcional ao conteúdo da demanda [...]”.

No contexto das ações previdenciárias na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS), observa-se com crescente frequência a inclusão de pedidos de indenização por danos morais com o potencial de inflacionar o valor da causa, ocasionando o deslocamento de competência para o procedimento comum em detrimento do procedimento do Juizado Especial Federal (JEF). Essa prática, embora não seja a única adotada por parcela de advogados atuantes no direito previdenciário, visto que foram diagnosticadas outras estratégias com a mesma finalidade, suscita preocupações quanto ao seu caráter abusivo ou predatório, demandando uma análise aprofundada e a proposição de medidas para seu enfrentamento.

A presente Nota Técnica visa contextualizar este problema, apresentar achados preliminares e resultados da análise de dados, e propor medidas para mitigar seus efeitos negativos, incluindo a sugestão de revisitação do tema do valor da causa pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), mormente no que concerne à inclusão do pedido de indenização por danos morais.



2 Achados e resultados preliminares

2.1 Pedidos de indenização por dano moral em ações de Procedimento Comum na competência Previdenciária

No ano de 2024 foram distribuídas 24.170 ações no rito do procedimento comum e no rito especial do mandado de segurança, em matéria previdenciária. Aqui, convém salientar que o número de processos com assunto relativo à indenização por danos morais, registrado como assunto secundário, apresentou baixa adesão entre os advogados, o que dificulta a geração de relatórios com base somente pelo assunto cadastrado, na medida em que se constatou, por meio de relatório emitido pelo sistema eproc, que, em apenas 132 ações de procedimento comum, houve o respectivo cadastramento, o que representa menos de 1% do volume ajuizado no interregno antes mencionado.

Devido à quantidade de ações distribuídas no ano de 2024, realizou-se a seleção de amostra para análise do teor das petições iniciais, a fim de verificar a quantidade de processos que incluíram a indenização por dano moral como pedido secundário da demanda. Assim, utilizando-se de uma calculadora amostral, com 95% de confiança, excluídos os mandados de segurança impetrados no mesmo período pesquisado, obteve-se o quantitativo de 375 ações judiciais.

Desse número, após análise da petição inicial de cada processo, constata-se que 90 ações continham em seus pedidos a condenação do INSS em indenização por danos morais em decorrência do indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, enquanto 285 demandas não tinham o mesmo pedido.

Em termos percentuais, apura-se o seguinte, conforme se pode observar da tabela e gráfico abaixo:

Tabela 01 – Tabela de processos com ou sem pedido de indenização por danos morais – procedimento comum

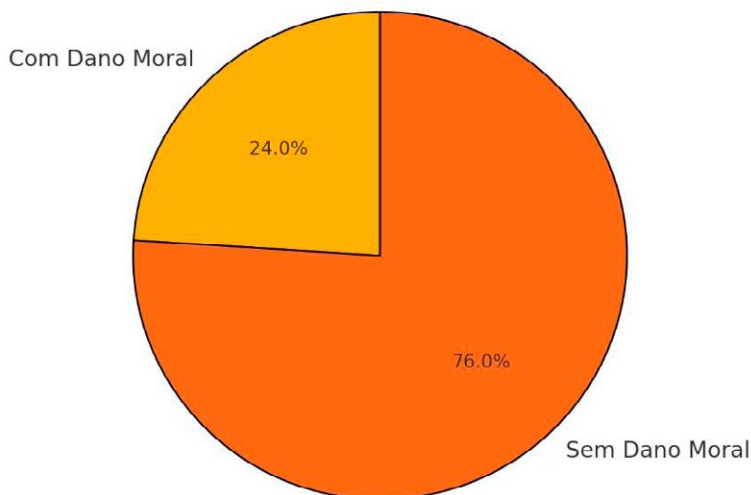
Tabela de Processos com e sem Dano Moral

Categoria	Quantidade	Percentual (%)
Com Dano Moral	90	24.0
Sem Dano Moral	285	76.0

Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 01 – Distribuição em percentual de processos com ou sem pedido de indenização por dano moral – procedimento comum

Distribuição Percentual dos Processos com e sem Dano Moral



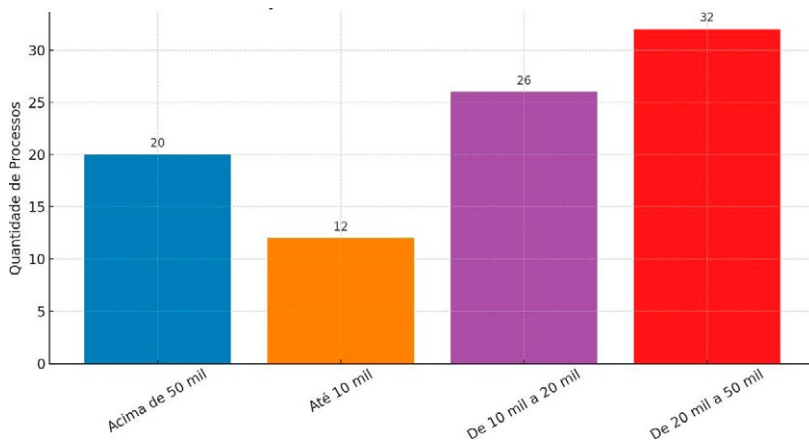
Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt.

Extrai-se dos dados acima que os processos previdenciários em trâmite no rito do procedimento comum representam, apenas dentro da amostra selecionada, 24% das ações com pedido de danos morais inclusos, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2024. Ou seja, quase 1/4 das ações de procedimento comum da amostra tem o pedido de indenização por danos morais juntamente com o pedido principal nas ações previdenciárias.

Vislumbra-se, ainda, dentro da referida amostra, que a maioria das ações que contém requerimento de dano moral apresenta pedidos de condenação no valor entre R\$20.000,00 a R\$50.000,00, seguido daqueles que apresentam valores entre R\$10.000,00 até R\$20.000,00, conforme se pode ver do gráfico a seguir:



Gráfico 02 – Distribuição de processos por valor de dano moral pleiteado – procedimento comum, matéria previdenciária



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt.

É possível observar do gráfico que pedidos de indenização por dano moral em valor superior a R\$50.000,00 são maiores do que aqueles formulados com pedidos de condenação de até R\$10.000,00, cujo montante em si supera muito o que é aceitável na prática forense para situações envolvendo esses pleitos indenizatórios.

Essa amostra de 90 processos com pedido de dano moral em ação previdenciária contém petições iniciais de 75 advogados diferentes.

O que chama a atenção nesse aspecto é que não há jurisprudência favorável no âmbito do próprio TRF4 que ampare pretensões tão elevadas. Aliás, o posicionamento do tribunal é firme no sentido de não reconhecer a existência de danos morais nos casos de mero indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, devendo ser provada a ocorrência de ato administrativo desarrazoado para justificar a condenação do INSS. Nesse sentido, exemplificativamente: AC 5000779-93.2017.4.04.7219, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 14/12/2018; AC 5006499- 27.2019.4.04.7104, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 23/9/2020; AC 5080196-54.2023.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relatora para Acórdão ANA PAULA DE BORTOLI, julgado em 27/02/2025; AC 5002545-11.2022.4.04.7122, SEXTA TURMA, Relator para Acórdão ALTAIR ANTONIO GREGORIO, julgado em 27/2/2025).



Dentro desse escopo, foram coletados dados referentes ao julgamento de pedidos de indenização por danos morais em ações previdenciárias ajuizadas sob o rito do procedimento comum na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Em pesquisa na “área de trabalho” do eproc na aba “Minutas – sentenças”, tendo como conteúdo descrito “dano moral” e “INSS”, com data de criação (1º/11/2024 até 3/4/2025), classe “procedimento comum” e competência “previdenciária”, foram encontradas 1.602 sentenças proferidas na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Desse total de 1.602 processos em que houve referência a dano moral na sentença, entre aquelas que foram totalmente procedentes encontrou-se apenas uma em que ocorreu condenação da Autarquia, sendo fixada a indenização em R\$ 10.000,00. O motivo indicado nesse caso foi o cancelamento de benefício concedido em ação judicial com trânsito em julgado, em razão de suposta irregularidade na cumulação com auxílio-acidente. Nas demais sentenças em que constou registro de total procedência havia erro no lançamento da fase no eproc.

2.2 Pedidos de indenização por dano moral em ações do Juizado Especial Federal na competência Previdenciária

No mesmo ano de 2024 foram distribuídas na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 29.286 ações no Juizado Especial Federal Previdenciário. Selecionou-se, aleatoriamente, por meio de uma calculadora amostral, com 95% de confiança, 379 ações para uma análise de conteúdo das petições iniciais.

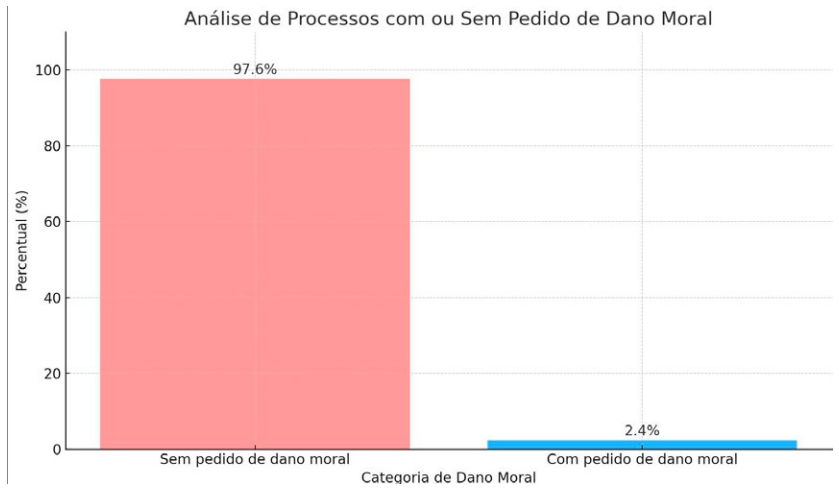
Extraí-se da leitura das petições iniciais de ações em trâmite no JEF que apenas 9 processos continham pedido de condenação do INSS em danos morais, o que representa, dentro da amostra selecionada, um percentual de 2,37% das ações. Segue abaixo tabela e gráfico para ilustrar a situação:

Tabela 02 – Tabela de processos com ou sem pedido de indenização por danos morais – JEF

Categoria	Porcentagem (%)	Quantidade
Sem pedido de dano moral	97.63	370
Com pedido de dano moral	2.37	9
Total da Amostra	100.00	379

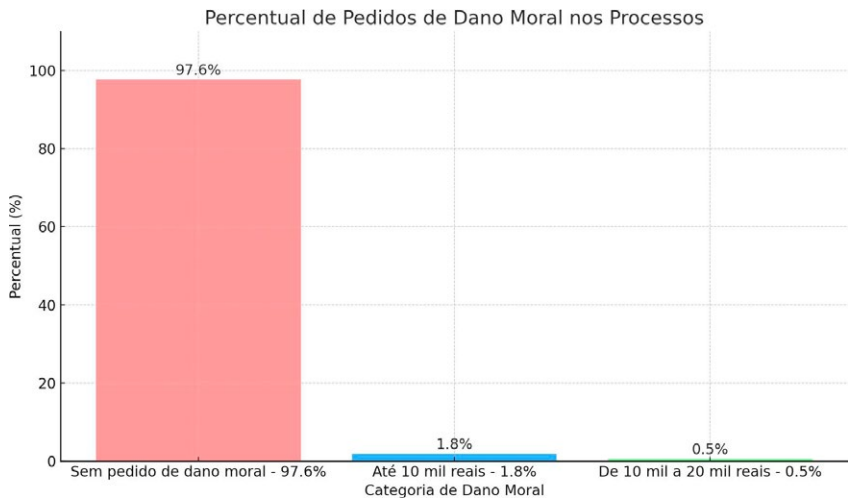
Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 03 – Distribuição em percentual de processos com ou sem pedido de indenização por dano moral – JEF



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Gráfico 04 – Distribuição de processos por valor de dano moral pleiteado – JEF



Fonte: Elaborado com auxílio do chat gpt

Os dados e informações analisados nesta Nota Técnica indicam que os pedidos de indenização por dano moral, no âmbito dos JEFs, apresentam me-



nor relevância quando comparados àqueles formulados nas ações de procedimento comum.

3 Conclusões

- **Dados comparativos JEF vs. Procedimento Comum:** A comparação entre ações previdenciárias que tramitam no JEF e na Justiça Federal comum demonstra uma disparidade na frequência e no valor dos pedidos de dano moral. Enquanto no JEF os pedidos de dano moral são menos comuns, nas ações de procedimento comum observa-se uma maior incidência e, muitas vezes, em valores elevados.
- **Padrão de atuação de advogados:** Identifica-se um padrão de atuação de certos profissionais da advocacia que sistematicamente incluem pedidos de dano moral em ações cujos pedidos principais (parcelas atrasadas e vincendas) isoladamente não excederiam o teto do JEF.
- **Natureza artificial dos pedidos:** A análise das petições iniciais sugere que, em muitos casos, os pedidos de dano moral apresentam alegações genéricas e desvinculadas de situações fáticas específicas que extrapolem o mero indeferimento/cancelamento do benefício na via administrativa. Essa constatação alinha-se com o entendimento jurisprudencial do TRF4 que, em regra, não reconhece o direito à indenização por dano moral em decorrência do simples indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário. Esse posicionamento também se reflete nos dados extraídos das sentenças proferidas em ações previdenciárias, os quais evidenciam a postura adotada por magistrados e magistradas no sentido de indeferir tais pedidos.
- **Propósito de deslocamento de competência:** A concentração de pedidos de dano moral em ações que tramitam no procedimento comum, contrastando com sua menor relevância no JEF, sugere que o objetivo principal da inclusão do pedido é o deslocamento da competência, visando a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, vedados na primeira instância do JEF.
- **Alinhamento com indicativos de litigância abusiva ou predatória:**



As práticas observadas se enquadram nos indicativos de litigância abusiva ou predatória descritos em notas técnicas de outros tribunais e na Recomendação CNJ n. 159/2024 (CNJ, 2024), especialmente no que se refere à atribuição de valor elevado e aleatório à causa sem relação com o conteúdo econômico da pretensão.

A manutenção deste cenário pode acarretar diversos prejuízos, incluindo a sobrecarga da jurisdição comum ordinária com demandas que, em sua essência, se enquadrariam na competência do JEF e a demora na tramitação dos processos e no julgamento de recursos.

4 Do entendimento dos Tribunais Regionais Federais sobre a inclusão do dano moral no valor da causa

No âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, existe a decisão proferida no IAC n. 50500136520204040000, a qual consolidou a tese de que o valor da causa em ações previdenciárias cumuladas com pedido de dano moral deve corresponder à soma dos pedidos, incluindo o valor pretendido a título de dano moral, que não possui necessária vinculação com o valor do benefício e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos de flagrante exorbitância. Convém salientar que a referida decisão de caráter vinculante foi proferida antes da edição da Recomendação CNJ n. 159/2024.

Os demais Tribunais Regionais Federais também já se debruçaram sobre o tema, não de forma vinculante, como o TRF4, conforme se pode observar das ementas abaixo transcritas:

TRF1

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO COMUM. VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE FUNDADA EM DOCUMENTO FALSO E SEM CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DISCREPÂNCIA COM O VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ SOBRE A LIDE POSTA A DISCUSSÃO. VALOR INFERIOR A 60 (SESENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.

CARACTERIZAÇÃO DE INTENÇÃO DE BURLA DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de fixação do valor atribuído à causa pelo juízo suscitado, com base no proveito econômico, o que determinará a competência do Juizado Especial Federal ou Vara Federal para o processamento do feito em que se discute reparação por danos morais decorrentes de suspensão de benefício de pensão por morte realizada alegadamente de forma indevida. 2. No tocante à competência dos Juizados Especiais Federais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, de um modo geral, ressalvadas as causas de exceção, as ditadas pela natureza da demanda ou do pedido (critério material), as decorrentes do tipo de procedimento (critério processual) e as firmadas em consideração dos figurantes da relação processual (critério subjetivo), previstas, as duas últimas, respectivamente, no § 1.º do seu art. 3.º e no art. 6.º, a Lei 10.259/2001 elegeu como critério de definição de competência o valor da causa, que deverá ser de até 60 (sessenta) salários mínimos. (Cf. AgRg no REsp 1.209.914/PB, Segunda Turma, da relatoria do ministro Humberto Martins, DJ 14/02/2011; REsp 1.184.565/RJ, Segunda Turma, da relatoria da ministra Eliana Calmon, DJ 22/06/2010; CC 90.300/BA, Segunda Seção, da relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros, DJ 26/11/2007; CC 58.211/MG, Primeira Seção, relator para o acórdão o ministro Teori Albino Zavascki, DJ 18/09/2006; CC 52.389/PA, Terceira Seção, da relatoria do ministro Felix Fischer, DJ 12/06/2006.) 3. A Corte Federativa firmou orientação de que é possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa quando não obedecer a critério legal específico ou em contraste e discrepância com o valor econômico da demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao feito, inclusive com reflexo sobre a competência para a causa. (Cf. REsp 1.257.605/PE, Segunda Turma, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, DJ 21/09/2011; REsp 1.234.002/RJ, Segunda Turma, da relatoria do ministro Castro Meira, DJ 17/03/2011; CC 97.971/RS, Primeira Seção, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, DJ 17/11/2008; REsp 726.230/RS, Segunda Turma, da relatoria do ministro Castro Meira, DJ 14/11/2005.) 4. **Conclui-se que, nos casos de reparação por dano moral, se o valor da causa estimado pela parte autora for excessivo, não correspondendo ao conteúdo econômico da pretensão, ultrapassando, assim, o limite de competência do Juizado Especial Federal, pode o juiz reduzi-lo, de ofício, para fins de dimensionamento ao real proveito**





econômico. 5. Nas causas em que se busca reparação por dano moral decorrente de indeferimento/cessação indevida de benefício previdenciário ou, ainda, de mora na sua implementação, a Corte Infraconstitucional tem entendido como adequado o arbitramento da verba indenizatória, consideradas as peculiaridades de cada situação em concreto, no valor de até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). **Jurisprudência selecionada.** 6. Considerado o valor posto pela jurisprudência como adequado e razoável para a hipótese da lide e aquele indicado pela parte autora, de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), mostrando-se esse excessivo, conclui-se a manifesta intenção de burla da competência do Juizado Especial Federal, o que permite a retificação do valor da causa, de ofício, para adequação do proveito econômico, reconhecendo a competência do procedimento previsto no Lei 10.259/2001 para o processamento do feito. 7. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 12.ª Vara Federal (Juizado Especial Federal) da Seção Judiciária do Estado do Pará, o Suscitante.

(TRF1, CC 1014087-75.2020.4.01.0000, 3ª Seção, Relatora Desembargadora Federal ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN, julgado em 03/06/2025)". (grifo nosso)

TRF2

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPOSENTAÇÃO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. Art. 260 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I – Em pretensão de renúncia à aposentadoria por tempo de serviço proporcional (desaposentação), visando obter concomitantemente outra, mais vantajosa, o valor da causa há de corresponder à diferença entre o valor do benefício almejado e o valor dos proventos que o beneficiário recebe efetivamente, multiplicada por 12 (doze), nos termos do art. 260 do Código de Processo Civil. **II – O valor da causa não é delimitado apenas pelo valor que o jurisdicionado atribui ao feito, mas sim pelo real proveito econômico que pretende, sob pena de burla à regra da competência absoluta.** III – De regra, havendo cumulação objetiva de pedidos que ostentem causas de pedir diversas, deve ser considerada a repercussão econômica de cada pretensão individualmente, exceto se há evidente propósito de burlar regra de competência. **IV – É inadmissível computar-se o pedido de danos morais no va-**

lor da causa quando a parte autora formula pedido insubsistente e genérico, sem lastrear a ordem de seus padecimentos ou constrangimentos de natureza psicofísica, mormente quando a negativa da autarquia previdenciária à pretensão de nova aposentadoria **encontra respaldo legal (art. 181-B, do Decreto n. 3.048/99)**. V -Agravado de Instrumento improvido.

(TRF2, AG 2011.02.01.017434-0, 2ª Turma Especializada, Relator Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, julgado em 25/07/2012)". (grifo nosso)

TRF3

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JEF. VALOR DOS DANOS MORAIS. ABUSO NO ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da constatação de que o valor dos direitos patrimoniais foi calculado segundo a metodologia das obrigações de execução diferida ou de trato sucessivo – soma das prestações vencidas e de 12 prestações vincendas, segundo o artigo 292, §1º, do CPC -, a estimativa do valor dos danos morais em montante equivalente ao conteúdo patrimonial se mostra razoável. **2. Conquanto a avaliação dos danos morais tenha alta carga de subjetividade, envolvendo valores de difícil dimensão econômica – dignidade e respeito próprio -, deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que possa ser fixada arbitrariamente, com abstração dos direitos patrimoniais cuja violação gerou o dever de indenizar.** 3. A estimativa dos danos morais (R\$ 25.000,00), em montante equivalente à soma das obrigações de execução diferida ou de trato sucessivo, não se mostra arbitrária (R\$ 63.932,46), tendo parâmetro razoável e influenciando por inteiro na análise da competência do Juizado Especial, sem que caiba redução no controle do valor da causa, para se evitar burla na distribuição de competência de natureza absoluta (artigo 292, §3º, do CPC e artigo 3º, §3º, da Lei n. 10.259/2001). 4. O autor até preteriu maior equivalência do montante dos danos morais com o direito patrimonial, adotando cifra inferior à metade do cálculo (R\$ 31.966,23), o que inviabiliza a redução do valor requerido, para além da estimativa já baixa feita pela parte. **5. A desconsideração da estimativa dos danos morais com base no descabimento do pedido ou no excesso de indenização não pode subsistir, seja porque violaria o regime aplicável às**





condições da ação – teoria da asserção, segundo a qual a possibilidade jurídica do pedido deve ser aferida de acordo com a lógica concreta da causa de pedir, sem o exame do mérito -, seja porque haveria julgamento imediato da pretensão, fora das hipóteses previstas na fase postulatória (artigo 332 do CPC) e sem qualquer possibilidade de discussão ou instrução para uma questão que pode se revelar fática, em atenção à singularidade da lide – postergação de rendimentos assecuratórios da subsistência de segurado. 6. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF3, AG 5030985-02.2024.4.03.0000, 10ª Turma, Relator Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 28/03/2025). (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Franca, objetivando a concessão de aposentadoria especial, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. Valor atribuído à causa para efeito de fixação da competência.

III. Razões de decidir

3. É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irrisignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1º), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3º, do referido diploma legal, segundo o qual “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

4. Pleiteia a parte autora a concessão de aposentadoria especial, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais, atribuindo à causa o valor de R\$ 97.457,79.

5. O R. Juízo a quo retificou de ofício o valor da causa e declinou da

competência para julgamento da ação, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

6. Dispõe o CPC, em seu artigo 292, inciso VI, dispõe que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

7. Em princípio, o valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora. No entanto, a fim de evitar a violação da regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

8. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R\$ 97.457,79 sendo R\$ 55.457,79, como valor principal, e R\$ 42.000,00, a título de danos morais. Depreende-se, assim, neste exame de cognição sumária, que o valor atribuído a título de danos morais se revela compatível com o valor principal.

9. Considerando que o valor almejado a título de danos morais, não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R\$ 97.457,79, superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o Juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido

(TRF3, AG 5003754-63.2025.4.03.0000, 8ª Turma, Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 04/07/2025). (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ATÉ 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI N. 10.259/2001. RECURSO PROVIDO.

– Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).





– Nos termos do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, a competência do Juizado Especial Federal Cível é absoluta. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, em consonância com o §2º do referido artigo, a competência será definida considerando a soma de 12 parcelas, que não poderá exceder o teto limite de 60 salários-mínimos.

– Dispõe o artigo 292, VI, §§ 1º a 3º, do CPC que o valor da causa a ser considerado é o proveito econômico pretendido, a ser apurado mediante a soma das prestações vencidas, de 12 (doze) parcelas vincendas, podendo o magistrado, de ofício e por arbitramento, retificar o valor atribuído à causa.

– **No tocante ao valor a ser atribuído a título de danos morais, razoável que não exceda ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário pleiteado. Todavia, o juiz pode alterá-lo de ofício na hipótese em que restar claramente comprovado o objetivo de burlar a regra de competência.**

– Na hipótese dos autos, o autor, ora agravante, pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo especial, atribuindo à causa o valor de R\$ 89.429,65.

– Apresentou o valor de R\$ 41.938,52 a título de prestações vencidas, R\$ 42.491,13 de prestações vincendas e a quantia de R\$ 5.000,00 a título de danos morais (id 317024958 – Pág. 15/16).

– Considerando o valor dos danos morais almejados e com o objetivo de evitar a violação da regra de competência, entendeu o MM. Juízo a quo carecer de razoabilidade o valor fixado e decidiu retificar de ofício o valor da causa para R\$ 84.720,00, declinando da competência para o julgamento da demanda com a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal de Catanduva.

– **O valor pretendido a título de danos morais não excede ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício pretendido, de modo que houve razoabilidade nos parâmetros utilizados pelo recorrente.**

– Desta forma, tendo o valor da causa superado ao limite instituído pelo artigo 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001, deve ser afastada a competência do Juizado Especial Federal para o processamento e julgamento do feito.

– Logo, é de se manter a competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Catanduva.

– Agravo de instrumento provido.

(TRF3, AG 5005537-90.2025.4.03.0000, 7ª Turma, Relator(a): Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 27/06/2025). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR ATRIBUÍDO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPERIOR AO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Nas causas previdenciárias, o valor da causa corresponderá ao benefício econômico pretendido (arts. 291 e 292, § 1º, do CPC), ou seja, a somatória das (i) prestações vencidas; (ii) de 12(doze) parcelas vincendas; e, por fim, em sendo o caso, (iii) dos danos morais pleiteados, sendo passível de retificação pelo órgão julgador, de ofício e por arbitramento. Precedentes da Terceira Seção deste Eg. Tribunal ((CC 0021708-28.2016.4.03.0000/ CC 0000060-55.2017.4.03.0000/ CC 5012694-27.2019.4.03.0000).

2. A análise da compatibilidade do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais não pode ser feita de forma isolada, devendo-se levar em consideração os demais pedidos deduzidos nos autos. Reputa-se compatível e razoável a fixação de danos morais em valor que não exceda ao das parcelas vencidas e vincendas do benefício previdenciário postulado. Precedentes.

3. No caso dos autos, o MM Juízo de origem reputou que o agravante deduziu pedido de indenização por danos morais e lhe atribuiu valor excessivo como forma de burlar a competência do Juizado Especial. E, considerando que o valor atribuído pelo recorrente ao seu pedido de indenização por danos morais é muito superior ao valor atribuído à soma das parcelas vencidas com a vincendas, deve-se manter a decisão agravada.

4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, AG 5011287-78.2022.4.03.0000, 7ª TURMA, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 20/10/2022). (grifo nosso)

TRF5

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA REDUZIR O MONTANTE POSTULADO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60





SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. Art. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. AMPARO SOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E INAPTIDÃO TOTAL DE DEFINITIVA. DOENÇA MENTAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA DEMANDA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O valor da causa é determinado pela pretensão autoral, ainda que esta, ao final, seja indeferida. Havendo cumulação de pedidos, o valor da causa corresponderá à soma destes (art. 259, II, CPC). **2. Pretendendo a postulante, além de benefício assistencial, indenização por danos morais, no valor de R\$ 46.500,00, tal quantia deve ser computada na fixação do valor da causa, por corresponder ao conteúdo econômico esperado, sendo defeso ao magistrado antecipar quantificação de eventual condenação por danos morais para reduzir tal montante.** 3. Ostentando a causa valor superior a 60 salários-mínimos, resta afastada a competência do Juizado Especial Federal, impondo-se a anulação da sentença no tocante à alegada incompetência do juízo comum. 4. Estando a causa madura para julgamento, aplica-se ao caso o procedimento previsto no art. 515, parágrafo 3º, do CPC, mediante a análise do mérito da demanda apenas no que concerne ao benefício social, visto que a parte não apelou acerca da indenização por danos morais. 5. Ao hipossuficiente com inaptidão laborativa e sem meio de prover a própria subsistência é assegurado o recebimento da renda mensal vitalícia, nos termos do art. 203, inc. V, da Carta Federal e do art. 20 da Lei n. 8.742/93. 6. A condição de hipossuficiência da promovente é inferida pela sua própria falta de qualificação profissional, que, somada à doença mental, a enquadra como beneficiária do amparo social. 7. A apelante é portadora de transtorno psicótico polimorfo com sintomas esquizofrênicos (CID 10 F 23.1), com alguns internamentos psiquiátricos ocorridos entre os anos de 1998 e 2001, conforme restou apurado na perícia médica realizada no procedimento administrativo, encontrando-se definitivamente incapacitada para o trabalho, tanto que a própria autarquia demanda reconheceu o seu direito, no curso do processo e lhe concedeu o benefício, na via administrativa, iniciando o pagamento a partir de 26/08/2009. 8. Destarte, uma vez implantado o benefício a contar do ajuizamento da ação (26/08/2009), tem-se que subsiste o direito da demandante ao pagamento das parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2008) até a do efetivo pagamento do benefício. 9. Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei

n. 11.960/2009 (ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF), devem ser aplicados juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Apelação provida.

(TRF5, AC 2009.82.00.006747-8, 4ª TURMA, Rel. Desembargador Federal EDILSON NOBRE, julgado em 27/10/2015). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SALÁRIO-MATERNIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. I. Apela a parte autora com o intuito de reformar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de interesse de agir, porquanto não houve prévio requerimento administrativo para a concessão do benefício previdenciário de salário-maternidade requerido. II. A Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5º, não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao indeferimento de requerimento na via administrativa, porquanto não é requisito necessário à obtenção da prestação jurisdicional a prévia postulação naquela instância. **III. O art. 3º da Lei n. 10.259/2001 estabelece que “compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos, bem como executar as suas sentenças”, sendo certo que “no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta” (art. 3º, parágrafo 3º).** IV. No caso, a parte apelante, ao requerer a concessão do benefício de salário-maternidade, cumulou pedido de indenização por danos morais de R\$ 43.600,00 para cada uma das dez autoras, calcado em argumentação genérica, sem nenhuma referência a constrangimentos concretos que tenham sido efetivamente vivenciados. V. Na hipótese, observa-se que a cumulação do pedido de indenização se revela como uma estratégia de fraudar a regra legal que atribui competência absoluta aos Juizados Especiais Federais para o processamento e julgamento das ações de reduzido conteúdo econômico (até 60 salários-mínimos). VI. Reconhecimento da incompetência da Vara Federal Comum para processar e julgar o feito, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na medida em que é inviável a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, uma vez que incompatível com o rito do sistema digital. Precedentes desta Corte. VII. Apelação improvida.



Em pesquisa de jurisprudência, não foram constatadas decisões sobre o tema em análise no âmbito do TRF6.

A partir das ementas acima mencionadas, foi possível observar divergência de entendimentos entre os TRFs sobre a possibilidade de retificação do valor da causa em casos de excesso de valoração do dano moral.

Como visto, o TRF1 admite a retificação de ofício do valor atribuído à causa quando este se mostra excessivo e não corresponde ao conteúdo econômico da pretensão, especialmente se ultrapassa o limite de competência do JEF, permitindo a adequação ao real proveito econômico. No mesmo sentido, é o posicionamento do TRF2, que considera inadmissível computar o pedido de danos morais no valor da causa quando a parte autora formula pedido insubsistente e genérico, sem fundamentar os padecimentos ou constrangimentos.

Em sentido diverso, posicionou-se o TRF3, que estabelece ser razoável a estimativa do valor dos danos morais em montante equivalente ao conteúdo patrimonial (soma das prestações vencidas e 12 vincendas). Refere a jurisprudência do tribunal que a desconsideração da estimativa dos danos morais com base no descabimento do pedido ou no excesso de indenização não deve ocorrer, pois violaria a teoria da asserção e implicaria julgamento antecipado da pretensão. No entanto, também reconhece que o juiz pode alterar o valor de ofício se houver clara comprovação de objetivo de burlar a regra de competência.

O TRF5, a seu turno, não possui posicionamento firmado em determinado sentido, na medida em que afirmou que, pretendendo a parte autora indenização por danos morais, tal quantia deve ser computada na fixação do valor da causa, e é defeso ao magistrado antecipar a quantificação de eventual condenação por danos morais para reduzir tal montante. Contudo, em outro julgado, observou que a cumulação do pedido de indenização por danos morais com argumentação genérica pode se revelar como uma estratégia para fraudar a regra de competência absoluta dos JEFs.

Em suma, embora haja um consenso de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico real e que se deve evitar a burla à competência dos JEFs, os TRFs divergem sobre como e quando intervir no valor atribuído



aos danos morais para esse fim. Saliente-se, ainda, que, nenhum dos julgados abordou a temática sob a perspectiva da Recomendação CNJ n. 159/2024.

5 Do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão

A matéria desta Nota Técnica ainda não foi objeto de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos. Também há controvérsia criada sobre a temática.

Em pesquisa realizada no portal do STJ, verifica-se que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de que o valor atribuído à causa em ações previdenciárias não pode ser arbitrário, devendo corresponder ao benefício financeiro buscado com a demanda. Nesse sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se, originariamente, de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou, de forma ex officio, a retificação do valor da causa e, por conseguinte, a remessa dos autos aos Juizados Especiais Federais, proferida na fase de conhecimento de Ação Previdenciária.

2. Para determinar o valor da causa em uma Ação Previdenciária e, portanto, identificar o juízo competente para julgá-la, é necessário somar o valor das parcelas vencidas do benefício pretendido com o valor das parcelas a vencer, limitado a 12 meses, além de incluir o montante solicitado a título de danos morais. Essa determinação é regulamentada pelo art. 292, VI e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem assim procedeu.

3. Nas Ações Previdenciárias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício financeiro buscado com a ação e não pode ser definido de forma arbitrária. Se a quantia for considerada desproporcional ao dano moral, o juiz pode adequá-la de ofício para definir a competência correta. Se o valor da causa for retificado para um montante inferior a 60 salários mínimos, a demanda deve ser julgada no Juizado Especial Federal.

4. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a incidência da sua Súmula 7 impede o conhecimento do Recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta iden-



tidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. O Colegiado regional efetuou análise da controvérsia em exame com a devida consideração dos fatos e provas relacionados ao tema. O magistrado singular, por sua vez, estipulou o quantum indenizatório a título de dano moral em R\$ 10.000,00, com base na jurisprudência do TRF4. Qualquer conclusão discrepante daquela alcançada demanda novo exame fático-probatório, descabido nesta via ante a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 2.388.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 19/4/2024)

No entanto, o que se constata é que a maioria das análises da questão jurídica em comento ocorreu por meio de decisões monocráticas, que indeferiram o recurso interposto, com fundamento em verbetes sumulares – em especial, a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A pesquisa de jurisprudência retornou 140 dessas decisões.

Portanto, tem-se, de um lado, divergência entre os Tribunais Regionais Federais e, de outro, ausência de posicionamento definitivo do STJ a respeito da matéria, o que pode levar à insegurança jurídica e à falta de isonomia entre os jurisdicionados.

Embora não se encontrem muitos julgados tratando especificamente da possibilidade de correção *ex officio* do valor da causa em ações previdenciárias, constata-se que, em situações similares, o STJ entendeu pela viabilidade da alteração, uma vez que, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor dos danos morais, estes devem ser considerados para a fixação do valor da causa, vez que integram o benefício econômico pretendido, desde que não sejam superiores ao proveito econômico buscado na demanda. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisi-

tos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias. Precedentes.

3. **“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido” (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019).**

4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R\$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.340.244/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÊGIDE DO NCPC. RECURSO DE CATIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.568 DO STJ. PAGAMENTO DE MULTAS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE, NO CASO, SE DEU EM DATA ANTERIOR À LAVRATURA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de



9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que não é possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

3. É assente nesta Corte que, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. Tendo o Tribunal estadual decidido sobre o termo inicial para pagamento das multas decorrentes de acréscimo irregular no imóvel com base no contexto fático-probatório delimitado e avaliado nas instâncias ordinárias, nova análise sobre o tema encontra óbice no teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1.855.709/RJ, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 – grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento reiterado do STJ, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor buscado a título de danos morais, tal quantia deve ser considerada para a fixação do valor da causa, tendo em vista que integra o benefício econômico pretendido.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n.102.651/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que ao magistrado é possí-

vel determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. 2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n.1.457.167/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/9/2014)

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ.

1. É cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.096.573/RJ, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 2/3/2009)

Verifica-se que, pelo menos desde 2009, o STJ tem o mesmo posicionamento quanto a ser possível que o juiz corrija o valor da causa, ao analisar a disparidade entre o integrado pelo pedido de danos morais e o proveito econômico da demanda. Mais de 15 anos se passaram e esse questionamento continua aportando nesse Tribunal, o que demonstra a necessidade de fixação de tese vinculante e, assim, o estancamento da subida desses recursos.

Vale frisar, ainda, que questão jurídica relacionada ao valor da causa nos Juizados Especiais Federais já foi objeto do Tema Repetitivo 1.030, no qual se firmou a seguinte tese:

Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários-mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

(REsp 1.807.665/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020, transitado em julgado em 20/9/2021).



Considerando a disparidade de entendimentos existente entre os Tribunais Regionais Federais, cumpre ao STJ, no seu papel de Corte uniformizadora da interpretação da legislação federal, dirimir a divergência e fixar tese a respeito da questão jurídica em apreço, de modo a criar pauta de conduta para a sociedade e os profissionais da área jurídica. Dessa forma, a referida Corte de Vértice concretizará o disposto no Código de Processo Civil de 2015 e promoverá maiores segurança jurídica e isonomia no ordenamento jurídico nacional.

Saliente-se que o fato de haver a aplicação, em regra, da Súmula 7 do STJ, não seria impeditivo para a afetação de processos que tratem da temática ao rito qualificado. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a afetação de recursos, a fim de fixar posicionamento quanto à inadmissibilidade do recurso especial em situações específicas. Nesse sentido, os seguintes temas repetitivos, com teses já fixadas:

Tema 1.246, REsp 2.082.395/SP e REsp 2.098.629/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. em 13/11/2024, DJ de 18/11/2024: “É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).”

Tema 1.346, REsp 2.174.051/SP e REsp 2.174.052/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. em 13/8/2025, DJ de 19/8/2025: “Não é admissível o recurso especial que discute a transferência, com base em normativos da ANEEL (art. 218 da Resolução Normativa ANEEL n.414/2010, alterado pela Resolução ANEEL n. 479/2012 e sucedido pela Resolução Normativa ANEEL n. 959/2021), da responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública, registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS, pelas distribuidoras de energia elétrica aos municípios e ao Distrito Federal.”

Mais recentemente, em votação realizada no Plenário Virtual, no período de 6/8/2025 a 12/8/2025, a Segunda Seção do STJ decidiu por afetar o



Tema 1.375, cujos paradigmas são os REsps 2.167.029 e 2.196.667, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira (DJ 28/8/2025). As questões jurídicas em debate são as seguintes:

I) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência da rede credenciada ou de urgência ou emergência; II) **(in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral, pelo plano de saúde, das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada.**



Desse modo, tem-se a viabilidade de o STJ fixar tese quanto à possibilidade, ou não, de correção do valor da causa, *ex officio*, pelo juiz, nos casos em que o pedido de danos morais nele embutido for incompatível com o proveito econômico da demanda, posicionando-se, ainda, pela inadmissibilidade de recurso especial para apreciar a adequação do valor da causa adotado pela parte litigante.

Assim, o STJ cumpriria com seu papel constitucional de Corte de Vértice uniformizadora da interpretação da lei federal, dirimiria a divergência, de modo a dar efetividade ao princípio da isonomia e, ainda, preveniria a subida de recursos especiais que tratem dessa mesma questão.

6 Sugestões de medidas para enfrentamento pelas unidades judiciárias e revisão do tema do valor da causa em ações previdenciárias pelo TRF4

Nesta Nota Técnica em pesquisa amostral da distribuição no ano de 2024, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, verificou-se que em 24% dos processos do Procedimento Comum Previdenciário (recurso para o TRF) há inclusão de dano moral para elevar o valor da causa e afastar a competência dos Juizados Especiais Federais (recurso para as Turmas Recursais); já nos processos do JEF Previdenciário, também em pesquisa amostral, esse percentual é de apenas 2,37%, e em valores mais módicos.

Verificou-se que, num período de cinco meses (novembro/2024 a

março/2025), no âmbito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, foram proferidas 1.602 sentenças em processos de Procedimento Comum Previdenciário com referência a dano moral. Desse total, somente se encontrou uma com efetiva condenação, e no valor de R\$10.000,00, em uma situação de rara ocorrência.

Diante deste cenário, sugere-se como medidas de enfrentamento:

a) Pelas unidades judiciárias:

1 – Emenda da petição inicial para especificação do pedido de indenização por danos morais e apresentação de documentos ou provas:

Com base no julgamento do Tema 1198 do STJ, para fins de demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, e no item 2, do Anexo B, da Recomendação CNJ n. 159/2024 (realização de audiências preliminares ou outras diligências, inclusive de ordem probatória, para averiguar a iniciativa, o interesse processual, a autenticidade da postulação, o padrão de comportamento em conformidade com a boa-fé objetiva e a legitimidade ativa e passiva nas ações judiciais, com a possibilidade inclusive de escuta e coleta de informações para verificação da ciência dos(as) demandantes sobre a existência e o teor dos processos e sobre sua iniciativa de litigar), sugere-se que se determine a emenda da petição inicial para que a parte autora especifique de forma clara e detalhada os fatos que deram ensejo ao pedido de indenização por dano moral, apresentando as respectivas provas que demonstrem a conduta ilícita da autarquia previdenciária que extrapole o mero indeferimento/cancelamento na concessão de benefício previdenciário.

2 – Controle da concessão do benefício da gratuidade de justiça: recomenda-se, ainda, a realização de uma análise criteriosa dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, utilizando a declaração de Imposto de Renda, inclusive a declaração de bens e direitos, e outros elementos para verificar a real hipossuficiência da parte, em consonância com os arts. 98 e seguintes do CPC e com o item 4, do Anexo B, da Recomendação CNJ n. 159/2024 (notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive



Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício).

Essa medida se afigura importante na análise do benefício da assistência judiciária gratuita, inclusive para fins de aferição da declaração de bens e direitos, que pode apontar patrimônio incompatível com a alegada declaração de hipossuficiência. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO.

1. Possuindo o segurado, nos termos de sua declaração de IRPE, patrimônio declarado elevado (existência de bens e direitos), carece de respaldo a sua caracterização como necessitado ou hipossuficiente, para a finalidade de obtenção da gratuidade judiciária. [...] (TRF4, AC 5007881-17.2017.4.04.7107, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Relator ANA CRISTINA FERRO BLASI, juntado aos autos em 13/10/2023). (grifo nosso)

Tal providência pode evitar o uso abusivo do benefício da justiça gratuita, não permitindo que a inclusão do pedido de indenização por danos morais seja utilizada exclusivamente para fins de deslocamento de competência do JEF.

3 – Cadastramento do assunto “Código 010206 – Indenização por Dano Moral, Responsabilidade da Administração, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO” como assunto secundário: como forma de facilitar a emissão de relatórios para fins de gestão da unidade judiciária, recomenda-se o cadastro do assunto acima referido como assunto secundário pela própria unidade judiciária, por ocasião da análise da inicial, tendo em vista que nem todos advogados fazem essa inclusão no momento da distribuição da ação. Essa medida também facilitará a automação de rotinas da unidade no sistema eproc em razão do assunto.

O cadastramento deverá ser realizado na aba “Ações”, opção “Retificar Autuação”, uma vez que não é permitida a alteração direta no campo “Assunto”, utilizando o aludido código.



b) Revisão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 5050013-65.2020.4.04.0000 pelo TRF4

Considerando os achados desta Nota Técnica, que evidenciam a atribuição aleatória e exagerada do valor da causa, e a crescente preocupação com a litigância abusiva ou predatória, sugere-se a revisitação da tese fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 5050013-65.2020.4.04.0000.

Com base nas informações acima, sugere-se a revisão desta decisão do IAC para contemplar uma das alterações a seguir propostas:

1 – Limitação do valor do dano moral para R\$10.000,00 para fins de delimitação de competência: Os achados encontrados nesta Nota Técnica demonstram que parcela de profissionais da advocacia se utilizam de valores exagerados de danos morais para inflar o valor atribuído à causa, com o objetivo de deslocar a competência do JEF para o procedimento comum. Essa situação já havia sido relatada quando do voto divergente da lavra da Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz, no julgamento do IAC n. 50500136520204040000, *ipsis verbis*:

Este é um dos casos em que a construção colegiada de soluções para situações complexas revela sua potência. Cada um dos votos já lançados trouxe grande luz sobre a temática e acredito que chegaremos a uma solução que trará maior segurança aos casos de definição do valor da causa, quando há pedido de danos morais.

Venho entendendo: a) pela importância de se adotar algum critério minimamente objetivo para a definição do valor da causa, para evitar litigiosidade recursal, e b) que o critério anterior, desta 3ª Seção, para a estimativa do valor da causa no caso de danos morais (o correspondente ao total das parcelas vencidas e 12 vincendas) se encontra absolutamente superado na jurisprudência da 3ª Seção, que vem fixando danos morais nas ações previdenciárias em valores que oscilam entre R\$ 10 mil e R\$ 20 mil, ressalvadas situações excepcionais. Estes os motivos pelos quais entendemos pela necessidade deste IAC, no âmbito da 6ª Turma.

Minha proposta, para que se buscasse a objetividade, e assim ainda vinha decidindo quando relatora, era de se adotar o valor de R\$ 10 mil como limite para fins de fixação do valor da causa, sem prejuízo de o autor demonstrar que circunstâncias excepcionais justificam valor diverso ou de continuar perseguindo, no mérito, maior



valor. A limitação seria apenas para evitar abuso de direito e escolha de juízo, mediante o artifício da formulação de pedido de dano moral como forma de elevação do valor da causa, já que, na Justiça Federal, a competência dos juizados especiais é determinada, de forma absoluta, pelo conteúdo econômico da demanda e, segundo o princípio de que o juiz deve controlar a própria competência, sempre me pareceu absolutamente razoável o controle judicial do valor da causa, ainda que se trate de pedido de danos morais.

A proposta de solução apresentada pelo Desembargador Relator traz objetividade e atualidade para o contexto. É importante trazer uma alternativa que preserve a possibilidade de o autor atribuir o valor que entende adequado a título de danos morais e, ao mesmo tempo, garantir a possibilidade do controle judicial de competência e, portanto, do valor atribuído, quando entender o juízo que o montante extrapola o razoável.

As manifestações dos Desembargadores Kipper, Osni, Paulo Afonso e Sebastião trazem elementos ao debate que fazem refletir sobre a necessidade de se preservar, o quanto possível, a liberdade do autor ao definir os limites de seu pedido.

Considerando que a razoabilidade do valor pretendido a título de danos morais poderá ser aferida não apenas diante do caso concreto, mas também à luz dos critérios adotados para a delimitação do valor de tais indenizações nas ações previdenciárias, segundo a jurisprudência das Turmas desta 3ª Seção, entendo que a solução trazida no voto do Des. João Batista acolhe a preocupação com a importância de adoção de critérios, como também reconhece a superação da fórmula anteriormente adotada por esta Seção para a delimitação do valor da causa, nos pedidos de danos morais, que estava conduzindo a quantias absolutamente desconectadas da realidade dos casos concretos. Ao sugerir o critério, o eminente Des. Relator não afasta a possibilidade de se atribuir valor maior à causa, mas exige que, em casos tais, o autor se disponha a apresentar razões para buscar indenização acima dos valores que vêm sendo acolhidos na jurisprudência.

Parece-me que a solução trazida pelo Desembargador Relator é a que se faz possível no momento e que talvez tenhamos que empreender esforços para reduzir a recorribilidade atualmente existente a partir de outras iniciativas, já que não se pode afastar que toda a controvérsia que recentemente se estabeleceu e ganhou corpo é decorrente de uma possível tendência, captada pelos magistrados de origem, de evitar a competência dos juizados especiais federais.



Nesse sentido, e sem desmerecer de qualquer forma as demais alternativas propostas, estou acompanhando o voto do Des. João Batista. (grifo nosso)

No gráfico 2 acima, foi possível perceber que uma minoria de advogados atuantes em matéria previdenciária postula valores de até R\$10.000,00. Os demais apresentam valores exorbitantes. Nesse sentido, como forma de desestimular a litigiosidade irresponsável, e, assim, promover uso adequado do sistema judiciário pelas partes, sugere-se a limitação do valor do dano moral a ser atribuído nas demandas previdenciárias no montante de R\$10.000,00. Aliás, há jurisprudência no TRF4 acerca da quantificação do dano moral no valor de R\$10.000,00:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO OU CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DE DADOS. ATO FLAGRANTEMENTE ABUSIVO OU ILEGAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1. A Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros. No que diz respeito a eventual conduta omissiva, registro que o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário n 841.526, definindo-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...). 2. É firme a jurisprudência no sentido de que o indeferimento ou o cancelamento de benefício previdenciário não geram, por si só, direito a indenização, ainda que tal decisão seja eventualmente revertida judicialmente. Com efeito, para a caracterização do dano, é necessário que tenha havido violação de direito e efetivo abalo moral em decorrência de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da administração pública. 3. Embora a mera negativa de concessão de benefício previdenciário ou sua cessação não gerem direito à indenização quando fundados em interpretação específica da legislação de regência, diferente é a hipótese quando configurado erro inescusável da autarquia previdenciária, impondo ao segurado danos patri-

moniais e extrapatrimoniais. 4. Hipótese em que os danos materiais alegados restaram suficientemente reparados mediante o pagamento retroativo das parcelas devidas, devidamente atualizadas pelos índices previstos na legislação de regência. 5. São requisitos necessários à condenação da ré ao pagamento de danos morais que: (a) haja comprovação da prática do ato ilícito e (b) o nexo de causalidade. Fundamental, ainda que a autora tenha sofrido abalo e ofensa à honra e ao bom nome da demandante, e de situação angustiante e aflitiva vivenciada, que transborde o limite do mero incômodo ou aborrecimento. **Para quantificar o dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, o nível de compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. Hipótese em que mantida a condenação por danos morais em R\$10.000,00.** (TRF4, AC 5004503-95.2023.4.04.7122, 3ª Turma, Relator para Acórdão ROGER RAUPP RIOS, julgado em 18/3/2025)". (grifo nosso)

Em situação gravíssima e de comprovado fato que extrapolou o mero indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, nos autos da ação de indenização por danos morais, registrada sob o n. 50084501420234047202, foi arbitrada a quantia de R\$10.000,00 a título de indenização por danos morais em sentença de primeira instância e confirmada pela Turma Recursal de Santa Catarina (TRSC). A sentença, que reconheceu o direito à indenização, salientou:

[...] No caso concreto, concluo que a postura do INSS se mostrou abusiva, de forma a configurar o dano de ordem extrapatrimonial. Com efeito, embora se tratasse de agricultor que sofreu amputação de um dos braços e, por isso, teve concedida a aposentadoria por invalidez em 2013 (evento 1 – CCON7), a autarquia cancelou o benefício, por duas vezes, em 8/2018 e 12/2020. Como consequência, o autor moveu as ações ns. 5000969- 15.2019.4.04.7210 e 5002057-20.2021.4.04.7210, em cujas perícias médicas foi constatada, de forma inequívoca, a total incapacidade laborativa (evento 1 – ANEXO5 e 6). Se tais fatos, isoladamente, não fossem suficientes para caracterizar a conduta abusiva do INSS, observo que a segunda alta administrativa sequer foi precedida de exame pelo corpo médico da autarquia. Nesse contexto, entendo restar configurado o ato ilícito da autarquia e o consequente dano moral vivenciado pelo postulante, notadamente diante do caráter alimentar da verba que lhe foi cerceada. [...]



Ademais, analisando-se os autos antes mencionados, a quantia arbitrada judicialmente atendeu integralmente o valor proposto pela própria advogada que atuou no caso, o que evidencia que, quando a parte apresenta pretensões legítimas, não há necessidade de atribuir, exageradamente, valor à causa.

2 – Limitação do valor do dano moral para R\$20.000,00 para fins de delimitação de competência: Alternativamente, limitar o valor do dano moral a ser considerado no cálculo do valor da causa para fins de competência do JEF ao patamar máximo de R\$ 20.000,00. Esse valor tem sido utilizado em algumas decisões do TRF4, notadamente da 6ª Turma, para indenização por danos morais em casos excepcionais. Nesse sentido:

DECISÃO: [...]. Conforme o IAC 09, julgado pelo TRF4, nas ações previdenciárias em que há pedido de valores referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais cumulado com pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos (CPC, art. 292, inciso VI), ou seja, às parcelas vencidas do benefício, acrescidas de doze vincendas (CPC, art. 292, §§ 1º e 2º), além do valor pretendido a título de dano moral (CPC, art. 292, inciso V), que não possui necessária vinculação com o valor daquelas e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos excepcionais, de flagrante exorbitância, em atenção ao princípio da razoabilidade. **Reconheço, para fins de fixação do valor da causa e definição da competência, a existência de 'flagrante exorbitância' na quantificação da compensação por danos morais nos casos em que há a superação de R\$ 20.000,00, ressalvada alegação específica de circunstâncias a justificar patamar mais elevado.** Nesse sentido a jurisprudência do TRF da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE.

1. Nos termos do julgamento do IAC n.º 5050013-65.2020.4.04.0000, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. No caso concreto, o valor pedido pela parte autora a título de danos morais não se enquadra perfeitamente nos



atuais parâmetros fixados por esta Corte, sendo necessário seu decote para R\$ 20.000,00 e, diante do valor da causa resultante, a declinação da competência para o JEF. (TRF4, AG 5034850-40.2023.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO,

juntado aos autos em 04/03/2024) No caso, considerando que o valor dos danos morais foi arbitrado em R\$ 46.000,37, há flagrante exorbitância. Assim sendo, limito o valor em R\$ 20.000,00. Com isso, e considerado que a pretensão previdenciária veiculada (quantias vencidas e vincendas) corresponde a R\$ 46.000,37, estabeleço a competência do JEF. Anote-se. Tendo em vista que o valor atribuído à presente causa é inferior a sessenta salários-mínimos, é o Juizado Especial Federal competente para o processamento e julgamento do feito nos termos do artigo 3º da Lei n.º 10.259/2001. Todavia, considerando-se que esta Vara Federal tem competência previdenciária em ambos os ritos, comum e do JEF, faz-se desnecessária a redistribuição do feito. Assim, retifique-se a autuação quanto ao valor da causa (R\$ 66.000,37) e quanto ao rito. (...) Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 5050013- 65.2020.4.04.0000/RS, firmou a seguinte tese jurídica: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. SOMA DOS PEDIDOS.

COMPETÊNCIA. 1. Incidente de assunção de competência suscitado para definir se o dano moral integra o valor da causa para fins de definição da competência do Juizado Especial Federal e em que extensão. 2. O valor dado à causa na ação em que se pleiteia indenização por danos morais não pode ser desprezado, devendo ser considerado como conteúdo econômico desta. 3. Inexiste lastro objetivo no tocante ao valor da causa atinente ao dano moral. 4. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, conforme consagrada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça e expressa disposição legal (CPC, art. 292, inciso VI). 5. O valor da causa nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido, conforme iterativa jurisprudência do STJ e expressa disposição legal (CPC, art. 292, inciso V). 6. De janeiro de 2019 a junho de 2021 (englobando, portanto, o período de diminuição da competência delegada, iniciado em janeiro de 2020), a distribuição das causas previdenciárias na Justiça Federal da Quarta Região man-





teve-se constante na proporção de 4 para 1 entre os Juizados Especiais Federais e as Varas Federais. 7. A estabilidade da proporção (e a própria proporção de 4 para 1) demonstra que não há profusão de causas em que supostamente teria havido malícia ou burla por parte dos autores e seus advogados para, exasperando indevidamente o valor da causa dos danos morais, alterar a competência do feito para as Varas Federais comuns, em detrimento dos Juizados Especiais Federais. 8. A inexistência de malícia, burla ou fraude é demonstrada também pelo fato de os autores estarem seguindo a jurisprudência deste Tribunal e, mais que isso, a jurisprudência do STJ e expressa disposição legislativa. 9. O fato de este Tribunal ter possibilidade de julgar, em grau de recurso, apenas 20% das causas previdenciárias distribuídas à Justiça Federal de primeira instância (os recursos referentes a 80% das causas ali distribuídas só poderão ser julgados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais) está a demonstrar que não se deve, também por questões de política judiciária, limitar ainda mais o valor da causa relativo aos danos morais. 10. A limitação do valor da causa referente aos danos morais pode representar a limitação do próprio direito subjetivo da parte autora, ante os precedentes que inadmitem a condenação àquele título em valor superior ao declinado na inicial. 11. A limitação do valor dos danos morais ao valor do pedido principal – ou, pior, à metade do valor do pedido principal – pode representar um prejuízo ainda maior em causas em que o valor total das parcelas do benefício previdenciário pleiteado (ou das parcelas vencidas deste) é baixo. 12. Fixação da seguinte tese jurídica: Nas ações previdenciárias em que há pedido de valores referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais cumulado com pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos (CPC, art. 292, inciso VI), ou seja, às parcelas vencidas do benefício, acrescidas de doze vincendas (CPC, art. 292, §§ 1º e 2º), além do valor pretendido a título de dano moral (CPC, art. 292, inciso V), que não possui necessária vinculação com o valor daquelas e não pode ser limitado de ofício pelo juiz, salvo em casos excepcionais, de flagrante exorbitância, em atenção ao princípio da razoabilidade. (TRF4 5050013-65.2020.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator para Acórdão CELSO KIPPER, juntado aos autos em 30/03/2023) – grifei **Dessa forma, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. E, no ponto, como parâmetro para a definição do va-**

lor exorbitante, a jurisprudência da 6ª Turma restou estabelecida no sentido de que, ausentes circunstâncias excepcionais, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a reparação do dano moral. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 50500136520204040000/RS, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, e não havendo no caso concreto fatores excepcionais que, num primeiro momento, já justifiquem tratar a causa de forma diversa, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. Havendo a devida adequação do valor da causa, deve ser observada a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais para montantes até 60 salários mínimos e a competência da Justiça Federal comum para montantes superiores ao referido limite. (TRF4, AG 5050419-18.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 23/06/2023) – grifei PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. CONTROLE.

1. Nos termos do julgamento do IAC n.º 5050013-65.2020.4.04.0000, ficou assentada a possibilidade de, em caráter excepcional e em atenção ao princípio da razoabilidade, haver o redimensionamento, de ofício, do valor do pedido de dano moral, como forma de se coibir eventual exorbitância no seu arbitramento. 2. Em virtude da necessidade de se adotar uma parametrização para fins específicos de definição do valor da causa em ações desta natureza, tendo em vista a competência absoluta e inderrogável do Juizado Especial Federal, deve ser observado o limite de R\$ 20.000,00 na atribuição do valor do dano moral, consoante jurisprudência consolidada desta Corte em matéria previdenciária. 3. No caso concreto, o valor pedido pela parte autora a título de danos morais se enquadra perfeitamente nos atuais parâmetros fixados por esta Casa, sendo merecedora de reparos a decisão agravada. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010653-21.2023.4.04.0000, 6ª Turma,

Desembargador Federal ALTAIR ANTONIO GREGORIO, POR





UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 12/06/2023) – grifei Na hipótese em apreço, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o valor de R\$ 92.000,74 (noventa e dois mil reais e setenta e quatro centavos), no mês 09/2024, sendo R\$ 46.000,37 (quarenta e seis mil reais e trinta e sete centavos) correspondente à reparação dos danos morais. Contudo, não restou demonstrada, no caso concreto, situação excepcional que justifique, num primeiro momento, a extrapolação do limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela eventual indenização do dano moral. Assim, considerando que as parcelas vencidas e vincendas totalizam R\$ 46.000,37 (quarenta e seis mil reais e trinta e sete centavos), conforme evento 1, CALC13, o valor da causa, computado o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), não supera o equivalente a 60 salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, devendo ser mantida a competência absoluta do Juizado Especial Federal para processar e julgar o feito. Ressalte-se, por fim, que esta medida não corresponde a uma antecipação do julgamento de mérito da causa, cabendo ao Juízo a quo, ao sentenciar o feito, valorar eventual indenização devida de acordo com as particularidades da ação e da instrução probatória. Do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se. (TRF4, AG 5007025-53.2025.4.04.0000, 6ª Turma, Relatora ANA PAULA DE BORTOLI, julgado em 11/3/2025). (grifo nosso)

Ao limitar o valor do dano moral para fins de competência, busca-se desincentivar a atribuição de valores excessivos com o único propósito de evitar o JEF, mediante o estabelecimento de um critério objetivo, obstando a prática de litigância abusiva ou predatória, conforme indicada na Recomendação CNJ n. 159/2024 e na Nota Técnica Conjunta n. 02/2024 – REINT/CLIPR/CLISC/CLIRS.

3 – Exclusão do pedido de dano moral do valor da causa em casos de constatação de ínfima diferença: Alterar o entendimento para permitir a exclusão do valor pretendido a título de dano moral do cálculo do valor da causa em hipótese de constatação de ínfima diferença entre o valor do teto do JEF e o valor atribuído à demanda, além da petição inicial conter fundamentação genérica de que a indenização é devida em decorrência do indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário.

Tal comportamento, conforme exposto nesta Nota Técnica, constitui indício de litigância abusiva ou predatória, o que demonstra a ausência de interesse de agir e de autenticidade da postulação, nos

termos do Tema 1198 do STJ. Nesse caso, a competência seria determinada unicamente pelo valor econômico do benefício previdenciário (parcelas vencidas e 12 vincendas). Essa alteração visaria a evitar o deslocamento indevido de competência motivado pela inflação do valor da causa através de pedidos de dano moral frequentemente genéricos ou sem suporte na fundamentação jurídica dos fatos.

Todas as sugestões de alteração em relação à revisão do IAC têm como objetivo principal **combater a litigância abusiva ou predatória, preservar a competência do JEF**, e, assim, garantir um acesso à justiça mais eficiente e equitativo.

Ainda a revisão se justificaria pela constatação empírica do uso do pedido de dano moral como ferramenta para alterar indevidamente a competência do JEF, conforme demonstrado pelos dados e resultados analisados nesta Nota Técnica.

7 Da sugestão de afetação de recursos especiais como representativo da controvérsia

Como se constatou nesta Nota Técnica existe divergência jurisprudencial entre os Tribunais Regionais Federais (TRFs) no que tange à possibilidade de controle, de ofício, pelo magistrado, sobre o valor atribuído a pedidos de indenização por danos morais. De um lado, posicionamentos que admitem a adequação do valor da causa para preservar a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais (JEFs); de outro, entendimentos que vedam tal controle em respeito à Teoria da Asserção. Essa dissonância gera um quadro de grave insegurança jurídica em todo o território nacional, com ofensa direta ao princípio da isonomia.

A ausência de um padrão decisório nacional sobre o tema acarreta as seguintes consequências sistêmicas:

a) Estímulo à Litigância Abusiva: A indefinição quanto à possibilidade de o magistrado revisar, de ofício, o valor atribuído à causa, gera insegurança jurídica e favorece o uso de artifícios processuais. Em tais circunstâncias, é possível que litigantes deliberadamente superestimem o valor do dano moral como estratégia para afastar a competência dos Juizados Especiais e atrair o rito comum, tal como observado nas amostras mencionadas nesta Nota Técnica. Essa conduta caracteriza prática de litigância abusiva, conforme previsto na Recomendação CNJ n. 159/2024, item 16 do Anexo A.



b) Comprometimento da Política Judiciária dos JEFs: A Lei n. 10.259/2001 estabeleceu os JEFs como instrumento de democratização do acesso à justiça para causas de menor valor, pautado pela celeridade, simplicidade e informalidade. O deslocamento artificial de competência corrói os fundamentos dessa política judiciária, sobrecarregando as Varas Federais Comuns.

c) Ineficiência Processual e Multiplicação de Recursos: A divergência entre os TRFs alimenta a interposição de recursos, prolongando a duração dos processos e consumindo recursos humanos e orçamentários da Justiça Federal de forma ineficiente, apenas para discutir uma questão preliminar de competência.

A pacificação da matéria compete, por sua missão constitucional (Art. 105, III, 'c', CF/88), ao **Superior Tribunal de Justiça**. Apenas a fixação de um precedente qualificado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, possui a eficácia vinculante necessária para garantir uma solução isonômica, coerente e estável em âmbito nacional, orientando a atuação de todos os juízes e tribunais federais.

Diante do exposto, propõe-se:

- a) às Comissões Gestoras de Precedentes dos Tribunais Regionais Federais analisar a viabilidade de selecionar e admitir recursos especiais representativos da controvérsia e encaminhá-los ao STJ;
- b) à Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas do STJ avaliar a possibilidade de afetação de um ou mais Recursos Especiais como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), a fim de consolidar um precedente vinculante sobre o tema.

A adoção das medidas de enfrentamento recomendadas nesta Nota Técnica, conforme as sugestões acima apresentadas, mostra-se fundamental para garantir a adequada distribuição da justiça e a preservação dos recursos do sistema judiciário e da competência dos JEFs, como a integridade e o fortalecimento do sistema jurídico com a formação de um precedente vinculante sobre a matéria em âmbito nacional.

Referências

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Glossário das metas nacionais e diretrizes estratégicas das corregedorias para 2023 (atribuições da área judicial e do foro extrajudicial)*. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/03/glossario-metas-2023-15-03-2023.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Diretrizes Estratégicas*. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/12/diretrizes-estrategicas-2024.pdf>. Acesso em: mar. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. *Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024. Recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva*. Brasília, CNJ, 2024. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original2331012024102367198735c5fef.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. *Nota Técnica emitida pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT*. Data: abr. 2021. Disponível em: https://centrodeinteligencia-mc.tjmt.jus.br/portalcetrodeinteligencia-arquivos-prod/cms/Nota_Tecnica_NUMOPEDE_Prov_26_2021_CGJ_f3116bb807.pdf . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Centro de Inteligência. *Nota Técnica n. 01/2022*. Data: abr. 2022. Disponível em: <https://www.tjms.jus.br/storage/cms-arquivos/ebf0c4b5d6072dc093c38ba2f39db588.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado de Minas Gerais – CIJMG. *Nota Técnica CIJMG n. 01/2022*. Data: jun. 2022. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/data/files/49/80/E5/70/DF212810B8EE0B185E-CB08A8/NT_01_2022%20_1_%20_1_.pdf . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Estado de Pernambuco – CIJUSPE. *Nota Técnica CIJUSPE n. 02/2021*. Identificação das demandas agressoras, em especial no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Pernambuco, e propositura de medidas de gestão visando coibir e reprimir as referidas lides, conforme prevê o Ato do CIJUSPE n. 03/2021, de 9 de agosto de 2021. Data: fev. 2022. Disponível em: https://portal.tjpe.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=06527cda-f4fc-0076-9fa0-66458417c9ee&groupId=2720433 . Acesso em mar. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Centro de Inteligência dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. *Nota Técnica CIJERN n. 01/2021*. Data: jan. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/no/nota-tecnica-juizados-especiais.pdf> . Acesso em mar. 2025.

BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça. *Relatório Bi-*



mestral de Atividades do NUMOPEDE: outubro-novembro/2016. São Paulo, 2016.

BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça. *Relatório NUMOPEDE: Biênio 2022/2023*. São Paulo, 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Rede de Inteligência da 4ª Região – REINT4 e os Centros de Inteligência das Seções Judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. *Nota Técnica Conjunta n. 02/2024*. Propõe conceituação, identifica elementos de detecção e sugere medidas de prevenção e enfrentamento da litigância predatória. Data: mar. 2024. Disponível: https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/2024/gbo22_nt-conjunta-2.2024---reint-clipr-clisc-clirs.pdf . Acesso em mar. 2025.



Assunto: Tema n. 64. Ações repetitivas de desconstituição e indenização com base em descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por associações e sindicatos.

Relator(es): Eduardo Sousa Dantas, Eliene Gomes Pedrosa Henrique, Jônatas Santiago de Oliveira Barros, Madja de Sousa Moura Siqueira, Raniere Luiz Cavalcante Costa, Wellington Augusto Inácio de Almeida.

1 Relatório

1.1 Contextualização do tema

Trata-se de Nota Técnica elaborada com objetivo de analisar as possíveis causas do ajuizamento repetitivo e padronizado de demandas por parte de segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas e contra a própria Autarquia Previdenciária, em decorrência de fraudes relacionadas à adesão e ao desconto de mensalidades em benefícios previdenciários, bem como as estratégias para a adequada prevenção de litígios e tratamento adequado das ações já ajuizadas.

A título de contextualização, em termos mais amplos, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou R\$ 91 bilhões em descontos associativos e empréstimos consignados e constatou que vários descontos não foram aprovados pelos titulares dos benefícios. O INSS também fez uma auditoria interna e identificou a ocorrência de descontos indevidos no montante de R\$ 45 milhões em desfavor de mais de um milhão de segurados e beneficiários da Previdência Social apenas no período de janeiro de 2023 a maio de 2024.

A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) também reconheceu a relevância do tema e resolveu afetar para julgamento a questão relativa à existência da responsabilidade civil do INSS nos casos de descontos associativos indevidos, com a definição de eventuais limites e condições (Tema n. 326)¹³³.

¹³³ Tema 326 da TNU: “Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do



Ainda no que se refere à esfera da macrojustiça¹³⁴, em relação às ações em tramitação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN), identificou-se que a ocorrência de tais fraudes levaram ao ajuizamento de 6.512 novas ações no âmbito da Seção Judiciária no período de janeiro de 2023 a setembro de 2024. Para além da análise quantitativa, algumas peculiaridades desses processos sugeriram, em uma análise inicial, a possível ocorrência de uma hipótese de litigância anômala ou predatória.

Com efeito, constatou-se a existência das seguintes características de similaridade na maioria dos processos analisados:

a) a reprodução padronizada da mesma causa de pedir e dos mesmos pedidos na quase totalidade das ações ajuizadas, com poucos elementos de fato distintivos entre cada processo;

b) o não fornecimento de informações específicas e detalhadas sobre a origem de tais descontos e das provas relativas ao caso concreto, tanto no que se refere às petições e manifestações apresentadas pela parte autora como em relação às contestações e impugnações apresentadas pelas partes réis;

c) o elevado grau de revelia das associações e sindicatos demandados e a dificuldade de citação, intimação e participação de seus representantes em

segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade”.

Consulte em: CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. PEDILEF n. 0517143-49.2019.4.05.8100/CE. Pedido de uniformização nacional. Direito previdenciário. Desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário sem autorização do segurado. [...]. Relator: Juiz Federal Odilon Romano Neto, 19 de abril de 2023. Brasília, DF: CJF, TNU, 2023. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/publico/pdfs/05171434920194058100TEMA326AFETADO.pdf>. Acesso em: 2 out. 2023.; CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (Brasil). Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. PEDILEF n. 5001931-18.2022.4.04.7118. Pedido de uniformização nacional. Direito previdenciário. Desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário sem autorização do segurado. [...]. Relator: Juiz Federal Odilon Romano Neto, 15 de setembro de 2023. Rio de Janeiro: CJF, TNU, 2023. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/publico/pdfs/50019311820224047118afeta%C3%A7%C3%A3oTEMA326QO49.pdf>. Acesso em: 2 out. 2023.

134 Sobre os conceitos e as diferenças entre as esferas da macrojustiça e da microjustiça, Cf.: BARCELLOS, Ana Paula. Constitucionalização de políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (coord.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 599-635; DANTAS, Eduardo Sousa. Intervenções estruturais em demandas de saúde: premissas teóricas e consequências práticas. Revista de Direito e Medicina, São Paulo, v. 7, p. 1-18, set/dez. 2020.



relação aos atos processuais e às audiências designadas, inclusive com a formulação de pedidos de dispensa da audiência ou do comparecimento;

d) a não localização de bens e valores em nome das associações e sindicatos, mesmo diante da notícia do recebimento de vultosas quantias e da existência de entidades ativas, com convênios financeiros vigentes com o INSS, circunstância que poderia levar ao redirecionamento das execuções por danos morais e materiais para a Autarquia, com graves prejuízos financeiros a serem suportados pela Previdência Social.

Em termos de microjustiça¹³⁵, também se demonstrou relevante o fato de que tais descontos foram efetuados em desfavor de segurados e pessoas de baixa renda e grau de instrução, ou seja, com prejuízo para indivíduos potencialmente vulneráveis que normalmente recebem benefícios previdenciários em valores equivalentes a um salário-mínimo ou em quantias inferiores, de modo que representam a violação a direitos fundamentais e materiais vinculados ao conceito de mínimo essencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 111, da CF/1988).

Todos esses elementos quantitativos e qualitativos demonstram a complexidade e relevância da questão, bem como a vinculação a um número significativo de processos que se encontram em tramitação na JFRN, mas que também podem estar sendo replicados em outras Seções Judiciárias da 5ª Região ou nas demais Regiões do país. Foi com base nesse contexto que se decidiu pela afetação do tema ao Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

1.2 Metodologia e diligências

No que se refere à metodologia utilizada para a análise do tema e a apresentação das conclusões contidas na Nota Técnica, adotou-se o método exploratório, com o uso de técnicas de observação, de reuniões em grupo para a discussão conjunta do problema e das possíveis soluções e do levantamento de dados e informações.

Optou-se, ainda, pelo uso de uma perspectiva experimentalista¹³⁶, que

135 Sobre os conceitos e as diferenças entre as esferas da macrojustiça e da microjustiça, Cf. Nota de rodapé 1.

136 Para mais informações sobre as principais características do método experimentalistas, Cf.: SABEL, Charles F.; SIMON, William H. Destabilization rights: how public law litigation suce-



se baseia na abertura do processo à participação de todos aqueles que possam contribuir para a elaboração de soluções e na permanente reavaliação das propostas, com a modificação daquelas que não tenham alcançado os objetivos inicialmente estabelecidos de se conferir um tratamento preventivo e adequado, célere e efetivo para as causas e consequências dessa judicialização das ações de descontos associativos e sindicais.

Nesse sentido, a elaboração da Nota Técnica foi antecedida de audiências e reuniões que foram designadas para possibilitar o comparecimento dos representantes das associações, dos sindicatos e do INSS e para a comunicação de fatos relevantes ao Ministério Público Federal (MPF) no que se refere aos possíveis impactos ou desdobramentos coletivos e penais, nos termos da faculdade estabelecida para o art. 139, X, do CPC, que estabelece esse instrumento aos magistrados para a resolução coletiva ou adequada de conflitos repetitivos.

Tais atos foram realizados tanto na seara das ações ajuizadas, propriamente ditas, como em encontros realizados para a análise do tema no Centro de Inteligência, os quais foram fundamentais para revelar, principalmente:

a) ausência da maioria dos representantes das associações nas audiências, com base em argumentos formais ou pouco convincentes, como a ausência de atribuição para participar dos referidos atos e a falta de informações específicas sobre as causas dos alegados descontos indevidos suscitados pelos segurados e beneficiários das aposentadorias e pensões;

b) contratação de prepostos em inúmeros processos, apenas e unicamente para acompanhamento das audiências, sem qualquer conhecimento específico sobre os fatos e com desconhecimento inclusive do próprio endereço atualizado e das atividades da associação demandada;

c) ausência de contestação específica, em relação às ações ajuizadas, por parte do INSS, com a apresentação de peças sem informações sobre as causas das fraudes ou as peculiaridades de cada caso.

É importante que se diga que a revelia, a ausência de participação nas

eds. Harvard Law Review, Cambridge, MA, v. 117, n. 4, p. 1016-1101, fev. 2004. Disponível em: https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1824&context=faculty_scholarship. Acesso em: 11 dez. 2024.; DANTAS, Eduardo Sousa. *Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional*: a tutela de direitos fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019.



audiências, a falta de esclarecimentos quanto aos fatos ou de contestação específica por parte dos representantes das associações, na maioria das ações ajuizadas, acabou por reforçar uma das hipóteses inicialmente previstas, que é a situação de efetiva ocorrência de um número significativo de descontos indevidos e de prejuízos causados aos segurados e beneficiários do INSS.

Tais circunstâncias também serviram para classificar como causa secundária a outra hipótese originariamente suscitada pelos signatários desta Nota Técnica, qual seja a possibilidade de ajuizamento de um número relevante de demandas temerárias ou infundadas por parte dos segurados e beneficiários do INSS.

Registre-se que foram identificadas algumas ações temerárias por parte de indivíduos que efetivamente aderiram e autorizaram os descontos associativos em seus benefícios previdenciários, contudo, tais situações têm ocorrido de forma pontual e menos representativa em relação ao total de casos em que não se consegue identificar qualquer autorização para a realização desses descontos.

Além disso, estes exemplos de lides temerárias ou abusivas no polo ativo das ações de descontos associativos foram objeto de atenção e cuidado quando da elaboração do fluxo processual sugerido neste estudo, com determinações que se entendem ser adequadas para evitar esse tipo de situação.

Quanto às reuniões realizadas com os membros e representantes do MPF e do INSS, o primeiro afirmou que seriam adotadas as providências cabíveis para a averiguação dos desdobramentos destas ações tanto sob a perspectiva cível quanto criminal, ressaltando a necessidade de uma atuação mais ampla e não apenas pontual. Já o segundo, por sua vez, comprometeu-se a colaborar com a apresentação de ideias e de soluções para a elaboração de fluxo processual destinado a agilizar o cumprimento das sentenças com condenação pecuniária, como, por exemplo, com o bloqueio e a utilização dos valores repassados às associações ou sindicatos demandados que ainda possuam convênios vigentes com o INSS.

Registre-se que foi encaminhado ao INSS o Ofício n. 986/2024 (anexo 01), no qual foram solicitados subsídios para a apresentação de respostas aos seguintes questionamentos que estão relacionados com os objetivos e a metodologia desta Nota Técnica:

1) Quais os números de ações referentes ao tema dos descontos associativos indevidos no âmbito da Procuradoria Regional Federal da 5ª Região?

2) Foi identificado algum escritório de advogados que ajuizou demandas, com mesmo autor e pedido, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, de maneira concomitante ou com litispendência?

3) Há alguma associação com convênio ativo com o INSS?

4) Há alguma associação que possui crédito a receber do INSS?

5) Quais as contas bancárias vinculadas às associações que possuem convênio ativo?

6) Foi identificado algum indício de fraude?

7) Existe órgão central, seja no âmbito judicial ou administrativo, de ordenação de demandas associativas?

A Autarquia Federal, por sua vez, enviou respostas, que se encontram juntadas como anexo à presente Nota Técnica (anexos 02 e 03). Na ocasião, apresentou relação de entidades que possuem acordo de cooperação técnica ativo, como também as que detém créditos junto ao INSS e suas contas bancárias vinculadas. Também afirmou não ser possível identificar qualquer fraude em relação aos dados bancários fornecidos pelas entidades e que a Divisão de Consignação em Benefícios (DCBEN) é responsável pela formalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica (ACT's) celebrados.

Ainda com o objetivo de aprofundar a análise e promover a resolução eficaz dessas demandas, foram solicitadas informações aos Coordenadores de Centros de Inteligência e dos Juizados Especiais Federais do TRF da 5ª Região acerca da existência de tema ou demanda semelhante afetado ou identificado no âmbito de suas competências e de eventuais estratégias adotadas para resolução de processos e tratamento coletivo destas demandas repetitivas.

A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, por meio do Ofício n. 2225/2024, informou que: a) não há Tese Fixada, no âmbito da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região (TRU da 5ª Região), com semelhança de conteúdo em relação ao Tema n. 064 do CI da JFRN; b) há dois Incidentes Regionais de Uniformização de Jurisprudência, com assuntos relacionado ao referido tema, a serem julgados na TRU da 5ª Região, a saber: processo 0007768-70.2022.4.05.8102, que trata da responsabilização do INSS ante descontos indevidos em benefício previdenciário, o qual será relatado pelo Juiz Federal Presidente da 3ª TR/PE; e o processo 0516332-03.2021.4.05.8300, que trata da possibilidade de compensação de valores depositados fruto de empréstimo fraudu-



lento, o qual será relatado pelo Juiz Federal Presidente da TR/AL.

Até o fechamento desta Nota Técnica não se identificou qualquer alteração na tramitação do Processo n. 0516332-03.2021.4.05.8300. Quanto ao Processo n. 0007768-70.2022.4.05.8102, a TRU da 5ª Região suspendeu o julgamento do incidente regional de jurisprudência, possivelmente para aguardar a definição da matéria no âmbito do tema afetado pela TNU (Tema n. 326).

Ainda no que se refere às respostas aos ofícios encaminhados, o Coordenador do Centro de Inteligência da Seção Judiciária de Pernambuco informou que não existe tema ou demanda semelhante ao objeto do presente estudo afetado ou identificado no âmbito do referido órgão. Os demais Coordenadores não responderam ao questionamento.

1.3 Levantamento de dados

No âmbito da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (SJRN), foi elaborado um levantamento do número de processos em tramitação a partir de informações públicas e de dados extraídos do portal business intelligence (BI) do TRF da 5ª Região, cujo inteiro teor está em anexo à Nota Técnica. No mencionado documento é possível observar um aumento significativo na distribuição de processos a partir de fevereiro de 2024, além de ser possível identificar quais varas foram mais afetadas por essa demanda anômala (anexo 04).

Ressalte-se que o levantamento de dados e os estudos realizados nesta Nota Técnica contaram com a participação de servidores das 11ª e 12ª Varas Federais da JFRN, especialmente daqueles que trabalham no setor de triagem, no gabinete e na direção, além dos magistrados, razão pela qual se pode dizer que a referida Nota Técnica é resultado de um trabalho interinstitucional realizado em diferentes níveis, os quais devem se refletir na dimensão mais ampla e colaborativa da análise realizada e das sugestões propostas ao final.

Estas foram, em resumo, as diligências realizadas na fase de estudos que precedeu a elaboração desta Nota Técnica.

2 Enquadramento do tema no escopo do Centro de Inteligência

O tema proposto se enquadra dentre as competências do Centro de Inteligência da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos



termos da Portaria SJRN n. 56/2024 e da Portaria de criação n.º 205/2017, alterado pelas Portarias n. 27/2018 e 92/2019.

3 Fundamentação

O tema em debate se encontra inserido no contexto das sociedades pós-modernas que são caracterizadas pela massificação das relações sociais, pelo desenvolvimento e ampla aplicação de ferramentas tecnológicas e pela grande difusão e rapidez das informações e dos meios de comunicação. No que se refere especificamente aos efeitos de tais fenômenos sociais e tecnológicos sobre o funcionamento dos sistemas de justiça, o século XXI tem assistido à proliferação da litigância repetitiva ou às demandas de massa, bem como a figuras assemelhadas como a litigância anômala e às demandas predatórias¹³⁷.

A litigância predatória ou abusiva, de acordo com o conceito estabelecido pelo próprio art. 1º da Recomendação n. 159/2024 do CNJ, é um fenômeno que envolve o abuso do direito de litigar, com o desvio ou excesso no uso do sistema de justiça para situações que violam os limites da finalidade social, jurídica, política ou econômica do direito de acesso à jurisdição, inclusive no polo passivo da lide, sendo caracterizado por ações judiciais ou condutas processuais que imprimem uma sobrecarga ou ônus excessivo na parte contrária ou sobre o Poder Judiciário¹³⁸.

Esse tipo de prática é identificável, ainda de acordo com os termos da Recomendação n. 159 do CNJ, nos casos em que há a apresentação de demandas frívolas e repetitivas, a juntada de petições e contestações vagas ou genéricas,

137 Na notícia divulgada no STJ sobre o julgamento do tema 1.198, que trata do tema da litigância abusiva ou predatória, há o registro da manifestação do Ministro Moura Ribeiro sobre a vinculação da sociedade de massas com as demandas de massa e seus impactos sobre o Sistema de Justiça: “em sociedades de massa, é natural o surgimento de demandas e litígios igualmente massificados: ‘Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui, inegavelmente, manifestação legítima do direito de ação’”. Cf.: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial decide em repetitivo que juiz pode exigir documentos para coibir litigância abusiva. STJ, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portaltj/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/20032025-Corte-Especial-decide-em-repetitivo-que-juiz-pode-exigir-documentos-para-coibir-litigancia-abusiva.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2025.

138 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024*. Recomenda medidas para a identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original-2331012024102367198735c5fef.pdf>. Acesso em 17 abr. 2025.



as solicitações indevidas de assistência judiciária, o uso de documentos falsificados, a formulação de pedidos habituais de dispensa de audiências, dentre outras providências. Outras práticas associadas incluem a fragmentação de pedidos em várias ações contra o mesmo réu, o ajuizamento de demandas sem consentimento do cliente, as notificações extrajudiciais destinadas à comprovação do interesse de agir sem regular comprovação do recebimento ou dirigidas a e-mails inexistentes ou não destinados a receber tais comunicações, e outras situações semelhantes. O fenômeno é identificado ao se observar um conjunto de indícios que revelam um padrão abusivo¹³⁹.

O assunto tem sido amplamente estudado e conta com diversas pesquisas, levantamentos e notas técnicas elaboradas pelos Tribunais em todo o país. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi inicialmente editada a Recomendação n. 127/2022, orientando os tribunais a adotar cautelas para conter a judicialização predatória ou o assédio processual que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão.

Com o avanço das análises, constatou-se que a litigância predatória abrange temas além dos previstos na recomendação. Diante disso, a Corregedoria Nacional de Justiça propôs e o XV Encontro Nacional do Poder Judiciário aprovou a Diretriz Estratégica n. 7/2023. Essa diretriz estabelece que os Tribunais devem regulamentar e implementar práticas e protocolos de combate à litigância predatória, preferencialmente com o uso de ferramentas eletrônicas para monitoramento de processos, e transferir essas informações à Corregedoria Nacional, com o objetivo de criar um painel unificado para esse propósito.

Há, ainda, a Recomendação n. 159/2024 do CNJ, anteriormente descrita, que orienta os juízes e os tribunais a identificar, monitorar, tratar e prevenir os casos de litigância abusivas por intermédio da adoção de diligências que evidenciem a legitimidade e promovam a racionalização do direito de acesso ou de litigar perante o Poder Judiciário.

Ainda sobre a questão, é preciso destacar a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do Resp. n. 2021665/

139 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). *Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024*. Recomenda medidas para a identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Brasília, DF: CNJ, 2024. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original-2331012024102367198735c5fef.pdf>. Acesso em 17 abr. 2025.

MS, no dia 13/3/2025, na qual foi fixada a seguinte tese submetida ao rito dos recursos repetitivos:

Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

Por sua vez, a Diretriz Estratégica n. 6/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, atribui aos Tribunais o dever de regulamentação e promoção de práticas e protocolos dirigidos ao combate de um outro fenômeno que, quanto não tipificado legalmente, vem sendo denominado de litigância serial, litigância de massa ou litigância anômala.

Diferente da litigância predatória, cuja ênfase se encontra no abuso do direito de litigar, a litigância anômala consiste, grosso modo, no ajuizamento elevado, súbito e incomum de demandas repetitivas com alta similaridade de causas de pedir ou com pedidos idênticos, em parte ou em todo o território nacional.

No que se refere especificamente a esse conceito, é importante pontuar que o art. 2º, 11, da Resolução CNJ n. 349/2020, o qual também é replicado pela Portaria n. 205/2017 da Direção do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, prevê ser atribuição dos Centros de Inteligência propor a padronização de procedimentos para a gestão de demandas repetitivas e de massa, inclusive como de aprimoramento da eficiência e racionalidade no exercício da atividade jurisdicional.

Ainda em relação ao tema objeto desta Nota Técnica, também é importante mencionar que se encontra pendente de julgamento, na Turma Nacional de Uniformização – TNU, o Tema n. 326, que tem por objeto definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.

Nesse sentido, o tema ora afetado transita nas discussões acerca das demandas predatórias e da litigância anômala e/ou repetitiva, especialmente em



razão do aumento vertiginoso dessas ações distribuídas na SJRN, bem como dos elementos apurados em reuniões e audiências realizadas na 11ª e na 12ª Varas Federais, juízos dos quais são titulares os relatores da presente Nota Técnica.

Com efeito, no processo SEI n. 0003610-97.2024.4.05.7100 foram anexados dois relatórios de análise dos processos distribuídos no sistema PJE 2x: um referente à distribuição dessas demandas em todas as Seções Judiciárias da 5ª Região e o outro contendo levantamento dos processos distribuídos especificamente na SJRN (anexos 04 e 05).

No âmbito da 5ª Região, a análise concluiu que, no ano de 2023, a distribuição das demandas de descontos associativos não causou impactos significativos na distribuição mensal das Seções Judiciárias Federais. **Todavia, a partir do ano de 2024, essas demandas apresentaram um aumento expressivo nas distribuições de cada uma das Seções Judiciárias analisadas, com destaque para a JFRN, JFCE, JFPE e JFSE. Em particular, a JFRN se destaca como a mais impactada por essas demandas ao longo de todo o período analisado.**

No relatório de processos distribuídos na SJRN, concluiu-se que, no período de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, a distribuição das demandas relativas a descontos associativos não revelou impactos significativos na distribuição mensal de cada uma das varas. **Todavia, a partir de fevereiro de 2024 esse tipo de demanda resultou em um salto quantitativo na distribuição,** com destaque para os meses de junho, julho e agosto de 2024, que elevaram significativamente os picos da 11ª e 12ª Varas Federais. Em relação às 8ª e 10ª Varas Federais, esse aumento se iniciou a partir de abril de 2024 e perdurou até a confecção do mencionado relatório, em setembro de 2024.

Especificamente em relação a essas quatro varas (8ª, 10ª, 11ª e 12ª), observa-se, de todo o período analisado, serem as mais afetadas por essas demandas. Destaque-se, ainda, que essa assimetria em relação às outras varas se dá não só em relação aos totais nominalmente distribuídos, mas também à proporção que essas demandas representam em relação ao total de todas as demandas distribuídas por vara.

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, foram distribuídos 1.554 processos na 8ª Vara, 1.690 na 10ª Vara, 838 na 11ª Vara e 1.026 na 12ª Vara Federal em relação às demandas de descontos associativos, enquanto o total de processos distribuídos, em toda a Seção Judiciária, somou 6.512 processos dessa espécie



de ação. Assim, percebe-se que as quatro Varas citadas concentram aproximadamente 78% das demandas de descontos associativos e sindicais distribuídas, no período acima descrito, em toda a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte.

Nas audiências realizadas no âmbito da 11^a e 12^a Varas Federais, constatou-se a ausência da maioria dos representantes das associações, com alegações de que tais representantes, Diretores e Presidentes das referidas entidades, não possuiriam atribuições compatíveis com o comparecimento a tais atos. Estas alegações, por vezes, foram apresentadas em pedidos de dispensa do comparecimento às audiências, circunstância que é considerada pela Recomendação n. 159/2024 do CNJ como uma hipótese indicativa da litigância abusiva.

Algumas associações e sindicatos chegaram a contratar prepostos unicamente para representá-los em audiência, porém estes nada sabiam acerca das atividades da associação, nem mesmo o endereço onde funcionavam ou os serviços que disponibilizavam. Já os representantes do INSS, embora presentes aos referidos atos, não teceram maiores considerações acerca das demandas em questão.

Desta forma, a partir da análise processual e do comportamento das associações nas audiências, através de seus representantes e prepostos, observou-se a existência de indícios de fraudes no tocante à autorização de descontos efetuados na maioria dos casos dos benefícios previdenciários dos segurados, circunstância que, associada ao alto grau de revelia dessas associações, à dificuldade de obtenção de provas adequadas para distinguir fraudes de adesões voluntárias e aos obstáculos para localização de bens e valores das associações na fase de cumprimento de sentença, acaba por resultar em um número elevado de ações julgadas procedentes em que se estabelece a responsabilidade principal das associações e a condenação subsidiária do INSS por falha ou má-gestão de tais descontos, com possíveis ônus significativos aos cofres públicos pela não localização de bens ou valores das entidades privadas.

Diante desse cenário, tendo em vista o ajuizamento do elevado número de ações no âmbito da 11^a e 12^a Varas Federais, foram implementadas medidas processuais na triagem inicial, com o objetivo de melhor instruir os processos e de estabelecer **filtros adequados de entrada dos processos** para se diferenciar, dentro do ajuizamento dessas demandas anômalas e repetitivas, aqueles casos que apresentam viabilidade para fins de processamento da ação em relação a eventuais



demandas temerárias e abusivas que buscam “pegar carona” nesse novo tipo de demanda, com o objetivo de obter alguma vantagem financeira indevida.

Também foram implementadas medidas a serem adotadas na fase de cumprimento de sentença, ou seja, **filtros para o pagamento das condenações na fase de saída ou de encerramento dos processos**, com o objetivo de viabilizar, tanto quanto possível, a responsabilização direta das associações e de se evitar um maior ônus financeiro para a Previdência Social como um todo.

Especificamente, as mencionadas varas estabeleceram um plano conjunto de ação, o qual abrange os seguintes procedimentos:

Na fase de conhecimento ou **nos filtros de entrada**, foram estabelecidos requisitos processuais mais rígidos para se diferenciar ações viáveis de eventuais lides temerária, nos termos do modelo de ato ordinatório que segue em anexo (anexo 06), razão pela qual determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentar:

1) o **Histórico de Créditos do INSS** que comprove a ocorrência dos descontos indevidos, bem como **planilha demonstrativa com o valor discriminado e total** de todos os descontos realizados, com indicação do mês e ano em que iniciaram e, eventualmente, cessaram, inclusive para auxiliar na visualização do número de descontos e na elaboração ou conferência dos cálculos em eventual fase de cumprimento de sentença por parte da Secretaria da Vara;

2) o **comprovante de solicitação**, junto ao INSS, **da exclusão de Mensalidade de Associação ou Sindicato** no benefício previdenciário, mediante a utilização do aplicativo “Meu INSS” ou por meio da formulação de requerimento administrativo específico, de modo a justificar o interesse processual no pedido de cessação dos descontos indevidos e de se evitar o agravamento do suposto prejuízo financeiro, de forma compatível com o princípio da boa-fé objetiva sob a perspectiva do dever de minimizar os danos ou prejuízos;

3) a **juntada de cópia integral do processo administrativo** de concessão do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos, de modo a se avaliar se há algum documento da associação ou do sindicato demandado que foi utilizado para a concessão da pensão ou aposentadoria, circunstância que foi efetivamente verificada em alguns processos e que também se demonstra incompatível com a boa-fé objetiva, além de poder configurar situação de litigância de má-fé;



4) diante da comprovada impossibilidade de cumprimento do item 3, juntada do comprovante de requerimento da cópia do processo administrativo de concessão do benefício.

Reitere-se que a parte autora sempre foi advertida, nessas determinações de emenda, que a ausência de juntada das informações e documentos requeridos implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito. Outrossim, foi somente após o cumprimento das determinações de emenda que as partes rés foram citadas para oferecimento da contestação e para a juntada da documentação de que dispunham para o esclarecimento da causa.

Dessa forma, o **fluxo processual de entrada** para a fase de conhecimento em casos de descontos associativos seguiu as seguintes etapas:

1) se a petição inicial necessitar de emenda, será expedido um ato ordinatório determinando que o autor realize as correções necessárias;

2) caso a emenda não seja cumprida, o processo poderá ser extinto sem resolução de mérito;

3) cumprida a emenda, proceder-se-á à citação da parte ré;

4) após a citação, será realizada a juntada do Aviso de Recebimento (AR), que poderá ser positivo (confirmando o recebimento da citação) ou negativo (indicando que a citação não foi recebida);

5) em caso de citação negativa, se o autor fornecer um novo endereço, a citação será tentada novamente. Na ausência de manifestação, o processo poderá ser extinto;

6) após a confirmação da citação, aguarda-se a apresentação da contestação, que pode seguir três possibilidades:

- (i) Se o réu contestar e oferecer proposta de acordo, o autor será intimado para se manifestar sobre o acordo. Caso o autor aceite, a associação será intimada a efetuar o depósito do valor em juízo. Se o depósito for realizado, o acordo será homologado; caso contrário, o acordo será desconsiderado;
- (ii) Caso a contestação seja apresentada pela associação, o autor será intimado para apresentar réplica;
- (iii) Se apenas o INSS contestar, o autor também será intimado para apresentar réplica. Após a fase de contestação e manifestação do autor, o processo seguirá para a sentença.



Ao longo do trâmite dos processos, foi identificada a necessidade de ajuste do fluxo de acordo com a metodologia exploratória e experimentalista descrita na parte introdutória desta Nota Técnica, nos termos discriminados a seguir:

a) Na fase de conhecimento, percebeu-se a desnecessidade de intimação da parte autora para juntada, no prazo de 30 dias, da cópia integral do processo administrativo de concessão do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos, já que as informações obtidas e o tempo exigido para a juntada da cópia de processos administrativos de benefícios antigos revelaram ter pouca influência na análise do mérito;

b) Quando da apresentação de contestação pela associação, o autor apenas passará a ser intimado para apresentação de réplica caso a defesa esteja acompanhada de termo de adesão/filiação ou outro documento que venha a influenciar no julgamento da causa, sendo dispensada nas hipóteses de contestações genéricas ou não específicas;

c) Estando a contestação da associação desacompanhada do aludido termo de adesão/filiação, como também no caso de apenas o INSS apresentar contestação genérica ou inespecífica, o processo seguirá para a prolação de sentença;

d) Apresentada a réplica, caso a parte autora não reconheça a sua assinatura no termo de adesão/filiação, o processo também seguirá para sentença. Entretanto, caberá ao gabinete analisar a necessidade de perícia grafotécnica, para o caso de assinaturas de próprio punho, como também a validade de eventual assinatura eletrônica, através de sistema com geração de código hash;

e) Deferida a realização de perícia, deverá o processo ser convertido em diligência para a prática do ato, após o qual serão as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo correspondente, retornando os autos conclusos para sentença.

Além dessas medidas de uniformização de procedimentos para o fluxo de entrada e o processamento das ações, **também se entende ser possível propor a padronização das sentenças em relação às questões jurídicas repetitivas que são suscitadas pelas partes, as quais deverão ser complementadas com o uso de fundamentações sucintas e específicas em relação à peculiaridade de cada caso concreto.**

Com efeito, a padronização dos fundamentos jurídicos utilizados para a apreciação de demandas repetitivas, os quais devem ser complemen-



tados pelo uso de fundamentos específicos e sucintos relacionados a cada caso concreto, é uma estratégia jurídica essencial para o julgamento destas ações de forma célere e/ou em prazo razoável, sendo compatível, ainda, com as exigências de coerência e consistência decisórias que são inerentes à atividade jurisdicional e com os princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade que influenciam os Juizados Especiais Federais (art. 1º da Lei n. 12.259/2001 c/c art. 1º da Lei n. 9.099/95), órgãos responsáveis pelo julgamento destas demandas.

Quanto à fase de cumprimento de sentença nos casos de julgamento pela procedência dos pedidos formulados, foram determinadas as seguintes providências, nos termos do despacho modelo que segue em anexo (anexo 07):

1. a intimação da associação para cumprimento da condenação judicial em obrigação de pagar pelos descontos indevidos e eventuais danos morais ou extrapatrimoniais;
2. com a juntada do AR negativo, intima-se o autor para apresentar novo endereço da associação: havendo novo endereço, determina-se a intimação da Associação para cumprimento; não havendo manifestação ou apresentação de novo endereço, o processo é arquivado;
3. se o AR é positivo, aguarda-se prazo para pagamento. Se houve pagamento, o processo é arquivado, mas se não houve pagamento, o autor é intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer medidas executivas em relação aos bens e valores passíveis de penhora ou constrição;
4. se o autor não se manifestar, o processo é arquivado;
5. se o autor requerer medidas executivas em relação a bens e valores, observar-se-á se a associação tem ou não convênio formal e ainda vigente com o INSS, bem como valores a receber da Autarquia.

Na hipótese de associações conveniadas ou com valores a receber, procede-se inicialmente com as medidas constritivas em desfavor das entidades associativas via SISBAJUD, INFOJUD, etc; restando frutífera a medida, o pagamento será revertido em favor da parte autora; **restando infrutífera a tentativa de bloqueio, expede-se ofício ou mantém-se contato, via e-mail ou outro**



instrumento adequado, com a Diretoria de Benefícios do INSS para requerer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o bloqueio de eventuais créditos que a entidade associativa conveniada tenha a receber administrativamente; sendo frutíferos os bloqueios, o pagamento será revertido em favor do autor; por fim, caso todas as diligências acima indicadas se mostrem infrutíferas e, em razão da responsabilização subsidiária do INSS que é normalmente reconhecida nessas ações, determina-se a expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor da referida Autarquia (anexo 07).

Frise-se que este fluxo foi idealizado pelas 11ª e 12ª Varas Federais, em colaboração com a DIRBEN/INSS e adotado com sucesso nos últimos meses. Entretanto, o governo federal anunciou, nesta quarta-feira (23), a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem, de aposentados e pensionistas, mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios pagos pelo (INSS), o que pode impactar o cumprimento das medidas, o que poderá exigir futuro ajuste no procedimento¹⁴⁰.

Já no caso de associações não conveniadas, procede-se a medidas constritivas em desfavor das entidades associativas via SISBAJUD, INFOJUD entre outras; restando frutífera a medida o pagamento será revertido em favor da parte autora; restando infrutífera a tentativa de constrição, procede-se à expedição de requisitório dos respectivos valores em desfavor do INSS (anexo 08).

Para melhor ilustrar os procedimentos e suas posteriores alterações, foram elaborados fluxogramas, que se encontram anexos à presente Nota Técnica (anexo 09).

É importante mencionar que outras medidas, ainda em vias de implantação, podem agilizar o fluxo até então adotado, como, por exemplo, o uso do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE), criado pela Resolução CNJ n. 234/2016 e hoje disciplinado pela Resolução CNJ n. 455/2022. Trata-se de ferramenta que concentra, em um único local, todas as citações e intimações pessoais, e que está plenamente integrada ao Portal de Serviços do Poder Judiciário – Jus.br (art. 3º, 111), mas é de pouquíssima utilização pelos tribunais. **Observou-se que**

140 RODRIGUES, Alex. Governo suspende autorização para cobrança de mensalidade associativa. *Agência Brasil*, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-04/governo-suspende-autorizacao-para-cobranca-de-mensalidade-associativa>. Acesso em: 25 abr. 2025.



a ferramenta começou a ser disponibilizada no Pje 2x, mas apenas para alguns processos. Diante disso, já foi iniciada a citação nos processos em que a funcionalidade está disponível.

Destaque-se, por fim, a recente criação de canal administrativo do INSS possibilitando ao beneficiário registrar, junto à própria associação, uma reclamação e solicitar a restituição das contribuições indevidas, cujo passo-a passo se encontra no anexo 10.

Todos os procedimentos e suas posteriores alterações foram precedidos de intensos debates no âmbito da 11ª e 12ª Varas Federais da SJRN e no Centro de Inteligência Local, com uniformização de ações e estratégias para lidar com esse caso específico de judicialização abusiva e/ou repetitiva, tudo com fundamento no princípio constitucional do regular acesso à justiça e no poder geral de cautela do juiz, visando tanto à verificação da legitimidade e licitude dessas demandas, quanto à otimização do cumprimento das decisões, considerando a responsabilidade principal das associações nesses casos, as vantagens financeiras auferidas por tais entidades e a tentativa de diminuir o impacto de tais ações sobre o orçamento da Previdência Social ou sobre as condenações impostas ao INSS.

Registre-se, por fim, que toda essa construção conjunta e colaborativa, realizada no âmbito das 11ª e 12ª Varas da JFRN e do Centro de Inteligência possibilitou, para muito além da troca de ideias e experiências, o aprendizado e coleta de informações valiosas, resultando em um tratamento eficaz do elevado acervo. Registre-se que os procedimentos adotados foram debatidos também com diversos advogados que atuaram nas referidas causas, momento em que se demonstrava a relevância da atuação do Centro de Inteligência do Rio Grande do Norte e a necessidade das medidas adotadas. Tudo com o intuito de manter o bom relacionamento das unidades jurisdicionais e a OAB local, o que resultou em baixíssimas reclamações, seja pelas partes ou por seus representantes.

4 Impactos esperados e monitoramento das medidas propostas

As medidas processuais implementadas e sugeridas nesta Nota Técnica têm como objetivo principal não apenas proporcionar uma solução adequada





para o elevado número de processos já em tramitação, mas também estabelecer mecanismos preventivos para coibir o prosseguimento ou a expansão desta litigância anômala relacionada aos descontos associativos indevidos.

No curto prazo, espera-se, inicialmente, que a comunicação dos fatos ao MPF para eventual propositura de ação coletiva (art. 139, X, do CPC), tal como registrado na parte introdutória desta Nota Técnica, seja capaz de promover, nos casos em que o Parquet resolver dar encaminhamento a tais demandas, na resolução mais ampla, efetiva e isonômica da questão, com a possibilidade, por exemplo, de celebração de negócio jurídico processual que envolva a reparação simplificada dos prejuízos sofridos pelos segurados e beneficiários do INSS e que resulte na possível diminuição do número de novas ações individuais (**atuação preventiva e de tratamento adequado de demandas ajuizadas**).

Além disso, entende-se que a **padronização dos procedimentos no fluxo de entrada da fase de conhecimento**, com o estabelecimento de exigências processuais adequadas, a partir das diretrizes do Tema n. 1.198 do STJ, permitirá uma melhor triagem das ações, distinguindo-se com maior precisão as demandas legítimas daquelas potencialmente abusivas. **Isso poderá resultar em uma diminuição do número de processos distribuídos sem viabilidade de processamento, em hipótese de litigância abusiva ou sem a adequada instrução probatória**, de modo a reduzir a sobrecarga das varas federais mais impactadas (**atuação preventiva e de tratamento adequado de demandas ajuizadas**).

A padronização e uniformização dos fundamentos jurídicos utilizados para a resolução dessas demandas de massa e repetitivas, os quais devem ser complementados por fundamentos sucintos e específicos em relação a cada caso concreto, também se apresenta como uma medida importante para se conferir celeridade e racionalidade no julgamento de tais processos (**atuação no tratamento adequado de ações ajuizadas**).

Quanto à fase de cumprimento de sentença, as medidas propostas buscam aumentar significativamente a efetividade da execução e o **fluxo de saída** dos processos em relação às associações e aos sindicatos, diminuindo o acionamento do INSS em razão de sua eventual responsabilização subsidiária e, conseqüentemente, a oneração indevida dos cofres públicos (atuação no tratamento adequado de ações ajuizadas).

A utilização do mecanismo de bloqueio administrativo de créditos des-

sas entidades junto ao INSS, mediante ofício ou outros canais efetivos, representa uma solução processual inovadora e importante, que poderá ser replicada em outras situações semelhantes.

Para o médio prazo, antecipa-se que **a uniformização de procedimentos entre as diferentes varas federais da 5ª Região** poderá desestimular o ajuizamento de novas demandas anômalas e predatórias, uma vez que a **padronização nos fluxos de entrada e saída, nas etapas de triagem, instrução e julgamento**, tornará mais difícil a obtenção de vantagens indevidas pelos autores que não se enquadrem na situação de prejudicados ou a completa falta de responsabilização das associações e sindicatos que se beneficiaram dos descontos indevidos.

No longo prazo, as medidas aqui propostas que buscam integrar o INSS na busca da solução adequada para tais processos, além de estimular e priorizar a responsabilização das associações e dos sindicatos pelos prejuízos causados, podem contribuir para uma mudança estrutural na forma como as associações e sindicatos estabelecem suas relações com os beneficiários do INSS e com a própria Autarquia Previdenciária, possivelmente incentivando práticas mais transparentes e bem documentadas para a adesão e cobrança de mensalidades.

5 Conclusão

CONSIDERANDO o aumento expressivo de ações judiciais movidas por segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra associações e sindicatos de aposentados e pensionistas, bem como em desfavor o próprio INSS, em virtude de fraudes associadas à adesão e desconto de mensalidades indevidas;

CONSIDERANDO as peculiaridades identificadas, como o alto índice de revelia das associações demandadas, a mudança frequente de endereços, a dificuldade em reunir provas conclusivas e os entraves no rastreamento de bens para cumprimento de sentenças em face das associações;

CONSIDERANDO que, em face da responsabilização subsidiária do INSS, tais ações representam uma ameaça significativa aos recursos públicos, já que a estimativa de danos financeiros pode atingir por volta de R\$ 91 bilhões em âmbito nacional;

CONSIDERANDO a imprescindível atuação do Judiciário para salvaguar-



dar os direitos dos segurados e, ao mesmo tempo, evitar consequências indesejáveis decorrentes da litigância predatória e anômala em torno da questão;

SUGERE o Centro Local de Inteligência da JFRN:

a) a comunicação ao MPF ou a outros co-legitimados ativos para a propositura de ações civis públicas nas hipóteses em que as Varas identificarem a existência de um número relevante de demandas repetitivas envolvendo fraudes ou descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários, com base no art. 139, X, do CPC, tendo em vista a possibilidade de obtenção de uma solução coletiva adequada para a questão que acarrete inclusive na diminuição do ajuizamento de novas ações (**atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas**);

b) a adoção, **na fase de conhecimento ou nos fluxos de entradas dos processos**, de despacho ou ato ordinatório determinando a emenda da inicial para a juntada de documentos que busquem coibir o ajuizamento de demandas anômalas ou abusivas, tais como o Histórico de Créditos do INSS que indiquem a ocorrência dos descontos supostamente indevidos; uma planilha demonstrativa com o valor discriminado e total de todos os descontos realizados; o comprovante de solicitação, junto ao INSS, de exclusão de débito da mensalidade da associação ou sindicato no benefício previdenciário, mediante a utilização do aplicativo “Meu INSS” ou por meio da formulação de requerimento administrativo específico, conforme modelo anexo; comprovante de solicitação administrativa de ressarcimento, conforme fluxo já disponibilizado pelo INSS (**atuação preventiva e de tratamento adequado das ações ajuizadas**);

c) a implementação de novas ferramentas, a exemplo do domicílio judicial eletrônico, que é capaz de acelerar a citação e a comunicação de atos processuais nestas espécies de ações de massa ou repetitivas (**tratamento adequado das ações ajuizadas**);

d) a padronização dos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes nestas ações repetitivas, complementados por fundamentos sucintos e específicos em relação a cada caso concreto, de modo a possibilitar o julgamento do número elevado de tais ações de forma célere, racional e/ou em prazo razoável (**tratamento adequado das ações ajuizadas**);

e) **na fase de cumprimento de sentença ou no fluxo de saída dos**



processos, sendo infrutíferas medidas constritivas em desfavor das entidades associativas, determinar a expedição de ofício ou o contato via e-mail para o Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão DIRBEN/INSS (dirben@inss.gov.br, com cópia para dcben@inss.gov.br e cgpag@inss.gov.br e cggpb@inss.gov.br), unidade que centraliza os convênios para inclusão de descontos consignados em todo o país, **mediante contato prévio e pessoal para ajuste do fluxo**, com o requerimento do **bloqueio e repasse** de eventuais créditos que a entidade associativa conveniada tenha a receber administrativamente;

f) o monitoramento trimestral pelo Centro de Inteligência, a fim de acompanhar a eficácia das medidas implementadas pelas varas, mediante análise dos seguintes indicadores: f.i) quantitativo de novas distribuições relacionadas ao tema nas varas federais da SJRN; f.ii) percentual de processos extintos sem resolução de mérito em razão da ausência dos documentos mínimos exigidos para fins de processamento das demandas; f.iii) percentual de execuções bem-sucedidas diretamente contra as associações e sindicatos, por meio do DIRBEN/INSS;

g) a realização de uma avaliação completa após seis meses da implementação das medidas sugeridas, com possível revisão e aperfeiçoamento dos procedimentos adotados, de forma compatível com a metodologia exploratória e experimentalista que norteou a elaboração desta Nota Técnica;

h) o acompanhamento dos julgamentos dos incidentes de uniformização da jurisprudência no âmbito da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, em relação aos processos indicados neste estudo que tratam de temas semelhantes, e do tema 326 da Turma Nacional de Uniformização, no mesmo prazo de seis meses acima mencionado (item “g”), mediante consulta pública aos referidos processos ou a solicitação de informações, de modo a avaliar o impacto do julgamento de tais precedentes sobre as diretrizes estabelecidas nesta Nota Técnica:

i) a submissão da presente Nota Técnica à aprovação, pelo painel eletrônico do Centro Local de Inteligência, para sua integração à Rede de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região, possibilitando sua expansão e adaptação às demais Seções Judiciárias;

j) o encaminhamento da presente Nota Técnica ao Centro Nacional de



Inteligência da Justiça Federal, para conhecimento e deliberação, tendo em vista o alto risco do aumento de litigiosidade acerca do tema, possibilitando a adoção de medidas nacionalmente coordenadas que venham a construir uma solução estrutural sobre o tema;

k) o envio desta Nota Técnica ao Desembargador Federal Coordenador dos JEFs na 5ª Região, ao Juiz Federal Relator do Tema n. 326 na TNU, aos Juízes Coordenadores dos JEFs nas Seções Judiciárias na 5ª Região, aos Coordenadores dos Centros de Inteligência das Seções Judiciárias na 5ª Região e aos Juízes Relatores dos Incidentes de Uniformização da Jurisprudência na TRU da 5ª Região, em estrita consonância e cumprimento ao lema do Centro de Inteligência da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, que busca promover a “Racionalidade pelo Diálogo”.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO
Nota Técnica CIn n. 60



Assunto: Tema 1.270 do STF: liquidação e cumprimento aglutinado de sentença coletiva como estratégias essenciais de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva.

Relatorias: Juíza Estadual Mônica Silveira Vieira, Juíza Federal Vânila André Cardoso de Moraes e Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz.

1 O Tema 1.270 da repercussão geral

O Tema 1.270 do STF, que tem como recurso representativo da controvérsia o Recurso Extraordinário 1.449.302/MS, traz, como questão a ser decidida, conforme indicado no acórdão que reconheceu a repercussão geral, a “legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos, visando à reparação de danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores”.

O recurso extraordinário representativo da controvérsia se origina do julgamento do Recurso Especial 1.758.708/MS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que se firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público não teria legitimidade para promover liquidação relativa aos danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores, reconhecidos em ação coletiva, ou para promover a execução coletiva da respectiva sentença, sem prévia liquidação individual. Estabeleceu o STJ que caberia a cada interessado individual promover a liquidação e a posterior execução da sentença coletiva.

Uma reflexão detida sobre a extensão e a profundidade da matéria abrangida no recurso representativo da controvérsia evidencia estar em discussão muito mais do que a legitimidade do Ministério Público para atuação na fase de execução das demandas coletivas. O tema abrange a função e a funcionalidade do processo coletivo como instrumento de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva e de massa, elementos essenciais para que o Judiciário possa atuar com eficiência, economicidade, de modo a racionalizar a prestação jurisdicional e a buscar a efetivação dos direitos fundamentais à igualdade e à razoável duração do processo.



Um dos grandes “gargalos” do processo coletivo, na atualidade, localiza-se exatamente na fase de cumprimento das sentenças coletivas. De regra, isso vem ocorrendo mediante ajuizamento de ações de execução individual pelos interessados, frequentemente combinadas com uma anterior fase de liquidação. Proferida a sentença coletiva, a usual pulverização dos pedidos de liquidação e dos subsequentes pleitos de cumprimento de sentença tem se constituído grande obstáculo à efetivação do direito e do princípio da igualdade entre jurisdicionados posicionados em situações idênticas ou muito semelhantes – justamente um dos princípios que se busca realizar por meio do sistema de processo coletivo – e uma grande fonte de irracionalidade no consumo das limitadas capacidades de prestação jurisdicional, em relação à litigiosidade repetitiva.

A Rede Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, em especial por meio do Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e de esforços conjuntos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, vem se debruçando sobre o papel estratégico das ações coletivas e sua intrínseca relação com a efetividade do microssistema de tratamento adequado das demandas repetitivas. Como claramente reconhecido na Resolução CNJ n. 349/2020, os Centros de Inteligência têm a vocação de contribuir para melhores e mais adequadas abordagens em relação à sobreutilização do Judiciário, por meio de estudos e proposições voltados à prevenção da judicialização de conflitos, ao monitoramento, aprimoramento e racionalização do tratamento da litigiosidade repetitiva e à gestão eficiente do sistema de precedentes.

A busca por contribuir para o aprimoramento do manejo endoprocessual relativo à tramitação das ações coletivas levou o Centro Nacional de Inteligência a emitir a recente Nota Técnica 5/2025, por meio da qual aderiu à Nota Técnica CITJSP 01/2023, direcionada ao estabelecimento de medidas preventivas no recebimento das petições iniciais, redação de dispositivos e construção de fluxos diferenciados na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença.

É no exercício dessas funções, que a Rede Nacional dos Centros de Inteligência apresenta esta nota técnica.



2 Sobreutilização do Judiciário e o imperativo do tratamento adequado da litigiosidade

A chamada sobreutilização dos sistemas judiciários é um problema extremamente grave e complexo, hoje discutido por toda a sociedade e que defronta o Judiciário com a necessidade premente de não apenas desenvolver permanentemente métodos de administração judiciária sempre mais aperfeiçoados, mas também de atuar de maneira cada vez mais eficiente e racional na alocação de suas capacidades de prestação jurisdicional.

O Relatório Justiça em Números de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), relativo aos dados de 2023, revelou que ingressaram, naquele ano, 35 milhões de processos novos, o maior número da série histórica medida em tais relatórios, o que representou um aumento de 9,4% em relação a 2022. Ao final de 2023, 83,8 milhões de processos tramitavam na Justiça brasileira. A produtividade judiciária aumentou 6,9% em relação às baixas processuais, e 11,3% no que se refere à elevação de julgamentos, com acumulado de 40,3% de elevação da produtividade nos últimos 14 anos. O problema do Judiciário brasileiro, como comprovam esses dados, não é de produtividade; não está na saída (*outputs*), mas na demanda (*inputs*), de maneira que sua abordagem adequada deve necessariamente envolver medidas de racionalização do acesso aos serviços jurisdicionais.

No julgamento da ADI 3.995/DF, relatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal apontou que a “possibilidade de provocar a prestação jurisdicional precisa ser exercida [...] com equilíbrio, de modo a não inviabilizar a prestação da justiça com qualidade”, e reconheceu que o volume desproporcional de processos que aporte diuturnamente no Judiciário compromete a “celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária”.

Ressaltou-se, então, ser não apenas admissível, mas até mesmo desejável que as normas processuais estabeleçam “estruturas de incentivos ou de desincentivos para a litigância” que possam gerar efeitos importantes “sobre a carga de trabalho enfrentada pelo Judiciário”, já que “excesso de acesso à justiça gera a denegação de acesso à justiça”.



Em relação à promoção do acesso responsável ao sistema de justiça como um todo, e aos serviços judiciais em particular, e considerando a matéria objeto do Tema 1.270 da Repercussão Geral, mostra-se necessário refletir sobre a função e as potencialidades do sistema de processo coletivo como instrumento de tratamento adequado de litigiosidade repetitiva e de massa. Isso inclusive porque, como destacam Clementino e Pinto (2023, p. 328),

O sistema processual brasileiro, cunhado normativa e culturalmente sob um paradigma individualista, sem ferramentas adequadas para a recepção dessa complexidade plural-coletivista (mas com fortes interações naturais com as pretensões individuais e particularizadas), acaba muitas vezes a traduzindo internamente como um conjunto de gargalos materiais e procedimentais, que deflagram a violação de caros princípios processuais, como a eficiência, o acesso à Justiça e a uniformidade decisória, em prejuízo da segurança jurídica. Tais obstáculos, por sua vez, fomentam mais demandas, num círculo vicioso em que os gargalos incrementam a litigiosidade e esta amplifica os gargalos.

Ao interpretar os institutos e normas que compõem o sistema de processo coletivo, portanto, faz-se imprescindível que os tribunais brasileiros tenham em conta os princípios que esse sistema visa realizar, em especial os da igualdade, da eficiência (judiciária), da economicidade, da segurança e da certeza jurídicas, a fim de não retirar de seu conjunto normativo as funções que deveria cumprir.

3 Tratamento adequado de litigiosidade: poder-dever do judiciário (Tema n. 1.184 da repercussão geral)

Ao analisar o problema do tratamento da litigiosidade repetitiva em face do princípio da igualdade, Moraes (2016) aponta que a fragmentação da postulação dos direitos é problema ainda carente de solução adequada, e os modos inidôneos de endereçamento da questão têm resultado em irracionalidade na prestação jurisdicional, desorganização de serviços, desigualdade de tratamento, “relativismo judicial”, excesso de trabalho, prejuízos inclusive ao erário, sem quaisquer ganhos em termos de satisfação do cidadão.

O tratamento adequado da litigiosidade é uma das funções essenciais que o Poder Judiciário deve hoje cumprir, tanto na perspectiva da atuação ins-



titucional dos tribunais, quanto na avaliação, processamento e julgamento de cada caso concreto submetido ao magistrado (Vieira, 2024a):

A expressão “gestão de litigiosidade” abarca os dois aspectos da gestão de litigiosidade mencionados, isto é, a gestão efetuada no nível institucional, que considera a totalidade dos litígios em tramitação em determinado tribunal e no Judiciário como um todo (quando estiver em questão a gestão praticada pelos tribunais superiores e pelo Conselho Nacional de Justiça, na concepção e execução de políticas públicas nacionais de gestão adequada de litigiosidade) e a gestão praticada no nível das unidades jurisdicionais, que considera a melhor forma de condução e processamento de cada caso concreto e dos casos que se identifiquem como componentes do mesmo foco de litigiosidade.

Cabe observar também que a gestão adequada de litigiosidade demanda inclusive atuação sobre a entrada de processos no Poder Judiciário, de modo a promover o acesso responsável e legítimo ao sistema de justiça, atuando-se para racionalizar tal acesso e para afastar as postulações que configurem abuso do direito de ação, o que possibilita reservar a capacidade de prestação de serviços jurisdicionais para atender àqueles que exercem legítima e regularmente tal direito.

Um importante marco no reconhecimento do poder-dever do Judiciário de tratamento adequado da litigiosidade foi o Tema 1.184 da Repercussão Geral. Embora o caso então em julgamento – e por isso a tese enunciada – se referisse especificamente à racionalização do acesso aos serviços judiciários em relação às execuções fiscais municipais, a *ratio decidendi* é muito mais ampla e abrangente.

Em tal julgamento, o Ministro André Mendonça advertiu que o tema essencial do século para o sistema de justiça consiste na “busca de melhor eficiência, como um todo, do Poder Judiciário”, o que definiu como melhor “execução de orçamentos, melhor gestão de processos e melhor definição de prioridades, no âmbito da atuação judicial como um todo”. Esse destaque evidencia a importância não apenas das estratégias de administração judiciária – que vêm sendo intensamente adotadas pelos tribunais nos últimos anos, sob a coordenação do CNJ – mas em especial da atuação voltada ao aperfeiçoamento do tratamento da litigiosidade, nas perspectivas da prevenção e da reversão, às quais inclusive se referem os considerandos da Resolução CNJ n. 349/2020.





A Relatora, prolatora do voto vencedor, Ministra Cármen Lucia, focalizou o princípio da eficiência, nos aspectos administrativo e financeiro, assim como a necessidade de apenas se utilizar “do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições”. Asseverou que a opção pela judicialização mostra-se ainda menos legítima “quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor”, aclarando, pois, a necessidade de que o Judiciário não seja irracionalmente acessado a partir de escolhas que ampliem desnecessariamente os custos (e os demais impactos, como o tempo médio de tramitação processual) do acesso.

Apontou a Relatora que o princípio da inafastabilidade da jurisdição e seu corolário, asseguram o direito fundamental de ação “a todo cidadão que possa reivindicar tais direitos”, mas não afastam a necessidade de que sejam cumpridos os requisitos legais (pressupostos processuais e condições da ação), que constituem “condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre”. Asseverou que, por força do princípio da eficiência, o interesse de agir “vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão”.

Vale destacar ainda que, segundo a Ministra Cármen Lúcia, a eficiência administrativa envolve também a “gestão da prestação jurisdicional, que vem com uma carga enorme de processos”:

Pela necessidade de se obterem e, principalmente, de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial aqueles destinados ao Judiciário, fator relevante para a análise do presente recurso, há de se relevar ser fundamental para o funcionamento e a manutenção do sistema: a gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas e a racionalização das demandas, da estrutura e do desgaste humano no Judiciário.

Dessas pontuações é possível concluir que cabe ao Judiciário, além de avaliar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, também investigar a seriedade das postulações, os dados concretos em que

se baseiam, o custo financeiro (especialmente o “custo médio unitário de um processo”) e social do processamento de cada feito, avaliado em proporção ao benefício visado, além do impacto de cada demanda ou conjunto de demandas similares e da forma de postulação (em especial quando houver mais de uma possibilidade de apresentá-las ao Judiciário, por exemplo, de modo aglutinado ou atomizado) em relação ao todo de suas capacidades limitadas de prestação jurisdicional, de modo que possa alocá-las adequadamente, resguardando a possibilidade de atender todos aqueles que exercem regularmente o direito de acessar seus serviços.

O Ministro Luiz Edson Fachin igualmente, em seu voto, evidenciou a relevância do tratamento adequado da litigiosidade Judiciário, e, ao fazê-lo, recorreu, à noção de proporcionalidade panprocessual, que remete à gestão processual, técnica que permite “verificar a adequação, a necessidade ou a proporcionalidade em sentido estrito da restrição a direito ou de tutela pleiteada”:

Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário.

Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.

O tratamento adequado da litigiosidade, como se percebe claramente nesse julgado, vem acompanhado da revisão, promovida pelos tribunais superiores, em especial pelo STF, ao longo dos últimos anos, de vários dos mais relevantes institutos processuais, em especial das condições da ação e dos pressupostos processuais. Destacam-se a compreensão renovada do direito de ação, tido como “intensamente condicionado” e a avaliação do interesse de agir como profundamente ligado a uma real necessidade de acesso ao Poder Judiciário e vinculado ao princípio da eficiência judiciária.

Esse movimento atende à necessidade de afastar os institutos proces-



suais da concepção marcadamente privatística que influenciou sua positivação (Arenhart, 2025) e de aproximá-los ao máximo possível dos valores públicos que devem prevalecer no exercício da jurisdição, em especial daqueles que se afirmaram como princípios constitucionais, e que viabilizam que o Judiciário cumpra suas missões de contribuir para a pacificação social e “dar a cada um o que é seu”, pronunciando-se prazo razoável.

4 Reconfiguração do processo coletivo pelos tribunais superiores

Uma interpretação predominantemente literal dos textos legais viabilizadores da defesa coletiva dos interesses individuais homogêneos, notadamente das normas contidas na Lei n. 8.078/1990 poderia, em princípio, levar a afastar, como regra, a legitimidade do Ministério Público para a liquidação e execução da sentença coletiva proferida em ação relativa a essa categoria de direitos.

É preciso lembrar, porém, que a interpretação dessas normas legais vem sofrendo evolução, notadamente por atuação do Superior de Justiça, em especial para compatibilização com as normas relativas à formação de precedentes em casos repetitivos introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Assim, torna-se conveniente a adoção de uma hermenêutica normativa associada aos princípios constitucionais que o sistema de processo coletivo deve efetivar, em especial o princípio da igualdade, com inspiração nos precedentes qualificados que o STJ firmou sobre a matéria.

Apenas para iniciar a demonstração da necessidade de que as normas e institutos de processo coletivo estabelecidos no CDC sejam submetidos à adequação interpretativa, é importante mencionar a superação de individualismos originalmente contidos nas previsões legais. É o caso das possibilidades de escolha individual (*opt in* ou *opt out*) – claramente em confronto com o princípio da igualdade e às finalidades visadas pelo sistema de processo coletivo – propiciadas pelo texto normativo (arts. 103 e 104). Ada Pellegrini Grinover (1999, p. 802-815) buscou justificá-las especialmente em virtude da ausência de controle de representatividade adequada, de participação efetiva e de respeito ao contraditório. Ao expor sua visão sobre o assunto, essa coautora do ante-





projeto do Código de Defesa do Consumidor revela inclusive as resistências enfrentadas, na época, para se instituir um microssistema de processo coletivo no Brasil, em um sistema processual profundamente influenciado pelo individualismo. O exame de suas lições doutrinárias permite ainda identificar que havia, então, certa desconfiança em relação à possibilidade de exercício da representatividade adequada não apenas por parte de legitimados como associações e sindicatos, mas no tocante ao próprio Ministério Público, instituição que então buscava afirmação institucional no Brasil.

Ao longo das décadas de vigência do CDC, por outro lado, o Ministério Público se consolidou como importantíssima instituição de defesa da sociedade e da incolumidade do ordenamento jurídico e de seus valores, inclusive com potente atuação como “fiscal” da regularidade processual e do exercício da representatividade adequada, em colaboração com o Judiciário. Reconheceu-se à Defensoria Pública legitimidade para ajuizar ações coletivas em benefício de determinadas categorias sociais mais vulneráveis, o que ampliou as possibilidades de adequada representação dos titulares de direitos passíveis de defesa molecularizada. Além disso, a jurisprudência, em especial do STJ, ao qual cabe uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, consolidou-se no sentido de que o Judiciário deve efetuar o controle da representação adequada dos titulares dos direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, de maneira a não mais subsistirem os argumentos que, no final da década de 1980, sustentaram as opções individualistas positivadas nas normas de direito coletivo em apreciação.

Ao julgar o Tema Repetitivo 60, o STJ afirmou ser necessário compatibilizar as normas do microssistema de processo coletivo com as componentes do sistema de precedentes qualificados incrementado pelo CPC de 2015, à luz de princípios regentes do sistema de justiça como um todo e do processo, especialmente do processo civil. Ao fazê-lo, decidiu que, diversamente das previsões normativas literais contidas no CDC, não pode o autor individual simplesmente subtrair-se às soluções aglutinadas, devendo, como regra, ser suspensas as ações individuais em virtude da tramitação de ação coletiva que tenha o mesmo objeto.

Promoveu-se, então, diálogo de fontes normativas – o CPC e o CDC, compreendidos como “dois complexos normativos voltados especialmente

ao tratamento adequado da litigiosidade repetitiva e de massa, regidos pelos mesmos princípios constitucionais” (Vieira, 2024b). Resultou deste precedente, posteriormente reafirmado e aprofundado nos Temas 589 e 923, importante reinterpretação das normas regentes do processo coletivo.

Conforme sistematização sugerida por Vieira (2024b), a *ratio decidendi* do julgamento do Recurso Especial n. 1.110.549, representativo da controvérsia identificada como Tema Repetitivo n. 60, focalizou principalmente os seguintes pontos:

- i. o fato de a atomização de lides repetitivas, passíveis de tratamento molecularizado por meio de ações coletivas, gerar “verdadeiro estrangulamento dos órgãos jurisdicionais”, o que resulta em prejuízo ao direito do acesso ao sistema de justiça e à razoável duração do processo “da totalidade dos jurisdicionados”;
- ii. o sentido do microssistema dos processos repetitivos, que é o de agrupamento da macro-lide para formação de um padrão decisório a ser aplicado a todos os casos individuais;
- iii. o dever de interpretação teleológica das normas processuais infraconstitucionais, levando-se em conta não apenas a realização de direitos de terminados grupos (como, no caso, os consumidores), mas “a própria viabilização da atividade judiciária”, e, portanto, a efetivação do direito constitucional de acesso ao sistema de justiça;
- iv. o dever de compatibilização do direito individual de ajuizamento de ação abrangida por macro-lide coletiva (usado o vocábulo coletivo em sentido lato, a abranger os direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos) com princípios como o da eficiência judiciária, da efetividade do sistema de justiça, da economicidade, com o direito fundamental de ação e com o imperativo de racionalização da prestação jurisdicional.

Ao se apreciar o REsp 1.353.801/RS, representativo da controvérsia do Tema 589, relatado pelo Ministro Mauro Campbell Marques, o STJ registrou ser de grande relevância a suspensão das ações individuais, em razão da necessidade de “homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes”, com a finalidade de resguardar da eficácia dos princípios da igualdade e da segurança jurídica, para propiciar tratamento isonômico a sujeitos de direito que estejam na mesma ou muito similar situação jurídica. Destacou que, caso



se adotasse entendimento diverso, haveria grande risco de ofensa à garantia de isonomia, por se criar evidente possibilidade de dispensar tratamentos diversos a titulares de direitos individuais homogêneos ou “acidentalmente coletivos” (ou seja, de direitos individuais homogêneos). Igualmente salientou que o Judiciário, ao garantir igual tratamento entre sujeitos de direito em situações jurídicas iguais ou similares, amplia a “aceitabilidade” de suas decisões, o que significa propiciar maior legitimação social de seus fazeres.

Por fim, no julgamento do Recurso Especial n.1.525.327/PR, representativo da controvérsia identificada como Tema Repetitivo 923, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, inovou-se com o destaque de que a instituição de ação civil pública para viabilizar a proteção de direitos individuais homogêneos representou o reconhecimento de sua relevância social e de que o legitimado ativo é “representante idôneo do interesse tutelado”, reunindo, pois, as condições necessárias para defender o direito em juízo, de forma aglutinada.

Registrou-se que a ação civil pública, nesses casos, exerce o importante papel de instrumento de otimização da prestação jurisdicional, por prevenir “a atomização dos conflitos sociais” e propiciar “tutela jurisdicional mais qualificada em vista de possível consideração de elementos contidos/apurados no feito coletivo”. A essas considerações somaram-se importantes argumentos relacionados à gestão adequada dos serviços judiciários:

(...) a coletivização da demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, é um dos meios mais eficazes para a realização do acesso à justiça, porquanto, além de reduzir os custos, consubstancia-se em instrumento para a concentração de litigantes em um polo, evitando-se, assim, os problemas decorrentes dos inúmeros procedimentos semelhantes.

Definitivamente formado, assim, o precedente, por meio da conjugação do julgamento desses dos Temas Repetitivos 60, 598 e 923, é possível sustentar que a *ratio decidendi* resultante de sua conjugação centrou-se em três questões principais (Vieira, 2024b):

i. a importância de se resguardar o princípio da igualdade, utilizando-se os instrumentos jurídicos disponíveis, especialmente os componentes do sistema brasileiro de tratamento adequado da litigiosidade repetitiva, para garantir que a todos que se encontrem em situação jurídica igual ou muito semelhante seja aplicada a mesma

solução jurídica, o que demanda particularmente a incidência do mesmo padrão decisório (no caso dos precedentes formados em relação a casos repetitivos) ou da mesma decisão (na hipótese de convivência entre ação coletiva e ações individuais com o mesmo objeto);

ii. a necessidade de aplicação dos instrumentos de molecularização de tutela jurisdicional de modo a efetivar os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade e de cumprir o dever de celeridade processual;

iii. a imprescindibilidade de utilização de estratégias de gestão adequada da litigiosidade repetitiva e de massa para racionalização da prestação jurisdicional e possibilitar que o conjunto dos jurisdicionados tenha efetivado o direito fundamental de acesso ao sistema de justiça.



5 Processo coletivo atual e tratamento adequado da litigiosidade repetitiva

Como se demonstrou no item anterior, o STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923, não apenas tratou da suspensão das ações individuais em razão da tramitação de ação coletiva que tenha o mesmo objeto, mas operou verdadeira evolução interpretativa do microsistema de processo coletivo estabelecido no CDC, à luz das finalidades que visa a concretizar e dos princípios que o regem, que têm, como observado, matriz constitucional.

O Supremo Tribunal Federal tem também destacado a importância das ações coletivas como instrumento adequado de tratamento da litigiosidade e de efetivação do princípio da igualdade, além de sua função relacionada à efetivação do princípio da eficiência judiciária.

Nessa perspectiva, o Ministro Luís Roberto Barroso, ao relatar o acórdão do Segundo Agravo Regimental no RE n. 913.536/RS, salientou que “a coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais, é medida fundamental para garantir a acessibilidade do sistema judicial a todos e a produção de resultados individual e socialmente justos”. Assim, pontuou, de uma só vez, a importância das ações coletivas para a racionalização e promoção da responsabilidade no acesso ao sistema de justiça e para tornar efetivo o princípio da igualdade, além de ampliação do acesso dos jurisdicionados em geral ao sistema de justiça.



No julgamento do RE 1.101.937/SP, representativo de controvérsia do Tema 1.075 da Repercussão Geral, o relator, Ministro Alexandre de Moraes, salientou que o princípio constitucional da igualdade é essencial para a eficácia do sistema de processo coletivo e em especial da coisa julgada coletiva. Segundo o julgador, esse princípio opera em face dos Poderes Executivo e Legislativo, de um lado, e, em “outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, o Poder Judiciário, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária”. Demonstrou que uma diferenciação jurídica apenas pode ser reputada não discriminatória se existir “uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada”. Para isso, deve “estar presente (...) uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos”. No caso então em julgamento, entendeu inexistirem razões que justificassem tratamentos diferenciados entre os jurisdicionados, apenas por não estarem situados no território abrangido pela competência de determinado órgão julgador, como previa a redação do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

Destacou o Ministro que o dispositivo legal discutido resultava em fragmentação do acesso à prestação jurisdicional que “parece ignorar o longo processo jurídico-político de amadurecimento do sistema protetivo aos interesses difusos e coletivos e contrariar, frontalmente, o comando constitucional de imprimir maior efetividade à sua real efetivação, contrariando o princípio constitucional da eficiência”.

Salientou caber ao Judiciário, inclusive por meio dos instrumentos de processo coletivo, buscar a “melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social”, “exercendo suas atividades sob o manto da igualdade de todos perante a lei”, atingindo o resultado desejado com respeito pela objetividade, imparcialidade, segurança jurídica e respeito aos princípios da igualdade e da efetiva tutela jurisdicional.

Menciona-se ainda que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 576, relatada pelo Ministro Nunes Marques, o STF reconheceu que as ações coletivas possibilitam racionalizar a atuação judiciária e obter solu-

ções uniformes e em condições de igualdade para os diferentes titulares dos mesmos direitos, com eficiência judiciária, além de contribuir para a duração razoável do processo e a ampliação da justiça das decisões.

Importa lembrar ainda que a priorização da tutela coletivizada de direitos, em se tratando de focos de litigiosidade repetitiva ou de massa, foi legalmente incorporada pelo Código de Processo Civil atual, por meio do art. 139, X, como salientam Didier Jr. e Zaneti Jr. (2023, p. 61), para quem tal dispositivo constitui “diretriz normativa no sentido de priorizar a tutela coletiva por ação coletiva”.

A releitura que os institutos processuais vêm sofrendo, especialmente por meio da jurisprudência do STF, rumo à compatibilização com os princípios processuais, em especial os de matriz constitucional, e com a natureza publicística do processo, conduz à demanda de viabilização da execução molecularizada, não fragmentada das decisões proferidas em ações coletivas, a qual deve ser promovida, claro, pelos legitimados extraordinários. A necessidade de priorização das soluções executivas coletivizadas decorre dos imperativos de tratamento adequado da litigiosidade, relacionados aos princípios da eficiência judiciária e da economicidade e ao chamado à racionalização do acesso ao Judiciário. Também resulta da atualização das normas componentes do microssistema do direito coletivo, especialmente para compatibilização com o sistema de precedentes judiciais incrementado pelo CPC de 2015 e para efetivação dos princípios da igualdade e da segurança jurídica.

O cumprimento ou execução da sentença coletiva é apenas uma das fases – ainda que materializada em demanda judicial em separado – da relação processual que se iniciou com o ajuizamento da ação coletiva. Não deve, portanto, ser tratado à luz de princípios diversos, nem mediante técnicas de tratamento da litigiosidade diferentes, com razões jurídicas opostas àquelas contidas na *ratio decidendi* de precedentes vinculantes da mesma corte (isto é, dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923) e inclusive que levem a consequências jurídicas contrárias. Dentre tais consequências estão a fragmentação de discussões relativas a uma mesma relação jurídica-tipo ou decorrentes de um mesmo fato juridicamente relevante, dispersão de esforços jurisdicionais que poderiam (e deveriam) ser concentrados por meio de instrumentos e estratégias aglutinadas de tutela, violação da igualdade de tratamento de jurisdicionados em situação jurídica igual ou muito semelhante, com sério risco para a segurança jurídica e a coerência do ordenamento jurídico.



Destacou-se na Nota Técnica CITJSP 01/2023, ratificada pela Nota técnica 55/2025 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que a lógica do processo individual não deve ser migrada para o processo coletivo, sem que ocorram sérios prejuízos aos valores constitucionais de elevado quilate:

Enquanto o processo individual corre pelo princípio da inércia, do interesse da parte e do impulso oficial, o processo coletivo deve tramitar pela ótica dos princípios do planejamento, concentração, escala e eficiência.

São lógicas distintas, com execução diferenciada.



Observada a *ratio decidendi* dos Temas Repetitivos 60, 589 e 923 do STJ e os princípios, em especial os de *status* constitucional que o microsistema de processo coletivo visa a efetivar, especialmente os princípios da igualdade, da eficiência judiciária e da economicidade, chega-se à inevitável conclusão de que devem ser privilegiados os instrumentos e estratégias processuais que viabilizem a postulação coletivizada/aglutinada de direitos, inclusive nas fases de liquidação e de cumprimento ou execução da sentença coletiva.

Aí se inclui não apenas o reconhecimento da possibilidade de liquidação e cumprimento da sentença coletiva – inclusive da que envolva direitos individuais homogêneos – por legitimados como o Ministério Público, mas até mesmo que se reconheça a preferência pelas soluções de liquidação e execução molecularizadas, em detrimento das atomizadas, que tanto risco representam para a igualdade de tratamento em particulares e para a eficiência judiciária.

O fato de que em determinadas situações peculiares, eventuais, possa haver necessidade de discutir, em relação a cada indivíduo abrangido pelo provimento jurisdicional coletivo ou a alguns deles, certas especificidades na liquidação ou mesmo na execução, não autoriza concluir – quer por razões de hermenêutica jurídica, quer por força dos princípios da igualdade, da eficiência judiciária, da economicidade, da segurança e da certeza jurídica, do poder-dever de tratamento adequado da litigiosidade e dos imperativos de racionalização da prestação jurisdicional e do acesso ao Judiciário – pela impossibilidade, como regra, de que os legitimados coletivos extraordinários e substitutos processuais pleiteiem em juízo, de modo aglutinado, a liquidação e o posterior cumprimento da sentença.

As normas dos arts. 97 e 98 previram claramente que a liquidação

e a execução podem ser ajuizadas pelas vítimas e seus sucessores ou pelos legitimados extraordinários. No entanto, os princípios insistentemente referidos nesta nota técnica parecem conduzir à compreensão de que a liquidação e a execução coletivas devem ser a regra, e que as postulações fragmentadas, individualizadas, apenas excepcionalmente devem ter a continuidade de seu processamento admitida, se apresentado pedido de natureza aglutinada.

O fato de estar em questão as ações coletivas – por alguns ditas “impróprias” – que envolverem direitos individuais homogêneos em nada altera as considerações apresentadas, em especial porque os dispositivos legais mencionados dizem respeito exatamente a essa categoria de direitos subjetivos.

Como leciona Arenhart (2014), as funções principais que a admissão da tutela coletivizada dos direitos individuais homogêneos visa cumprir são: ampliação das possibilidades de acesso ao Judiciário, viabilização de tratamento jurisdicional uniforme a situações iguais ou muito semelhantes, e racionalização da prestação jurisdicional. Conjugando essas três funções com o art. 81, parágrafo único, III, do CDC, e tendo em vista que está em questão forma processualmente diferenciada de tratamento de direitos individuais, norteadas por essas funções, o processualista demonstra que é em virtude da preponderância das questões comuns que identificam esses direitos que se mostra recomendável sua defesa conjunta e concomitante.

Assim, em se tratando de tutela jurisdicional de direitos individuais homogêneos, parece ser de rigor priorizar as soluções aglutinadas em face das atomizadas, em busca da efetivação dos princípios da igualdade, da economicidade, da eficiência judiciária e da coerência normativa, da certeza e da segurança jurídicas. Por outro lado, evidencia-se inexistir razão para que, na fase de cumprimento ou execução de sentença, o tratamento aglutinado dê lugar à fragmentação da prestação jurisdicional, contrária às funções que o reconhecimento dessa categoria processual de direitos, funcionalizada se destinou a viabilizar.

Importa ainda ressaltar que execução coletiva não abrange apenas os danos que não possam ser individualizados, já que o texto normativo não contempla essa restrição, que tampouco se extrai do conjunto do ordenamento jurídico.

No Tema n. 471 da Repercussão Geral, o STF entendeu haver “certos



interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, (...) verdadeiros interesses da comunidade”, revestidos de interesse social qualificado, e que, nesses casos, tem o Ministério Público a legitimidade extraordinária para ajuizamento de ação civil pública que envolva direito individual homogêneo.

Desde o julgamento ocorrido em 2014 muito se caminhou em direção à efetivação das funções do processo, dos institutos processuais, do próprio Judiciário, do acesso à justiça, do interesse de agir e do tratamento adequado da litigiosidade. Esse caminho hoje permite reconhecer com maior naturalidade a legitimidade do Ministério Público e demais legitimados coletivos, para ajuizamento de liquidação e posterior execução do da sentença coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos. Mais ainda: as soluções aglutinadas de liquidação e de execução, se adotadas com preferência em relação às estratégias processuais tendentes à atomização da tutela, que tantos riscos acarretam para a efetivação dos princípios da igualdade, da eficiência judiciária, da economicidade, contribuem para a racionalização da prestação jurisdicional, para a coerência do ordenamento jurídico, para o alcance da segurança jurídica. Essa preferência pode, por exemplo, ser alcançada por meio da técnica de suspensão das ações (no caso, suspensão das liquidações e execuções) individuais por aplicação do precedente vinculante identificado como Temas Repetitivos 60, 589 e 923.

Não é demais acrescentar que tal legitimidade, para fins de efetivação da tutela coletiva assegurada em sentença, torna mais facilitada a implementação de direitos inclusive à luz dos pressupostos do processo estrutural, com a construção de soluções articuladas e de maior eficiência, atentas à igualdade de tratamento e às complexidades de cada cenário, verdadeiros organismos vivos (Brunetta e Ferraz, 2024), em lugar da manutenção de soluções atomizadas que, na prática, não apenas sobrecarregam o sistema judiciário, como também dificultam a superação do estado de desconformidade que ensejou o pedido original de tutela coletiva, agravando o contexto geral.



6 O Grupo de Trabalho Interinstitucional do Conselho da Justiça Federal para aprimoramento do cumprimento de sentença das ações coletivas

Por razões como as mencionadas nesta nota técnica e considerando os desafios de dar efetividade aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos pela via judicial, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal editou a Portaria n. 213, de 7 de maio de 2025, que criou Grupo de Trabalho interinstitucional para promover estudos e formular proposições para o aprimoramento de temas relacionados aos cumprimentos de sentença nas ações coletivas em tramitação na Justiça Federal. A medida teve em conta a dificuldade atual em se conferir concretude e exequibilidade aos títulos judiciais formados nas ações coletivas e apontou que, atualmente, existem 24.472 ações coletivas em tramitação na Justiça Federal, com potencial replicação de cumprimentos de sentença individuais pelos diversos beneficiários em juízos de diferentes localidades e riscos ao funcionamento da primeira instância.

Entre as atribuições do grupo de trabalho, incluem-se identificar as dificuldades e os desafios enfrentados por atores(as) envolvidos(as) nos cumprimentos de sentenças em ações coletivas em tramitação na Justiça Federal, propor soluções técnicas e jurídicas para a melhoria da efetividade do cumprimento de sentença de ações coletivas em âmbito federal e elaborar propostas de ajustes legislativos, se necessário, visando à melhoria do sistema processual de cumprimento de sentença em ações coletivas da Justiça Federal.

A contribuição para as reflexões que conduzirão à decisão do Tema n. 1.270 da Repercussão Geral insere-se nesse contexto, pois o precedente a ser formado pelo Supremo Tribunal Federal terá efeitos profundos em relação à efetividade da tutela jurisdicional por meio das sentenças coletivas concernentes a direitos individuais homogêneos.

7 Dados jurimétricos: os possíveis reflexos da decisão do Tema n. 1.270 da repercussão geral sobre a prestação jurisdicional

Apenas para que se possa ter uma dimensão dos possíveis impactos sobre a prestação jurisdicional do julgamento em questão, vale registrar, a partir



do exame do painel do Cadastro Nacional de Ações Coletivas (CACOL)¹⁴¹, que, hoje, há 150.012 ações civis públicas pendentes no país, já excluídos os feitos cadastrados sob a classe “ação civil pública infância e juventude”. Essa exclusão se justifica porque, em regra, tais ações têm por objeto a defesa dos direitos de crianças ou adolescentes individualizados (não sendo, portanto, verdadeiras ações coletivas), utilizando-se tal classe processual ainda para identificar processos que envolvem direitos coletivos em sentido estrito.

Embora os dados processuais hoje disponíveis não permitam identificar com exatidão todas as ações coletivas concernentes a direitos individuais homogêneos em tramitação no país – inclusive porque não se adota, nos tribunais, a prática de sempre cadastrar o assunto “direito individual homogêneo”, além dos outros assuntos específicos relacionados às matérias em discussão em cada processo – é possível se ter, a partir do painel, pelo menos uma ideia da dimensão da carga de trabalho e do impacto sobre a prestação jurisdicional de que se está a tratar.

O painel do CACOL registra que há, atualmente, em tramitação (pendentes): 11.332 ações civis públicas relativas a obrigações de fazer/não fazer; 3.699 referentes a indenização por dano moral; 5.303 com assuntos cadastrados relativos a servidores públicos civis; 214 em que foi cadastrado o assunto “militar”; 2.217 envolvendo assuntos processuais concernentes a “obrigações”; 351 com o assunto “fato/negócio jurídico”; 161 com assuntos processuais relativos a “empresas” e sub assuntos a ele relacionados; 2.274 com os assuntos indenização por dano material e/ou indenização por dano moral na área do direito civil; 12.055 cadastradas com assuntos processuais relacionados a direito do consumidor (inclusive indenização por dano material e/ou material); 197 com assuntos referentes a direito previdenciário. Isso apenas para registrar os assuntos processuais mais claramente identificados com direitos individuais homogêneos.

Ainda que haja a possibilidade de que a mesma ação civil pública tenha sido computada mais de uma vez em alguns dos agrupamentos acima mencionados, por ser admissível o cadastramento de mais de um assunto processual

141 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil); CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Brasil). Painel CACOL. CNJ, Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://justica-emnumeros.cnj.jus.br/painel-cacol/>. Acesso em: 31 maio 2025.

em cada feito, certo é que, apenas considerados os casos hoje pendentes (ainda não julgados), está-se diante de um número muito elevado de ações civis públicas envolvendo direitos individuais homogêneos que, em caso de procedência, pode dar lugar a milhões e milhões de pedidos de cumprimento individual. Como se demonstrou nesta nota técnica, essa atomização cria não apenas riscos a princípios como os da igualdade e da segurança jurídica, mas também à funcionalidade e à eficiência do Judiciário.

De se registrar que, no âmbito da Justiça Federal, a pulverização das ações para execução individual de sentenças coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos encontra na Seção Judiciária do Distrito Federal, considerada pela jurisprudência dos tribunais superiores como “foro nacional”, um desafio adicional em relação a todas as demais unidades federativas, uma vez que a Justiça Federal, na Capital brasileira, pode e vem sendo acionada para o cumprimento individual de sentenças coletivas originadas não apenas do Distrito Federal, como também de todas as unidades da Justiça Federal. Além disso, é na capital que se concentra a sede da grande parte dos órgãos federais, o que naturalmente produz a concentração das ações coletivas, segundo as regras de competência territorial aplicáveis à Justiça Federal. Tais circunstâncias tornam ainda mais difícil dar tratamento adequado às execuções individuais.

Impõe-se, por fim, a reflexão de que se originalmente, a possibilidade da pulverização das execuções individuais de sentenças coletivas entre várias unidades judiciárias foi adotada e legitimada tradicionalmente pela jurisprudência como estratégia de política judiciária, em uma perspectiva defensiva, para evitar que todas as execuções de uma dada sentença coletiva fossem direcionadas a uma única vara, inviabilizando por completo seu funcionamento, hoje a preocupação, em termos de política judiciária, é diversa. O que se propõe não é a reversão do entendimento anterior, para que todas as demandas individuais fluam para uma mesma unidade judiciária, mas que se mantenha aberta a possibilidade de tratamento coletivo, também na fase de dar efetividade à tutela coletiva; que não seja necessário o ajuizamento de ações individuais; que seja possível a construção de soluções de efetivação para todos os beneficiários, quando o direito a ser tutelado assim o permitir, inclusive com uso de estratégias do processo estrutural.



8 Proposição

Considerando o exposto acima, propõe-se o encaminhamento da presente nota técnica ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Supremo Tribunal Federal e a todos os Ministros da Corte, a fim de que possam avaliar as razões dela constantes, ao apreciar o Tema 1.270 da Repercussão Geral, em que discutida a legitimidade do Ministério Público para liquidação e cumprimento/execução de sentenças coletivas proferidas em casos envolvendo direitos individuais homogêneos.

Referências

ARENHART, Sérgio Cruz. *A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção dos interesses individuais homogêneos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

ARENHART, Sérgio Cruz. *Relendo o princípio da demanda: a congruência sob o crivo da proporcionalidade processual*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025.

BRUNETTA, Cíntia Menezes; FERRAZ, Taís Schilling. Impactos da substituição dos atores processuais nas demandas estruturais: Estratégias para evitar interrupções e retrocessos. In BALAZEIRO, Alberto Bastos; ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; VEIGA, Guilherme (Orgs.). *Novos Horizontes do Processo Estrutural*. Londrina: Thoth, 2024, p. 206-230.

CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda; PINTO, Lucas José Bezerra. Litigância redundante e litigiosidade responsável: uma análise dos limites do processo coletivo a partir da problemática do seguro defeso do biênio 2015-2016. In: LUNARDI, Fabrício Castagna; KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino; FERRAZ, Taís Schilling (Orgs.). *Tratamento da litigiosidade brasileira: diagnósticos, abordagens e casos de sucesso*. Brasília: Enfam, 2023, p. 327-369.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Justiça em Números 2024*. Brasília: CNJ, 2024.

DIDIER JR., Fredie. ZANETI JR., Hermes. *Curso de Direito Processo Civil*. V. 4. Processo Coletivo. 17 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.

GRINOVER, Ada Pellegrini *et al.* *Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto*. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

MORAES, Vânia Cardoso André de. *A igualdade – formal e material – nas demandas repetitivas sobre direitos sociais*. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016.



VIEIRA, Mônica Silveira. Enfrentamento da Litigância Predatória e ODS 16: uma discussão necessária. In: Encontro de Administração da Justiça (ENAJUS), 2024a, Natal. Anais. Natal: Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, 2024. Disponível em: <https://enajus.org.br/anais/assets/papers/2024/sessao-13/enfrentamento-da-litigancia-predatoria-e-ods-16-uma-discussao-necessaria.pdf>. Acesso em: 2 mar. 2025.

VIEIRA, Mônica Silveira. Reflexos dos Temas 60, 589 e 923 do Superior Tribunal de Justiça: habilitações individuais na ação coletiva, momento adequado da publicação do edital previsto no art. 84 do CDC, coisa julgada *secundum eventum litis*. In: CRUZ, Rogério Schietti Machado *et al.* (Orgs). outros. *A cultura de precedentes no Brasil: desafios e perspectivas*. Belo Horizonte: D'Plácido: 2024b, p. 237-258.



Brasília, 11 de setembro de 2025.

Tema: Apoio a processos estruturais envolvendo o cumprimento das obrigações impostas pelo STF aos entes federativos na ADPF 976.

Relator: Marco Bruno Miranda Clementino

1 Relatório

Cuida-se de nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal objetivando a realização de inteligência judicial em apoio a processos estruturais envolvendo o cumprimento das obrigações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à União, Estados e Municípios na medida cautelar deferida na ADPF 976, ante o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional e da violação massiva de direitos da população em situação de rua.

O tema foi afetado pelo Grupo Operacional por sugestão minha, ante a constatação, em processo estrutural sob minha condução, da dificuldade de cumprimento, sobretudo pelos Municípios, das obrigações que lhes foram impostas, em função do subfinanciamento pela União, agravado no último ano por uma surpreendente redução no cofinanciamento federal, em aparente descumprimento, ainda que indireto, da decisão proferida pelo STF.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n. 425/2021, criou a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, para cujo cumprimento o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) criou dois Núcleos de Justiça 4.0 com competência exclusiva para processamento e julgamento de causas de interesse das pessoas em situação de rua, sendo um vinculado à Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e o outro à Seção Judiciária de Pernambuco.

A adoção dessa política judicial permanente, com o oferecimento de uma jurisdição especializada, possibilitou, em ambos os Estados, um envolvimento mais intenso da Justiça Federal com a temática tratada na ADPF 976, estimulando a propositura, pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, assim como pelas Defensorias Públicas Federal e Estadual, de ação civil contra os três entes federativos objetivando a cessação do estado de coisas incons-



titucional na execução da política pública voltada à população em situação de rua em Natal. A ação encontra-se atualmente em curso, sob o n. 000008-26.2025.4.05.8406.

Como estratégia de *case management*, decidiu-se realizar, antes de tornar litigiosa a postulação, audiência de mediação em cooperação judiciária, copresidida pelos juízes federais que integram o Núcleo de Justiça 4.0 e a juíza federal coordenadora do CEJUSC, a fim de imprimir uma abordagem negociativa visando à identificação de pontos de convergência a partir dos quais pudesse ser construído um plano de atuação estrutural. Para essa audiência, foram convidados, além dos representantes judiciais dos entes federados, secretários estaduais e municipais, técnicos de Ministérios e convidados externos, além de movimentos sociais.

Segundo a metodologia empregada no ato processual, cada ente federativo teve um momento inicial para apresentação de seu ponto de vista sobre o objeto da ação, com ênfase nas dificuldades individualmente enfrentadas, no intuito de oferecer a todos os participantes uma visão sistêmica acerca do problema. Na manifestação oficial da União, tiveram a palavra técnicos responsáveis por pastas relevantes de vários Ministérios e todos foram unânimes em expressar a frustração por não apoiarem mais intensamente os municípios nessa agenda, diante da defasagem e mesmo redução no cofinanciamento, assim como de frequente sujeição da matéria a contingenciamentos.

Ao final da audiência, na definição do plano de atuação estrutural, todos concordaram que seria relevante ser a questão trazida ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, possibilitando, por meio do método da inteligência judicial, uma abordagem sistêmica do tema na perspectiva da jurisdição em rede e estimulando a consequente promoção de um diálogo nacional, haja vista a insuficiência de uma demanda estrutural que tem por objeto apenas a política pública executada em Natal como *locus* para o tratamento, na origem, de problemática de tamanha profundidade.

2 Justificativa

A despeito de as Resoluções ns. 349/2020 do CNJ e 499/2018 do Conselho da Justiça Federal não tratarem expressamente do tema, vem ganhando



espaço – no Grupo Operacional, na Rede de Inteligência do Poder Judiciário e, em certa medida, academicamente – a ideia de que a inteligência judicial pode contribuir de forma decisiva para o tratamento adequado de processos estruturais. Nesse sentido, conceitos como jurisdição em rede, diálogo entre instâncias, governança judicial compartilhada e cooperação, que constituem princípios da inteligência judicial (Clementino, 2021), projetam muito de suas dimensões semânticas ao conteúdo da Recomendação n. 163/2005, do CNJ.

Em recente texto acadêmico, sustentei que o enfrentamento da litigiosidade complexa – gênero do qual a litigiosidade estrutural é espécie – pressupõe a formação de comunidades jurisdicionais, arranjos institucionais de base ética, com gestão cooperativa e dialógica do processo, que operam como centros decisórios compartilhados, essenciais para a adequada solução de litígios que extrapolam a lógica procedimental tradicional, exigindo reconhecimento institucional e responsabilidade ética coletiva (Clementino, 2025).

Nesse cenário, considerando que a prevenção da litigiosidade é atribuição geral dos centros judiciais de inteligência, é indiscutível que a inteligência judicial pode desempenhar um papel relevante na potencialização de uma comunidade jurisdicional formada para tratamento de um litígio estrutural, promovendo a amplificação do contraditório. Aliás, há referencial normativo quanto ao tema, a exemplo do Ato Conjunto n. 2/2021 da Presidência e da Corregedoria-Regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que estabelece parâmetros para suporte técnico e administrativo de processos complexos e estruturais, dispondo, no art. 5º:

Art. 5º. Reconhecendo o Corregedor a necessidade de suporte técnico e administrativo, fixará em ato específico as medidas que serão adotadas pela Corregedoria-Regional e estabelecerá, em conjunto com o magistrado solicitante, um plano de ação para a implementação das obrigações constantes da decisão.

§ 1º A Corregedoria-Regional poderá convocar a Rede de Inovação e os Laboratórios da Inovação da Justiça Federal da 5ª Região, assim como a Rede de Inteligência e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal da 5ª Região para auxiliarem na definição de estratégias para serem implementadas nos processos em relação aos quais for reconhecida a necessidade de suporte técnico e administrativo.



Desse modo, a aprovação da presente nota técnica resultará na formação de um importante precedente quanto ao campo de aplicação do método da inteligência judicial e das atribuições dos centros judiciais de inteligência, bem como fortalecerá conexão destes com as políticas judiciais voltadas ao tratamento da litigiosidade complexa e estrutural.

Por fim, convém ressaltar que o art. 2º, III, da Resolução CNJ n. 349, prescreve ser competência do Centro de Inteligência do Poder Judiciário “encaminhar aos Tribunais Superiores, de forma subsidiária, informações sobre a repercussão econômica, política, social ou jurídica de questões legais ou constitucionais que se repetem em processos judiciais”. Ora, é intuitivo que esse enunciado deve ser interpretado extensivamente para propiciar o diálogo entre instâncias não apenas em situações de mera repetitividade, senão também naquelas de elevado impacto social, tal como na litigiosidade estrutural.

3 Dados levantados

Conforme ressaltado, a afetação do tema foi motivada pelas informações colhidas em audiência ocorrida no âmbito do processo n. 000008-26.2025.4.05.8406, em curso no Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, competente para processamento de ações de interesse de pessoas em situação de rua. A referida audiência, agendada logo início da tramitação do feito, foi realizada em cooperação judiciária com o CEJUSC e teve por objetivo a mediação entre as partes visando à construção de um plano de ação estrutural, considerando a natureza também estrutural do litígio.

Compareceram à audiência, além dos representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual e das Defensorias Públicas da União e Estadual, assim como dos representantes judiciais da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município do Natal, as Secretárias Estadual e Municipal de Assistência Social, além de técnicos de Ministérios e Secretarias, envolvendo, pois, todos os entes federados.

Pela dinâmica estabelecida, todos esses atores tiveram a oportunidade de realizar uma apresentação formal com o respectivo ponto de vista sobre o litígio, tendo impressionado, em especial, as manifestações dos agentes públicos vinculados à União. Em geral, percebeu-se se tratar de servidores públicos qualificados e comprometidos com a pasta ministerial, porém frustrados pela escassez de recur-



sos orçamentários para a execução de uma política pública consistente em benefício da população em situação de rua. Expressões como “precarização do orçamento público” e “aumento da demanda” foram a tônica principal das manifestações.

Os dados referentes a Natal foram alarmantes. Especificamente quanto à específica unidade de acolhimento cujo financiamento se discutia, a União explicou que o orçamento federal contempla o financiamento ao Município do Natal de um valor mensal muitíssimo defasado de R\$ 200,00 por pessoa em situação de rua assistida e que a pactuação referente a esse equipamento corresponde a 50 pessoas. Todavia, os mesmos técnicos federais reconhecem:

- i) que o valor de contrapartida orçamentária *per capita* é insuficiente e defasado, sem que os necessários reajustes tenham sido realizados nos últimos anos;
- ii) que esse valor em si insuficiente vem sendo contingenciado, limitando-se atualmente o repasse a apenas 70% do total;
- iii) que os dados da própria União, para esse equipamento, dão conta de que a pactuação deveria abranger 100 e não apenas 50 pessoas.

Em outras palavras, a União reconheceu que (i) o valor *per capita* referente ao cofinanciamento está defasado há anos, (ii) que cofinancia o equivalente a metade das pessoas e (iii) que vem contingenciando o valor *per capita* em si irrisório. No total, o repasse vem sendo de cerca de R\$ 95.000,00 **anuais** para uma unidade de acolhimento que atende 100 pessoas, ou seja, em torno de R\$ 79,00 mensais por cidadão.

Em informação posterior fornecida no mesmo processo n.000008-26.2025.4.05.8406, o Município do Natal explica que despende em torno de R\$ 4.500.000 por ano na assistência prestada à população em situação de rua, ao passo que a União lhe repassa apenas R\$ 276.000,00. Registre-se que os técnicos dos Ministérios foram uníssomos em esclarecer que essa é uma **realidade nacional** e que enfrentam grande dificuldade em encontrar soluções para o problema já que se trata de **despesa discricionária**.

Ao final do depoimento, um dos servidores federais expôs sua frustração: “A gente não gostaria de estar aqui discutindo isso. Isso é a verdade. Só que a realidade orçamentária que a gente vive nos impõe isso”.

Um dado relevante é que, ao final da audiência, à União foi fixado pra-



zo para prestação de informações orçamentárias mais detalhadas, o que não foi cumprido. Posteriormente, o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte contatou a Chefia da Procuradoria da União no Rio Grande do Norte para solicitação de dados nacionais consolidados para abastecer a presente nota técnica e, a despeito do imenso e visível esforço do Procurador-Chefe, Daniel Coelho, a Administração Central não priorizou a demanda e as informações não foram prestadas.

De qualquer forma, as informações prestadas na audiência justificam o emprego da inteligência judicial no intuito que litígios estruturais semelhantes se proliferem, considerando a menção expressa de que a realidade da capital do Rio Grande do Norte se reproduz em todo o Brasil. O vídeo da audiência, em sua integralidade, pode ser acessado pelos critérios abaixo:

Link de acesso: <https://aljava.jfrn.jus.br/aljavafile/pages/acessoexterno>
Número: 0000008-26.2025.4.05.8406
Código: 9922787c

4 Fundamentação

Conforme já ressaltado, o STF, na medida cautelar deferida na ADPF 976, reconheceu o estado de coisas inconstitucional e a massiva violação de direitos da população em situação de rua. Na mesma decisão, estabeleceu obrigações aos três entes federativos, estruturadas na tabela a seguir:

Ente Responsável	Área / Tema	Obrigações
União (Executivo Federal)	Plano Nacional	• Formular, em 120 dias, um Plano Nacional de Ação e Monitoramento para efetiva implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto n. 7.053/2009). • O plano deve conter: diagnóstico, medidas concretas, prazos e mecanismos de acompanhamento.
Estados, DF e Municípios	Observância Geral	• Obrigatória observância da Política Nacional (Decreto 7.053/2009), mesmo sem adesão formal.



Estados, DF e Municípios	Segurança e Proteção	• Garantir a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua nos abrigos. • Apoiar abrigos para animais de estimação (com vigilância sanitária).
Estados, DF e Municípios	Direitos e Dignidade	• Proibir recolhimento forçado de bens. • Proibir remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua. • Vedar uso de arquitetura hostil. • Levantar barreiras físicas que dificultem acesso a serviços públicos e propor mecanismos de superação.
Estados, DF e Municípios	Zeladorias Urbanas	• Garantir transparência: divulgar previamente data, hora e local das ações de zeladoria. • Informar sobre destino de bens apreendidos, local de armazenamento e procedimento de recuperação. • Capacitar agentes públicos para tratamento digno e sobre responsabilidades penais/ administrativas. • Disponibilizar bagageiros para guarda de pertences. • Incluir assistentes sociais e agentes de saúde em ações de grande porte.
Estados, DF e Municípios	Estrutura e Serviços	• Disponibilizar bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso. • Realizar inspeções periódicas em centros de acolhimento (salubridade, segurança). • Promover mutirões de cidadania (documentação, cadastros, inclusão em políticas públicas). • Criar programas de enfrentamento à violência contra a população em situação de rua. • Formular protocolo intersetorial de atendimento em saúde. • Garantir alertas meteorológicos (Defesas Civas) para antecipação de ondas de frio.



Depreende-se que, contrariamente ao que ocorreu na ADPF 347, não houve o estabelecimento de obrigações diretas de caráter orçamentário a nenhum dos três entes, haja vista a competência comum na execução da política de assistência social. Embora tenha reconhecido a gravidade da omissão estatal e a emergência na superação do estado de coisas inconstitucional que vitima a população em situação de rua, o STF cuidou de não avançar sobre a esfera própria das escolhas fiscais e financeiras, reafirmando a competência do Poder Legislativo para a definição de receitas e despesas e a atribuição do Poder Executivo para a execução do orçamento aprovado. Preferiu, portanto, uma linha de intervenção estrutural que não interfere no campo orçamentário, mas impôs obrigações de planejamento e de resultado a serem cumpridas segundo balizas financeiras já reconhecidas como existentes no ordenamento.

A decisão tem como fundamento o regime constitucional da assistência social, cuja disciplina está inserida no campo da seguridade social e que tem como fonte de custeio o orçamento próprio, previsto no art. 204 da Constituição, além de outras fontes definidas em lei. Ao remeter às disposições do Decreto n. 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, o STF não inovou em matéria de gasto público, mas apenas reafirmou a normatividade de um regime jurídico existente, cuja execução se assenta sobre a lógica de cofinanciamento federativo. Nesse arranjo, cabe à União a edição de normas gerais, a coordenação nacional e o repasse de recursos; aos Estados, Distrito Federal e Municípios compete a implementação concreta das medidas, em regime de cooperação.

Nesse sentido, a decisão do STF, sem impor novas despesas, buscou compatibilizar a necessidade de resposta imediata às violações massivas de direitos fundamentais com a observância dos pressupostos constitucionais que regem a execução orçamentária, reafirmando a autocontenção judicial em matéria financeira e, ao mesmo tempo, exigindo dos entes federativos a formulação de planos e a execução de medidas compatíveis com os instrumentos já disponíveis no sistema jurídico e orçamentário.

Todavia, a opção pela *judicial restraint* não afasta a circunstância de que se reconheceu o estado de coisas inconstitucional em relação a uma específica política pública e isso implica, no mínimo, um comando prescritivo de **priorização** respectiva, inclusive do ponto de vista orçamentária. Em outras



palavras, o fato de o STF não haver estabelecido concretamente obrigações orçamentárias não significa dizer que elas não existam, ainda que de forma indireta, como mecanismo de enfrentamento do estado de coisas inconstitucional.

Declarar o estado de coisas inconstitucional implica considerar, em relação ao objeto respectivo, um **padrão crítico** de violação à ordem jurídica, a exigir a emissão pelo STF de uma ordem específica, portanto uma norma jurídica individual e concreta, de **correção prioritária** da política pública, com todas as implicações correspondentes. Ora, quando se está diante desse patamar de injuridicidade, é de se questionar se a despesa necessária para cumprimento das obrigações estabelecidas se mantém como **discrecionária** ou se assume excepcionalmente a posição de obrigatória, até que cesse o estado de coisas inconstitucional.

Com efeito, essa reflexão é importante porque a declaração do estado de coisas inconstitucional e a fixação de obrigações aos três entes para respectivo enfrentamento não parece permitir a redução, pela União, do **cofinanciamento**, com recursos do orçamento da seguridade social, além de outras fontes, das políticas públicas diretamente executadas por estados e municípios. Ora, o STF deixou de estabelecer obrigações de caráter orçamentário porque entendeu que a previsão constitucional de cofinanciamento da assistência social seria suficiente para cumprimento das obrigações fixadas aos entes subnacionais. Todavia, não parece razoável que a constatação da desnecessidade de se inovar do ponto de vista orçamentário possa conduzir à conclusão pela possibilidade de se reduzir o cofinanciamento destinado à execução de uma política pública cujo estado de coisas inconstitucional se reconheceu na mesmíssima decisão!

Outrossim, tampouco parece fazer muito sentido admitir que os estados possam simplesmente se furtar a também contribuir com o financiamento das políticas públicas executadas pelos municípios, em particular pelas capitais – onde está concentrada a larga maioria da população em situação de rua – para conceber uma política assistencial autônoma.

Todavia, causou surpresa, na audiência realizada no processo n. 000008-26.2025.4.05.8406, a informação de que (i) o cofinanciamento federal para custeio das políticas públicas destinadas à população em situação de rua vem sofrendo redução, supostamente em razão da crescente fatia reservada às emendas parlamentares; (ii) o valor anual destinado a repasse de uma capital do porte de Natal é irrisório e vem sendo contingenciado; (iii) o Estado

não destina recursos a Natal para execução da política, preferindo criar uma política desconectada da política municipal da capital e beneficiando apenas outros municípios segundo um juízo de conveniência e oportunidade que desconsidera a lógica de **cofinanciamento** fixada pelo STF.

Dependendo das circunstâncias, os processos estruturais podem constituir arenas legítimas para a mediação de conflitos federativos entre estados e municípios acerca de políticas públicas de assistência à população em situação de rua, à luz das obrigações fixadas na medida cautelar deferida na ADPF 976. Entretanto, isso não se pode afirmar em relação à participação da União no cofinanciamento respectivo, cuja discussão, se travada no processo estrutural, poderia gerar distorções na coordenação da política nacional prevista no art. 204, I, da Constituição. Para um conflito federativo de tamanha envergadura, a liderança do STF se impõe.

Por outro lado, ao determinar que a União elabore um Plano Nacional, o próprio Pacto Federativo parece exigir também seu comprometimento financeiro com a política correspondente. Qualquer interpretação em sentido contrário permitiria que a União apenas transferisse encargos aos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações, em afronta à autonomia política que a Constituição assegura aos entes subnacionais.

Nesse sentido, é relevante que o STF tenha acesso às informações de caráter financeiro colhidas no litígio estrutural em que se debate a execução das obrigações fixadas na ADPF 976, pois elas podem revelar, ainda que de forma indireta, indícios de descumprimento da medida cautelar respectiva.

5 Conclusões

Isso posto, propõe-se o encaminhamento da presente nota técnica ao Ministro Relator da ADPF 976, Alexandre de Moraes, como subsídio para que tenha a oportunidade de avaliar a eventual existência de descumprimento do quanto determinado na medida cautelar deferida.

Propõe-se ainda a solicitação, diretamente pelo Centro Nacional de Inteligência, das informações orçamentárias detalhadas que deixaram de ser prestadas diretamente ao Relator, referentes aos repasses aos Municípios pela União nos últimos três anos para cofinanciamento das políticas voltadas às pessoas em situação de rua.



ADESÃO À NOTA TÉCNICA n. 17 do Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins – Focos de anomalia da litigância em relação ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e tratamento judicial adequado.

Relatores: Juíza de Direito Mônica Silveira Vieira (TJMG); Juíza Federal Eliana Rita Maia Di Pierro (RIJEF/TRF3); e servidores Flávia Goés e Marcelo Ornellas Marchiori (NugepNac/STJ).



1 Relatório

Trata-se de análise da Nota Técnica n. 17/2025, elaborada pelo Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para fins de adesão.

Referida nota examina padrões de litigiosidade anômala, possivelmente abusiva, em demandas que discutem a inclusão ou manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, tomando conhecimento da nota técnica elaborada pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e tendo em consideração seu alcance, potencial de replicação e a missão de gerenciamento de precedentes decidiu por afetar o presente tema para fins de discussão e deliberação.

2 Fundamentação

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) está regulamentado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022 que tem por finalidade fornecer informações ao Banco Central do Brasil para monitoramento do crédito e exercício de fiscalização no sistema financeiro, viabilizando o intercâmbio de informações entre instituições autorizadas sobre operações de crédito.

Em geral, os sujeitos obrigados a remeter informações ao Bacen são, por exemplo: bancos, cooperativas de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito direto, plataformas de empréstimo. As operações

de crédito relacionadas neste dever de informação incluem: empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, garantias pessoais, compromissos de crédito não canceláveis, créditos a liberar, créditos baixados como prejuízo, operações com retenção de riscos/benefícios, instrumentos de pagamento pós-pagos, operações via plataformas eletrônicas e outras reconhecidas pelo Bacen, independentemente do adimplemento.

As informações coletadas ficam disponíveis às instituições participantes e podem ser compartilhadas com gestores de bancos de dados previstos na “lei do cadastro positivo” ou sistema “*credit scoring*” (Lei n. 12.414/2011 e Tema n. 710 do STJ).

A avaliação normativa indica que o SCR possui natureza de cadastro de informações mistas sobre operações crédito e não se confunde com cadastros de inadimplentes regidos pelo art. 43 do CDC (como SPC e Serasa), pois funciona como ferramenta do Banco Central para supervisão das instituições financeiras e equiparadas, e para contenção e/ou prevenção de operações de alto risco, permitindo uma visão panorâmica e histórica das movimentações de crédito no país.

Trata-se de banco de dados múltiplo, de alimentação obrigatória por instituições financeiras, contendo informações positivas e negativas sobre operações de crédito, inclusive operações em andamento, logo é um extrato das movimentações financeiras já existentes. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR possa ser utilizado para avaliação de risco de crédito, sua natureza é eminentemente informativa e de interesse público, sendo indevida sua equiparação a cadastros restritivos.

Na seara da Justiça Estadual, a relevância da temática já foi destacada no bojo da nota técnica do Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, inclusive com ênfase para decisões conflitantes entre Tribunais de Justiça diversos¹⁴². A confusão proposital entre os diferentes cadastros

142 Complemente-se a diligência com a indicação dos seguintes julgados representativos da abordagem da temática nos demais Tribunais de Justiça do país: TJ-AC – APELAÇÃO CÍVEL 7077662220248010001; TJ-AL – RECURSO INOMINADO CÍVEL 7009449020238020076; TJ-AM – APELAÇÃO CÍVEL 7350249120228040001; TJ-BA – APELAÇÃO 80620804020238050001; TJ-CE – AGRAVO DE INSTRUMENTO 6364389420248060000; TJ-DF – 7013086120248070020 1915825; TJ-ES – RECURSO INOMINADO CÍVEL 50057848920248080014; TJ-GO – 52913377320248090150; TJ-MA – 8169612720238100000; TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL 10405988720238110002; TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL 16421020118140017 28748508; TJ-PB – APELAÇÃO CÍVEL 8057090620248150371; TJ-PR – 20054820238160137; TJ-PE – RECURSO INOMINADO CÍVEL 3148820248178235; TJ-PI – APELAÇÃO CÍVEL 8109745820208180140;



(SCR e Serasa ou SPC, por exemplo) foi identificada como estratégia processual em ações de mesma padronização perante os Tribunais de Justiça, com apresentação de consultas ao SCR usando recorte temporal anterior ao adimplemento ou relatórios amplos sem detalhamento, sugerindo falsamente a permanência de registros negativos

Na seara dos Tribunais Regionais Federais, a pesquisa de jurisprudência aprofundou a relevância do estudo em todos os TRFs e na TNU. Na Justiça Federal a questão se desenvolve com os mesmos argumentos e debates existentes nos Tribunais de Justiça, mas em face da Caixa Econômica Federal. Igualmente inexistente uniformidade de entendimentos acerca da natureza do SCR e a reflexa aplicação do art. 43 do CDC perante as informações lançadas no respectivo cadastro. A título de exemplo, no escopo de retratar as divergências de entendimentos entre Tribunais Regionais Federais, são apontados os julgados: TRF 1ª Região, 5ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.040972-7/MG; TRF 4ª Região – 1ª Turma Recursal do Paraná, Recurso Cível 5001348-82.2021.4.04.7016; TRF-3 – Recurso Inominado Cível: 5034805-67.2021.4.03.6100; TRF-5 – Recursos: 05133629420164058400. Ainda é possível destacar a na TNU o PUIL: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05060041920184058300.

À luz da coerência jurisprudencial, merece destaque o alerta contido na nota técnica do CINUGEP em prol da confirmação da orientação já lançada pelo STJ sobre a diferenciação entre SCR e sistemas de restrição de crédito:

não há que se falar em exclusão das informações dele [SCR] constantes após cinco anos do lançamento, diversamente do que se verifica em relação aos cadastros de devedores inadimplentes, por força do art. 43, §1º, do Código do Consumidor, nem após a prescrição da pretensão de cobrança de obrigações (§5º do mesmo dispositivo legal). Como apontado, devem permanecer no SCR as informações que refletem a realidade das operações de crédito em cada data, não se devendo determinar a exclusão de informações e dados corretos, nem que se apague o histórico de informações, mas apenas a correção de informações e dados equivocados.

TJ-RJ – APELAÇÃO: APL 215478520198190209 202200199418; TJ-RN – APELAÇÃO CÍVEL 8169249220198205001; TJ-RS – RECURSO INOMINADO 50267696420218210033; TJ-RO – APELAÇÃO CÍVEL 70015013820248220001; TJ-RR – RECURSO INOMINADO: RI 8385940420238230010; TJ-SC – APELAÇÃO: APL 50065654420208240067; TJ-SP – RECURSO INOMINADO CÍVEL 1809820248260511 E TJ-SE – APELAÇÃO CÍVEL 96004420228250053. Esclareça-se que exemplos de julgados do TJTO, TJMG E TJMS já fazem parte do texto da nota técnica em processo de adesão.



Em suma, a partir da compreensão sobre as peculiaridades do SCR em cotejo com a amostra de julgados apontadas nas pesquisas, torna-se essencial a superação da divergência jurisprudencial em nome da adequada compreensão do propósito do SCR e consequente preservação da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

3 Conclusão

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, tomando conhecimento da Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, manifesta adesão ao seu conteúdo, reconhecendo a relevância da uniformização de entendimentos sobre o Sistema de Informações de Crédito (SCR) e da nacionalização da Nota Técnica, com seu encaminhamento a todos os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.

4 Proposta de encaminhamento

Diante da repetitividade do tema sobre a inclusão ou manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e da relevância na uniformização do entendimento sobre a matéria, propõe-se a nacionalização desta nota técnica e o seu encaminhamento à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que, em interlocução com os Ministros integrantes da Primeira Seção do Tribunal, avalie a conveniência de afetação do tema ao regime de precedentes.

**Acesse o QR code
para consultar.**

ANEXO
Nota Técnica CIn n. 63



Notas Técnicas aprovadas pelo Grupo
Operacional (GO) do Centro Nacional de
Inteligência da Justiça Federal (CIn)

III CAPÍTULO



GRUPO OPERACIONAL DO CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA

Tema: Atribuições e legitimidade da Fazenda Pública para inscrição em dívida ativa e adoção das iniciativas judiciais para a execução de multa imposta em condenação criminal, após a vigência da Lei n. 13.964/2019.

Relatores: Taís Schilling Ferraz (TRF4) e Jairo Gilberto Schäfer (TRF4)

1 Apresentação do Tema

A vigência da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, que agora estabelece:

Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Diante da nova redação, reacendeu-se o debate sobre a legitimidade para intentar a ação de execução.

A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), com fundamento em parecer administrativo¹⁴³, defende que a atribuição e a legitimidade, no novo contexto, são exclusivas do Ministério Público Federal (MPF) e que não tem mais sequer legitimidade subsidiária nem obrigatoriedade de promover a inscrição em dívida ativa da multa inadimplida pelo condenado.

O Ministério Público reconhece a própria legitimidade para executar a multa, perante a vara de execuções penais, porém nem sempre adota as providências para fazê-lo, o que tem levado à necessidade de avaliação,

143 Parecer SEI 9276/2021, do Ministério da Economia, da Procuradoria-Federal Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, de 23 junho de 2021. Consulte em: BRASIL. Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Parecer SEI n. 9276/2021/ME. Decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3150 no final do ano de 2018. Multa criminal. [...]. Brasília, DF: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 2021. Disponível em: https://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2021/08/11/17_46_11_33_Arquivos_nicos_para_p_gina.pdf. Acesso em: 6 mar. 2022.



pelos magistrados, quanto à manutenção de legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.

Diferentes decisões vêm sendo adotadas nos tribunais de 2º grau, especialmente diante dos casos de inércia do Ministério Público, quanto à manutenção, ou não, de legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução das penas de multa impostas em condenações penais.

2 A controvérsia e sua contextualização

O tema teve a seguinte evolução normativa e jurisprudencial:

O art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 7.209, de 11 de julho de 1984, continha previsão expressa no sentido da possibilidade de conversão da multa em pena de detenção, quando o condenado deixava de pagá-la ou frustrava a sua execução.

A Lei n. 9.268, de 1º de abril de 1996, trouxe nova redação ao *caput* do art. 51 do Código Penal, referindo-se à multa como “dívida de valor”. Surgindo dúvida quanto a quem teria atribuição para executá-la, o STJ definiu que a execução era de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (Súmula 521: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública). Em razão disso, as multas penais passaram a ser cobradas perante as varas com competência para execução fiscal.

Em 2004, foi ajuizada pela PGR a ADI n. 3150, buscando a compatibilização do art. 51 do CP, na redação dada pela Lei n. 9.268/1996, com a CF e, em 13/12/2018, o STF julgou a ADI n. 3150 fixando as seguintes teses, ao pressuposto de que a multa imposta como condenação em ação penal tem natureza de pena criminal e tem papel retributivo e preventivo geral:

- i) o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos arts. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; e
- ii) caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal



ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria vara de execução fiscal, com a observância do rito da Lei n. 6.830/1980.

A AGU opôs embargos de declaração, buscando a modulação dos efeitos da decisão do STF. Houve modulação de efeitos na **Sessão Virtual de 10/4/2020 a 17/4/2020**. O STF, *por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, estabeleceu a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da ação direta de inconstitucionalidade*. Validadas, portanto, as execuções promovidas por iniciativa da Fazenda Pública, perante as varas da Fazenda Pública ou de execução fiscal.

Assim, em princípio, as ações de execução de multa intentadas pela PFN (não de forma subsidiária, mas em legitimação concorrente com o MPF), perante as varas com competência para execução fiscal, até a data do trânsito em julgado da ADI n. 3150/DF estariam cobertas pela decisão proferida na modulação de efeitos. A ADI transitou em julgado em 2 de junho de 2020.

Em 23/1/2020, porém, entrou em vigor a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que trouxe nova redação para o art. 51 do CP, estabelecendo que:

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

A AGU sustenta que, a partir da vigência da referida Lei n. 13.964/2019, a legitimidade do Ministério Público para a execução da multa criminal passou a ser exclusiva, não se podendo mais cogitar, portanto, da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nem da possibilidade de execução perante vara com competência para execução fiscal.

Os argumentos da AGU são os seguintes:

- a) O Supremo Tribunal Federal atestou, por meio do julgamento da ADI n. 3150, que o art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal permanecem em vigor, sendo atribuída, por meio do referido art. 164 da LEP, a titularidade do Ministério Público para a execução da multa criminal, além do que esta tem natureza jurídica de sanção criminal; e ii) no julgamento da ADI n. 3150, o Supremo Tribunal





Federal definiu, expressamente, a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública perante a vara de execução fiscal e, repita-se, com a posterior alteração do art. 51 do Código Penal, fixando a vara da execução penal como competente para a execução da multa criminal, sem qualquer ressalva. Assim, afastou-se por completo a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nos termos do que havia decidido a Suprema Corte ainda com a redação anterior do art. 51 do Código Penal à Lei n. 13.964/2019, haja vista que, mais uma vez, a titularidade cabe exclusivamente ao Ministério Público, na forma do art. 164 e seguintes, da Lei de Execução Penal.

- b) A doutrina vem firmando posição no sentido de que a execução da pena de multa deverá ser promovida exclusivamente pelo Ministério Público perante o Juízo da Execução Penal.

A posição do MPF, colhida em alguns processos, é, atualmente, semelhante à da PFN. Sustenta-se que a execução da multa imposta em condenação criminal não mais deve ser precedida de inscrição em dívida ativa, bem como que, na vigência da Lei n. 13.964/2019, a competência para execução é exclusivamente sua e que a ação deve ser intentada na vara de execuções penais. O entendimento é de que houve substancial mudança, com a superveniência da Lei n. 13.964/2019 e que, embora a multa seja considerada dívida de valor e sua cobrança sujeita-se às normas da execução fiscal, a sua natureza é penal¹⁴⁴.

A jurisprudência, no âmbito dos tribunais de 2º grau, está dividida, e algumas questões estão gerando controvérsia, dentre elas:

- a) após a vigência da Lei n. 13.964/2019, persiste a competência sub-

¹⁴⁴ O entendimento foi recolhido de parecer apresentado pelo Procurador Regional da República Douglas Fischer, em 17 de novembro de 2021, nos autos do Agravo em Execução Penal n. 5012826-11.2021.4.04.7009/PR, que tramitou perante a 7ª Turma do TRF4 e em que foi Relator o Juiz Danilo Pereira Junior. Consulte em: BRASIL. Tribunal Regional Federal (4. Região) (7. Turma). Agravo de Execução Penal n. 5012826-11.2021.4.04.7009/PR. Agravo de execução penal. Execução da pena de multa. Competência. Artigo 51 do Código Penal. ADI n. 3.150/DF. [...]. Relator: Juiz Federal Danilo Pereira Junior, 13 de dezembro de 2021. Porto Alegre: TRF4, 2021. Disponível em: https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&d_oc=41639575493479142735003934921&evento=40400188&key=12d5414e-a16e006366049_b7c818c26d1795e342e52a8d539e93ed0a3384d5b5b&hash=c077f8e2405d1cf-6653f2972ec3_a10be. Acesso em: 8 fev. 2022.

sidiária da Fazenda Pública para a execução da multa imposta em condenação criminal, em havendo inércia do Ministério Público?;

- b) em caso de ter a Fazenda Pública perdido a competência subsidiária, quem deve realizar a inscrição em dívida ativa e os atos que integram o procedimento de inscrição?;
- c) considerando que a modulação de efeitos, estabelecida na ADI n. 3150/DF, já foi deliberada sob a vigência da Lei n. 13.964/2019, prevalece ela sobre a nova redação dada ao art. 51 do CP, no período entre o início da vigência da lei (23 de janeiro de 2020) e o trânsito em julgado da ADI (2 junho de 2020)? Vale dizer, as execuções fiscais ajuizadas por iniciativa da Fazenda Pública, nesse período, perante as varas com competência para a execução fiscal, têm sua validade também resguardada?;
- d) nas ações ajuizadas pela Fazenda Pública perante as varas com competência para a execução fiscal, no período da modulação de efeitos da ADI n. 3150/DF, qual o Juízo competente para examinar questões de natureza penal, pertinentes à execução (ex. indulto, comutação, etc.)?

Alguns julgados exemplificam as controvérsias:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR A MULTA PENAL NÃO PAGA. Art. 51 DO CÓDIGO PENAL. ADI N. 3.150/DF MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 3150/DF, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, estabeleceu que, em virtude da natureza de sanção penal, não alterada pela Lei n. 9.268/1996, a pena de multa deve ser executada pelo Ministério Público na própria Vara de Execuções Penais. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Parquet, perante a Vara de Execuções Penais. Entretanto, caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa dias) do trânsito em julgado, o juízo da execução criminal deverá dar ciência do feito à Fazenda Pública para a respectiva cobrança. Precedentes deste TRF. 3. Inobstante os termos do Parecer





SEI n. 9276/2021 do Ministério da Economia, da Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, de 23/6/2021, invocado pela ora agravante, infere-se da nova redação do art. 51 do Código Penal que a legitimidade do Ministério Público Federal para execução da pena de multa é prioritária, e não exclusiva, resguardando-se à Fazenda Pública a sua execução, em caráter subsidiário, apenas nos casos de inércia do Ministério Público. 4. Agravo de execução penal desprovido. (TRF4 5012430-34.2021.4.04.7009, Sétima Turma, Relator Luiz Carlos Canalli, juntado aos autos em 13/12/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA. Art. 51 DO CÓDIGO PENAL. ADI N.3.150/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal, assentou a natureza penal da pena de multa, não alterada pela Lei n. 9.268/1996, e reconheceu a legitimidade do Ministério Público para sua cobrança, perante a Vara de Execução Penal, ressaltando a legitimidade da Fazenda Pública para fazê-la em caso de inércia do órgão ministerial. 2. A alteração feita pela Lei n. 13.964/2019 no art. 51 do Código Penal se circunscreve à modificação da competência, agora atribuída expressamente à Vara de Execução Penal, sem reflexos sobre a legitimidade para o ajuizamento da execução da multa penal. 3. O Projeto de Lei n. 882/2019, incorporado ao Substituto ao Projeto de Lei n. 10.372/2018, teve como mote, no que toca à pena de multa, conferir mecanismo para maior efetividade em sua cobrança, razão pela qual foi alterada a competência “da Vara das Execuções Fiscais, onde as execuções penais se perdiam em meio a milhares de cobranças fiscais, passando-a para o juízo da execução penal”. 4. A exegese do art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 deve respeitar os fundamentos da interpretação que lhe conferiu o STF na ADI n. 3.150, quando explicitou que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição” não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. 5. No julgamento dos embargos de declaração em 20/4/2020, portanto, após a vigência da nova redação do texto legal, o STF procedeu à modulação dos efeitos da ADI n. 3.150 quando, reforçando a legitimidade prioritária do Ministério Público em relação às execuções ainda não ajuizadas, assentou a legitimidade concorrente entre a Fazenda Pública e o Parquet para as execuções

fiscais findas ou iniciadas até o trânsito em julgado da citada ação direta de inconstitucionalidade. 6. É patente o interesse da Fazenda Pública na cobrança da pena de multa, na qualidade de destinatária última dos valores arrecadados que, por força do art. 49 do Código Penal, são remetidos ao Fundo Penitenciário. E para tanto, além de uma estrutura aparelhada e expertise, dispõe a Fazenda Pública de mecanismos próprios, dotados de coercitividade intrínseca, a exemplo da inscrição em dívida ativa e do protesto extrajudicial, avalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.686.659/SP (Relator o. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/3/2019). 7. A nova redação do art. 51 do Código Penal não interferiu na tese fixada na ADI n. 3.150, apenas explicitou a vara competente, sem inovar quanto à legitimidade do Ministério Público Federal para execução da pena de multa, que é prioritária, e não exclusiva, resguardando-se à Fazenda Pública a sua execução, em caráter subsidiário, em caso de inércia do órgão ministerial. (TRF4 5012826-11.2021.4.04.7009, Sétima Turma, Relator Danilo Pereira Junior, juntado aos autos em 15/12/2021).

PROCESSO N.0808598-93.2021.4.05.0000 – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL IMPETRADO: FAZENDA NACIONAL AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – SUBSEÇÃO DE GUARABIRA RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt – 4ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá. EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MPF. PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). Art. 51, DO CPB, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME, QUE PREVÊ COMO COMPETENTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIAS PARA LEVAR A TERMO A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança, com pleito de tutela mandamental liminar, impetrado pelo MPF, em face de decisão do Juiz Federal da 12ª vara federal da Seção Judiciária da Paraíba – Subseção de Guarabira, que determinou o arquivamento da Ação Penal n. 0000275-37.2016.4.05.8204, indeferindo o pedido do MPF de expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa do valor da multa penal e de multa substitutiva impostas (R\$685,88) a PEDRO SOARES FILHO, condenado naqueles autos pelo crime do art. 2º da Lei n. 8.176/1991. 2.





Após o trânsito em julgado da sentença que condenou PEDRO SOARES FILHO às penas do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e transcurso do prazo para pagamento voluntário da pena de multa, da pena de multa substitutiva e das custas processuais, o Parquet informou que não ajuizaria ação executiva das multas impostas, requerendo a expedição de ofício à PFN, para inscrição em dívida ativa. O Magistrado de Primeira Instância indeferiu o pedido formulado pelo MPF e determinou o arquivamento do processo com baixa na distribuição. 3. A autoridade tida por coatora indeferiu pleito de encaminhamento de ofício à PFN para inscrição em dívida ativa do valor da multa penal e de multa substitutiva impostas com fundamento no decidido pelo STF na ADI n. 3150, bem assim tendo em conta o art. 51 do CPB (redação dada pela Lei n. 13.964/2019), pelo que considerou o ministério público como único legitimado para a execução da pena de multa perante as Varas de Execução Penal, observando-se o rito estabelecido nos arts. 164 a 170 da LEP. 4. Tem-se pelo acerto da decisão ora impugnada. De fato, o art. 51, CPB, com as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, prevê como competente o juízo das execuções penais para levar a termo a satisfação da pretensão executória da pena de multa; eis o que dispõe: art. 51, do CPB, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. 5. Tendo em conta o julgamento da ADI n. 3150-STF, que afirmou a natureza de sanção criminal da multa penal, bem assim considerando que a Lei n. 13.964/2019, alterando o art. 51 do CPB, fixou o juízo da execução penal como competente para a execução da pena de multa, tem-se pela legitimidade do MPF para a execução da multa criminal perante o juízo da execução penal. Precedentes: STJ-REsp n. 1724316/ES, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020 e STJ-AgRg no AREsp n. 1602350/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020. 6. A Presidência deste TRF da 5ª Região, no Ato n. 440/2020, que alterou o Ato n. 208/2019, no que diz respeito à execução da multa penal, determinou o seguinte: art. 2º O Ato n. 208/2019 desta Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 3º [...] § 5º A execução da pena de multa será realizada em separado, por indivíduo, na área específica do SEEU, a partir de iniciativa do Ministério Público Federal, ao qual competirá o cadastramento do feito, observando o procedimento e as normas aplicáveis à Dívida Ativa da Fazenda Pública, sendo considerado, para todos os efeitos, como processo associado à

execução principal (execução de pena privativa de liberdade ou penas restritivas de direitos), acaso existente.”. 7. Segurança denegada, para manter a decisão objeto do presente *mandamus*, que indeferiu pleito do MPF de encaminhamento de ofício à PFN para inscrição em dívida ativa do valor da multa penal e de multa substitutiva impostas ao condenado PEDRO SOARES FILHO.

(TRF5 08085989320214050000, Mandado de Segurança Criminal, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carrá (Convocado), 4ª Turma, julgado em 7/12/2021)

EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. INDULTO. COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. Art. 51 DO CÓDIGO PENAL. LIMITE PARA A CONCESSÃO DO INDULTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL N.9.246/2017 E PORTARIA/MF N. 75/2012.

I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II – O Plenário do Excelso Pretório, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, via dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário nacional, reconheceu ser atribuição prioritária do Ministério Público, Federal ou Estadual, promover a execução da pena de multa, o que fará conforme o procedimento descrito nos arts. 164 e seguintes da Lei n. 7.210/1984, perante o Juízo das Execuções Penais.

III – No caso vertente, colhe-se da decisão de 1º grau, transcrita no acórdão guerreado (fls. 51-57), que à época em que requerida a declaração do indulto da sanção pecuniária perante o juízo das execuções penais, ainda não havia sido encaminhada informações quanto ao débito à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa.

IV – Ainda que assim não fosse, proveito algum decorreria da declaração de incompetência do juízo das execuções penais, eis que, conforme a atual redação do art. 51 do Código Penal, recentemente alterada pela Lei n. 13.964/2019, cabe ao juízo das execuções penais, sem ressalvas, a competência para execução da pena de multa.

É de conhecimento geral que as alterações nas regras processuais relativas à competência material têm aplicação imediata, independentemente das que vigiam à época do cometimento do crime.

V – No mais, a decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de





multa encontra pleno respaldo na dicção dos Tribunais Superiores, pois seu valor, fixado em maio de 2017 (fls. 56) na monta de R\$127.126,28 (cento e vinte e sete mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), excede em muito o limite estabelecido no art. 1º, inciso I, da Portaria n. 75/2012, do Ministro de Estado da Fazenda.

VI – A utilização do parâmetro em voga para a aplicação do indulto da pena de multa já foi reconhecido como válido pela jurisprudência das Cortes Superiores, tanto com relação ao Decreto n. 9.246/2017, que rege o presente feito, como no atinente aos que o precederam.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1869371/PR, Relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020).

3 Encaminhamentos

Conforme exposto, embora a decisão do STF, na ADI n. 3150, e respectiva modulação de efeitos, tenha tornado clara a legitimidade preferencial do Ministério Público e a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da multa imposta por condenação criminal, a superveniência, ainda durante o período objeto da modulação de efeitos, da Lei n. 13.964/2019, reabriu a controvérsia, ensejando uma mudança no entendimento, especialmente da Fazenda Nacional, quanto à própria competência subsidiária e quanto a outras questões que pressupõem a definição dessa competência.

Diante do debate que se estabeleceu no âmbito das instâncias ordinárias, o CIn propõe que:

a) a controvérsia, em toda a sua extensão, seja objeto de afetação pelo STF, de forma que, mediante precedente qualificado, sejam pacificadas, na vigência da nova lei, as questões relacionadas à legitimidade para a execução da multa penal, especialmente nos casos de inércia do Ministério Público;

b) para fins do item a, seja solicitada aos núcleos de gerenciamento de precedentes dos TRFs e respectivas Comissões Gestoras de Precedentes a identificação de recursos representativos da controvérsia, com vistas à respectiva afetação ao regime de julgamento de repercussão geral.

Juíza Federal **VÂNILA CARDOSO ANDRÉ DE MORAES**

Coordenadora do Grupo Operacional do Centro Nacional de Inteligência

GRUPO OPERACIONAL DO CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA



Tema: Revisão da vida toda. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Possibilidade de utilização de contribuições de todo o período contributivo. Reflexos. Grande número de benefícios, estimado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em mais de 50 milhões. Risco de colapso nos âmbitos administrativo e jurisdicional. Tratamento sistêmico. Necessidade. Construção colaborativa de soluções. Compartilhamento de subsídios para o tratamento estrutural da matéria. Criação do Centro de Soluções Alternativas de Litígios (CESAL). Encaminhamento ao STF.

Relator: Eurico Zecchin Maiolino.

Revisores: Anderson Fernandes Vieira, Taís Schilling Ferraz e Jairo Schafer.

1 Contextualização

O STF, no julgamento do RE n.1.276.977/DF – Tema n.1.102, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei n.9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”, reconhecendo aos segurados a denominada “revisão da vida toda”. Na prática, **todos os segurados** que implementaram as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei n.9.876, de 26 de novembro de 1999, poderão requerer a revisão do benefício, de forma a incluir, no período básico de cálculo, as contribuições vertidas antes de competência de 1994.

Antes mesmo de o STF julgar a questão, milhares de ações já haviam sido propostas, considerando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já



reconhecera o mesmo direito aos segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação da Lei n. 9.876/1999 (Tema Repetitivo n. 999).

Nesse interstício de 20 anos, entre a edição da Lei n. 9.786/1999 e a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, segundo informações do INSS, mais de 50 milhões de benefícios foram concedidos, entre ativos e inativos. Não se pode precisar que percentual de benefícios será favorecido pela revisão, porque pressupõem salários de contribuição em altos valores antes de julho de 1994.



2 Reflexos nas ações já ajuizadas

Com a sinalização do STJ sobre o acolhimento da tese pelo Poder Judiciário, milhares de ações começaram a ser ajuizadas e se encontravam suspensas até o julgamento do recurso extraordinário pelo STF.

Ocorre que os segurados já começam a pedir o desarquivamento e julgamento das ações, causando impactos significativos na gestão das unidades judiciárias, pelo grande número de feitos que envolvem a questão. Os processos se encontram em diversas fases de tramitação: fase postulatória, em grau recursal ou mesmo em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à revisão.

Por outro prisma, em virtude da falta de governança do dessobrestamento, muitos processos já foram desarquivados no momento da prolação do acórdão, com identificação do conteúdo da decisão e respectiva tese por meio de informativos dos tribunais superiores, e já se encontram em fase de cumprimento de decisão.

Contudo, existem várias questões não bem assentadas, que provocarão, certamente, um colapso no sistema de Justiça, notadamente nos Juizados Especiais Federais (JEFs), por onde tramitará a maioria dessas ações em razão de sua competência e do valor da causa. Serão necessários cálculos em cada um dos processos, com abertura de contraditório, notadamente porque muitos dos critérios de atualização monetária adotados pelo INSS diferem daqueles reconhecidos pela Justiça brasileira. Seguir-se-ão milhares de despachos, sentenças, recursos, publicações, a demandar um trabalho invencível pela Justiça.

Não podemos olvidar, ainda, que o Judiciário Federal, principalmente em unidades que processam e julgam feitos previdenciários, já se encontra extremamente assoberbado pelo volume de feitos, o que foi agravado pela mitigação da competência delegada. O abrupto e importante aumento do volume de feitos resultantes da “revisão da vida toda” ocasionará não somente a demora na prestação jurisdicional relativa a essa revisão, mas embaraçará a concessão dos demais benefícios previdenciários.

Impende notar que o INSS levou essa preocupação ao STF, e o ministro relator demonstrou sensibilidade às importantes consequências da decisão à estrutura administrativa e judicial ao conceder o prazo de dez dias para que o INSS apresente o cronograma de aplicação da diretriz formada no Tema 1.102 da repercussão geral.

3 Reflexos nos benefícios previdenciários, a transformarem-se em milhões de ações judiciais

Importa ter presente que a “revisão da vida toda” implica a possibilidade de o segurado inserir no cálculo do valor de benefícios todas as contribuições vertidas pelo sistema anteriores à competência de julho de 1994.

Para a revisão, contudo, deverá ser utilizada a base de dados do INSS para verificar se, com o período básico de cálculo ampliado, haverá vantagem para o segurado. Ocorre que o INSS, por conta das sucessivas alterações legislativas e mudança nas formas e no registro dos recolhimentos ao longo de décadas, não possui todos esses dados de forma estruturada e confiável, extraível de plano para o cálculo das revisões administrativas e judiciais.

Segundo informações prestadas pelo INSS, constantes do ofício que acompanha esta nota técnica:

Apenas para dimensionar o quantitativo que mencionada revisão representa, mais de cinquenta e um (51) milhões de benefícios foram deferidos nesse período, considerando benefícios ativos e inativos, sujeitos à reanálise.

Justamente porque os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 não integravam a base de cálculo do benefício, quando da criação e estruturação do banco de dados do CNIS, as informações envolvendo tais salários de contribuições não foram tratadas, nem





tampouco estruturadas, como feito para os salários a partir de julho de 1994. Apenas para fins de registro e dimensionar a problemática do tratamento das informações, apesar da Lei n. 10.403/2002 ter trazido, já naquela data, que o CNIS passaria a ser a base de dados oficiais “[...], para fins de cálculo do salário de benefício” (art. 29-A, da Lei n. 8.213/1991), ante a complexidade para estruturação e ratificação deste banco de dados, somente em 2008 (Decreto n. 6.722) efetivamente ocorreu sua operacionalização. Ainda seguindo no raciocínio da problemática do tratamento das informações, registra-se que para os segurados empregados, até 1976 não há informações no CNIS; de 1976 a 1981, as informações dos segurados empregados eram prestadas pelos empregadores pela RAIS anual, competência do mês de dezembro; de 1982 a 1994, as contribuições são mensais, mas não passaram por critérios de validação, observando-se que eram informações prestadas pelas empresas, sem qualquer confidência acerca de sua correção. Para os contribuintes individuais, não há informações no CNIS anteriores a 1985. Além disto, as contribuições se davam por interstícios e em escalas de salário base (arts. 43 e 47 do Decreto n. 83.081/1979 e art. 37 do Decreto n. 612/1992), contribuições que deverão, portanto, ser confirmadas quando de sua utilização para cálculo.

Com base nesses elementos, supõe-se que serão encaminhadas à autarquia previdenciária e, conseqüentemente, ao Poder Judiciário, milhões de ações, possivelmente em duas vertentes:

- I – revisão dos benefícios com base, exclusivamente, nos dados do CNIS (que não são temporalmente completos); e
- II – ações que buscam a revisão dos salários de contribuição pretéritos, com apresentação de documentação produzida há décadas e de difícil comprovação concreta.

Em razão da incompletude de dados nos sistemas administrativos, ambas as possibilidades de revisão demandarão análise individualizada, inclusive para verificar se o segurado terá ou não direito à revisão.

4 Tratamento sistêmico da questão

Revela-se evidente que não se deve procurar resolver a questão considerando os âmbitos administrativo e judicial de maneira estanque e incomuni-



cável. Contrariamente, o complexo percurso a ser seguido pelo segurado para obter a revisão passará em grande parte por mais de uma seara, afetando o funcionamento estrutural da autarquia previdenciária e do Judiciário.

Ademais, é preciso ter em conta que as disfuncionalidades de cada sistema geram reflexos nos demais. A impossibilidade de resolução das questões em âmbito administrativo, fatalmente desencadeará um deslocamento da resolução ao Poder Judiciário, ao passo que a concessão dos benefícios na seara judicial em grande escala fará desembocar no INSS milhões de ações, exigindo-se implantação dos benefícios, conferência de documentos relacionados aos salários de contribuição, conferência de cálculos etc.

Entremostra-se premente, pois, o estabelecimento de arranjo interinstitucional que envolva fases de planejamento, implementação e controle com vistas a não lesar o patrimônio público com revisões equivocadas e garantir a efetividade da decisão proferida pelo STF ao reconhecer o direito de milhões de segurados do INSS.

Nesse sentido, sugere-se o encaminhamento desta nota técnica à Presidência do STF para, assim entendendo, dar conhecimento aos demais ministros da Corte da necessidade de tratamento estrutural à execução, com evidentes vantagens para a satisfação dos direitos dos segurados e para a racionalização dos serviços judiciários, notadamente considerando a criação do CESAL.

5 Encaminhamento

Dessa forma, *considerando*:

- I – o julgamento proferido pelo STF no julgamento do RE n. 1.276.977/DF, que reconheceu o direito dos segurados à “revisão da vida toda”;
- II – as consequências de grandes dimensões relacionadas à revisão dos benefícios, tanto em âmbito administrativo como judicial, estimada pelo INSS em mais de 50 milhões de benefícios a serem revisados;
- III – o risco de colapso da autarquia previdenciária e do Poder Judiciário, sobretudo do Judiciário federal;
- IV – a função do Centro de Inteligência de monitoramento e racionalização na identificação de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade, bem como de aperfeiçoamento no gerenciamento de

precedentes, com vistas a estimular a resolução de conflitos de massa ainda na origem, evitando-se a judicialização desnecessária;

V – a possibilidade de construção de modelos adequados de solução e tratamento das demandas de massa decorrentes das revisões dos benefícios; e

VI – a criação do CESAL no STF;

Propõe-se o encaminhamento desta nota técnica à Presidência do STF, compartilhando os subsídios para a avaliação da conveniência do tratamento estrutural da questão.

O CIn, por ser integrado por membros do Poder Judiciário Federal de diversos níveis, com conhecimento e vivência em ações previdenciárias e gestão de demandas de massa, coloca-se à disposição para, se necessário for, participar dos eventuais diálogos a serem construídos acerca da matéria.





Acesse as publicações do CEJ

CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS

Seção de Editoração

Setor de Clubes Esportivos Sul
Trecho 3, Polo 8, Lote 9, 2º andar, Sala 220
CEP 70200-003 Brasília-DF
Tel.: (0xx61) 3022.7285
www.cjf.jus.br
editoracaocej@cjf.jus.br

ISBN 978-658971815-4



9

786589

718154